دكتور
ذكى محمد النجار
أستاذ القانون العام
جامعة الأزهر

النظم السياسية والقانون الدستورى

الكتاب الأول
النظم السياسية

الكتاب الثانى
المبادئ الدستورية العامة والنظام الدستورى المصرى وفقاً لدستور ٢٠١٤ وتعديلاته

الطبعة الخامسة
٢٠١٩ / ٢٠٢٠

الناشر
دار النهضة العربية
٣٢ ش عبد الخالق ثروت ـ القاهرة

مقدمة عامة

في مستهل هذا الكتاب، ينبغي التعريف بموضوعه، وتحديد المقصود بالأنظمة السياسية والقانون الدستوري.

١-القانون الدستوري والمجتمع السياسي:

لا شك، إن كل مجتمع أيا كان نوعه يخضع لنظام سياسي معين، يوضح نظام الحكم فيه، وينظم بالتالي العلاقة بين الحاكم والمحكومين، موفقا في ذلك بين السلطة والحرية، فالنظام السياسي معاصر لقيام المجتمع السياسي، قديم قدم هذا المجتمع ومن ثم تقتضى دراسة هذا النظام في بلد معين وزمن معين بيان الأسس التي تسير عليها الدولة في تأدية وظائفها، وهذا ما يتناوله القانون الدستوري الوضعي، فموضوع دراسة القانون الدستوري يتناول شكل الدولة (وهل هي بسيطة أم موحدة أم هي دولة مركبة (تعاهديه أو فيدرالية) كما تنسحب دراسة القانون الدستوري على تنظيم السلطات السياسية للدولة وتحديد اختصاصاتها وتعيين العلاقة بينها، كذلك يتناول القانون الدستوري بيان نوع النظام القائم وشكله، وأخيرا يناط بالقانون الدستوري بيان مركز الأفراد تجاه الدولة، أي يبين القانون الدستوري حقوق الأفراد وواجباتهم.

٢-التعريف بالأنظمة السياسية:

نود أولا أن تلفت النظر إلى أنه ليس من السهولة التوصل إلى تعريف شامل جامع لكلمة السياسة وليس غريبا أن نجد الخلاف قائما حتى اليوم على تحديد مدلول كلمة السياسة على أن الخلافات مهما تشعبت فهي تدور جميعها حول فكرة السلطة بمعناها الواسع (أيا كانت هذه السلطة وعلى أيه صورة وجدت) بينما يقصرها البعض على شكل

السلطة حينما تأخذ بشكل الدولة. ومن ذلك يبين أن ثمة قدراً متيقنا متفقا عليه لتحديد مدلول السياسة، وهو أنها تتعلق بالسلطة في الدولة.

وللسلطة جانبين: شكلي وموضوعي، أما الجانب الشكلي فيتبدى فيما يتعلق بتنظيم السلطة وتحديد أشكال ممارستها، أما الجانب الموضوعي، فيتعلق بعمل السلطة ومجالات نشاطها وعلى ذلك تكون النظم السياسية هي نظم الدولة وما تثيره من تنظيم الحكم ونشاط الحاكم، ولذلك فإن علم السياسة يركن إلى دراسة الأصول التنظيمية التي تهدف إلى إقامة حياة صالحة في المجتمع، وتضع من القواعد ما يكفل لها صفات الاستقرار والنظام والتقدم.

وبديهي فإن تطور مدلول النظام السياسي مرده تطور وظيفة الدولة في العصر الحديث، لتشمل إلى جانب التدخل في المجالات التقليدية (الدفاع والأمن والعدالة)، تدخلات عديدة في مختلف النشاطات الأخرى اجتماعية كانت أو اقتصادية على السواء، بل وتختلف طبيعة النظام السياسي من دولة لأخرى حسب مدى تدخلها في هذه المجالات.

ولذلك فإنه يلزم لدراسة نظام سياسي في بلد ما ــ الآن ــ إلا نقتصر على بيان شكل الحكم فيها، بل يلزم أيضا تحليل نظامها الإجتماعى منظوراً إليه في الحاضر وما سيكون عليه المستقبل وفقا لما تستهدفه السلطة الحاكمة، بعبارة أخرى لم تعد القواعد الدستورية هي التي تحدد وحدها النظام السياسي في الدولة، بل يحدده أيضا مفهوم الحاكم لمركز الفرد وأغراض النشاط الفردي، وتنظيم العلاقات الاجتماعية والاقتصادية، حتى أنه يمكن القول أن القواعد الدستورية التي تنظم السلطة العامة أن هي إلا الأداة التي يحقق بها الحاكم فلسفته

الاجتماعية وسياسته الاقتصادية بمعني أخر لم يعد من الممكن الاقتصار على تحليل النصوص الدستورية المنظمة للسلطة لتحديد النظام السياسي لبلد معين بل يلزم أيضا معرفة التطبيق الفعلي لهذه النصوص، نظرا لما قد يوجد من خلاف بين الواقع والقانون، أي البحث في كيفية تطبيق هذه النصوص ومدي تفاعلها مع الظروف الاجتماعية للبلد الذي توجد فيه، وتحديد القوى المختلفة (خاصة الأحزاب السياسية) والدور الذي تقوم به كل منها فعلا.

٣-دراسة الأنظمة السياسية أكثر شمولاً من دراسة القانون الدستوري:

تشمل دراسة الأنظمة السياسية، تحليل الروابط التي تقوم بين الحكام والمحكومين من حيث السلطة التي يتمتع بها الحاكم وأساسها ووسائل ممارستها وحدودها ومركز الفرد منها وحقوقه وضماناته قبلها، وبالطبع فإن الأنظمة السياسية ــ على هذا النحو ــ ليست من طبيعة واحدة، إذ يختلف نظام الحكم من دولة لأخرى، بل وفي داخل الدولة الواحدة من زمن لآخر تبعا لموقف الحكومة من نشاط الأفراد (حقوقهم وواجباتهم) فالأنظمة السياسية تعني بالأفكار السياسية والتي تحكم نظم الحكم في المجتمعات، أو بالأخرى تعالج الأنظمة السياسية كيفية سير المؤسسات الدستورية في الظروف الاجتماعية والاقتصادية والثقافية المحيطة بها، وكذا نظم الحكم المختلفة، أما القانون الدستوري، فيعني بنظام الحكم في بلد ما، أي يقوم على دراسة النصوص التي تحويها الوثائق الجامدة، والتي تنظم طريقة الحكم في دولة ما.

إذن فميدان كل من الأنظمة السياسية والقانون الدستوري يقترب كل منهما من الآخر ــ بشدة ــ إذ الدولة والسلطة تعتبر مقدمة أساسية لدراسة المبادئ الدستورية ــ ذلك أن الدولة هي محور القانون الدستوري، والأنظمة السياسية تعيش في نطاق الدولة، وتعتبر هذه الأنظمة صور ممارسة السلطة السياسية ــ أصبحت الآن جزءاً أساسياً من موضوع الأنظمة السياسية.

وعلى ذلك فإن دراسة الأنظمة السياسية أوسع مجالا من دراسة القانون الدستوري، إذ تشمل دراسة الأنظمة السياسية، فضلا عن المنظمات والأجهزة التي نظمها الدستور، تلك التي توجد دون تنظيم من القانون، ولكنها تلعب دوراً في توجيه النظام، كالأحزاب السياسية والنقابات والرأي العام.

مقدمة الكتاب الأول

مقدمة:

يقصد بالنظم السياسية، دراسة نظم الدولة وما تثيره من تنظيم الحكم ونشاط الحاكم، ذلك أن الجماعات الإنسانية (المتعددة) لا تعيش إلا في دول توجد في كل منها ظاهرة السلطة، هذه السلطة تتعدد تبعاً للغايات وطرق ممارستها (ولو أن الناس يعيشون جميعاً في ظل دولة واحدة ذات سلطة واحدة لها غايات واحدة تتخذ إليها وسائل واحدة لما كان هناك غير نظام سياسي واحد ولما قامت هناك حاجة إلي دراسة النظم السياسية) ففي داخل كل جماعة سياسية تقوم التفرقة بين الحكام والمحكومين، ومن ثم تفترض الجماعة السياسية وجود السلطة التي تحكمها وتنظمها، لأنه بغير السلطة لن يتحقق النظام ولن تكون الحرية فالسلطة السياسية تعد ظاهرة اجتماعية في المقام الأول، لأنه لا يتصور وجودها خارج الجماعة، كما أنه لا قيام للجماعة دون السلطة.

النظم السياسية إذن هي: دراسة أنظمة الحكم المطبقة في المجتمعات الإنسانية والتي تختلف باختلاف الأيدلوجيات المطبقة في كل مجتمع، وكذا دراسة الدولة وحقوق وحريات الأفراد بها، وعليه لا يتصور تفسير النظام السياسي لدولة ما إلا بالرجوع إلى نظامها الاقتصادي والاجتماعي ودرجة تقدمها والقيم والتقاليد الثقافية لشعبها، ومن هنا يمكن فهم حقيقة عدم تشابه النظم السياسية في الدول المختلفة رغم ما قد يكون هناك من تشابه في النصوص الدستورية في هذه الدول.

وعلى ذلك فإن دراسة النظم السياسية المتعددة لا تقوم على أساس مستقر بغير دراسة موضوعين أساسين ومتداخلين في نفس الوقت.

الموضوع الأول: الدولة باعتبارها منظمة المنظمات، والتي بغيرها لا توجد نظم سياسية، وباعتبارها المؤسسة السياسية الأم، لابد وأن تسبق دراسة النظم السياسية جميعاً.

الموضوع الثاني: السلطة، باعتبار أن الدولة لا تقوم بدون سلطة.

وإذ ندرس كل من الدولة والسلطة كمقدمتين لازمتين لدراسة موضوع النظم السياسية، وأن دراستنا لهذين الموضوعين ستكون دراسة موجزة، نتبعها بدراسة الأنظمة السياسية المعاصرة بصفة أساسية فدراسة النظم السياسية، لا تعدو دراسة أشكال ممارسة السلطة السياسية ولأهداف تلك السلطة وغاياتها وللفلسفة القائمة وراء تلك الأشكال والغايات.

هذا هو موضوع دراسة النظم السياسية.

وعلى ذلك تتحدد خطة الدراسة على النحو التالي:

القسم الأول: الدولة والسلطة.

ونقسمه إلى بابين:

الباب الأول: الدولة

الباب الثاني: السلطة

القسم الثاني: كيفية ممارسة السلطة أو النظم السياسية

ونقسمه إلى بابين:

الباب الأول: الديمقراطية النيابية

القسم الأول

الدولة والسلطة

الباب الأول

نظرية الدولة

وتقسم دراستنا في هذا الباب إلى أربعة فصول:

الفصل الأول: أركان الدولة

الفصل الثاني: أصل الدولة

الفصل الثالث: أشكال الدولة

الفصل الرابع: وظائف الدولة

الفصل الأول
أركان الدولة

رغم الخلاف الشديد في الفقه على تعريف (الدولة) من الناحية القانونية[1]، وإن الإجماع يوشك أن ينعقد على أن الدولة ــ كغيرها من الجماعات السياسية ــ تقوم على أساس وجود مجموعة من الأفراد يمارسون نشاطهم على إقليم جغرافي محدد، ويخضعون لتنظيم معين فالدولة ــ بمعناها الواسع ــ هي تجمع بشرى مرتبط بإقليم محدد يسوده نظام اجتماعي وسياسي وقانوني موجه لمصلحته المشتركة، تسهر على المحافظة عليه سلطة مزودة بقدرات تمكنها من فرض النظام ومعاقبة من يهدده بالقوة.

وعلى ذلك فإنه من المستقر أن يقال أن للدولة أركاناً ثلاثة:

١-مجموعة من الناس تعرف عادة باسم شعب الدولة (الشعب).

٢-إقليم يعيش عليه هؤلاء الأفراد (الإقليم).

٣-خضوع هؤلاء الناس الذين يعيشون على ذلك الإقليم لسلفه منظمة (سلطة عامة).

---

[1] يلاحظ أن كثيرا من الكتاب رغبوا عن تعريف الدولة ابتغاء عدم مواجهة صعوبات متعددة، مثل استخدام مفهوم الدولة كمرادف للأمة أو السلطة أو السيادة أو الحكومة، إذ اختلط مفهوم الدولة بالحكومة والحكام مرة، كما اتخذ مفهوم الدولة طابعاً فنياً من الناحية القانونية والسياسية مرة أخرى، بل أنه قد زاد من صعوبة تأصيل نظرية الدولة، وانعكس ذلك على التعريف بها، اختلاف وجهة نظر الباحثين في موضوع الدولة واختلاف المفاهيم التي يتعلمونها والأهداف التي يبتغونها.

راجع تفصيلات هذه المسألة: د. إبراهيم درويش، د.بكر العمري، علم السياسة في علاقته بالاقتصاد والإدارة، القاهرة سنة ١٩٧٦، ص١١٩ وما بعدها.

أولاً: الشعب:

لا يتصور قيام دولة دون مجموعة من الناس، يطلق عليها الشعب، ويعد الشعب هو المحرر الأساسي الذي تقوم عليه الدولة. وهذه المجموعات من الناس يجب أن يجمع بينها صفات عامة مشتركة تحقق الانسجام بين أفراد الشعب، هذه الصفات العامة المشتركة هي الرباط المعنوي الذي يجعل مجموعة من الناس تستقر على هذا النحو ولا تستقر على نحو آخر، على أن ذلك لا يعني وجوب انتماء شعب الدولة كله إلى جنس واحد من الأجناس البشرية، أو أن يتكلم أهله لغة واحدة، أو يدين أفراد الشعب جميعهم بدين واحد.

وهنا ملاحظة هامة: وهي أنه لا تطابق بين الأمة والدولة[1] بمعنى أنه قد تقوم الأمة دون أن تنشأ عنها دولة والعكس غير صحيح.

---

١ تقوم الأمة على عنصرين: عنصر مادي، وهو الاستقرار على بقعة معينة من الأرض، وعنصر معنوي، وهو الرغبة في الحياة المشتركة، نتيجة الارتباط بروابط مختلفة كالجنس أو اللغة أو الدين أو المصالح أو الذكريات.

ولا شك أن قيام الأمة وإدراك الأفراد لقوة الروابط بينهم هو الذي ساعد على ظهور فكرة الدولة شخصا مستقلا عن أشخاص الحكام، فإذا كانت الأمة حقيقة إنسانية اجتماعية، فإن الدولة حقيقة إنسانية قانونية، ومع ذلك يتجه الفقه الفرنسي إلي أن الدولة هي التشخيص القانوني للأمة، بمعني أن وجود الدولة معناه وجود شخص قانوني جديد منفصل عن الأفراد المكونين له، وهذا الشخص القانوني (المعنوي) هو صاحب السلطان وله القدرة على اكتساب الحقوق والالتزام بالواجبات، مما يستتبع التسليم ببقاء حقوق الدولة والتزاماتها وأن تغير شكلها أو ممثلوها، وكذا بقاء قوانين الدولة معمول بها وأن تغير واضعوها ما دامت هذه القوانين لم تلغ فضلا عن أن التسليم بهذه الشخصية المعنوية يشعر بأن الدولة وحدة قانونية وليست مجرد حكام ومحكومين،=

فقد توجد الأمة التي تكون كلها شعب دولة واحدة، وهذا هو الشيء الطبيعي الذي يحقق الاستقرار والتكامل.

وقد توجد الأمة المقسمة ــ رغم إرادتها أو نتيجة ظروف غير طبيعية ــ بين دول متعددة، كما هو الحال بالنسبة للأمة العربية.

كذلك قد توجد الدولة التي تجمع في شعبها بين أكثر من أمة ــ كالإتحاد السويسري.

وتجدر الإشارة إلى أن الرابطة القانونية التي تحدد العلاقة بين فرد معين (أو أفراد شعب معين) ودولة معينة هي الرابطة المعروفة اصطلاحاً الجنسية[1].

والحادث الآن أن كل دولة تحدد قانونا من يتمتعون بجنسيتها وإن اختلفت معايير التحديد، وهكذا فإن شعب الدولة يتكون ممن يحملون

=ويترتب على ذلك عدم جواز انحراف الحكام عن الصالح العام وإلا كانت أعمالهم غير مشروعة.

وبالبناء على ما تقدم أعتبر بعض الفقه الشخصية المعنوية عنصراً من عناصر الدولة بجانب الشعب والإقليم والسلطة.

في هذا الرأي راجع: د. أحمد عبد القادر الجمال: النظم الدستورية العامة، القاهرة سنه ١٩٥٣م ص٥٨ وما بعدها.

١ ونلفت النظر إلى أن الشعب في مفهوم النظم السياسية يقصد به من له الحق في المساهمة في الشئون العامة، لا كل أفراد الشعب (أولئك الذين يكونون عنصر الشعب في مدلول الدولة) ومن ثم كان فارق بين الشعب بمعناه اللغوي العام أو الشامل، والشعب الذي له حق المساهمة في الحكم، وبخاصة ممارسة الحقوق السياسية، ويطلق البعض من الفقه على مفهوم الشعب ــ الذي له حق المساهمة في الحكم ــ مصطلح الشعب العامل.

راجع: د.عثمان خليل، الديمقراطية الإسلامية، القاهرة ١٩٥٨م، ص١٧.

جنسية تلك الدولة، بصرف النظر عن انتماء أفراد ذلك الشعب في الأصل إلى أجناس متعددة أو كونهم يدينون أدياناً مختلفة أو حتى يتكلمون لغات متعددة.

كذلك فإنه يلزم أن يكون عدد الجماعة السياسية المكونة للشعب كبيرة (مع ملاحظة تغدر وضع معيار عددي لشعب الدولة).

وهذا العدد من الناس أو المجتمع الإنساني الذي هو شعب الدولة لابد وأن يكون مستقراً على جزء من هذه الكرة الأرضية، ذلك الجزء هو ما يعرف بالإقليم، والذي ننتقل لمعالجته الآن.

ثانياً: الإقليم:

يعد الإقليم ركناً أساسياً من أركان الدولة، وهو يعد شرطاً لاستقلال السلطة السياسية، ذلك أن الإقليم هو المجال الذي تباشر فيه الدولة سلطتها، على اعتبار أن الأصل في سلطان الدولة أنه لا يتجاوز إقليمها، وأن إقليم الدولة لا يمارس عليه سلطان غير سلطانها.

والواقع أن إقليم الدولة يتكون من جزء يابس من الأرض، كما يتكون من كميات من المياه تختلف صور تكونها، كذلك يشمل إقليم الدولة الغلاف الجوي الذي يعلو أرضها وماءها[1].

---

١ أن المساحة الأرضية من إقليم الدولة قد توجد فيها أنهار داخلية أو بحيرات، وحكم هذه الأنهار أو البحيرات ــ من حيث اختصاص الدولة وسلطاتها ــ كحكم الإقليم البرى، طالما أن النهر أو البحيرة يقع بالكامل داخل حدود الدولة، كذلك فإن المساحة الأرضية (إقليم الدولة) ليست هي القشرة الأرضية السطحية من الكرة الأرضية فحسب، وإنما يمتد سلطان الدولة على إقليمها إلى نهاية ما يصل إليه عمق الأرض حتى مركز الكرة، وهو ما يعطى الدولة الحق في استغلال ما قد يوجد في باطن الأرض أو الإقليم من ثروات بكل صور الاستغلال وكذلك يشمل إقليم الدولة طبقات=

ويلاحظ أنه لا يشترط في الإقليم الأرضي أن يكون متصلاً، بل يمكن أن يكون متقطعاً تفصل أجزاؤه المختلفة بحار أو جبال أو أنهار.

على أن عدم تحديد حدود الدولة بصفة قاطعة في بعض مناطقها لا يؤدي إلى انهيار عنصر الإقليم وانهيار الدولة بالتالي. وهذا يختلف عن حالة الاغتصاب لقطعة من الأرض التي قد تقوم بها دولة من دول مجاورة، فأعمال الغصب لا يمكن أن تؤدي إلى أن الجزء المغتصب من أرض دولة يدخل ضمن حدود الدولة الغاصبة.

طبيعة حق الدولة على إقليمها:

اختلف الشرح في تكييف طبيعة حق الدولة على إقليمها، فبينما ذهب رأى إلى أنه حق سيادة، اتجه رأى آخر إلى تكييف ذلك الحق بأنه حق ملكية، تأسيساً على أن السيادة تمارس على أشخاص لا أشياء، وأن القول بأن حق الدولة على إقليمها حق سيادة معناه أن الدولة ستمارس سلطتها على الأفراد لا على الإقليم.

على أن الرأي القائل بطبيعة حق الدولة على إقليمها كحق ملكية لم يخل من النقد، إذ أنه سيؤدي إلى منع الملكية الخاصة للعقارات، ولذا اتجه أنصار هذا الرأي إلى القول بأن حق الملكية هنا هو حق ملكية من نوع خاص خاضع للقانون الدولي العام، ولا يمنع من قيام الملكيات الفردية للعقارات ولكنها تسمو عليه.

=الجو العليا التي تعلو الجزء البري والبحري (مياه داخلية أو إقليمية) على أنه على أثر الاكتشافات العلمية الحديثة على أثر دخول عصر القضاء الخارجي لم يعد مسلماً به خضوع هذا الغلاف الجوي إلا ما لا نهاية لسلطة الدولة، ولو لم توجد ثمة قاعدة ما ــ حتى الآن ــ تحكم موضوع القضاء الخارجي.

ويذهب الرأي الحديث صوب اعتبار الإقليم هو المجال الذي يتحدد فيه سلطان الدولة، ويكفيه البعض بأنه حق عيني تأسيسي[1].

ثالثاً: هيئة منظمة حاكمة أو سلطة عامة:

لقيام الدولة يلزم وجود سلطة حاكمة (عليا) يخضع لها جميع الأفراد المكونين للجماعة، وتعد هذه الهيئة الحاكمة (السلطة السياسية) هي أهم العناصر في تكوين الدولة وحجر الزاوية في كل تنظيم سياسي، حتى أن البعض يعرف الدولة بأنها تنظيم لسلطة القهر.

ويلاحظ أنه لا عبرة بالشكل السياسي الذي تكون عليه الهيئة الحاكمة (أو السلطة)، ولكن يلزم اعتراف الجماعة بها، والسلطة ما لم تستند إلى إرادة الجماعة التي تحكمها (رضاء المحكومين) تكون سلطة فعلية لا قانونية، لا تسمح بقيام الدولة بالمعنى الحديث.

---

١ هناك ثلاث نظريات معاصرة تفسر كل منها دور الإقليم في الدولة تفسيراً مختلفاً:

النظرية الأولى: الإقليم سبب وجود الدولة بمعنى أن الإقليم عنصر من عناصر الدولة، وبدونه لا يكن أن تعبر الدولة عن إرادتها.

النظرية الثانية: الإقليم موضوع نشاط الدولة بمعني أن الإقليم يعد بمثابة المجال الـذي تمارس عليه الدولة حقوقها وسلطاتها.

النظرية الثالثة: الإقليم حد لنشاط الدولة بمعني أن الإقليم هو الدائرة أو المجـال الـذي يمكن للدولة بداخله ممارسة نشاطها، ويحظر عليها التصرف خارجة.

والملاحظ أن هذه النظريات الثلاث متكاملة وليست متعارضة إذا لإقلـيم يجمـع بـين المعاني الثلاثة السابقة.

راجع: د.سعاد الشرقاوي: النظم السياسية في العـالم المعاصـر ــ القـاهرة ٩٧٤ ــ ١٩٧٥، ص٤٠ ــ ٤١.

ولعل ذلك يفسر عدم استقرار السلطة في المجتمعات السياسية السابقة على وجود الدولة، حيث لم تكن هذه السلطة تستند إلا على قوة صاحبها، فكانت تسقط إذا وجدت أمامها قوة أخرى أعظم منها.

ونشير إلى أن القوة التي تتمتع بها سلطة الدولة يجب أن تكون قوة مادية واقعية، بمعنى أن السلطة تعتمد على عوامل نفسية واجتماعية واقتصادية وتاريخية إلى جانب اعتمادها على القوة المادية في حكم الشعب.

ويظل واضحاً إلى القول بأن السلطة ليست القوة المادية فحسب، فإنه لا ينفى أن سلطة الدولة هي دائماً المالكة لأكبر قوة للقهر المادي داخل الدولة، تلك القوة المتمثلة في القوات المسلحة والشرطة وأجهزة ومؤسسات العقاب الأخرى.

وقدمنا أنه أضحى مستقراً لأن القول بأن السلطة تنفصل عن أشخاص الممارسين لها من الحكام، وتسند تماما إلى الدولة، باعتبارها تشخيص قانوني للأمة، فالحاكمين ليسوا سوى ممثلين للسلطة وممارسين لها باسم الدولة. ويتصل بذلك أن السلطة لا تمارس وفقا لهوى الحكام وإنما وفقا لقواعد موضوعية عامة، وتصبح السلطة نوعاً من الغصب والعدوان إذا تجاوزت وخالفت تلك القواعد.

السلطة السياسية هل هي السيادة؟

بينما يتجه غالبية الفقهاء إلى استعمال تعبيري السلطة السياسية والسيادة بمعنى واحد، اتجه نفر قليل صوب القول بأن السيادة ليست في الواقع إلا صفة للسلطة السياسية في الدولة، ومن ثم يرى أصحاب

هذا الاتجاه ضرورة التمييز بين سلطة الدولة وسيادتها[1] ويعرفون السيادة بأنها مجموعة من الاختصاصات تنفرد بها السلطة السياسية في الدولة وتجعل منها سلطة أمرة عليا (لا يسمو عليها شيء ولا تخضع لأحد)،وأهم هذه الاختصاصات هو قدرتها على فرض إرادتها على غيرها من الأفراد والهيئات بأعمال من جانبها وحدها، دون توقف على قبول المحكومين لها، سواء في المجال التشريعي أو في المجال الإداري، وهذا هو وجه السيادة الداخلي.

على أن للسيادة وجه آخر، خاص بالعلاقات الخارجية بين الدول، ومقتضاها (أي السيادة الخارجية) عدم خضوع الدولة صاحبة السيادة الخارجية لأيه دولة أجنبية، والمساواة بين جميع الدول أصحاب السيادة، بمعنى أن السيادة الخارجية مرادفة للاستقلال. ومن ثم فإن سيادة الدولة الكاملة تعنى استقلالها الخارجي (السيادة الخارجية) وسمو سلطانها في الداخل (السيادة الداخلية) ومسايرة للاتجاه الغالب فإن التساؤل حول عمن تكون له السيادة، يقصد به تحديد من هو صاحب السلطة السياسية؟ أثارت هذه المسألة جدلا كبيرا في الفقه، على أن ما نود أن نوضحه هو أن ثمة نظريتين قيل بهما للإجابة على هذا التساؤل، هما: نظرية سيادة الأمة، ونظرية سيادة الشعب[2].

---

١ راجع في هذا الاتجاه، الدكتور ثروت بدوى: النظم السياسية، القاهرة ١٩٧٥، ص٤٠ وما بعدها.

٢ ثمة نظرية أو اتجاه ثالث قيل به في تبيان من له السيادة، ومرد هذه النظرية أن السيادة مصدرها الله، فهو الذي يختار الحاكم مباشرة (الحق الإلهي المباشر) أو أن الحاكم يختار بمعرفة البشر ولكن بتوجيه من الله (الحق الإلهي غير المباشر) وعلى=

نظرية سيادة الأمة:

وتذهب هذه النظرية إلى أن السيادة في الدولة ملكا للأمة، تمارسها بما يحقق مصلحتها ويعود عليها بالنفع. والأمة هي الوحدة المجردة المتكاملة المستقلة عن الأفراد المكونين لها، وهي سيادة تتسم بالسمو، كما أنها وحدة غير قابلة للتجزئة، ولا يحق للأمة التصرف فيها، كما لا يتصور سقوط سيادة الأمة بالتقادم.

وقد وجهت سهام النقد إلى هذه النظرية من جانب الفقه، إذ أنها تؤدي إلي الاعتراف للأمة بالشخصية القانونية وبالتالي إلى قيام شخصين معنويين على إقليم واحد هما: الدولة والأمة يتنازعان السلطة معاً والقول بأن الدولة والأمة شخص واحد يجعل هذه النظرية عديمة الجدوى، لأنها تؤدى في نهاية الأمر إلى أن الدولة صاحبة السيادة.

ويعتبر إهدار الحريات والحقوق الفردية أهم نقد وجه إلى هذه النظرية، إذ السيادة تكون للأمة وليست للأفراد المكونين لها، كما أن الانتخاب ــ وفقا لهذه النظرية ــ يعد وظيفة وليس حقا للناخب، ومن ثم يستطيع القانون (وهو تعبير عن إرادة الأمة) أن يعين شروط الوظيفة، أي الشروط اللازمة لاكتساب صفة الناخب، وبالتالي يضيق من عدد الناخبين كما يشاء، بمعنى أن هذه النظرية لا تتعارض مع تقييد حق الاقتراع بشروط معينة (مالية أو غير مالية) فهذه النظرية تقود إلى الاقتراع المقيد.

= ذلك فإن الله هو الذي له السلطان المطلق، ومن ثم تكون سلطة الحاكم مطلقة لا يحدها قيد.

والبين أن هذا الاتجاه يغرق في الخيال، وقد كان الدافع وراءه هو محاولة تبرير السلطان المطلق للحكام. وسوف نعود إلى هذه المسألة بعد قليل.

نظرية سيادة الشعب[1]:

ووفقا لهذه النظرية فإن صاحب السيادة هو الشعب، فلا ينظر إلى مجموع الأفراد كوحدة مستقلة، بل ينظر إلى الأفراد ذاتهم، ومن ثم فإن السيادة ــ هنا ــ تنقسم بين هؤلاء الأفراد ذاتهم باعتبارهم المالكين لها، وإن كل فرد سيكون له جزء من السيادة، وبالتالي سيكون الانتخاب حقا لا وظيفة.

ويقود منطق النظرية إلى الأخذ بفكرة الاقتراع العام غير المقيد، كما أن النائب وفقا لهذه النظرية يكون ممثلا لجزء من السيادة هي أفراد دائرته الانتخابية وليس ممثلا للأمة كلها كما في نظرية سيادة الأمة، إذ للناخبين إعطاء تعليمات ملزمة للنائب لا يستطيع مخالفتها عند التصويت، كما يكون للناخبين عزله في كل وقت.

والقانون وفقا لهذه النظرية يكون تعبيراً عن إرادة الأغلبية، بحيث يتعين على الأقلية النزول على رأى الأغلبية، بمعنى أنه في نظام السيادة الشعبية، فلا مندوحة عن الأخذ بما تراه الأغلبية دون اعتبار لما إذا كانت تمثل إرادة أكيدة دائمة أم لا.

ويجيز منطق النظرية الأخذ بفكرة الرقابة على دستورية القوانين.

ويلاحظ أن نظرية سيادة الأمة تعد أثراً من آثار الثورة الفرنسية لذلك نجد الاتجاه الحديث يرمى إلى جعل السيادة للشعب لأنها أكثر تحقيقا للديمقراطية، وكان دستور ١٩٤٦ يجرى على التوفيق بين

---

١ قدمنا أن الشعب في مدلوله الاجتماعي يتكون من جميع الأفراد الذين يحملون جنسية الدولة، وهذا هو مفهوم الشعب بمعناه اللغوي الشامل، أما مدلول الشعب وفق المفهوم السياسي، فهو من له حق المساهمة في الشئون العامة، ويطلق عليه البعض اصطلاح (الشعب العامل).

نظريتي السيادة، إذ جرت صياغته على أن: (سيادة الأمة هي ملك للشعب الفرنسي) ولكن تعدلت هذه الصياغة في ظل دستور ١٩٥٨ حيث نص في المادة الثالثة منه على أن (السيادة الوطنية ملك للشعب، وهو يمارسها بواسطة ممثليه وعن طريق الاستفتاء العام).

والمعلوم أن الدستور المصري يأخذ بنظرية سيادة الشعب، فقد نص في المادة الثالثة ــ أيضا ــ على أن (السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها..).

الاعتراف بالدولة هل هو شرط لازم لقيامها؟

مقتضى الاعتراف التسليم من جانب الدول القائمة باستكمال الدولة الجديدة لعناصر وجودها، وقبول التعامل معهما كعضو في المجتمع ويمكن التمييز بين اتجاهين في الإجابة على السؤال المطروح.

أولهما: نظرية الاعتراف المنشئ: ومفاده أن الاعتراف بالدولة هو الذي ينشئها ويخلقها ويعطيها صفة الدولة.

والآخر: نظرية الاعتراف المقرر: ومضمونها أن الدولة باستكمال عناصر وجودها من الشعب والإقليم والسلطة السياسية تمارس صلاحياتها وسيادتها، وإن عدم الاعتراف بها من جانب المجتمع الدولي لا يحول دون تمتعها بالشخصية الدولية، وعليه فإن دور الاعتراف وفقا لهذه النظرية هو تقرير ما هو قائم. ونشير إلى أن الاعتراف ليس له شكل محدد، فقد يكون صريحاً أو ضمنياً، فردياً أو جماعياً، وهذه هي النظرية المعمول بها في القانون الدولي العام.

النظام الاجتماعي، هل هو شرط لازم لنشوء الدولة؟

هذا ما ذهب إليه بعض الشراح، إذ يشترطون لقيام الدولة أن يكون الغرض الذي ترمى إليه الجماعة غرضاً اجتماعياً حتى تتوفر لهم صفة الدولة.

ويقصد بالنظام الاجتماعي، تنظيم الحياة في المجتمع لضمان حماية واستمرار الجماعة، وتوفير السلام في علاقات الأفراد بعضهم ببعض من أجل تحقيق تقدم الجماعة وازدهارها. ويعتبر التنظيم الاقتصادي قاعدة الأساس بالنسبة للنظام الاجتماعي، لذلك ينقسم النظام الاجتماعي من وجهة النظر الاقتصادية إلى نظام اجتماعي فردى (أو رأسمالي) ونظام اجتماعي جماعي (أو اشتراكي).

وفي سبيل الوصول إلى تحقيق النظام الاجتماعي، تعمل الدولة على المحافظة على السلم في العلاقات الاجتماعية الداخلية والخارجية من خلال الأخذ بالنظام القانوني وكذلك الأخذ بنظام الضبط.

كما تلجأ إلى التشريع واللوائح حتى لا تترك الأمور بلا تحديد، وكذلك تنشئ المؤسسات الدستورية المتخصصة لمواجهة المشاكل التي تثور في المجتمع، كالنقابات والوزارات.

ويلاحظ وفقا لهذا الاتجاه أنه للوصول إلى تحقيق النظام الاجتماعي، لا يتصور تجاهل أفكار المواطنين وإرادتهم حول السلطة وأساليبها، وهنا يطرح على بساط البحث مسألة الاختيار بين تبنى أسلوب نظام الحزب الواحد أو نظام تعدد الأحزاب[1].

---

١ في هذا الاتجاه: راجع الدكتورة سعاد الشرقاوي: النظم السياسية، مرجع سابق: ص٥٩ وما بعدها، د. صلاح فوزي: الأنظمة السياسية وتطبيقاتها المعاصرة ــ الطبعة الأولى، القاهرة ١٩٨٥، ص١٠١، ص١٣٦ وما بعدها.

والواقع أنه لا يمكننا التسليم بهذا الرأي في اعتبار النظام الاجتماعي عنصراً من عناصر الدولة، ونعتقد أن هذا العنصر أدخل في وظائف الدولة وليس في عناصرها، إذ أن لكل دولة أيدلوجية تعمل جاهدة على تحقيقها، ولا تعد هذه الأيدلوجية من عناصر الدولة.

الفصل الثاني

تأصيل نشأة الدولة والسلطة السياسية

النظريات التي قيلت حول تأصيل الدولة تدور في جملتها حول قضية السلطة السياسية، باعتبار هذا العنصر هو حجر الزاوية بالنسبة للدولة ولما يكون فيها من أنظمة سياسية، ونظراً لأن الركنين الآخرين (الشعب والإقليم) يمثلان واقعاً ملموساً لا يثير خلافاً كثيراً.

أهتم المفكرين من رجال الدين والفلاسفة بالبحث في أصل الدولة وكيفية نشوئها، وكان طبيعيا وقد تعدد الباحثون في هذا الموضوع، وتنوعت ثقافتهم، واختلف ميولهم أن تتعدد المذاهب (والنظريات) في تفسير أصل نشأة الدولة، ويمكن رد هذه المذاهب على تنوعها إلى أصول وأسس عامة دينية وفلسفية واجتماعية وتاريخية، فيوجد:

١-مذاهب (نظريات) تيوقراطية أو دينية:

ترد نشأة الدولة وتنسب مصدر السلطة فيها إلى الله، ومن هذه النظريات، نظرية الحق الإلهي المباشر، ونظرية التفويض الإلهي، ونظرية العناية الإلهية.

٢-مذاهب (نظريات) ديمقراطية:

وهذه ترجع نشأة الدولة ومصدر السلطة فيها إلى الإرادة العامة للأمة، ومن هذه النظريات، نظرية العقد الإجتماعى.

٣-نظريات اجتماعية:

وتفسر نشأة الدولة بفكرة القوة أو بفكرة تطور الأسرة.

٤-نظريات تاريخية:

وهذه تفسر نشأة الدولة بمجموعة من العوامل تتلاقى وتتفاعل على مر الزمن ومن ثمرة هذا التلاقي وذاك التفاعل تتكون الدولة.

ونعرض ــ بإيجاز مناسب ــ لأبرز هذه النظريات على النحو التالي:

أولاً: النظريات الدينية: وهي نظرية الحق الإلهي المباشر ونظرية العناية الإلهية:

١-نظرية الحق الإلهي المباشر:

مؤدى هذه النظرية أن الدولة من خلق الله، فهو خالق كل شيء وهو الذي يختار الملوك مباشرة لحكم الشعوب، فإرادته فوق إرادة البشر، ومن يصطفيهم الله لحكم شعوبه يمدهم بروح من عنده ويتحتم على الأفراد إطاعتهم والانصياع لأوامرهم والملوك والرؤساء لا يسألون عن أفعالهم أمام شعوبهم، وإنما يكون حسابهم عن أعمالهم أمام الله.

وقد سادت هذه النظرية قديما لدى كثير من الشعوب حيث كان للدين أثر عميق في نفوس الناس، وصادفت هوى جامحا لدى الحكام، وكانوا يجمعون غالباً بين السلطة الدينية والسلطة الزمنية (الدنيوية) لأنها تطلق أيديهم في شئون الحكم دون رقيب أو حسيب من الناس، فلهم أن يتصرفوا كما يشاءون وعلى الناس السمع والطاعة.

وقد كانت هذه النظرية أساس حكم الملوك في القرنين ١٧، ١٨ خصوصاً في فرنسا، فقد تمسك الملك لويس الرابع عشر بالنظرية ووضحها في مذكراته فقال (إن سلطة الملوك مستمدة من تفويض الخالق، فالله مصدرها وليس الشعب وهم أى الملوك) مسئولون أمام الله وحده عن كيفية استخدامها، كما كانت هذه النظرية أساس حكم الملوك في إنجلترا.

وقد أخذ ظل هذه النظرية يتقلص حتى تلاشت تقريبا وأوشكت على الاندثار، ويرجع ذلك إلى تطور الشعوب وازدياد وعيها نتيجة لانتشار الثقافات المختلفة، وإن بقي لهذه النظرية أثر حتى أوائل هذا القرن وذلك في ألمانيا، حيث جاء على لسان غليوم الثاني إمبراطور ألمانيا في إحدى خطبه قبل الحرب العالمية الأولى بقليل أنه يستمد سلطته من الله وأنه مختار من الله، ولذا فليس عليه أن يحفل بالرأي العام أو بمشيئة البرلمان، وكان هذا الإمبراطور يعلن أن الله وقع اختياره على ألمانيا لتحكم العالم وتسيطر عليه! وقد قامت الحرب العالمية الأولى سنة ١٩١٤ وانتهت بهزيمة ألمانيا، ونفى الإمبراطور غليوم الثاني ونفيت النظرية معه. فلم يعد أحد يستسيغها وبذلك زال عهدها، وانتهى زمانها وتخلصت منها أوربا بأسرها.

نظرية الحق الإلهي غير المباشر (العناية الإلهية):

ولا تختلف هذه النظرية في جوهرها عن سابقتها، ومؤداها أن الله لا يختار الملوك بإرادته بطريقة مباشرة، وإنما ترتب العناية الإلهية الحوادث وتوجهها كما توجه إرادة الأفراد نحو اختيار شخص معين أو أسرة معينة لتولى أعباء الحكم في الدولة، فالأفراد وإن كانوا هم الذين يختارون الحاكم، إلا أن هذا الاختيار مفروض عليهم، يسيرون وموجهون بالعناية الإلهية.

وقد صيغت هذه النظرية لتخفف من حدة النظرية السابقة التي كانت موضع معارضة وهجوم، ولكي تتمشى مع المذهب الديمقراطية التي ظهرت وانتشرت في مختلف الدول.

تقدير هذه النظريات:

لئن صلحت تلك النظريات وسادت في العصور القديمة، فإنها لا تصلح ولا تستساغ ولا تقوى على البقاء في عصور العلم والمدينة.

فمثل هذه النظريات تخرجنا عن نطاق البحث العلمي والقانوني، فضلا عن الأخذ بها مدعاة لاستبداد الحكام اعتمادا على عدم مسئوليتهم أمام أحد غير الله، واعتقادا منهم أنهم فوق البشر، وأنهم كل شيء وقد قال لويس الرابع عشر تحت تأثير هذا الاعتقاد عبارته المأثورة (أنا الدولة).

وأنه لما يجافى الصواب ويعتبر خطأ فعلا أن توصف هذه النظريات بأنها دينية، وإن نسبت إلى الدين في الظاهر، فما هي إلا خرافات نسجها العقل البشرى ونسبها ظلما إلى الدين، واستغلتها طائفة من الناس للاستئثار بالحكم المطلق، وتدبير التعسف والاستبداد، ودرء المسئولية بالاحتماء وراء قوة خفية، ولا يعقل أن يكون الدين الحق مصدر شقا، وظلم للناس والديانات السماوية سواء منها ما فصل بين الدين والدولة كالمسيحية، أو جمع بينهما كالإسلام لا تتفق في مبادئها مع هذه النظريات ولا تقرها.

موقف الإسلام من هذه النظريات:

إن تسمية الحكومة الإسلامية بالحكومة الدينية فيه تجن وخطأ فعبارة الحكومة الدينية لها مدلول تاريخي يتمثل في كيان كهنوتى قام فعلا وطال مكثة، وكان الدين المسيحي يستغل أبشع استغلال في دعمه وفي إخضاع الناس له. فالحكومة الدينية مؤسسة تاريخية نهضت على سلطان ديني بينما كانت أغراضها سياسية، وأصلت الناس سعيراً بسوء تصرفها وتحكمها، وهي في المسيحية واضحة كل الوضوح،

بينما الإسلام لم يشهد في فترات استغلاله ما شهدته وما تكبدته المسيحية لا سيما في العصور الوسطى، عصور الظلام.

إن الإسلام حتى في فترات استغلاله من بعض الخلفاء والحكام، لم يمنح أيا منهم سلطة بابوية كهنوتيه، لأنه لا يتسع لأي كهنوت لا في تعاليمه ولا في تطبيقاته لأجل ذلك نقول أن تسمية الحكومات الإسلامية المنحرفة بالحكومات الدينية وتحميل الإسلام وزرها أمر مجاف لكل صواب إن الإسلام ليس دينا فحسب، ولكنه دين ودولة.

صفوة القول: لم يكن في الإسلام كهنوت ولا رجال دين ولا حاكم مقدس يقوم بالوساطة بين الله والناس، ولا أحبار لهم سلطة أو ربانية على لا خلق، بل أمر الله نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم بأن يقول العكس وأن يتبرأ من كل حول وطول: (قل لا أملك لنفسي ضراً ولا نفعاً إلا ما شاء الله)، (قل ما كنت بدعاً من الرسل وما أدرى ما يفعل بى ولا بكم).

إن الذين يسعون إلى بابوية العصور الوسطى بيننا هم (خوارج على الدين).

<u>ثانيا: نظرية العقد الاجتماعي:</u>

تنسب هذه النظرية إلي الفيلسوف الفرنسي (جان جاك روسو) مع أنه ليس أول القائلين بها، فقد سبقه إلى ذلك كثيرون من الفلاسفة ورجال الدين، ولكن العلة في نسبة النظرية إلى روسو، أنه خير من عرضها بوضوح وعبر عن آرائه وآراء من سبقوه بأسلوب ثوري رائع في كتابه الشهير (العقد الإجتماعى) الذي مهد للثورة الفرنسية وأثر في رجالها تأثيراً بالغاً حتى أنهم وصفوه بإنجيل الثورة وتتجه نظرية العقد الإجتماعى في تفسيرها لنشأة الدولة إلى أن أصل الدولة

يرجع إلى الإرادة المشتركة لأفراد إجتمعوا واتفقوا على إنشاء مجتمع سياسي يخضع لسلطة عليا، ومعنى ذلك أنهم اتفقوا على إنشاء دولة فالدولة وجدت نتيجة عقد أبرمته الجماعة.

وقد سبق هوبز Hobbes ولوك Locke و روسو Rosso في القول بفكرة العقد الإجتماعى كأساس لنشأة الدولة[١] لكن هؤلاء الفلاسفة اختلفوا في بيان حالة الإنسان السابقة على وجود العقد، كما اختلفوا في تحديد طرفي هذا العقد وكان طبيعيا أن يسفر هذا الاختلاف المزدوج عن نتائج متباينة رتبتها كل منهم على التعاقد ونعرض فيما يلي ــ بإيجاز مناسب ــ للنظرية عند هؤلاء الفلاسفة الثلاثة:

١-هوبز:

يرى هوبز أن حالة الإنسان وحياته قبل وجود الدولة كانت فوضى وحروبا مستمرة بين الأفراد مبعثها الأنانية والشرور المتأصلة في نفوس البشر وحب السيطرة والتسلط، وكانت الغلبة للأقوياء والهزيمة والهوان للضعفاء، وهذا الوضع السائد في الجماعة البدائية من شأنه أن يجعل الحياة فيها شقاء وبؤساء، إذ لا هدوء في الجماعة وليس فيها حرية.

ولما كانت هذه الحالة المضطربة تهدد الإنسان دائماً في حياته ولا تحقق له ما ينشده من سعادة وطمأنينة، وتتنافي مع غريزة حب البقاء لدية، فقد فكر الأفراد في وسيلة يتخلصون بها من هذه الحالة وتحقق

---

١ وقد سبق الإسلام هذه الأفكار منذ أكثر من أربعة عشر قرنا بإقراره البيعة أسلوبا لاختيار الخليفة أو الإمام وسوف نعرض لموقف الإسلام من أصل نشأة الدولة، بعد الانتهاء من عرض النظريات الوضعية في تبرير أصل نشأة الدولة.

لهم حماية أنفسهم والمحافظة على مصالحهم، وهداهم تفكيرهم إلى الاتفاق على شخص من بينهم يكون رئيساً عليهم، وتكون مهمته التوفيق بين مصالح الأفراد المختلفة وحمايتهم من الاعتداء عليهم والعمل على إسعادهم.

ويرى هوبز أن العقد الذي تم بين أفراد الجماعة لا يدخل فيه الفرد الذي اختاروه رئيساً لهم ونصبوه ملكا عليهم، فالتعاقد تم بين جميع أفراد الجماعة باستثناء شخص الحاكم الذي وقع عليه الاختيار لتولى السلطة في الجماعة، ويقول هوبز أن الأفراد تنازلوا لرئيسهم عن كل حقوقهم، وله أن يتصرف فيها بلا قيد أو شرط، ونظراً لأنه ليس طرفا في العقد، فإن سلطته مطلقة ولا يعتبر مسئولا عنها أمام الأفراد، ويجب أن تقابل تصرفاته بالطاعة والخضوع من جانب الأفراد، وهذا الوضع بالنسبة لهم أفضل على أيه حال من وضعهم السابق على التعاقد ونشوء الدولة.

والذي حمل هوبز على هذه النظرية أنه كان من أنصار الملكية الإنجليزية، ومن أشد المتحمسين لها والعاملين على تقوية سلطة الملوك وإطلاقها، ودفع المسئولية عنهم في نفس الوقت.

٢-لوك:

لم يكن لوك كسلفه هوبز من أنصار الملكية المطلقة، بل كان ينادي بوجوب تقييد سلطة الملوك، ولذلك دافع عن ثورة سنة ١٦٨٨ دفاعاً حميداً، على أساس أن جيمس الثاني أخل بشروط العقد الإجتماعى ومن ثم فإنه يحق للشعب الثورة عليه وعزله.

لذلك نرى أن حالة الإنسان الأولى عند لوك لم تكن بؤساً وشقاء بالشكل الذي صوره هوبز، وإنما على العكس كان الإنسان في حالته

الطبيعية متمتعا بكامل حريته في ظل القانون الطبيعي، ومع ذلك رغب في الخروج من هذه الحالة نظرا لتعدد مصالح الأفراد وتشابكها وتعارضها، وغموض أحكام القانون الطبيعي، وعدم وجود القاضي المنصب الذي يفضل فيما ينشأ من منازعات بين الأفراد، ويعطى كل ذي حق حقه دون تحيز، لهذه الأسباب مال الإنسان إلى ترك هذه الحياة رغم ما فيها من حرية إلى حياة أخرى تقوم على التعاون بين أفراد الجماعة، والخضوع لحاكم عادل، ولتحقيق هذه الغاية اجتمع الأفراد وتعاقدوا فيما بينهم على إختيار أحدهم ليتولى أمرهم.

ونظرة لوك للعقد الذي أبرمته الجماعة وبه وجدت السلطة السياسية في الجماعة وظهرت الدولة تغاير تماماً نظرة هوبز، فعنده أن الأفراد لم يتنازلوا عن كل حقوقهم وإنما تنازلوا ــ فقط ــ عن جزء منها وتمسكوا بالجزء الآخر، بحيث لا يجوز للحاكم المساس به (وهو الحريات العامة والحقوق الأساسية للأفراد) كما أن لوك يعتبر الحاكم طرفا في العقد. ومعنى ذلك أنه إذا أخل بشروط العقد جاز عزله وفسخ العقد، ولهم بعد ذلك أن يبرموا عقدا جديدا يختارون فيه حاكما آخر، أو يعودوا إلى حالتهم الطبيعية الأولى.

٣-روسو:

صور الإنسان في حالته الأولى كما صورها لوك تماما، فهو إنسان يتمتع بحريته كاملة وأنه كان سعيدا في حياته، ولكنه أضطر إلى ترك هذه الحياة والانضمام إلى غيره من الأفراد لإقامة نظام إجتماعى جديد يكفل لهم الأمن والعدالة بينهم، والذي اضطرهم إلى ذلك هو تعدد المصالح الفردية وتعارضها وازدياد حدة المنافسة بين الأفراد، وظهور ميول شريرة لديهم ولدتهم الرغبة في الثراء والنزعة

إلى السيطرة، لهذا تعاقد الأفراد على إنشاء مجتمع سياسي جديد يخضع لسلطة عليا، وبذلك وجدت الدولة مستندة إلى العقد الإجتماعى الذي أبرمه الأفراد، ويعتبر ذلك العقد مصدر الدولة والسلطة العامة فيها. ويذكر روسو أن العقد الذي تم بين أفراد الجماعة تتولد عنه إرادة عامة هي إرادة المجموع أو إرادة الأمة صاحبة السلطة على الأفراد جميعا، أما الملك أو الحاكم بصفة عامة فإنه طبقا لنظرية روسو ليس طرفا في العقد، وإنما هو وكيل الأمة يحكم وفق إرادتها وليس وفقا لإرادته هو، ولذلك فإن للأمة حق عزله متى أرادت ذلك.

ويلاحظ أن الإرادة العامة للجماعة مستقلة عن إرادة كل فرد على حدة، وتتميز بأنها مظهر لسيادة المجتمع، وهي التي تعبر عن تلك السيادة، ويترتب على ذلك أن المجتمع صاحب السيادة لا يستطيع التصرف في هذه السيادة بالتنازل عنها، لأن السيادة هي إرادة المجموع والإرادة تفنى وتزول بمجرد انتقالها، ومن ثم فإن الشعوب لا تستطيع أن تتنازل عن سيادتها، والحاكم أيا كان ليس إلا خادماً للشعوب ووكيل يعمل باسم الشعب وبإرادته، وبقاؤه في الحكم مرهون برضائه عنه.

تقدير هذه النظرية:

لاحظنا من استعراض نظرية العقد الإجتماعى عند كل من هوبز ولوك وروسو، أن ثمة اختلاف بينهم في عرض هذه النظرية، أسفر عن اختلاف في النتائج التي وصلوا إليها، والواقع أن هذا الخلاف بينهم كان مقصوداً، إذ كل منهم كان يهدف إلى الوصول إلى نتائج معينه، ومن ثم فقد قدم لها بمقدمات توصل حتما إليها، وقد اتخذت هذه النظرية لخدمة أغراض متباينة، لذلك فقد صيغت في صور متعددة

حتى يمكن أن تتلاءم مع هذه الأغراض وإذ كان لا خلاف بين الفلاسفة الثلاثة في نشأة الدولة على أساس عقد إجتماعى أبرمه أفراد الجماعة، فإن الخلاف قد حدث بينهم بخصوص فكرة السيادة وصاحبها ومدي سلطة الحاكم.

وثمة انتقادات وجهت لهذه النظرية منها:

إنها فكرة خيالية وليست حقيقية علمية، فالتاريخ لا يؤيدها ولم يسجل لنا أن اجتمع الناس وتعاقدوا على إقامة الدولة، وإذا علمنا أن الإنسان كان يعيش في العصور الأولى حياة الفطرة ويحيا حياة بدائية، بدت لنا فكرة التعاقد بعيدة عن خيال الإنسان في العصور الغابرة.

كما أن فكرة العقد غير مقصورة، لعدم إمكان الحصول على رضاء جميع الأفراد وهذا الرضا ركن أساسي في العقد، لا تقوم للعقد قائمة بدونه.

وأساس النظرية يبدو خاطئاً، إذ بنيت على أساس أن الفرد كان يعيش قبل نشوء الجماعة في عزله، مع أن الحقيقة غير ذلك، لأن الإنسان كائن إجتماعى بطبعه، لا يستطيع أن يعيش إلا في جماعة أو في مجتمع على أنه أيا ما كانت الانتقادات التي وجهت إلى هذه النظرية إلا أن المؤكد أنها حققت نجاحاً كبيراً، فقد أثرت كتابات روسو عن العقد الإجتماعى في التكوين الفكري لرجال الثورة الفرنسية، وفيما وضعوا من أنظمة دستورية، فقد اعتنقوا نظرية رسو في مبدأ سيادة الأمة، وعدم جواز التنازل عن السيادة، ونظريته في أن القانون هو التعبير عن الإرادة العامة للأمة، وقد سجلوا هذه المبادئ النظرية في دساتير عصر الثورة، فأصبحت نصوص وضعية، نذكر منها على سبيل المثال: ما ورد بإعلان الحقوق سنة ١٧٨٩ في المادة

الثالثة منه على أن الأمة هي مستقر السيادة ومصدرها، وليس لهيئة أو فرد ممارسة أيه سلطة إلا عن طريق الأمة صاحبة السيادة العليا، كما نص دستور سنة ١٧٩١ على أن السيادة وحدة لا تتجزأ، ولا يجوز التصرف فيها ولا تسقط بالتقادم، وهي ملك للأمة وليس لفرد أو هيئة ممارستها إلا عن طريق الأمة.

ثالثا: نظرية القوة:

يذهب أنصار هذه النظرية إلى أن الدولة نشأت عن طريق القوة والعنف فالدولة كانت في مراحلها الأولى عبارة عن نظام إجتماعى معين فرضه شخص أو فريق على بقية أفراد الجماعة مستخدمين القوة والإكراه للوصول إلى هذه الغاية.

تقدير هذه النظرية:

هذه النظرية تنطوي على قدر كبير من الصحة ولها أساس من التاريخ، فكثيرا ما أيدت الحوادث التاريخية صدق النظرية، ومما لا شك أن للقوة والحروب أثر كبير في نشأة الدول وتكوينها، وما زال هذا الأثر باقيا حتى الآن، ومع ذلك فلا يمكن الاعتماد على هذه النظرية وحدها لتفسير أصل الدولة وكيفية نشوئها، إذ ليس جميع الدول توجد عن طريق القوة، فالنظرية تفسر نشأة بعض الدول وليست جميعها وعموما فمن الإسراف إسناد نشأة الدولة إلى عنصر القوة فقط، ويذكر للعالم السويسري بلنتشلى قوله (يستحيل أن تنشئ القوة دولاً عظيمة بصورة مستديمة).

رابعاً: نظرية تطور الأسرة:

يرجع أنصار هذه النظرية نشأة الدولة إلى الأسرة وتطورها، وقد ساعد على اعتناق هذه الفكرة ما بين الدولة والأسرة من تشابه،

فالروح القومي الذي يربط ويجمع بين أفراد الدولة الواحدة يشبه الروح العائلي الذي يجمع بين أفراد الأسرة الواحدة، كما أن سلطان الأب في الأسرة يبدو كأنه النواة الطبيعية لسلطة الحاكم في الدولة.

فالدولة ما هي إلا أسرة بعد نموها وتطورها، فالأسرة تتكاثر وتنمو حتى تصبح قبيلة كبيرة، ويرأس هذه القبيلة أحد أفرادها ويكون رب الأسرة الأول، ومع نمو القبيلة وازدياد عدد أفرادها، فإنها تنقسم إلى عشائر لكل عشيرة رئيس خاص بها، ولكن يستمر رئيس القبيلة الرئيس الأعلى لجميع العشائر، وهذه العشائر التي تتكون تستمر في النمو والازدياد وتستقر في النهاية على بقعة من الأرض بعد كثرة التنقل والرحيل وبذلك تنشأ الدولة، وقد تنشأ الأسرة في مكان معين وتستقر في هذا المكان وتأخذ في النمو والتكاثر حتى تكون قرية ثم تتزايد حتى تصبح مدينة ذات نظام سياسي، ومن هذه المدينة تنشأ الدولة، فإن أساس الدولة طبقا لهذه النظرية هي الأسرة، وأساس سلطة الحاكم هو سلطة رب الأسرة، وقد ذكر أرسطو أن الدولة نظام طبيعي لا يعتمد في نشأته على عقد وإنما يوجد وينمو طبقاً لسنة التطور والإرتقال. كما ذكر العالم بودان أن الأسرة هي المصدر الصحيح لكل دولة فضلا عن أنها أهم عضو فيها.

تقدير هذه النظرية: ثمة انتقادات وجهت إلى هذه النظرية منها:

ــ أنها تفترض أن الأسرة هي الخلية الأولى في المجتمع، وهذا الفرض غير صحيح، لأن الجماعة البشرية وجدت قبل أن توجد الأسرة بالمعني المعروف، وكانت المرأة مشاعا بين الرجال، لا يختص بها رجل معين وبعد تطور الجماعة نحو الاستقرار والنظام وجدت الأسرة، حيث أختص الرجل بامرأة اتخذها زوجه له.

ـ أن إرجاع هذه النظريات أساس سلطة الحاكم إلى سلطة الأب على أسرته يخالف ما أكده بعض علماء الاجتماع من أن سلطة الأم كانت أسبق تاريخيا من سلطة الأب، إذ كان من غير المتصور في عصر الهمجية الأولى أن توجد سلطة أبوية، فالولد كان لا يعرف أباه وإنما يعرف أمة فقط، ولذلك كانت السلطة للأم المعروفة دون الأب المجهول.

ـ كما انتقدت هذه النظرية من حيث تقريرها تطور نشأة الدولة من أسرة إلى قبيلة إلى مدينة سياسية ثم إلى دولة، ذلك أن بعض الدول خرجت في تطورها على هذه القاعدة فلم تمر بنظام المدينة السياسية نظرا لظروفها الخاصة وطبيعة أراضيها، ويضربون مثلا لذلك دولة الفرس والدولة المصرية القديمة، فقد أصبحت مصر دولة دون أن تمر بنظام المدينة السياسية التي ظهرت في بلاد الأغريق، ويرجع ذلك إلى اختلاف طبيعة البلاد في الدولتين واختلاف ظروف الحياة فيها.

ـ وكذلك فإن أهداف الدولة أوسع بكثير من أهداف الأسرة، إذ للدولة أهداف بعيدة لا تستنفد أغراضها بمجرد إشباع حاجات جيل معين، بل تستمر أهدافها قائمة رغم تعاقب الأجيال وتغير الأشخاص الذين يعبرون حياتها الدائمة.

ـ ويضيف الناقدون نقداً آخر يتعلق بالخطأ في تشبيه السلطة السياسية في الدولة بالسلطة الأبوية، لأن الأخيرة شخصية في حين أن السلطة السياسية في الدولة (الجماعة) مجردة من الأشخاص وهي دائمة لا تزول رغم تعاقب الأشخاص الذين يمارسونها، كذلك فإن رب

الأسرة لا يستطيع أن يتخلي عن سلطته، بينما الحاكم يستطيع أن يتنازل عن الحكم عندما يشاء.

خامساً: نظرية التطور التاريخي:

أنصار هذه النظرية يرون أن نشأة الدولة لا يمكن تفسيرها على أساس نظرية واحدة من النظريات السابقة، وإنما ترجع نشأة الدولة إلى تطورات اجتماعية طويلة وعوامل متعددة مختلفة، ولا يمكن القول بأن الدولة نشأت طفرة دون مقومات وتطورات، كما لا يمكن تحديد نشوئها بتاريخ معين، وليس صحيحاً رد نشأة الدولة إلى عوامل واحدة كعنصر القوة أو الأسرة مثلا، فالواقع أن الدولة نشأت نتيجة تطورات اجتماعية استغرقت زمنا طويلاً وقد تولى علماء الاجتماع بيان هذا التطور ومراحله فاتخذوا من الأسرة نقطة البداية لهذا التطور، إلا أنهم لم يقفوا فقط على مراحل تطور الأسرة كما اتجهت إليها نظرية تطور الأسرة، بل أنهم يدخلون على هذا التطور في مراحله وأدواره المختلفة عوامل أخرى متعددة كان لها أثرها البارز في المساهمة في تكوين الدولة ومن أهم هذه العوامل الدين وعنصر المادية والمعنوية، والمسائل الاقتصادية، كل هذه العوامل مجتمعة تضافرت وتعاونت في إنشاء الدولة، وساعد على ذلك ميل الفرد الغريزي إلى العيش في جماعة يتم بين أفرادها تبادل المنافع والخدمات، بحيث تستطيع الدفاع عن نفسها، والذود عن حياضها ضد الأخطار التي تتهددها.

الدولة إذن، نشأت نتيجة عوامل متعددة ومتنوعة تفاعلت على مر الزمان وتعاقبت على مر العصور، وقد تختلف قوة تأثير هذه العوامل أو أحدها من دولة لأخرى، تبعا لاختلاف ظروف الجماعات.

تقدير هذه النظرية:

تعتبر هذه النظرية أقرب النظريات إلى الصواب في تفسير نشأة الدولة، وأكثر النظريات أنصاراً إذ صادفت قبولاً من غالبية الفقهاء، لأنها جمعت بين معظم النظريات السابقة، ومن ثم فقد سلمت من النقد الموجه لكل منها على حده.

وغالبية الفقه في كل من مصر وفي فرنسا على تأييد هذه النظرية.

موقف الشريعة الإسلامية:

لقد توافر للأمة الإسلامية بعد أن استقر مقام المسلمين في المدينة، وجود الدولة بمعناها القانوني، إذ كانت هناك (أمة) هي أمة الإسلام، وكان هناك (وطن) وعاصمة هذه الأمة هي المدينة، وكان هناك سلطة عليا تمثلت في الرسول صلى الله عليه وسلم بما يوحى إليه من ربه، وبما تتمخض عنه مشورته الدائمة مع أصحابه حول كل القضايا والمواقف التي لم يأت الوحي فيها ببيان. تلك حقيقة لم ولن تقبل المماراة.

ولم يكن الإسلام يعمل في خواء، ولا يبدأ من فراغ حين يدعو أتباعه لتأسيس حكومة، بل وحين يبدأ بالفعل في تأسيس دولة وقف عليها إمام المتقين وخاتم المرسلين وخير خلق الله أجمعين، إذ حتى في مكة والتي لم تكن فيها حكومة، نجدها قد قامت بتوزيع مسئوليات الحكومة على قبائلها وبيوتاتها وأفذاذ رجاله فكانت قوى المجتمع هي التي تحكم وتقود في تنظيم ناضج وسديد.

ولم يمنح الإسلام حتى في فترات استغلاله من بعض الخلفاء والحكام، لم يمنح أيا منهم سلطة بابوية كهنوتية، لأنه لا يتسع لأي كهنوت لا في تعاليمه ولا في تطبيقاته.

وسوف نعود إلى تفصيل ما أجمل في مبحث خاص في نهاية هذه الدراسة.

الفصل الثالث

أشكال الدول

يمكن أن ينظر إلى أنواع الدول من زوايا عديدة أهمها ثلاث:

ـــ زاوية تنظر إلى غايات الدولة.

ـــ زاوية تنظر إلى السيادة وما إذا كانت كاملة أو منقوصة.

ـــ زاوية ثالثة تأخذ ركن السلطة في الاعتبار.

والزاوية الأولى:

إذ تنظر إلى غايات الدول كأساس للتقسيم تعتبر في الواقع تقسيما للأنظمة السياسية أكثر منها تقسيما لأنواع الدول.

والزاوية الثانية:

وهي التي تقسم الدول على أساس السيادة واعتبار بعض دولا كاملة السيادة وأخرى ناقصة السيادة هو تقسيم أساسي في القانون الدولي العام، ولا شأن له بالقانون الدستوري أو بالأنظمة السياسية على نحو مباشر.

والزاوية الثالثة:

وهي التي تأخذ ركن السلطة في الاعتبار عند تقسيم الدول، فإنها هي التي تعنينا في هذا المقام، إذ يقوم هذا التقسيم على أساس النظر إلى السلطة: وهل هي سلطة موحدة في الدولة كلها أم أنها على خلاف ذلك؟

ويترتب على ذلك ويبنى عليه: هل فكرة القانون واحدة في الدولة أم متعددة؟

وقد جرى الفقه على أن يعتبر الدولة الموحدة السلطة والقانون دولة موحدة، وعلى أن يعتبر الدولة التي تتعدد فيها السلطة وتتعدد

فيها القوانين التي تنظم ذات الموضوع دولة مركبة، وسوف نتناول هذا التقسيم على النحو التالي:

أولا: الدولة الموحدة (أو الدولة البسيطة):

وتكون الدولة موحدة إذا كانت السيادة فيها موحدة لها صاحب واحد هو الدولة، وتتركز السلطة في يد حكومة واحدة، ويكون لها دستور واحد، ويخضع الأفراد فيها لسلطة واحدة أى أن الدولة الموحدة، تكون من نواح ثلاث هي:

السلطة واحدة، والأجهزة الحكومية واحدة تتولي كافة الوظائف العامة التي تستمدها من دستور واحد يسرى على جميع أقاليم الدولة. كما أن أفراد الدولة الموحدة يكونون جماعة متجانسة، ويخضعون لأنظمة موحدة، وأخيراً يكون إقليم الدولة وحدة واحدة يخضع للسلطان الحكومية فالدولة الموحدة إذن تمتاز ببساطة تركيبها الدستوري ولذلك سميت دولة بسيطة، على خلاف الأشكال الأخرى ذوات التركيب الدستوري المعقد ولكن يلاحظ أن الشكل الموحد للدولة لا يعنى حتما أن يكون الحكم فردى، فالحكم يكون فرديا حيث تكون السلطة مركزة في يد فرد مطلق والدولة الموحدة قد تكون ذات حكومة فردية (ملكية مطلقة أو ديكتاتورية) كما يمكن أن تتخذ شكلاً ديمقراطيا للحكم.

التنظيم الإداري في الدولة الموحدة:

لا يعنى بساطة التركيب الدستوري للدولة الموحدة بساطة التنظيم الإداري فيها إذ قد تأخذ الدولة الموحدة بنظام المركزية الإدارية للدولة حيث تتجمع مظاهر الوظيفة الإدارية للدولة في أيدي السلطة المركزية في العاصمة، كما قد تأخذ بنظام اللامركزية الإدارية (حيث تتوزع اختصاصات الوظيفة الإدارية في الدولة بين السلطة المركزية وبين

هيئات منتخبة محلية أو مصلحيه، تباشر اختصاصات محدودة بطريقة استقلالية عن الحكومة المركزية، وإن كانت تخضع لنوع من الرقابة أو الإشراف من جانب الأخيرة. وجدير بالذكر أن استقلال الهيئات اللامركزية الإقليمية أو المصلحية لا يصح أن يصل إلى حد الاستقلال التام تجاه السلطة المركزية وإلا انهارت وحدة الدولة، لذلك تعد رقابة السلطة المركزية على الهيئات اللامركزية ركنا أساسيا في تعريف اللامركزية الإدارية، وفي تمييزها عن اللامركزية السياسية أى النظام الفيدرالي. ومثال الدول الموحدة (البسيطة): جمهورية مصر العربية والعراق ولبنان واليابان ويلزم التنبيه إلى أن وحدة السلطة السياسية في الدولة الموحدة لا يمنع من تعدد التشريعات فيها، إذ لا تعارض بين التشريعات ووحدة الدولة ما دام مصدر التشريع واحداً، بعبارة أخرى يكفى وحدة الجهاز التشريعي لوصف الدولة بأنها موحدة، فالجهاز التشريعي الواحد يستطيع أن يصدر قوانين خاصة تسرى في أجزاء معينة من إقليم الدولة دون الأجزاء الأخرى، أو أن يستثنى مناطق معينة من الإقليم من الخضوع لبعض التشريعات العامة التي تسرى على بقية أجزاء الإقليم.

وقد عرفت مصر هذه الظاهرة فيما قبل الوحدة مع سوريا، إذ كانت منطقة سيناء مستثناء من بعض التشريعات وتحكمها قوانين خاصة كما كان العربان معفون من الخضوع لبعض القوانين العامة مثل قوانين الخدمة العسكرية، ثم تحققت نفس الظاهرة بصورة أوضح حينما قامت الوحدة بين مصر وسوريا واندماجا معا في دولة واحدة، فقد احتفظ كل إقليم منهما بكثير من التشريعات التي كانت سارية فيه

قبل الوحدة، على الرغم من أن الجهاز التشريعي أصبح واحداً للإقليمين.

ثانيا: الدول المركبة:

تأخذ الدول شكلاً حينما تقوم على أساس إتحاد عدد من الدول إتحاداً يخضعها جميعا لسلطة مشتركة، وإن كان لا يجعل منها حتما ــ دولة موحدة ــ ويختلف نوع الإتحاد ضعفا وقوة بحسب درجة توزيع السلطة السياسية بين الإتحاد والدول المكونة له، والأشكال التي يتخذها الإتحاد تتدرج من الضعف إلى القوة على النحو الآتي:

الإتحاد الشخصي فالإتحاد الإستقلالى (التعاهدى) فالإتحاد الحقيقي وأخيراً الإتحاد المركزي، والشكل الأخير هو الذي يحظى باهتمامات الفقه الدستوري، أما الأشكال الأخرى فيهتم بها فقهاء القانون الدولي ذلك أن الإتحاد المركزي (الفيدرالي) هو وحده الذي يجعل من الدول الداخلة فيه دولة واحدة تسمى (دولة اتحادية) أما الأشكال الأخرى فلا تكون دولة اتحادية، وإنما هي مجرد اتحادات بين الدول، لأن الدول الداخلة فيها تحتفظ بكامل شخصيتها في المجال الداخلي، وتحتفظ كذلك بشخصيتها الدولية في حالتي الإتحاد الشخصي والإتحاد الإستقلالى (التعاهدى) والصورة التي تفقد فيها الدول الشخصية الدولية (كما في الإتحاد الحقيقي) لا تجعل الإتحاد دولة بالمعنى الفني، وإن كانت تجعل منه شخصاً من أشخاص القانون الدولي ومع ذلك يدق التمييز بين هذه الأشكال المختلفة، إذ الفواصل بينها ليست دقيقة مانعة، وخصوصا أن بعضها قد يعد تطويرا للبعض الآخر، فالإتحاد المركزي تطوير للإتحاد الإستقلالى، كما أن الإتحاد الحقيقي كثيراً ما يعقب الإتحاد الشخصي.

ونعرض بإيجاز لكل من صور الإتحاد الأربعة على النحو التالي:

١-الإتحاد الشخصي Union Personnelle:

يعد الإتحاد الشخصي أضعف صور الإتحاد بين الدول، وصورته أن تجتمع دولتين تحت عرش واحد مع احتفاظ كل منهما بكامل سيادتها واستقلالها، ويكون عادة نتيجة حادث عارض، كان يصادف حق وراثة عرش دولتين في أسرة ملكية واحدة مثلا، على أن ذلك لا يمنع أن يحدث الإتحاد الشخصي بين دولتين بناء على اتفاقهما، ومثال ذلك الإتحاد الشخصي بين دولتي لتوانيا وبولندا من سنة ١٣٨٥ حتى سنة ١٥٦٩ وهذا يؤكد عدم صحة الربط بين الإتحاد الشخصي والنظام الملكي، إذ ليس ثمة ما يمنع أتفاق دولتين أو أكثر على اختيار رئيس واحد، كما حدث فعلا حينما تولى بوليفار رئاسة الجمهورية في وقت واحد في كل من بيرو وكولومبيا وفنزويلا سنة ١٨١٣ حتى سنة ١٨١٦.

والمظهر الوحيد للإتحاد بين الدول الداخلة في الإتحاد الشخصي هو وحدة رئيس الدولة فقط، الأمر الذي يجعل منه إتحاداً مؤقتاً وعرضياً، فالإتحاد يزول بمجرد اختلاف شخص رئيس الدولة، سواء بسبب اختلاف قوانين الوراثة في الدول الداخلة في الإتحاد، أو بسبب عدم اختيارها لنفس الرئيس.

ولا يتولد عن الإتحاد الشخصي خلق دولة جديدة، بل تستبقى الدول المكونة له كامل شخصيتها وسيادتها في المجالين الداخلي والخارجي.

النتائج المترتبة على الإتحاد الشخصي:

(أ) تحتفظ كل دولة بشخصيتها الدولية، فيكون لها سياستها الخاصة، وتمثيلها الدبلوماسي الخاص ومعاهداتها الخاصة، وإذا كان هذا من وجهة النظر القانونية المجردة، فإن الحادث عملا أن وحدة شخص رئيس الدولة تؤدي إلى توحيد السياسة وتوحيد أشخاص الممثلين الدبلوماسيين للدول الداخلة في الإتحاد، دون أن يعد هؤلاء الممثلون الدبلوماسيون مبعوثين للإتحاد، بل مبعوثين لكل دولة على حدة.

(ب) أن رئيس دولة الإتحاد له دور مزدوج، إذ قد يمارس سلطاته لا بصفته رئيساً للإتحاد، بل يمارسها حينا بصفته رئيس احدي الدول الداخلة في الإتحاد، وحينا أخر بصفته رئيساً للدولة الأخرى، لذلك يمكن لدول الإتحاد الشخصي أن تبرم المعاهدات فيما بينها وأن تتبادل التمثيل الدبلوماسي أيضا، كما يصح أن تكون إحداها في حرب مع ثالثة، وتقف الدولة الأخرى على الحياد، بل ليس ثمة ما يمنع من نشوب الحرب بين دول الإتحاد نفسها، وتعد هذه الحرب حربا دولية وليست حربا أهلية داخلية.

(ج) يكون رعايا كل دولة من دول الإتحاد أجانب بالنسبة للدولة الأخرى.

(د) تصرف كل دولة من دول الإتحاد يلزمها وحدها، ولا ينتج أي أثر بالنسبة للدولة أو الدول الأخرى.

(هـ) وأخيرا يمكن اختلاف نظم الحكم بين الدول الداخلة في الإتحاد الشخصي، فيأخذ مثلا شكلا ملكيا دستوريا في إحداها، بينما يكون ملكيا مطلقا في الدولة الأخرى.

أمثلة الإتحاد الشخصي:

يلاحظ ضعف الرابطة التي تربط بين دول الإتحاد الشخصي، ولعل هذا ما يفسر عدم وجود أمثلة لهذا النوع من الإتحاد في الوقت الحاضر، وأن الأمثلة عليه كلها تاريخية، وربما كان أحدث إتحاد شخصي هو الإتحاد الهاشمي الذي قام بين كل من المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة العراقية في أوائل سنة ١٩٥٨، ثم انهار الإتحاد بعد فترة قصيرة على أثر قيام ثورة العراق في يوليو سنة ١٩٥٨، ومن أمثلة هذا الإتحاد أيضا: إتحاد بلجيكا والكونغو الحرة من سنة ١٨٨٥ حتى سنة ١٩٠٨ على أثر صدور قانون من البرلمان البلجيكي باستقلال الكونغو وجعلها في حالة إتحاد شخصي مع بلجيكا على أن يكون ملك بلجيكا ملكا عليها. وفي سنة ١٩٠٨ قرر البرلمان البلجيكي ضم الكونغو نهائيا إلى بلجيكا وجعلها مستعمرة بلجيكية.

وكذلك إتحاد إيطاليا وألبانيا من سنة ١٩٣٩ حتى سنة ١٩٤٣ على أثر احتلال إيطاليا لألبانيا سنة ١٩٣٩، ثم إعلان الإتحاد الشخصي بقرار من الجمعية التشريعية بألبانيا سنة ١٩٣٩، أملته عليها إيطاليا وأيضا كما ذكرنا إتحاد بولندا وليتوانيا سنة ١٣٨٥ على أثر زواج دوق ليتوانيا من ملكة بولندا، وقد تحول هذا الإتحاد إلى إتحاد حقيقي بمعاهدة لوبان سنة ١٥٦٩، ومن أمثلة هذا الإتحاد أيضا إتحاد إنجلترا وهانوفر سنة ١٧١٤، واتحاد هولندا ولوكسمبرج سنة ١٨١٥.

٢-الإتحاد الحقيقي أو الفعلي Union reele :

على العكس من الإتحاد الشخصي الذي ليس له من الإتحاد سوى الاسم (ولو نظريا) نجد الإتحاد الحقيقي أو الفعلي يربط بين الدول

الداخلة فيه بروابط أشد قوة وإحكاماً، وأكثر تماسكاً ودواماً، إذ يجمعها تحت لواء عرش واحد أو تحت حكم رئيس واحد، ويخضعها لهيئات واحدة تتولى أمورها الخارجية خاصة المسائل الدبلوماسية والمسائل الحربية، مع احتفاظ كل دولة بدستورها وتشريعاتها وإداراتها الداخلية.

وهنا نلاحظ أن الدول الداخلة في الإتحاد الحقيقي تفقد شخصيتها الدولية تماما وتقوم شخصية دولية واحدة جديدة هي شخصية الإتحاد، أي أن الإتحاد الحقيقي يكون في المجال الدولي شخصية واحدة، أما في الداخل فيتكون الإتحاد من عدة دول لكل منها دستورها وتشريعاتها وإدارتها الخاصة بها.

ويذهب بعض الفقهاء إلى القول بأن الإتحاد الحقيقي يكون دولة بالمعني الفني فوق الدول الأعضاء، ولكن هذا الرأي لا يتبناه غالبية فقهاء القانون الدولي العام، الذين يرون أن الإتحاد الحقيقي مجرد شخص من أشخاص القانون الدولي العام لا أكثر.

وعلى ذلك فإن المعيار المميز لدولة الإتحاد الشخصي عن دولة الإتحاد الحقيقي يكمن في انقضاء الشخصية الدولية للدول المكونة للإتحاد الحقيقي في شخص الإتحاد الذي يصبح نائبا عنها في تصريف الشئون الخارجية، وتكون أعماله ملزمة لها.

ويسمى الإتحاد الحقيقي إذ يتعلق بموضوع النشاط المشترك للدول الداخلية فيه، وسمي الإتحاد الشخصي إذ يتعلق بوحدة شخص رئيس الدولة، ولذلك يبقى الإتحاد الحقيقي قائما رغم انقراض الأسرة الحاكمة أما الإتحاد الشخصي فإنه يزول بمجرد انقراض أفراد الأسرة الحاكمة.

النتائج المترتبة على الإتحاد الحقيقي:

(أ)الحرب بين احدي دول الإتحاد ودولة أجنبية تعد حربا بالنسبة للإتحاد بأكمله.

(ب)يكون التمثيل الدبلوماسي والقنصلي واحدا بالنسبة للإتحاد بأكمله.

(ج)تبرم السلطات الاتحادية المعاهدات الدولية تارة باسم الإتحاد إذا كنت تهم الإتحاد بأكمله، وتارة باسم الدول الأعضاء، إذا كانت تتعلق بأمور داخلية خاصة بتلك الدول، كل على حده مثل التجارة أو الملاحة أو تسليم المجرمين... الخ.

أمثلة الإتحاد الحقيقي:

ــ إتحاد السويد والنرويج، على أثر هزيمة نابليون مكافأة لملك السويد على مجهوده آخرين سنة ١٨١٤، ونصب ملك السويد ملكا للنرويج، وبقى الإتحاد قائما حتى سنة ١٩٠٥ حيث تم الانفصال بين الدولتين بمقتضى معاهدة ستوكهولم في ٢٦ أكتوبر سنة ١٩٠٥.

ــ إتحاد النمسا والمجر (١٨٦٧ ــ ١٩١٨) ويعد خير نموذج للإتحاد الحقيقي، وتم وفقا لاتفاقية أبرمت بين الدولتين سنة ١٨٦٧،وأتخذ اسم إمبراطورية النمسا والمجر، وينظم الإتحاد هيئات مشتركة تتولى الشئون الخارجية والمالية والاقتصادية، وقد أختفي هذا الإتحاد على أثر هزيمة النمسا والمجر في الحرب العالمية الأولى، وتمزيق أجزائه بين تشيكوسلوفاكيا وإيطاليا ورومانيا وبولندا، ثم تقسيم الباقي إلى دولتين النمسا والمجر.

ـ إتحاد الدنمارك وأيسلندا (١٩١٨ ـ ١٩٤٤) ويعد إتحاداً حقيقياً من نوع خاص، لما تميز به من خصائص تميزه عن الاتحادات الحقيقية التقليدية.

٣-الإتحاد الإستقلالى (التعاهدى) Confederation d'Etats :

وتعد صورة الإتحاد الإستقلالى صورة وسطا بين صورتي الإتحادين السابقين، إذ يبقى الإتحاد الإستقلالى على شخصية واستقلال الدول الأعضاء في المجالين الخارجي والداخلي كما هو الشأن في الإتحاد الشخصي، ولكنه مع ذلك فإنه يربط بينهما على أساس نزول كل منها عن جزء من اختصاصاتها الخارجية لصالح هيئة اتحادية مشتركة تسمى الجمعية أو المؤتمر، ومن ثمة يعد الإتحاد التعاهدى أقوى رابطة من الإتحاد الشخصي، كما أنه يقيم رابطة أضعف من الرابطة التي يقيمها الإتحاد الحقيقي، حيث تتلاشى الشخصية الدولية للدول الأعضاء في شخصية الإتحاد.

ويترتب على احتفاظ دول الإتحاد الإستقلالى بسيادتها الدولية إمكان كل منها إقامة علاقات دبلوماسية خاصة مع الدول الأجنبية، بل أن الحرب التي تشنها إحداها ضد دولة أجنبية لا تلزم الإتحاد، ولا يكون مسئولا عن نتائجها، وأن الحرب التي تنشب بين دول الإتحاد وبعضها البعض تعد حربا دولية لا حربا أهلية أو داخلية.

والإتحاد الإستقلالى أو التعاهدى كما هو واضح من أسمه ينشأ بمقتضى اتفاقية أو معاهدة بين دولتين أو أكثر بقصد تحقيق أهداف واحدة أو حماية مصالح مشتركة، إذ تتمتع كل دولة من دول الإتحاد الإستقلالى بكامل سيادتها، ولا تكون لسلطات الإتحاد (بمقتضى

المعاهدة) إلا اختصاصات ضئيلة ومحدودة، ولا يمكن توسيع هذه الاختصاصات إلا بموافقة جميع دول الإتحاد الأعضاء فيه. ويطلق على هذا الاتحاد ــ أيضا ــ اسم الاتحاد الكونفيدرالى.

تنظيم الإتحاد الإستقلالى:

تتولى اختصاصات الإتحاد هيئة مشتركة تسمى الجمعية أو المؤتمر وتتكون من أعضاء يمثلون حكومات الدول المشتركة في الإتحاد (رؤساء هذه الدول أو سفرائها) ويمارس هؤلاء الأعضاء اختصاصاتهم وفقا للتعليمات الملزمة التي يتلقونها من حكوماتهم، ولا تصدر قرارات المؤتمر إلا بإجماع الأعضاء، على أنه لا يمنع من النص على الاكتفاء بموافقة الأغلبية (استثناء)، مع الاعتراف للدول المعارضة بالحق في الانفصال عن الإتحاد. ويعد هذا الحق في الانفصال عن الإتحاد من الأمور المميزة للإتحاد الإستقلالى عن الإتحاد المركزي (الفيدرالى)، وحق الإنفصالى هذا مقرر لكل دولة سواء نص على ذلك في معاهدة الإتحاد أو لم ينص عليه، بل يذهب البعض إلى تقرير هذا الحق حتى ولو نص على حرمانها منه ويترتب على احتفاظ دول الإتحاد الإستقلالى بسيادتها أن قرارات المؤتمر لا تكون نافذة في تلك الدول إلا بموافقة حكوماتها، وأن المؤتمر ليس له سلطة مباشرة على موظفي ورعايا تلك الدولة. فالإتحاد لا يمارس اختصاصاته بطريقة مباشرة في الدول الأعضاء، بل يمارسها عن طريق حكوماتها، لذلك لا يستطيع الإتحاد أن يفرض ضرائب على رعايا الدول الداخلة فيه، ولكن تلتزم كل دولة بتقديم حصة معينة تساهم في النفقات العامة للإتحاد.

الطبيعة القانونية للإتحاد التعاهدى:

من استقراء الأحكام السابقة، يبين لنا أن الإتحاد التعاهدى لا يعد دولة فوق دول الأعضاء، وإنما هو مجرد اتفاقية أو معاهدة بين الدول الأعضاء بقصد تحقيق أغراض وأهداف معينة وحماية مصالح مشتركة. وقد ذهب بعض الفقهاء إلى الاعتراف لدولة الإتحاد بشخصية دولية ناقصة يمثلها المؤتمر أو الجمعية بالرغم من عدم تمتعه بحق التمثيل السياسي، وبالرغم من احتفاظ كل دولة بكامل شخصيتها الدولية، ويستند هؤلاء الفقهاء في رأيهم هذا إلى عدة اعتبارات أهمها: أن للإتحاد إرادة مستقلة عن إرادة الدول الأعضاء، وأن بعض قرارات الإتحاد لا يشترط لصدورها إجماع الدول الأعضاء، وإنما يكتفي فيها بموافقة الأغلبية، وأيضا يستندون إلى وجود موارد مالية خاصة للإتحاد تتكون من مساهمة الدول الأعضاء.

أمثلة على الاتحاد التعاهدي:

ــ إتحاد الولايات المتحدة الأمريكية (١٧٧٦ ــ ١٧٨٧) ولكن ما أن انتهت حرب الاستقلال، حتى تغلب التيار القومي الاتحادي، وفي مؤتمر فيلاديفيا في ١٥ مايو سنة ١٧٨٧ تقرر إقامة إتحاد أقوى رابطة وأشد تماسكا، وهكذا صدر الدستور الاتحادي الفيدرالي في ١٧ سبتمبر سنة ١٧٨٧.

ــ الإتحاد السويسري (١٨١٥ ــ ١٨٤٨) وقد نشأ هذا الإتحاد على مراحل طويلة حيث بدأ في صورة تحالف بين ثلاث مقاطعات، ثم أخذ يتسع حتى ضم ثلاث عشرة مقاطعة مستقلة في منتصف الفرن ١٧، ثم أعيد تنظيم الإتحاد وأتخذ شكلا أكثر وضوحا وتحديدا، وأرتفع عدد المقاطعات المتعاهدة إلى اثنتين وعشرين مقاطعة في اتفاقية

أغسطس سنة ١٨١٥ وقد أقام الإتحاد هيئة مركزية تتكون من اثنتين وعشرين عضوا يمثلون الولايات الاثنتين والعشرين، وتختص بإبرام المعاهدات وتقرير الحرب والسلام، وفي سنة ١٩٤٨ أنقلب هذا الإتحاد إلى إتحاد مركزي.

تقدير الإتحاد التعاهدى :

إن نظرة على أمثلة الإتحاد التعاهدى (ويضاف إليها الإتحاد الجرمانى من ١٨١٥ ــ ١٨٦٦، ثم تحول هذا الإتحاد إلى صورة الإتحاد المركزي ١٨٧١) يبين لنا أنه نظام قلق وغير ثابت، وأنه بمثابة نظام إنتقالى لا يعيش طويلا، فإما أن ينفصم الإتحاد وتتحلل كل دولة من الروابط التي تربطها به (كما حدث للإتحاد الجرمانى سنة ١٨٦٦) وأما أن تندمج الدول الأعضاء في إتحاد أكثر قوة وأشد رابطة وتقيم إتحادا فيدراليا (كما حدث لإتحاد الولايات المتحدة الأمريكية والإتحاد السويسري).

فالروابط التي يقيمها الإتحاد التعاهدى بين أطرافه ضعيفة، والاختصاصات التي يقرها لسلطان الإتحاد (المؤتمر أو الجمعية) محدودة، فضلا عن أن المؤتمر لا يمارسها بطريقة مباشرة، بل يمارسها عن طريق الحكومات للدول الأعضاء، إذن الإتحاد التعاهدى يعوزه الجهاز التنفيذي الذي يتولي تنفيذ قرارات السلطات الاتحادية، كما أن الاعتراف بحق الدول الأعضاء في الانفصال يجعله عرضه للتفكك في كل لحظة يقوم فيها خلاف بين الدول الأعضاء.

٤-الإتحاد المركزي (الفيدرالي) Etat Federal :

يتكون الإتحاد المركزي من عدد من الدول الصغيرة أو الولايات تندمج معا، وينشأ من هذا الاندماج دولة واحدة تفنى فيها الشخصية

الدولية للدول أو الولايات الأعضاء، فالإتحاد المركزي ــ ليس إتحاداً بين دول بمعنى الكلمة، ولكنه دولة مركبة تتكون من عدد من الدويلات أتحدت معاً، فهو على خلاف الاتحادات السابقة تكون دولة فوق الدول الأعضاء، ولذلك قيل عنه إتحاد خاضع للقانون الدستوري على خلاف الاتحادات السابقة التي تكون اتحادات قانون دولي. ويترتب ذلك أن يستند الاتحاد الفيدرالي إلى الدستور على عكس الاتحادات السابقة التي تنشأ بمقتضى معاهدة دولية، ومن ثم تكون العلاقات بين الدولة المركزية والدول الأعضاء غير خاضعة للقانون الدولي، إذ هي علاقات قانون داخلي تخضع للدستور.

وإذا كانت الدول في الإتحاد المركزي تفقد سيادتها في المجال الخارجي، فإنها على العكس ــ تحتفظ بجانب كبير منها في المجال الداخلي، فيكون لكل ولاية أو دويلة دستور خاص وقوانين خاصة ومجالس نيابية خاصة ومحاكم خاصة وجهاز إداري خاص.. الخ.

ولكن يلاحظ أن الدويلات الأعضاء في الإتحاد المركزي تفقد جانبا من سيادتها الداخلية لمصلحة دولة الإتحاد، إذ بجانب الهيئات والقوانين المحلية (للدويلات)، توجد الهيئات والقوانين المركزية التابعة للدولة المركزية، ويكون لها سلطاتها المباشرة على الإقليم والرعايا في الولايات المختلفة، وتسرى القوانين التي تصدرها الدولة الاتحادية على جميع سكان الولايات أو الدويلات التي يتكون منها الإتحاد، ورعايا دولة الإتحاد هم رعايا جميع الدول المكونة للإتحاد، كما أن إقليمها يتكون من جملة أقاليم الدول الأعضاء.

ويحدد الدستور الإتحادى اختصاص كل من الهيئات المحلية والهيئات الاتحادية، ولا يمكن تعديل هذه الاختصاصات إلا بإجراءات

خاصة وضمانات معينة تكفل المساواة بين الدويلات أو الولايات الأعضاء، وتستلزم موافقة أغلبية تلك الولايات صغرت أم كبرت، ويعد هذا أحد المميزات التي تميز الولايات الأعضاء في الدولة الاتحادية عن الأقسام الإدارية في الدولة الموحدة أو البسيطة، إذ بينما يمكن تغيير اختصاصات الوحدات الإدارية بقانون عادى دون اشتراط موافقتها على التغيير، نجد أن الدويلات في الإتحاد المركزي وهي تستمد اختصاصاتها من الدستور لا يمكن تعديل هذه الاختصاصات بدون تعديل الدستور نفسه، الأمر الذي يستلزم موافقة غالبية الدويلات أو الولايات أعضاء الإتحاد.

مظاهر الوحدة في الإتحاد المركزي:

تتبدى مظاهر الوحدة في الإتحاد المركزي في مجالين هما:

١-في المجال الخارجي:

وتظهر الدولة الاتحادية مركزياً بمظهر الدولة الموحدة أو البسيطة، ويترتب على ذلك:

ــ لا توجد إلا شخصية دولية واحدة، هي شخصية الدولة المركزية يكون لها وحدها الدخول في علاقات دولية مع أشخاص القانون الدولي العام، إذ للدولة المركزية وحدها حق تبادل التمثيل الدبلوماسي وحق تقرير الحرب والسلم وإبرام المعاهدات. ومن الثابت فقها وقضاء أن الدولة المركزية هي المسئولة وحدها عن جميع الجرائم التي ترتكبها الدول الأعضاء، دون أن يكون لها أن تحتج بنصوص الدستور الفيدرالي أو دستور أي ولاية من الولايات.

ــ الإتحاد المركزي يضم جنسية مشتركة لجميع رعايا الدويلات الأعضاء، فهؤلاء الرعايا يتمتعون جميعا بجنسية الإتحاد إلى جانب

رعوية كل منهم للدولة أو الولاية العضو التي ينتمي إليها، ولا يؤدي ذلك إلى ازدواج الجنسية، لأن الولاية لا تتمتع بسيادة كاملة.

ــ إقليم دولة الإتحاد يكون وحدة تشمل مجموع أقاليم الدول الأعضاء، كما يشمل أجزاء تتبع الإتحاد ذاته دون أن تتبع أي ولاية (مثل المستعمرات أو أقاليم لها وضع خاص مثل مقاطعة الألزاس واللورين حينما كانت خاضعة للإتحاد الجرمانى).

٢-في المجال الداخلي:

وهنا تفقد الدويلات أو الولايات الأعضاء بدولة الإتحاد المركزي جانبا من سيادتها لمصلحة دولة الإتحاد التى تمارسها على جميع أجزاء الإتحاد، ويتبدى ذلك في المظاهر التالية:

ــ وجود دستور فيدرالي (أو مركزي) موحد: من وضع جمعية تأسيسه موحدة لها السيادة الكاملة.

ــ وجود سلطة تشريعية اتحادية: تتولى التشريع للإتحاد بأكمله، وتسرى تشريعاتها مباشرة على جميع الرعايا التابعين للولايات الأعضاء، وهذه السلطة التشريعية الاتحادية تتمتع باختصاصات واسعة تشمل المسائل الهامة التي تهم الإتحاد بأكمله مثل العلاقات الخارجية والمواصلات والمسائل الاقتصادية والجنسية.. الخ.

ومن الضروري في تنظيم الجهاز التشريعي الإتحادى، الالتجاء إلى نظام المجلسين لارتباط هذا التنظيم بتحقيق أهداف الإتحاد المركزي، فيكون هناك مجلس منتخب من الشعب في مجموعة، أي أن كل ولاية تنتخب عدد من النواب يتناسب مع عدد سكانها، أما المجلس الثاني فيمثل الولايات تمثيلا متساويا، ومن ثم يكون لكل ولاية

عدد من الأعضاء في المجلس مساو للعدد المقرر لكل ولاية من الولايات الأخرى دون النظر إلى الأهمية العددية لسكان الولاية أو مساحتها الجغرافية. وبذلك يمكن حفظ التوازن بين الدولة الاتحادية والدويلات الأعضاء (مثال الكونجرس الأمريكي) وجدير بالذكر أن المجلس الذي يمثل الشعب في مجموعة (المجلس الأدنى) هو الذي يعبر عن مظهر الوحدة في الإتحاد المركزي، أما المجلس الأعلى (الشيوخ) الذي يمثل الولايات، فهو على العكس يعبر عن المظهر الإستقلالى في الإتحاد المركزي.

وجود إدارة مركزية موحدة:

تمتد باختصاصاتها إلى جميع الولايات وهي تمارس بإحدى طرق ثلاث هي:

طريقة الإدارة المباشرة:

كما في الولايات المتحدة الأمريكية، ومفادها وجود موظفين مركزيين مثبتين في أنحاء الدولة يتولون بأنفسهم تنفيذ قوانين الإتحاد وقراراته داخل الولايات المختلفة، دون أن يستعينوا بموظفي الولايات.

طريقة الإدارة غير المباشرة:

وتلقى على عاتق الإدارات المحلية في الولايات (موظفي الولايات) مهمة تنفيذ القوانين والقرارات الاتحادية، كما هو الحال في ألمانيا الغربية، وما تأخذ به الولايات المتحدة الأمريكية أحيانا في الوقت الحاضر. وكثيرا ما يكون الدافع إلى هذه الطريقة الاقتصاد في النفقات العامة، وينظم الدستور الفيدرالي الوسائل الكفيلة بضمان قيام موظفي الولايات بواجبهم على أكمل وجه.

الطريقة المختلطة:

ويجمع فيها بين الطريقتين السابقتين، فتوزع مهمة تنفيذ القوانين الاتحادية على موظفين يعينهم الإتحاد في الولايات المختلفة، وعلى الأجهزة الإدارية التابعة للولايات وقد أخذت النمسا بهذه الطريقة.

وجود قضاء مركزي موحد:

إذ توجد هيئات قضائية مركزية تتبع الإتحاد مباشرة أهمها المحكمة العليا التي تختص بنظر المنازعات بين الولايات الأعضاء وبين الإتحاد أو بين الدويلات وبعضها، كما قد يكون لها اختصاص إستئنافى أحيانا بالنسبة لأحكام المحاكم العليا في الولايات مثل المحكمة العليا في سويسرا والمحكمة العليا في أمريكا.

مظاهر الاستقلال في الإتحاد المركزي:

أوضحنا أن الدويلات في دولة الإتحاد المركزي تحتفظ بجزء كبير من سيادتها الداخلية، يجعل لكل منها وجودا مستقلا عن الإتحاد، وقد أثار هذا الاستقلال جدلا فقهيا حول الاعتراف للدويلات الأعضاء في الإتحاد المركزي بصفة الدولة، على أنه أيا كان الرأي في الاعتراف أو عدم الاعتراف للدويلة العضو بصفة الدولة، فإن الأمر الذي لا شك فيه هو تمتع الدويلة أو الولاية العضو بسيادتها الداخلية، ولها جميع السلطات المعترف بها للدولة العادية، مما يمكن معه القول تمتع الدويلة العضو بصفة الدولة من وجهة القانون الدستوري. فالولاية العضو لها سلطة التشريع وسلطة الإدارة وسلطة القضاء، وتخضع هذه السلطات لنصوص الدستور الخاص بالولاية، ومن هذه الزاوية تظهر الولاية بمظهر الدولة، بحيث لا يميزها عن الدولة العادية إلا

الاختلاف في مدي ما تتمتع به كل منها من سلطات إذ الولاية العضو في الإتحاد المركزي لا تتمتع باستقلال مطلق.

والنتيجة المترتبة على ذلك، أن الهيئات التي توجد على رأس كل ولاية تعد هيئات حاكمة وليس هيئات إدارية، وأنها مستقلة في ممارسة اختصاصاتها لا تخضع لرقابة أو وصاية من جانب السلطات المركزية. نخلص من ذلك إلى أن الدولة الاتحادية إتحاداً مركزياً تظهر دولة واحدة في المجال الخارجي (الدولي) بينما نجدها في الداخل تتكون من عدد من الدويلات أو الولايات احتفظت كل منها بجانب من سيادتها، وخاصة في الشئون التشريعية. وأن مظاهر الوحدة هي الغالبة في الدولة الفيدرالية، إذ تسمو الدولة الفيدرالية على الدويلات الأعضاء، ليس فقط بما لها من سلطات واسعة ولكن ــ أيضا ــ لكونها تمارس هذه الاختصاصات بطريقة ملزمة للدول الأعضاء، وأن قوانينها المركزية تجب ما يتعارض معها من قوانين الدويلات، وتنص بعض الدساتير على ذلك صراحة، وتقرر سمو القوانين الاتحادية على قوانين الولايات، ومن ذلك ما ينص عليه دستور جمهورية ألمانيا الاتحادية (الغربية) الصادر سنة ١٩٤٩ في م/٣١ على أن (للقانون الإتحادى الأولوية على قانون الولاية) كما يتبدى ذلك ــ أيضا ــ في أن الهيئات المركزية هي التي تفصل في المنازعات التي تثور بين الولايات المختلفة، أو بين هذه الولايات وبين دولة الإتحاد، فهيئات الإتحاد هيئات عليا تسمو على هيئات الدويلات.

كيفية توزيع الاختصاصات بين دولة الإتحاد والدويلات الأعضاء:

يمكن التمييز بين ثلاث طرق لتوزيع الاختصاصات بين دولة الإتحاد والدويلات الأعضاء.

الطريق الأولى:

أن يحدد الدستور الإتحادى على سبيل الحصر المسائل التي تكون من اختصاص السلطات المركزية، وتلك التي تخضع لاختصاص الولايات، ويعيب هذه الطريقة أنها لا يمكن أن تشمل كافة المسائل، إذ مهما كان الدستور منفصلا فسنجد أن مسائل لم يكن قد نص عليها الدستور ولم يحدد ما إذا كانت من اختصاص الدولة المركزية أو تدخل في اختصاص الدويلات لذلك لم تتبع هذه الطريقة.

الطريقة الثانية:

يكتفي الدستور بحصر المسائل التي تكون من اختصاص الدولة المركزية، ويترك ما عداها لاختصاص الدويلات أو الولايات أعضاء الإتحاد، وهنا يكون اختصاص الدولة المركزية استثنائيا، ويبقى الاختصاص العام للدويلات إذ تختص هذه الدويلات بكل ما لم ينص عليه الدستور صراحة. وتلك هي الطريقة التي شاعت في غالبية الدول الفيدرالية، وإن كانت لا تتفق مع طبيعة الإتحاد المركزي الذي يغلب عليه مظاهر الوحدة على مظاهر الاستقلال.

الطريقة الثالثة:

تحدد بعض الدساتير الحديثة المسائل التي تخضع لاختصاص الدويلات، دون أن تتعرض لتحديد اختصاص دولة الإتحاد. أى أن دولة الإتحاد تكون صاحبة الاختصاص الأصيل، والدويلات تمارس اختصاصا استثنائيا، مثال ذلك الدستور الكندي والدستور الهندي.

والواقع أن ظروف نشأة الإتحاد هي التي تحدد طريقة توزيع الاختصاصات بين دولة الإتحاد الفيدرالي وبين الدويلات أو الولايات الأعضاء به، فإذا قام الإتحاد بين دول مستقلة (في أعقاب إتحاد

تعاهدي) يكون الاختصاص العام لهذه الدول المستقلة التي أضحت بعد الإتحاد دويلات، وتلك هي الصورة الغالبة في الدول الاتحادية مركزيا. ولكن إذا تحولت دولة بسيطة موحدة إلى دولة اتحادية يكون الاختصاص العام لسلطات الإتحاد، ويكون اختصاص الدويلات الأعضاء استثنائيا.

التمييز بين الإتحاد المركزي والإتحاد التعاهدى:

إذا كان الإتحاد المركزي (الفيدرالي) يكون من الدويلات الداخلة فيه دولة واحدة تذوب فيها الشخصية الدولية للدويلات، وإن الإتحاد التعاهدى (الكونفيدرالى) لا يعدو أن يكون معاهدة بين عدة دول تحتفظ كل منها بكامل شخصيتها الدولية وسيادتها الداخلية على السواء، فإنه مع ذلك ثمة فوارق مميزة بينهما أهمها:

يستمد الإتحاد التعاهدى (الكونفيدرالى) وجوده من المعاهدة التي تبرم بين الدول الأعضاء، بينما يستند الإتحاد المركزي (الفيدرالي) إلى عمل قانوني داخلي هو الدستور، ويترتب على ذلك عدم جواز تعديل مضمون الإتحاد التعاهدى إلا بتعديل الاتفاقية الدولية المبرمة بين أعضائه، الأمر الذي يستلزم الموافقة الجماعية للدول أعضاء الإتحاد، وعلى العكس يمكن تعديل الدستور في الدولة الاتحادية مركزيا رغم معارضة بعض الدويلات، ودون أن يكون لهذه الدويلات حق الانفصال.

تتولى اختصاصات الإتحاد التعاهدى (الإستقلالى) هيئة أو جمعية أو مؤتمر تتكون من ممثلين للدول أعضاء الإتحاد، يشترط أن تصدر قراراتها بالإجماع (غالبا)، ولا تكون قراراتها نافذة في حق الدول الأعضاء إلا بموافقة حكوماتها، وبواسطة موظفي هذه الحكومات، أما

في الإتحاد المركزي فتوجد هيئات تشريعية وتنفيذية وقضائية اتحادية تكون لها سلطاتها المباشرة على الأفراد في الدويلات المختلفة.

ــ في الاتحاد المركزي نجد أن البرلمان يتكون من مجلسين، أما المؤتمر في الإتحاد الكونفدرالى فيضم ممثلين للدول الأعضاء.

التمييز بين الإتحاد المركزي والدولة الموحدة (البسيطة):

يدق التمييز بين الدولة الاتحادية مركزيا والدولة البسيطة، إذ الفوارق بينهما تتمثل في الفوارق في الجوهر، وليس مجرد فارق في المدى والدرجة. فالنظام الفيدرالي يتعلق بالنشاط الحكومي في مجموعة (تشريع وتنفيذ وقضاء) بينما تقوم فكرة اللامركزية في الدولة البسيطة على النشاط الإداري فقط. لذلك يسمى النظام الفيدرالي باللامركزية السياسية، أما النظام الإداري اللامركزى فيطلق عليه اللامركزية الإدارية، ويمكن رصد أوجه التمايز بين النظامين فيما يلي:

(أ) يفترض النظام الفيدرالي (اللامركزية السياسية) تعدد القوانين بحسب تحديد الولايات الأعضاء في الاتحاد، أما الدولة الموحدة (اللامركزية الإدارية) فتقوم على أساس وحدة القانون في جميع أجزائها، مهما تعددت الوحدات الإدارية المستقلة فيها. فاللامركزية تقتصر على الإدارة بل على جزء منها فقط، أما التشريع فيظل في أيدي السلطات بينما في الاتحاد المركزي يكون لكل دويله جهاز تشريعي خاص بها.

(ب) تستلزم اللامركزية الإدارية الأخذ بنظام الانتخاب في تشكيل الهيئات الإدارية المحلية، بينما لا يكون الانتخاب أمرا حتميا في الدولة الفيدرالية.

(ج) لكل ولاية عضو في الاتحاد المركزي دستور خاص بها، أي أنها تتمتع بتنظيم ذاتي وباستقلال دستوري يختلف مداه من دولة إلى أخرى أي أن الولاية تتمتع بسلطات مستقلة ليس في مجال الإدارة وحسب، بل في مجال التشريع ومجال القضاء أيضا، أما الوحدات الإدارية في الدولة الموحدة فلا تتمتع إلا باستقلال إداري مهما بلغ مداه، ولا يمكن أن يمتد إلى مجالس التشريع والقضاء.

(د) في الدولة الاتحادية مركزيا يكون توزيع الاختصاصات بين السلطات المركزية والدويلات الأعضاء بمقتضى الدستور الاتحادي، أما في الدولة الموحدة فإن القانون العادي هو الذي يبين تشكيل الهيئات اللامركزية ويحدد اختصاصاتها ووسائل ممارسة هذه الاختصاصات.

(هـ) تشارك الولايات أو الدويلات الأعضاء بدور في التعبير عن إرادة الاتحاد، خاصة في مجال التشريع أو تعديل الدستور وليس للهيئات اللامركزية الإدارية أي دور في هذا الشأن.

(و) تنفرد الدويلات في دولة الإتحاد الفيدرالي باختصاصات معينة لا تشاركها فيها سلطات الاتحاد، أما الهيئات اللامركزية في الدولة الموحدة فهي تخضع في جميع اختصاصاتها لرقابة السلطة المركزية.

(ز) يكون للدويلة أو الولاية العضو في دولة الاتحاد المركزي قوة عسكرية خاصة بها تفرض بها إرادتها جبرا، أما الوحدة الإدارية اللامركزية فإنها لا تملك شيئا من ذلك.

مزايا الاتحاد المركزي:

تمثل الدولة الفيدرالية كبريات الدول في العصر الحديث، ومرد ذلك أن مشاكل العصر لا يمكن حلها في الحدود الضيقة للدول الصغيرة، كما أن علاج المشكلات الاقتصادية المعقدة والمنازعات الدولية يستحيل أن يتم إلا على مستوى عال، وفي نطاق الدول الكبرى، وللنظام الفيدرالي قيمة ديمقراطية كبيرة، بما يسمح به من وجود تشريعات ونظم إدارية خاصة محلية تكون أكثر ملائمة لصالح الولاية التي تصدر فيها، وبذلك يحقق صورة مكتملة للحكم الذاتي، وأكثر من ذلك فإن الاتحاد المركزي يحقق خبرة واسعة في الشئون الدستورية[1].

---

١ أنظر في ذلك: د. أحمد كمال أبو المجد: الرقابة على دستورية القوانين في الولايات المتحدة الأمريكية والإقليم المصري، القاهرة سنة ١٩٦٠، ص٤٩ وما بعدها، ص١٥٣ وما بعدها، د.ثروت بدوى النظم السياسية، القاهرة سنة ١٩٧٥، ص٧٤ وما بعدها. د. صلاح فوزي، الأنظمة السياسية وتطبيقاتها المعاصرة، الطبعة الأولى سنة ١٩٨٥، ص٢١٥ وما بعدها. د. توفيق عبد الغنى الرصاص، أسس العلوم السياسية في ضوء الشريعة الإسلامية، القاهرة سنة ١٩٨٦، ص٦٤، ٦٥. د.طعيمة الجرف، نظرية الدولة، والمبادئ العامة للأنظمة السياسية ونظم الحكم ــ دراسة مقارنة، الطبعة الرابعة، سنة ١٩٧٣، ص١٧١ وما بعدها. د. يحيى الجمل، الأنظمة السياسية المعاصرة ص٤١ وما بعدها، د. سعاد الشرقاوي، النظم السياسية في العالم المعاصر، القاهرة سنة ١٩٧٦ ص٨٣ وما بعدها، د. سليمان الطماوى، الوجيز في القانون الإداري، القاهرة ١٩٨٤، ص٧٨ وما بعدها، د. عبد الحميد متولي (وآخرين) القانون الدستوري والنظم السياسية، ص١١٥ وما بعدها، د. فؤاد العطار، النظم السياسية والقانون الدستوري، ص١٥٢ وما بعدها.

الفصل الرابع
وظائف الدولة

نبحث هنا وظيفة الدولة في نطاق الدولة المعاصرة في مفهومها الحديث.

بداهة، نشأت الدولة لتحقيق أهداف معينة للجماعة السياسية (الشعب) [1] هذه الأهداف التي يعبر عنها بوظيفة الدولة، وتؤدى هذه

---

١ وقد ذهب رأى إلى إضافة ركن رابع للدولة يتمثل في هدف جماعي صالح، فيرى أن الدولة هي الجماعة ولحمتها سكانها من المواطنين، وسداها رعاية مصالحهم وتحقيق أسباب الرفاهية لهم في حدود الوطن وخارجة إن أمكن. وهى تعمل دائما لخدمتهم بصرف النظر عن الدساتير التي تسوس أمورهم وتحكمهم وفي كافة الأحوال فإن نهاية تصرفات الدولة السياسية هي وجوب أن تتوخي الخير لا الشر وألا تعمل للإضرار بالفرد والجماعة وعليها إسعاد المحكومين، ويتمثل الهدف الصالح في ثلاثة أمور وهي:

(أ)يتعين أن يكون الهدف طيبا في حد ذاته بحكم المنطق والقانون الطبيعي هدف فيه تعمير وإنشاء لا تدمير وإفناء، وعليه لا تعتبر دولة مجموعة من القراصنة يقطنون جزيرة معينة أو أرضا يأوون إليها ويفرضون نظامهم المخرب فيها ويعملون على إشاعة الفوضى والدمار، إذ أن نظمهم وأهدافهم بعيدة كل البعد عن البناء وخدمة الإنسانية ومراعاة صالح الجماعة والمواطن.

(ب)وأن يتجه هذا الهدف الطيب لصالح الفرد كعضو في الدولة، فهي تحمى نفسه وماله وتدرأ عنه العدوان وتفرض على رعايتها بقوانينها وتعمل على إصلاح المجتمع بما يكفل النهوض به، وتنزع حق الضعيف من القوى ليأمن الضعيف شر الظلم والاعتداء.

(ج)وأن يتجه هذا الهدف أيضا لصالح الجماعة كوحدة وكتلة، وتبين الدولة حدود حقوق الجماعة وواجباتها، وتخفف عنها عناء الحياة بما تسنه من تشريعات في سبيل=

الوظيفة من خلال النظام السياسي في الدولة، وإذا كان الفلاسفة والكتاب وجموع الفقهاء كلهم على أن للدولة أهدافاً متعددة تنصب في الوظيفة المنوطة بها، والتي تؤديها مؤسسات النظام السياسي، فإنه لم يشد على ذلك سوى الاتجاه الفوضوي.

وإذا كان الإجماع على هذا النحو فيما يتعلق بوجود وظيفة الدولة، فإن الخلاف قد نشب حول طبيعة هذه الوظيفة ومجالها والأسلوب الذي تؤدي به، وقد تركز الخلاف حول الدور الذي تقوم به الدولة من خلال مؤسساتها السياسية، إلى حد يجب أن تتدخل الدولة ابتغاء تأدية الوظيفة المحددة لها، وإلى أي حد يجب ألا تتدخل فيحرم عليها القيام بأي عمل، وهنا نرى أن على الدولة أن تقوم بالعمل المنوط بها، وأن تمتنع عن العمل الذي لم يسند إليها. وعلى ذلك فإن مصدر الخلاف بين الكتاب يتحدث في طبيعة العلاقة بين الدولة والأفراد (علاقة الدولة بالفرد) وعلى أساس تكيف هذه العلاقة.

ولقد تمخضت الخلافات السابقة عن وجود اتجاهات فكرية متعددة بشأن وظيفة الدولة، وتحديد الدور الذي تقف عنده، أو لا تقوم به، وانبثقت هذه الاتجاهات الفكرية من الواقع السياسي الذي مرت به الدولة المعاصرة.

=حماية الأسرة ونشر العدالة الاجتماعية ورفع مستوى معيشة الفرد في المجموع= للنهوض به وخلاصة القول البلوغ بالمجموع إلى درجة تمكنه من أن يضارع سائر المجتمعات في الخارج.

راجع في ذلك: د. أحمد سويلم العمري، دراسات في السياسات الإسلامية والعربية والنظرية السياسية في الإسلام، القاهرة سنة ١٩٧٤، ص٧١ وما بعدها.

ونعرض لوظيفة الدولة في كل من الاتجاهات الفكرية، على النحو التالي:

أولاً: وظيفة الدولة في ظل الاتجاه المطلق.

ثانياً: وظيفة الدولة في ظل الاتجاه الفردي.

ثالثاً: وظيفة الدولة في ظل الاتجاه الاجتماعي (الاشتراكي).

أولاً: وظيفة الدولة في ظل الاتجاه المطلق:

وتمثل هذه المرحلة الصورة الأولى لوظيفة الدولة، وهي التي ولدت مع الدولة القومية، ولقد كان الأمر الشاغل في ذلك الحين هو تدعيم هذا المولود الجديد وتثبيته والقضاء على الأنزعة التي خلفتها القرون الوسطى من جراء أفكار ازدواج الولاء وازدواج السلطة، وانحلال مفهوم الدولة في عهد الإقطاع. فكان الهدف هو تركيز القوة السياسية في شخص الدولة، والتي بدورها تتحدد وتتركز في شخص الحاكم. وبزغت الأفكار المختلفة التي استهدفت إضفاء صفة الشرعية على الحكم المطلق، وهذا بدورة يؤدي إلى إطلاقية وظيفة الدولة وفق ما يراه الحاكم، ودون أيه تحديدات ترد على إرادته، أي دون قيود ترد على مشيئته في مواجهه الأفراد، الذين يلتزمون بالطاعة وقد رأينا أفكار كثيرة تهدف إلى تبرير الحكم المطلق، وتبعا شرعية وظيفة الدولة المطلقة التي تتحدد بإرادة الحاكم ففكرة ميكافيللى في أن الغاية تبرر الوسيلة هي في حد ذاتها محاولة لتبرير السلطان المطلق للحاكم، ما دام أن الغاية هي تأديته لوظيفة الدولة على نحو يؤمن كيان الدولة نفسها ويوطد وحدتها ويقوي مركز القوة فيها.

وفكرة السيادة عند بودان ومن تلقفها من بعدة من أنصار الحكم المطلق تتضمن إضفاء الشرعية أيضا على إرادة الحاكم في أن يتخذ ما يشاء أو أن يتدخل في حياة الأفراد وفق ما يريد، ما دام أنه يرى أن ذلك هو إرادة الدولة الذي هو المعبر عنها، وفكرة العقد الإجتماعى بالطريقة التي حددها هوبز تؤدى نفس الغرض السابق وقد ترتب على ذلك آثار نتجت عن الحكم المطلق الذي تحكم في الفرد وفي قيمة ومقوماته، فأسرفت الدولة في التدخل بصورة أعدمت بواعث التطور والنمو، وقضت على بواعث الرقى وحوافز الإنتاج.

وكان أن ظهر الاتجاه الفردي كرد فعل لهذا الاتجاه، وفي اتجاه عكسي مضاد له بصورة عنيفة.

ثانيا: وظيفة الدولة في ظل الاتجاه الفردي:

مضمون الاتجاه الفردي: يعرف الاتجاه (المذهب) الفردي Indivoidualism عدة مضامين سياسية واقتصادية واجتماعية، وهو ثمرة من ثمار الفكر الفردي والتعلق بالحريات السياسية الفردية، وقد تزعمه من هذه الزاوية الفيلسوف لوك وشاركة بنتام وسبنسر وميل، كما أنه ثمرة أيضا من ثمار الاتجاه الاقتصادي الحر (دعه يعمل ودعه يمر) والذي تزعمه أدم سميث ويكارد ومالتس. وينظر هذا الاتجاه إلى الدولة على أنها شر لابد منه، ومن ثم يجب على الدولة أن تمتنع عن التدخل في شئون الأفراد، وتمثل وظيفة الدولة وفق هذا الاتجاه فيما يلي:

١-حماية الدولة نفسها بعناصرها السابقة من أي اعتداء يقع عليها.

٢-حماية الممتلكات الخاصة، وتدعيم الملكية الخاصة.

٣-حماية الصفة الإلزامية للعقود والالتزامات الناشئة عنها.

٤-حماية مراكز الأفراد ومواقعهم. والاعتبارات التي يقوم عليها هذا الاتجاه، يمكن إيجازها فيما يلي:

اعتبارات الحقوق الطبيعية للفرد:

وتتضمن هذه الاعتبارات حقوقا للفرد سابقة على وجود الدولة ونشأتها. ومن ثم فإن على الدولة التزاما بصيانة حقوق الفرد التي احتفظ بها أما إذا أخل صاحب السلطان وهو من تم له التنازل بهذا الالتزام فإن للأفراد أن يثوروا عليه. ويترتب على هذا الأساس أن انتقال الفرد من حالته الطبيعية إلى المجتمع (كما صورها هوبز) ثم إلى الدولة كان يقصد حماية حقوقه وحرياته دون نقلها إلى الدولة نفسها.

الاعتبارات الخلقية والنفسية للفرد:

يذهب أنصار الاتجاه الفردي إلى أن الفرد لا يقبل أن يخضع لأيه سلطات ما دامت لا تستهدف صوالحه وحقوقه وحرياته، لأنه بطبيعته لا يقبل أن تفنى شخصيته في الدولة، ومعنى ذلك أن الفرد يجب أن يكون غاية في ذاته ولا وسيلة في يد السلطة وأن على الدولة أن تنمي الفردية لمواطنيها وإلا تتدخل إلا بهدف حماية هذه الفردية المنافسة الفردية بينهم، لأن ذلك من البواعث الخلقية لديهم، ثم أن ذلك تطبيق لمبدأ (البقاء للأصلح) فتنطلق الحرية الكاملة للفرد ليستعمل تكامله الذاتي ابتغاء تنمية قواه بأسلوب متناسق وطبيعي.

الاعتبارات الإقتصادية:

وهذه أهم الاعتبارات التي ينهض على أساسها الاتجاه الفردي في مضمونه الحديث، والذي يتخذ أساسا للنظام الرأسمالي وقد ظهرت حركة الاتجاه الفردي في جانبه الإقتصادى بظهور المدرسة

الاقتصادية الحرة بزعامة سميث وريكاردو وغيرهم ممن تبعوهم في بناء الاقتصاد الحر، وقد بنوا نظريتهم على مبدأ (دعه يعمل ودعه يمر) وبناء على هذه الاعتبارات، فإنه يجب على الدولة ألا تتدخل في الحياة الاقتصادية على أساس أن الفرد هو الوحدة المتكاملة في الحياة الاقتصادية الداخلية والخارجية على السواء بمعنى أن الدولة لا تقوم بالنشاطات الاقتصادية الداخلة في حدود الدولة، ولا بالنشاطات الاقتصادية أو التجارة الخارجية عن حدود الدولة.

تقدير الاتجاه الفردي:

ثمة انتقادات وجهت إلى هذا الاتجاه، تمثلت في أن أغلب الاعتبارات التي قام عليها غير صحيحة، لكون الافتراضات التي بنيت عليها غير صحيحة هي الأخرى، وأنها لا تعدو أن تكون رد فعل للاتجاه المطلق الذي بدأ مع الدولة القومية، ونظرة على الانتقادات التي وجهت إلى نظرية العقد الاجتماعي، توضح ذلك بجلاء، أضف إلى ذلك أن الواقع قد أثبت ضرورة تدخل الدولة لكفالة الحقوق والحريات العامة وحماية الضعيف من القوي.

كما أنه فيما يقال عن الحقوق الطبيعية للفرد والسابقة على نشأة الدولة لا أساس له ــ أيضا ــ إذ أن الدولة لا تتعارض في طبيعتها مع طبيعة الفرد، ذلك أن وجودها وجود للفرد ذاته، وأن الدولة أمر طبيعي مثل أن الفرد طبيعي كذلك. فالدولة ضرورة وليست شرا لابد منه، لأنها من طبيعة الفرد الذي هو اجتماعي بطبعة وطبيعته. أضف إلى ما تقدم أن وقوف وظيفة الدولة عند العمل الحمائي دون تدخل في النشاطات الاقتصادية، أدى إلى مساوئ كثيرة تركت أثاراً بعيدة في حياة الفرد ومركزة الاجتماعي، كما أدى إلى فصل السلطة السياسية

المحددة بالوظيفة الحمائية في شخص الدولة عن القوة الاقتصادية المتمثلة في الرأسمالية، وأدى ذلك إلى سيطرة القوة الاقتصادية على السلطة السياسية، وتسخيرها لخدمة أغراضها الرأسمالية، وقد أدى ذلك كله إلى ضرورة تدخل الدولة، ولذلك اندثر الاتجاه الفردي بمفهومه المطلق.

ثالثا: وظيفة الدولة في ظل الاتجاه الاجتماعي:

بناء على ما أفضى إليه التحليل النهائي لوظيفة الدولة الحمائية من فصل للسلطة السياسية ممثلة في الحكومة عن النظام الاقتصادي بما بزغ فيه من رأسمالية مسيطرة على النظام السياسي نفسه، وعلى النظامين الاقتصادي والاجتماعي، وذلك من خلال الأدوات التي تملكها (رأس المال ــ أدوات الإنتاج) وكمانع للدولة من تجاوز حدود مفهومها كدولة حارسة فحسب، ظهر الاتجاه الاجتماعي (الاشتراكي) ابتغاء تحقيق العدالة الاجتماعية وإصلاح الأضرار الناتجة عن الاتجاه الفردي، واستلزم ذلك تطور هام وخطير في وظيفة الدولة، تمثل في وجوب تدخلها في جميع النشاطات وخاصة الاقتصادية منها في سبيل إسعاد الفرد وتحقيق صالح المجموع.

وعهد هذا الاتجاه الاجتماعي إلى ميلاد الاتجاهات الاجتماعية التي انتهت إلي حتمية تدخل الدولة في النشاطات الاقتصادية، وإلى هذا الاتجاه أجمعت الاتجاهات المختلفة في الفقه، وإن اختلفت في أسلوب وطبيعة ودرجة التدخل.

ودون الدخول في التفاصيل، سوف نشير ــ بإيجاز ــ إلى أهم المدارس الاجتماعية الحديثة، خاصة تلك التي تتفاوت تفاوتا بينا في اتجاهاتها:

الاتجاه الغائي:

وينسب هذا الاتجاه إلى جمعية فابيان الانجليزية: ومضمون هذا الاتجاه هو وجوب تدخل الدولة بنقل ملكية أدوات الإنتاج إلى المجتمع كله بمختلف طبقاته، ونقل ملكية المنافع العامة إلى المجال المحلية، وتحسين حالة الطبقات العاملة من حيث تقليل ساعات العمل وزيادة الأجور وإيجاد ظروف أفضل للعمل وتأمين العمال في مستقبلهم وحياتهم، وأيضا زيادة الضرائب على الإيرادات العينية.

ويستهدف هذا الاتجاه تحقيق هذه الأغراض بوسائل سلمية، وعن طريق التدرج ويلاحظ أن هذه المدرسة لم تنفر من الدولة أو تحرم الملكية الخاصة أو تتخذ العنف أسلوبا لتحقيق غاياتها، كما لم تقف موقفا معاديا للرأسمالية.

المدرسة الديمقراطية:

وتنسب هذه المدرسة إلى الفقه الألماني: ومضمون فكرتها تحقيق الإصلاح الاجتماعي بأسلوب ديمقراطي، وذلك بضرورة تدخل الدولة عن طريق توسيع حقوق الانتخابات للطبقات الفقيرة، وقيامها بتحقيق الإصلاحات الاقتصادية، وتحسين أحوال العمال والطبقات الفقيرة. ونلاحظ أن هذه المدرسة استهدفت تحقيق أغراضها عن طريق التنظيمات السياسية والتغلغل في المؤسسات السياسية الرسمية (الحكومة)، ولم تتخذ طريقا معاديا ــ هي الأخرى ــ من الرأسمالية والملكية الخاصة والدولة، وتؤمن أيضا بالتدرج في تحقيق غاياتها.

خاتمة:

الآن وقد وقفنا على الاتجاهات المختلفة التي سيطرت على تحديد وظيفة الدولة، وتقدير هذه الاتجاهات والبواعث التي استهدفتها، تبعا

لاختلاف الفلسفات التي تسيطر على كل منها، وكذا الظروف التي ولدت فيها، نستطيع أن نحدد وظيفة الدولة في العصر الحديث وطبقا للظروف والأوضاع الاقتصادية والسياسية، بوجوب تدخل الدولة في النشاطات الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما نلاحظه حادثا في أشد النظم معاداة لهذا التدخل بما اعتنقه من مبادئ الاتجاه الفردي وما خلفه من نظام رأسمالي، وذلك ما نلاحظه في الولايات المتحدة الأمريكية: منذ الثلاثينات بما حققه برنامج الانتعاش الاقتصادي والحماية الاجتماعية والاقتصادية للعمال على يد الرئيس روزفلت والذي سمي ببرنامج العهد الجديد New Deal وما صدر من تشريعات اجتماعية وعمالية نالت دستوريتها الشرعية بعد نضال عنيف مع المحكمة العليا الأمريكية.

وهو ما حدث ــ أيضا ــ في كل من إنجلترا وفرنسا في وقت ظروف التطور السابق في أمريكا ثم إن اتجاه التدخل هو الملاحظ أيضا منذ ما بعد الحرب العالمية الثانية في أكثر دول العالم وقد أستهدف هذا الاتجاه تأكيد هدف الدولة ووظيفتها من حيث:

ــ تغطية النشاط الاقتصادي بما يحقق إشباع الحاجات العامة لا بقصد تحقيق الربح.

ونشير هنا إلى أن هناك من الحاجات العامة ما لم يمكن توفيره من خارج إطار الدولة ودورها السيادي أو السياسي، مثل خدمات التعليم والصحة والضمان الإجتماعى والبنية الأساسية وتوفير عناصر البحث العلمي، وذلك فضلا عن خدمات الأمن والدفاع والعدالة.

ــ تحديد الإنتاج الوطني كما ونوعا للوفاء بحاجات الجماعة.

ــ الأخذ بأسلوب التخطيط الشامل على الصعيد الوطني.

ـ توزيع الناتج القومي بناء على معايير عادلة.

إن حتمية تدخل الدولة يتحدد وفق ظواهر عديدة أهمها:

الواقع الاقتصادي والاجتماعي وحتمية حل مشاكل التخلف واعتبارات العدالة منعا للاستغلال، وتوزيع الناتج والخدمات في الجماعة بغية رفع مستوى معيشة الإنسان، كما أن البواعث الإنسانية واعتبارات الحوافز والاعتبارات الدينية في الإيمان بالله وبالعقيدة الدينية كل ذلك يحتم تدخل الدولة لتحقيق سعادة الفرد.

وفي عبارة واحدة، فإن تحديد وظيفة الدولة لا يجب أن يكون مسبقا بموجب نظرية معينة، وإنما تتحدد هذه الوظيفة وفق الاعتبارات العملية من الناحيتين السياسية والاجتماعية، إذ تدخل الدولة يجب أن يكون في منطقة ملائمة لوظيفتها وتلك تختلف من دولة إلى أخرى وفق ظروفها وأوضاعها وقيمها.

وعلى ذلك يمكن القول، بأنه ليس للدولة أن تفعل أو ألا تفعل ما تشاء، وإنما يجب أن تفعل ما يكون أو ما يجب أن يكون، وذلك لن تأتي إلا بعملية المزج بين الاتجاهات المختلفة (ويستبعد بطبيعة الحال الاتجاه المطلق الذي لا يقيد سلطان الدولة بأيه قيود أو حدود)، أو التقارب بين الاتجاه الفردي والاتجاه الاجتماعي، وهو ما يطلق عليه ـ الآن ـ الطريق الثالث، والذي يقوم على التأليف الخلاق بين إيجابيات الاشتراكية وحسنات الرأسمالية، وإن هذا الطريق الثالث يمكن أن يكون هو الطريق الوسط بين بديلين أو محاولة جديدة لتجاوز بديلين وهما: الديمقراطية الاشتراكية والاقتصارات الليبرالية الجديدة.

فالطريق الثالث يقيم عمده على أساس مبدأ (المسئولية المشتركة) بين الفرد والمجتمع والدولة من خلال توازن دقيق بين الحقوق والواجبات.

فلقد أصبح الطريق الثالث ــ الآن ــ هو الفلسفة الجديدة التي تتبناها المجتمعات المعاصرة ــ وبخاصة المتقدمة منها ــ للخروج من مأزق الاستقطاب الأيدلوجي الحاد بين الرأسمالية والاشتراكية.

الباب الثاني
السلطة العامة والقانون

ثابت إذن ــ من دراستنا السابقة ــ أن ثمة تلازماً بين السلطة والجماعة، وإن المجتمع الإنساني لن يكون مجتمعاً سياسياً منظماً إلا إذا وجدت فيه سلطة، كما لا يتصور السلطة خارج الجماعة، ويثور التساؤل حول الأساس الإجتماعى لهذا التلازم.

كذلك يثور التساؤل حول مدى التزام السلطة بالقانون، فهل سلطة الدولة حين تقوم ترتفع فوق القانون (بمعنى أنها لا تلتزم في ممارستها بالقانون) أم أنها تقوم في حدود القانون وتخضع له (بمعنى تظل سلطة الدولة دائماً في إطار القواعد القانونية القائمة)[1] ويثير هذا التساؤل موضوع الدولة القانونية، وضوابط خضوع الدولة للقانون فقد أضحى من المسلمات قيام الدولة على مبدأ مشروعية السلطة مقترناً ومعززاً بمبدأ الخضوع للقانون.

وعلى ذلك نقسم هذا الباب إلى فصلين:

الفصل الأول: الأسس التي تقوم عليها السلطة.

الفصل الثاني: ضوابط خضوع الدولة للقانون أو الدولة القانونية.

---

١ قدمنا أن ثمة تفرقة بين السلطة من ناحية وممارستها من ناحية أخرى فالسلطة في حد ذاتها لا يثار بشأنها هل هي قانونية أم غير قانونية، إذ هي ركن من أركان الدولة لا تقوم إلا به، ومن ثم فإن التساؤل لا يدور حول السلطة نفسها، بل حول ممارسة السلطة، ونشير إلى أن ممارسة السلطة لم تعد امتيازاً شخصياً لأحد، ولكنها تباشر عن الجماعة ولصالحها، كما أن السلطة تعتبر المعيار المميز للدولة.

الفصل الأول
أساس الخضوع للسلطة
أو الأسس التي تقوم عليها السلطة

يمكن رد الأسس التي تقوم عليها السلطة إلى نوعين من الأسس:

١-الأساس الإجتماعى للسلطة.

٢-الأساس النفسي للسلطة.

أولاً: الأساس الاجتماعي للسلطة:

يقوم الأساس الاجتماعي للسلطة على فكرتين رئيسيتين:

١-السلطة أداة لتحقيق التوازن بين الأفراد.

٢-السلطة أداة لتحقيق التوازن بين الأفراد والجماعة.

(١) السلطة أداة لتحقيق التوازن بين الأفراد:

تجد السلطة سندها الاجتماعي في كونها الأداة الحتمية لخلق مجتمع منظم يجد الأفراد في رحابه الأمن والحماية لأنفسهم من شرور أنفسهم، ويتحقق لكل منهم في ظله منطلقا لذاته ولقدراته من غير أن تهدده أطماع الأقوياء وأنانيتهم[١].

---

١ راجع ما سبق دراسته في موضوع (أصل نشأة الدولة) حيث أوضحنا أن الإنسان قد أحس بضرورة الجماعة، فاندفع إليها راغباً فيها هرباً من حياة العزلة البدائية وما تجره من فوضى وصراع، فلأنه كان يسعي إلى بعض النظام الاجتماعي (الجماعي) الذي يستطيع في ظل ــ سلطته العامة ــ أن يوازن بين القوي المتصارعة ويحقق بينها بعض التوافق، ويدفع بها جميعاً في اتجاه الصالح العام وهذا ما أكده ابن خلدون في شأن الخلافة الإسلامية، من أن تنصيب حاكم على المسلمين قد وجب بالفعل ــ فضلا عن وجوبه بالشرع ــ لضرورة الاجتماع للبشر، واستحالة حياتهم ووجودهم=

ومن هذه الحقيقة تأكدت أولى الوظائف الرئيسية للسلطة العامة، فهي تحد من سلطة الأقوياء، وإذ تعمل على تحرير الضعفاء وحمايتهم فإنها تؤدي دورها الرئيسي في تحقيق العدالة بين الناس.

وإذا كان كذلك، فإن من شأن خروج السلطة على معني العدالة، ومنحها بعض فئات الناس نوعاً من الامتياز على حساب الآخرين، أو تنصر طائفة على طائفة، فإنها ولابد أن تفقد السند الاجتماعي لشرعيتها، وذلك حيث تصبح سلطة قهر واستغلال لحساب الأقوياء، بعد أن كان الأصل الاجتماعي فيها أن تكون سلطة الجماعة السياسية كلها ولحساب كل الأفراد الخاضعين لأوامرها.

٢-السلطة أداة لتحقيق التوازن بين الأفراد والجماعة:

إن إحساس الأفراد بضرورة الحياة الاجتماعية كسند يعتمد عليه في حسن الصراع بينهم، إذ في هذه الضرورة يكن الاعتقاد في النظام، ومن هذا الاعتقاد تأخذ جماعة الأفراد في التجمع حول تصور معين للصالح العام، مما يولد فيهم الإحساس بالتضامن ويعمق فيهم الشعور بالوعي[١].

= منفردين، ومن ضرورة الاجتماع التنازع لازدحام الأغراض، بحيث إذا لم يكن الحاكم الوازع أفضى ذلك إلى الهرج المؤذن بهلاك البشر وانقطاعهم.

١ يلاحظ أنه تتأكد بفكرة الصالح العام (ويطلق عليه البعض الصالح المشترك) حالة معنوية يستشعر بمقتضاها أعضاء الجماعة أنهمن متضامنون بعضهم مع بعض وأن ذواتهم الاجتماعية مستعدة للجهد والحماس في سبيل نمط من الحياة المشتركة، ولكن فكرة الصالح العام (أو المشترك) في حاجة ماسة أيضا إلى القوة الدافعة للحركة نحو التنظيم الاجتماعي المعبر عنها تعبيراً واقعياً ملموساً، تلك القوة هي السلطة السياسية (أو السلطة العامة).=

على أن هذا الإحساس لا يكفى وحده لضمان استمرار الوجود الجماعي أو تطويره، لأن تصور الأفراد لمعني معين للصالح العام، لا يعني أن هذا الصالح العام يمكن أن يتحقق تلقائياً، حيث تحقيقه يرتبط بسلوك معين من قبل الأفراد، وهو ما يعنى بالضرورة حتمية وجود قوة آمرة عليا ــ هي السلطة العامة ــ تحدد مفهوم الجماعة عن الصالح العام، وتصدر القانون اللازم لحماية هذا الصالح العام ولتطويره، بل وتضمن بالقوة الجبرية ــ عند الاقتضاء ــ احترام الأفراد لهذا القانون.

وهكذا تصبح السلطة العامة أداة ضرورية ولازمة للحياة الجماعية.

ونشير إلى أن السلطة إذ تكفل هذه الحماية الجماعية لا تصل ــ حتما ــ إلى حد القضاء كلية على الفرد وأنانيته وانطلاقاته الذاتية، ولكنها تسعي إلى تحقيق قدر من التصالح والتناسق بين هذه الانطلاقات والصالح العام، وتلك مسألة نسبية تتغير بتغير الظروف بل ويتغير المكان ــ أيضا ــ، ومن هنا يمكن تفهم المشكلة الرئيسية للنظريات والنظم السياسية، وتكمن في البحث عن خير وسائل التوفيق

= وبهذه الفكرة (فكرة السلطة) نخرج من نطاق الغايات إلى نطاق الوسائل، ولذا يعرف البعض السلطة بأنها قوة في خدمة فكرة موجهة، (قوة متخصصة لقيادة الجماعة في التقصي عن الصالح المشترك، وقادرة ــ إذا اقتضى الحال ــ على أن تجبر الأعضاء على التزام المواقف التي تأمر بها).

راجع: الدكتور: نعيم عطية: في النظرية العامة للحريات الفردية، القاهرة ١٣٨٥هـ ــ ١٩٦٢م، ص٤٧، ٤٨.

بين الفرد والجماعة، وفي تحديد نقطة التوازن الملائمة بين متطلبات كل منهما، بحيث لا تعتدي إحداهما على الأخرى.

صفوة القول: أن الاعتراف بقيمة السلطة في المجتمع مبررة تماماً إذ لن يتأتي للمجتمع أن يستغني عن مثل هذه الإرادة الإنسانية الحاكمة (السلطة) لعدة أسباب أهمها:

(أ)أن السلطة تجعل تصور الصالح العام قابلا للتطبيق:

باعتبار أن صورة الصالح العام ليست صورة واضحة المعالم تماماً، وتتدخل السلطة لتجعل تصور الصالح العام قابلا للتطبيق في لحظة ما، بالتوفيق بينه وبين أحوال الوسط الاجتماعي، فضلا عما تضفيه السلطة على فكرة الصالح العام من ثبات وتماسك.

(ب)إن السلطة تفرض السلوك المتفق مع الصالح المشترك:

باعتبار أن الحياة الاجتماعية والفرد ذاته في حاجة إلى توجيه محكم يضمن أفضل إنتاج من جانب الأنشطة الفردية في سبيل الصالح العام، وهذا التوجيه يمكن للسلطة وحدها أن تتولاه بأكبر قسط من الاستمرار ومن التجرد عن النزوات الشخصية.

(ج)وأخيرا السلطة تسهل تكيف المواقف الفردية بالصالح العام:

وذلك من خلال مراعاة الفرد للقرارات التي تتخذها السلطة بافتراض أنها متفقة مع الصالح العام، وهكذا ينشأ تيار من التعود على الطاعة من شأنه أن يترك العزيمة حرة لتولى مهام أخرى، وليس هذا

تقليلا من الثقة بالحرية، لأنها في الواقع لا تمضى دون نظام يضعها موضع الاعتبار، وليست السلطة إلا القوامة على هذا النظام[1].

وفي عبارة واحدة: أن ظهور السلطة في التاريخ ليس إذن حدثاً عرضياً، بل هي ضرورة لكل مجتمع ويتوقف عليها مستقبلها.

ثانياً: الأساس النفسي للسلطة أو خضوع الرعية للسلطة:

بينا ــ فيما تقدم ــ أن قيام السلطة ضرورة تحتمها الحياة الاجتماعية في ظل نظام محقق للصالح المشترك، على أن ضرورة السلطة في المجتمع، لا تفسر أساس الخضوع لمن يتولون مقاليدها، ومن ثم يثور التساؤل حول أساس الخضوع للسلطة.

لا شك أن فكرة الرضاء هي المنفذ إلى معرفة الأساس الحق للخضوع للسلطة، بمعنى أن السلطة تجد سندها النفسي فيما يحمل الناس على قبولها وطاعتها، باعتبارها أداة لتحقيق تصور الأفراد للمستقبل الاجتماعي الذي يرغبون فيه، إذ الأصل أن السلطة تباشر نيابة عن الجماعة ولصالحها.

على أن الاكتفاء بفكرة الرضا (أو الطاعة) في التعرف على أساس الخضوع للسلطة، يكون قاصراً، ما لم يكمل هذا التساؤل، بتساؤل آخر يدور حول: **لماذا ترتضى الخضوع للقائمين بالسلطة؟**

والواقع أن الإجابة على هذا التساؤل هي أن الخضوع للسلطة يرتبط ارتباطاً وثيقاً باعتقاد لدي الرعية بصلاحية القائمين بالحكم لإيفاء مقتضيات الصالح العام (أو الصالح المشترك) بمعنى آخر فإن

---

١ راجع: الدكتور: نعيم عطية: في النظرية العامة للحريات، مرجع سابق، ص٥٠، ٥٤.

فكرة الرضائية العامة وإن كانت لازمة لممارسة الحاكمين لسيادتهم، فإن سيادة الرعية ضمانة معتبرة للأفراد من عنت السلطة الحاكمة.

وهكذا يبين ــ لنا ــ أن السلطة لا تعتمد على القوة المادية، بقدر ما تعتمد على الرضا وتقبل الخضوع لها، ذلك أنه إذا قام الاعتقاد بصلاحية المتولين للسلطة فإن هذا الاعتقاد يولد التزاماً بالخضوع مبناه الرضاء المستنير.

إذن السلطة طاهرة نفسانية قوامها الرضاء، فالسلطة هي تجسيد الأماني الاجتماعية في مستقبل أفضل، فهي ظاهرة نفسانية، بمعني أنها تنطوي على رضا ضمني ونشير إلى أن هذا الرضاء لا يتوجه إلى الحاكم بقدر ما يتوجه إلى الفكرة التي يمثلها، أي إلى نمط الحياة الاجتماعية الذي يطالب بالولاء له، ثم يأتي الرضاء بالحاكم عن طريق الاعتقاد في صلاحيته لخدمة تلك الفكرة.

وعلى ذلك فإن الأساس الأول للطاعة هو الهدف الاجتماعي وحيث لا يوجد الرضا بالسلطة، أي الخضوع لها اختيارياً، لا يمكن أن توجد إلا سلطة مادية بحث يمكن لها أن تبقي أمداً طويلاً دون أن تتحول إلى سلطة منظمة، أي إلى وضع قانوني، وبمعني آخر، فإن السلطة المشروعة لا يمكن أن تقوم إلا على الرضاء بها[1].

---

١ نشير إلى أن أساليب الضغط التي قد تلجأ إليها السلطة المادية، تشمل القهر المادي والإرهاب والتخويف، وكذلك تشمل الضغط الاقتصادي، إذ هو لا يختلف عن الضغط الجسماني وإن اختلفت بينهما الأسباب والدواعي.

ويؤكد التاريخ أن العوامل الاقتصادية كانت واحدة من أساليب ضغط السلطة، بل وأهمها، فقد كان من يملك الثروة ويتحكم في وسائل الإنتاج، هو الذي يستحوذ على السلطة ويسيطر على الحكومة. =

وعلى ذلك فالخضوع للسلطة لا يمكن أن يستخلص منطقياً من ظاهرة القوة الأكبر التي يتقلدها الحاكمون، بل أن الخضوع في حاجة إلى أساس آخر يجعله أكثر تقبلا من الضمائر الفردية، وهذا الأساس إنما يوجد في فكرة الصالح العام، الذي هو الفكرة الموجهة في الدولة، ومن هنا تبدو التفرقة ــ أكثر وضوحاً ــ بين السلطة المحققة للصالح العام والمشترك بين سلطة الحاكمين الفعلية.

كذلك، فالطاعة ترتبط باعتقاده صلاحية المطاع (السلطة) لتحقيق الصالح العام.

وبعبارة أخرى: لماذا تطاع السلطة؟ لأن المواطنين يعتقدون أن من المقيد لهم أن يطيعوها. ولماذا يعتقدون ذلك؟ لأنهم يفهمون أن السلطة تملك صلاحية أعلى من صلاحية أى فرد أو أيه جماعة من الأفراد، في سبيل قيادتهم نحو تحقيق مقتضيات الصالح العام.

وأخيراً، يجب فهم الدور الحق للرضا (أو الطاعة) بأنه ليس شرطاً للسلطة الشرعية فحسب، بل هو أيضاً نتيجة لها.

= وهنا لا يمكن أن ينكر أحد دور رأس المال في سير السلطة وفي حكم الناس غير أنه ليس محتماً أن تكون الحكومة في يد أصحاب القوى الاقتصادية أنفسهم، بل كثيراً ما يلعب هؤلاء دور الحكومة الفعلية (غير الظاهرة) وذلك حين يتحكمون في توجيه الحياة السياسية وفي التأثير على جماهير الناس لاختيار الحكومة الرسمية (الظاهرة).
على أن تطور مهماً قد حدث منذ منتصف القرن الماضي تمثل في نمو الحركة النقابية وتعدد الأحزاب العمالية، وأصبحت هذه القوى (الجديدة) تلعب ــ هي الأخرى ــ دوراً أساسياً على المسرح السياسي بجانب القوى الاقتصادية التقليدية.

فالرضا يخلق السلطة الشرعية، وكذلك يعترف أو يقر أنها موجودة، كما أنه لا يبررها فحسب بل ويسجل قيامها أيضا، وفي عبارة أخرى، فإن الرضا يعد سببا بل ودليلاً، فهو إقرار للسلطة، كما أنه مصدر لها وقدمنا أنه حيث لا يوجد الرضا بالسلطة، لا يمكن أن تقوم إلا سلطة مادية.

ومن الصحيح أن رضا المحكومين يظل في النهاية الاعتراف الوحيد بسند متولي السلطة في ممارستها، لكن من الخطأ الخلوص من ذلك إلى أن السلطة لا توجد قبل ذلك الاعتراف أو التسجيل. والقبول الضمني (الرضا والطاعة) هو أكثر صور الرضاء الشعبي شيوعاً، ويتمثل في مجرد انعدام النزوع العدواني، ومن ثم كان دليلاً على النظامية ولا تتحصل السلطة على الرضا الشعبي إلا في الحدود التي يعتبر فيها نشاطها متمشياً مع تصور الوسط الاجتماعي لماهية الصالح العام المشترك[1].

وقد أكدت هذه المفاهيم المحكمة الدستورية العليا بقضائها الصادر في ١٩٩٢/١/٤، حيث قررت: (عدم مشروعية السلطة ما لم تكن وليدة الإرادة الشعبية وتعبيرا عنها، انبثاق هذه السلطة عن تلك الإرادة لا يفيد بالضرورة أن من يمارسها مقيد بقواعد قانونية تكون عاصماً

---

١ عكس ذلك، راجع: نعيم عطية، النظرية العامة للحريات، مرجع سابق، ص٥٦، ٦٨ حيث يرى أن الرضا الشعبي لا يعدو نتيجة للسلطة الشرعية فهو إقرار للسلطة الشرعية وليس مصدرا لها.

من جموحها وضماناً لردها على أعقابها إن هي جاوزتها[1] فثمة تلازم حتمي بين مشروعية السلطة والدولة القانونية (خضوع الدولة للقانون)، وكان حتما أن تقوم الدولة القانونية على مبدأ مشروعية السلطة مقترنا ومعززاً بمبدأ الخضوع للقانون باعتبارها مبدآن متكاملان.

١ حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم٢٢ لسنة ٨ق دستورية، الجريدة الرسمية ــ العدد رقم (٤) بتاريخ ١٩٩٢/١/٢٣.

الفصل الثاني
ضوابط خضوع الدولة للقانون
أو الدولة القانونية

أضحى من المسلمات وجوب قيام الدولة في مفهومها المعاصر، وخاصة في مجال توجهها نحو الحرية، على مبدأ مشروعية السلطة (الرضا الشعبي) مقترناً ومعززاً بمبدأ الخضوع للقانون، باعتبارهما مبدآن متكاملان لا تقوم بدونهما المشروعية في أكثر جوانبها أهمية، ولأن الدولة القانونية هي التي يتوافر لكل مواطن الضمانة الأولية لحماية حقوقه وحرياته وتنظيم السلطة وممارستها في إطار من المشروعية، بمعني أن مبدأ خضوع الدولة للقانون، يهدف إلى جعل السلطات الحاكمة في الدولة تخضع لقواعد ملزمة لها، كما هي ملزمة بالنسبة للمحكومين، بينما السلطة المشروعية (مشروعية السلطة) فتستند إلى رضا المحكومين وقبولهم، مع مراعاة أن هذا الرضا ينبع من الإرادة الشعبية أو إرادة الجماعة[1].

---

١ تجدر الإشارة إلى أن المسيحية قادت أول محادثة لتقرير مبدأ الخضوع للقانون، حينما دعت إلى حرية العقيدة، وميزت بين الفرد بوصفه إنساناً وبين الفرد بوصفه مواطناً، ولم تسع المسيحية لتحقيق حقوق الفرد سوى في هذا المجال ــ فقط ــ أما خارج نطاق الدين فقد ظل الخضوع للحاكم (بصفة مطلقة) كما كان إلى أن جاء الإسلام فأقام أول دولة قانونية في التاريخ، إذ قامت الدولة الإسلامية، كأول دولة قانونية يخضع فيها الحاكم والمحكوم للقانون على السواء، فكانت اختصاصات الخليفة محدودة بما للإفراد من حقوق وحريات نص عليها الإسلام ونظمها وقرر ضماناتها، كما كانت اختصاصاته مقيدة ــ دائماً ــ بالقرآن والسنة.=

على أن خلافاً ــ كبيراً ــ قد ثار حول أساس تقيد الدولة بالقانون، رغم التسليم ــ تماماً ــ بضرورة ذلك التقيد والخضوع للقانون من جانب الدولة.

فما هي مبررات تقيد الدولة بالقانون؟

وما هي عناصر الدولة القانونية؟

أولاً: مبررات خضوع الدولة القانونية:

يمكن رصد اتجاهات ثلاثة في هذا الصدد.

الاتجاه الأول: وتمثله نظرية القانون الطبيعي أو نظرية الحقوق الفردية: كانت أولى النظريات التي ظهرت لتبرير مبدأ خضوع الدولة للقانون هي نظرية (أو مدرسة) القانون الطبيعي[1] ومؤداها:

= وأكثر من ذلك، فتجاوز الإسلام حد تقرير الحقوق الفردية كقيد على سلطات الحاكم، إلى تنظيم أمور الحكم في القرآن، ولم يجعل الإسلام ــ يوماً ــ للحاكم سلطة مطلقة، بل قيدها وحددها، بل وأقام فصلا بين السلطات ــ على ما قدمنا ــ وهو ما يعني أن الإسلام قد أقام نظامه السياسي على أساس الخضوع للقانون من جانب الحاكم والمحكوم، وكفل الوسائل التي تحقق هذا الخضوع على خير وجه إذ فصل بين السلطات، وجعل القضاء سلطة مثقلة يخضع لها الحكام والمحكومين. على أن خضوع الخليفة للقانون لم يستمر طويلا، حيث أخذ الأمراء بعد انتهاء عهد الخلفاء الراشدين، يوسعون في سلطانهم ويتجهون بحكمهم نحو الحكم المطلق، حتى انهارت ــ في ظل حكم العباسيين ــ فكرة الدولة القانونية، وانتشر الاستبداد المطلق، ثم تفككت الدولة الإسلامية وانهارت أسسها القانونية، وسوف نعود إلى هذه المسألة تفصيلاً بعد قليل.

١ نشأت هذه النظرية عند الإغريق في بداية الأمر، وشهدت مرحلة تقنين أكثر دقة عند الرومان، ثم بلغت مجدها خلال الثورة الفرنسية التي منها انطلقت صيحة الديمقراطية في العصور الحديثة، وعلى أسس تشريعاتها شيدت معظم دول العالم وثوراته دساتيرها ومبادئها القانونية والسياسية منذ القرن (١٩).

أن ثمة مبادئ ثابتة (أو حقوق فردية أصيلة) تحكم السلوك البشرى لأنها منبثقة عن الطبيعة الاجتماعية للإنسان، هذه المبادئ يسبق وجود الدولة وتعلو على القوانين الوضعية، وعليه فإنه يجب على واضعي تلك القوانين أن يجعلوا هدفهم الكشف عن مبادئ القانون الطبيعي ليجعلوا القانون الوضعي على غرارها وصورتها. كذلك يجب على الحكام ومن يمارسون السلطة أن يلتزموا في ممارستهم لها بتلك القواعد العامة الخالدة السابقة على الدولة وسلطاتها (فالقانون سابق على الدولة) وقد نشأ عن هذه النظرية وبني عليها نظرية أخرى هي النظرية التي تعرف باسم (نظرية الحقوق الطبيعية للأفراد) وخلاصتها أن الفرد له حقوق طبيعية سابقة على وجوده في الجماعة، ومن ثم فهي سابقة على وجود الدولة، وأن الأفراد حينما أقاموا الدولة أقاموها من أجل حماية وتأكيد هذه الحقوق، ومن ثم فإن سلطة الدولة تبقى دائماً مقيدة بتلك الحقوق الطبيعية[١].

وقد واجهت هذه النظرية نقداً عنيفاً من جانب الشراح لعجزها عن تقديم قيد حقيقي على سلطة الدولة عندما تمارس بواسطة الحكام، إذ هي نظرية مغرقه في التصور والخيال، ثم أنه لا يمكن تصور وجود الحق في غير وجود الجماعة، لأن الفرد الذي لا يعيش في مجتمع

---

١ تمثل نظرية الحقوق الفردية هذه المرحلة المتطورة لنظرية الحق الطبيعي وقد استوحت مبادئها وأسسها الفلسفية والقانونية من (العقد الاجتماعي) عند جاك روسو وقد كانت هذه النظرية أساس (إعلان الحريات الأمريكية) سنه ١٧٧٥ الصادر عند الاستقلال الأمريكي عن التاج البريطاني، كما كانت أساساً (لإعلان حقوق المواطن) الذي صدر سنه ١٧٨٩ والقائم على أن الإنسان يولد ويعيش حراً متساوياً في الحقوق مع غيره.

فرض خيالي لم يقم على وجوده دليل، فالحق نوع من العلاقة لا يتصور قيامها ولا ممارستها إلا في جماعة منظمة تعرف مسبقا فكرة الحق والواجب.

وتعرف ــ أيضا ــ القاعدة القانونية التي تحمي الحق وتكفل ممارسته ثم أنه هذه النظرية ــ فضلاً عن عدم دقتها ولا منطقيتها وعدم واقعيتها ــ فهي على فرض قبولها ــ جدلاً ــ فإنها تمثل قيداً خطيراً على تطور المجتمع الإنساني، كما تحول دون التطور الاجتماعي، إذ تجعل المجتمع مكبلا ــ دائماً ــ بتلك الحقوق الطبيعية المدعاة، كما أن هذه الحقوق عند أصحابها ليست محل اتفاق وتحديد، إذ الحق الفردي لا قيمة له ما لم يحدد مضمونه وتبين وسائل استعماله.

وإزاء ذلك النقد، اتجه الفقه إلى البحث عن أساس آخر مصدره الدولة، لا قوى غيبية بعيدة عنها[1].

<u>الاتجاه الثاني: نظرية التحديد الذاتي للإرادة:</u>

قال بهذه النظرية الشراح الألماني، وخلاصتها أن إرادة الدولة لا يوجد فوقها ما هو أسمى منها ولا ما يستطيع أن يلزمها، فإن مصدر خضوع الدولة للقانون ليس شيئاً إلا إرادة الدولة نفسها فالدولة لا تلتزم ولا ترتبط إلا بإرادتها، وفي هذا تكمن سيادتها، ومن هنا فإن القواعد

---

١ نشير إلى أن هذه النظرية أو هذا الاتجاه هو المقدمة الفلسفية للمذهب الفردي، وما يقوم عليه من تقديس الإنسان الفرد ومنحه قيمة في ذاته، والنظر إليه باعتباره محور النظام الاجتماعي وغايته وهو ما انتهي في النطاق الدستوري إلى فكرة الدولة الحارسة.

التي تنظم ممارسة السلطة لا يمكن أن تكون إلا من عمل الدولة نفسها.

إن الدولة تتوقف عن أن تكون ذات سيادة حقيقية إذا كانت القيود التي ترد على سلطاتها مفروضة عليها من سلطة أعلى منها وإذا كانت السيادة صفة في السلطة تجعلها لا تتقيد في الداخل وفي الخارج إلا بإرادتها، فإن السيادة لا تعني أن سلطة الدولة تستبعد كل قيد، ولكن تعني أن الدولة لا تتقيد إلا بإرادتها.

والقانون مصدره إرادة الدولة، وليس قانوناً إلا القانون الوضعي الصادر بالإجراءات المنصوص عليها، ومن ثم فإن إرادة الدولة هي مصدر القانون وهي أساس الخضوع له أيضاً فلا انفصال بين السلطة (الدولة) والقانون فهما وجهان لعملة واحدة.

ويلحظ على هذه النظرية توفيقها بين فكرة السيادة وبين فكرة خضوع الدولة للقانون إذ تنتهي هذه النظرية إلى أنه وإن كانت السيادة تفترض الاستقلال، إلا أن الدولة حين تقبل بمحض إرادتها أن تقيد سلطانها في أمر ما، لا تكون بذلك قد فقدت سيادتها، ما دامت هي بنفسها التي وضعت القيد.

وقد انتقدت هذه النظرية بعنف ــ خاصة من العلامة ديجى ــ وقال أن خضوع الدولة للقانون لا يكون حقيقياً إذا كانت هي وحدها التي تضع القانون وتعد له وفق هواها، إننا في الواقع نكون أمام سلطة مطلقة لا حدود لها، ثم يتساءل عن أسباب خضوع الدولة للقانون الذي وضعته وهي تحتكر استخدام القوة؟ والواقع أن القول بهذه النظرية يساوي القول بانعدام القوة الإلزامية للقاعدة القانونية في مواجهة الدولة.

ولم يكتف العلامة ديجى بهدم هذه النظرية، بل شيد نظرية جديدة لتبرير أساس خضوع الدولة (السلطة) للقانون.

الاتجاه الثالث: نظرية التضامن الاجتماعي:

شيد (ديجى) هذه النظرية على سند من الشعور بالتضامن الاجتماعي ــ كمصدر غير إرادي للقانون ــ هو أساس القاعدة القانونية، هذا الأساس ثابت لا يتغير، وإن كانت تطبيقاته تتغير تبعاً للزمان والمكان، وهذا التضامن سابق على الدولة (انطلاقا من الطبيعة الاجتماعية للإنسان) وعلى القاعدة القانونية وموجد لهما، ومن ثم فالقاعدة تكتسب الصفة القانونية والإلزامية لا بسبب إصدارها بواسطة سلطة عامة ولكن بسبب اتفاقها مع مستلزمات التضامن الاجتماعي والعدالة ويظهر بذلك الانفصال بين القانون في مصدرة وبين الدولة، الأمر الذي من شأنه أن تقيد الدولة بالقانون، لأن القاعدة القانونية تنشأ بمجرد أن يستقر في ضمير الجماعة ضرورة وجودها دون تدخل من الدولة (بمعني أنه يري أن إرادة الدولة بعيدة عن أن تنشئ القاعدة القانونية أو أن تكون مصدرا لها).

وعلى ذلك فالسلطة تجد سندها في أنها تعبر عن التضامن الاجتماعي، ويدور سند السلطة مع هذا التضامن وجوداً وعدماً.

على أن هذه النظرية، لم تخل هي الأخرى من النقد، إذ تؤدى هــذه النظرية إلى خلع الصفة القانونية الإلزامية على القاعدة دون أن يكون لها جزاء منظم لحمايتها، وهو ما لا يمكن التسلم به.

أضف على ذلك أن الأساس الذي قال به ديجى في خضوع الدولة (السلطة) للقانون لا يعدو أن يكون أساساً أخلاقياً وليس أساساً قانونياً.

والواقع أننا لسنا بصدد تقدير هذه النظريات وترجيح إحداها على الأخرى، وأننا عرضنا للاتجاهات التي حاولت أن توجد أساساً لإلزام السلطة عندما تمارس بالقواعد القانونية، وقد بدالنا أنها أخفقت جميعها في تقديم أساس متين ومقبول لهذا الالتزام، وهو ما حدا بالبعض إلى أن يقول أن البحث عن أساس هذا الالتزام يخرج ــ تماماً ــ عن نطاق الدراسة القانونية، وهو أدخل في الدراسات الفلسفية[١]، وأن المهم في الموضوع ليس البحث عن أساس خضوع السلطة للقانون، بقدر وجوب ممارسة السلطة فعلاً في ظل القانون وتحت رقابته، أيا كانت النظرية التي تبرر ذلك، وضرورة أن يعيش الأفراد في دولة قانونية، يخضع فيها الحكام والمحكومين للقانون على السواء.

ثانياً: عناصر الدولة القانونية:

عرفت المحكمة الدستورية العليا الدولة القانونية، بأنها: هي التي تتقيد في كافة مظاهرها (مظاهر نشاطها) سواء من حيث الإدارة أو التشريع أو القضاء وأيا كانت طبيعة سلطاتها بقواعد قانونية تعلو عليها وتكون بذاتها ضابطاً لإعمالها وتصرفاتها في إشكالها المختلفة، وتتوافر فيها لكل مواطن الضمانة الأولية لحماية حقوقه وحرياته[٢].

---

١ راجع في تفصيلات ذلك الدكتور: يحيى الجمل: الأنظمة السياسية المعاصرة، مرجع سابق، ص٩٤ وما بعدها، الدكتور:طعيمة الحرق: النظريات والنظم السياسية، مرجع سابق، ص٦٣ وما بعدها. والدكتور: ثروت بدوي، النظم السياسية، القاهرة ١٩٧٥، ص١٥٨ وما بعدها، الدكتور: نعيم عطية، في النظرية العامة للحريات الفردية: مرجع سابق، ص٥٦ وما بعدها.

٢ وأنظر أيضا:

= -Carre de Malberg (R.):

وفي هذا تختلف الدولة القانونية اختلافاً جذرياً عن الدولة البوليسية والدولة الاستبدادية، حيث لا تستهدف الدولة البوليسية إلا مصلحة الجماعة ولو بغير الوسائل القانونية، فليس للأفراد حقوق قبل الدولة، وتتمتع الإدارة بسلطة تقديرية مطلقة في اتخاذ الإجراءات التي تحقق الصالح العام للجماعة، وذلك على أساس أن (الغاية تبرر الوسيلة) أما في الدولة الاستبدادية (أو الأنظمة الاستبدادية)، فليس لها هدف سوى المصلحة الشخصية للحاكمين أنفسهم، بمعني أن الحاكم في الدولة الاستبدادية له مطلق التصرف وغير مقيد بأي قيد، لا من حيث الوسيلة ولا من حيث الغاية [1].

ولكن في الدولة القانونية، فالسلطة مفيدة من حيث أهدافها ووسائلها على السواء، إذ لا تستطيع أن تتخذ أي إجراء قبل الأفراد إلا وفقا للقانون الذي يحدد حقوق الأفراد وحرياتهم كما يحدد وسائل تحقيق أهداف السلطة، كما أن نشاط السلطة (الدولة) محدود بتحقيق

=-Contribution a la thepre generale de L'Etat T. I et II,.

-La loi exprersion de la volonte genelale, paris, ١٩٣١.

-Duguit (L.) traite de droit Constitutionnel, T. I, III, et.

-Duverger (M.): Cours de droit Constitutionnel, paris, ١٩٤٦.

-Burdeau (G.): Precis de droit Constit.

-Utionnel, Paris ١٩٤٧, Traite de science Polotique, t. I. ١٩٤٩, T. II, ١٩٥٠ T. IV, ١٩٥٢.

١ يلاحظ أن بعض الفقه يميز بين الدولة البوليسية والدولة الاستبدادية ــ على ما قدمنا ــ، والواقع أن كل من الدولة البوليسية والدولة الاستبدادية هي أنظمة لا تعترف بسيادة القانون، ولا تجد حرجاً في الخروج على أحكامة أيا كان المبرر في ذلك الخروج.

الصالح العام (المشترك)، وبمعني آخر فإن الدولة القانونية هي التي تخضع نفسها للقانون وليست تلك التي تضع نفسها فوق القانون، وهي الدولة التي يتوافر لكل مواطن في كنفها الضمانة الأولية لحماية حقوقه وحرياته، ولتنظيم السلطة وممارستها في إطار من المشروعية، وهي ضمانة يدعمها القضاء من خلال استقلاله وحصانته، لتصبح القاعدة القانونية محوراً لكل تنظيم وحداً لكل سلطة، ورادعاً ضد العدوان[١].

وإذ تحددت الدولة القانونية على هذا النحو، فإن البحث إذن يدور حول الوسائل التي ينبغي توافرها لتحقيق هذه الدولة. فما هي هذه الوسائل أو ما هي عناصر الدولة القانونية؟[٢]

يمكن إجمال وسائل تحقيق الدولة القانونية أو عناصر الدولة القانونية في أربعة عناصر هي: وجود دستور، والفصل بين السلطات، واستقلال القضاء، وأخيراً الرأي العام.

١-وجود دستور:

يعد وجود الدستور هو الضمانة الأولى لقيام الدولة القانونية ومن ثم ممارسة السلطة ممارسة قانونية (مقيدة) خاضعة لحدود معينة، والمعلوم أن الدستور هو الذي يبين شكل الدولة ونظام الحكم فيها، وينظم السلطات العامة في الدولة واختصاصات كل منها، وكيفية ممارسة هذه السلطات لاختصاصاتها وعلاقاتها ببعضها البعض وكذا

---

١ راجع: حكم المحكمة الدستورية العليا في ١٩٩٢/١/٤، سابق الإشارة إليه.

٢ راجع: **CHEVALLIER (J.) L'Etat de droit, R.D.P, ١٩٨٨, P. ٣١٣ ets.**

علاقتها مع الأفراد (الحقوق الأساسية للأفراد إزاء الدولة) وينص على الوسائل الأساسية لضمان هذه الحقوق وإعمالها[1].

ويقع الدستور على قمة النظام القانوني في الدولة، وتعتبر قواعده أعلى القواعد القانونية وأسماها داخل الدولة، ومن ثم فهو يقيد كل السلطات المنشأة، باعتبار أن هذه السلطات تجد سند وجودها في الدستور نفسه.

وتجدر الإشارة إلى حقيقة هامة، وهي أنه لا تلازم (أو لا ارتباط) بين وجود الدستور وقيام الحكم الديمقراطي، وأنه ليس ثمة تلازم بين الدولة القانونية وإعمالها للمبدأ الديمقراطي، ذلك أن لكل جماعة سياسية (دولة) ــ حالياً ــ قانونها الذي يضع نظام الحكم فيها أيا كان شكل هذا النظام، هذا القانون هو الدستور، ووجود الدستور يؤدي إلى تقيد سلطات الدولة، ومن ثم فإن السلطة التي مصدرها الدستور هي سلطة مقيدة، لا لأنها يجب أن تمارس وفقا للأوضاع الديمقراطية (تترجم الديمقراطية في النهاية في حكومة عادلة لشعب ناضج فكرياً وسياسياً ــ تتحدد فيها الالتزامات والواجبات والحقوق، وتتناسق فيها المصالح المتبادلة، وتحفظ كل هذه المميزات لكل أعضائها دون تفرقة أو تمييز) ولكن لوجوب احترامها لوضعها الدستوري وإلا فقدت صفتها القانونية.

---

١ يعرف أستاذنا الدكتور: رمزي الشاعر، القانون الدستوري بأنه: مجموعة القواعد القانونية الخاصة بنظام الحكم في الدولة (الحكومة) من الناحية السياسية، والتي تنظم التعايش السلمي بين السلطة والحرية.

راجع مؤلفة بعنوان: النظرية العامة للقانون الدستوري والنظام الدستوري في ج.م.ع القاهرة سنه ١٩٧٩م، ص٤٤.

الدستور إذن هو القواعد القانونية التي تعلو على الدولة، وتكون بذاتها ضابطا لأعمالها وتصرفاتها في أشكالها المختلفة.

ويعد ــ الآن ــ مفترضا أوليا للدولة القانونية، ألا تخل تشريعاتها بالحقوق الفردية، ويندرج تحت هذه الحقوق (في الدول الديمقراطية) طائفة من الحقوق وثيقة الصلة بالحرية الشخصية تعد من الحقوق الطبيعية التي لا تمس (مثال ذلك ألا تكون العقوبة الجنائية التي توقعها الدولة بتشريعاتها مهينة في ذاتها أو ممعنة في قسوتها أو منطوية على تقييد الحرية الشخصية بغير انتهاج الوسائل القانونية السليمة، أو متضمنة معاقبة الشخص مرتين عن فعل واحد).

وجدير بالذكر أن وجود الدستور يثير موضوع الرقابة على دستورية القوانين، خاصة في الدول ذات الدساتير الجامدة (تلك التي تفرق بين القوانين الدستورية والقوانين العادية) وسوف نفصل هذا الموضوع في الكتاب الثاني.

الدستور وتدرج القواعد القانونية:

ويثير وجود الدستور ــ كذلك ــ مبدأ تدرج القواعد القانونية، بمعني وجوب خضوع القاعدة الأدنى للقاعدة الاسمي من حيث الشكل والموضوع، وحيث يقع الدستور في قمة القواعد القانونية إذان لنصوصه مقام الصدارة بين قواعد النظام العام، فيجب أن لا تخالف أحكامه من جانب السلطة التشريعية (البرلمان) أو السلطة التنفيذية في الحالات الاستثنائية) فيما تسنه من التشريعات العادية، وكذلك يجب ألا تخالف أعمال السلطة التنفيذية (سواء في إصدارها اللوائح أو القرارات الفردية) أحكام كل من الدستور أو التشريع العادي، بل أن

العمل المادي التنفيذي الذي تأتيه الإدارة لن يكون قانونياً، إلا إذا كان تنفيذاً للقرار المطبق للقواعد العامة على الحالة الفردية.

وفي عبارة أخرى، فإن مبدأ تدرج القواعد القانونية، يعني أن كل قاعدة قانونية تتولد عن قاعدة قانونية أعلى منها مرتبة، كما تولد في نفس الوقت قاعدة أخرى تأخذ مرتبة أدنى، مما يعني أن القواعد القانونية تتدرج في نظام قانوني هرمي، هذا النظام القانوني كله يقوم على أساس قانوني هو الآخر.

وقدمنا أن التزام الدولة بتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي للأفراد في ظل المذهب الاشتراكي (الاتجاه الاجتماعي) على أثر تدخل الدولة في كل ماضي الحياة، ألقي على عاتقها التزاماً إيجابياً بتحقيق صالح المجموع وإسعاد الفرد.

وعلى ذلك فإن خضوع الدولة للقانون له جانب إيجابي وآخر سلبي، أما الجانب السلبي فهو أن يمتنع عليها الاعتداء على الحقوق الفردية والحريات العامة إلا استناداً إلى القانون، وأما الجانب الإيجابي فيتلخص في مراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين والعمل على تحقيق الرفاهية وصالح المجموع.

٢-الفصل بين السلطات:

قدمنا أن الدستور ــ وهو القانون الأساسي الأعلى ــ لا يقف عند حد إرساء القواعد والأصول التي يقوم عليها نظام الحكم، وتقرير الحريات والحقوق العامة، وترتيب الضمانات الأساسية لحمايتها، بل أن الدستور يحدد لكل من السلطات العامة (السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية) وظائفها وصلاحيتها، ويضع الحدود والقيود الضابطة لنشاطها بما يحول دون تدخل أي منها في أعمال السلطة

الأخرى، أو مزاحمتها في ممارســـة اختصاصاتها التي ناطها الدستور بها.

فاختصاص السلطة التشريعية بإقرار القواعد القانونية ابتداء، أو تفويض السلطة التنفيذية في إصدارها في الحدود التي بينها الدستور، لا يخول آيتهما التدخل في أعمال أسندها الدستور إلى السلطة القضائية وقصرها عليها، وإلا كان هذا افتئاتاً على ولايتها، وإخلالا بمبدأ الفصل بين السلطات.

إذن الفكرة الأساسية في الفصل بين السلطات تستهدف منع الاستبداد بالسلطة عن طريق توزيعها على الوظائف الأساسية للدولة، ووضع كل وظيفة منها في يد جهة منفصلة عن الجهة الأخرى، للحيلولة دون قيام السلطة المطلقة ومن ثم تنتفي إمكانية الاستبداد الذي يؤدي إليه الانفراد بالسلطة، وينسب إرساء الأساس المنهجي لمبدأ الفصل بين السلطات إلى المفكر الفرنسي مونتسكيو، وكانت أفكاره تدور حول أطر ثلاثة: كيفية حماية الحرية. وكيفية منع إساءة استعمال السلطة وأخيراً الاعتدال والموازنة.

وهكذا يبين أنه لم يرد في ذهن مونتسكيو فكرة (الفصل المطلق بين السلطات) بل كان يرى الصورة في وجوب تحرك سلطات الدولة حركة منسجمة مع بعضها، مما يعني ضرورة التعاون بين السلطات، بمراعاة عدم تركيز السلطة في يد جهة واحدة، وتوزيع السلطة بين وظائف الدولة الأساسية، ومنعها من إساءة استعمال القدر من السلطات المتاح لها.

والواقع ــ كما يقول (ديفرجية) ــ أن مبدأ الفصل بين السلطات ما زال من الناحية الرسمية (النظرية) أساساً من أسس القانون

العام، ولكن من الناحية العملية (التطبيقية) فإن المبدأ يفقد تدريجياً أهميته ومعناه.

وعلى ضوء المشاهد ــ عملاً ــ في الدول المعاصرة، من تزايد تدخل السلطة التنفيذية في مجال السلطة التشريعية، بل أن زمام المبادرة في العملية التشريعية (في الدول المتقدمة والدول الآخذة في النمو) من الناحية العملية في يد السلطة التنفيذية، وهو ما يؤكد مقولة (ديفرجيه) ــ سابق الإشارة إليها ــ من فقد مبدأ الفصل بين السلطات أهميته ومعناه (من الناحية العملية) ــ إلا أن شيئاً جوهرياً يبقى ذلك هو ما يتعلق بالوظيفة القضائية، فإذا كان الفصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية فقد كثير من أهميته في تنظيم الدولة الحديثة، فإن الحرص على الحرية (بمعناها الواسع) في الدولة الحديثة يتطلب أن تبقى هذه الوظيفة مستقلة عن الجهازين التشريعي والتنفيذي، وهذا ينقلنا إلى العنصر الثالث للدولة القانونية.

٣-استقلال القضاء:

إن استقلال القضاء وحصانته ضمانة أساسية لحماية الحقوق والحريات فلا ريب أن مبدأ استقلال القضاء قد أصبح جزءاً من الضمير الإنساني، بحيث لم يعد من المقبول إنكاره في الدولة القانونية بل وغدا تعميق هذا المبدأ وترسيخه أمراً حتمياً لتأمين العدالة وكفالة الحقوق وصون الحريات، وحماية المواطن في مواجهة السلطة العامة.

وإذا كان الاستقلال الدستوري للقضاء باعتباره سلطة، قد يختلف الرأي فيه، فإن استقلاله الوظيفي يعد أمراً لا خلاف عليه، تؤكده غالبية الدساتير المعاصرة أياً كان النظام الذي تأخذ به، لأن هذا الاستقلال مستمد من طبيعة القضاء ذاته، وبالتالي فمن اللازم

والمنطقي أن يكون القضاء مستقلاً عن كل من السلطتين التشريعية والتنفيذية.

واستقلال القضاء يرتد إلى مظهرين، لا انفصام لهما: **أولهما:** أن يكون القضاء سلطة من سلطات الدولة الثلاث، بما يعني أن يكون محايداً فلا يصطبغ بصبغة سياسية أو عقائدية أو مذهبية، ولا يفتئت أحد على اختصاصه أو يقتطع قدراً من ولايته. **وثانيهما:** أن يكون القضاة متحررين من أي تدخل أو إشراف أو رقابة، غير متأثرين في قضائهم إلا بكلمة القانون العادل، وألا يكون ثمة تدخل في شئونهم الوظيفية لغير السلطة التي يباشرون في ظلها رسالتهم.

فاستقلال السلطة القضائية واستقلال القضاة أمران مرتبطان، لا يغنى أحدهما عن الآخر ولا ينهض بديلا عنه.

وثمة قضايا أو مقدمات أساسية يـــــدور معهـــــا ذلك الاستقلال وجوداً وعدماً، وهذه المقدمات هي:

(أ)أن تكون ولاية القضاء لمحاكم يعهد إليها القانون وحدها بالفصل في المنازعات التي تقوم فيما بين الأفراد أو بينهم وبين الدولة فصلا ملزماً واجب الاحترام، وعدم جواز تعديلها أو وقف تنفيذها إلا طبقاً للإجراءات التي رسمها القانون.

(ب)وجوب عدم محاكمة الشخص إلا أمام قاضيه الطبيعي، أي الذي يعينه القانون سلفاً، وإلا يسلب من المحاكم ولايتها، وإلا تنشأ جهات استثنائية للقضاء إلا ما ينص عليه الدستور ذاته، ولاعتبارات تقتضيها طبيعة المنازعات أو أطرافها.

(ج)كذلك وإذا كان ينظر إلى استقلال القضاء من زاوية كرامة القضاة أو استقلالهم بكادر خاص بهم، إلا أن من عناصر استقلال

القضاء ما يرجع إلى القاضي نفسه، تجرده ونزاهته وكفايته وعدم خضوعة لأي تأثير.

(د)أيضاً من مقدمات استقلال القضاء ضرورة أن تسأل أجهزة السلطة العامة عن أفعالها، وإن لا تكون تلك الأفعال محصنة من المسئولية، فتسأل السلطة التشريعية عن الأضرار المترتبة على القوانين والأعمال البرلمانية (بالضوابط القانونية اللازمة لذلك) كما تسأل السلطة التنفيذية عن أعمالها سواء التعاقدية أو غير التعاقدية، كما تسأل أيضاً عن أعمالها الحكومية (أعمال السيادة) وأن يبقى عدم المسئولية عن أعمال السيادة في أضيق نطاق بما لا ينال من مبدأ المسئولية كأساس، كذلك تسأل السلطة القضائية عن أعمالها القضائية وغير القضائية.

وبعبارة أخرى يقتضى استقلال القضاء كفالة حق التقاضي وألا ينص في أي إجراء للسلطة على عدم جواز الطعن فيه أمام القضاء ووجوب إزالة جميع الموانع الحاجبة لحق التقاضي.

إذا كانت هذه معاني استقلال القضاء وقضاياه أو مقدماته، فإن ثمة أموراً في تنظيم القضاء قد تبعث على التساؤل عما إذا كانت تتنافي مع استقلاله ولا يكتمل الفهم الصحيح لاستقلال القضاء إلا بالإجابة عليها، وهي:

ــ هل هناك تعارض بين استقلال القضاء وبين وظيفة بأنه وظيفة لا سلطة؟

ــ هل هناك تعارض بين استقلال القضاء والقضاء الشعبي؟

ــ هل يتنافى استقلال القضاء مع خضوعه لرقابة الرأي العام؟

استقلال القضاء بين السلطة والوظيفة:

هنا لابد من التفرقة بين استقلال القضاء كسلطة دستورية وبين استقلال القضاء كوظيفة فالاستقلال الدستوري للسلطة القضائية شيء والاستقلال الوظيفي شيء آخر.

إذ أن استقلال القضاء لا يعني حتما أن ينظر إليه دستورياً على أنه سلطة مستقلة. وهو ليس مرتبطاً بالتنظيم الدستوري لنظام الحكم. فالاستقلال الدستوري قد يختلف الرأي فيه. أما الاستقلال الوظيفي للقضاء فهو مستمد من طبيعة القضاء لذلك فإن استقلال القضاء تؤكده كافة الدساتير سواء التي تأخذ بمبدأ الفصل بين السلطات أو تعاونها أو تلك التي لا تعترف أصلاً بتعدد السلطات.

وبغير حاجة إلى الدخول في جدل حول طبيعة السلطة في الدولة الاشتراكية وأنها واحدة وهي سلطة الشعب فإن الاتجاهات الحديثة كلها في تنظيم الدولة ترى أن للدولة وظائف أو اختصاصات، وأن هذه الوظائف وزعت على أجهزة الدولة المختصة، ومنها وظيفة القضاء وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها فالعبرة بالواقع وليست بالوصف.

وقدمنا أن الفصل بين الوظيفتين التشريعية والتنفيذية أمر غير ممكن عملا، ولا يجد له أساساً مقبولاً من الناحية النظرية وفقا للاتجاه الغالب في الفكر السياسي الحديث. وكذلك الفصل بين هاتين السلطتين أو الوظيفتين وبين الوظيفة القضائية[1] والمهم هو إعمال استقلال القضاء وفقا لمظاهرة ومقدماته التي أشرنا إليها.

---

١ راجع: المرحوم الدكتور: جمال العطيفى، آراء في الشريعة وفي الحرية ــ القاهرة سنه ١٩٨٠، ص١٨٣ ــ ١٨٤، الدكتور: يحيى الجمل: الأنظمة السياسية المعاصرة،=

شعبية القضاء هل تتنافي مع استقلاله[1]:

ثمة رأي اتجه صوب الإجابة عن هذا التساؤل بالإيجاب، ويرى أنصار هذا الرأي ــ وهم أغلبية الفقه والقضاء والمعنيين بشئون العدالة في مصر ــ أن الدعوة إلي القضاء الشعبي لا تستقيم في بلادنا، فلا معني لأن يعهد بولاية القضاء لأشخاص يفتقدون الكفاءة

= مرجع سابق ص١١٧ ــ ١١٨ وعكس ذلك، راجع: الدكتور: محمد كامل عبيد، استقلال القضاء دراسة مقارنة، القاهرة سنة ١٩٩١، ص٢٤ ــ ٢٥ ويقول: (إن استقلال القضاء لا يكتمل إلا باعتبار القضاء سلطة مستقلة، ومن ثم كان إنكار وصف السلطة على القضاء هو التمهيد الطبيعي لإهدار استقلاله).

١ يقصد باصطلاح القضاء الشعبي تولي عناصر غير قضائية، عناصر شعبية من بين الأفراد العاديين ــ لا يشترط فيها التخصص في القانون ــ العمل القضائي، على غير وجه الاحتراف، بالاشتراك مع عناصر قضائية من قضاة الدولة أو بدونهم.

أما القاضي الشعبي: فهو ذلك الشخص العادي الذي يتم اختياره من بين عامة الشعب، ولا يشترط فيه دراسة القانون، إلا أنه يشترك في العمل القضائي بوصفه قاضياً بصورة عرضية وعلى غير وجه الاحتراف وتجدر الإشارة إلى أن الديمقراطيات الغربية تأخذ بالقضاء الشعبي في صورة المحلفين أو قضاة الصلح، كما أن النظم الاشتراكية تأخذ به في صور متعددة كالمحاكم الشعبية وفي صورة الأعضاء الشعبيين الذين يدخلون في تشكيل جميع المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها. وكانت ثمة تجارب شتى للقضاء والشعبي في النظام المصري، إذ سبق أن أخذ القضاء الجنائي المختلط بنظام المحلفين وألغي عام ١٩٣٧، كما عرفت مصر نظام المجالس الحسبية سنة ١٩٢٥ (الغيث بالقانون رقم ٩٩ لسنة ١٩٤٧ بشان المحاكم الحسبية) وعرفت أيضا نظام لجان التوفيق في منازعات العمل (بمقتضى القانون ٩١ لسنة ١٩٥٩) ويري البعض أنها لا تعدو مرحلة شكلية سابقة على الفصل في الدعوى لم تحقق فائدة، وكذلك لجان الفصل في المنازعات الزراعية سنة ١٩٦٩ (الغيت بالقانون رقم ٦٧ لسنة ١٩٧٥).

القانونية وتعوزهم الخبرة القضائية وتنقصهم ضمانات الخبرة والاستقلال، مما لا يخدم بحال اعتبارات العدالة، بحسبانها الركيزة الأساسية لأي مجتمع متحضر، فضلا عن أن هذه الدعوى ــ دائماً ــ تستهدف تحقيق أغراض سياسية بإخضاع القضاة لرقابة المنظمات السياسية فضلا عن مخالفة هذا النظام لمبدأ الخضوع للقاضي الطبيعي، كما تتضمن في الوقت ذاته إهدار الثقة في القضاء المتخصص ورجاله[1] ويستطرد أنصار هذا الرأي ويقولون بأن اشتراك الشعب في القضاء ليس مظهراً حقيقياً للديمقراطية فمن مظاهر الاستبداد الارتكان إلى مبدأ سيادة الشعب. ورغم ذلك فقد نص عليها الدستور في المادة (١٧٠) حيث تقرر (يسهم الشعب في إقامة العدالة على الوجه وفي الحدود المبينة في القانون).

ويعلق أنصار ــ هذا الرأي على ذلك النص، بأنه لا يعني أكثر من الاستعانة بالخبرة الفنية المتخصصة، والبعيدة تماماً عن فكرة المشاركة في ولاية القضاء وإصدار الأحكام، فتبقى السلطة القضائية (المحاكم) وحدها صاحبة الولاية في القضاء، ويكون لقضائها وحدهم سلطة الفصل في القضايا.

بينما اتجه رأى أخر صوب تأييد الأخذ بفكرة القضاء الشعبي في مصر، ولا يعبأ أنصار هذا الرأي بفشل التجارب المصرية السابقة لتطبيق هذا القضاء، ويرون ضرورة وجود قضاة شعبيين أو الاستعانة

---

١ راجع في هذا الاتجاه: الدكتور: محمد عصفور، استقلال السلطة القضائية، مجلة القضاة ــ لسنة /١ ــ العدد/٣، يوليو ١٩٦٨، ص٣٢١ ــ ٣٢٣، د. محمد كامل عبيد، استقلال القضاء، مرجع سابق، ص٥٥١ وما بعدها.

بالقضاة الشعبيين لحسم المنازعات البسيطة العاجلة التي لا تحتمل إجراءات معقدة أو مواعيد طويلة، وإن ذلك ــ برأيهم ــ الحل الأمثل لمواجهة زيادة عدد القضايا. ويضيفون أنه إذا كان نظام القضاء الشعبي لم يحقق الغرض منه في الدول الغربية، فإن ذلك يرجع إلى طبيعة النظام الرأسمالي وليس إلى عيب في نظام القضاء الشعبي ذاته[١].

وقد أخذ المشرع الدستوري بهذا النظام، وتعد أبرز تطبيقاته في مصر ــ الآن ــ قضاء القيم بدرجتيه، طبقا للقانون ٩٥ لسنة ١٩٨٠ بشأن حماية القيم من العيب، إذ تشكل محكمة القيم ومحكمة القيم العليا تشكيلاً مشتركاً من القضاة والشخصيات العامة[٢]ورغم ما وجه من انتقادات واعتراضات شتى لنظام قضاء القيم، فإنه أضحى حقيقة واقعة، ويتمتع بالصفة الدستورية في النظام القانوني المصري[٣].

والتطبيق التشريعي الثاني للقضاء الشعبي في مصر، نجده في محكمة الأحزاب المستحدثة بالقرار بقانون رقم ٣٦ لسنة ١٩٧٩، إذ تشكل هذه المحكمة برئاسة رئيس مجلس الدولة على أن يضم إلى تشكليها عدد مماثل من الشخصيات العامة.

---

١ راجع في هذا الاتجاه: د. جمال العطفى، آراء في الشرعية وفي الحرية، مرجع سابق، ص٢٣٤ وما بعدها.

٢ تشكل محكمة القيم من سبعة أعضاء أربعة من القضاة وثلاثة من الشخصيات العامة. أما محكمة القيم العليا فتشكل من تسعة أعضاء خمسة من القضاة وأربعة من الشخصيات العامة. ويرأس كل من هذه المحاكم أحد نواب رئيس محكمة النقض.

٣ راجع في انتقادات قضاء القيم: د. محمد كامل عبيد، استقلال القضاء، مرجع سابق، ص٧٢٧ وما بعدها والمراجع العديدة التي أشرنا إليها.

وما قيل عن قضاء القيم يصدق ــ تماماً ــ في شأن محكمة الأحزاب، ورغم وجاهة الحجج التي يقول بها معارضو نظام القضاء الشعبي ــ وتقديرنا لهذه الوجهة من النظر ــ فإن هذا النظام لا يتعارض واستقلال القضاء.

وأن عدم صلاحية تطبيق نظام قضائي ما في بلد ما، لا يعني الحكم على عدم صلاحية هذا النظام للتطبيق كقاعدة عامة، بل إن صلاحية تطبيق نظام ما، يتوقف على ظروف كل دولة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، كما أن عدم نجاح نظام في دولة لا يعنى عدم صلاحيته مطلقاً.

وأخيراً: استقلال القضاء ورقابة الرأي العام:

إن خضوع القضاء لرقابة الرأي العام لا يتنافي مع استقلاله، إذ أن القضاء يؤدى رسالته في جلسات علنية وتنشر أحكامه كمبدأ عام، وهذه العلانية تحقق نوعاً من الرقابة الديمقراطية على أعمال القضاء، كما أنها تدعيم للثقافة القانونية، فليس بكاف أن تؤدى العدالة، بل يجب أن يعرف الناس كيف تؤدى، لذلك فإن هذه العلانية تعد ضماناً للعدالة شأنها شأن حق الدفاع واستقلال القضاء، ووسيلة هذه الرقابة هي النقد الموضوعي في جو من التوقير، فيجوز تناول الحكم بالنقد دون أن ينال ذلك من استقلال القضاء، بل أن المحاكم ذاتها تنقد نفسها في مراجعتها للمبادئ القانونية.

وإذا كان استقلال القضاء لا يتعارض مع رقابة الرأي العام، فإن الرأي العام ذاته يعتبر عنصراً في الدولة القانونية، وهذا ينقلنا إلى النقطة التالية.

٤-الرأي العام:

غنى عن البيان أن (الرأي العام) قوة ذات خطر كبير في حياتنا العامة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية على السواء، بل أنه يؤثر في حياتنا الخاصة وسلوكنا الفردي والجماعي، إذ هو الحكم العام لعدد لا بأس به من الناس على مظهر معين للحياة الاجتماعية، أو هو مجموعة من الآراء التي استقر عليها الناس بشأن التغيير الاجتماعي[١].

وفي الدولة القانونية، تستطيع الديمقراطية (كدولة تحكم نفسها بنفسها بأنماط وأشكال مختلفة، يساهم جميع أعضائها ــ الجماعة السياسية ــ في إدارتها وكذلك في مراقبة أعمالها) أن تقوم بوظيفتها بالقدر الذي يتكون به الرأي العام بحرية ويعبر عنه تعبيراً صادقاً كاملاً، إذ الرأي العام هو الذي يضع القوانين للجماعة أو الأمة، وهو النسيج الذي تصنع منه القوانين في المجتمع الحر الديمقراطي، وليست القوانين إلا تعبيراً عن رغبات الرأي العام وضمانا للنظم الاجتماعية والمثل الأخلاقية التي يؤمن بها الجميع ويسعون إلى تحقيقها والمحافظة عليها.

الرأي العام إذن هو مصدر القوانين في الدول الديمقراطية، بل يعد الرأي العام أقوي من القانون وأوسع منه دائرة، فهو يفرض نفسه على المجتمع، ويؤثر في سلوك الفرد وآرائه، ويصدر أحكامه مقدماً على

---

١ راجع: الدكتور: حسنين عبد القادر، الرأي العام والدعاية وحرية الصحافة، الطبعة الأولى سنة ١٩٥٧، ص٦ــ٧.

الأعمال التي يسبق مرحلة تحضير القوانين وإعدادها، وكذلك على القضايا المنظورة أمام المحاكم.

وتأثير الرأي العام ظاهر بشكل واضح في الدول الآخذة بنظام القضاء الشعبي ــ نظام المحلفين في القضاء ــ ، بحيث يمكن القول بأن الرأي العام يمارس في تلك البلاد حق تطبيق القوانين أيضا بالإضافة إلى أنه مصدر القوانين.

والقانون ليس هو القانون المكتوب فقط، وإنما هناك القانون غير المكتوب الذي يمثله العرف والتقاليد، وهي كلها مقومات الرأي العام وجزء منه. والرأي العام ذاته هو المقياس الذي لا مقياس بعده لمعرفة مدى صلاحية القانون لمجتمع معين في وقت معين، وهو قيد خطير يحول دون أن يمارس السلطة على نحو لا يتفق مع ضمير الجماعة وتصورها للقانون، ومن هنا صح ما يقوله (ميرابو) من أن الرأي العام هو سيد المشرعين جميعاً.

كيف يتكون الرأي العام؟

تشترك عوامل عديدة في تكوين الرأي العام منها وسائل الإعلام، والدعاية المختلفة كالصحافة والتليفزيون والسينما، ومنها التعليم... وكما تؤثر هذه الوسائل في الرأي العام بدورها أيضاً تتأثر به.

والمؤكد أنه وإن كان تكوين الرأي العام تقع على جميع وسائل الإعلام، فإن الصحافة ــ بصفة خاصة ــ تقع على عاتقها مسئولية خطيرة باعتبارها أهم وسائل الاتصال بالجماهير، ويكفي أن تعلم أنه كان للصحافة الفضل الأول في التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في العصر الحديث، فلقد لعبت دوراً هاماً في نجاح الثورة الأمريكية والثورة الفرنسية والحركات القومية في أوربا والشرق، كما

لعبت الدور الأول في الحركة القومية المصرية ونهضة الشعب المصري والثورة المصرية والصحافة هي التي بذرت بدور الديمقراطية الحديثة في الشعوب، وعلى أثرها حدثت تطورات دستورية ذات خطر كبير في معظم بلدان العالم، حتى غدا البعض يطلق عليها (السلطة الرابعة).

ومن هنا فإن حرية الصحافة بكل ما تعنيه هذه الحرية، سواء من حيث حرية إصدار الصحف، وحق الحصول على المعلومات الصحيحة، ومنع احتكارها أو تركيزها في أيدي فئة قليلة[1]، وطبيعة رقابة الدولة على الصحافة، كل ذلك له آثار بعيدة على تكوين الرأي العام، بل على النظام الديمقراطي نفسه، إذ أن الانتقاص من الضمانات الجوهرية لحرية الصحافة، سوف يؤدي ليس فقط إلى انهيار هذه الحرية، بل وسيؤدى إلى انهيار الحرية السياسية والديمقراطية على حد سواء.

فمن الخطر فرض قيود ترهق حرية التعبير ــ بصفة عامة ــ بما يصد المواطنين عن ممارستها، ولا يجوز عرقلة هذه الحرية من خلال العقوبة، ذلك أن الطريق إلى السلامة القومية إنما يتمثل في ضمان الفرض المتكافئة للحوار المفتوح في الشئون العامة، لمواجهة أشكال

---

١ وننبه على أن الصحافة لا تكون حرة إذا كانت خاضعة لمؤسسة اقتصادية تعبر عنها ولا تعبر عن جماهير الناس، كذلك إذا كانت خاضعة لأجهزة السلطة، ذلك أنها ستكون عندئذ بوقا للحكام لا تعبيراً عن الرأي العام ولا قيداً على هؤلاء الحكام.
والمهم أن تكون الصحافة معبرة عن الرأي العام أو عن قطاع من قطاعاته تعبيراً حراً غير مفروض، مما يعنى وجوب التسليم بتيارات متعددة في الصحافة وإلى اختلاف في الرأي وإلى مناقشات واسعة ومفتوحة.

المعاناة وتقرير الحلول التي تناسبها ومن ثم ينبغي أن يكون نفاذ الكافة إلى الحقائق المتصلة بالشئون العامة والمعلومات الضرورية الكاشفة عنها متاحاً دون عناء. وهنا ثمة حقيقة مؤداها أنه إذا أريد لحرية التعبير أن تتنفس في المجال الذي لا يمكن أن تحيا بدونه، فإن قدراً من التجاوز يتعين السماح فيه، ولا يسوغ بحال أن يكون الشطط في بعض الآراء مستوجبا إعاقة تداولها.

وبعبارة أخرى، فإنه ينبغي عدم التضحية بحقوق الإنسان وحرياته في غير ضرورة تمليها مصلحة اجتماعية لها اعتبارها.

ولذلك يحرص الممارسون للسلطة على أن لا يبدون أمام الرأي العام في مظهر من يخالف القواعد القانونية التي ليست في النهاية إلا تعبيراً عن ضمير الرأي العام وإرادته، ومما لا شك فيه أن الانتخابات عندما تكون حرة وجدية ونزيهة، فإنها تعد من أفضل مقاييس اتجاهات الرأي العام[1]، فضلا عما تمثله الانتخابات (بطبيعتها) من قيد خطير على ممارسة السلطة.

---

١ ثمة وسائل عديدة يمكن بواسطتها قياس الرأي العام، منها فضلا عن الانتخابات، الاستفتاء، وتحليل مواد الإعلام والدعاية، وجمع الشائعات ومعرفة مصادرها.

والواقع أن لقياس الرأي العام فوائد عديدة، إذ هو ينير الطريق أمام المشرعين وغيرهم ممن يرغبون في معرفة حالة الرأي العام معرفة دقيقة إزاء قضايا معينة، كما أنه يبين أثر الإعلام فيهم، ويساعد المواطنين على التعليم والتصنيف، إذ هو يدفع الجمهور إلى تكوين الآراء والميول، ويساعد الحكام على القيام بعملهم بطريقة تؤثر في الناس، فضلا عن أنه يساعد على توفير معلومات صحيحة وكافية عما يدور في أذهان المواطنين جميعاً وخاصة على توفير معلومات صحيحة وكافية عما يدور في أذهان المواطنين جميعاً وخاصة الجماعات والهيئات المختلفة، لتكون تحت نظر الحكام.=

ولكن يجب أن نفهم أن الانتخابات لم تكن معياراً قاطعاً على الدوام للحكم على صلاحية السلطة، بل هي من أفضل المعايير في الحكم على بقاء السلطة أو رحيلها، وإذا كانت الأمور جميعها نسبية (غير منطقية) فليس هناك معيار آخر يفصل الانتخابات في معرفة اتجاه الرأي العام، ومن ثم مراقبة الحكام وجعل ممارستهم للسلطة في حدود القانون.

= وللأسف ــ لا يوجد في مصر معهد متخصص للرأي العام، ــ على غرار معهد جالوب ــ ليدرس الرأي العام المصري بالطرق الحديثة، وليفيد من بحوثه المشتغلون بالسياسة والمسائل العامة ورجال الصحافة والمهتمون بدراسة المجتمع المصري.

ونؤكد أنه مهما كانت اعتراضات المعترضين على عملية تحليل الرأي العام، فإنه مما لا شك فيه أن النتائج التي يصل إليها القائمون على هذا التحليل لها فوائد عملية جمه، وتؤثر ــ أحياناً ــ تأثيراً طيباً في الحياة العامة.

القسم الثاني

النظم السياسية

(دراسة الديمقراطيات التقليدية)

الباب الأول

النظم الديمقراطية

تمهيد وتقسيم:

قدمنا أن دراسة النظم السياسية لا تعدو دراسة كيفية ممارسة السلطة في المجتمعات الإنسانية (والتي تختلف باختلاف الأيدلوجيات المطبقة في كل مجتمع) باعتبارها (أي السلطة) حجر الزاوية بالنسبة للنظم السياسية. ومما لا شك فيه أن اختلاف النظم السياسية مرده اختلاف الأيدلوجيات المطبقة في كل دولة تبعاً لظروفها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدينية..، ومن ثم يفهم حقيقة عدم تشابه النظم السياسية في الدول المختلفة رغم ما قد يكون هناك من تشابه في النصوص الدستورية في هذه الدولة.

ووفقاً للاتجاه الغالب في الدراسات السياسية، تقسم النظم السياسية إلى مجموعتين: النظام الديمقراطي حيث يفسح المجال للاتجاهات الفكرية المتعددة، والنظم الشمولية (وتشمل الديكتاتوريات الفردية (أو الطبقية) والماركسية).

والبين أن هذا التقسيم ويثق الصلة بموضوع أشكال الحكومات، وأن دراسة النظم السياسية هي دراسة لأشكال الحكومات[١]، بالنظر إلى أن الحكومات هي التي تتولى ممارسة السلطة في الدول.

وسوف نقتصر دراستنا على النظام الديمقراطي، باعتبار أن الاتجاه العام لتطور النظم السياسية على مستوي العالم باتجاه النظام الديمقراطي[٢]، إذ ازدادت خلال العقدين الأخيرين من القرن العشرين النظم الديمقراطية في العالم بصورة ملحوظة، والواقع أن التحول نحو الديمقراطية بات يشكل إحدى الموجبات الكبرى التي يشهدها العالم المعاصر منذ الثمانينات من القرن العشرين وهي التي أطلق عليها عالم السياسة الأمريكي صموئيل هانتجتون الموجة الثالثة (للديمقراطية) The Third Wave في كتابة الذي يحمل نفس العنوان[٣].

---

١ يتجه الأستاذ الدكتور: يحيى الجمل صوب القول بأنه وإن كان موضوع إشكال الحكومات ليس بعيداً عن موضوع الأنظمة السياسية على الإطلاق، إلا أنه مع ذلك لا يختلط به مؤلفه: النظم السياسية المعاصرة، مرجع سابق ص١٢٩ ــ ١٣٠.

٢ نشير إلى أن الدولة في النظام الديمقراطي (الفعلي) يطلق عليها دولة المؤسسات، بمعني أنها دولة تمارس فيها السلطة باسم المؤسسات ولحسابها، ولا تمارس لحساب حاكم أو وفقا لإرادة حاكم، إذا لم تكن تلك الإرادة متفقه مع القانون ومعبرة عنه، وقدمنا أن الدستور هو الذي يحدد مؤسسات الدولة واختصاصاتها وكيفية ممارسة هذه الاختصاصات.

٣ يؤرخ الأستاذ هانتجتون للموجة الثالثة بمرحلة ما بعد سنة ١٩٧٤ وحتى الآن، ويعرف هذه الموجة الثالثة بأنها: (مجموعة من التحولات التي تشكل مراحل انتقالية مختلفة للتحول من النظم غير الديمقراطية إلى الديمقراطية).

ونشير إلى أن الديمقراطية عملية شديدة التعقيد تختلف درجتها من مجتمع لآخر، كما أنها تثير إشكاليات متعددة سواء على المستوى النظري أو العملي[1]، وعلى ذلك فإن الأخذ بالنظم الديمقراطية لا يعني أن معظم هذه الأنظمة متماثلة، وإنما يعني أنها تأخذ بأسس وآليات النظام الديمقراطي في التسيير السياسي لشئون المجتمع وفقاً لظروفه ومكونات ثقافته السياسية (وأبرز هذه الأسس بل وثوابت النظام الديمقراطي وجود مجلس تشريعي ــ برلمان ــ منتخب انتخاباً سليماً، وممثلاً للأمة باعتبارها صاحبة السيادة الأصيل في المجتمع).

وسوف نقسم دراستنا إلى فصلين:

الفصل الأول: النظم الديمقراطية في الفكر السياسي المعاصر

الفصل الثاني: الشورى في الإسلام

---

١ من هذه الإشكاليات ــ على سبيل المثال ــ العلاقة بين معيار الانتخابات ــ كوحدة للقياس ــ وبين القيم التي تنطوي عليها الديمقراطية، إذ على الرغم من زيادة معدلات الحرص على إجراء الانتخابات فإن ثمة حالات قصور في كفالة الحقوق والحريات والقضاء على كل أنواع التفرقة والتمييز سواء بين الفئات الاجتماعية المختلفة أو بين الأفراد بعضهم بعضاً. أضف إلى ذلك أن الانتخابات قد تستخدم كمجرد أداة للوصول إلى الحكم (السلطة) ثم الانقلاب على مبادئ وقواعد الديمقراطية ذاتها، كذلك فإن الانتخابات مهما كانت محوريتها للديمقراطية، فإنها قد لا تعبر بشكل كامل عن الاختيار الحر للمواطنين، لأنها لا تتيح لهم الاختيار في النهاية إلا من بين البدائل التي تقدمها لهم الأحزاب السياسية، في الوقت الذي ربما تتهمش فيه حقوق بعض الشرائح الاجتماعية مثل الفقراء، والمرأة، والأقليات ومن الإشكاليات التي تثيرها الديمقراطية (أيضا)، العلاقة بين الحرية السياسية والحرية الاقتصادية.

الفصل الأول
النظم الديمقراطية في الفكر السياسي المعاصر

تمهيد وتقسيم:

للحكومة معان مختلفة، فقد يقصد بها تلك الهيئات العليا الحاكمة التي توجه سياسة الدولة، وهي السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية وذلك هو المعني الواسع.

وأحياناً يقصد الحكومة السلطة التنفيذية وحدها (أي رئيس الدولة والوزارة) وذلك هو المعني الضيق، وهو المعني الذي يقصده عادة أساتذة الفقه الدستوري حين يستعملون هذا الاصطلاح. أما المعني الأضيق فهو أن يقصد بذلك الاصطلاح (الوزارة) وحدها، وهذا هو المعني الأكثر انتشارا ــ في الأنظمة النيابية المعاصرة ــ لدي الكتاب ورجال الصحافة. كما قد يقصد بالحكومة نظام الحكم في الدولة، أي كيفية ممارسة صاحب السيادة للسلطة العامة وشكل الحكم.

والمدلولات السابقة لكلمة الحكومة خاصة بالقانون الدستوري والنظم السياسية، أما في القانون الإداري فإن كلمة الحكومة تستعمل بالمقابلة لكلمة الإدارة، للدلالة على نوع معين من النشاط الحكومي،وهو الذي يتصل بالسياسة العليا للدولة (الأعمال الحكومية) تمييزاً له من الأعمال الإدارية اليومية التي تقوم بها الإدارة.

على أن النظر إلى الحكومة بالمفهوم الواسع هو الذي يثير مشكلات عدة، يمكن ردها إلى: أشكال الحكومات (أي الأشكال التي تتخذها السلطات الحاكمة في مجموعها).

وسائل إسناد الحكم (طريقة وصول الأفراد إلى السلطة).

تنظيم السلطات الحاكمة، وأخيراً وظائف الحكومة.

وقد سبق أن عرضنا للمجالات التي تمارس فيها الحكومة (الدولة) أوجه نشاطها، ونعرض فيه هذا الفصل للمشكلات الثلاثة الأولى. على النحو الآتي ــ كل في مبحث مستقل:

المبحث الأول

أشكال الحكومات

المعايير المختلفة في تقسيمات الحكومة (أشكالها):

أهتم المفكرون منذ العصور القديمة حتى الآن، بوضع تصنيفات مختلفة لنظم الحكم، وفقا لمعايير عديدة، يمكن ردها إلى:

١-معيار رئاسة الدولة: وتقسم الحكومات وفقا لهذا المعيار إلى:

(أ)النظم الملكي. (ب)النظام الجمهوري.

٢-معيار درجة أهمية الفرد: وبمقتضى هذا المعيار تنقسم الحكومات إلى:

(أ)النظام الديمقراطي: حيث تعطى الأهمية لجميع الأفراد.

(ب)النظام الأرستقراطي: حيث تعطى الأهمية للطبقة الأرستقراطية الغنية.

(ج)النظام الديكتاتوري: حيث تعطي الأهمية للدولة قبل الفرد.

٣-معيار الجهة المسئولة أمامها الحكومة: وحسب هذا المعيار تكون الحكومة في شكل:

(أ)النظام الرئاسي: حيث تكون الحكومة مسئولة أمام الناخبين.

(ب)النظام البرلماني: حيث تكون الحكومة مسئولة أمام البرلمان.

(ج)نظام حكومة الجمعية حيث تكون السلطة التنفيذية عبارة عن لجنة بالمجلس التشريعي.

٤-معيار نسبة تمثيل الحكومة للشعب: ويقسم هذا المعيار الحكومة إلى:

(أ)نظام الحكم المباشر. حيث يقوم الشعب بأكمله برسم سياساته العامة.

(ب)تظلم الحكم غير المباشر: حيث ينتخب الشعب ممثلين عنه لإدارة شئون الحكم.

(ج)نظام الحكم شبه المباشر حيث ينتخب الشعب ممثلين عنه لإدارة شئون الحكم. ولكن ينبغي الرجوع إليه في الأمور الخطيرة من خلال (الاستفتاء الشعبي).

ملاحظات:

١-يلزم التنبيه إلى وجوب عدم الخلط بين شكل الدولة وشكل الحكومة، فالحكومة ــ كما أوضحنا ــ هي الأجهزة التي تمارس بها الدولة سلطتها السياسية، لذلك ليس ثمة ما يمنع من اختلاف في شكل الحكومة في دول تأخذ شكلاً واحداً (بسيطة أو مركبة) كما أن العكس جائز أيضا، إذ يمكن أن تختلف دولتان من حيث الشكل كأن تكون إحداهما بسيطة (مصر مثلاً) والأخرى مركبة (كالولايات المتحدة الأمريكية) ولكنهما يأخذان بشكل حكومي واحد، (النظام الجمهوري). فالبحث في أشكال الدول يهدف إلى وصف تركيب السلطة فيها، أما البحث في شكل الحكومات فيستند إلى وسائل إسناد السلطة وكيفية ممارستها في الدولة.

٢-ليس ثمة ما يمنع من حدوث تزاوج بين بعض النظم (نظم الحكم) عند التطبيق، فمثلا لا يمنع نظام الحكم الملكي أو الجمهوري من الأخذ بالنظام الديمقراطي في تكوين البرلمان، ولا يمنع الأخذ بالنظام الجمهوري أن يأخذ صورة النظام الرئاسي أو البرلماني.

على أن أكثر المعايير استخداما في نطاق البحث هو المعيار الذي يستند في تقسيم الحكومات إلى مصدر السيادة أو صاحب السلطة في الدولة، وطبقا لهذا المعيار تنقسم الحكومات إلى: الحكومة الفردية

والحكومة الديمقراطية، وتعد صورة الحكومة الديمقراطية هي الأكثر شيوعاً في الدول الحديثة[1].

وسوف نتناول صور الحكومة الديمقراطية، بشيء من التفصيل، بعد إيجاز صور الحكم الأخرى طبقا للمعيار التقليدي في تقسيم الحكومات.

أولاً: الحكومة الفردية:

وهنا نلاحظ أن صاحب السلطة في الدولة يكون فرداً مطلقاً، ملكاً أو دكتاتوراً لذلك تنقسم الحكومة الفردية إلي:

١-النظام الملكي: وصوره:

(أ)الملكية المطلقة:

حيث تكون سلطة الملك مطلقة غير مقيدة، ولا يشاركه فيها أحد. وقد كان هذا النوع من النظام الملكي المطلق سائداً في أوائل عهد الإمبراطورية الرومانية، وفي القرون الوسطي، وفي فرنسا قبل الثورة.

(ب)نظام الحكم الملكي المقيد أو الدستوري:

وهنا تكون سلطات الملك مقيدة بالدستور، مكتوباً كان أو غير مكتوب، إذ أنه يحدد امتيازات الملك، وقد يصدر الملك نفسه الدستور تحت ضغط الرأي العام (أسلوب المنحة) وقد تفرضه عليه ثورة ناجحة، وقد يسلب الدستور جميع السلطات من الملك وينقلها إلى

---

١ يعرف هذا التقسيم أيضا نظام حكومة الأقلية، بجعل السلطة في يد فئة محدودة أرستقراطية أو أوليجار شبه) ويعد حكم الأقلية حلقة انتقال إلى الحكم الديمقراطي من الحكم الفردي.

مجلس الوزراء، وتصبح سلطة الملك شرفية، وأغلب النظم الملكية السائدة في أوربا من هذا النوع.

(ج)نظام الحكم الملكي الوراثي:

وفيه يتولي الملك مقاليد الحكم عن طريق وراثة العرش، وفقا لقواعد متفق عليها عرفا أو قانوناً، وهذا هو الوضع السائد في معظم النظم الملكية.

٢-النظام الدكتاتوري:

ويقوم هذا النظام ــ أيضا ــ على أساس إنفراد شخص بالسلطة يتولاه عنوه واقتداراً بفضل كفاءته ومجهوده، أو ما يتمتع به من قوة النفوذ ويلاحظ أنه يوجد إلى جانب الحاكم الفرد مساعدون يعاونونه في مهام الحكم، ولكن ليس لهؤلاء حق مشاركته في السلطان فهم لا يعدون حكاما، وإنما هم موظفون، تقتصر مهمتهم على مجرد تحضير القرارات أو تنفيذها، ولكن لا تشترط موافقتهم وتوقيعهم من أجل نفاذها.

ولقد كان نظام الحكومة الفردية، هو السائد في المجتمعات القديمة، سواء اتخذ الشكل الملكي أو أتخذ الشكل الديكتاتوري على أن الديكتاتوريات الحديثة تحاول أن تظهر بمظهر شعبي، فتلجأ إلى الشعب تستفتيه في بعض المناسبات، لتكسب تأييده وتؤكد ولاءه لها، أو تستعين بهيئات نيابية ينتخبها الشعب لتعاونها في ممارسة السلطة، ولكن هذا لا ينفي عن تلك الديكتاتوريات صفة الحكم الفردي، إذا كانت هذه الوسائل تهدف إلي مجرد التمويه والدعاية السياسية، فال تعدو تلك الهيئات النيابية والاستفتاءات الشعبية إلا مظاهر كاذبة، لا

يمكن أن تستر الحقيقة. وفضلا عن ذلك فإنه يغيب نظام الحكومة الفردية، أنه نظام لا يصلح لحكم شعب ذكي متمدن، لأن أيه حكومة لا يسهم فيها الشعب إسهاماً إيجابياً فعالاً لا تستطيع غرس الثقة في النفوس، وخلق مواطنين صالحين، وأيضا فإن ما تشير إليه تجارب الماضي أن جمع السلطة في يد واحدة أمر فيه مخاطر كثيرة ذلك أنه كثيرا ما يسعي الحاكم الفرد لتأمين مصالحه ومصالح حاشيته، بدلا من المصلحة العادلة للجميع.

ثانياً: النظام الديمقراطي (الحكومة الديمقراطية):

في الحكومة الديمقراطية يكون الشعب هو صاحب السلطة ومصدر السيادة، وترجع الديمقراطية في أصلها إلى بلاد الإغريق حيث تستمد مصدرها اللغوي، وحيث كانت كثير من المدن السياسية الإغريقية توصف بأنها ديمقراطية، لكونها تأخذ بنظام ديمقراطي من حيث شكل الحكومة.

والحكم الديمقراطي هو النظام السائد في أغلبية الدول الحديثة، حيث الشعب صاحب السلطة، والحقوق السياسية مقررة لجميع المواطنين دون تمييز بسبب الأصل أو الدين أو الثروة.. الخ، ويأخذ الحكم الديمقراطي صوراً مختلفة، سواء من حيث الرئيس الأعلى للدولة أو من حيث اشتراك الشعب في السلطة، ونفصل ذلك على النحو التالي:

أولا: صور الحكم الديمقراطي من حيث الرئيس الأعلى للدولة:

هنا يتخذ الحكم أحدي صورتين: إما الملكية الدستورية أو الجمهورية.

١-الملكية الدستورية:

ويكون النظام في شكل الملكية الدستورية، حيث يكون رئيس الدولة ملكاً يتولى الحكم عن طريق الوراثة، ولكن الشعب في الملكية الدستورية يكون هو صاحب السلطة، ويكون له السيادة وحده وصورة ذلك أن يكون هناك ثمة برلمان يمثل الشعب، يمارس السلطة باسم الشعب ولحسابه، ولا يكون للملك أيه سلطات فعلية، وسنعرض لذلك ــ تفصيلاً ــ عند تناول نظم الحكم البرلمانية.

٢-النظام الجمهوري:

ويتميز هذا النظام بأن رئيس الجمهورية يصل إلى الحكم عن طريق الانتخاب، وفقاً للأسلوب الذي يحدده دستور الدولة. وعادة ما يكون فترة الرئاسة محددة المدة بعدد معين من السنوات، وتلجأ الدول إلى النظام الجمهوري للتخلص من عيوب الحكم الملكي حتى ولو كان دستورياً، إذ أنه حتى ولو كان الحكم ملكياً دستورياً، فإنه لا يحقق المبدأ الديمقراطي على الوجه الأكمل، لأن الديمقراطية ترجع كل سلطة إلى الشعب.

واختيار رئيس الجمهورية ــ هنا ــ يأخذ صوراً عديدة، طبقا لأحكام الدستور، فثمة ما يجعل منها اختيار رئيس الجمهورية عن طريق الانتخاب المباشر من الشعب مباشرة، ومنها ما ينص على أن يكون اختيار رئيس الجمهورية عن طريق انتخابه من البرلمان، ومن الدساتير من يأخذ بكلا الأمرين معا، فيجعل اختيار رئيس الجمهورية لهيئة مركبة يشترك فيها البرلمان ومندوبون عن الشعب، ولا شك أن لكل من هذه الطرق عيوبا ومزايا، فبينما يعيب الطريقة الأولى (اختيار رئيس الجمهورية عن طريق الشعب مباشرة) استئثار رئيس

الجمهورية بالسلطة واعتدائه على البرلمان، معتمداً على ما يتمتع به من تأييد شعبي، فإنه يعيب الطريقة الثانية (اختيار رئيس الجمهورية عن طريق البرلمان) أن يكون الرئيس خاضعا للبرلمان، وآلة في يد حزب الأغلبية، وقد كانت هذه الطريقة سببا في أزمات سياسية متلاحقة اجتاحت فرنسا إبان الجمهورية الرابعة (١٩٤٤ ــ ١٩٥٨) وعليه تغدو الطريقة الثالثة (الجمع بين الطريقتين الأولى والثانية) هي التي توفق بين الاعتبارات المختلفة.

ثانيا: صور الحكم الديمقراطي من حيث كيفية اشتراك الشعب في السلطة:

إذا كانت الديمقراطية هي حكومة الشعب (الشعب هو صاحب السلطة) فإنه يستوي أن يمارسها بنفسه (الديمقراطية المباشرة) وقد يباشر الشعب السلطة بواسطة نوابا ينتخبهم يمارسونها باسمه (الديمقراطية النيابية) وأخيرا قد يأخذ المبدأ الديمقراطي بالنظامين معا، فيجعل ممارسة السيادة للشعب عن طريق نوابه، كما في النظام النيابي، مع الاحتفاظ للشعب ببعض الأمور الهامة يتولاها بنفسه مباشرة، وهذا هو نظام الديمقراطية شبه المباشرة، إذن لصور الحكم الديمقراطي من زاوية اشتراك الشعب في السلطة ثلاث صور هي:

١-الديمقراطية المباشرة: وتسمي أيضا الحكومة المباشرة:

وتسمى كذلك، لأن الشعب هو الذي يمارس الحكم بنفسه، دون وساطة من نواب عنه أو ممثلين له. فالديمقراطية المباشرة، تفترض ــ في صورتها النموذجية ــ مباشرة الشعب بنفسه لجميع السلطات من تشريعية وتنفيذية وقضائية. وهذه هي أقدم صور الديمقراطية، فقد كان مأخوذا بها في المدن اليونانية القديمة ــ أثينا ــ، ولقد كان روسو

من أكثر المتحمسين لهذا النوع من الديمقراطية، ويراها النظام الوحيد الذي يتلاءم مع تقرير السيادة للشعب. وقد اختفي هذا النظام تقريبا، ولم يعد له تطبيقات إلا في بعض المقاطعات المحدودة في سويسرا.

وإذا كان نظام الديمقراطية المباشرة يتطلب أن يمارس الشعب بنفسه السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، إلا أنه من الثابت أن ممارسة الشعب للوظيفة التنفيذية يكاد يكون مستحيلاً، ذلك أن المواطنين مهما بلغوا من الكفاءة، فهمن يعجزون عن أن يباشروا بأنفسهم الوظيفة التنفيذية، وما تستلزمه من أعمال وقرارات يومية.

وقد اعترف روسو بهذه الحقيقة، واكتفي بأن نادي بتولي الشعب مهمة وضع القوانين اللازمة للجماعة، أضف إلى ذلك أن المدن القديمة التي أخذت بهذا النظام، لم تأخذ به بصورة كاملة، إذا كانت الوظيفتين التنفيذية والقضائية تمارسان من خلال موظفين أو حكام اختيرو لذلك، ومن ثم فقد كانت الديمقراطية المباشرة مقصورة أساساً على المسائل التشريعية.

تقدير نظام الديمقراطية المباشرة:

إن هذا النظام وإن امتاز بأنه أقرب النظم الديمقراطية مثالية في تحقيقه سيادة الشعب بالمعني الدقيق، بما يترتب عليه حمل المواطن على تحمل المسئولية العامة مباشرة، فضلا عن شعوره بأهمية ما يبديه من آراء، وان الأخذ بهذا النظام يقضي على الخلافات الطائفية، رغم ذلك فإن هذا النظام ليس بعيدا عن سهام النقد، والتي تتبدى في استحالة تطبيقه في النظم الحديثة التي تضم عددا كبيرا من السكان، وأن النجاح الذي حققه النظام الديمقراطي المباشر في بعض المقاطعات السويسرية يرجع في الأصل إلى ظروف خاصة بتلك

المقاطعات أهمها صغر حجمها وقلة سكانها وبساطة مشاكلها. فنظام الديمقراطية المباشرة لا يصلح في العصر الحديث حيث المشاكل العامة الفنية والمعقدة التي يصعب على الأفراد العاديين تفهمها، فضلا عما تمتاز به بعض هذه المسائل من سرية، ويكون الكشف عنها من قبيل انتحار الدولة، خلاصة القول أن نظام الديمقراطية المباشرة لا يصلح في العصر الحديث.

٢-الديمقراطية النيابية (الديمقراطية التمثيلية):

تعريفها: مرد هذه التسمية أن الشعب لا يمارس السيادة بنفسه (كما في الديمقراطية المباشرة) ولكن ينيب بعض أفراده ــ نوابه ــ في ممارستها فالنظام النيابي يفرق بين صاحب السلطة (الشعب) ومن يمارسها (نواب الشعب).

إن نظام الديمقراطية النيابية وأن امتاز على النظام الديمقراطي المباشر من زاوية تلافي مشكلتي التطبيق الكامل ودقة الموضوعات السياسية وتعقيد مشاكلها، إذ تعد الحكومة النيابية هي الحكومة الأكفأ أو الأقدر على تولى الحكم، وإذا كان الأخذ بالنظام النيابي يتلاقي عيوب النظام الديمقراطي المباشر، إلا أنه ليس ثمة ما يمنع الالتجاء إلى مظاهر الديمقراطية المباشرة (الاستفتاء الشعبي أو الاعتراض الشعبي) للتغلب على الصعوبات المادية التي يثيرها تطبيق هذه الديمقراطية. فالنظام النيابي يقوم أساسا على وجود برلمان يتألف من أعضاء اختيروا بواسطة الشعب لفترة محدودة لمباشرة السلطات باسمه، يستوي في ذلك أن يتألف البرلمان من مجلس واحد أو مجلسين، بينما في الديمقراطية المباشرة نجد أن الشعب يتولى في الديمقراطية المباشرة ممارسة مظاهر السيادة بنفسه.

المشكلات التي يثيرها نظام الديمقراطية النيابية:

(أ)مدي التلازم بين النظام النيابي والديمقراطية، بمعني كيف يمكن التوفيق بين المبدأ الديمقراطي والنظام النيابي (الذي يجعل ممارسة السيادة لممثلي الشعب).

(ب)خصائص النظام النيابي، بمعني ما هو التكييف القانوني للعلاقة التي تنشأ بين الناخبين والنواب.

(ج)كيفية تكوين البرلمان.

(د)كيفية اختيار الناخبين للنواب.

ونعرض لكل منها بالإيجاز المناسب، على النحو التالي:

(أ)مدي التلازم بين النظام النيابي والديمقراطية:

أوضحنا أن المبدأ الديمقراطي يقوم على أساس أن الشعب مصدر السلطات، مع ما يرتبه ذلك من أن يتولى الشعب بنفسه مباشرة هذه السلطات، وبذلك تصبح إرادة هيئة الناخبين هي الإرادة العامة للشعب (وبينا صعوبة تطبيق هذا النظام إن لم يكن استحالة تطبيقه في العصر الحديث) وقدمنا أن مقتضى الأخذ بنظام الديمقراطية النيابية ألا يباشر بنفسه سلطاته الأصلية وإنما ينيب عنه غيره في ممارستها، فهل يمكن ــ في هذه الحالة ــ اعتبار إرادة ممثلي الشعب ممثلة في أعضاء البرلمان هي الإرادة العامة للشعب نفسه ومن ثم يظل الشعب في هذا النظام صاحب السيادة الأصيل إسناداً إلى المبدأ الديمقراطي، بمعني آخر، هل يمكن في النظام النيابي تفسير إرادة ممثلي الشعب من الجانب القانوني واعتبارها الإرادة العامة للشعب؟

اتجه الفقهاء إلى القول بذلك وإن اختلفوا في تبرير ذلك بين نظريتين متباينتين، إحداهما نظرية النيابة، والأخرى نظرية العضو.

نظرية النيابة:

تقوم هذه النظرية على افتراض وجود شخصين أحدهما يسمي الوكيل أو النائب والآخر يطلق عليه أسم الموكل أو المنيب وتتحصل فكرة النيابة في أن يقوم الأول (الوكيل) بأعمال قانونية لحساب الثاني (الموكل)، ويترتب على ذلك أن الأعمال التي يقوم بها الوكيل أو النائب لا تنصرف إلى ذمته، وإنما إلي ذمة الموكل أو المنيب، وبذلك تعبر أعمال الوكيل (النائب) من الجانب القانوني كما لو كانت صادرة من الموكل (المنيب).

وتأسيسا على ذلك، أستند الفقه إلى فكرة النيابة للقول بأن الشعب هو الشخص الموكل أو (المنيب) والأشخاص الذين اختيروا بواسطته هم (الوكلاء أو النواب) الذين يعملون باسمه، وانتهي الفقه إلى أنه ما دام النواب (أعضاء البرلمان) يعملون باسم الشعب فإن التصرفات التي تصدر عنهم إنما ينسحب أثرها إلى الشعب، باعتبارها كما لو كانت صادرة منه.

أي أن أنصار هذه النظرية (ونلاحظ أنها ترتد إلى قواعد القانون الخاص) ينكرون وجود أي تعارض بين النظام النيابي والمبدأ الديمقراطي، إذ القانون الذي يصدر عن النواب يعد تغييراً عن الإرادة العامة للشعب، وليس تعبيراً عن إرادتهم الخاصة.

تقدير هذه النظرية:

أبرز ما يوجه إلى هذه النظرية من انتقادات أنها تقوم على المجاز أو الافتراض، لا على أساس الحقيقة والواقع، وترتب على ذلك إن اعتبرت الشعب شخصا معنوياً عاماً يتمتع بإرادة عامة، مع أنه من

المسلمات أن الشخصية المعنوية تنسحب إلى الدولة وليس إلى الشعب كذلك لوحظ على هذه النظرية عدم تقديمها تفسيرا مستساغاً لوجود إرادة خاصة إلى جانب الإرادة العامة، وكيف تحل هذه الإرادة الخاصة محل الإرادة العامة، مع أنه من المتفق عليه أن الإرادة تتصل بصاحبها لا يمكن فصلها عنه، فالإرادة تفني بانتقالها وترتيبا على ذلك أعلن رجال الثورة الفرنسية أن السيادة لا تقبل التجزئة ولا يمكن التنازل عنها، وأنها لا نيابة في الإرادة ومن ثم لا يمكن تفويضها، كما قرر روسو هذه الحقيقة في كتابه (العقد الاجتماعي).

نظرية العضو:

على أثر الانتقادات التي وجهت إلى نظرية النيابة، قامت نظرية العضو، وهي كسابقتها تقوم على الافتراض،إذ تفترض هذه النظرية أن الأمة شخص معنوي،ولكنها تختلف عن نظرية النيابة التي تفترض وجود شخصين يعمل أحدهما لحساب الآخر (شخص الأمة وشخص البرلمان)أما وفقا لنظرية العضو فلا يوجد إلا شخص واحد هو شخص الجماعة المنظمة Collectivite Organisee وأعضاؤها الذين يمارسون السلطة يدخلون في تلك الجماعة المنظمة دون أن يكون لهم شخصيات مستقلة، فالعضو بالنسبة للجماعة السياسية مثل العضو في الجسم البشرى،لا يكون شخصية مستقلة،وإنما يعد أداة لممارسة وظائف معينة. وينبني على ذلك أنه لا يوجد سوى شخص واحد هو الشخص الجمعي المنظم،الذي يعبر عن إرادته بواسطة أعضائه، فلا حياة للجماعة بغير أعضائها، كما أنه لا انفصال لهؤلاء عن جسم الجماعة.

تقدير النظرية:

أن هذه النظرية وأن تميزت على سابقتها في أنها أخذت بفكرة وحدة الشخصية (وليس بازدواجها) مع ما يرتبه ذلك من صيرورة البرلمان (السلطة التشريعية) عضو في الشخص الجماعي المنظم يمارس وظيفة معينه، دون أن يكون له شخصيه مستقلة عن شخصية الشعب، ومن ثم إرادة مستقلة عن إرادة الشعب، إلا أنه رغم ذلك فإن هذه النظرية لم تخلو من توجيه النقد إليها، خاصة أنها تقوم على الافتراض لا على أساس الحقيقة، وأنها ــ أيضا ــ تضفى شخصية معنوية على الأمة في حين أن هذه الشخصية تكون للدولة، وأخيرا فقد لوحظ على هذه النظرية، إن من شأن الأخذ بها تؤدي إلي استبداد الحاكم ما دامت إرادة الحاكم ليست إلا تعبيرا عن إرادة الشعب.

الخلاصة:

إذا كانت كلتا النظريتين لم توصلنا إلى إيجاد تفسير قانوني لاعتبار إرادة البرلمان هي الإرادة العامة للشعب، إذ لم تخل كل منهما من النقد ــ على نحو ما أوضحنا ــ لذلك فإن السبيل الذي يصح أن يرتكز عليه في فهم مدي التلازم بين النظام النيابي والديمقراطي، يتصل في حقيقة الأمر بالواقع والاعتبارات العملية وليس بالمنطق القانوني المجرد، وأساس ذلك أن الديمقراطية المباشرة ومهما تمتعت من مزايا، فإنه لا سبيل إلى تحقيقها عملا، ومن أجل ذلك ظهرت الديمقراطية النيابية كضرورة اجتماعية، وبحكم التطور التاريخي لذلك النظام.

(ب)خصائص النظام النيابي:

يتميز النظام بخصائص معينة، يمكن إجمالها فيما يلي:

وجود برلمان:

فيشترط لوجود النظام النيابي، وجود برلمان يتألف من ممثلي الشعب، ومن ثم يجب أن يختار أعضاؤه بواسطة الانتخاب من قبل الشعب، وبذلك يكون قد تم التوفيق بين النظام النيابي والمبدأ الديمقراطي الذي ينظمه مبدأ السيادة الشعبية.

على أنه مما تجدر الإشارة إليه أن وجود الانتخاب كأسلوب لاختيار النواب (البرلمان) ليس بكاف وحده لتحقيق الديمقراطية النيابية ما لم يكون للبرلمان اختصاصات نهائية في الحدود التي يرسمها الدستور، والتي تبرز ــ بصفة خاصة ــ في سلطة التشريع. إذا ما تحقق ذلك (الانتخاب والاختصاصات التشريعية) فيستوي أن يكون البرلمان مشكل من مجلس واحد أو من مجلسين، وإذا لم يتحقق هذين الشرطين (أو أحدهما) لا يمكن القول أننا نكون بصدد نظام نيابي.

ويلاحظ أن الدساتير المصرية منذ دستور سنة ١٩٥٦ وحتى الآن في دستور سنة ١٩٧١، قد أخذت بهذا الأسلوب إذ ورد بالدستور الحالي في المادة ٨٦ على أن يتولي مجلس الشعب سلطة التشريع، ويقر السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على الوجه المبين في الدستور وجاء نص المادة ٨٧ على أن: (يحدد القانون الدوائر الانتخابية التي تقسم إليها الدولة، وعدد أعضاء مجلس الشعب المنتخبين، على ألا يقل عن

ثلاثمائة وخمسين عضوا نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ويكون انتخابهم عن طريق الانتخاب السري العام).

أثر العولمة على البرلمان:

بداية تمثل العولمة ــ كظاهرة من ظواهر الواقع السياسي المعاصر ــ ظاهرة حاكمة للتفاعلات السياسية الداخلية والخارجية على السواء، بل إن أحدي تجليات العولمة ــ على ما قدمنا ــ تتمثل في صعوبة التفرقة بين ما هو داخلي وما هو خارجي، فكل ما كان يعد من قبيل شئون السياسة الداخلية صارت له أبعاد خارجية لا يمكن إغفالها، وكذلك كل ما كان يعتبر من قبيل السياسة الخارجية أصبحت له أبعادة وآثاره الداخلية التي يتعذر تجاهلها.

وبالبناء على ذلك يمكن القول بأن أثر العولمة على البرلمان يتمثل في أن عملية تكوين البرلمان (الانتخابات البرلمانية) وإن كانت تدخل في صلب الاختصاص السيادي للدولة، إلا أن البعد الخارجي لا يمكن إغفال آثاره على هذه العملية في ظل المتغيرات الجديدة في عالم اليوم، وهي آثار لابد أن يكون لها انعكاساً على البرلمان ليس من حيث التكوين فقط، بل ومن حيث الوظيفة أيضاً.

ويمكن القول بأن أثر العولمة على البرلمان، يتحدد في محاولة التعرف على هذا التأثير في عدة أبعاد أهمها[1]:

(أ)البرلمان بوصفة مؤسسة تمثيلية نيابية.

(ب)أسلوب تشكيل البرلمان.

---

١ راجع: الدكتور: محمد سعد أبو عامود: البرلمان في ظل العولمة، مقال منشور بمجلة (قضايا برلمانية)، السنة/٤ ــ العدد (٣٧)، أبريل ٢٠٠٠.

(ج)البناء الهيكلي للبرلمان كمؤسسة سياسية.
(د)نوعية القضايا التي يتعامل معها البرلمان.
(هـ)علاقة البرلمان بالمؤسسات السياسية الأخرى.
(و)العلاقة بين البرلمان والمجتمع السياسي.

(أ)البرلمان بوصفه مؤسسة تمثيلية نيابية:

الأصل في البرلمان أنه مؤسسة تمثيلية، تمثل فيها كافة القوى السياسية في المجتمع، والمسلم به أن القوي السياسية الفاعلة (في ظل العولمة) تختلف من حيث التكوين والاتجاهات والأفكار والاحتياجات عن القوي السياسية في المرحلة السابقة، كذلك تقدم هذه القوي السياسية رؤى جديدة للوظيفة التمثيلية والنيابية تختلف عن الرؤى الكلاسيكية لهذه الوظيفة، إذ لا شك في أن التقدم التكنولوجي وثورة المعلومات وما صبغا به الحياة من مزيد من التعقيد والصراع، أدت إلى أن الوظيفة البرلمانية أضحت في حاجة فعلاً إلى مؤهلات فنية وعلمية وفكرية وإدارية حقيقية للقيام بها في صورة عصرية.

إن ذلك كله معناه ضرورة تطور المؤسسة التمثيلية (البرلمان) بما يتواءم وهذه المستجدات.

(ب)أسلوب تشكيل البرلمان:

الأصل في تشكل البرلمان هو الانتخاب (في أيه صورة من صورة العديدة، على ما سنرى بعد قليل) وأضاف إليها البعض أداة التعيين الجزئي (بأن يكون لرئيس الدولة تعيين عدد محدود من ذوي الخبرة أو من الفئات التي يصعب وصولها إلى المقاعد النيابية من خلال الانتخاب).

وفي ظل العولمة، هل تتلاءم الانتخابات مع متطلبات التقدم التكنولوجي وثورة المعلومات؟

أضحى من المقطوع به ــ الآن ــ أن تشكيل البرلمانات عبر الانتخابات قد لا يؤدي إلي توافر الكفاءات الفنية اللازمة لإصدار التشريعات خاصة في ظل التعقيدات الجديدة الخاصة بموضوع هذه التشريعات، مما يحتم وجوب الاستعانة بأهل الخبرة والكفاءة في مجال التخصص في موضوع التشريع، وذلك من أجل تحسين كفاءة التشريع وزيادة فاعليته، وقد حدا ذلك بالمفكر الأمريكي جون ستيوارت ميل إلى القول بقصر اختصاصات البرلمان على مهمة الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وأن تترك مهمة التشريع لهيئة أخرى.

على أن ما نود الإشارة إليه هو ألا يعني ذلك التخلي عن أسلوب الانتخاب دائماً، بل يغدو تطوير نظم الانتخابات ضرورة ملحة بما يتواءم مع متطلبات العصر، وتبعاً لدرجة التطور السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي لكل دولة.

(ج)البناء الهيكلي للبرلمان كمؤسسة سياسية:

يرتبط البناء الهيكلي للبرلمان (سواء تشكل البرلمان من مجلس واحد أو تشكل من مجلسين) ارتباطاً وثيقاً بتركيب السلطة السياسية في المجتمع، وإذ حدث تطور في هذه التركيبة فإن ذلك يتطلب ــ لا شك ــ إعادة هيكلة البرلمان (كمؤسسة سياسية) لكي يكون معبراً عن تركيبة السلطة السياسية الفعلية الجديدة في المجتمع في الواقع المعاصر، بل أكثر من ذلك فإن تطوير البرلمان لا يقف عند حد المستوي الكلي البنائي، وإنما يتعداه إلي تطوير بنية المؤسسة الداخلية للبرلمان من لجان وجهاز إداري وفني.

(د)نوعية القضايا التي يتعامل معها البرلمان في الواقع المعاصر:

قدمنا أن التطور التكنولوجي الهائل وثورة المعلومات قد شكلا معضلة فنية للبرلمان في تناوله للقضايا التي تعرض عليه سواء من ناحية التشريع أو الرقابة، وهي لا شك قضايا أصبحت تتطلب قدراً كبيراً من المعرفة العلمية المتخصصة، بالنظر إلى التشابك بين الأبعاد والمؤثرات والآثار الداخلية والخارجية لكل منها[1]، مثال ذلك تصدي البرلمان لمشروع قانون لتنظيم التجارة في ظل اتفاقية التجارة العالمية الحرة (ويطلق عليها اتفاقيات الجات) وفي ظل النمو المتزايد للتجارة الإلكترونية في عالم اليوم. فما هو قدر المعلومات التي يحتاجها البرلمان لمناقشة هذه التشريعات.

وما لم يتطور البرلمان (كليا وجزئياً) لمواكبة تطورات العصر والمتغيرات الهائلة، فإن دور البرلمان (التشريعي والرقابي على السواء) سوف يتراجع أمام المؤسسات السياسية الأخرى (خاصة السلطة التنفيذية) وهو ما يؤدي إلي التساؤل حول التوازن بين السلطات. وهل ما زال يشكل مبدأ الفصل بين السلطات حقيقة في الفكر السياسي المعاصر، أم أن هذا المبدأ يشوبه الانحسار ــ الآن ــ؟

---

١ تجدر الإشارة إلي أن تطور وظيفة البرلمان في المجتمع المعاصر وتطلب تمتع البرلمان بقدر كبير من المعرفة العلمية المتخصصة، بما يمكنه من شن تشريعات تواكب المتغيرات المعاصرة اقتصاديا وسياسيا وتكنولوجيا واجتماعيا، تمثل واحدا من أهم محاور الإصلاح الإداري في الدولة المعاصرة (ويمثل المحور التكنولوجي) والمحور البشري المحورين الآخرين لتكتمل منظومة محاور الإصلاح الإداري، الذي يعد السبيل الأساسي للتقدم الاقتصادي).

وسوف نفصل هذه المسألة بعد قليل.

(هـ)علاقة البرلمان بالمؤسسات السياسية الأخرى في النظام السياسي:

شيدت هذه العلاقة في الأساس على مبدأ التعاون بين السلطات (مبدأ الفصل بين السلطات)، على أن هذا التعاون وإن كان أمراً مطلوباً، إلا أن الواقع السياسي المعاصر (في ظل العولمة) يلقي بظلاله على هذا التعاون، لأن ما كان يمكن اعتباره مؤثراً على التوازن في ظل تغير الظروف أو في ظل معطيات العولمة، وهذا يتطلب دوراً بالغ الأتساع والتعقيد ــ في ذات الوقت ــ للبرلمان، وتعد فاعلية وكفاءة البرلمان سواء في مجال التشريع بالقدرة على تقديم تشريعات متوائمة مع متطلبات العصر، وكذا القدرة على القيام بمهمة الرقابة، تعد هذه الكفاءة والفاعلية (في أداء البرلمان) عنصراً حاكماً لفاعلية وكفاءة النظام السياسي في الواقع الجديد.

وأخيرا: علاقة البرلمان بالمجتمع السياسي:

هذه العلاقة يجب أن ينظر إليها من زاويتين: **أولهما:** ألا تقتصر هذه العلاقة على مرحلة الانتخابات، **والأخرى:** أنه يجب أن ينظر إلى المجتمع السياسي الذي يتعين علي البرلمان توثيق علاقته معه نظرة متطورة، تمتد من الإطار الجغرافي للدولة، إلى الدول التي ترتبط بعلاقات مصلحيه مع الدولة التي يوجد بها البرلمان.

هذه باختصار نظرة سريعة على أثر العولمة على البرلمان، نخلص منها إلى أنه ما لم يتطور البرلمان ــ كلياً وجزئياً ــ وتمثل فيه كل القوى السياسية بما يفسح المجال للاتجاهات الفكرية المتعددة، بما يوفر للبرلمان الكوادر المؤهلة فنياً وعلمياً وفكرياً وإدارياً، القادرة

على مواجهة تحديات عصر التقدم التكنولوجي الهائل، وما لم تتطور كيفية تشكيل البرلمان من خلال تطوير نظم الانتخابات بما يواءم متطلبات العصر (تبعاً لظروف كل دولة)، ويتطلب ذلك الأخذ بأسلوب الاقتراع بما يضمن اختيار أعضاء يمثلون كل طوائف وقوى واتجاهات الشعب تمثيلاً صحيحاً وحقيقياً ومنصفاً، وإن تكفل المساواة لكافة أفراد الشعب في مجال الإشراف على عملية الاقتراع، ومحاسبة المسئولين عن إدارتها، وبمراعاة أن مشروعية السلطة ترتبط ــ على ما قدمنا ــ بتساميها عن أهوائها وتسامحها خصومها، وتبنيها قيماً ديمقراطية يتصدرها أن يكون إسناد السلطة وتوليها وتداولها عملاً تنافسياً حراً (ذلك أن شرعية السلطة لا تزال بعيدة عن أن تكون إرثاً أو تعاقباً زمنياً متصلة حلقاته إلى مالا نهاية.

وكذلك ما لم يتطور علاقة البرلمان مع المؤسسات السياسية الأخرى في الدولة وبالمجتمع السياسي وتقرير حرية الصحافة (بصورة فعلية)، والأخذ بنظام التعددية. ما لم يحدث ذلك التطور ــ في مجالاته المتعددة ــ، فإن الحديث عن وجود البرلمان كمؤسسة سياسية فاعلة في النظام السياسي، لا يعدو أن يكون لغواً (أي لا يكون إلا كلاماً نظرياً).

تأقيت مدة البرلمان بمدة معينة:

يستوجب الأخذ بالنظام النيابي، أن يعبر البرلمان عن اتجاه الرأي العام ممثلا في إرادة الشعب ورغباته وميوله، ومن أجل ذلك كان من الطبيعي أن تكون مدة عضوية النائب (مدة البرلمان) موقوتة بمدة معينه، حتى يستطيع الشعب أن يراقب ممثليه، إذا ما عادوا إليه بعد

انتهاء مدة عضويتهم لتجديد الثقة بهم أو عدم تجديدها، تبعاً لتمسكهم بما يستهدفه الشعب في هذا المجال.

وتقدير مدة عضوية البرلمان مسألة اعتبارية، تختلف من دولة لأخرى، على أنه يجب ألا تطور مدة البرلمان، كما يجب ألا تكون قصيرة، وإنما يجب أن تكون مناسبة لا تضعف رقابة الشعب على ممثلية (إن كانت المدة طويلة) ولا تنال من استقلال البرلمان (إن كانت قصيرة) وبالرجوع إلى الدساتير المصرية منذ دستور سنة ١٩٥٦ حتى الدستور الحالي سنة ١٩٧١، نراها قد أخذت بتأقيت مدة البرلمان بخمس سنوات من تاريخ أول اجتماع له.

النائب يمثل الشعب بأكمله:

كان المبدأ السائد في هذا الخصوص يتحصل في أن النائب يمثل دائرته الانتخابية فقط، وترتب على ذلك خضوع النائب لإرادة ورغبات ناخبي دائرته، وترتب على ذلك أن النائب كان لا ينظر إلى الصالح العام إلا من خلال تحقيق مصالح دائرته المحلية، خشية أن يلجأ ناخبوه إلي عزله قبل انتهاء مدة عضويته ولكن حدث تطور لهذا المبدأ تمثل في أن النائب لم يعد يمثل دائرته الانتخابية وحدها وإنما يمثل الشعب بأكمله، ومن ثم تغيرت مهمة النائب تبعاً لذلك إذ أصبح لزاماً عليه تقديم المصلحة العامة على المصالح المحلية، وترتب على ذلك التطور أن أضحي النائب مستقلاً عن ناخبيه في ممارسة مهام عضويته النيابية، دون أن يخشي أي تدخل من جانب هؤلاء الناخبين لعزله.

وإذ يثور التساؤل حول كيفية حدوث هذا التطور أو التحول في وظيفة النائب قلنا أن ثمة نظريات ثلاثة ابتدعها الفقه لتبرير ذلك وهي:

النظرية الأولى: نظرية الوكالة الإلزامية:

وهي النظرية التي كانت سائدة قبل الثورة الفرنسية، والتي تستند إلى فكرة الوكالة على النحو الذي تعرفه قواعد القانون الخاص، وترتب على ذلك أن أعتبر النائب يمثل دائرته فقط، ما دام هؤلاء هم الذين اختاروه، فالنائب في علاقته بالناخبين، هو يستمد سلطة من ناخبيه وليس من الشعب، مثله مثل الوكيل الذي يستمد كيانه من موكله، واستتبع ذلك التصور النتائج الآتية:

ـ حق الناخبين في رسم حدود منهج النائب يتعين عليه الالتزام به.

ـ حق الناخبين في عزل النائب في أي وقت قبل انتهاء عضويته إذا ما خالف المنهج المتفق عليه.

ـ حق الناخبين في أن يقدم لهم النائب كشف حساب عن عمله.

ـ وأخيراً تقرير مسئولية النائب المدنية عن كيفية تأديته للوكالة.

النظرية الثانية: نظرية الوكالة العامة للبرلمان:

إن هذه النظرية وإن كانت مثل سابقتها تقوم أساسا على وجود عقد وكالة، إلا أنها تختلف عن النظرية الأولى في أن هذه الوكالة ليست بين النائب وناخبي دائرته، بل هي وكالة عامة من الشعب للبرلمان، وبذلك يصبح النائب نائبا عن الشعب وليس وكيلاً عن دائرته الانتخابية.

ومؤدي هذه النظرية، أن تعطى للنائب استقلالا في إبداء رأيه دون التقيد بتعليمات ناخبيه، وأن عليه أن يراعي الصالح العام وحده، وإن كان عليه أن يرعى المصالح المحلية، فبالقدر الذي تحقق منه المصالح العامة القومية، ومن ثم لا يلزم النائب بتقديم كشف حساب لناخبيه، واضحي كذلك لا يسأل مدنيا عن تصرفاته أمام ناخبيه، وأخيراً فإنه لا يجوز للناخبين عزله طوال مدة عضويته.

وجدير بالذكر أن هذه النظرية ظهرت عقب الثورة الفرنسية مستمدة كيانها من مبدأ (السيادة للشعب وأنها لا تتجزأ) وعلى هذا الأساس جاء الدستور الفرنسي الصادر سنة ١٧٩١ متضمنا هذه النظرية في مادته السابعة، وعلى ذات المنهج صدرت الدساتير الفرنسية التالية لذلك.

النظرية الثالثة: نظرية الانتخاب مجرد اختيار:

تقوم هذه النظرية على أساس أن الانتخاب ليس سوي مجرد اختيار الناخبين لأشخاص تتوافر فيهم صفات معينه تؤهلهم لأن يضطلعوا بمهام الحكم على الوجه الأمثل، وترتيباً على ذلك تنتهي مهمة الناخبين باختيار نوابهم، ولذلك قيل أن الانتخاب في هذه النظرية يكاد يكون متماثلاً والتعيين في الوظائف العامة، ذلك إذا كانت الإدارة هي التي تختار المرشح عند التعيين، إلا أنه بمجرد تعيينه لا يخضع إلا لأحكام القانون، وظاهر أن أنصار هذه النظرية ينكرون كل علاقة قانونية أو أساسية بين الناخبين من جانب والنائب من جانب آخر، وبين الشعب والبرلمان.

ودون الدخول في التفصيلات ــ في هذا المجال ــ نستطيع القول بأن علاقة الناخبين بالنائب أو علاقة الشعب بالبرلمان هي علاقة

سياسية وليست قانونية، إذ تعد هذه العلاقة ضرباً من ضروب الفن السياسي الذي يتحقق بواسطته التوازن بين البرلمان والشعب، ذلك أن البرلمان وإن كان مقيداً بتحقيق اتجاهات الشعب ورغباته، إلا أنه لا يصح القول بأن يظل البرلمان كذلك إذا ما تعارض الصالح العام وهذه الرغبات على أن تحقيق هذا الانسجام أو التوازن السياسي يخضع من دولة لأخرى تبعاً لمدي نضج الشعب وتفهمه للشئون العامة[1].

(ج)كيفية تكوين البرلمان:

لما كان النظام النيابي يقوم على وجود برلمان يتألف من أعضاء يتم اختيارهم ــ أساساً ــ عن طريق الانتخاب، ويتولون اختصاصات رئيسية في مجال التشريع، فإنه يستوي بعد ذلك أن يتكون البرلمان من مجلس واحد أو يتكون من مجلسين.

ويثور في هذا المجال نقاشا حول وحدة المجلس أو ازدواجه من ناحية، ثم طريقة تكوين المجلسين من ناحية أخرى.

الخلاف حول وحدة المجلس أو ازدواجه:

ونلاحظ أن الخلاف بين رجال الفقه الدستوري في هذا المجال، ثار من حوله مسألتين هما:

إجراءات التشريع، وتوجيه السياسة العامة للدولة.

فمن حيث إجراءات التشريع:

يتجه أنصار المجلس الواحد إلى القول بأن هذا النظام يتميز بالبساطة ومن ثم سرعة إصدار القانون، ومن ثم يتفادى بطء إجراءات القانون وتعقيدها في نظام المجلسين.

---

١ أنظر: المرحوم الدكتور: فؤاد العطار: النظم السياسية والقانون الدستوري ص٢٩٨ وما بعدها.

ويرد على ذلك من جانب أنصار نظام المجلسين، بأنه وإن كان نظام المجلسين يؤدي ــ حقيقة ــ إلى بطء إجراءات التشريع وعدم الإسراع في إصداره، إلا أنه يجب أن يراعي أن وظيفة البرلمان تختلف عن وظيفة الحكومة من هذه الزاوية، فوظيفة التشريع لا تتطلب الحزم والسرعة كوظيفة الحكومة، لأن القانون كقواعد عامة مجردة، يتطلب التأمل والاتزان في بحث التشريعات حتى يكتب لها الاستقرار ولا يتحقق ذلك إلا بوجود المجلسين أحدهما يراقب الآخر.

أما من حيث توجيه السياسة العامة للدولة:

يقول أنصار وحدة المجلس، أن من شأن الأخذ بنظام وحدة المجلس أن يتفق ومبدأ سيادة الشعب، بصورة لا تقبل التجزئة، ذلك أنه إذا كانت السيادة لا تتجزأ، فإن البرلمان هو الآخر يجب ألا يتجزأ، ومن ثم يجب استبعاد المجلسين.

ولكن يرد على ذلك من جانب أنصار المجلسين، بأن الأخذ بنظام ازدواج المجلسين لا يتعارض ومبدأ السيادة الشعبية، وأن وجود المجلسين لا يفيد التجزئة، بل على العكس فإن وجود المجلسين من شأنه أن يحقق التوازن بين السلطات من جانب، ويعد ضمانه لتحقيق الديمقراطية من جانب آخر، ذلك أن وجود مجلس واحد قد يؤدي إلى الاستبداد بالسلطة الموكلة إليه، فوجود المجلسين بحيث يراقب كل منهما الآخر هو الذي يحول دون هذا الاستبداد، كما أن وجود المجلسين يغدو أمراً مهماً في حالة حدوث تصادم أو خلاف بين أحد المجلسين والسلطة التنفيذية، إذ يقوم المجلس الآخر بدور الوسيط أو الحكم في حل هذا الخلاف، بدلا من الالتجاء إلى سبل حل المجلس أو سحب الثقة من الحكومة أو القيام بحركة ثورية، وكذلك إذا وقع

الخلاف بين أحد المجلسين والمجلس الآخر، تقوم الحكومة بدور الوسيط أو الحكم بينهما لحل الخلاف ويضاف إلى ما تقدم حتمية الأخذ بنظام المجلسين في الدول الاتحادية فيدراليا، وأن الأخذ بنظام المجلسين من شأنه أن يدعم البرلمان بالكفاءات من الأشخاص الذين يحجمون عن الاشتراك في المعارك الانتخابية.

لأجل ذلك فإن المتتبع لاتجاهات الدول في هذا المجال يتضح له ازدياد الاتجاه نحو الأخذ بنظام المجلسين.

طريقة تكوين المجلسين:

في حالة الأخذ بنظام المجلسين، يتعين أن يكون تنظيم أحدهما مغايراً للأخر، وإلا انتفت علة تقرير هذا المبدأ وتتحقق هذه المغايرة، بأن يكون أحد المجلسين ممثلا لاتجاه الرأي العام، أي منتخباً انتخاباً شعبياً، والآخر ممثلا لاتجاه آخر كتمثيل مصالح اجتماعية أو اقتصادية أو فنية... الخ، ويطلق على المجلس الأول الذي يمثل اتجاه الرأي العام، المجلس الأدنى أو (مجلس النواب) ويطلق على المجلس الأخر، المجلس الأعلى أو (مجلس الشيوخ) ويلاحظ أنه ليس بلازم اختيار أعضاء هذا المجلس بواسطة الانتخاب.

ثالثا: الديمقراطية شبه المباشرة:

النظام شبه المباشر (الديمقراطية شبه المباشرة) هو نظام وسط بين الديمقراطية المباشرة (حيث يتولى الشعب ممارسة السلطة بنفسه) وبين الديمقراطية النيابية (حيث يقتصر دور الشعب على اختيار ممثليه ينوبون عنه في ممارسة السلطة) فالنظام شبه المباشر يقوم على وجود برلمان أو هيئة منتخبة (كما في الديمقراطية النيابية)، ولكن الشعب يحتفظ لنفسه ببعض السلطات يمارسها مباشرة وفقا لأحكام

الدستور ويمكن إجمال وسائل الديمقراطية شبه المباشرة في ستة مظاهر هي:

١-الاستفتاء الشعبي:

الاستفتاء الشعبي يفترض أن البرلمان هو الذي وضع مشروع القانون، ثم يعرض ذلك المشروع على الشعب لأخذ رأيه فيه، فإذا وافق عليه أصبح قانونا نافذا، أما إذا لم يوافق عليه الشعب فإن المشروع يسقط ولا يعمل به.

ويلاحظ أن الاستفتاء الذي يعنينا هو الاستفتاء التشريعي، باعتباره مظهرا وتطبيقا للديمقراطية شبه المباشرة[١].

والاستفتاء التشريعي أما أن يكون سابقا على القانون وإما أن يكون لاحقا عليه، والاستفتاء السابق على القانون بعد استفتاء استشارياً، ولكن الذي يعد مظهراً للديمقراطية شبه المباشرة هو الاستفتاء اللاحق، وهنا يلاحظ أن الشعب إذا وافق على القانون أصبح نافذا، وإلا فلا ينفذ والاستفتاء ــ كذلك ــ أما أن يكون ملزما وإما أن يكون استشاريا، ففي الحالة الأولى يتقيد البرلمان بما يراه الشعب في الاستفتاء، على العكس من الاستفتاء الاستشاري، وإن كان الواقع العملي يؤكد ندرة أخذ البرلمان باتجاه مخالف لما يسفر عنه الاستفتاء الاستشاري.

---

١ إذ أن ثمة استفتاء من نوع آخر يسمي (الاستفتاء السياسي) ذلك حين يستفتي الشعب في أمر أو أمور أخرى عدا القوانين (كاختيار رئيس الدولة أو الفصل في النزاع بين الحكومة والبرلمان وهي صور يعرفها الدستور المصري، وسوف نعرض لها عند دراسة النظام الدستوري المصري).

كما أن الاستفتاء الشعبي أيضا قد يكون استفتاء دستوريا إذ ما تعلق بالدستور، وقد يكون استفتاء تشريعيا إذا معلق بمشروع قانون عادي.

٢-الاعتراض الشعبي:

ويعني حق الناخبين في الاعتراض على قانون صادر من البرلمان في خلال مدة معينة فإذا كان القانون يصدر عن البرلمان ويكون نافذا دون تدخل من هيئة الناخبين، وإن للحكومة أن تنفذه مباشرة فإن الدستور قد يعطي عددا معينا من الناخبين الحق في طلب طرح ذلك القانون ــ في خلال مدة معينة ــ من تاريخ نشره لاستفتائه فيه، فإن لم يعترضوا يثبت القانون نهائياً ولا يجوز الاعتراض عليه بعد ذلك، أما إذا اعترض العدد اللازم (طبقا لأحكام الدستور) في غضون المدة المحددة، فإن القانون يعرض على الشعب بأكمله ليبدي رأيه فيه، فإن وافق عليه تأكد القانون، أما إذا اعترض الشعب سقط القانون بأثر رجعي.

٣-الاقتراح الشعبي:

في الاقتراح الشعبي يكون للناخبين حق اقتراح مشروعات القوانين فهنا على العكس من الاستفتاء الشعبي والاعتراض الشعبي (حيث البرلمان هو الذي يضع القانون لا الناخبين) الناخبون هم الذين يقترحون مشروع القانون، وعليه فإن الاقتراح الشعبي يحقق مزيدا من اشتراك الشعب في السلطة عن الصورتين السابقتين.

والاقتراح الشعبي يتحقق سواء أكان الاقتراح عبارة عن مجرد فكرة (المبدأ)، أو أن يأخذ شكل قانون كامل، ويلاحظ أنه في الحالة الأولى يتولى البرلمان صياغة القانون ثم يعرض بعد ذلك للاستفتاء

الشعبي أو لا يعرض حسب نص الدستور، أما في الحالة الثانية فإن القانون يعرض على البرلمان أو على الشعب مباشرة في الاستفتاء وحسبما يجري على حكم الدستور.

٤-الحل الشعبي:

ويقصد به حق عدد معين من الناخبين في طلب حل البرلمان، فإذا جاء التصويت مقرا ذلك الطلب بالأغلبية التي نص عليها الدستور أحلت الهيئة النيابية وقد أخذت بهذا المظهر بعض المقاطعات السويسرية.

٥-إقالة الناخبين نائبهم:

وهذا المظهر مطبق في الولايات المتحدة الأمريكية، ومقتضاه إمكان عدد معين من الناخبين طلب عزل النائب (إقالته)، فإذا حاز طلبهم أغلبية الناخبين، لزم انسحاب النائب، أما إذا حصل النائب على الأغلبية لمصلحته، اعتبر منتخبا مدة جديدة.

٦-عزل رئيس الجمهورية:

ويضيف البعض إلى المظاهر الخمسة السابقة للديمقراطية شبه المباشرة، حالة نص الدستور على إمكان عزل رئيس الجمهورية متى فقد الثقة الشعبية وقد أخذ بهذا المظهر الدستور الألماني الصادر سنة ١٩١٩ (دستور فيمر) إذ أجاز هذا الدستور عزل رئيس الجمهورية بناء على طلب عدد من الناخبين وموافقة البرلمان على ذلك، ثم موافقة الشعب في استفتاء شعبي.

الخلاصة:

تلك هي مظاهر الديمقراطية شبه المباشرة، ومؤكد أنه ليس من الضروري الأخذ بها جميعا، إذ يكفي الأخذ بواحد أو أكثر منها في

النظام الديمقراطي شبه المباشر، ذلك النظام الذي يعد وسطا بين الديمقراطية المباشرة والديمقراطية النيابية، والملاحظ اتجاه متزايد في الدساتير الحديثة للأخذ ببعض مظاهر الديمقراطية شبه المباشرة.

وإذ اتجه رأي في الفقه صوب نفي مظاهرة (إقالة الناخبين نائبهم والحل الشعبي وعزل رئيس الجمهورية) من نظام الديمقراطية شبه المباشرة، وتعلق ذلك بموضوع إسناد السلطة[1] فإننا نتجه على العكس من ذلك إذ نراها تتعلق بموضوع الديمقراطية شبه المباشرة أكثر من تعلقها بموضوع إسناد السلطة، فهي مظاهر يمارسها الشعب بنفسه، ويمارس بها لس فحسب سلطة التشريع كما في (الاستفتاء الشعبي والاقتراح الشعبي والاعتراض الشعبي)، بل كذلك يمارس من خلال المظاهر الأخرى الرقابة على السلطات الأخرى بالدولة (كما في عزل رئيس الجمهورية) بل والرقابة على أعضاء الهيئة النيابية ذاتهم (كما في حق حل الهيئة البرلمانية أو عزل النائب).

على أن نظام الديمقراطية شبه المباشرة، وان اعتبر أقرب نظم الحكم مثاليه، إذ يتجنب هذا النظام سيطرة الأحزاب على الشعب ويقلل من سيطرة رأس المال على الحكم عن طريق الهيئة النيابية، ومن شأن ذلك أن يكفل الاستقرار السياسي.

رغم ذلك كله فإن النظام لم يخلو من عيوب أهمها أنه يسهل التأثير على عامة الشعب عن طريق وسائل الإعلام وتوجيهه إلى الاتجاهات التي تريدها جماعات الضغط المسيطرة على وسائل الإعلام (خاصة في ظل التقدم الفني الهائل في هذا المجال) كذلك

---

١ أنظر في ذلك: د.ثروت بدوي: النظم السياسية، القاهرة سنة ١٩٧٥ ص٢٢٦.

يعيب نظام الديمقراطية شبه المباشرة أنه يقلل من هيبة ونفوذ الهيئة النيابية، التي يجعل النظام لها دوراً ثانوياً مما يفقدها الفاعلية، كما قد يؤدي الأخذ بهذا النظام إلى إرهاق ميزانية الدولة إذا ما أصدر الشعب لقوانين تفوق طاقة الدولة. ومع ذلك كله يبقي هذا النظام من أقرب نظم الحكم مثالية، إذ ما يوجه إليه من اعتراضات يمكن تلافيها، ويتوقف ذلك على نضج الشعب وتفهمه وتنويره.

المبحث الثاني
وسائل إسناد الحكم
نظرية الانتخابات

تمهيد وتقسيم:

من المعروف أن الهيئات الحاكمة في الدولة، تصل إلى الحكم بوسائل مختلفة. وإن اختيار الشعب لحكامه اختياراً حراً (بطريق الانتخاب)، ليس إلا وليداً للفكر الحديث، وذلك نتيجة لانتشار المبادئ الديمقراطية التي تجعل الشعب صاحب السيادة ومصدر السلطة، فقد كان الحكام في الماضي يفرضون على الشعب، بما يتنافي مع فكرة الاختيار[1].

---

١ فقد كان الحكام في الماضي يفرضون على الشعب، ولم يكن لبنى البشر مناقشتهم وحسابهم أو البحث في أساس سلطتهم، وكانت السلطة تنتقل من حاكم إلى آخر بالوراثة، أو بالقوة والغلبة ولا شك أن تلك الوسائل تتنافي مع فكرة الاختيار، لذا يطلق عليها الوسائل غير الديمقراطية في إسناد الحكم. وجدير بالذكر أنه كانت توجد أيضا وسيلة (الاختيار الذاتي) في اختيار الحاكم، وتعني هذه الطريقة أن الحاك القائم يختار الحاكم الذي يخلفه، سواء تم ذلك في صورة حاكم فرد أو في تشكيل مجلس وقد تأخذ طريقة (الاختيار الذاتي) أسلوباً ديمقراطياً إذ جعل الإختيار لا نهائي للشعب، كما حدث في إختيار الخلفة عمر بن الخطاب، والذي لم تتم له الخلافة ــ بعد إختيار أبي بكر له ــ إلا بعد بيعة المسلمين، أما الإختيار الذاتي، يضحى أسلوبا غير ديمقراطي إذا كان القرار النهائي من اختصاص فرد أو فئة محدودة من المواطنين، وهذا ما نراه واضحا في النظم الديكتاتورية المعاصرة (إيطاليا الفاشية ــ الإتحاد السوفيتي قبل تفككه) في تفصيلات ذلك: راجع دكتور: ثروت بدوى، النظم السياسية، المرجع السابق ص٢٨٦ ــ وما بعدها.

وإذ يعد الانتخاب ــ اليوم ــ الوسيلة الطبيعية المشروعة في إختيار الحكام فإننا سوف نتناوله بشيء من التفصيل، فنعرض له في مطالب أربعة:

المطلب الأول: التكييف القانوني للانتخاب

المطلب الثاني: تكوين هيئة الناخبين

المطلب الثالث: الإجراءات والنظم الانتخابية

المطلب الرابع: ضمانات ممارسة حق الانتخاب

وذلك على النحو التالي:

المطلب الأول

التكييف القانوني للانتخاب

المشكلة: اختلف الفقهاء في بيان التكييف القانوني للانتخاب، وانقسموا في ذلك فريقين: أحدهما قال أن الانتخاب حق بينما رآه الفريق الآخر وظيفة. وقد رتب كل منهما نتائج مغايره للآخر، ذلك أن الانتخاب حق يقتضي تقرير مبدأ (الاقتراع العام) في حين أن إذا عد الانتخاب وظيفة فإنه يترتب على ذلك تقرير مبدأ (الاقتراع المقيد) ونعرض لكليهما فيما يلي:

أولاً: نظرية الانتخاب حق:

وهنا انقسم أنصار هذا الاتجاه إلى قسمين: فبينما يرى أحدهما الانتخاب حق شخص، ارتآه البعض الآخر حق عام.

(أ)الانتخاب حق شخصي:

ووفقا لهذا الاتجاه، فإنه الانتخاب يعد حقا شخصياً يتصل بالمواطن بوصفه عضوا في مجتمع منظم، وينبني على ذلك أنه ليس للمشرع أن ينتقص من هذا الحق، أو منع استعماله إلا بالنسبة للأشخاص الذين لا

يستطيعون مزاولته كعديمي الأهلية ومن في حكمهم، كما يترتب على ذلك أن للناخب حرية استعمال هذا الحق أو عدم استعماله، فالتصويت طبقا لهذه النظرية اختياريا لا إجبارياً، وهذه النظرية، وان اتفقت مع المبدأ الديمقراطي العام القائل بأن السيادة للشعب، مع ما يترتب على ذلك من تقرير مبدأ الاقتراع العام، إلا أنها لا تعبر عن الواقع الملموس الذي نشهده في الدساتير بوجه عام، والتي تتجه صوب تقييد مبدأ الاقتراع العام بشروط خاصة.

٢-الانتخاب حق عام:

وهذه النظرية وان اتفقت مع سابقتها في تكييف الانتخاب بأنه حق، إلا أنها افترقت عنها من حيث اعتبرت هذا الحق حق عام وليس حقا شخصيا، بمعنى أن الناخب يستمد حقه في الانتخاب من القانون مباشرة، وليس من كونه عضو في مجتمع منظم، ويترتب على ذلك أن الشارع وحده هو المختص بتقرير هذا الحق وإيضاح أحكامه على أن القول بأن الحق في الانتخاب حق عام، يترتب عليه نتيجتان: أولهما أن الناخب لا يستطيع أن يتنازل عن هذا الحق، وثانيهما أن للشارع أن يعدل من شروط الانتخاب ضيقا أو أتساعا، بما يراه متفقا والصالح العام، دون أن يكون للناخب الاعتداد بفكرة الحق المكتسب في هذا المجال.

ثانياً: نظرية الانتخاب وظيفة:

ويرى أنصار هذه النظرية أن الانتخاب وظيفة بواسطتها يساهم المواطنون في التعبير عن الإرادة العامة، وأساس ذلك أن حق الانتخاب مقرر لصالح المواطن، ومن ثم وجب على المواطن أن

يزاول هذا الحق لحساب الشعب، وعلى مقتضى القانون، مثله في ذلك مثل الشخص الذي يباشر وظيفة عامة.

وظاهر من هذا الاتجاه أنه يؤيد حق المشرع في تنظيم حق الانتخاب، وتقييده بشروط معينة وهذه النظرية تتفق وسابقتها فيما يرتبانه من نتائج.

تقدير النظريتين:

أيا كان مدي الخلاف بين هذه الاتجاهات حول طبيعة الانتخاب أهو حق (شخصي أو عام) أم وظيفة فالواقع أن تلك مسألة نظرية لا أثر لها من الناحية العملية، لأن النتائج التي قالت بها هذه النظريات لا تتفق والتنظيم الفعلي للانتخاب في الدول الديمقراطية فاتجاه الشارع نحو تنظيم الانتخاب وتحديد هيئة الناخبين ضيقا واتساعا، يرتد إلى الاعتبارات العملية أكثر من ارتداده إلى النظريات الفقهية، وتتمثل الاعتبارات العملية في مدي نضج الشعب وتفهمه للشئون العامة، كما تتمثل في الظروف التي تمر بها الدولة في وقت معين سواء أكانت ظروف سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية، بما يعني اختلاف هذه الظروف من دولة لأخرى، بل وفي داخل الدولة الواحدة من وقت إلى آخر[1].

---

١ اتجه رأي في الفقه المصري نحو تكييف طبيعة الانتخاب بأنه سلطة قانونية مقـــرره للناخب، ولكنها سلطة مقررة لا لمصلحته الشخصية ولكن لمصلحة المجموع، ويتحـــدد مضمون هذه السلطة وحدودها بالقانون، وبطريقة واحدة لجميع الناخبين.
راجع في ذلك: د. ثروت بدوي، المرجع السابق ص٢٣٧.

المطلب الثاني

تكوين هيئة الناخبين

ونعني بتكوين هيئة الناخبين، الإجابة على التساؤل الآتي: من له حق الانتخاب؟

فليس مجرد الأخذ بالانتخاب في اختيار الحاكم (إسناد السلطة) دليلا على النظام الديمقراطي، ذلك أن الانتخاب قد يكون عاماً، وقد يكون مقيداً والنظام السياسي لا يكون ديمقراطياً إلا حيث يتقرر الانتخاب العام وسيلة لاختيار الحاكم.

الانتخاب المقيد:

والانتخاب المقيد يكون مقيدا حينما لا يعترف الدستور أو قانون الانتخاب بسلطة الانتخاب إلا لمن استوفي شرطا خاصا بالثروة (النصاب المالي) أو متعلقا بالكفاية أو بكليهما. وإذا تأملنا التطور التاريخي بفكرة الانتخاب في الدول الديمقراطية الغربية، لاتضح لنا أنها أخذت في بادئ الأمر بمبدأ الاقتراع المقيد بشرطين الثروة. ومقتضاه أن يتوافر في الناخب نصاب مالي معين، بأن يكون مالكا أو حائزا أو شاغلا لعقار أو ممن يدفعون ضريبة أيا كانت، والشرط الثاني يتعلق بالعلم والكفاية، ومؤداه حصول الناخب على مؤهل علمي معين أو إجادة القراءة والكتابة أو مجرد الإلمام بهما. وقد تطلبت الدساتير وجوب توافر أحد هذين الشرطين أو كليهما في الناخب. كما يمكن تقييد حق الانتخاب بالولاء السياسي، وذلك في النظم التي تأخذ بنظام الحزب الواحد.

الانتخاب العام:

ولكن ما لبث أن تطور الوضع السابق، على أثر انتشار المبادئ الديمقراطية، فبدأت الدول ــ خلال القرنين ١٩، ٢٠ ــ تتخلص من قيود مبدأ الاقتراع (الانتخاب) متجهه نحو مبدأ (الاقتراع العام) وكانت سويسرا أول دولة تأخذ بهذا المبدأ سنة ١٨٣٠ ثم تبعتها فرنسا سنة ١٨٤٨ فإنجلترا سنة ١٩١٨ ثم تبعتها باقي الدول الديمقراطية في العالم.

وإذا كان الاقتراع يكون مقيداً، إذا تطلب الدستور أو قانون الانتخاب أن يتوافر في الناخب شرطي الثروة والكفاية (أو أحدهما) وأن الاقتراع العام يكون حيث يصدر الدستور أو قانون الانتخاب خلوا من اشتراط هذين الشرطين في الناخب، إذا كان الأمر كذلك، فإنه ليس ثمة ما يمنع من تقييد الاقتراع بقيود أخرى لا تتنافي ومبدأ الاقتراع العام، والقول بغير ذلك يؤدي إلى اعتبار الانتخاب حقا مقررا لجميع أفراد الشعب، وهو ما لم يقل به أحد لأجل ذلك، كان من الطبيعي أن يتطلب في الناخب شروط معينه، لا تعد أساسا قيودا على مبدأ (الاقتراع العام) لأنها تستهدف أساسا الصالح العام، ومن هذه الشروط.

الجنسية:

ومفاده أن يقتصر الحق في الانتخاب على الوطنين دون الأجانب ويلاحظ في هذا الصدد أن دستور ج.م.ع الصادر سنة ١٩٧١ وقد أقر مبدأ الاقتراع العام، وأحال إلى القانون في تنظيم عملية الاقتراع فجاء قانون الانتخاب ولم يشترط في الناخب غير أن يكون من جنسية مصرية، واستبعد كل تفرقة تقوم على الأصل أو الجنس أو الدين...،

كذلك لم يفرق القانون المصري بين المصري الأصل والمتجنس بجنسية ج.م.ع بيد أنه بالنسبة للأجنبي الذي اكتسب جنسية ج.م.ع فلا يكون له حق التمتع بالحقوق الخاصة بالمواطنين أو مباشرة حقوقهم السياسية قبل انقضاء خمس سنوات من تاريخ اكتسابه الجنسية المصرية، كما لا يجوز انتخابه أو تعيينه في أيه هيئة نيابية قبل مضي عشر سنوات من التاريخ المذكور.

الجنس:

وتلك مسألة اجتماعية متروكة لكل دولة وفق ظروفها، إذ قد لا تمنح هذا الحق إلا للذكور دون الإناث، وقد تسوي بينهما. ويلاحظ أننا في مصر قد تقرر حق الإناث في الانتخاب ــ لأول مرة ــ في دستور سنة ١٩٥٦.

السن:

لا شك أن ممارسة حق الانتخاب، تتطلب أن يكون الناخب قد وصل إلى سن معينة تسمح له بتفهم الظروف وتفهم حقوقه السياسية لذلك تتجه الدساتير وقوانين الانتخاب إلى تحديد سن معينة تفترض فيها أن الناخب قد نضج لتفهم حقوقه السياسية. والملاحظ أن الدساتير المحافظة تتجه صوب رفع هذه السن، بينما تتجه الدساتير الثورية نحو خفضها فدستور سنة ١٩٢١ في مصر، تطلب بلوغ الناخب ٢١ سنة بالنسبة لانتخاب أعضاء مجلس النواب، وتطلب بلوغ سن ٢٥ سنة لانتخاب أعضاء مجلس الشيوخ، في حين أن الدساتير التي صدرت عقب الثورة (١٩٥٦ ــ ١٩٦٤ ــ ١٩٧١) خفضت هذه السن إلى ١٨عام.

العقل:

فيشترط في الناخب أن يكون عاقلا، وبذلك يحرم من مباشرة حقوقه السياسية من كان مصابا بأمراض عقلية. ويلاحظ أن تقدير وجود المرض من عدمه متروك أمره للجهات الطبية المختصة ثم القضاء كما يلاحظ أيضا أن الحرمان في هذه الحالة مؤقت ينتهي بإنتهاء المرض.

حسن السمعة:

ويطلق عليها الصلاحية الأدبية أو الخلقية، وتعني أن يكون الناخب على قدر من النزاهة والشرف وألا يكون قد صدر ضده أحكام مخلة بالشرف أو الأمانة أو الكرامة.

المطلب الثالث

الإجراءات والنظم الانتخابية

نتناول أولا: الإجراءات التمهيدية للانتخاب، ثم أنظمته المختلفة.

أولا: الإجراءات التمهيدية للانتخاب:

وتشمل الدوائر الانتخابية وإعداد الجداول.

١-تقسيم الدوائر:

القاعدة أن تقسم الدولة إلى دوائر انتخابية، تنتخب كل منها نائبا أو أكثر تبعاً لنظام الانتخاب القائم. ويلاحظ أن هذا التقسيم يتم بقانون، وذلك لمنع السلطة التنفيذية من التلاعب في هذا التقسيم عن طريق تفتيت الدوائر الموالية لخصومها، على أن هذه الضمانة ليست مطلقة، ذلك أن الحزب الحاكم إن كانت له أغلبية برلمانية كبيرة، يمكنه أيضا أن يلجأ إلى هذه الطريقة بإصدار قانون. فالمسألة في النهاية ترجع

إلى مدي نضج الشعب، ويتم تحديد الدوائر الانتخابية بإحدى وسائل ثلاثة:

(أ)أن يحدد الدستور عدد أعضاء الهيئة البرلمانية مقدما: وهنا تقسم الدوائر الانتخابية تبعا لنظام الانتخاب القائم، فإن كان الانتخاب فردي، قسمت الدوائر إلى عدد مساو لعدد أعضاء البرلمان بحيث تنتخب كل دائرة نائبا واحدا، أما إذا كان النظام المطبق هو الانتخاب بالقائمة قسمت الدولة إلى دوائر يكون عددها مساويا لعدد النواب مقسوما على العدد المحدد انتخابه في كل دائرة، وتتميز هذه الطريقة بأنها تجعل عدد أعضاء المجلس ثابتا، ومن ثم لا يتأثر عدد الدوائر بتغيير السكان زيادة أو نقصا.

وهذه هي الوسيلة التي اتبعها الدستور الحالي إذ نص في المادة ٨٧ منه على أنه: (يحدد القانون الدوائر الانتخابية التي تقسم إليها الدولة وعدد أعضاء مجلس الشعب المنتخبين، على ألا يقل عن ٣٥٠ عضوا نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين ويكون انتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السري العام).

(ب)أن يحدد الدستور عدد أعضاء البرلمان تبعا لعدد السكان، وهنا لا يكون عدد أعضاء البرلمان ثابتاً، بل متغيراً تبعا لتغير عدد السكان زيادة أو نقصا.

(ج)أو أن يجمع الدستور بين الوسيلتين: بأن تحدد عدد أعضاء المجلس تبعا لعدد السكان، بشرط ألا يجاوز هذا العدد الحد الأقصى لعدد أعضاء البرلمان وفقا لما نص عليه الدستور، كأن ينص (مثلا) على أن يكون لكل ٣٠,٠٠٠ ناخب اختيار نائبا واحدا بشرط ألا يزيد عدد أعضاء المجلس عن ٤٠٠ عضوا.

٢-الجداول الانتخابية:

إذ انتهينا إلى أن الأخذ بمبدأ الاقتراع العام، لا يعني أن يكون الانتخاب حقا لجميع الأفراد، وأوضحنا أن قوانين الانتخاب تشترط في الناخب شروطا معينة (الجنسية ــ السن ــ العقل ــ حسن السمعة..) وإن هذا لا يتعارض مع تقرير مبدأ الاقتراع العام.

على أن توافر هذه الشروط أو عدم توافرها في الناخب يقتضي من السلطات المختصة أن تتحقق مقدما ــ أي قبل إجراء الانتخاب ــ من حالة كل مواطن، ولا يتأتي ذلك إلا عن طريق تحرير كشوف بأسماء من تتوافر فيهم الشروط القانونية لاكتساب صفة الناخب، ويطلق على هذه الكشوف اصطلاحا اسم (القوائم أو الجداول الانتخابية) وتتولي تحرير هذه الجداول لجان خاصة يحددها القانون، وينظم الإجراءات المتبعة أمامها ومواعيدها، واجتماعاتها الدورية لمراجعة الكشوف وتعديلها وفقا لأحكام القانون، بإضافة من تتوافر فيه الشروط، وحذف من توفي أو حرم من حق الانتخاب أو أوقف حقه في ذلك مؤقتا وتتكفل قوانين الانتخاب بضمانه حقوق المواطنين في هذا المجال، وذلك بالنص على وجوب نشر هذه الجداول بعد تحريرها وعرضها في أماكن محددة لمدة محدودة حتى يتسنى لكل مواطن استعمال حقه في طلب القيد بها أو طلب حذف من قيد بها دون وجه حق وبانقضاء المدة التي يحددها القانون في ذلك، تغدو هذه القوائم أو الجداول نهائية، وأن من قيد بها أضحي له حق الانتخاب ومن لم يقيد بها لا يكون له استعمال هذا الحق حتى ولو توافرت فيه الشروط التي يتطلبها القانون.

ثانيا: نظم الانتخاب:

تختلف نظم الانتخابات، تبعا للغاية التي تستهدف تحقيقها كل منها، وتتمثل هذه الغايات في طريق الانتخاب ذاته (بأن يكون على درجة أو درجتين) أو في الشخص أو الأشخاص الذين يراد اختيارهم، أو في عدد الأصوات التي يتعين على المرشح الحصول عليها ونقسم نظم الانتخابات ــ تبعا لذلك ــ إلى الأقسام التالية:

١-الانتخاب المباشر والانتخاب غير المباشر:

ويكون الانتخاب المباشر حيث يقصد به أن يقوم الناخبون باختيار النواب مباشرة وبدون واسطة، وبذلك يكون الانتخاب المباشر على درجة واحدة، يتم فيها اختيار الناخبين لنوابهم أما الانتخاب غير المباشر: فمقتضاه أن يتم اختيار الناخبين للنواب بواسطة شخص ثالث. ففي هذه الحالة تقتصر مهمة الناخبين على مجرد اختيار مندوبين عنهم، يطلق عليهم اصطلاحاً (ناخبو الدرجة الثانية) وهؤلاء هم الذين يختارون النواب: وبذلك يكون الانتخاب المباشر على درجتين أو أكثر.

والملاحظ في الدساتير الحديثة، الاتجاه نحو الأخذ بأسلوب الانتخاب المباشر.

٢-الانتخاب الفردي والانتخاب بالقائمة:

ويقوم هذا التقسيم على أساس الشخص أو الأشخاص الذين يراد انتخابهم في كل دائرة انتخابية، فإذا اقتصر نظام الانتخاب على اختيار نائب واحد، سمي بالانتخاب الفردي، أما إذا تناول انتخاب أكثر من نائب، أطلق عليه الانتخاب بالقائمة. أي أن الانتخاب الفردي إذا اقتصرت الدائرة الانتخابية على اختيار نائب واحد فلا يصوت الناخب

إلا لمرشح واحد مهما كان عدد المرشحين، أما الانتخاب بالقائمة فتتحصل في قيام الناخب بتدوين قائمة تتضمن من يريد اختيارهم من مرشحي الدائرة. وجدير بالذكر أن حجم الدائرة الانتخابية تختلف ضيقا أو أتساعا تبعاً للأخذ بأحد الأسلوبين، ففي النظام الفردي يجب تضييق حجم الدائرة، والعكس صحيح.

٢-نظام الأغلبية ونظام التمثيل النسبي:

ومعيار التقسيم هنا هو عدد الأصوات التي يجب أن يحصل عليها المرشح أو المرشحون للفوز بمقعد أو بمقاعد الدائرة الانتخابية.

فنظام الأغلبية: يكون حيث يكون الترجيح بين اثنين على أساس عدد الأصوات، وهنا يمثل الدائرة المرشح أو المرشحون الذين نالوا أغلبية الأصوات (سواء أكان الانتخاب فرديا أو بالقائمة).

على أن الأخذ بنظام الأغلبية يقتضى التفرقة بين صورتين هما: الأغلبية المطلقة، والأغلبية النسبية، بمعني:

أن الأغلبية المطلقة:

هي أن يفوز بالمقعد أو بالمقاعد المخصصة للدائرة المرشح أو المرشحون الذين حصلوا على أكثر من نصف عدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت. فمثلا إذا كان عدد الأصوات الصحيحة ١٠,٠٠٠، فيعتبر حائزا للأغلبية المطلقة المرشح أو القائمة التي حصلت على ٥٠٠٠+١ من الأصوات أما إذا كان عدد الأصوات الصحيحة فردياً ٩,٩٩٩ مثلا فتحتسب الأغلبية المطلقة على أساس نصف العدد الزوجي الذي يلي مجموع الأصوات الصحيحة أي ١٠,٠٠٠ ــ ٢ = ٥٠٠٠ صوت

أما الأغلبية النسبية:

فيقصد بها أن يفوز بالمقعد أو بالمقاعد المخصصة للدائرة المرشح أو القائمة التي نالت أكثر الأصوات دون نظر إلى مجموع الأصوات التي حصل عليها باقي المرشحين أو باقي القوائم، كأن يجري الانتخاب في دائرة انتخابية بين ثلاثة مرشحين أو ثلاثة قوائم مثلا وحصل الأول على ٥٠٠٠ صوت والثاني على ٤,٠٠٠ صوت، بينما حصل الأخير على ٣,٠٠٠ صوت، هنا ــ طبقا للأغلبية النسبية يختار الأول (سواء أكان الانتخاب فردي أو بالقائمة).

وثمة انتقادات توجه إلى نظام الأغلبية بنوعية، وتتبدى هذه الانتقادات في أنه نظام يهدر حق الأقلية أن تمثل في البرلمان بها يتناسب وما حصلت عليه من أصوات، وتعد هذه الظاهرة أشد قوة إذا ما أخذ بنظام الأغلبية النسبية، إذ أنه بينما في الأغلبية المطلقة النصف +١ مقسوما على ٢، يهدر ٤٩% من أصوات الناخبين نجد أنه في الأغلبية النسبية يفوز المرشح أو القائمة التي تفوز بأعلى الأصوات، ولو كانت تقل نصف مجموع الأصوات التي أعطيت في الدائرة.

لذلك، وتلافيا لهذه النتيجة الشاذة، رؤى الأخذ بنظام التمثيل النسبي حتى يعبر البرلمان تعبيراً صادقاً عن اتجاهات الرأي العام، وذلك بتمثيل الأقليات السياسية.

نظام التمثيل النسبي:

يفترض هذا النظام الأخذ بأسلوب القائمة، ومن ثم يقصد بهذا النظام توزيع مقاعد الدائرة الانتخابية على القوائم تبعاً لنسبة عدد الأصوات التي حصلت عليها كل منها.

مثال: خصص لدائرة (ما) ١٠ أصوات. تقدم لها ٣ أحزاب. حصلت القائمة الأولى على ٦٠٠صوت، والثانية على ٣٠٠ صوت والثالثة على ١٠٠صوت هنا المقاعد عشرة توزع على الأحزاب الثلاثة بنسبة الأصوات التي حصلت عليها كل قائمة، ومن ثم يفوز الحزب الأول بـــ٦مقاعد والثاني بـــ٣ مقاعد، بينما يمثل الحزب الثالث بمقعد واحد.

ويتخذ نظام التمثيل النسبي صوراً عدة في التطبيق العملي، أهمها:

القوائم المغلقة:

بمعني أن يلتزم الناخب بالتصويت على القائمة كما هي، دون إدخال أيه تعديلات عليها، وهنا يتقيد الناخب بترتيب الأسماء كما وضعها الحزب في القائمة مقدما.

التصويت بالأفضلية:

وهنا نلاحظ أن الناخب وان ارتبط بقائمة معينة معدة سلفا، إلا أنه يتمتع بحرية كبيرة تمكنه من إعادة ترتيب هذه القائمة وفقا لتفضيله الشخصي، أي أن المرشحين الفائزين سيكونون وفقا لترتيب الناخبين وليس على مقتضى ترتيب الحزب في القائمة.

المزج بين القوائم المختلفة:

بمعني أن الناخب لا يرتبط بقائمة معينة بذاتها، بل يترك له الخيار بالتصويت على إحدى القوائم، أو عمل قائمة تتضمن أسماء المرشحين الذين يري انتخابهم، ولو كانوا في قوائم مختلفة ويلاحظ أن هذه الطريقة معقدة من حيث الإجراءات، فهي لا تصلح إلا في البلاد الذي بلغ شعبها مدي من النضج يسمح له بتفهم الشئون السياسية.

طرق الانتخاب في النظم السياسية المختلفة:

في بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية يأخذ الدستور بأسلوب الأغلبية النسبية، أما في الإتحاد السوفيتي ودول الديمقراطيات الشعبية، فتأخذ بنظام الأغلبية مع الإعادة، وتأخذ بلجيكا بطريقة التمثيل النسبي، وتأخذ ألمانيا الاتحادية، بنظام خليط يجمع بين التمثيل النسبي والانتخاب بالأغلبية.

أما في مصر فيؤخذ حاليا بطريقة الأغلبية مع الإعادة إذا زاد عدد المرشحين على أثنين، فإذا اقتصر عدد المرشحين على أثنين فاز بالمقعد من يحصل على أعلى الأصوات من بينها، أما إذا زاد عدد المرشحين عن أثنين فتجري الإعادة بين الاثنين الأكثر حصولا على الأصوات، ويستبعد باقي المرشحين، وسنعرض لذلك تفصيلا عند دراسة النظام الدستوري المصري، في الباب الثالث من هذا الكتاب.

المطلب الرابع

ضمانات ممارسة حق الانتخاب

على الرغم من عدم كفاية الانتخاب للمشاركة الشعبية في السلطة السياسية[1] إلا أنه يعد ــ حتى هذه اللحظة ــ الوسيلة الأساسية لهذه المشاركة، وإن احتاج إلى تطوير نظمه وإجراءاته.

---

١ يرجع عدم كفاية الانتخاب ــ كوسيلة للمشاركة الشعبية ــ في السلطة السياسية، إلى كونه يمارس على فترات بعيدة (ربما أقلها أربع سنوات) إذ بعد نهاية الانتخابات التشريعية أو الرئاسية ينتهي دور الشعب في المساهمة في السلطة، لا يعود للظهور مرة أخرى إلا عند نهاية فترة البرلمان أو الرئاسة، فضلا عن أن المشاركة الشعبية في العمل السياسي عن طريق الانتخاب تتم بالطريق الفردي، ولا مجال فيه للمساهمة الجماعية. =

ويعد إحاطة حق الانتخاب بمجموعة من الضمانات مسألة أولية للارتقاء بهذه الوسيلة (الأساسية) للمشاركة السياسية. وأهم هذه الضمانات هي:

١-أن يكون الاقتراع سرياً:

وتعتبر سرية الانتخابات إحدى ضمانات ممارسة حق الانتخاب والمعترف بها في الديمقراطيات المعاصرة.

وتستهدف هذه الطريقة تفادي الضغوط المتصور ممارستها على هيئة الناخبين (الشعب العامل) بغية توجيههم وجهة معينة بهدف انتخاب أشخاص بذواتهم.

وباعتقادنا، يعد انتهاكاً لهذه السرية تخصيص أماكن (لجان انتخابية) لطوائف نوعية مختلفة كالعاملين في المصانع مثلا، لأن من شأن هذه التخصص التأثير في العملية الانتخابية.

٢-عدم تمزيق الدوائر الانتخابية:

لضمان ممارسة حق الانتخاب يتعين عدم تمزيق الدوائر الانتخابية، وذلك حتى تكون هناك شبه مساواة في النقل الانتخابي بين كافة الدوائر الانتخابية في إقليم الدولة.

= ولذا فإن الأمر يتطلب في الممارسة الديمقراطية الصحيحة والفعلية تشييد علاقة قوية بين المواطنين من جانب والمؤسسات الدستورية من جانب أخر، ويتبدي ذلك في إيلاء مؤسسات المجتمع المدني (الجمعيات والنقابات والاتحادات) والأحزاب السياسية وسائر القوي السياسية الاهتمام اللائق بها، وإزالة القيود التي تكبلها في ممارسة نشاطاتها، وتقرير مبدأ التعددية السياسية بغير قيود ضاغطة تحول دون ممارسة هذه المؤسسات لأدوارها بفاعلية.

وتأتي ضمانة عدم تمزيق الدوائر الانتخابية للحيلولة دون تحقيق أغراض تستهدفها الحكومة لصالح مرشحيها في كل أو في معظم الدوائر، فضلا عن تفويت الفرصة على الحكومة حين تعمل على تفريق الخصوم السياسيين على دوائر متعددة على النحو الذي يكفل عدم حصولهم على الأغلبية المطلوبة.

ولكفالة هذه الضمانة ينبغي عدم ترك هذا الأمر في يد الحكومات، بل يجب أن يعهد به إلى لجنة أو هيئة (عليا) تمثل فيها كافة الاتجاهات السياسية في الدولة، أو أن يعهد بهذا الأمر إلى لجنة قضائية مستقلة ومحايدة (نشير إلى أن المحكمة الدستورية العليا في مصر تراقب هذا الأمر، وقضت ــ بالفعل ــ بعدم دستورية القانون الانتخابي، فيما تضمنه من تعديل في عدد ومساحات الدوائر الانتخابية بالمخالفة للأطر والضوابط الدستورية)[1].

٣-تقرير رقابة قضائية صارمة على عمليات التصويت والفرز وإعلان نتائج الانتخابات:

وتثير هذه الضمانة موضوع (الرقابة القضائية على طعون صحة العضوية) وبالرجوع إلى النظم السياسية المقارنة، نجد أن بعضها ينيط القضاء العادي بهذه المهمة، بينما يعهد بها إلى القضاء الإداري في نظم أخرى، أو تقرر النصوص الدستورية هيئة قضائية خاصة مثل

---

١ راجع: مؤلفنا (فكرة الغلط البين في القضاء الدستوري ــ دراسة مقارنة)، القاهرة سنة ١٩٩٧،ص٢٦٨ ــ ٢٧٩ وأنظر حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ٣٧ لسنة ٩ ق.د، في ١٩٩٠/٥/١٩.

المجلس الدستوري في فرنسا، أو يعهد الدستور بهذا الاختصاص إلى البرلمان ذاته، كما في مصر (م/٩٣ من الدستور)[١].

٤-تكافؤ الفرص في الدعاية الانتخابية:

تشتد المنافسة المشروعة بين المرشحين إبان الانتخابات (خاصة السياسية)، ويحكم هذه المنافسة مبدأ المساواة، بمعني وجوب منح الفرص لكل المرشحين للإعراب عن برامجهم وأفكارهم واتجاهاتهم على قدم المساواة، وهذا يتطلب بداء حياد الحكومة في مواجهة كافة المرشحين، إذا أريد أن تكون الانتخابات تتم بصورة جدية وديمقراطية، ومن ثم يجب خضوع كافة المرشحين أيا كانت انتماءاتهم (الحزب الحاكم أو الأحزاب المعارضة) للقواعد المنظمة للدعاية الانتخابية، بما يكفل لهم عرض برامجهم على الرأي العام للمفاضلة بينهم. فمثلا يحب السماح بعرض اللافتات والملصقات المعبرة عن اتجاهات المرشحين، والمساواة بين الأحزاب في عرض برامجها واتجاهاتها في وسائل الإعلام المختلفة خاصة المرئية والمسموعة، وكذا المساواة في الحصول على المواد الأولية اللازمة للدعاية الانتخابية.

ويعد ملف تمويل الحملات الانتخابية أكثر عناصر الدعاية الانتخابية إثارة، وإذا كانت ثمة شكوك تثار دائما بخصوص الحملات الانتخابية في الدول المتقدمة، فإن عدم عدالة منظومة الدعاية

---

١ راجع: في نقد المسلك الدستور المصري من طعون صحة العضوية، مؤلفنا (وآخرين) بعنوان: طعون صحة العضوية البرلمانية ــ دراسة مقارنة، القاهرة سنة ٢٠٠٠.

الانتخابية هي التي تسيطر على الانتخابات التشريعية والرئاسية في الدول النامية.

وتغدو مسألة تحديد سقف لتمويل الحملات الانتخابية لا يتجاوزه المرشح أو الحزب، في الدعاية لمرشحيه، حل غير عملي بالنظر إلي صعوبة رصد وتحديد تكاليف الحملات الانتخابية للمرشحين بدقة، وخاصة أن يمكن أن يشارك في تمويلها أفراد آخرون أو جهات أخرى لدعم مرشح ما.

خاتمة :

نخلص مما تقدم إلى أن قاعدة النمط الديمقراطى تعد أهم وسائل المشاركة السياسية للمواطنين وتأصيل شرعية النظم السياسية الديمقراطية.

وأن سلامة الديمقراطية ونجاحها يتوقفان على سلامة العملية الانتخابية ونزاهتها ومصدقياتها.

كما وأن معايير نزاهة الانتخابات ، تتبدى فى :

١ــ اقتراع عام : يضمن المساواة بين المواطنيين دون أى تمييز، بسبب اللون أو العرق أو الدين أو المذهب أو المكانة الاجتماعية أو اللغة ... الخ في الترشح والانتخاب . وأن يكون لكل ناخب صوت واحد.

٢ــ تسجيل شفاف وحيادى للناخبين .

٣ــ حياد سياسى للقائمين على العملية الانتخابية فى جميع مراحلها.

٤ــ قانون انتخابى **عادل وفعال**.

٥ــ وأن تكون الانتخابات **دورية** ، بأن تجرى كل مدة محددة قانوناً.

ونؤكد : على أن أهم مايميز أى نظام انتخابى ، هو قدرته على تمثيل الشرائح والطبقات والاتجاهات السياسية الموجودة والعاملة فى المجتمع . وأنه كلما كان النظام الانتخابى قادراً على تمثيل أكبر لهذه الفئات ، كان نظاماً انتخابياً فعالاً.

الباب الثاني
المبادئ الدستورية العامة

تمهيد وتقسيم:

نعتقد أن دراسة المبادئ العامة للدساتير، بمثابة المقدمة الضرورية للدراسات الدستورية (الأنظمة السياسية والقانون الدستوري) إذ هي مقدمة لازمة لكل من يريد أن يدرس نظاماً سياسياً معيناً.

ورغم ما قد يقال من صعوبة الحديث من مبادئ عامة للدساتير (أو مبادئ دستورية عامة) ــ الآن ــ مع اختلاف المذاهب السياسية، ومن ثم اختلاف ما بيني عليها من أنظمة دستورية، رغم ذلك فإن البحث في تعريف القاعدة الدستورية وبيان مصادرها، وطرق تفسيرها، وكيفية انتهائها، يظل بحثا مشتركا بين الأنظمة الدستورية المختلفة، ويكون ذلك بمثابة المقدمة الدستورية أو المبادئ الدستورية، مهما اختلفت الفلسفة السياسية والتنظيم الدستوري الذي ينوي الباحث أن يعرض له بعد دراسة هذه المبادئ.

وسوف نتناول المبادئ العامة للدساتير في أربعة فصول:

الفصل الأول: التعريف بالقاعدة الدستورية ومصادرها

الفصل الثاني: طرق وضع الدساتير وأنواعها

الفصل الثالث: ضمان نفاذ القاعدة الدستورية

الفصل الرابع: طرق انتهاء الدساتير

مبحث خاص: موقف الشريعة الإسلامية من المبادئ العامة الدساتير.

الفصل الأول

التعريف بالقاعدة الدستورية ومصادرها

ونتناول هذا الفصل في مبحثين:

المبحث الأول: التعريف بالقاعدة الدستورية

المبحث الثاني: مصادر القواعد الدستورية

المبحث الأول

التعريف بالقاعدة الدستورية

ونقسم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: مدلول القانون الدستوري

المطلب الثاني: الطبيعة القانونية للقواعد الدستورية

المطلب الثالث: موقع القانون الدستوري من تقسيمات القانون

المطلب الأول

مدلول القانون الدستوري

أولا: معني كلمة (دستور): البين أن كلمة (الدستور) دخلت اللغة العربية عن طريق التركية نقلا عن الفارسية.

وكلمة (دستور) تعني في اللغة: القاعدة أو القانون، وهي باللغة الفارسية كلمة مركبة من (دست) أي قاعدة، و (ور) أي صاحب ودستور تعني الدفتر الذي تكتسب فيه أسماء الجند ومرتباتهم، أو الذي تجمع فيه قوانين الملك ونواهيه[1].

---

١ راجع: بطرس البستاني: محيط المحيط، طبعة بيروت (بدون تاريخ نشـــر) جـــــ١ ص٦٥٠.

والكلمة بالإنجليزية: CONSTITUION وتعني الطريقة التي تتكون بها الأشياء وتقام بها.

(قاموس أكسفورد): The way in which any thing is constitution

والكلمة بالفرنسية: Constituion وتعني نفس المعني الانجليزي، أي طريقة إقامة الأشياء[1].

وتقول الانسكلوبيليا البريطانية (مجلد/٦ ص٣١٦) إن هذه الكلمة Constituion في عهد شيشرون كانت تستخدم لمعني مختلف، وتعني طبيعة أو شكل أو جسم الإنسان، وبالمعني القانوني الواسع كانت تعني أي تنظيم أو أمر Regulation or ordinance .

وفي عهد جوستنيان استخدمت الكلمة للتعبير عن القانون، أو مجموعة القوانين الصادرة عن الحاكم، وبهذا المعني استخدم جوستنيان تعبير nouvellae Constitutions وقد ظهر لأول مرة تعبير Constituion بالانجليزية في عام ١٩٦٤ وقصد هنري الثاني بها تحديد (القواعد الأخلاقية والروحية) ولكن استخدام الكلمة ظل نادراً، فقد شاعت بدلا منها كلمة Charter أو كلمة Assize ومنذ القرن الثامن عشر بدا رواج استخدام كلمة Constituion للتعبير بطريقة فضفاضة عن مجموعة القوانين والقواعد التي تنظم السلطتين التنفيذية والتشريعية.

---

١ راجع: قاموس لاروس، الكبير جـ٣ ص٤٢٨ ــ ٤٢٩.

أما كلمة (دستور) في الاصطلاح: فكعهدنا بكثير من المصطلحات السياسية، افترق الاصطلاح عن الأصل اللغوي، كما حدث تماما في كلمتي (الثورة) و(القومية).

على أن لكلمة (دستور) في الاصطلاح معنيان: معنى واسع ومعنى ضيق الدستور بالمعنى اللومع: يعني كل ما ينظم الجماعة، ويقصد بالجماعة هنا ما يعنيه علم الإجتماع الحديث من ضرورة قيام رابطة حميمة بين جمع من البشر، ولا تطلق على مجرد التجمع التلقائي أو المعنوي عن طريق الصدفة العابرة (مثل جمهور السينما أو المسرح).

فالجماعة يقصد بها أن يكون الانضمام إليها إرادياً، ومن ثم لهدف محدد مثل تلك التي تألقت في النقابات أو الجمعيات أو الأحزاب، أي جماعة منظمة تحكمها قواعد معينة، وتحدد فيها العلاقات بين أفرادها على نحو أو على آخر[١].

الدستور بالمعني الضيق[٢]: فيقصد به كل ما يتعلق بالدولة باعتبارها مؤسسة المؤسسات السياسية، وهو يتعلق بتنظيم السلطات العامة في الدولة من حيث كيفية تكوينها واختصاصاتها وعلاقاتها ببعضها وعلاقتها بالمواطنين.

---

١ د.يحيى الجمل: النظام الدستوري في ج.أ.ع القاهرة ١٩٧٤ ص١١، ١٢.

٢ وهو مجال اهتمام الفقه الدستوري إذ لا تهتم الدراسات الفقهية الدستورية بالدستور بمعناه الواسع، وإنما تهتم به بمعني أكثر تحديدا وأكثر تخصيصا، وهو المعني الضيق.

ورغم تسليم الفقه الدستوري بهذا المعني للدستور إلا أنه قد فرق فيه بين معيارين: المعيار الشكلي والمعيار الموضوعي على التفصيل التالي:

المعيار الشكلي: وينصرف إلى الوثيقة الدستورية ذاتها لا يعدوها ومفهوم الدستور وفقا لهذا المعيار هو (عبارة عن مجموعة القواعد القانونية الواردة في الوثيقة التي تحوي النصوص الدستورية).

فكل قاعدة لا تضمها الوثيقة لا تعد قاعدة دستورية، كذلك كل قاعدة يتضمنها نص من نصوص هذه الوثيقة يعتبر قاعدة دستورية.

ويلاحظ أن المعول عليه في المعيار الشكلي هو مصدر القواعد القانونية، أو شكل صدورها، والإجراءات التي تتبع في وضعها وتعديلها، وبالتالي تكون دراسة القانون الدستوري محصورة في شرح وتفسير نصوص وضعية مدونة في وثيقة دستورية رسمية (أي في شرح قواعد الدستور) وبذلك يلتقي القانون الدستوري مع الدستور، وفقا لهذا المعيار).

تقدير المعيار الشكلي للدستور: يمتاز المعيار الشكلي بالبساطة والوضوح والتحديد، إذ يعول على الإجراءات المتبعة في وضع الدستور أو تعديله، كما يمتاز هذا المعيار أيضا بأنه منتج لآثار قانونية أهمها امتناع المشرع العادي (والقوانين العادية) من مخالفة نصوص الدستور، وربما كانت هذه أهم مميزات المعيار الشكلي.

على أن ثمة انتقادات عديدة قد وجهت إلي هذا المعيار أهمها:

١-أنه معيار قاصر عن إعطاء تعريف صحيح شامل في القانون الدستوري في الدول ذات الدساتير المكتوبة أو غير المكتوبة (العرفية كالدستور الإنجليزي) على السواء فثمة قواعد تتعلق بنظام الحكم

والسلطات العامة لا تدون في وثيقة الدستور، بل تتضمنها قوانين عادية أو قواعد عرفية، فهل يمكن القول بأن هذه القواعد غير دستورية طالما أنها لم ترد في صلب الوثيقة الدستورية؟

٢-يؤدي الأخذ بالمعيار الشكلي في تعريف القانون الدستوري إلي أن ندخل في مدلوله عناصر ليست من طبيعتها دستورية، كما نغفل عناصر أخرى في تحديد النظام الدستوري للبلاد، ويكون مرد ذلك هو الرغبة في أن تحقق للنصوص المنظمة لها بالنصوص الدستورية من جمود وثبات، فلا يمكن تعديلها أو إلغاؤها أو المساس بها عن طريق القوانين العادية، بل يكون ذلك بنفس الطريقة وبإتباع ذات الإجراءات التي يتم بها تعديل الدستور (مثال ذلك ما نص عليه دستور فرنسا سنة ١٨٤٨ من إلغاء عقوبة الإعدام في الجرائم السياسية، وما نص عليه الدستور المصري سنة ١٩٣٠ في شأن تصفية أملاك الخديوي عباس حلمي باشا، كان له صبغة دستورية ولا يصح اقتراح تنقيحها).

٣-كذلك يعيب المعيار الشكلي في تعريف القانون الدستوري قصوره عن إعطاء صورة كاملة للنظام الدستوري للدولة، نظرا إلي أن بعض المسائل التي تعد دستورية بطبيعتها لا تتضمنها وثيقة الدستور، بل تصدر أحكامها بمقتضى قوانين عادية (ومثال ذلك قوانين الانتخابات في مصر والنصوص الخاصة بتكوين مجلس الشيوخ في فرنسا).

٤-كما يؤخذ على المعيار الشكلي أنه يؤدي إلي أن يفقد القانون الدستوري الوحدة والتحديد اللازمين للتعريف بموضوعاته، إذ من شأن الأخذ به أن يؤدي إلي اختلاف تعريف القانون الدستوري من بلد إلي بلد ومن زمان إلي زمان نظرا إلي أن الوثيقة وما تتضمنها من

أحكام تختلف باختلاف البلاد وبتتابع العصور، بيد أن التعريف الصحيح للدستور يقضي بأن يستند هذا التعريف إلى ضوابط ومعايير موضوعية ثابتة، حتى يمكن إعطاء فكرة موضوعية صحيحة عن طبيعة المعرف ومضمونه، دون تأثر بالظروف العارضة من بلد إلى بلد ومن زمن إلى زمن آخر. أضف إلى ذلك أنه لا يمكن الاقتصار على المعيار الشكلي في التعريف بالنظام الدستوري لدولة معينة، لما يوجد من خلاف عادة بين النصوص الدستورية وتطبيقاتها الفعلية (أي بين القانون والواقع) إذ كثيرا ما يختلف النظام الدستوري الفعلي المطبق في بلد ما عن النظام الدستوري الذي يتضمنه دستورها المكتوب.

٥-أن القول بالمعيار الشكلي يؤدي ــ على الأقل ــ إلى عدم الاعتراف بوجود دستور في انجلترا، حيث لا يوجد بها دستور مكتوب (بالمعني الشكلي) ولكنها تخضع لنظام أساسي يستعد قواعده من العرف والتقاليد، فهل يمكن القول بأن انجلترا ليس بها نظام دستوري.

ومما تقدم يبين لنا أنه يلزم تعريف القانون الدستوري استنادا إلى معيار آخر يمكن تطبيقه على الدول المختلفة أيا كان شكل دستورها وأيا كانت الظروف[1].

---

١ راجع في تفصيلات ذلك: المرحوم الدكتور: عبد الفتاح ساير داير القانون الدستوري، طبعة ٩٥٩ ص١٣٧ وما بعدها الأستاذ الدكتور: عبد الحميد متولي، المفصل في القانون الدستوري سنة ١٩٥٢، جـ١ ص٢٧ وما بعدها، د.ثروت بدوي. القانون الدستوري القاهرة ١٩٧١، ص٢٢، ٢٣ مؤلفة النظم السياسية، طبعة سنة ١٩٧٠ جـ١، ص١٠، د.يحيى الجمل، المرجع السابق ص١٢.

المعيار الموضوعي للقانون الدستوري: ويقوم هذا المعيار على أساس النظر إلى المضمون أو الجوهر أو الموضوع دون اعتبار للشكل والإجراءات المتبعة. ومن ثم يكون القانون الدستوري شاملاً لكل المسائل التي لها طبيعة دستورية أو هي في موضوعها وجوهرها دستورية بصرف النظر عما إذا كانت هذه المسائل مدونة في وثيقة الدستور، أو تقررت أحكامها في قوانين عادية، أو بمقتضى العرف الدستوري فالعبرة بالمضمون والجوهر لا بالشكل أو الإطار الخارجي الذي يتضمنها ومعظم الفقه يأخذ بالمعيار الموضوعي في تعريف القانون الدستوري[1].

وقد اتجه رأي إلي القول بأن جوهر المشكلة (في تعريف القانون الدستوري) يتعلق بالصياغة وبالجو العام الذي تم فيه الصياغة أكثر من تعلقه بمعيار شكلي أو موضوعي، وهي تتعلق أيضا بالدراسة الدستورية أو بفقه القانون الدستوري أكثر من تعلقها بالدستور نفسه.

---

١ راجع: د. عبد الفتاح ساير دائر: المرجع السابق ص١٥٦ وما بعدها ــ د. عبد الحميد متولي: المرجع السابق ص٤٢ وما بعدها، د. ثروت بدوي: القانون الدستوري سنة ١٩٧١ ص٢٤ وما بعدها، د. رمزي الشاعر: النظرية العامة للقانون الدستوري والنظام الدستوري في ج.م.ع سنة ١٩٧٩ ص٤٢ وما بعدها.

ولم يتجه من الفقه ــ على ما نعلم ــ صوب الأخذ بالمعيار الشكلي سوي الأستاذ الدكتور: عثمان خليل، الأستاذ الدكتور: سليمان الطماوي في مؤلفها المشترك: القانون الدستوري القاهرة طبعة /٤ سنة ١٩٥٣، ص٨٤ إذ يقولا والمسلم به أن العبرة بالناحية الشكلية (في تعريف القانون الدستوري لأن الناحية الموضوعية هي مسألة فقهية) ونحن من جانبنا لا نوافق على ما انتهي إليه هذا الرأي، ونري أن المعيار الموضوعي هو الأولي بالإتباع.

وإن المعيار الشكلي والمعيار الموضوعي قد يصلحان لتحديد المنهج الدراسي[١].

والواقع أنه لا يمكن التسليم بما انتهي إليه هذا الرأي، إذ ثمة أهمية علمية وعملية للتفرقة بين المعيارين الشكلي والموضوعي في مجال الدراسة، تتعلق بموضوعات مصادر القواعد الدستورية وأثر الثورة على الدساتير، وطبيعة الدساتير العرفية[٢].

ويلاحظ أن ثمة خلاف بين أنصار المعيار الموضوعي في تحديد ما يعتبر دستوريا في طبيعته وجوهرة ويكاد ينحصر الخلاف في موضوع الدولة، فبعض أنصار المعيار الموضوعي على إدخالها ضمن نطاق القانون الدستوري[٣].

بينما يخرجها البعض الآخر من هذا النطاق[٤] ونحن قد ألمعنا في مقدمة هذه الدراسة إلى أن الدولة تعتبر مقدمة أساسية لدراسة المبادئ الدستورية باعتبارها محور القانون الدستوري، وأن الأنظمة السياسية تعيش في نطاق الدولة، وتعتبر الأنظمة السياسية صور ممارسة

---

١ أنظر في ذلك: د.يحيى الجمل، المرجع السابق ص١٦.

٢ أنظر في تفصيلات ذلك د. رمزي الشاعر: المرجع السابق ص٤٣ ــ ٤٤.

٣ عبد الحميد متولي: المرجع السابق ص٣٣ وما بعدها،د. ثروت بدوي المرجع السابق ص٢٩،ومن الفقه الفرنسي.

La-FERRIERE (J): Hanul de droit Constitutionnal, ٢, ed, ١٩٤٧. p. ٢٦٨.

٤ د. عبد الفتاح ساير داير، المرجع السابق ص٩٦٧، د.رمزي الشاعر، المرجع السابق ص٥٥، د. طعيمة الجرف القانون الدستوري، القاهرة ١٩٦٠، ص٤٠ وما بعدها.

السلطة السياسية، وأصبحت دراسة الدولة الآن جزءا أساسيا من موضوع الأنظمة السياسية التي هي أكثر شمولا من القانون الدستوري وسوف نتناول دراستها في المبادئ العامة للأنظمة السياسية.

وبناء على ما تقدم فإن النظر إلي القانون الدستوري من المعيار الموضوعي ــ وهو ما ترجحه ــ يعني: أنه القانون الذي يبحث في نظام الحكم للدولة، والمتعلقة بتنظيم السلطات العامة في الدولة (التشريعية والتنفيذية والقضائية، واختصاصات كل منها، وكيفية ممارسة هذه الاختصاصات وعلاقات السلطات العامة في الدولة مع بعضها البعض أو مع الأفراد) (الحقوق الأساسية للأفراد إزاء الدولة) ونحن لا نميل إلى وضع تعريف لأي مصطلح لأن أي تعريف مهما كانت دقته، فلن يكون إلا مشوبا بالقصور.

ولذلك نري النظر في تعريف القانون الدستوري إلي الموضوعات التي يعتني بها، وبصفة خاصة نظام الحكم بالدولة وتنظيم السلطات العامة بالدولة، وتنظيم العلاقة فيما بينها وبين الأفراد.

على أن ثمة تساؤلا قد ثار في صدد التعريف بالقانون الدستوري عن اصطلاحات ثلاثة هي:

النظام الدستوري والقانون الدستوري والدستور، هل هي مترادفة أم بينها اختلاف؟

ذهب البعض من الفقه صوب التمييز بين هذه الاصطلاحات[١] بينما اتجه البعض الآخر نحو التسليم بترادفها[٢].

---

١ أنظر: د. عبد الحميد متولي: القانون الدستوري، مرجع سابق ص٩٢ وما بعدها، د. عبد الفتاح ساير داير، المرجع السابق ص١٧٦.

٢ د. ثروت بدوي: المرجع السابق ص٢٩ وما بعدها.

والواقع أنه إذا نظر إلى هذه الاصطلاحات من زوايا مختلفة، لكانت النتيجة الطبيعية هي الاختلاف فيما بينها (كما لو نظر إليها من الناحية اللغوية أو الناحية التاريخية أو الناحية الشكلية.. الخ) أما النظر إليها من خلال زاوية واحد فيؤدي بنا ذلك إلى ترادفها.

فالنظر إلي القانون الدستوري والدستور من زاوية المعيار الشكلي يؤدي إلي ترادفها ــ على نحو ما أوضحنا ــ أما إذا نظر إليهما من خلال المعيار الموضوعي فثمة خلاف.

وأما عن اصطلاح النظام الدستوري، فقد ربطه البعض بالمدلول التاريخي، وتصور أن النظام الدستوري لا يوجد إلا إذا تحققت شروط معينة واتخذ النظام السياسي طابعا حرا، ومرد ذلك إلي الاعتبارات التاريخية التي صبغت معني الدستورية Constitutionnalisme بطابع سياسي وبفلسفة سياسية خاصة، فقد شاع استخدام كلمة دستور ونظام دستوري لدي كتاب القرن ١٨، بمعني النظام الذي يحقق خضوع السلطة لقواعد تحتم وسائل ممارستها دون أن يكون في استطاعة هذه السلطة تعديل تلك القواعد أو الخروج عليها[١].

وقد تأكد هذا المعني التاريخي في إعلان حقوق الإنسان الصادر سنة ١٧٨٩ ومن ثم كان الربط بين الدستور ونظام دستور دستوري معين) مبني على ظروف تاريخية عارضة، وغالبية الفقه اليوم يرون عدم الوقوف عند المدلول التاريخي للدستور أو للنظام الدستوري، وأنه

---

١ في تفصيلات ذلك أنظر: أستاذنا الدكتور/ كمال أبو المجد، التاريخ الدستوري للولايات المتحدة الأمريكية مجلة القانون والاقتصاد، العدد/٢ السنة/ ٣١ يونيو ١٩٦١ ص٢٨٧ وما بعدها.

يجب الاعتراف بوجود الدستور والنظام الدستوري في كل دولة تحقق فيها وجود دستور بالمعني الموضوعي ولا يصح نص اصطلاح النظام الدستوري على شكل معين للحكم أو على صورة خاصة دون غيرها من صور التنظيم السياسي.

نخلص مما تقدم إلي أن اصطلاح القانون الدستوري واصطلاح الدستور واصطلاح النظام السياسي كلها مترادفة، ولكل منها مدلول مختلف بعدد الزوايا التي يمكن النظر إليه منها. ولا يصح نص اصطلاح النظام الدستوري على صورة خاصة دون غيرها من صور التنظيم السياسي[١].

وإذا كان الأمر كذلك، فهل تعد قواعد القانون الدستوري قواعد قانونية؟ هذا ما سوف نبحثه فيما يلي:

---

١ أنظر في ذلك:

Burdeau: Droit Constitutionnel et institutions politiques, ١١ e ed, paris ١٩٦٥, pp. ٥٣ et Suiv.

ويذهب الأستاذ الدكتور: رمزي الشاعر إلى أن اصطلاحي النظام الدستوري والقانون الدستوري مترادفان، ولكنه يري أن القانون الدستوري (ومن ثم النظام الدستوري) يختلف من الدستور.. المرجع السابق ص٦٣ بينما يذهب الدكتور: عبد القادر الجمال، النظم الدستورية العامة في ضوء الاتجاهات الحديثة، القاهرة سنة ١٩٥٣ ص٩ إلى التمييز بين القانون الدستوري والنظام الدستوري، إذ يذهب إلي ضرورة توافر شرطين في الدولة لكي يوجد بها نظام دستوري هما: وجود الدستور كقواعد عليا تخضع لها الهيئة الحاكمة وتحترمها، ووجوب توزيع السلطة بين هيئات مختلفة يحدد سلطاتها بعضها بعضا، وينتهي إلي أن البلاد ذات الحكم الملكي المطلق بلاد ليست ذات نظام دستورية وأن وجد بها قانون دستوري.

المطلب الثاني
الطبيعة القانونية للقواعد الدستورية

تحديد طبيعة القواعد الدستورية، ومما إذا كانت تعد قواعد قانونية أم لا تعد كذلك، أثارت جدلا في الفقه ولعل مرد ذلك هو عدم توافر عنصر الجزاء لهذه القواعد على نحو ما يعرفه القانون الخاص فهل يعني عدم توافر الجزاء (بمفهومه الضيق) على مخالفة القواعد الدستورية إلا تعد هذه القواعد قواعد قانونية بالمعني الدقيق؟ تقتضينا الإجابة على هذا التساؤل أن نعرض لتعريف القاعدة القانونية ثم بيان مدي انطباق مفهوم القاعدة القانونية على القاعدة الدستورية.

أولاً: مفهوم القاعدة القانونية:

سبق أن درسنا في مادة المدخل لدراسة القانون أن القانون هو (مجموعة القواعد العامة التي تنظم سلوك الأفراد في المجتمع، والتي تكفل الدولة احترامها بالقوة عند الاقتضاء عن طريق توقيع جزاء على من يخالفها).

وعرفنا أن خصائص القاعدة القانونية هي العمومية والتجريد وفضلا عن ذلك يتطلب معظم الفقهاء لكي يثبت للقاعدة الاجتماعية صفة القاعدة القانونية وجوب توافر جزاء بفرض احترامها ويحقق لها الطاعة وأن هذا الجزاء هو الذي يميز القاعدة القانونية عن القواعد الأخلاقية.

ويعرف الجزاء بأنه الأثر المترتب على مخالفة القواعد القانونية وطبيعي أن يختلف الجزاء باختلاف القواعد القانونية التي تتم مخالفتها بحيث يتناسب مع المصالح التي تحميها القاعدة القانونية، حتى تحقق أثرها وتوقع الدولة الجزاء على مخالفة القواعد القانونية (بواسطة

سلطاتها العامة) وفي هذا العنصر من عناصر القاعدة القانونية، يتبدى الخلاف الفقهي في إضفاء الصفة القانونية على القاعدة الدستورية، أو بمعني آخر: إذا كانت فعالية القاعدة القانونية ترتبط بما يكون لها من جزاء عند مخالفتها، فما مدي انطباق ذلك على القاعدة الدستورية؟

ثانيا: مدي انطباق مفهوم القاعدة القانونية على القاعدة الدستورية:

اتجه رأي نحو عدم الاعتراف بالطبيعة القانونية للقاعدة الدستورية (وأصحاب هذا الرأي هم أنصار المدرسة الشكلية) بينما اتجه البعض الآخر من الفقه نحو تقرير الصفة القانونية للقاعدة الدستورية (وهؤلاء هم أنصار المدرسة الموضوعية أو الاجتماعية) ونعرض لكل من الرأيين بإيجاز.

المدرسة الشكلية: ويري أنصارها أن جزاء مخالفة القاعدة القانونية يكمن فيما تفرضه السلطة العامة من قهر وإكراه بوسائلها المادية عندما تحدث المخالفة وأنه لا صورة للجزاء غير هذه الصورة.

وعلى ذلك لا تعد القواعد الدستورية من قبيل القواعد القانونية لكونها تفتقد عنصر الجزاء الذي تمسك به السلطة العامة، ولا تصدو القواعد الدستورية في نظر هذه المدرسة ــ أن تكون قواعد أخلاقية إيجابية، تحميها مجرد جزاءات أدبية Moral Sanctions والسلطة عندما ترتكب عملا مخالفا لدستور يجوز نعت تصرفها بأنه غير دستوري، ولكن لا يجوز نعته بأنه غير قانوني، لأن قواعد القانون الدستوري ليست قواعد قانونية.

المدرسة الموضوعية (الاجتماعية) وعلى العكس من المدرسة الشكلية، يتجه أنصار المدرسة الموضوعية صوب تقرير الصفة القانونية للقاعدة الدستورية، ويرون أن نظرة المدرسة الشكلية لمفهوم الجزاء نظرة ضيقة، ذلك أن جزاء القاعدة القانونية يتمثل أساسا فيما تحدثه المخالفة من رد فعل اجتماعي ضدها، وإن رد الفعل الاجتماعي قد يأخذ صورة الإكراه أو القهر المادي الذي تفرضه السلطة العامة... وقد يأخذ غير هذه الصورة مما قد يكون أخطر منها وأبعد أثراً.

فالقاعدة القانونية كنتاج اجتماعي جزاؤها يكمن أساسا في رد الفعل الاجتماعي عند مخالفتها، ورد الفعل الاجتماعي قد يأخذ أكثر من صورة.

وواضح من ذلك أن المدرسة الموضوعية توسع من مفهوم الجزاء وبناء عليه تري في القاعدة الدستورية قواعد قانونية مخالفتها ترتب جزاء سواء من قبيل ما توقعه السلطة العامة، أو تمثل ذلك الجزاء في نوع من رد الفعل الاجتماعي العنيف، والذي قد يصل إلي حد الثورة ضد المخالفة الدستورية ويعد العميد (دوجي) DuGuit من أشهر المدافعين عن هذه المدرسة كما أن غالبية الفقه المصري على هذا الاتجاه[1].

---

١ أنظر:

DuGuit: Traite de droit Constitutionnel, Tame II ٣ rd ed., ١٩٢٨ pp. ٢٠٠ et suiv.

د. يحيى الجمل، المرجع السابق ص٢٤ ــ ٢٥، د. رمزي الشاعر، المرجع السابق ص١٨ وما بعدها.

ولم يخرج عن هذا الرأي سوي الدكتور: عثمان خليل، إذ يقول (والحقيقة في اعتقادنا من الناحية المنطقية يجب أن يتشكك الإنسان في اعتبار القواعد الدستورية قواعد قانونية بالمعني الوضعي الذي حددناه، نظرا لعدم توفر ركن الجزاء الذي تبينا أهميته في القاعدة القانونية بالمعني الصحيح)[1].

ونحن من جانبنا نرى أن القواعد الدستورية قواعد قانونية بالمعني الدقيق، وأنه يجب النظر إلي مفهوم الجزاء بنظرة أكثر اتساعاً وأكثر عمقاً من مجرد كونها القهر أو الإكراه الذي تفرضه السلطة العامة.

فالمسلم به اختلاف فكرة الجزاء من حيث الدرجة أو الطبيعة في مختلف فروع القانون، فبينما الجزاء في القانون المدني التعويض نراه في القانون الجنائي تقييد الحرية الشخصية حتى يصل إلى درجة الإعدام، كما أنه لا تستتبع المخالفة للقاعدة القانونية توقيع جزاء في كل الحالات، كما في حالة وقوع المخالفة وعلم السلطات بها، وكون الشاغل مجهولا مثلا فالجزاء على مخالفة القواعد الدستورية وإن اختلف عن الجزاء بالمفهوم (الضيق) إلا أنه جزاء ويأخذ صور عديدة منها: الثورة كما في حالة الخروج على الدستور كلية، أو تقرير بطلان تصرف السلطة العامة إن اتخذت المخالفة صورة القانون المخالفة للدستور، وذلك في الدول التي تأخذ بالرقابة على دستورية القوانين، أو الدفع بعدم نفاذ تصرف السلطة العامة المخالف للدستور إن كانت المخالفة بأداة أقل من قانون وذلك في الرقابة على المشروعية، أضف إلى ذلك أن في رقابة كل من السلطات العامة لبعضها البعض من أجل تصحيح المخالفات الدستورية نوع من

---

١ د. عثمان خليل: القانون الدستوري، الكتاب الأول المبادئ الدستورية العامة، القاهرة ١٩٥٦ ص٨.

الجزاء، والقول بعدم تمتع القواعد الدستورية بالصفة القانونية يتعارض مع المنطق، إذ يجعل من القواعد التي تتضمنها القوانين العادية قواعد قانونية، بينما قواعد القانون الاسمي (الدستور) لا تعد كذلك، وهذا غير متصور ولا يمكن قبوله، إذ أن القواعد القانونية العادية تستند في إصدارها إلي القواعد الدستورية، وتستمد منها صفتها الإلزامية.

ورغم ذلك كله فنحن نسلم بأن أقوي ضمان لحماية القواعد الدستورية ولا قرار مبدأ سيادة القانون هو الرأي العام، بشرط أن تكون القواعد الدستورية تعبيرا حقيقيا عن الأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لشعب ما، أما إذا وقع الافتراق بين القاعدة الدستورية وأساسها الاجتماعي فمهما كان الجزاء سيظل أمر مخالفتها أمرا ميسورا وممكنا دائما[١].

وإذا خلصنا إلى أن القانون الدستوري قانون بمعني الكلمة، تتمتع قواعده بالقيمة القانونية، فأين يقع القانـــون الدستـــوري من فروع القانون (تقسيمات القانون) هذا ما سوف نعرض له ما يلي:

المطلب الثالث

موقع القانون الدستوري من تقسيمات القانون

لبيان موقع القانون الدستوري من تقسيمات القانون، يتعين أن نعرض ــ بإيجاز ــ لموقف الفقه من تقسيمات القانون[٢].

---

١ أنظر في ذلك: د. يحيى الجمل: المرجع السابق ص٢٦، د. رمزي الشاعر، المرجع السابق ص٢٠ ــ ٢١.

٢ انظر في تفصيلات ذلك: مؤلفات المدخل لدراسة القانون (وهي عديدة) وهي ضمن منهج الدارس للسنة الأولى.

يذهب الفقه التي تقسيم القانون إلى قانون عام وقانون خاص ويري غالبية الفقه أن هذا التقسيم للقانون، هو التقسيم الرئيسي غير أن اتجاها أخر ظهر في الفقه، اتجه أنصاره إلي تقسيم القانون إلي قانون موضوعي وقانون شكلي.

القانون الموضوعي: هو الذي يبين الحقوق والواجبات المختلفة.

أما القانون الشكلي: فهو الذي يبين الإجراءات الواجبة الإتباع والكفيلة بوضع القانون الموضوعي موضع التطبيق، ويندرج ضمن القانون الشكلي، قانون المرافعات المدنية والتجارية، وقانون الإثبات وقانون الإجراءات الجنائية والقانون الدولي الخاص.

أما القانون الموضوعي فهو الذي ينقسم إلي قانون عام وقانون خاص ويشمل القانون العام: القانون الدولي العام، والقانون الدستوري، والقانون الإداري، والقانون المالي، وقانون العقوبات، أما القانون الخاص فيشمل: القانون المدني، والقانون التجاري، وقانون العمل، وقانون الأحوال الشخصية.

وأيا كانت الانتقادات الموجهة إلي كل من الاتجاهين، فالمسلم به أن تقسيم القانون إلي قانون عام وقانون خاص هو تقسيم معتمد من كليهما بل يعد هذا التقسيم تقسيما تقليديا. ولكن كيف يمكن التميز بين ما يعد من القانون العام وما يعد من القانون الخاص؟

لقد أثارت المسألة خلافا في الفقه، إلا أنه يمكننا الإشارة إلي ثلاثة معايير قيل بها شأن التفرقة بين القانون العام والقانون الخاص، وهي:

المعيار الموضوعي، والمعيار الشكلي، والمعيار الشخصي.

المعيار الموضوعي: وينظر في طبيعة المصلحة المحمية فإن كانت مصلحة عامة، فإن القانون يكون قانونا عاما، أما إذا كانت المصلحة شخصية، عد القانون من قبيل القانون الخاص.

المعيار الشكلي: وينظر إلى القانون العام كقانون سيطرة (يقوم على الجبر والقهر) أما القانون الخاص فهو قانون حرية وسلطان إرادة (أي يقوم على الرضا والاختيار).

المعيار الشخصي: وينظر هذا المعيار وهو بصدد التمييز بين القانون العام والقانون الخاص إلي أشخاص العلاقة في كل منهما، فالحكام يسري عليهم القانون العام، أما المحكومين فتسري في شأنهم قواعد القانون الخاص (مع ملاحظة أنه ينظر إلي الحكام بالمعني العام أي الهيئات الحاكمة).

والواقع أنه لا يخلو أيا من هذه المعايير الثلاثة من النقد وأنه لا يمكن التسليم بواحد منها لحسم المشكلة في التمييز بين القانونيين العام والخاص لذلك فنحن نري إزاء ذلك الأخذ بهذه المعايير مجتمعة، والجمع بينها في معيار مختلط هو ما يصلح أن يمثل أساسا سليما للتقسيم الثنائي للقانون فينظر في القانون العام إلي أشخاص المخاطبين به (وهم أشخاص القانون العام) وتعلق نشاطهم بالمصالح العامة (المرافق العامة) وإتباع وسائل القانون العام فيما تقوم به هذه الأشخاص من تصرفات (وتسمي أسلوب السلطة العامة)، وعلى ذلك فالقانون يكون قانونا عاماً، إذا كان أحد أطراف العلاقة فيه من

الأشخاص العامة (السلطات العامة) وتعلق موضوعة بمرفق عام، واتبعت فيه السلطات العامة وسائل غير مألوفة في القانون الخاص (امتيازات لا يوجد مثلها في تصرفات الأشخاص) وما عدا ذلك يعد من القانون الخاص.

وعلى ذلك يقع القانون الدستوري ضمن تقسيمات القانون العام.

قصر اصطلاح القانون العام على القانون الدستوري والقانون الإداري.

جرت التقاليد الأكاديمية على الوقوف باصطلاح القانون العام على فروع القانون العام الداخلي (الدستوري والإداري، والمالي والعقوبات) وأكثر تحديداً فرعي القانون الدستوري والقانون الإداري، لما بينهما من روابط وثيقة، ومما ساعد على ترسيخ هذا المفهوم استقلال فروع القانون العام الأخرى بذاتها.

على أن ذلك لا يعني عدم وجود علاقة بين القانون الدستوري وباقي فروع القانون العام الأخرى، أن اشتراك القانون الدستوري مع باقي فروع القانون العام في الرابطة الثلاثية التي تجمع بين الأشخاص والموضوع والشكل، لابد وأن يرتب حتما أوجه تشابه بين هذه الفروع، وأيضا أوجه فوارق عندما ينظر إلي موضوع كل فرع منها.

المبحث الثاني
مصادر القاعدة الدستورية

فيما يلي بعض الملاحظات التي تعين في تحديد الموضوع، وفهم أبعاده.

١-المصدر نوعان: مباشر وغير مباشر:

مصدر القاعدة القانونية قد يكون مباشرا وقد يكون غير مباشر، فالمصدر المباشر هو ما يرجع إليه مباشرا لمعرفة القاعدة القانونية، وهو ما يحدد القاعدة تحديدا مباشرا، وهو ما يعرف بالمصدر الرسمي للقاعدة القانونية Source Materielle .

أما المصدر غير المباشر (غير الرسمي) فيعني المصدر الذي يساهم في الأصل في إنتاج موضوع القاعدة، ولذا يسمي بالمصدر الموضوعي كالنظريات السياسية والاقتصادية والحضارية التي تسود في مجتمع معين وتشكل الأساس الذي تبني عليه تنظيمات ذلك المجتمع وقواعده القانونية.

٢-العرف أول مصدر للقانون في تاريخ المجتمع:

فقد كان العرف هو الذي يحكم الجماعة البشرية طوال الحقبة السابقة على معرفة الإنسان للكتابة بل أن القواعد القانونية التي ظهرت فيها بعد (مثل شريعة حمورابي) لم تكن في الواقع إلا تدوينا لما استقرت عليه العادات والتقاليد المرعية في ذلك الوقت.

ويلعب العرف دوراً هاماً في نطاق الفروع المختلفة للقانون، ودوره في مجال القانون الدستوري أعظم وأهم فقد بقيت الأنظمة الدستورية المختلفة تستمد قواعدها من العرف وحده ــ غالبا ــ ردحا طويلا من الزمن إلي أن ظهرت الدساتير المكتوبة.

٣-متى ظهرت الدساتير المكتوبة:

ظهرت الدساتير المكتوبة مع قيام الثورة الأمريكية، منذ عام ١٧٧٦، وكان ذلك فاتحة حركة واسعة لحركة تقنين واسعة بدأتها فرنسا في أعقاب ثورتها الكبرى عام ١٧٨٩ ثم تبعتها بعض الدول الأوربية ومع انتشار الأفكار الديمقراطية قامت الدعوة إلي إصدار دساتير مكتوبة، تبين نظام الحكم وتحدد السلطات العامة المختلفة، وتنظم علاقاتها ببعضها البعض، كما تنظم علاقاتها بالأفراد وأخيراً اتسع نطاق حركة تدوين الدساتير في أعقاب الحرب العالمية الأولي.

٤-مميزات الدساتير المكتوبة:

تتميز الدساتير المكتوبة بالوضوح والتحديد والثبات بما يكفل لها الاحترام والاستقرار كما أن إصدار الدستور في وثيقة مكتوبة يضفي عليه قدسية وجلالا يجعلانه بمنأى من كل اعتداء، كذا يشعر الفرد بمكانته في الجماعة، ولأجل ذلك أصبحت الدساتير المكتوبة جزءا من كيان الدولة نظرا لتعقد الحياة الدستورية وكثرة مشاكلها.

٥-الدستور الانجليزي، هو المثال الوحيد ــ في الوقت الحاضر ــ للدساتير العرفية:

ومع ذلك فإن العرف لم يعد هو المصدر الوحيد للدستور الإنجليزي حقيقة يعد العرف المصدر الرئيسي للنظام الدستوري الانجليزي، ولكن إلي جانب العرف توجد مصادر أخرى هي القانون المدون Statute Book الذي يتكون من القواعد الدستورية المكتوبة التي صدرت في صورة قوانين من المشرع الانجليزي، كما توجد العادات الدستورية التي لم تأخذ نفس الطابع من الثبات والاستقرار ولم تبلغ نفس الدرجة من الاحترام والإلزام مثل قواعد العرف.

ومن أهم القوانين المدونة التي تنظم مسائل دستورية (الماجنا كارتا) أو (العهد الأعظم) الذي ظفر به الشعب الانجليزي من حاكمه الملك جون في أوائل القرن الثالث عشر[١].

وتعتبر هذه الوثيقة نقطة الابتداء في النظم الدستورية بمعناها الحديث في حرصها على الحرية ومحافظة على حقوق الإنسان، ثم تلي ذلك العديد من المواثيق مثل وثيقة الحقوق عام ١٦٨٩ Bill of rightd وقرار التثبيت Act of Settement عام ١٧٠١ وقانون BARLIAMENT ACT الذي ينظم اختصاصات مجلس البرلمان سنة ١٩١١ وقانون الوصاية Regency Bill سنة ١٩٣٧ بشأن طريقة تكوين مجلس الوصاية متى كان الملك قاصرا.

٦-التفرقة بين العرف الدستوري والدستور العرفي:

الدستور العرفي، يعني عدم وجود دستور مكتوب في الدولة ومثاله التقليدي الدستور الانجليزي بمعني آخر، لو أخذنا بالمعيار الشكلي في تعريف الدستور، نقول أن انجلترا ليس لها دستور.

أما العرف الدستوري فهو عبارة عن قواعد دستورية (في أي من موضوعات القانون الدستوري) ملزمة ومستقرة دون أن تكون هذه القواعد مكتوبة أو مدونة، يستوي في ذلك أن تظهر هذه القواعد في دولة لها دستور مكتوب أو دولة ليس لها دستور مكتوب.

---

١ أنظر: الماجناكارتا، العهد الأعظم تأليف جيمس دوورتي، ترجمة مصطفي طه حبيب، مراجعة د. زكى محفوظ مكتبة الأنجلو القاهرة ١٩٦٥.

٧-المصادر الرسمية (المباشرة) للقواعد الدستورية هي التشريع والعرف:

إذا كنا حصرنا المصادر الرسمية للقواعد الدستورية في كلا من التشريع والعرف، فإنه يلاحظ التفرقة في دراسة هذين المصدرين بين دول الدساتير المكتوبة (وتستمد القواعد الدستورية مصدرها فيها من الوثيقة الدستورية المكتوبة ومن القوانين العادية التي تنظم مسائل دستورية موضوعا ومن العرف الدستوري) أما دول الدساتير العرفية فتستمد القواعد الدستورية مصدرها من العرف الدستوري أولا ومن القوانين المكتوبة المتعلقة بموضوعات دستورية ثانيا، وعلى ذلك فإنه مما تجدر الإشارة إليه أن تقسيم الدول إلي دول ذات دساتير مكتوبة ودول ذات دساتير عرفية هو تقسيم نسبي، يقوم بالنظر إلي العنصر الغالب من القواعد الدستورية في دولة ما، إذ لا توجد قوانين دستورية مدونة بصفة مطلقة، كما لا توجد قوانين دستورية عرفية بحتة في دولة من الدول.

وسنعرض فيما يلي لهذين المصدرين، كل في مطلب مستقل:

المطلب الأول

التشريـــع

بينا ــ في المبحث الأول ــ أن الاتجاه السائد في الفقه يأخذ بالمعيار الموضوعي في تعريف القانون الدستوري، ومعني ذلك أن مصادر القانون الدستوري لا تقف عند حد الوثيقة الدستورية فحسب (كما يتجه أنصار المعيار الشكلي) بل تشمل أيضا القواعد العربية، بل وتمتد إلي القوانين العادية التي تنظم موضوعات دستورية (أي

التشريعات العادية التي تتعلق بمسائل دستورية في طبيعتها وجوهرها) مثل قوانين الانتخاب أو قوانين توارث العرش، وتقف أهمية التمييز بين القواعد الدستورية المضمنة بالوثيقة الدستورية وتلك التي تصدر في صورة القوانين عادية، عند دراسة القيمة القانونية للأخيرة في مواجهة أحكام الدستور بالمعني الشكلي ففي البلاد، التي يكون فيها الدستور مرنا (على نحو ما سنري حالا) لا يكون ثمة فارق في القوة بين القواعد الدستورية الواردة في الوثيقة نفسها والقواعد الدستورية التي تتضمنها بعض القوانين العادية، أما في البلاد التي يكون فيها الدستور جامدا فإن القواعد الدستورية الواردة في الوثيقة الدستورية تعتبر من حيث القوة القانونية أعلى من القواعد الدستورية التي ترد في قوانين عادية، ومن ثم لا يجوز الخروج على أحكام الوثيقة الدستورية بمقتضى قواعد عادية، وإلا كان في ذلك مساس بمبدأ سمو الدستور.

إذن التشريع هو المصدر الرسمي الأول من مصادر القواعد الدستورية والتشريع ــ هنا ــ يعني أساسا الوثيقة الدستورية نفسها (أي الدستور بالمعني الشكلي) ويعني أيضا القوانين العادية أو النصوص التي ترد في قوانين عادية تتناول موضوعات دستورية في طبيعتها لاتصالها بتنظيم السلطات العامة أو بالحقوق والحريات الفردية).

وقد أدت أهمية وخطورة العلاقات التي تنظمها القواعد الدستورية وتقدم في الصياغة الدستورية، إلي جعل التشريع المصدر الرسمي الأول والأهم بالنسبة لهذه القواعد.

المطلب الثاني

العــرف

أوضحنا أن العرف كان أهم مصدر رسمي للقواعد القانونية بصفة عامة، وإن فقد كثيرا من أهميته ــ في الوقت الحالي ــ وأخلي مكانه ليحل محله التشريع المكتوب، ورغم ذلك فإنه يعد مصدرا رسميا للقواعد الدستورية كما يذهب معظم الفقه[1].

فما هو العرف الدستوري وما هي أنواعه. وما قيمته القانونية، وما هو أساس القوة الملزمة له، تلك هي المسائل التي سنتناولها في هذا المطلب.

أولاً: ما هو العرف الدستوري؟ وكيف ينث؟ وما هي أركانه؟

قلنا أن العرف الدستوري ينشأ حين تجري الهيئات الحاكمة (السلطات العامة) على عادة معينة في موضوع من موضوعات القانون الدستوري، ويقوم في ضمير الجماعة الإحساس بوجوب احترام هذه العادة، ويستقر في ذهن أفرادها أنها أصبحت قاعدة قانونية ملزمة.

ومن ذلك يتضح أن للعرف ركنين: ركن مادي، وهو الاعتياد على عادة معينة وركن معنوي، وهو الاعتقاد في القسوة الملزمة للعادة التي اضطرد سلوك الحكام عليها.

---

١ ولكن وفقا للمعيار الشكلي في تعريف القانون الدستوري لا يعــد العــرف بــل ولا يصلح أن يكون مصدرا للقواعد الدستورية وعموما فذلك رأي الأقلية على أنه يلاحــظ أن المدرسة الشكلية تري في العرف مصدر عاديا أو موضوعيا من مصادر القــانون بصفة عامة.

ولكن يقوم الركن المادي يلزم توافر شروط معينة في العادة، هذه الشروط هي:

التكرار: فلا تنشأ العادة من مجرد واقعة واحدة أو إجراء واحد.

العمومية: بمعني أن يسير عليها من يعنيهم الأمر دون معارضة من البعض منهم.

الثبات: أي يكون مستقرا على إتباعها من ذوي الشأن، بغير خروج عليها، وأن يتكرر العمل بها بصورة مضطردة تؤكد ثباتها واستقرارها.

القدم: أي أن يتوفر في العادة عنصر المدة، فيستمر إتباعها زمنا طويلا كافيا على استقرارها، بما يؤكد أنها لم تكن نتيجة نزعة عارضة أو اتجاه طارئ.

الموضوع: وهو آخر الشروط اللازم توافرها في العرف (والعرف الدستوري) إذ يشترط في العادة الوضوح والتحديد بما ينفي الجهالة في شأنها، ويمنع الخلط أو الاضطراب في تفسيرها.

والركن المادي لا يكفي وحده لنشوء العرف وقيامه، بل يلزم إلي جانب ذلك توافر الركن المعنوي، أي الاعتقاد في إلزام العادة، وأنها واجبة الإتباع باعتبارها قاعدة قانونية لها احترامها، وهذا الركن هو ما يميز العادة التي تكون عرفا من العادات الاتفاقية ويأتي ركن الاعتقاد والاقتناع بإلزامية العادة من جانب كل من الهيئات الحاكمة (التي تصدر عنها العادة) ومن الرأي العام (أفراد الشعب) على السواء.

ثانيا: أنواع العرف الدستوري:

والعرف الدستوري في صلته بالنصوص الدستورية قد يكون عرفا مفسرا لنص دستوري، وقد يكون عرفا مكملا لنقص في الدستور، وقد

يكون خطأ حكم وإحلال أخر محله أو إلغاء حكم دون إحلال حكم آخر محله.

ونعرض لكل صورة منها على حدة:

١-العرف المفسر: Le Coutume Interpretative

يفترض العرف الدستوري المفسر أن ثمة نصا دستوريا غامضا ثم يجري العمل على تفسير ذلك النص تفسيرا معينا تسير عليه الهيئات الحاكمة، هنا يقوم عرف دستوري مفسر لمعني النص الغامض ويحدد مدلولة تحديدا واضحا يزيل غموضه.

والفقه مجمع على الاعتراف بالقيمة القانونية للعرف الدستوري المفسر، وعلى أن هذا العرف المفسر له ما للنصوص الدستورية التي يقوم بتفسيرها من قوة، ذلك أنه يقتصر على مجرد تفسير هذه النصوص دون أن ينشئ حكما جديدا، أو يخلق قاعدة مخالفة للقاعدة المقررة في وثيقة الدستور.

ومن الأمثلة التي تضرب على العرف الدستوري المفسر: ما جرى عليه العمل في فرنسا في ظل دستور ١٨٧٥، من الاعتراف لرئيس الجمهورية بسلطة وضع اللوائح التكميلية، على الرغم من خلو الدستور المذكور من نص صريح على ذلك وقد نشأ هذا العرف تفسيرا لنص م/٣ من الدستور الصادر في ٢٥ فبراير سنة ١٨٧٥ والتي كانت تقضي أن (رئيس الجمهورية يكفل تنفيذ القوانين Assure L'execution des lois إذا اعتبرت سلطة وضع اللوائح التكميلية بمثابة أمر ضروري لكفالة تنفيذ القوانين وإذا كان العرف المفسر ــ على هذا النحو لا خلاف علي سلامته وعلى قوته فإن الخلاف يثور حول صور العرف الدستوري الأخرى.

٣-العرف المكمل: La Coutume Complementaire

العرف المكمل على خلاف العرف المفسر ينشئ حكما جديد، لأنه يظهر لعلاج مشكلة لم يعالجها المشرع الدستوري، أو لسد نقص في الأحكام المكتوبة، ومن ثم يكون للعرف المكمل صورتين:

(أ)صورة يفترض فيها أن الدستور قد أتي بتنظيم أمر معين ولكن هذا التنظيم فيه بعض جوانب النقص فيأتي العرف المكمل ليكمل هذا النقص.

(ب)الصورة الأخرى يفترض فيها أن الدستور لم يأت أصلا بتنظيم أمر معين فيأتي العرف ليسد هذا النقص ويكمل هذا التنظيم بما لا يتعارض بطبيعة الحال مع الدستور.

وإذا كانتا الصورتان ليستا على مستوي واحد، فإن الرأي فيهما أيضا ليس واحدا.

الصورة الأولى: من أمثلتها أن دستور ١٨٧٥ في فرنسا نظم موضوع انتخاب أعضاء الجمعية الوطنية ونص على أن يكون ذلك الانتخاب عاما ولكن لم يبين ما إذا كان الانتخاب العام يكون مباشرا أم غير مباشر هنا نحن بصدد تنظيم معين يكتنفه نوع من النقص.

وعلى ذلك جرى العمل في فرنسا على أن الانتخاب يكون عاما ومباشرا باعتبارها أن ثمة عرفا مستقرا في فرنسا على أن الانتخاب يكون مباشرا.

والصورة الثانية: من دستور ١٨٧٥ في فرنسا ــ أيضا ــ إذ لم ينظم هذا الدستور طريقة عقد الفرض العام، على حين أن الدساتير السابقة كانت تنص على أن القرض العام لا يعقد إلا إذا صدر قانون يأذن به، وقد جرى العمل في ظل دستور ١٧٨٥ والذي ينظم هذه

المسألة على أن ثمة قاعدة عرفية تكمل النقص الدستوري في هذا المجال، ونقضي بأنه لا يجوز عقد قرض عام إلا بناء على قانون يصرح به.

والغالبية من الفقه يلحقون هذا النوع من العرف بالعرف المفسر ويخضعونهما لنفس الأحكام من حيث الاعتراف بالقيمة القانونية لكل مهما وهي القوة القانونية المعادلة للقوة القانونية التي للنصوص الدستورية[١].

ولكن الأستاذ لافيرير لاي عترف لغير الغرف المفسر بأيه قيمة قانونية في دول الدساتير الجامدة ويلحق الأستاذ لافيرير العرف المكمل في الصورة الأولى (سد النقص في تنظيم موضوع معين) بالعرف المفسر ويعطيها نفس القوة القانونية أما الصورة الثانية حيث العرف المكمل الذي ينشئ حكما جديدا فلا يمكن أن يرقى إلي مرتبة القواعد الدستورية، ذلك أن الإضافة هي نوع من التعديل الضمني وتعديل الدستور الجامد لا يكون إلا بإجراءات خاصة والترخيص في إنشاء قواعد عرفية مستحدثة قد يهدر جمود الدستور[٢].

---

١ أنظر في ذلك: د. عبد الحميد متولي، المفصل في القانون الدستوري سنة ١٩٥٢، جـ١ ص١٨٨، د.عبد الفتاح ساير داير القانون الدستوري ص٢٥٣ وما بعدها، د. ثروت بدوي، المرجع السابق ص٧٦ ــ ٧٧، د.يحيي الجمل، المرجع السابق ص٣٩، د. رمزي الشاعر المرجع السابق ص١٥٧ وما بعدها.

٢ أنظر:

Laferriere: Manuel de dorit Constitutionnel٢ eme. Ed., ١٩٤٧, pp. ٣٤٩ et suiv.

٣-العرف المعدل:

يكون العرف معدلا إذا خالف نصا من نصوص الدستور المكتوب وأيا كان صورة التعديل بالإضافة أو الحذف فقد آثار هذا النوع من العرف جدلاً كثيراً واحتدم حوله الخلاف.

العرف المعدل بالإضافة: La Coutume Modifoatrice

ويكون حين يهدف العرف إلى منح هيئة من الهيئات سلطة جديدة لم يقررها لها الدستور المكتوب دون أن يمكن تقرير هذا الاختصاص عن طريق تفسير النصوص.

أما العرف المعدل بالحذف فيكون بإسقاط حق من الحقوق أو اختصاص من الاختصاصات التي يقررها الدستور لهيئة من الهيئات وصورة ذلك أن يجري العمل على عدم استعمال هيئة من الهيئات لحق من حقوقها المقررة في الدستور ومثال ذلك ما حدث في فرنسا أيان العمل بدستور ١٨٧٥ من عدم استخدام رئيس الجمهورية لسلطته في طلب إعادة النظر في القوانين الصادرة من البرلمان، تلك السلطة التي كانت مقررة له في هذا الدستور، وكذلك عدم استخدامه لحقه في حل الجمعية الوطنية منذ ١٨٧٧ حتى ١٩٤٠ (قيام حكومة فيش) وتذهب غالبية الفقه الفرنسي التي أن عرفا معدلا للدستور، أسقط النص الذي يعطي رئيس الجمهورية حق الحل. ولم يذهب عكس ذلك سوي العميد (هوريو) أذيرى في ذلك نوع من عدم الاستعمال فحسبه لا يرقى إلى وجود عرف دستوري معدل، لأن حق الحل أساس في الأنظمة البرلمانية، ولا يمكن للعرف مهما كانت قوته أن يصل إلى

إسقاط نص يستند إلي ما يسميه (هوريو) القانون المشترك Droit Commun في الأنظمة الدستورية[١].

وحالة أخرى من حالات العرف المعدل يقدمها لنا التاريخ الدستوري الفرنسي في ظل الجمهورية الثالثة ــ أيضا ــ والخاصة بالمسئولية الوزارية. إذ بمقتضى نصوص دستور ١٨٧٥ كانت الوزارة مسئولة أمام كل من رئيس الجمهورية والبرلمان وآثار ذلك أزمة بين الرئيس مكماهون والوزارة أدت إلي استقالة مكماهون وعندما انتخب Jules Grevy رئيساً للجمهورية وجه أول رسالة في عهده إلي البرلمان أقر فيها بأن الوزارة ستصبح مسئولة أمام البرلمان فقط، وأنها لن تصبح مسئولة بعد ذلك أمام رئيس الجمهورية وذلك على الرغم من ثنائية المسئولية في الدستور مما حدا ببعض الفقه الفرنسي وهو الأستاذ بريلو Prelot أن يطلق على تلك الرسالة دستور جريفى[٢] La Constitution Grevy .

ونحن من جانبنا نرى أن العرف المعدل بالإضافة يلحق بالعرف المكمل ويأخذ حكمة فهو عرف مشروع وله نفس القيمة القانونية التي لنصوص الدستور المكتوب فهو لا يتضمن مخالفة للدستور وإن كان يضيف إليها أحكاماً جديدة.

---

١ **HAURIOU (A): Droit Constitutionnel et Institutions Politiques, ٣e ed., ١٨٦٨, p.٢٦٠ et suiv.**

٢ **Prelot (m.): Instituions Politiques et Droit Constituionnel, ٣e ed. Paris ١٩٦٨, pp. ٤٥١ et suiv.**

أما العرف المعدل بالحذف (العرف المناقض) أي الذي يقوم بإسقاط نص من نصوص الدستور أو عدم العمل به، فنذهب مع غالبية الفقه على عدم جواز الأخذ به، لأنه يشكل مخالفة صريحة لنصوص الدستور، ذلك أن عدم استخدام إحدى الهيئات العامة حقا من حقوقها المنصوص عليها دستوريا لا يمكن أن يعد تعبيرا عن إرادة الأمة، إذ لا يعدو عملا سلبيا صادرا من إحدى الهيئات الحاكمة ولا يمكن أن يرتفع إلى مرتبة الدستور[1].

تلك هي الصور التي يكون عليها العرف الدستوري وهي أما أن يكون مفسرا أو مكملا لقاعدة دستورية ومن ثم يأخذ حكمها وقوتها الدستورية، أو معدلا بالحذف (أو مناقضا لقاعدة دستورية قائمة) ونرى أن هذه الصورة لا تتمتع بأية قوة قانونية دستورية كانت أو عادية.

ثالثا: القيمة القانونية للعرف:

تبدت لنا القيمة القانونية للعرف حسب نوعه، ونود أن نضيف إلي ما سبق أن غلاة المتطرفين من أنصار المدرسة الشكلية قد أنكروا كل قيمة قانونية للعرف أيا كان نوعه، بل ولا يرون في العرف مصدرا للقواعد القانونية. ولكن المعتدلين من أنصار هذه المدرسة قد أقروا للعرف بقيمة قانونية شريطة ألا يصل إلي حد إلغاء الإرادة الصحيحة التي عبر عنها التشريع، ولا يمكن أيضا أن تخالفها، وإن كل ما

---

١ ذهب البعض من الفقه إلي إعطاء العرف المعدل القيمة القانونية التي للقواعد القانونية العادية. أنظر في ذلك د.عبد الحميد متولي، المرجع السابق، ص٢٠٠ وما بعدها، د.طعيمة الجرف، موجز القانون الدستوري ص١٥٤.

تستطيع القاعدة العرفية أن تفعله هي أن تملأ فراغا تركه التشريع، لا أن تأتي بحكم على خلاف التشريع.

على أن نظرة المدرسة الشكلية هذه ــ في جناحها المعتدل ــ لا يمكن أن تفهم إلا في ظل التفرقة بين الدساتير المرنة والدساتير الجامدة ففي ظل النوع الأول من الدساتير (المرنة) يتصور أن العرف المفسر أو المكمل ــ على نحو ما بينا مع ملاحظة أن قوة العرف ــ هنا ــ لا تتعدى قوة التشريع العادي. أما في الدساتير الجامدة فلا يتصور سوي نوع العرف المفسر، ومرد ذلك أن العرف لا يتعدي مرتبة التشريع، والدستور في مرتبة أعلى، ومن ثم لا يستطيع العرف أن يؤثر في نطاق الدستور الجامد.

وعلى العكس مما تقدم ترى المدرسة الموضوعية الاعتراف بالقيمة القانونية للعرف الدستوري بكل صورة بذات قوة القاعدة الدستورية وأن توقف بعض أنصارها عند العرف المعدل بالحذف على نحو ما أوضحنا.

خلاصة ما تقدم: أن العرف يعد مصدرا رسميا من مصادر القواعد الدستورية وأن للعرف الدستوري المفسر أو المكمل (والمعدل بالإضافة) نفس القيمة القانونية التي للقواعد الدستورية وأنه لا محل ــ في نظرنا ــ للعرف المعدل بالحذف (أو العرف المناقض) فليست له أي قيمة قانونية في نظرنا.

وإذا كانت المحكمة الإدارية العليا قد تعرضت للعرف الإداري وأقرت بالقيمة القانونية له بذات مرتبة التشريع[1] فإنه ومن باب أولى أن نعترف للعرف الدستوري في صورتيه المفسرة والمكملة بكامل قيمة القواعد الدستورية.

رابعاً: أساس القوة الملزمة للعرف الدستوري:

إذا كانت قواعد الدستور المكتوب لا تثير مشكلة في البحث عن أساس القوة الملزمة لها، فإنه على العكس من ذلك فيما يتعلق بالقواعد العرفية فإنها تثير التساؤل حول مصدر اكتسابها لقوتها الملزمة وهذا ما سنوضحه.

بديهي، فإن التساؤل حول أساس القوة الملزمة للعرف الدستوري لا يقوم إلا بين أنصار المدرسة الشكلية من المعتدلين، ومن أنصار المدرسة الموضوعية على نحو ما بينا وقد تعددت الآراء في البحث عن أساس القوة الملزمة للعرف، إلا أنه يمكن رد هذه الآراء، والاتجاهات إلي ثلاثة:

أولهما: يري أن العرف يستمد قوته الملزمة من ذاته، ومن ضرورته لتنظيم المجتمع سواء لكونه يعبر عن الضمير الجماعي، أو أن اضطراد العمل به ينشئ قاعدة قانونية ملزمة بالتقادم فثبات العرف واستقراره ــ عند أنصار هذا الاتجاه ــ دليل على ضرورته لصالح المجتمع وعلى أنه يحقق له الخير والعدل.

---

١ أنظر في ذلك: مؤلفنا القضاء الإداري ــ دراسة مقارنة بالقوانين الوضعية والتشريعية الإسلامية، مذكرات مطبوعة لطلبة السنة الثالثة بكلية الشريعة والقانون ــ جامعة الأزهر ١٩٩٢ ــ ١٩٩٣م.

ثانيهما: يرجع أساس القوة الملزمة للعرف إلي المبدأ الديمقراطي إذ مراد أساس القوة الملزمة هنا إرادة الأمة، والأخذ بالعرف الدستوري مصدرا للقانون الدستوري بعد إعمالا لمبدأ سيادة الأمة.

أما الاتجاه الثالث: فيرد أساس العرف إلي إرادة الهيئات الحاكمة وليس إلى إرادة الأمة، اللهم إلا في المجتمعات التي يكون الشعب فيها هو صاحب التشريع والقائم عليها (نظام الديمقراطية المباشرة).

وإذا ما استبعدنا الاتجاه الأول لعدم منطقيته إذ من شأنه الأخذ به أن يجعل قواعد العرف أسمي من القواعد الدستورية وليست القواعد التشريعية فحسب وهو ما لم يقل به أحد فإن الترجيع يكون بين الاتجاهين الآخرين.

وإذ تأكد لنا أنه لم تحسم مشكلة واحدة في القانون العام بالمعني الضيق (القانون الدستوري والقانون الإداري) طبقا لمعيار واحد فحسب لانتهينا إلي وجوب الجمع بين المعيارين الثاني والثالث معا في معيار مختلط وهو وحدة الذي يصلح لتبرير أساس القوة الملزمة للعرف بمعني أنه لا يكفي صدور العادة من هيئة عامة (إرادة الهيئات الحاكمة) أو قبولها لهذه العادة حتى يمكننا القول بوجود عرف دستوري ملزم بل يجب فوق ذلك أن تحظي بقبول الجماعة ورضائها عنها (إرادة الأمة).

فالعرف يستند إذن إلي إرادتين مجتمعتين إرادة الحاكم وإرادة الشعب، لأنه يلزم لقيام العرب الملزم توافر ركنين الركن المادي والركن المعنوي والركن المادي ينشأ عن إرادة الهيئات الحاكمة فيما تجري عليه في تصرف ما، ثم يصادف ذلك قبولا من الجماعة تسير عليه على نحو الاعتقاد بأنه ملزم وهذا هو الركن المعنوي ومن ثم

تكون بصدد عرف دستوري يتمتع بقوة القواعد الدستورية من الناحية القانونية.

خاتمة:

القضاء هل يعد مصدرا رسميا للقواعد الدستورية؟

هنا ثمة تفرقة بين نوعين من الشرائع القانونية الشريعة الانجلوسكسونية والشريعة اللاتينية ففي الشريعة اللاتينية لا يتصور أن يعد القضاء مصدرا للقواعد الدستورية سواء كان مصدرا رسميا أو مصدرا غير مباشر (تكميلي) وإن كانت الأمور غير ذلك إذا نظر إليه كمصدر للقواعد القانونية العادية، إذ يمكن النظر إليه كمصدر غير مباشر[١]، ولكن اتجه بعض الفقه العربي إلى إمكانية أن يلعب القضاء (خاصة في مجال أحكام المبادئ ذات القيمة الأدبية الكبرى) دوراً تكميلياً في إنشاء القواعد الدستورية.

أما في البلاد التي تأخذ بالشريعة الأنجلوسكسونية (انجلترا وأمريكا) حيث تأخذ بنظام السوابق القضائية، فالمسلم به أن القضاء يعد مصدرا رسميا من مصادر القانون بل يعتبر الـ Common Low قانونا قضائياً إلى حد كبير ولما كانت القواعد الدستورية في انجلترا لا تختلف عن القواعد القانونية العادية فإن القضاء في انجلترا يعد مصدرا رسميا للقواعد الدستورية[٢].

---

١ راجع: مؤلفنا سابق الإشارة إليه، في القضاء الإداري الباب التمهيدي (مصادر الشريعة) ص١٣ وما بعدها.

٢ أنظر: د. يحيى الجمل المرجع السابق ص٣٢ ــ ٣٣.

الفصل الثاني

طرق وضع الدساتير وأنواعها

ونقسم هذا الفصل إلي مبحثين:

المبحث الأول: طرق وضع الدساتير

المبحث الثاني: أنواع الدساتير

المبحث الأول

طرق وضع الدساتير

أولا: في النظم الملكية:

١-المنحة. ٢-التعاقد

ثانيا: الطرق الديمقراطية:

١-الجمعية التأسيسية. ٢-الاستفتاء الدستوري.

طبيعي أن ينصرف البحث في طرق وضع الدساتير إلي الدساتير المكتوبة، تلك التي تأخذ شكل وثيقة دستورية معينة أما الدساتير العرفية فإن العرف ينشئها قاعدة في أوقات مختلفة على نحو ما أوضحنا في الفصل السابق.

وطرق وضع الدساتير تختلف باختلاف الظروف التي تحيط بوضعها، ذلك أن أي دستور ــ كما رأينا ــ أن هو إلا إنتاج الظروف الموضوعية التي تحيط به سواء تعلقت هذه الظروف بنظام الحكم أو مدي التطور الحضاري والسياسي للشعب، أو بالفلسفة السائدة في المجتمع الذي يوضع له الدستور.

وأيا كان الحال في مناسبة وضع الدساتير سواء في أعقاب ثورة، أو في حالة نشأة الدول الجديدة، أو استقلالها فإنه يلاحظ أن طرق وضع الدساتير عديدة وتكاد لا تقع تحت حصر وهي ليست نماذج

ثابتة، وإنما هي عملية تقوم على المزج والتطعيم بين أكثر من طريقة، وإذا كانت السلطة المنشئة (السلطة التأسيسية) هي التي تضع الدستور وبالطريقة التي تحددها، والتي تتفق مع الظروف المحيطة بعملية وضع الدستور، فإنه بالرجوع إلي مؤلفات الفقه الدستوري نستطيع أن نميز بين طرق أربعة في وضع الدساتير وهي: المنحة والعقد، والجمعية التأسيسية والاستفتاء الشعبي.

على أن ثمة مقدمات محددة يتعين ذكرها قبل أن نعرض للطرق المختلفة لوضع الدساتير، إذ سوف نعرض لهذه الطرق في إطار تلك المقدمات وهي:

ــ تناول طرق أربعة في وضع الدساتير لا يعني عدم إمكانية وجود طرق أخرى لوضع الدساتير.

ــ ليست كل الدساتير التي توضع بنفس الطريقة تنتهي إلي ذات النتائج والأحكام.

ــ ليس لكل طريقة من الطرق التي سنعرض لها نموذج محدد يتبع فيها، وإنما قد يكون هناك تنوع حتى في داخل الطريقة الواحدة.

ــ ليس هناك ما يمنع ــ قانونا ــ من المزج بين أكثر من طريقة أو الجمع بينهما.

ونعرض فيما يلي للطرق الأربعة (السائدة) في وضع الدساتير:

إذ تذهب الغالبية ــ بحق ــ إلي أن مجرد صدور الدستور يتعلق حق الشعب به، بحسبانه عودة إلي الأصل المقرر وهو: سيادة الشعوب، وإن الحق إذ يعود لصاحبه الأصلي لا يمكن أ، يسحب منه بعد ذلك أو يسترد.

ومع ذلك فالملاحظ عملا أن الحاكم المطلق الذي يصدر دستورا بأسلوب المنحة، غالبا ما يتصور أنه باستطاعته الرجوع فيه وتعديله كما يشاء وهو ما حدث فعلا في فرنسا في سنة ١٨٣٠ عندما قرر الملك شارل العاشر إلغاء دستور سنة ١٨١٤.

لذلك نحن نرى مع غالبية الفقه أن الرأي العام الناضج والضمانة الأساسية التي تحمي الدستور (ليس في طريقة المنحة تحسب وإنما في مختلف وسائل إعداد الدساتير) وسواء كان الأمر متعلقا بتعطيل أحكام الدستور جميعا، أو بتعطيل حكما منها[١].

٢-طريق التعاقد:

وهي الطريقة الثانية من طرق وضع الدساتير في نظم الحكم المطلق، وفيها يوضع الدستور بمقتضى اتفاق يتم بين الملك وجمعية أو مجلس يمثل الشعب، وهنا يلاحظ أن دور الشعب يكون ظاهر على خلاف طريقة المنحة، ويكون الملك قد خفف من قبضته على الحكم، وأخذت سلطته تضعف وسلطة الشعب تقوى ذلك أن الذي حدث ــ عادة ــ هو أن ممثلي الشعب يعدون الدستور ثم يعرضونه على الحاكم الذي يوافق عليه، وعندئذ تلتقي إرادتي الشعب والحاكم، ويتم وضع الدستور.

---

١ أنظر في ذلك: د. عبد الحميد متولي الفصل في القانون الدستوري ص٢٠٧ وما بعدها، د.عثمان خليل، القانون الدستوري المرجع السابق ص٢٢ وما بعدها، د.ثروت بدري، القانون الدستوري، المرجع السابق ص٤٥ وما بعدها، د.يحيى الجمل، النظام الدستوري في ج.م.ع ص٢٩ ما بعدها، د.رمزي الشاعر، المرجع السابق ص٩٦ وما بعدها.

ويرى العلامة هوريو أن هذه الطريقة هي أقرب الصور إلي العقد الاجتماعي ــ عند لوك ــ الذي يبرم بين الحاكم والمحكومين.

ومن أمثلة الدساتير التي نشأت عن هذه الطريقة، دستور فرنسا سنة ١٨٣٠، والدستور الكويتي سنة ١٩٦٢م.

ويذهب غالبية الفقهاء ــ بحق ــ إلى أن الدساتير التي توضع بهذه الطريقة تكون في الغالب وليدة إرادة الشعب ومن خلال ممثليه) ويكون دور الحاكم هو الإقرار والموافقة، والنتيجة المترتبة على ذلك هي وجوب موافقة ممثلي الشعب والحاكم معاً، إذا ما أريد تعديل بعض أحكام الدستور، ولكن لا يستطيع الحاكم أن يسحب الدستور (ولو من الناحية الشكلية) لأن الدستور ليس وليد إرادته وحدها.

ومما تجدر الإشارة إليه، أن هذه الطريقة تتنافي مع المبدأ الديمقراطي الذي يجعل السيادة للشعب وحدة دون مشاركة من الحاكم وصدور الدستور بهذه الطريقة يجعل الملك قوة مساوية لقوة الشعب، ويشركة معه في حق السيادة ومع ذلك فقد كانت هذه الطريقة هي المدخل إلي الأخذ بالمبدأ الديمقراطي وتعد في نظرنا ــ حلقة من حلقات التطور في طرق وضع الدساتير من الأساليب غير الديمقراطية (الملكية) إلى الأساليب الديمقراطية.

ثانياً: الأساليب الديمقراطية في وضع الدساتير:

تعني الأساليب الديمقراطية انفراد الشعب (صاحب السيادة) بوضع دستوره دون مشاركة من ملك أو حاكم، والأساليب الديمقراطية في وضع الدساتير متعددة إلا أنه يمكن ردها إلى أسلوبين رئيسيين هما: أسلوب الجمعية التأسيسية، وأسلوب الاستفتاء الشعبي.

١-الجمعية التأسيسية:

وتعني هذه الطريقة أن توكل مهمة وضع الدستور إلى جمعية نيابية منتخبة من الشعب لهذا الغرض (أي من أجل وضع الدستور).

وترجع هذه الطريقة في أصولها إلي أمريكا حيث تم بواسطتها وضع دساتير أغلب الولايات الأمريكية عقب استقلالها عام ١٧٧٦، ثم انتقلت هذه الطريقة إلى فرنسا الذي طبقته في دستور ١٧٩١، ثم في دساتير ١٨٤٨، ١٨٧٥.

ويلاحظ هنا أن الجمعية التأسيسية التي تختار بطريق الانتخاب لوضع الدستور تنتهي مهمتها بوضع الدستور وإقراره وإصداره ولا يكون لها ــ غالبا ــ حق التشريع العادي وواضح أن هذه الطريقة تعد تطبيقا لفكرة النيابة في المجال الدستوري فالأمة تعهد إلى جمعية منتخبة لوضع الدستور (أي بممارسة سيادتها الدستورية نيابة عنها وباسمها) ويكتمل الدستور ويصبح نافذا بمجرد وضعه بواسطة تلك الجمعية دون حاجة إلي عرضه على الشعب للحصول وافقته فالشعب قد فوض الجمعية المنتخبة بإعداد الدستور وإصداره، ولا يكون ثمة محل لعرضه على الشعب أو استفتائه فيه وإلا نقلنا ذلك إلي الوسيلة الرابعة وهي الاستفتاء الدستوري.

٢-الاستفتاء الدستوري:

وهنا قد يؤثر الشعب أن يشترك بنفسه في مباشرة السلطة التأسيسية الأصلية، فيوجب استخدام أسلوب الاستفتاء الدستوري كطريقة لوضع الدستور ويذهب الرأي الراجح في الفقه إلي اعتبار وسيلة الاستفتاء الدستوري طريقة متميزة عن طريقة الجمعية

التأسيسية، ذلك لأن الغالب أن يقوم بوضع الدستور لجنة حكومية (جمعية تأسيسية) ثم يعرض بعد ذلك على الشعب في استفتاء عام.

ومثال للدستور الذي وضع من جمعية تأسيسية ثم طرح للاستفتاء الدستوري دستور فرنسا سنة ١٩٤٦ ومثال للدستور الذي وضع من لجنة حكومية ثم طرح على الشعب للاستفتاء دستور مصر سنة ١٩٥٦م.

وأيا كان أسلوب وضع الدستور (لجنة حكومية أو جمعية تأسيسية أو الحاكم بمفرده) فإنه يشترط لصدور الوثيقة ونفاذها وجوب عرضها للاستفتاء الدستوري وموافقة الشعب عليها. فالدستور لا يستمد قوته الإلزامية إلا بموافقة الشعب عليه عن طريق الاستفتاء الدستوري بحيث إذا لم يوافق عليه الشعب عد كان لم يكن حتى ولو كان قد وضع من قبل جمعية تأسيسية، وهذا ما حدث فعلا في فرنسا، إذ لم يوافق الشعب على المشروع الذي أعد في مايو سنة ١٩٤٦م.

ورغم أن طريقة الاستفتاء الدستوري تعد أفضل الطرق وأكثرها تمشيا مع المبدأ الديمقراطي إلا أن البعض من الفقه قد وجه إليها عدة انتقادات:

(أ)تؤدي هذه الطريقة إلي ضعف سيطرة الأحزاب على الناخبين، وفي هذا هدم لأهم خصائص الديمقراطية التي تقوم على حرية الرأي.

(ب)تتم عملية الاستفتاء دون أن يسبقها مناقشات كافية تسمح للشعب بالوقوف على وجهات النظر المختلفة.

(ج)يعيب هذه الطريقة أنها تترك مهمة تقدير المسائل القانونية والحكم عليها لجمهور الناخبين، وغالبا ما لا يملك القدرات والوعي اللازمين لذلك.

والواقع أن هذه الانتقادات على جانب كبير من الصحة إلا أن التغلب عليها ليس بعسير، فالقول بأن أسلوب الاستفتاء الدستوري يضعف من سيطرة الأحزاب على هيئة الناخبين حق ولكنه لا يتصور بهدم قوام حرية الرأي التي تقوم عليها الديمقراطية، بل ربما على العكس يمثل أعمال حرية الرأي بدرجة أكبر مما يتصور، خاصة أن كان الشعب على جانب من الثقافة والوعي.

وأما إذا انتقدت طريقة الاستفتاء الشعبي لكونها تتم دون مناقشات كافية فتلك حجة واهية لا يقوم لها وزن، إذ في مجرد إطالة المدة وقتا كافيا ما يدحض هذا الاعتراض.

وربما كانت الحجة الأخيرة هو أقوي الانتقادات التي توجه لهذه الطريقة ونحن نرى أنه إذا أوكل إلى لجنة فنية على مستوي عال من فهم المشاكل الدستورية وصياغتها، والأخذ في تشكيلها بالجمع بين وسيلتي الانتخاب والتعيين يكون أمرا طيبا في القضاء على هذا النقد.

خلاصة ما تقدم أن أسلوب الاستفتاء الدستوري يعد أكثر الطرق ديمقراطية وأصدقها تعبيرا عن رأي الأمة ويمثل الاتجاه الغالب في الوقت الحاضر على ما عداه من الطرق الأخرى لدقة تعبيره عن اتجاهات الرأي العام.

إذا كانت تلك هي أهم صور وضع الدساتير كما يقدمها لنا التاريخ الدستوري، فإنه لابد أن ينظر إليها في ضوء المقدمات التي سبق الإشارة إليها.

على أن ثمة تساؤلا وهو إذا كانت هذه هي طرق وضع الدساتير، فهل تعد الدساتير بعد أن توضع (أيا كان صورة ذلك) نوعا واحدا أم تتعدد أنواع الدساتير؟

هذا ما سنعرض له ــ حالا ــ .

المبحث الثاني

أنواع الدساتير

أولاً: الدساتير المكتوبة والدساتير العرفية.

ثانياً: الدساتير الجامدة والدساتير المرنة.

إذا كنت الدساتير عدة أنواع ــ لا شك ــ فإنه يمكن رد هذه الأنواع إلى تقسيمين رئيسيين: أولهما: الدساتير المكتوبة والدساتير العرفية، وثانيهما: الدساتير المرنة والدساتير الجامدة. وسنعرض لكلا التقسيمين كما يلي:

أولا: الدساتير المكتوبة والدساتير العرفية:

يلاحظ على هذا التقسيم ملاحظتان هما: أن معيار التقسيم هنا هو شكل الوثيقة، وأن هذا التقسيم نسبي وليس مطلقا، بمعني أن كل دستور توجد التي جواره بعض الأعراف الدستورية والعكس فهذا التقسيم يقوم على الأمر الغالب في القواعد الدستورية.

وقد أوضحنا أن القاعدة القانونية بدأت عرفية (ومنها القواعد الدستورية) ثم تراجع العرف شيئا فشيئا على أثر انتشار حركة التدوين ليحل محله التشريع كمصدر رئيس للقواعد القانونية بصفة عامة ولم يبق ــ حاليا ــ ما يمكن أن يقال له دستور عرفي إلا الدستور الانجليزي، وان كان لنا ملاحظات على هذه التسمية كما أوضحنا وما نريد الإشارة عليه أن غالبية قواعد الدستور الانجليزي غير مدونة في وثيقة واحدة هذا من وجهة، ومن جهة أخرى فإن القواعد الدستورية المدونة لم تضمنها قوانين دستورية وإنما صدرت في شكل قواعد قانونية عادية من حيث الشكل.

والغالبية العظمى من دساتير العالم ــ الآن ــ مكتوبة بمعني توجد قواعدها في وثيقة واحدة يطلق عليها الدستور ونكرر أنه لا يمنع ذلك من وجود أعراف دستورية بجوارها والدساتير المكتوبة تعتبر أكثر اتساقاً مع روح العصر الحديث وتمتاز بالوضوح والتحديد، وهما أمران لازمان لما تضمنه من قواعد عامة تتعلق بتنظيم السلطات العامة وكيان الدولة وحريات المواطنين وعلاقاتهم مع السلطة.

وبناء على ما تقدم يمكننا القول أنه لم تعد ثمة مقارنه بين هذين النوعين من الدساتير الآن.

ثانيا: الدساتير المرنة والدساتير الجامدة:

واضح أن معيار تمييز الدساتير هنا هو النظر إلى طريقة تعديل الدستور فالدساتير التي تقتضي لتعديلها طريقة تختلف عن طريقة تعديل القوانين العادية هي دساتير جامدة أما تلك التي تعدل قواعدها بذات طريقة تعديل القوانين العادية فيقال أنها دساتير مرنة.

ونفصل ما أجمل فيما يلي:

الدستور الجامد:

ونوضح منذ البداية أننا نقصد بالجمود هنا معناه الاصطلاحي لا اللغوي، فلا نعني بكلمة الجامد هنا ما يناقض التطور والحركة (وهو معني الجمود لغويا) ولكننا نقصد بالدستور الجامد الدستور صعب التعديل أو الذي يتطلب لتعديله إجراءات أشد وأدق مما يتبع في تعديل القوانين العادية ومن ناحية أخرى فنحن نعرض لأنواع الدساتير مجردا عن أيه طريقة من طرق إصدارها أو وضعها، ومعني ذلك أنه لا عبرة بطريقة وضع الدستور لوضعه بالجمود أو بالمرونة وأيضا لا

عبرة بالموقف الموضوعي للدستور لوصفه بهذا الوصف، إذ أن ذلك يتعلق وفقط بطريقة التعديل لا أكثر.

وإذا كان الأمر كذلك وكان من مقتضي ذلك أنه لا يوجد ارتباط بين كون الدستور مكتوبا وكونه جامداً أو كون الدستور عرفيا وكونه مرنا، إلا أن الغالب أن يكون الدستور العرفي مرنا والدستور المكتوب جامدا ــ وإذا انتهينا إلي أن الدستور الانجليزي هو الوحيد في العالم الذي يعد دستورا عرفيا، وان كل الدساتير حاليا مكتوبة، فإن الدساتير المكتوبة قد يوجد منها ما هو مرن وما هو جامد، ومنها ما يجمع بين الجمود والمرونة طبقا لظروف كل دولة.

ويعتبر الدستور جامدا إذ تطلب لتعديله أغلبية كبيرة الــ ٣/٢ أو مثلا، أو تطلب موافقة مجلس البرلمان على التعديل، أو موافقة الشعب عليه... الخ.

وتختلف الدساتير في مدي تشددها في إجراءات التعديل.

<u>والجمود نوعان:</u> نسبي ومطلق.

<u>الجمود النسبي:</u> وهو الذي يتطلب لتعديله اتخاذ إجراءات معقدة لا تعرفها القوانين العادية، إلا أنه يمكن تعديله عند الضرورة بشرط أن يكون التعديل محدودا وبالإجراءات المعقدة التي ينص عليها الدستور ذاته.

<u>الجمود المطلق:</u> وقد يلحق بنصوص الدستور جميعها أو بعضها وإلى الأبد، وذلك بأن ينص على عدم إمكانية تعديل أحكام الدستور في أي وقت ونعتقد أن دستوراً كهذا لن يكتب له البقاء بل لابد حتما ستعصف به قوي التطور وعموما فتلك صورة نادرة من الجمود.

أما الصور الأكثر شيوعا في الجمود المطلق فهي:

أما أن ينص على عدم إمكانية تعديل أي نص في الدستور خلال فترة زمنية معينة (قبل مضي خمس أو عشر سنوات مثلا) ومثال ذلك الدستور الفرنسي عام ١٧٩١ والدستور المصري عام ١٩٣٠ إذا كان ينص الأول على عدم جواز تعديله خلال دورتين تشريعيتين، بينما نص الثاني على عدم جواز النظر في أمر تعديله خلالا لعشر سنوات الأولى من حياته. ويقال عن هذه الصورة: الجمود المطلق المؤقت بالنسبة للدستور كله، أما الصورة الثانية فهي الجمود المطلق المؤقت لبعض النصوص مثل ما تحظره الدساتير الجمهورية من المساس بالنظام الجمهوري، وما تحظره النظم الملكية من المساس بالشكل الملكي.

ويثور التساؤل حول أهمية تقسيم الدساتير إلي جامدة ومرنة فهل لهذا التقسيم قيمة قانونية؟

بادئ ذي بدء نخرج صورة الجمود المطلق لكل أحكام الدستور لأنها مرفوضة بالإجماع ولا قيمة قانونية لها لأنها تعني مصادرة لحق الأمة في تعديل أو تغيير دستورها وقد سجل كل من الدستور الفرنسي سنة ١٧٩١ وإعلان حقوق الإنسان سنة ١٧٩٣ هذا الرفض.

إذن فالتساؤل حول القيمة القانونية لصور الجمود المطلق لا تثور إلا في الجمود النسبي فقط وفي هذا المجال حدث خلاف في الفقه. فبينما يرفض البعض من الفقه النصوص التي تضفى الجمود النسبي على بعض نصوص الدستور، وعدم الاعتراف له بأية قيمة قانونية أو

سياسية لتعارضها من مبتدأ سيادة الأمة[١] يذهب اتجاه آخر من الفقه إلى التسليم بقيمة هذه النصوص سواء تلك التي تحظر التعديل لفترة محدودة أو تلك التي تحظر التعديل نهائيا لبعض الموضوعات، ويتجه هذا الفقه إلي وجوب الالتزام بهذه النصوص طالما كان الدستور قائما لم، يسقط[٢].

وذهب فريق ثالث من الفقهاء إلى التمييز بين صورتي الجمود النسبي فإن كان الجمود النسبي في صورة حظر التعديل إطلاقا لبعض الموضوعات فلا تكون له أي قيمة قانونية وأن اعترف له بقيمة سياسية. أما إن كان الجمود النسبي قاصرا على حظر التعديل لبعض الموضوعات فترة زمنية محددة فإنه يكون صحيحا قانونا ويتعين الالتزام به.

ونحن من جانبنا لا نميل إلي ترجيع رأي على أخر لقناعتنا أن العبرة في ذلك كله هي بنضج ووعي الرأي العام الذي يشكل أقوي ضمانه لحماية الدستور أو إسقاطه[٣].

الدستور المرن:

إذا كان القانون الدستوري يعدل بذات إجراءات تعديل القوانين العادية هنا يكون الدستور مرنا. فالدستور المرن هو الذي لا يتطلب لتعديله إجراءات أكثر تعقيدا مما يتطلب في تعديل القوانين العادية.

---

١ أنظر في هذا الرأي: د.عبد الحميد متولي المفصل في القانون الدستوري ص١٥٥ وما بعدها.

٢ أنظر في ذلك: د. عثمان خليل، المبادئ الدستورية العامة، مرجع سابق ص٣١ ــ ٣٢.

٣ راجع في ذلك: د. يحيى الجمل، النظام الدستوري (ج.م.ع) مرجع سابق ص٧١.

والميزة في الدساتير المرنة أنها أكثر قدرة على ملاحقة التطور وإن كان ذلك ليس صحيحا دائماً.

ثالثا: الدساتير المؤقتة والدساتير الدائمة:

الدساتير المؤقتة: تلك التي توضع لفترة زمنية معينة، لمواجهة ظروف طارئة ومحددة، كأن تكون الدولة حصلت على استقلالها حديثاً، أو في عقاب ثورة.

وإذا كان دستور ١٩٦٤ ــ في مصر، وصف بأنه دستور مؤقت، فالواقع أن دساتير ١٩٥٦، ١٩٥٨، ٢٠١٢، ٢٠١٤ ــ في مصر أيضا ــ توصف جميعها بأنها دساتير مؤقتة ــ على ما سنعرض له بعد قليل ــ.

الدساتير الدائمة: هي تلك التي تكون غير محددة المدة، حتى تظهر الحاجة إلي تعديلها أو إلغائها، ومثالها الدستور المصري الصادر في ١٩٧١م.

رابعاً: الدساتير المطولة والدساتير المختصرة:

ويقصد بالدساتير المطولة، تلك التي تناقش مسائل كثيرة وتفصيلية، ومثالها الدستور المصري ــ دستور ٢٠١٤، والدستور الهندي سنة ١٩٥٠.

أما الدساتير المختصرة، فإنها تقتصر على موضوعات مهمة، دون النظر إلي التفاصيل، ومثالها الدستور المصري سنة ١٩٥٦.

ــ وتجدر الإشارة إلي أن هذه التقسيمات ــ جميعها ــ متداخلة، بمعني أنه لا مانع أن يكون الدستور جامداً، ومؤقتــاً، ومطولاً في الوقت نفسه، وبعد الدستور المصري سنة ٢٠١٤، نموذجاً لذلك.

كيفية تعديل الدستور القائم:

أولاً: نطاق التعديل:

أوضحنا أن الدساتير المصرية جميعها من نوع الدساتير الجامدة التي تتطلب تعديلها إجراءات وشروطا أكثر تعقيدا وأشد صعوبة مما يتطلبها تعديل التشريع العادي وقلنا أن الجمود نوعان مطلق ونسبي، والجمود المطلق هو الذي يحظر تعديل قواعد خاصة بموضوعات معينة، بحيث لا يجوز تعديلها مطلقا، ومن ثم تكون هذه الموضوعات جامدة جمودا مطلقا أما الجمود النسبي فيعني اشتراط إتباع إجراءات وضرورة توافر شروط محدده لإمكان إجراء تعديل قاعدة أو أكثر من القواعد الدستورية.

وإذ يثور التساؤل حول موقف الدساتير المصرية المقارنة من نطاق التعديل فإنه بالرجوع إلي نصوص دستور ١٩٢٣ نجد أنه قد حوي نوعين من القواعد: أولهما: قواعد لا يجوز تعديلها مطلقا (جمود مطلق) وهي تلك الأحكام الخاصة بشكل الحكومة النيابي البرلماني ونظام وراثة العرش، ومبادئ الحرية والمساواة التي كفلها الدستور (المادة ١٥٤ من دستور ١٩٢٣)، وثاني هذه القواعد هي القواعد الجامدة جمودا نسبيا أي التي تشترط لإمكانية تعديلها إتباع إجراءات أكثر تعقيدا مما يتبع في تعديل القوانين العادية، وهي القواعد الدستورية التي وردت بالدستور بصفة عامة عدا ما استثني منها صراحة على نحو ما تقدم، وهذا ما نص عليه الدستور في المادة ١٥٤ والتي جاءت صياغتها على أنه: للملك ولكن من المجلسين اقتراح تنقيح هذا الدستور بتعديل أو حذف حكم أو أكثر من أحكامه،ن أو إضافة أحكام أخرى ومع ذلك فإن الأحكام الخاصة بشكل الحكومة

النيابي البرلماني وبنظام وراثة العرش وبمبادئ الحرية والمساواة التي يكفلها هذا الدستور لا يمكن اقتراح تنقيحها).

وأما عن دساتير ١٩٥٦، ١٩٦٤، ١٩٧١ فلم يتضمن أيا منها النص صراحة على أمور معينة يمتنع عن تعديلها مؤقتا أو مؤبدا، وفي هذا ما يخالف ما ورد صراحة في نصوص كل من دستوري ١٩٢٣، ١٩٣٠ وأمام عدم وجود نص صريح في الدستور بهذا الخصوص ذهب رأي في الفقه إلي أنه رغم ذلك فإن ثمة موضوعات لا يجوز اقتراح تعديلها، وان لم ينص الدستور على ذلك صراحة مثال ذلك النظام الجمهوري، وكذا أيضا ــ كما نرى ــ القواعد المتعلقة بالحرية والمساواة التي كفلها الدستور، فهذه القواعد تتمتع في رأينا بصفة الجمود المطلق ولو لم ينص على ذلك صراحة.

وعلى ذلك فإن نطاق التعديل في الدستور الحالي يتحدد في إمكانية تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور سواء بالحذف أو بالإضافة بالإجراءات التي رسمها الدستور، وذلك عدا الموضوعات المتعلقة بالنظام الجمهوري والحقوق والحريات العامة والمساواة بين المواطنين على نحو ما كفلها الدستور.

ثانياً: إجراءات التعديل:

يجري نص المادة ٢٢٦ من الدستور الحالي على أنه: (لكل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور ويجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية لهذا التعديل فإذا كان الطلب صادرا من مجلس النواب وجب أن يكون موقعا من خمس أعضاء المجلس على الأقل.

وفي جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره في شأنه بأغلبية أعضائه، فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضي سنة على هذا الرفض.

وإذا وافق مجلس النواب على مبدأ التعديل يناقش بعد شهرين من تاريخ هذه الموافقة المواد المطلوب تعديلها، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه في شأنه.

فإذا وافق على التعديل اعتبر نافذا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء[1].

ومن إعادة قراءة هذه المادة يتبين لنا أن إجراءات التعديل تخلص في:

١-اقتراح التعديل: (رئيس الجمهورية أو ثلث الأعضاء).

٢-إجراء التعديل: (أغلبية الأعضاء من حيث المبدأ أو ثلثي الأعضاء للموافقة على التعديل).

٣-إقرار التعديل: (موافقة الشعب في استفتاء عام على التعديل).

١-اقتراح التعديل:

وتتمثل هذه المرحلة في حق كل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب في اقتراح التعديل على أنه إذا كان اقتراح التعديل من مجلس الشعب وجب أن يكون موقعا من خمس أعضائه على الأقل، ويجب أن يشتمل طلب التعديل على المادة أو المواد المطلوب تعديلها،

---

١ تتفق هذه المادة في صياغتها مع نص المادة ١٨٩ من دستور ١٩٥٦ عدا ما يتعلق بالمدة التي يلزم فواتها لمناقشة التعديل فكانت ستة شهور بينما هي شهران في الدستور الحالي ودستور ١٩٦٤ (المؤقت).

والأسباب الداعية لذلك وهنا يلاحظ أن دور رئيس الجمهورية مساو لدور مجلس الشعب فلا يتطلب تصديقه على الاقتراح المقدم من المجلس بالأغلبية المطلوبة كما لا يجوز له الاعتراض عليه.

٢-مرحلة إجراء التعديل:

إذا استوفي طلب التعديل شروطه ــ على نحو ما تقدم ــ يعرض على مجلس النواب لمناقشة من حيث المبدأ. ثم يصدر المجلس قراره في هذا الشأن بأغلبية أعضائه (وأغلبية المتطلبة هنا هي الأغلبية المطلقة أي نصف مجموع عدد أعضاء المجلس +١) ويلاحظ أن قرار المجلس لا يخرج عن أحد فرضين: أما أن يوافق على مبدأ التعديل وأما لا يوافق عليه. وفي الحالة الأولى إذا وافق مجلس النواب على مبدأ التعديل هنا لا يجوز مناقشة التعديل قبل مضي شهرين من تاريخ الموافقة، ثم يبدأ المجلس بعد فوات هذه المدة في مناقشة المواد المراد تعديلها، وهنا اشترط الدستور لإمكانية التعديل موافقة ثلثي أعضاء المجلس على التعديل المطلوب.

أما إذا رفض مبدأ التعديل ففي هذه الحالة لا يجوز إعادة طلب التعديل للمواد التي طلب تعديلها قبل فوات سنة على هذا الرفض.

٣-مرحلة إقرار التعديل:

وفي هذه المرحلة إذا أقر مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء التعديل المراد إجرائه على مواد الدستور، فإن هذا التعديل يعرض على الشعب لاستفتائه فيه، ولا يعد التعديل نافذا إلا من تاريخ موافقة

الشعب عليه (تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء) بحيث إذا لم يوافق عليه الشعب فإن التعديل يعتبر مرفوضاً[1].

وهنا نتساءل عن مدي جواز إعادة طرح مشروع التعديل الدستوري الذي رفضه الشعب في ذات الفصل التشريعي؟

النتيجة التي لا يرقي إليها شك أن التعديل الدستوري لا يعتبر نافذا إلا من تاريخ موافقة الشعب عليه في الاستفتاء الذي يجري لهذا الغرض، وأنه إذا لم يوافق الشعب على التعديل الذي أقره مجلس الشعب، فإنه يعتبر مرفوضاً.

والمسلم به أيضا هو جواز إعادة مشروع التعديل الدستوري للمناقشة مرة أخرى، ولكن هل يطبق في حالة رفض الشعب للتعديل ــ مبدأ عام جواز إعادة طلب التعديل الدستوري للمواد ذاتها قبل مضي سنة على رفض الشعب لهذا التعديل؟ أم تمت حكما أخر لهذا الفرض؟

تجدر الإشارة إلي أن إمكان طرح تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور غير تلك التي كانت محلا لرفض الشعب لها لا يتقيد سوي بأحكام المادة (٢١٧) من الدستور ومن ثم يخرج هذا الموضوع من نطاق تساؤلنا.

أما إمكان طرح مشروع التعديل الدستوري (المرفوض شعبياً) للمناقشة مرة أخرى، فنحن نعتقد أنه لا يجوز ذلك في ظل الفصل

---

١ وهنا نلاحظ مغايرة بين هذه الأحكام وما ورد في الدستور المؤقت الصادر في مارس سنة ١٩٦٤ حيث كان الدستور ينص على إقرار التعديل بمجرد موافقة مجلس الأمة عليه بأغلبية الثلثين دون حاجة إلي طرح التعديل للاستفتاء الشعبي.

التشريعي الذي رفض التعديل (من قبل الشعب في استفتائه عليه) فيه، ومن ثم يجوز أن يحدث ذلك بعد إجراء الانتخابات العامة وتشكيل المجلس الجديد الذي يكون له مناقشة التعديل وإقراره (أو عدم إقراره) ومن ثم عرضه على الشعب في استفتاء دستوري لكي يقرر نفاذ هذا التعديل أو عدم نفاذه.

فمدة السنة التي لا يجوز إعادة طلب التعديل المرفوض من قبل المجلس للمناقشة، تقتصر ــ فقط ــ على حالة رفض المجلس مبدأ التعديل ولا يمكن أن يتعداها إلي حالة رفض الشعب إقرار التعديل.

وهنا نلحظ أنه ليس لرئيس الجمهورية أيه سلطة بالنسبة للموافقة على التعديل بجميع إجراءاته ومراحله، إذ لا يخضع قرار التعديل لتصديق منه كما أنه ليس له أن يعترض عليه طالما صدر بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس ووافق عليه الشعب في الاستفتاء.

وكما هو معلوم فإن الاستفتاء هنا يسمي الاستفتاء الدستوري وهو كما بينا من الوسائل التي يقوم عليها نظام الديمقراطية شبه المباشرة ذلك النظام الذي يتوسط بين الديمقراطية المباشرة وبين الديمقراطية النيابية.

وثمة حقيقة يجب التأكيد عليها وهي أن أي نظام للحكم لا يمكن تحديده والتعرف عليه بمجرد الاحتكام إلي النصوص التي تنظمه في الدستور، وإنما يتعين لتحقيق هذا الغرض متابعته في الواقع والتطبيق العملي، وهذه الحقيقة الدستورية تسري أيضا بالنسبة للوسائل التي تباشر خلالها السلطات في ظل نظم الحكم والاستفتاء الذي يجري في

دولة لم تحقق لشعبها النضج السياسي الكافي أو الممارسة الحقيقية للحريات الأساسية لا يمكن أن يكون منتجا في تحقيق الهدف منه. والأمل معقود في أن يفيد المواطنون من وسيلة الاستفتاء التي قررها الدستور الحالي، والعمل على مباشرتها بصورة جدية حتى يتحقق بها التعبير الواجب عن رغباتهم الحقيقية.

الفصل الثالث

ضمان نفاذ القواعد الدستورية

مبدأ سمو الدستور

تمهيد وتقسيم:

سبق أن أوضحنا مكانة القواعد الدستورية في سلم التدرج الهرمي للنظام القانوني للدولة، وقلنا أن القواعد الدستورية تعلو على ما عداها من قوانين وأعمال بوصفها تشكل القانون الاسمي في الدولة.

ومبدأ سمو الدستور من الأسس التي تقوم عليها الدولة القانونية (ويعني خضوع الدولة للقانون في جميع مظاهر نشاطها سواء من حيث الإدارة أو التشريع أو القضاء)[1].

هذه القوة العليا (السمو) التي تتصف بها القواعد الدستورية تستند إلي أساسين: الأساس الموضوعي: ومرده مضمون القاعدة الدستورية ذاتها، ويسمي السمو الموضوعي للدستور والأساس الشكلي ومرده شكل القاعدة متى كانت مكتوبة وجامدة ويسمي بالسمو الشكلي للدستور. السمو الموضوعي للدستور إذا يتحقق لجميع أنواع الدساتير

---

١ وقد ذهب البعض من الفقه إلي التمييز بين مبدأ خضوع الدولة للقانون ومبدأ سيادة القانون وقالوا أن مبدأ سيادة القانون هو أحد عناصر مبدأ خضوع الدولة للقانون(وهي الدستور والفصل بين السلطات وتدرج القواعد القانونية والاعتراف بالحقوق الفردية ومبدأ خضوع الإدارة للقانون ويطلقون عليه مبدأ سيادة القانون وأخيرا ينظم رقابة قضائية) أنظر في ذلك: د.ثروت بدوي، النظم السياسية طبعة ١٩٧٥، ص١٦٩ وما بعدها، ونحن من جانبنا لا نسلم بهذه الوجهة من النظر، ونذهب مع غالبية الفقه في عدم التمييز بينهما إذ أنهما في رأينا مترادفان وسوف نعود لمناقشة ذلك تفصيلا في الكتاب الثاني من هذا المؤلف.

أيا كان نوعها لأنه يستند إلي موضوع القاعدة ومضمونها، وعليه لا يكون خاصا بنوع من الدساتير دون آخر، أما السمو الشكلي للدستور فهو يرتبط بشكل القاعدة والإجراءات التي توضع أو تعدل بها القواعد الدستورية ومن ثم لا يتصور تحقق السمو الشكلي للدستور إلا إذا كان الدستور مكتوبا وجامدا. وعلى ذلك فكلما كانت إجراءات تعديل الدستور شديدة ومعقدة كلما ارتفع الدستور إلي مكانة أعلى وأسمي مرتبة في سلم التدرج الهرمي للنظام القانوني في الدولة ومن هنا يلزم البحث عن الوسائل التي تكفل ضمان نفاذ القاعدة الدستورية

ولبيان ذلك تفصيلاً نعرض موضوع سمو أو علو الدستور في مبحثين:

المبحث الأول: السمو الموضوعي للدستور

المبحث الأول

السمو الموضوعي للدستور

يتحقق للدستور السمو على غيره من القواعد القانونية، نظرا إلي طبيعة قواعده ومضمونها فالقواعد الدستورية ــ كما بينا ــ هي تلك التي تتعلق بأساس الدولة وبنيانها الرئيسي، وتبين نظام الحكم فيها. ومن ثم يكون عدم الاعتراف لهذه القواعد بالمكانة العليا، أو إجازة مخالفتها بواسطة الحكام أو المحكومين. يكون ذلك بلا شك معناه انهيار نظام الدولة من أساسه. وعلى ذلك فإذا كانت السلطات الحاكمة في الدولة تستمد وجودها من الدستور، فإنها لابد أن تتقيد به وأن تخضع لأحكامه وإلا فقدت صفتها القانونية بمعني آخر إذا تعدت تلك السلطات حدود الاختصاص المرسوم لها في الدستور انقلبت من سلطة قانونية تستند إلي الدستور إلي سلطة فعلية لا سند لها إلا القوة العادية.

النتائج المترتبة على مبدأ السمو الموضوعي للدستور:

ويترتب علي ما سبق نتيجتان هما: أنه يؤكد مبدأ الشرعية بالمعني الواسع، أي خضوع الحكام والمحكومين للقانون بمعناه الواسع (ويشمل ذلك الدستور والتشريعات العادية والفرعية) والنتيجة الثانية هي: عدم جواز تفويض الاختصاص الذي منحه الدستور لسلطة معينة إلي سلطة أخرى، يستوي أن يكون ذلك كليا أو جزئيا بغير سند من الدستور فمثلا لا تستطيع المحاكم أن تنقل سلطة القضاء إلي أفراد البناء أو لجان إدارية وذلك لأن الحكام لا يمارسون امتيازات شخصية لهم والوظيفة العامة ليست حقا خاصا بمن يشغلها، وإنما يمارس الحكام اختصاصات بينها لهم الدستور دون أن يكون في مقدور أي منهم أن يفوض غيره في هذه الاختصاصات.

على أن ثمة خلافا احتدم في الفقه حول مدي تفويض السلطة التشريعية لاختصاصها فإذا كان معظم الفقه يتجه نحو عدم جواز تفويض السلطة التشريعية لاختصاصها كاملا إلي السلطة التنفيذية، وإلا عد ذلك هدما لدستور الدولة، فإن الأمر لم يكن كذلك في مجال التفويض الجزئي (قوانين معينة في موضوعات معينة) ومع ذلك ففي المسألة خلاف فالبعض يقول بعدم جواز ذلك، لأن القول يمثل ذلك فيه جور على القواعد الدستورية الموضوعية، ومن ثم تعد خروجا على مبدأ السمو الموضوعي للدستور حتى ولو كان الدستور مرنا والبعض يذهب إلي جوار ذلك طالما استند إلي نص دستوري.

وأيا ما كان الأمر فإن تحقق السمو الموضوعي للدستور يغدو أمرا نظريا، ما لم يتم تنظيم الرقابة على دستورية القوانين بهدف إبطال كل ما يصدر من القوانين مخالفا لأحكام الدستور، وذلك لا يمكن تصور ما لم يتحقق للدستور السمو الشكلي إلي جانب السمو الموضوعي.

فالسمو الموضوعي ليس له في الواقع إلا مظهر سياسي، بمعني أن مخالفة الدستور قد تؤدي إلي رد فعل سياسي أو اجتماعي ولا يكون لها أثر قانوني ما لم يقترن السمو الشكلي بالسمو الموضوعي للدستور.

باختصار: السمو الموضوعي لا تتحقق له الفاعلية إلا إذا سنده السمو الشكلي.

الفصل الرابع

طرق انتهاء الدساتير

تمهيد وتقسيم:

ليست الدساتير خالدة في حياة الأمم، وإنما الدساتير شأنها شأن أي شيء آخر توضع ثم تطبق في الحياة، ثم يأتي وقت تصبح فيه تلك الدساتير وكأنها متخلفة عن منطق الحياة، وتحس الشعوب وكأن الدستور قد أصبح قيدا على حركتها، أو أصبح ثوبا غير ملائم لها، فالنتيجة هي أن حياة الدستور تؤذن بالزوال والمتتبع للكيفية التي لاقت بها الدساتير نهايتها، يلحظ أن هذه النهاية أما أن تكون طبيعية (تتم في هدوء) وقد تكون غير طبيعية (ثورية) وذلك تبعا لما إذا كان الأسلوب الذي اتبع أسلوبا عاديا أو أسلوبا ثوريا، ونعرض في هذا الفصل لكلا الصورتين في انتهاء الدساتير، فنتناول في المبحث الأول الأسلوب العادي في إنهاء الدساتير، بينما تخصص المبحث الثاني لدراسة الأسلوب الثوري في إنهاء الدساتير.

المبحث الأول

الأسلوب العادي في إنهاء الدساتير

١-الجدير بالذكر أن الوثائق الدستورية لا تتضمن النص عن إلغائها إلغاء كليا، إذ لم نجد دستورا قد نص على أسباب إلغائه أو كيفية هذا الإلغاء، وإنما نلحظ هذه الكيفية وتلك الأسباب من استعراض الحالات المختلفة التي انتهت بها الدساتير، لذلك نجد بعض الفقه قد ذهب إلى أن هذه المرحلة (مرحلة إنهاء الدستور) مما لا يدخل في دراسة القانون الدستوري حقيقية أن الدساتير تنص على كيفية تعديلها تعديلا جزئياً، ولكنها لا تنص على كيفية إلغائها أو إسقاطها، وليس من الطبيعي أن تفعل ذلك.

٢-إذا كانت الدساتير تنص على كيفية تعديلها جزئياً، فليس معني ذلك أن السلطة التي تملك ذلك التعديل الجزئي تملك في نفس الوقت الإلغاء الكلى للدستور، وعلى ذلك يصبح حق إلغاء الدستور متروكا للأمة باعتبارها صاحبة السلطة الأصلية.

فقد يتضح للأمة أن الدستور لم يعد مسايرا للتطور والظروف السائدة في المجتمع، وتجد من مصلحتها إلغاء هذا الدستور ووضع دستور جديد يحقق أهدافها، ويتمشي مع التطور ويساير الأحداث التي تكون قد استجدت.

ويلاحظ هنا ضرورة إجماع القوي السياسية والسلطات العامة في الدول على ذلك، أي على ضرورة تغيير الدستور وإحلال أخر محلة، تتجمع السلطة التأسيسية المعبرة عن السيادة لتضع الدستور الجديد، وهنا لا يشترط أن تكون هذه السلطة التأسيسية هي ذات السلطة

التأسيسية التي وضعت الدستور السابق، بل وليس من الضروري أن تكون صورة إصدار الدستور واحدة، فقد يكون الدستور القديم صادر بطريق المنحة مثلا، ويأتي الدستور الجديد في صورة أخرى كالتعاقد أو طريقة الجمعية التأسيسية.

٣-يصدق ما تقدم على الدساتير الجامدة التي لا تنظم إلا طريقة تعديلها جزئيا، أما الدساتير المرنة أو الدساتير الجامدة، التي تخول حق التعديل الشامل للدستور، فإن السلطة التي تملك التعديل الجزئي هي التي تملك إلغاء الدستور بمثل الإجراءات التي تتبعها في شأن التعديل، بمعني أن الدساتير المرنة تعدل جزئيا أو تلغي كلية بمثل الإجراءات التي تتبع في شأن تعديل وإلغاء القوانين العادية.

٤-وإلغاء الدستور قد يكون صريحا أو ضمنيا، إذ قد يتضمن الدستور الجديد نصا صريحا على إلغاء الدستور القديم، أما الإلغاء الضمني فيتصور حدوثه بتعارض القواعد والنصوص الجديدة مع الأفكار التي قام عليها الدستور القديم، وإذا تضمنت الوثيقة الجديدة كافة الموضوعات التي تناولها الدستور القديم.

٥-نحن لا نؤيد ما اتجه إليه بعض الفقه من جواز إنهاء حياة الدستور بأسلوب العرف الدستوري الملغي، فنحن سبق أن أوضحنا أن العرف الدستوري لا يمكن أن يلغي نصا دستوريا، وأنه لا يترتب على عدم استعمال نص دستوري سقوط هذا النص وعليه فلا يمكن تصور أن يلغي العرف الدستوري دستورا مكتوبا بأكمله، فقد ذهب البعض في شأن الدستور الفرنسي الصادر عام ١٧٩٣، والذي لم يطبق في

العمل منذ صدوره إلى القول بنشوء عرف ملغى لأحكام هذا الدستور، وهو ما لا نؤيده فنحن نرى أنه إذا حالت بعض الظروف العالمية أو المحلية دون تطبيق الدستور لفترة معينة فليس هناك ما يمنع من تطبيقه إذا زالت هذه الظروف وأن الرأي العام إذا ساد لديه الاعتقاد بأن هذا الدستور ولم يعد يمثل الفكرة القانونية السائدة في الجماعة فما عليه إلا أن يعمل على إصدار دستور جديد يلغي به الدستور القائم.

٦-وعن الدساتير العرفية: فإنه فضلا عن إمكان إلغاء الدستور العرفي بعرف جديد (وتلك صورة نادرة) يتصور إلغاء الدستور العرفي بدستور مكتوب يلغي جميع القواعد العرفية التي كانت سائدة قبل ذلك فالبرلمان الانجليزي يملك ــ قانونان ــ تعديل الأحكام الدستورية عن طريق قانون عادي، وإذا كان التعديل شاملا، فإنه يعتبر والحالة هذه إلغاء كليا للدستور.

المبحث الثاني

الأسلوب الثوري في إنهاء الدساتير

أثر الثورة على الدستور والقانون:

المسلم أن نجاح الثورة أو الثورة الناجحة والموجهة ضد نظام سياسي معين (نظام الحكم)يترتب عليها إسقاط الدستور لتعارضه وقيام النظام الجديد ولكن السؤال، متى يسقط الدستور؟ هل يترتب على نجاح الثورة إسقاط الدستور فورا من تلقاء ذاته دون حاجة إلي إعلان ذلك؟ أم أن هذا السقوط ليس الياو إنما يتوقف الأمر على إرادة قادة النظام الجديد؟

ثمة اتجاهات في الفقه:

الاتجاه الأول: ويذهب إليه الغالبية من الفقه الدستوري، ويري أنصار هذا الاتجاه أن نجاح الثورة (أو الثورة الناجحة) يؤدي إلي سقوط الدستور فورا وبصورة تلقائية، ولا يكون من الضروري أن يعلن إلغاؤه بشكل صريح، فهذا الإلغاء تحدثه الثورة من تلقاء نفسها وبمجرد نجاحها، وإنه إذا نص في الدستور الجديد الذي يصدر بعد الثورة على إلغاء الدستور الجديد فإن مثل هذا النص لا يعتبر منشأ لوضع جديد، وإنما هو مقرر وكاشف لوضع حدث وتم بنجاح الثورة[١].

---

[١] **LAFERRIERE, Manuel de droit Constitutionnel, Poris, ١٩٤٧ p. ٣٠٣ Carre de Malberg, Contribition a La Theorie ge rerale del'Etat, T.II, P. ٤٩٥. Burdeau, Dorit =Constitu Tionnel et Institutions Politques, ١٩٧٦, P. ٤٧**

والواقع أن القول بهذا الرأي من شأنه أن يستوي المعني السياسي والاجتماعي للثورة، والمعلوم أن المفهوم السياسي للثورة يعني تغيير الفئة الحاكمة، دون أن يكون غايتها أحداث جذري في الأوضاع الاجتماعية، أما إذا استهدفت الثورة فوق الاستيلاء على السلطة إحداث تغيير اجتماعي، غدت الثورة ذات مفهوم أو معني اجتماعي.

وهنا يبرز الفارق بين الثورة والانقلاب من زاويتين أولهما شكلية، ينظر إليها من حيث الهيئة التي تقوم بالنشاط الثوري، فبينما هي الشعب وتنبع من صميمه في الثورة Revolution فإنها السلطة الحاكمة أو طائفة معينة في الانقلاب Coup d'Eate وثانيتهما موضوعية. وفيها ينظر إلي الهدف النهائي، إذا تهدف الثورة إلي تغيير جذري وأساسي في النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي كالثورة الفرنسية والثورة المصرية ١٩٥٢.

أما الانقلاب فيهدف إلي مجرد إخلال حكومة جديدة محل الحكومة القائمة وعلى ذلك فإن الثورة إذا لم تتغلغل في أساليب الحياة وإحداث تغييرات تشمل كافة النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ومن ثم تجديد مفاهيم الحكم وتعديل وضع الأفراد بالنسبة للدولة على نحو

= أيضا: د. سليمان الطماوي، ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢ (بين ثورات العالم) الطبعة الأولى سنة ١٩٦٥ ص١٣٤ د. فؤاد العطار، النظم السياسية والقانون ص٢٥٥، د.محسن خليل، النظم السياسية في مصر و ج.م.ع ص١٧٢، د.طعيمة الجرف ثورة ٢٣ يوليو ومبادئ النظم السياسية ج.م.ع ٢/١، ١٩٦٥، ط/٢ ص١٩٣ ــ ١٩٤، د.عبد الحميد متولي، د.سعد عصفور محسن خليل، القانون الدستوري والنظم السياسية ص٨١، د.ثروت بدوي، القانون الدستوري وتطور الأنظمة الدستورية في مصر، القاهرة ١٩٧١ ص٣٥٥.

أفضل، فإنها لا تعدو أن تكون انقلابا فالانقلاب لا يهدف إلا إلي تعديل الأوضاع السياسية واستبدال حكومة أخرى.

والمسلم به في الفقه أن الثورة والانقلاب يؤديان إلي نتيجة واحدة، هي إسقاط الدستور القائم بالقدر الذي يتنافي مع أهدافها[1].

الاتجاه الثاني: ويتجه أنصاره إلي أن سقوط الدستور كنتيجة للثورة الناجحة ليس أمراً حتمياً[2] فليس لازما أن يترتب على نجاح الثورة سقوط الدستور، إذ قد يكون هدف الثورة المحافظة على الدستور وحمايته من عبث الحكام، وهنا تعتبر الثورة ضمانة من ضمانات احترام الدستور، فكيف يفرض على رجال الثورة إسقاط الدستور بمجرد نجاح الثورة، وهم ما قوموا إلا لصيانته والحفاظ عليه والدفاع عنه، وقد يحتاج الأمر إلي الإبقاء على الدستور فترة من الزمن، ثم تعلن الثورة بعد ذلك سقوطه.

وإذا كانت الثورة كطريقة لإلغاء الدستور تنشأ نتيجة عوامل عديدة فالملاحظ بالتجربة أن معظم دساتير العالم تسقط بهذا الطريق، ومع ذلك فلا يمكن أ، ينص الدستور على الثورة كوسيلة لتعديل إلغائه.

---

١ راجع: د. كامل ليلة، القانون الدستوري ١٩٧٠، ص٩٢، عبد الحميد متولي (وآخرين) مرجع سابق ص٩٠.

٢ راجع: د. كامل ليلة، مرجع سابق ص١٠٨، د. عبد الحميد متولي، الوسيط في القانون الدستوري ١٩٥٦ ص٩٤، د.رمزي الشاعر، النظم السياسية والقانون الدستوري ــ الجزء الأول، القاهرة ١٩٧٧، ص٤٢٦. د.يحي الجمل، النظام الدستوري في ج.م.ع ١٩٧٤، ص٩٩ ــ ١٠٠، د. مصطفى زيد فهمي، النظام الدستوري في ج.م.ع ١٩٦٦ ص٢٢٦.

ونشير إلى أن الثورة لا تؤثر على الدولة في ذاتها، وإنما تؤثر في نظام الحكم فيها، وربما في شكلها.

وبالبناء على ما تقدم، فقد اتجه بعض الفقهاء إلي أن سقوط دستور ١٩٢٣ قد تم فور نجاح الثورة وإذا ظل يعمل به بعد ٢٣ يوليو ١٩٥٢ حتى ١٩٥٢/١٢/١٠ (تاريخ إعلان سقوطه) فيرجع ذلك إلي البيان الذي أصدره قائد الثورة، والذي جاء به (أن الجيش كله أصبح يعمل لصالح الوطن في ظل الدستور) وهذا هو اتجاه أنصار السقوط التلقائي للدستور كنتيجة لنجاح الثورة.

وعلى العكس من ذلك اتجه أنصار الاتجاه الثاني (توقف سقوط الدستور على إرادة القائمين بالثورة) إلي أن ثورة يوليو ١٩٥٢ لم تؤدي قيامها إلي سقوط الدستور نورا، ولم تتطور الثورة من ثورة ضد أداة الحكم إلي ثورة ضد نظام الحكم تدريجيا على مدي بضعة شهور، وحين تم ذلك أعلن سقوط الدستور[١].

وأيا كان الصواب في سقوط دستور ١٩٢٣ أو عدم سقوطه بعد قيام ثورة يوليو ١٩٥٢ فإنه مما لا شك فيه أن إلغاء الدستور (بالأسلوب الثوري) لا يستلزم إتباع إجراءات معينة بل يكون إلغاؤه بإجراء ثوري وهذا ما فعله الإعلان الدستوري في ١٩٥٢/١٢/١٠[٢].

---

١ راجع: د.عبد الحميد متولي، مرجع سابق ص٩٤.

٢ راجع: د. ثروت بدوي، القانون الدستوري وتطور الأنظمة الدستورية في مصـــر، مرجع سابق سنة ١٩٧١ ص٢٧٩.

رأينا في الموضوع:

إننا وإن كنا نعتقد في سلامة الاتجاه الذي يري أن سقوط، الدستور لا يتم فوراً، بل يتوقف الأمر على موقف رجال الثورة الناجحة منه، فإما أن يبقي على الدستور التي قامت الثورة لحماية مبادئه من عبث الحكام، وإما أن تلغيه صراحة بإعلان دستوري جديد، أو ضمنا بانتهاك أحكامه والالتفات عنها بما يعني اتجاه الثورة إلي إلغائه.

فالدستور يسقط تأسيساً على الثورة الناجحة بالقدر الذي، يتنافي مع أهداف هذه الثورة، ومن ثم فإن تحديد الوقت الذي يسقط فيه الدستور كنتيجة للثورة الناجحة مسألة نظرية تخضع لضوابط ومعايير محددة[1].

فكما يمكن أن تحترم الحكومة الثورية أحكام الدستور القائم ومن ثم تغدو حكومة دستورية، يمكن أن تأتي الحكومة الثورية ــ في ظروف أخرى دون احترام لأحكام الدستور القائم غير مستندة عليه، وهذا هو فرض الحكومة الواقعية.

---

١ راجع د. يحيى الجمل، النظام الدستوري في ج.م.ع، طبعة ١٩٧٤ ص١٠٠، ويقول سيادته: ولا يمكن أن يحدد يوم معين وساعة معينة لسقوط الدستور، إذ أن ذلك يعتمد على ظروف كل ثورة على حده وعلى استظهار نية القائمين بالثورة خاصة إذا كانت الثورة متعددة الحوادث ومنتشرة على نطاق واسع في الدولة. ولكن نجاح الثورة تماما واستقرارها وفعاليتها بمعني وضع السلطة في يدها يؤذن بالضرورة بسقوط الدستور القديم.

ونشير إلي أنه إذا كان ذلك هو الأمر الغالب ــ نسبيا ــ إلا أنه لا يصلح معياراً عاماً حامداً، في تحديد ميعاد سقوط الدستور.

ومن ثم يحتاج سقوط الدستور إلي إعلان صريح في حالة الحكومة الدستورية بينما في الحكومة الواقعية يسقط الدستور فور نجاح الثورة[1].

وعلى ذلك فإننا نعتقد أن دستور ١٩٢٣ لم يسقط فور نجاح ثورة ٢٣ يوليو بل لم يسقط الدستور إلا في ١٩٥٢/١٢/١٠، حينما أعلن صراحة ذلك السقوط لدستور ١٩٢٣ عندما تبينت الثورة بعد قيامها ــ بحوالي خمسة شهور ــ أنه لا يصلح كأساس لنظام الحكم الجديد.

ولكن هل يعني سقوط الدستور سقوط كافة أحكامه؟ وما أثر الثورة على القوانين العادية؟

أولاً: مدي النصوص الدستورية التي تسقط:

إنه مما يجدر ملاحظته في هذا المجال أن الإلغاء (للدستور) لا ينصرف إلي إلغاء الدستور كلية، فثمة بعض نصوص من الدستور تبقي نافذة بعد سقوط الدستور.

ويتجه غالبية الفقه على أن سقوط الدستور لا يؤدي إلا إلى سقوط نصوصه المتعلقة بنظام الحكم، على اعتبار أن الثورة موجهة عادة إلي التنظيم السياسي في الدولة، ومن ثم فلا تسقط النصوص المتعلقة بحقوق الأفراد وحرياتهم، لأن هذه الحقوق والحريات لا تتصل بالتنظيم السياسي للدولة، بل هي نصوص واجبة التقدير والاحترام، لأنها نصوص استقرت في الضمير الإنساني بحيث أصبحت أسمي من النصوص الدستورية الموضوعية (المتعلقة بنظام الحكم) وتعتبر

---

١ راجع: د. مصطفى أبو زيد فهمي، النظام الدستوري ج.م.ع ١٩٦٦، ص٢٢٦ ــ ٢٢٧.

دستوراً فوق الدستور (إذ تضمنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة في ١٠/١٢/١٩٤٨).

ومن ثم فإن سقوط الدستور نتيجة للثورة لا يترتب عليه المساس بحريات الأفراد وحقوقهم[١].

كما لا تسقط الأحكام الدستورية من حيث الشكل أيضا، وهي تلك النصوص التي لم ينص عليها في الدستور إلا لكي تكتسب قوة النصوص الدستورية، وثباتها، فهي لا تحتوي على قواعد متعلقة بنظام الحكم، بل قد تحتوي على قاعدة من قواعد القانون الإداري، أو قاعدة من قواعد الجنائي فهذه النصوص لا تسقط بسقوط الدستور، وإن زالت صفتها الدستورية، فهذه النصوص تسحب منها الصفة الدستورية طبقا لنظرية إزالة الصفة الدستورية نتيجة للثورة الناجحة.

Theorie de La Deconstitutionnation par l' effet des revolutions.

ولكن تكون لها قوة القانون العادي، بمعني أنه يجوز تعديلها أو إلغاؤها بقانون عادي[٢]، ومن أمثلة النصوص الدستورية الشكلية التي

---

١ **Carre de Malberg, Contribution a La Theorie general de L'Etat, op. cit., T. II, P. ٦١٨, Burdeau, Droit Constitutionnel et Institutions Poltiques, op. cit p ٣٠٢.**

وأنظر أيضاً: الدكتور: كامل ليله، القانون الدستوري ١٩٧١ ص١٠٦ الدكتور: رمزي الشاعر، النظم السياسية والقانون الدستوري، الجزء الأول ١٩٧٧ ص٤٣٧، ٤٣٨.

٢ راجع: كاري دي مالبير، المرجع السابق ص٦٢، بيردو، المرجع السابق ص٣٠٤، الدكتور: مصطفي أبو زيد فهمي، المرجع السابق ص٢٢٨ وما بعدها، الدكتور: =

تخضع لنظرية سحب الصفة) الدستورية، المادة (٥) من دستور ١٨٤٨ الفرنسي، وكانت تنص على إلغاء عقوبة الإعدام في الجرائم السياسية، فلا يزال حكمها ساريا ــ كقانون عادي ــ بالرغم من أن الدستور قد سقط نتيجة الانقلاب الذي قام به لويس نابليون سنة ١٨٥١، وفي مصر نجد أن دستور ١٩٢٣ قد نص في المادة ٣٢ على أن تكون وراثة العرش وفق النظام المقرر بالأمر (وراثة العرش) بعد النص عليه أصبح مسألة دستورية شكلا، بعد أن كان مسألة موضوعية قبل النص عليه[١].

ويبرر الفقه هذا الاتجاه بأن هذه النصوص الدستورية (شكلا) هي نصوص ذات طبيعة قانونية، ولو كانت قد صدرت بقانون عادي لظلت كما هي.

ونشير إلي أن نظرية سحب الصفة الدستورية، وإن سلم بها الفقه الفرنسي في غالبيته، إلا أنها لم تسلم من هجوم البعض عليها، فيذهب استأذنا الدكتور: مصطفي أبو زيد فهمي إلي أن هذه النظرية، نظرية تحكمية ليس لها ضابط محدد تدور حوله، وأمر الأخذ بها متروك للاعتبارات العملية، ومدي ما تكشف عنه من حاجة إلي الأخذ بهذه النصوص كلها أو بعضها وتلك الحاجة غير محدودة وغير منضبطة، كما أن هذه النظرية لا تفرق بين حالات إسقاط الدستور بطريقة تلقائية

=كامل ليله، المرجع السابق ص١٠٦ وما بعدها، الدكتور: رمزي الشاعر، المرجع السابق ص٤٣٨، الدكتور: فؤاد العطار النظم السياسية والقانون الدستوري، مرجع سابق ص٢٥٦.

١ راجع: د. عبد الحميد متولي، الوسيط في القانون الدستوري ١٩٥٦ ص١٩٥، د. كامل ليلة ــ مرجع سابق، ص١٠٧ هامش (١).

بمجرد قيام الحكومة الواقعية وبين حالات إسقاط الدستور بإعلان صريح بعد نجاح الثورة (الحكومة الدستورية).

وإن هذه النظرية (نظرية سحب الصفة الدستورية) لا تعمل إلا في مجال الحكومة الواقعية دون الحكومة الدستورية، حيث يمكن القول بأن الدستور وقد سقط (ضمنا) تلقائياً، فإن بعض النصوص تبقي ــ أيضا ــ بطريقة ضمنية بعد سحب الصفة الدستورية منها، بينما يصعب القول بأن الإلغاء الصريح للدستور قد استثني هذه النصوص الدستورية شكلا[1].

ثانيا: أثر الثورة على القوانين:

تتميز التشريعات العادية بوضع خاص عن الدستور، من أنها أكثر امتدادا وأكثر تشعبا من الدستور، الذي يكتفي بوضع الخطوط الكبيرة في نظام الحكم، ومن ثم لا يتصور سريان أحكام سقوط الدستور نتيجة للثورة الناجحة على القوانين العادية، فهذه الأخيرة لا يمكن أن تسقط فور نجاح الثورة، ويستبدل بها غيرها في المال، على العكس من الدستور الذي يمكن أن يستبدل به غيره سريعا.

وبالبناء على ما تقدم فإن القاعدة العامة التي تحكم أثر الثورة على القوانين (العادية) هي:

---

١ راجع: مؤلف سيادته، النظام الدستوري في ج.م.ع ١٩٧١ ص٢٢٨ وما بعدها وقرب هذا أستاذنا الدكتور: أحمد كمال أبو المجد إذ يري سيادته أن التفرقة بين النصوص الشكلة والنصوص الموضوعية في الدستور لا تكون سهلة في بعض الصور، إذ من النصوص الدستورية ما قد يختلف على طبيعته، كما أنه من العسير القول ببقاء بعض نصوص الدستور القديم رغم تصريح رجال الثورة بسقوط الدستور مؤلف سيادته الوجيز في الإدارة والحكم ص٢١٤.

١-نجاح الثورة لا يعني إسقاط سائر التشريعات القائمة، بل تبقي هذه التشريعات قائمة إلي أن تلغي أو تعدل صراحة، يستوي في ذلك أن تكون بصدد حكومة دستورية أو حكومية واقعية وعلى هذا يتفق جمهور الفقه[١].

كما أنه لا مجال للتفرقة في هذا المجال بين الثورة الصغرى أو الثورة السياسية (التي تهدف إلي تغيير النظام السياسي وحده)، وبين الثورة الشاملة (التي فضلا عن تغيير النظام السياسي والنظام الاجتماعي أيضا) لتبقي القاعدة العامة واحدة، في كلا النوعين، إذا القول بغير ذلك يعني أن الثورة تؤدي إلي الفوضى وهدم كيان الدولة نفسه، وهذا يخالف القاعدة المستقرة التي تقضي، باستمرار الدولة رغم تغير الأشكال المختلفة لاستمرارها.

يؤكد ذلك سريان مجموعات نابليون (في فرنسا) حتى الآن رغم سقوط الدساتير التي عقبت حكم نابليون، كما أن القوانين التي كانت سارية في مصر قبل ثورة يوليو ١٩٥٢ ظلت سارية في أعقاب الثورة.

فالتشريعات العادية تبقي إلي أن تلغي أو تعدل من قبل حكومة الثورة (وهي التي تحدد أيها يسقط (يلغي)) وأيها يعدل، وذلك طبقا

---

١ راجع: الدكتور: مصطفي أبو زيد فهمي، مرجع سابق ص٢٣١، دكتور: كامل ليلة، المرجع السابق ص١٠٧. الدكتور: فؤاد العطار، المرجع السابق ص٢٥٦، الدكتور: يحيي الجمل، المرجع السابق ص١٠٠، الدكتور: رمزي الشاعر، المرجع السابق ص٤٤٠ ــ ٤٤١، د. عبد الحميد متولي، المرجع السابق ص٩٥، د. محسن خليل، المرجع السابق ص٤٤.

لاختلاف الفكرة القانونية الجديدة عن الفكرة القانونية السابقة التي كانت أساسا للنظام القديم.

والمسلم أن الدستور الجديد عندما يصدر بنص على إلغاء ما يتعارض مع نصوصه وأحكامه في القوانين العادية، أما ما لا يتعارض مع هذه النصوص والأحكام، فإنها تبقي منتجة لآثارها إلي أن تعدل تعديلا طبيعيا بقوانين أخرى.

وتجدر الإشارة إلي أن رأيا في الفقه قد اتجه نحو التفرقة بين القوانين الأساسية (المكملة للدستور) وبين القوانين العادية، فيما يتعلق بتطبيق القاعدة العامة في أثر الثورة على القوانين، واتجه إلي سريان أحكام سقوط الدستور على أثر الثورة الناجحة على القوانين الأساسية (المكملة للدستور) باعتبارها جزءا من النظام السياسي للدولة، دون القوانين العادية التي تخضع وحدها للقاعدة العامة المشار إليها.

وينتهي هذا الرأي إلي أنه إذا أراد القائمون على الثورة عدم إسقاط الدستور القائم والإبقاء عليه كإطار يستطيعون التحايل على أحكامه لخدمة أهدافهم، بقي الدستور رغم نجاح الثورة وبقيت معه القوانين الأساسية، حتى يلغي الدستور صراحة أو ضمنا، فتلغي بالتبعية له هذه القوانين، أما إذا لم يعلن رجال الثورة عن رغبتهم في الإبقاء على الدستور أو انتهكوا أحكامه ولم يستندوا إليه، فإن معني ذلك انقضاء الدستور وكذلك القوانين الأساسية المكملة له[1].

---

١ راجع: الدكتور: رمزي الشاعر، النظم السياسية والقانون، الدستوري، الجزء الأول ص٤٤٠.

وفي اعتقادنا أن القاعدة العامة في شأن أثر الثورة على القوانين، تسري على القوانين أيا كانت طبيعتها أساسية (مكملة للدستور) أو عادية، ولا محل للتفرقة المشار إليها في هذا الصدد، لأن القوانين المكملة للدستور هي قوانين عادية وإن تمتعت ببعض الإجراءات الخاصة في إصدارها أو تعلقها بموضوعات دستورية فهذه القوانين المكملة لدستور (القوانين الأساسية) لا تسقط تلقائيا فور نجاح الثورة بل تبقي هذه القوانين قائمة إلي أن تلغي أو تعدل صراحة بقوانين أخرى.

الكتاب الثانى
النظام الدستورى المصرى

تمهيد وتقسيم :

ــ قدمنا أن الفقه الدستورى قد فرق بين معيارين فى تعريف الدستور ، **المعيار الشكلى** ، وينظر فيه إلى الوثيقة الدستورية ذاتها ، **بمعنى** : أن المعول عليه فى **المعيار الشكلى للدستور** هو مصدر القواعد القانونية ، وشكل صدورها ، والاجراءات التى تتبع فى وضعها وتعديلها ، ومن ثم يلتقى القانون الدستورى مع الدستور وفقاً لهذا المعيار.

والمعيار الآخر ، **هو المعيار الموضوعى** ، ويقوم هذا المعيار على أساس النظر إلى المضمون أو الجوهر أو الموضوع ، دون اعتبار الشكل أو الاجراءات المتبعة ، ومن ثم يكون القانون الدستورى وفقاً لهذا الميعار ، شاملاً كافة المسائل التى لها طبيعة دستورية ، أو هى فى جوهرها وموضوعها دستورية ، بصرف النظر عما إذا كانت هذه المسائل مدونة فى وثيقة الدستور أو تقررت أحكامها فى قوانين عادية ، أو بمقتضى العرف الدستورى ، إذ العبرة بالمضمون والجوهر، لا بالشكل أو الاطار الخارجى الذى يتضمنها.

ــ والواقع أن تعريف الدستور وفقاً للمعيار الموضوعى يتقارب أو يتفق ــ غالباً ــ مع التعريف طبقاً للمعيار الشكلى ، وان كان هذا التقارب ليس مطلقاً.

والمسلم به أن لكل دولة نظام دستورى يتبلور من جملة القواعد الدستورية التى يقررها الدستور. وعلى ذلك فان النظام الدستورى

يختلط بالقانون الدستورى (وبالدستور) ويعتبر جزءاً منه ، ومن ثم لايصح قصر اصطلاح النظام الدستورى على شكل معين للحكم ، أو على صورة خاصة دون غيرها من صور التنظيم السياسى ، فلايمكن القول بأن النظام الدستورى يعد فكرة قاصرة على الدول الديمقراطية ، بل يجب الاعتراف بوجود قانون دستورى ونظام دستورى فى كل دولة تحقق فيها وجود دستور بالمعنى الموضوعى ، بصرف النظر عن نظام الحكم فيها.

ــ على أن تتبع التطور الذى لحق بالنظام الدستورى المصرى ، يمكن تقسيمه الى ثلاثة مراحل :

المرحلة الأولى : النظام الدستورى فى ظل دستور ١٩٢٣.

المرحلة الثانية : النظام الدستورى فى مرحلة مابعد ثورة يوليو ١٩٥٢ ، حتى إصدار دستور ١٩٧١.

المرحلة الثالثة : النظام الدستورى فى مرحلة مابعد ثورة يناير ٢٠١١.

ــ وسوف نعرض لأهم الخصائص المميزة لدساتير كل مرحلة من هذه المراحل ، فى الباب الأول من هذه الدراسة .

ــ فيما نتناول دراسة النظام الدستورى الحالى (دستور ٢٠١٤) فى الباب الثانى . وذلك على النحو الآتى :

الباب الأول

الخصائص العامة للدساتير المصرية

تقسيم :

ونقسم هذا الباب إلى ثلاثة فصول :

نتناول فى الفصل الأول : النظام الدستور فى ظل دستور ١٩٢٣.

ونعرض فى الفصل الثانى : النظام الدستورى المصرى فى مرحلة مابعد ثورة يوليو ١٩٥٢.

ونخصص الفصل الثالث : للنظام الدستورى المصرى فى مرحلة مابعد ثورة يناير ٢٠١١.

الفصل الأول

النظـــــام الدستـــــورى

فى ظل دستور ١٩٢٣

أولا : النظام الدستورى المصرى فى ظل دستور ١٩٢٣ :

أخذت مصر على أثر إعلان ٢٨ فبراير سنة ١٩٢٢ ، والذى أصبحت مصر بمقتضاه دولة مستقلة ذات سيادة ، فى ترتيب حياتها الجديـــدة ، وكان من الضرورى لاستكمال شكل النظام الجديد العمل بدون إبطـــاء على وضع دستور جديد للبلاد ، وبالفعل صدر الدستور فى ١٩ ابريل سنة ١٩٢٣ (ويطلق عليه دستور ١٠٢٣) وأهم خصائصه هى :

١ــ صدر الدستور بأسلوب المنحة :

فقد ورد بمقدمة الدستور مايدل صراحة على أن الدستور نتيجة لارادة الملك ، على أن القول باصدار دستور ١٩٢٣ بأسلوب المنحة لايعنى أنها منحة خالصة لاتشوبها شائبة ، لأن الحقائق التاريخيـــة تؤكـــد أن الحكام لم يتنازلوا طواعية واختياراً عن سيادتهم لشعوبهم ، وانمـــا ــ فى الواقع ــ اضطروا إلى الاذعان لمطالب الأمة [١].

وعلى ذلك لايعنى اصدار دستور ١٩٢٣ بأسلوب المنحة أكثـــر مـــن الأسلوب أو المظهر الواضح فى إصداره.

---

[١] ولذلك لم يكن غريبا أن ي١هب البعض صوب تقرير طبيعة خاصة لدستور ١٩٢٣، مردها تطورات وظروف خارجة عن ارادة صاحب السلطة الشرعى فى البلاد. بينمـــا ذهب بعض آخر نحو القول بصدور دستور ١٩٢٣ بأسلوب " التعاقد " بالنظر إلـــى أن النص ــ فى هذا الدستور ــ على مبدأ " سيادة الأمة" تتعارض مع اعتباره منحة.

٢ــ تقرير " مبدأ سيادة الأمة " :

يعد دستور ١٩٢٣ أول دستور مصرى يقرر استقلال مصر ، وأن الأمة مصدر السلطات (المادة الأولى من الدستور).

٣ــ دتسور ١٩٢٣ ، دستور جامد :

وهذا هو المستفاد من المواد (١٥٤ ، ١٥٦) والتى نصت على كيفية تعديل الدستور بالحذف أو بالاضافة ، فضلاً عن فرض حظر (مطلق) على عدم المساس بالأحكام الخاصة بشكل الحكومة النيابى البرلمانى ، وبنظام وراثة العرش ، وبمبادئ الحرية والمساواة التى يكفلها هذا الدستور.

كما أبرزت المواد (١٦٥ ، ١٦٦) سمو الدستور على ماعداه من التشريعات الأخرى ، وقد اعتبر ذلك حجة للقضاء فى رقابة دستورية القوانين بالامتناع ــ على ماسنرى بعد قليل ــ .

٤ــ دستور ١٩٢٣ دستور ملكى (شكل الحكومة ملكية) :

وهذا ماقررته المواد (١ ، ٣٢) من الدستور.

٥ــ دستور ١٩٢٣ يقرر مبدأ الفصل بين السلطات :

والمستفاد من نصوص المواد (٧٣ ، ٧٤ ، ٧٩، ٨٢ ، ٨٦) أخذ الدستور بالنظام النيابى البرلمانى ، الذى يركز على وجود برلمان منتخب ، ورئيس دولة غير مسئول (المواد ٢٩ ، ٣٣، ٤٨ ، ٦٠) ومسئولية الوزارة (المواد ٥٧ ، ٦١) فاختصاصات الوزارة فعلية ومن ثم فانها وزارة مسئولة.

كما نظم الدستور وسائل التعاون (التوازن) بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ، تقرر مبدأ حق السلطة التنفيذية فى حل البرلمان

كسلاح مواز (مقابل) ترد به على المسئولية الوزارية ، وحق البرلمان فى سحب الثقة فى الوزارة واسقاطها (المواد ٣٨ ، ٣٩ ، ١٠٦).

كما بين الدستور وسائل الرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من تخويل السلطة التشريعية حق السؤال والتحقيق البرلمانى (المواد ١٠٦ ، ١٠٧) ، واعطاء السلطة التنفيذية حق اقتراح القوانين والتصديق عليها ، وحق التشريع فى حالة الضرورة المواد (٢٨ ، ٣٤، ٤١).

٦ــ دستور ١٩٢٣ أول دستور يولى الحقوق والحريات العامة أهميتها :

وتعد هذه الميزة (كغيرها) من أبرز سمات ١٩٢٣ ، التى ينفرد بها على غيره من الأنظمة الدستورية . فقد خصص هذا الدستور الباب الثانى منه لحقوق المصريين وواجباتهم ، فنص على مبادئ : المساواه ، وحق التملك ، وحظر المصادرة العامة للأموال ، وحق الاجتماع ، وحق تكوين الجمعيات ، وحق الشكوى ، وحق التعليم ، والحرية الشخصية ، وأرسى مبدأ عدم جواز القبض على أى شخص بدون وجه حق ، ومبدأ عدم جواز ابعاد المصرى خارج البلاد، ونص على حرمة المساكن ، وحرية المراسلات ، وحرية الاعتقاد ، وحرية الرأى والفكر والتعبير والصحافة (المواد من ٢ إلى ٢٢).

٧ــ دستور ١٩٢٣ لم ينص على طريقة تفسيره :

وقد أثار عدم نص دستور ١٩٢٣ على كيفية تفسيره خلافاً بين السلطات العامة ، مثلما حدث فى اختلاف الملك والوزارة بخصوص تفسير النصوص المتعلقة بتعيين أعضاء مجلس الشيوخ فى أول برلمان انعقد فى ظل هذا الدستور.

وكان الاختلاف يدور حول التساؤل الآتى :

هل يعد ــ تعيين خمسى (٥/٢) أعضاء مجلس الشيوخ حقاً مطلقاً للملك (يصدر بأوامر ملكية منفردة) أم لايجوز للملك ذلك إلا بواسطة وزرائه ؟

وقد تم اللجوء إلى التحكيم بصدد هذا الاختلاف ، وانتهى المحكم إلى أن تعيين خمسى (٥/٢) أعضاء مجلس الشيوخ ليس حقاً مطلقاً للملك بل يجب أن يكون بناء على مايعرضه مجلس الوزراء.

مسألة جوهرية : تكون البرلمان والفصل فى صحة العضوية :

أــ تكوين البرلمان :

أخذ دستور ١٩٢٣ بنظام المجلسين فى تكوين البرلمان ، وان غاير بينهما من حيث التشكيل والاختصاصات ، إذ بينما يشكل مجلس النواب من أعضاء منتخبين بالاقتراع العام (والذى تقرر لأول مرة فى النظام الدستورى المصرى الحديث ، حيث كانت النظم الدستورية المصرية السابقة تأخذ بمبدأ الاقتراع المقيد فى انتخابات البرلمان) ، يؤلف مجلس الشيوخ من عدد من : الأعضاء يعين الملك خمسيهم وينتخب الثلاثة أخماس الباقون بالاقتراع العام على مقتضى أحكام قانون الانتخاب (رقم ١١ لسنة ١٩٢٣) ، بشرط أن يكون عضو مجلس الشيوخ من طبقات محددة (مثل الوزراء ، الممثلين السياسيين ، رؤساء مجلس النواب ، رؤساء ومستشارى محكمة الاستئناف ، نقباء المحامين) [١].

---

[١] نشير إلى أن قانون الانتخاب رقم ١١ لسنة ١٩٢٣ ، قد حدد اسلوب الاقتراع العام غير المباشر (أى على درجتين) لانتخاب أعضاء مجلس النواب ، بينما كان =

وقد أعطى أعضاء البرلمان بمجلسيه سلطة رقابة الحكومة ومساءلتها ــ على ماقدمناه ــ [1].

ب ــ الفصل فى صحة نيابة الأعضاء :

جاء نص المادة (٩٥) من الدستور ليقرر حق كل مجلس بالفصل فى صحة نيابة أعضائه ، على أن دستور سنة ١٩٣٠ قد عهد على القضاء بالفصل فى صحة الطعون الانتخابية ، إذ نص الأمر الملكى رقم ٧٠ لسنة ١٩٣٠ على : " تقضى محكمة الاستئناف منعقدة بهيئة محكمة نقض وابرام أو محكمة النقض والابرام إذا انشئت فى الطلبات الخاصة بصحة نيابة الشيوخ أو بسقوط عضويتهم ، ويحدد قانون الانتخاب طريقة السير فى هذا الشأن ".

= يتم انتخاب ٥/٣ أعضاء مجلس الشيوخ على ثلاث درجات ، على أن هذا النظام قد تعدل بمقتضى القانون ٤ لسنة ١٩٢٤ ، وتقرر الأخذ بالاقتراع العام المباشر (على درجة واحدة) فى اختيار أعضاء البرلمان بمجلسيه .

[1] على الرغم من أن دستور ١٩٢٣ لم يتضمن نصاً يجيز للحكومة اصدار اللوائح التفويضية ، إلا أن معظم الفقه اتجه صوب تقرير هذا الحق للحكومة ، شريطة تحديد موضوع أو موضوعات التفويض ، وفترة التفويض ، ووجوب عرض هذه اللوائح على البرلمان لاعتمادها ، وارجع الفقه تبرير ذلك إلى الضرورات العملية ، ومايحتاجه التشريع فى مثل هذه الحالات من سرعى وكتمان قبل أصداره ، فضلاً عن الصعوبات الفنية وتغير الظروف الاقتصادية ، مما يجعل الحكومة أقدر من البرلمان فى مهمة التشريع بصدد تلك المسائل ، بينما اتجه نفر آخر نحو تبرير ذلك استناداً إلى العرف الدستورى ، على أن كافة الدساتير اللاحقة على دستور سنة ١٩٢٣ نصت صراحة على " اللوائح التفويضية ".

وعندما ألغى دستور سنة ١٩٣٠ بمقتضى الأمر الملكى رقم ٦٧ لسنة ١٩٣٤ وأعيد العمل بدستور سنة ١٩٢٣ على أثر صدور الأمر الملكى رقم ١١٨ لسنة ١٩٣٥ ، أعيد سريان العمل بنص المادة (٩٥) من هذا الدستور ــ سابق الاشارة اليها ــ وإذا أجاز هذا الدستور (دستور١٩٢٣) أن يعهد القانون بهذا الاختصاص إلى سلطة أخرى ، فقد صدر ــ فعلاً ــ القانون رقم ١٤١ لسنة ١٩٥١ ونص فى مادته الأولى على أن : " تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة نيابة أعضاء مجلس الشيوخ والنواب الذين قدمت طعون فى صحة نيابتهم ، ونص على أن تقضى المحكمة ببطلان الانتخاب أو التعيين إذا توافر سبب من الأسباب التى ينص عليها الدستور أو قانون الانتخاب والتى تقضى بهذا البطلان (م/٢).

ولم تشأ دساتير مابعد الثورة (وحتى دستور ١٩٧١) السير على هذا المنهج ، باعتبار أن الفصل فى صحة الطعون الانتخابية مهمة قضائية بحت ، بل أخضع الفصل فى هذه الطعون لكل مجلس ، وسوف نزيد الأمر أيضاحاً بعد قليل.

الفصل الثانى
النظام الدستورى المصرى فى مرحلة مابعد الثورة (١٩٥٢ ــ ١٩٧١)

١ــ دستور ١٩٥٦م :

ظل دستور سنة ١٩٢٣ قائما حتى ألغته الثورة بمقتضى الاعلان الدستورى الصادر فى ١٠/ ١٩٥٢/١٢.

ورغم إعداد مشروع دستور جديد للبلاد (يتفق وأهداف الثورة) لم يؤخذ به ، وأصدرت حكومة الثورة اعلاناً دستورياً فى ١٩٥٣/٢/١٠ حددت بمقتضاه فترة انتقالية مدتها ثلاثة سنوات ، يتم خلالها اعداد دستور جديد يراعى آمال الأمة فى حكم نيابى نظيف يتولى الحكم فيه سلطات عامة تراعى المبادئ الدستورية العامة ، وعلى الرغم من تضمين الاعلان الدستورى ــ المشار إليه ــ المبادئ العامة للحقوق المدنية والسياسية للمواطنين ، إلا أنه نص على تركيز السلطة فى يد مجلس الوزراء (مجلس قيادة الثورة) ، مبرراً ذلك بحالة الضرورة ، وعلى ذلك فإن نص المادة الأولى من هذا الاعلان، والتى كانت تنص على أن :" جميع السلطات مصدرها الأمة ، كان نظرياً فقط ، إذ لم يكن ثمة دور للشعب العامل (هيئة الناخبين).

وفى ١٩٥٦/٦/٢٣ صدر دستور ١٩٥٦ بأسلوب الإستفتاء الشعبى، إذ أعقب اعداد مشروع الدستور بواسطة لجنة حكومية ، اقراره من مجلس الوزراء ثم طرح للاستفتاء الشعبى ، ووافق الشعب عليه ، ويعد هذا أول دستور مصرى يصدر بهذا الأسلوب الديمقراطى.

خصائص دستور ١٩٥٦ :

فضلاً عن اصدار دستور ١٩٥٦ بأسلوب الاستفتاء الشعبى ، تميز هذا الدستور بخصائص عامة أبرزها :

أ ــ مقدمة الدستور : تضمن دستور ١٩٥٦ ــ لأول مرة ــ مقدمة مطولة ، سجل فيها إنتماء مصر العربى (لاحظ أن دستور ١٩٢٣ كان ينص على أن مصر دولة ذات سيادة وهى حرة مستقلة) ، وان الدستور كان وليد كفاح الشعب المصرى وخلاصة تجاربه ، وانه من تقرير الشعب.

والمعلوم أن ثمة خلافاً فى الفقه يدور حول القيمة القانونية لمقدمة الدستور ، فبينما يراها البعض غير ذات قيمة ، يراها بعض آخر ذات قيمة دستورية شأنها فى ذلك شأن النصوص الدستورية.

على أن ماتجدر الاشارة إليه أن المبادئ التى تتضمنها مقدمة الدستور ، لاتمثل سوى توجيها للسلطات العامة بالإلتزام بها والسعى نحو تحقيقها فى الوقت المناسب.

ب ــ شكل الدولة :

أخذ دستور سنة ١٩٥٦ ــ لأول مرة ــ بالنظام الجمهوري إذ المعلوم أنه ترتب على ثورة يوليو الغاء الملكية واعلان الجمهورية فى ١٩٥٣/١/١٧.

وحدد الدستور كيفية اختيار رئيس الجمهورية بالاستفتاء الشعبى ، كما حدد مدة رئاسة الجمهورية بست سنوات (المواد ١٢١ ، ١٢٢).

جـ ــ الانتماء العربى :

لأول مرة ينص دستور مصرى على الفكرة العربية ، وان شعب مصر جزء الأمة العربية (م/١ من الدستور).

د ــ نظام الحكم :

أخذ دستور ١٩٥٦ بجوهر النظام النيابى الرئاسى ، وليس النيابى البرلمانى (كما هو الحال فى دستور ١٩٢٣) ، ولم يغير من ذلك الأخذ بأسلوب الاستفتاء الشعبى أو ببعض مظاهر النظام النيابى البرلمانى.

وقرر هذا الدستور ــ شأنه فى ذلك شأن دستور سنة ١٩٢٣ ــ مبدأ سيادة الأمة.

هـ ــ تكوين البرلمان :

أخذ دستور ١٩٥٦ ــ على العكس من دستور ١٩٢٣ ــ بنظام المجلس الواحد ، واسمى البرلمان " مجلس الأمة " ، م/٦٥ ، وحدد الدستور أسلوب اختيار أعضاء البرلمان بالاقتراع السرى العام (م/٦٧) وتقرر ــ لأول مرة فى مصر ــ تقرير حق الانتخاب للمرأة ، وصدر القانون رقم ٧٣ لسنة ١٩٥٦ شأنه مباشرة الحقوق السياسية ، ونص على هذا الأمر فى مادته الأولى.

و ــ جمود الدستور :

فقد نص على حق رئيس الجمهورية ومجلس الأمة تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور ، وحددت مراحل تعديل الدستور بالاقتراح ثم المناقشة ثم الاقرار (على نحو ماهو معمول به فى ظل الدستور الحالى سنة ١٩٧١) ورغم أن الدستور لم يتضمن النص صراحة على حظر تعديل بعض المواد أو بعض الموضوعات ، إلا أننا نعتق\ بعدم جواز تعديل المواد المنظمة لنظام الحكم الجمهوريى ، وكذا تلك المتضمنة الحقوق والحريات العامة ، باعتبارها من مكاسب الشعب ، كما حددتها مقدمة الدستور.

ز ــ الأخذ بنظام الحرب الواحد (الاتحاد القومى) : بديلاً عن نظام تعدد الأحزاب ، الذى ألغته الثورة فى ١٩٥٣/١/١٧.

جـ ــ تقرير الديمقراطية الاجتماعية والاقتصادية بجانب الديمقراطية السياسية :

فيعد دستور سنة ١٩٥٦ أول دستور مصرى يتضمن طائفة من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالاضافة إلى الحقوق السياسية ، مسايراً فى ذلك الاتجاهات الدستورية الحديثة ، على أثر المد الاشتراكى.

ونشير إلى أن الديمقراطية السياسية تستهدف تحقيق المساواة المدنية بين الأفراد ، بينما الديمقراطية الاقتصادية تستهدف توجيه الاقتصاد القومى على نحو يكفل صالح المواطنين والقضاء على الرأسمالية ، فضلاً عن العناية بالأسرة وتأمين المواطنين من المخاطر الاجتماعية (كالعجز والشيخوخة).

وقد سارت جميع الدساتير اللاحقة على دستور ١٩٥٦ فى ذات الاتجاه.

ط ــ تفسير الدستور :

شأن دستور سنة ١٩٢٣ ، لم ينص دستور ١٩٥٦ على طريقة تفسيره ، وذلك بهدف ترك الباب مفتوحاً لتطور النصوص الدستورية تبعاً للتطورات السياسية والاقتصادية التى تشهدها البلاد بعد الثورة.

وازاء هذا الموقف يقع على عاتق الفقه والقضاء والسلطات العامة عبء تفسير النصوص الدستورية عند ممارسة اختصاصاتها.

٢ــ دستور سنة ١٩٥٨ (المؤقت) :

انتهى العمل بدستور سنة ١٩٥٦ على أثر قيام الوحدة بين مصر وسوريا فى ١٩٥٨/٢/٢١ ، وبمقتضاها انتهت الشخصية القانونية للدولة المصرية ، وأصبحت جزءاً من دولة الاتحاد (ج .ع.م)، ومن ثم الغى دستورها ، ووضع دستور جديد ، هو دستور سنة ١٩٥٨ ، واتسم هذا الدستور بأنه دستور مؤقت ، ريثما يتم وضع دستور مفصل للدولة الجديدة (م/٧٣) ، وقد صدر هذا الدستور بأسلوب الاستفتاء الشعبى (ايضا).

والواقع أن دستور سنة ١٩٥٨ ، يعد امتداد لدستور سنة ١٩٥٦ ، لأنه اتفق على أن تكون مبادئ دستور ١٩٥٦ هى الركيزة التى تقوم عليها دولة الاتحاد ، فأخذ بالنظام الجمهورى ، والنظام النيابى الرئاسى ، وتقرير الديمقراطية الاجتماعية والاقتصادية .. الخ.

والنتيجة المترتبة على ذلك ، أن يتم سد النقص فى دستور سنة ١٩٥٨ بمقتضى أحكام دستور سنة ١٩٥٦ وكذلك تفسير نصوص دستور سنة ١٩٥٨ يتم فى ضوء أحكام دستور سنة ١٩٥٦.

٣ــ دستور سنة ١٩٦٤ (المؤقت) [١]:

---

[١] على أثر انقلاب عسكرى فى سوريا فى ١٩٦٣/٩/٢٧ ، انفكت الوحدة بين مصر وسوريا وعلى الرغم من ذلك احتفظت مصر باسم (ج.ع.م) والعلم والنشيد.وترتب على ذلك أن أصدر رئيس الجمهورية الميثاق الوطنى فى يونيو سنة ١٩٦٢ ليكون اطاراً للحياة ، ودليلاً للعمل من أجل المستقبل.

ويلى ذلك اصدار اعلان دستور فى ١٩٦٢/٩/٢٧ بشأن التنظيم السياسى لسلطات الدولة ، متضمناً مواد جديدة اضافة إلى دستور الحكم ، يجرى العمل وفق نظامه حتى يتم وضع الدستور النهائى للج.ع.م. =

خصائص دستور سنة ١٩٦٤:

أ ــ طريقة وضع الدستور :

وضع هذا الدستور بواسطة الحكومة وأصدره رئيس الجمهورية ، وقررت مقدمة الدستور **طبيعته المؤقته** لحين وضع مشروع الدستور الدائم واصداره بأسلوب الاستفتاء الشعبى.

والواقع أن الدستور المؤقت يتميز بأنه وليد ظروف استثنائية ليست لها صفة الدوام والاستقرار ، ويوضع ــ غالبا ــ بارادة السلطة الحاكمة وحدها ، بينما توضع الدساتير الدائمة وفقاً للمبدأ الديمقراطى.

على أن الطبيعة المؤقتة للدستور لا علاقة ارتباط بينها وبين أحكامه الموضوعية ، فليس ثمة فوارق بين الدستور الدائم والدستور المؤقت من زاوية الأحكام الموضوعية ، ولكن الفارق بينهما طريقة وضع الدستور.

ب ــ دستور سنة ١٩٦٤ دستور جامد :

فقد تضمن نص المادة (١٦٥) من هذا الدستور صياغة مطابقة لنص المادة (١٨٩) من دستور سنة ١٩٥٦ سواء من حيث اقتراح التعديل ، ومناقشة التعديل ، واقرار التعديل عدا **المدة التى يناقش خلالها** التعديل المقترح (كانت ٦ أشهر فى دستور سنة ١٩٥٦ ،

= ونص فى هذا الاعلان على بقاء أحكام الدستور المؤقت سارية فيما لايتعارض مع أحكام هذا الاعلان ، إلى أن يتم وضع الدستور الدائم للدولة.

وفى ١٩٦٤/٣/٢٥ صدر دستور سنة ١٩٦٤ (المؤقت) ، وترتب عليه انهاء العمل بدستور سنة ١٩٥٨ ، وبالاعلان الدستور الصادر فى سنة ١٩٦٢ وهذا الدستور (دستور سنة ١٩٦٤) هو ماسنعرض له بإيجاز.

وأصبح شهرين فى دستور سنة ١٩٦٤ وهو ذات حكم الدستور الحالى (دستور ١٩٧١) ، **وكذا عدا اقرار التعديل.**

حيث أن الطبيعة المؤقتة للدستور اقتضت أن يتم اقرار التعديل من تاريخ موافقة ثلثى أعضاء مجلسى الأمة عليه.

جـ ــ دستورية سنة ١٩٦٤ يؤكد علــى الاتجــاه الاشــتراكى للدولة:

فقد نص فى المادة الأولى على أن " الجمهورية العربية المتحــدة دولة ديمقراطية اشتراكية ..." وفى هذا تأكيد للاتجاه الاشتراكى الذى ظهر فى دستور سنة ١٩٥٦ ونص (م/٩) على أن النظام الاقتصــادى للدولة هو النظام الاشتراكى.

د ــ تقرير مبدأ سيادة الشعب :

جاء نص المادة (٢) من الدستور ليؤكد " سيادة الشعب " بينما كان دستور سنة ١٩٥٦ ينص على مبدأ "سيادة الأمة " وبهذا ساير دستور سنة ١٩٦٤ الاتجاهات الدستورية الحديثة التى تجعل السيادة للشعب .

هــ ــ نظام الحكم برلمانى :

اتجه دستور سنة ١٩٦٤ إلى الأخذ بالنظام النيــابى البرلمــانى ، فاستحدث نظام مجلس الوزراء، وأخذ بفكرة ثنائية السلطة التنفيذيــة ، وأقر مبدأ المسئولية الوزارية الفردية والتضامنية ، والعلاقة المتبادلــة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية على انه تجدر الاشارة أن دســتور سنة ١٩٦٤ لم يترك ــ نهائيا ــ النظام الرئاسى ، بل أخــذ بــبعض مظاهره ، واستحدث دستور سنة ١٩٦٤ منصب النائب الأول لرئيس الجمهورية ، ونص على أنه يحل محل رئيس الجمهورية فى حــالات

الاستقالة والعجز الدائم والوفاة وكذا فى حالة الاتهام بالخيانة العظمى (المواد ١١٠،١٠٧، ١١٢).

و ــ تكوين البرلمان :

أخذ دستور سنة ١٩٦٤ بنظام المجلس الواحد (مجلس الأمة) وأقر ــ لأول مرة ــ مبدأ أو أسلوب الجمع بين الانتخاب والتعيين فى تشكيل مجلس الأمة (م/٤٩) ، كما نص لأول مرة أيضا فى ذات المادة ــ على تخصيص ٥٠% من المقاعد البرلمانية للعمال والفلاحين تطبيقاً لأحكام الميثاق ، والواقع أن هذا النص يتعارض مع نص المادة (٢٤) التى تقرر مبدأ المساواة.

وسوف نعرض لهذه المسألة تفصيلاً ، لأنها نقلت ــ كما هى ــ إلى الدستور الحالى (دستور سنة ١٩٧١).

زــ الأخذ بنظام الاتحاد الاشتراكى العربى :

ظل الاتحاد القومى قائما حتى سنة ١٩٦٢ ، ثم اقتضى التحول الاشتراكى اعادة بناء التنظيم السياسى على أسس جديدة ، فقام الاتحاد الاشتراكى العربى ليكون رائداً وموجهاً للعمل الوطنى بديلاً عن الاتحاد القومى.

جــ التأكيد على الصلة الوثيقة بين الديمقراطية الاقتصادية والاجتماعية والحرية السياسية باعتبارها جناحاً الحرية ، على غرار دستور سنة ١٩٥٦ :

والملاحظ أنه قد تم التركيز على الديمقراطية الاقتصادية والاجتماعية على حساب الديمقراطية السياسية إلى مدى يمكن القول معه ، إن تحقيق الانجازات الاجتماعية كان يعد بديلاً للديمقراطية السياسية لما حققته للبسطاء من خدماء ومنحت أمامهم من آفاق.

المبحث الأول

النظام الدستورى المصرى فى ظل دستور ١٩٧١

النظام الدستورى المصرى فى ظل الدستور ١٩٧١ :

تميز دستور ١٩٧١ بأيدلوجية (فلسفة) خاصة به ، فضلا عن تمتعه بخصائص ومميزات جوهرية ، اختلف بها عما سبقه من الدساتير سواء دساتير ما قبل الثورة أو دساتير ما بعدها .

وسوف نقسم دراسة هذا الموضوع إلى ثلاثة مطالب :

المطلب الأول

١-أيدلوجية دستور سنة ١٩٧١.

٢-خصائص دستور سنة ١٩٧١.

٣-وأخيراً كيفية تعديل دستور سنة ١٩٧١.

١-أيديولوجية دستور سنة ١٩٧١:

من المسلمات أن الدستور يعتبر ــ دائماً ــ تعبيرا عن أيدلوجية معينة، ذلك أن كل نظام دستوري يدين بفكر مذهبي معين يؤثر في فهمه للحرية وفهمه للسلطة وتصوره للسلطات العامة، وتبعا لذلك تتعدد نظم الحكم في الدول المختلفة. لذلك فإن الفهم الصحيح للدستور يتطلب الاهتمام بدراسة الفلسفات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المختلفة، بما يبرز مدي التفاعل بين النصوص الدستورية والاتجاهات التي تسيطر على الجماعة.

والسؤال: هل جاء دستور ١٩٧١ بأيدلوجية جديدة؟

للإجابة على هذا التساؤل، ينبغي إلقاء الضوء على حالة المجتمع المصري قبل إصدار هذا الدستور.

في عهد محمد على: تجسدت الدولة في شخص الحاكم، وساد حكم الفرد المطلق، ولم يشارك الشعب في السلطة، وفشلت كافة السياسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي ترتكز عليها الدولة في إقامة نظام حكم على أسس ثابتة، مما أدي إلي احتلال البلاد.

في ظل دستور ١٩٢٣: على الرغم من سمو مبادئ هذا الدستور ومسايرته لأحدث الاتجاهات الدستورية ــ على ما قدمنا ــ إلا أن المناخ لم يكن مواتيا لتطبيقه بصورة سليمة، إذ الاحتلال كان جاثما على البلاد، وكانت الامتيازات الأجنبية قائمة، ولم يمارس الشعب حقه في ممارسة السيادة بصورة فعلية.

<u>في ظل دساتير ١٩٥٦، ١٩٦٤:</u> سارت الدولة منذ قيام الثورة حتى إصدار دستور سنة ١٩٧١ على مبدأ (الشرعية الثورية) مما ترتب عليه اتخاذ إجراءات استثنائية لحماية الثورة وإجراء التحول الاجتماعي، فأخذ نظام الحكم الطابع الشمولي الذي يركز السلطات في يد فرد أو هيئة واحدة، وتدعم هذا الطابع في دستوري ١٩٥٦، ١٩٦٤ بالنص على الاتحاد القومي ثم الاتحاد الاشتراكي وسلطاته المطلقة، وزاد هذا الطابع تعميقاً بالنظر إلي أن هذه الدساتير جميعها كانت مؤقتة، ولم يستكمل أي مجلس نيابي مدته الدستورية، ونص في هذه الدساتير على تحصين كل القرارات والإجراءات الصادرة من السلطة، وعدم جواز الطعن فيها أو إلغائها أمام القضاء، وانعدمت مشاركة الشعب في الحكم والرقابة عليه. (نبه برنامج ٣٠ مارس ١٩٦٨ إلى كل هذه العيوب، وطالب بتدعيم الديمقراطية وتوثيق الصلة بين الحريات الاجتماعية والسياسية وتوفير ضمانات ممارسة الحريات

العامة وتقرير مبدأ الرقابة البرلمانية والشعبية واستقلال القضاء ورقابة دستورية القوانين.. على ما أوجزنا قبلاً).

وإذا كان ذلك كذلك، وكانت الحاجة إلي أيدلوجية جديدة لا تصدر عن رغبة في التجديد لذاته، ولا يدفع إليها مجرد التغيير في القيادة السياسية للشعب، بل تظهر الحاجة إلى التجديد والتغيير حينما تفشل الظروف القائمة في معالجة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية، أو لقصور فيها أو لتغير ظروف المجتمع، فإنه مما لا شك فيه أن دستور سنة ١٩٧١ قد أورد بعض المفاهيم الجديدة، طارحا جانبا الأحكام التقليدية التي استقرت في معظم الدساتير (السابقة)، فأبرز جوانب جديدة أملتها تجربة المجتمع المصري وطبيعة المرحلة التي يعيشها وأهدافه، مما يمكن معه القول بأن ثمة أيدلوجية جديدة تميز بها هذا الدستور عن غيره مما سبقه من الدساتير المصرية، معبرا بها عما لحق المجتمع من تطورات سياسية واجتماعية.

إن الإجابة على التساؤل الذي طرح على بساط البحث (نعم) جاء دستور ١٩٧١ بأيدلوجية جديدة، ويغدو السؤال التالي هو: ما هي هذه الأيدلوجية السياسية التي يتميز بها النظام السياسي في ظل دستور ١٩٧١ (وتعديلاته).

كنا قد انتهينا في طبعاتنا السابقة لمؤلف النظام الدستوري المصري إلي أن أيدلوجية دستور سنة ١٩٧١ تستند على فكرة سيادة القانون، باعتبارها أبرز ما يميز النظام السياسي الحالي، على أنه وعلى ضوء التعديلات الدستورية التي أقرت في مارس ٢٠٠٧، فإن هذا الرأي يحتاج إلي مراجعة أو بالأحرى إلي مناقشة بعد تعديل المادة الأولي من الدستور، والتي تقضي بأن: (جمهورية مصر

العربية دولة نظامها ديمقراطي يقوم على أساس المواطنة، والشعب المصري جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة).

إذ يثور التساؤل حول ما إذا كانت التعديلات الدستورية التي انفردت بها مناقشة وصياغة الحكومة قد غيرت من الأيدلوجية السياسية للنظام القائم أم لا؟ بل ويثور التساؤل عن مدي قدرة هذه التعديلات (المواد الدستورية المعدلة) على تحقيق دولة القانون والمواطنة والمساواة، وبمعني آخر هل غيرت التعديلات الدستورية في ٢٠٠٧ من طبيعة الدستور المصري فيما يتصل بالأيدلوجية السياسية للنظام والمرجعية العليا للدستور، وهل تعديل نص المادة الأولى ــ المشار إليه ــ يضمن بالفعل وجودا حقيقيا لدولة المواطنة وسيادة القانون؟

ونود ــ منذ البداية ــ تحديد مفهوم المواطنة، والذي يعني تنظيم العلاقة بين السلطة والأفراد والجماعات على أساس تمتع كل فئات المجتمع بمجموعة من الحقوق والحريات والالتزام بجملة من الواجبات، ووجود مجموعة من الضمانات اللازمة لاحترام وحماية وصيانة تلك الحقوق والحريات، وضمان تنفيذها في الواقع المعاش.

والمواطنة بهذا المعني تشير إلي الانتماء إلي وطن يتمتع فيه المواطن بوضع سياسي وقانوني معين، وتوفر بموجبه الدولة الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية والثقافة الأساسية له، ويقوم مفهوم المواطنة على أساس مبدأ المساواة السياسية أي تساوي فرص المشاركة أمام الجميع، ولا سيما أمام الأقليات والفئات الضعيفة في المجتمع، وبلا أدني تمييز على أساس كان كاللون أو العرق أو الدين أو المذهب أو الجنس أو اللغة أو المكانة الاجتماعية أو الاقتصادية.

الأيدلوجية السياسية للنظام المصري:

اتجه البعض صوب القول بأن دستور ١٩٧١ وتعديلاته في عامي ١٩٨٠ ــ ٢٠٠٥م لم يوفر للنظام السياسي القائم في مصر مرجعية سياسية محددة ومنسقة، بل أنه في مجال سيادة القانون فإن سيطرة الحزب الحاكم على مقاليد الأمور في الدولة والمجتمع حالت دون تقرير ضمانات فعلية لمبدأ حكم القانون وللحقوق والحريات السياسية، فضلا عما شاب النظام السياسي من هشاشة ضعف الحياة الحزبية (التعدية الحزبية والسياسية) بالنظر إلى شكلية معايير الانتخابات الديمقراطية الحقيقية.

أما التعديلات الدستورية لعام ٢٠٠٧ التي تتصل بالأيدلوجية السياسية للنظام فقد طالت المادتين (١)، (٥) من الدستور[١] ولم تقترب من المادة الثانية التي تنص على الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.

ففي الرسالة التي أرسلها رئيس الجمهورية إلي البرلمان في ٢٠٠٦/١٢/٢٦ متضمنة رؤيته لتعديل ٣٤ مادة من أصل ٢١١ مادة، أوضح الرئيس أن التعديلات تعكس واقع التحولات الاقتصادية والاجتماعية الذي شهده المجتمع منذ ١٩٧١، وتحقق استقرار الوطن

---

١ تنص المادة (٥) من الدستور على أن: (يقوم النظام السياسي في جمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب.. وينظم القانون الأحزاب السياسية).

وأضيف إلى هذه المادة فقرة جديدة هي فقرة (٣) في تعديلات ٢٠٠٧ وتقضي: (وللمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية وفقا للقانون، ولا تجوز مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب سياسية على مرجعية دينية أو أساس ديني أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل).

ووحدة أبنائه وتتصدري للممارسات التي تخلط الدين بالسياسة والسياسة بالدين، وتنشر الفتنة والتطرف، وتحاول الوقيعة بين جناحي الأمة، وقد كان واضحا أن تعديل المادة (٥) ــ على وجه التحديد ــ يستهدف حظر قيام أحزاب إسلامية أو قبطية.

ولتحقيق هذه الأهداف حذفت صفة (الاشتراكي) وأدخلت كلمة (المواطنة) في المادة الأولى من الدستور، وجاءت تعديلات المادة (٥) على نحو ما قدمنا.

والسؤال هل تحققت هذه الأهداف؟ أو بمعني آخر هل غيرت هذه التعديلات من طبيعة الدستور فيما يتعلق بالأيدلوجية السياسية للنظام السياسي المصري وبالمرجعية العليا للدستور؟

إن التدقيق في نصوص الدستور قبل التعديل وبعده توضح جملة من الأمور المتصلة بالمواطنة، وبالمرجعية العليا للنظام السياسي المصري وذلك على النحو التالي[١]:

ــ لا شك أن النص على مفهوم المواطنة في التعديل الدستوري في المادة (١) يعد أمراً إيجابياً، غير أن تفعيل هذا المفهوم في الواقع غير ممكن لأن بعض المواد الأخرى تتناقض مع هذا التفعيل، فالمواطنة تقتضي حماية الحقوق والحريات وصيانة مبدأ حكم القانون وشفافية الانتخابات، وهي أمور ــ يري الكثير من الشراح ــ أنها اضيرت من جراء التعديلات الدستورية الجديدة، فهناك المادة (١٧٩)

---

١ راجع: د: عبد الفتاح ماضي، الأيدلوجية السياسية للنظام السياسي، بحث منشور في كتاب (النظام السياسي المصري بعد التعديلات الدستورية) إصدار مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية بالقاهرة ٢٠٠٩، ص٢٦ وما بعدها.

معدلة[1]، وقد عطلت هذه المادة بعد تعديلها المواد الدستورية المتصلة بالحقوق والحريات العامة الواردة في المواد ٤١، ٤٤، ٤٥ من الدستور، بإعفائها تشريعا معينا من الالتزام بها، وذلك بحجة محاربة الإرهاب.

ـــ هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية، فإن تحويل رئيس الجمهورية حق تحويل أيه جريمة من جرائم الإرهاب إلي أيه جهة قضائية منصوص عليها في الدستور أو القانون، أي حق الرئيس في أحالية المدنيين إلي المحاكمات العسكرية يشكل إخلالا جسيما بمبدأ المواطنة والمساواة بين المواطنين، ويتعارض مع نص دستوري آخر هو المادة (٦٨) التي تقرر حق المتهم في المحاكمة أمام قاضية الطبيعي.. ومن ناحية ثالثة فإن رفض الحكومة تعديل المادة (٧٧) من الدستور التي تجيز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى بدون حد أقصي يحول دون المشاركة السياسية في السلطة بحسبانها احدي أوجه المواطنة، كما أنها تحول دون تداول السلطة باعتبارها مظهرا من مظاهر هذه المشاركة، ومن ناحية رابعة فإن من شأن تعديل المادة

---

١ إن المادة (١٧٩) معدلة تنص على: تعمل الدولة على حماية الأمن والنظام العام في مواجهة أخطار الإرهاب، وينظم القانون أحكاما خاصة بإجراءات الاستدلال والتحقيق التي تقتضيها ضرورة مواجهة تلك الأخطار، وذلك تحت رقابة من القضاء وبحيث لا يحول دون تطبيق تلك الأحكام الإجراء المنصوص عليه في كل من الفقرة الأولى من المادة ٤١ والمادة ٤٤ والفقرة الثانية من المادة ٤٥ من الدستور.. ولرئيس الجمهورية أن يحيل أيه جريمة من جرائم الإرهاب إلي أيه جهة قضاء منصوص عليها في الدستور أو القانون.

(٦٢) والتي أجازت للمشرع تنظيم حق الترشيح لمجلس الشعب والشورى وفقا لأي نظم انتخابي يحدده، كما أجازت له أن يتضمن القانون الانتخابي حدا أدني لمشاركة المرأة في المجلسين، من شأن ذلك التعديل ــ وخاصة في ضوء عدم إطلاق حرية تكوين الأحزاب ــ إقصاء تيارات معنية من التمثيل البرلماني والمنافسة بحجب الترخيص القانوني عنها، فيما لو أخذ المشرع بنظام القائمة النسبية.

ومن ناحية خامسة وأخيرة: فإن التعديلات التي أدخلت على المادة (٨٨) من الدستور[١] ــ التي كانت تقرر قبل التعديل مبدأ الإشراف القضائي على الانتخابات ــ من شأنها أن تنتقص من نزاهة الانتخابات وحيادية المشرفين عليها، إذ أنها تلغي عمليات الإشراف القضائي المباشر على الانتخابات الذي قررته المحكمة الدستورية العليا سنة ٢٠٠٠ ومن ثم تتنافي مع مفهوم المواطنة.

وجيز القول، أنه أيا كان الأمر فإن التعديلات الدستورية التي أدخلت كلمة المواطنة في المادة الأولى من الدستور تغدو نظرية أو ذا طبيعة إنشائية ما لم تتوافر الإرادة السياسية للقائمين على الأمر نحو تحقيق المضامين المختلفة للمواطنة، والعمل ــ مع كافة القوي

---

١ المادة (٨٨) كانت تقضي قبل التعديل أن يتم الاقتراع تحت إشراف أعضاء من هيئة قضائية، وبعد التعديل أضحت صياغتها كالتالي: (يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء ويجري الاقتراع في يوم واحد وتتوالي لجنة عليا تتمتع بالاستقلال والحيدة والإشراف على الانتخاب على النحو الذي ينظمه القانون).

السياسية والمجتمعية الأخرى ــ على تغيير الكثير من الأوضاع الاجتماعية والقانونية والسياسية والاقتصادية التي نتجت عن عقود السياسات والممارسات السلطوية[١].

وبناء عليه يمكننا القول بأن التعديلات الدستورية الأخيرة لم تغير كثيراً من الأيدلوجية السياسية للنظام القائم، فالتناقض الذي كان قائما قبل التعديل بين كلمات مثل (الديمقراطية)، (الاشتراكية)، اختفي ليحل محله تناقض جديد بين النص على المواطنة والطابع الديمقراطي من جهة وبين نصوص دستورية تتناقض مع متطلبات المواطنة الحق، وتتنافي مع الأسس الرئيسية لنظام الحكم الديمقراطي (المواد (٧٦) التي تبين كيفية اختيار رئيس الجمهورية، (٧٧) التي تطلق مدة اختيار رئيس الجمهورية والمادة (١٧٩) سالف الإشارة إليها).

وهذا التناقض كفيل بالتشكيك في قدرة المواد الدستورية المعدلة على تحقيق دولة القانون والمواطنة والمساواة. هذا فضلا عن الكثير من الممارسات الحكومية تشير إلي استمرار العمل بالنهج الانفرادي (التسلطي) في إدارة شئون الدولة بإصرار الأغلبية البرلمانية للحزب الحاكم على الانفراد باقتراح ومناقشة وصياغة التعديلات الدستورية بل وإدارة عملية التعديل كاملة[٢].

---

١ إن استمرارية السمات التسلطية للدساتير، تشير إلى عملية الاستخدام الأدائي للدساتير (أي اعتبارها أدوات بيدي رئيس الجمهورية والسلطة التنفيذية لإنقاذ رؤاها وسياساتها وبرامجها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية) وضعف الوازعات الدستورية لدي الصفوة السياسية الحاكمة).

٢ أنظر د. عبد الفتاح ماضي، مرجع سابق، ص٤٩ ــ ٤٠.

وفي عبارة واحدة: لم يوفر دستور ١٩٧١ وتعديلاته الثلاثة في أعوام ١٩٨٠ ــ ٢٠٠٥، ٢٠٠٧ للنظام السياسي القائم في مصر مرجعية سياسية (أيدلوجية) محددة ومنسقة، هذا بجانب أن الممارسات الفعلية على أرض الواقع أفرزت شكلا مختلفا للحكم عن ذلك الذي سمته مواد الدستور. على نحو ما سوف نوضحه في الموضوعات التالية تباعاً.

٢-الخصائص العامة للدستور الحالي (دستور ١٩٧١):

أولا: الأسلوب الذي تم به وضع الدستور:

يذهب غالبية الفقهاء في مصر إلي أن دستور سنة ١٩٢٣ قد أتخذ أسلوب المنحة، تأسيساً على ما جاء في مقدمة الدستور مبيناً أنه وليد إرادة الملك المنفردة[١].

أما دستور سنة ١٩٥٦، فإنه قد وضع بطريقة الاستفتاء الشعبي إذ بعد أن تم وضعه بمعرفة لجنة حكومية، عرض على الشعب للاستفتاء عليه، وتلك كانت أول مرة يصدر فيها دستور مصري بأسلوب الاستفتاء الشعبي، ولما كان دستور سنة ١٩٦٤ دستوراً مؤقتاً، والدستور المؤقت لا يوضع بطريقة من الطرق التي توضع بها

---

١ وذهب بعض الفقهاء إلي أن دستور سنة ١٩٢٣ قد صدر بوسيلة من نوع خاص، نظرا لمركز مصر السياسي الشاذ في ذلك الوقت وللظروف التي أدت إلي إصداره. المرحوم الدكتور/ السيد صبري ــ القانون الدستوري، ص٣٠١ وما بعدها. بينما اتجه نفر آخر من الفقه صوب القول بأن دستور ١٩٢٣، كان وليد إرادة تعاقد بين الملك والأمة، تأسيساً على أن الدستور قد نص على أن الأمة مصدر السلطات، وأن هذا لا يتفق مع وصف الدستور بأنه منحه المرحوم الدكتور: عثمان خليل، الاتجاهات الدستورية الحديثة ص٤٤.

الدساتير الدائمة (المنحة ــ التعاقد ــ الجمعية التأسيسية ــ الاستفتاء الشعبي) وإنما يوضع الدستور المؤقت بإرادة السلطة الحاكمة وحدها، ومن ثم فقد صدر دستور ١٩٦٤ (المؤقت) بمقتضى قرار من الحاكم (رئيس الجمهورية) ونص على العمل به، إلى أن ينتهي مجلس الأمة من إعداد مشروع الدستور الدائم ثم يطرح هذا المشروع في استفتاء شعبي عام، ولا يكون نافذا إلا بعد موافقة الشعب عليه في الاستفتاء، وهذا ما حدث بالفعل في الدستور الحالي الصادر في ١١ سبتمبر سنه ١٩٧١، إذ صدر هذا الدستور عن طريق الاستفتاء الشعبي بعد أن أعد مشروعه عن طريق ممثلي الشعب (سواء في مجلس الشعب أو في الاتحاد الاشتراكي) فالشعب هو الذي وضع الوثيقة الدستورية سواء عن طريق ممثليه في مرحلة إعدادها وصياغتها، أو بذاته عند الموافقة عليها وإقرارها وعلى ذلك فإن دستور سنة ١٩٧١ يتفق ودستور سنة ١٩٥٦ من حيث كيفية الإقرار (أسلوب الاستفتاء الشعبي) وإن اختلفا في مرحلة إعداد النصوص.

ثانيا: شكل الدستور:

كان دستور سنة ١٩٢٣ دستوراً جامداً، وكذا الدساتير المصرية المتعاقبة، بمعنى أنه لا يمكن تعديل الدستور الجامد أو إلغاؤه بنفس الطريقة التي تعدل أو تلغى بها القوانين العادية، وإنما يستلزم ذلك إجراءات وشروطا أكثر تعقيداً وأشد صعوبة يستعصى معها إمكان إجراء تعديل مفاجئ للدستور وتفرض كثير من الرؤية والتأني في دراسة التعديل وإذا كان دستور سنة ١٩٢٣ قد حوي نوعين من القواعد ــ من هذه الناحية ــ فثمة قواعد عامة تبين إجراءات التعديل، وتقرر جمود الدستور جمودا نسبيا وليس مطلقاً، وقواعد خاصة

بموضوعات معينة لا يجوز تعديلها إطلاقا وبالتالي تجعلها جامدة جمودا مطلقا، أو تمنع تعديلها خلال فترة معينة (كتلك المتعلقة بشكل الحكومة النيابي البرلماني والخاصة بنظام وراثة العرش وكذلك الأحكام المتعلقة بمبادئ الحرية والمساواة التي يقررها ذلك الدستور) ونحن نرى أن دستور سنة ١٩٧١ وإن تضمن القاعدة العامة التي تبين إجراءات التعديل، وتقرير جمود الدستور جمودا نسبيا (م/١٨٩ من الدستور) فإن ثمة أمور ــ نراها ــ تتمتع بالجمود المطلق وهي تلك المتعلقة بالنظام الجمهوري والحرية والمساواة التي قررها الدستور، ولا شك أن تقرير صفة الجمود للدستور، قد استتبع تحقق صفة السمو الشكلي لنصوصه جميعا، ونتيجة لهذه الخاصية أمكن تقرير الرقابة على دستورية القوانين عن طريق الدفع الفرعي، حماية لصفة السمو الشكلي لقواعد الدستور، وإعمالا لفكرة الجمود التي تضمنها.

وسوف نعود إلي تفصيل ذلك في موقعة من هذه الدراسة.

ثالثاً: شكل الدولة:

بينما كان شكل الدولة في دستور سنة ١٩٢٣ ملكية وراثية شكلها نيابي (المادة الأولى من الدستور) فإن دستور كل من ١٩٥٦، ١٩٦٤، وكذا الدستور الحالي الصادر سنة ١٩٧١ نص على الشكل الجمهوري للدولة، ولقد أسبغ دستور سنة ١٩٥٦ على الدولة المصرية صبغة الديمقراطية، وأن الشعب المصري جزء من الأمة العربية، وقد أضاف كل من دستوري ١٩٦٤ و ١٩٧١ صفة الاشتراكية إلى الديمقراطية فأصبحت جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطي اشتراكي يقوم على تحالف قوي الشعب العاملة، وإن الشعب المصري

جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة (المادة/١ من الدستور الحالي)[١].

رابعاً: الأساس الاقتصادي للدولة:

تشير العديد من مواد الدستور القائم (قبل تعديل ٢٠٠٧) إلي أن النظام الاشتراكي الديمقراطي هو الأساس الاقتصادي للدولة (المواد ١، ٤، ٣٠، ٣٣ وهي المواد التي تنص على أن جمهورية مصر العربية دولة نظامها اشتراكي ديمقراطي، وأن الأساس الاقتصادي لجمهورية مصر العربية هو النظام الاشتراكي الديمقراطي، ودعم الدولة المستمر للقطاع العام باعتباره قاطرة التقدم في جميع المجالات، وإن حماية الملكية العامة واجب على كل مواطن باعتبارها أساسا للنظام الاشتراكي).

ولكن منذ عام ١٩٩١ بدأت مصر في الأخذ بنظام الخصخصة، واقتصاد السوق، ومن ثم حدث تحول اقتصادي كبير من ذلك الوقت، مما أثار خلافا على أثر تعارض تلك التحولات الاقتصادية (النظام الاقتصادي الجديد) مع نصوص الدستور، لم يغير منه تقرير المحكمة الدستورية دستورية القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ في شأن شركات

---

١ وبمقتضى التعديل الدستوري سنة ١٩٨٠، تعدلت بعض النصوص الدستورية، كما أضيفت نصوص جديدة، وكان من ضمن المواد التي لحقها التعديل المادة الأولى، التي جاءت صياغتها المعدلة على أن: جمهورية مصر العربية دولة نظامها اشتراكي ديمقراطي.. ونحن نؤيد الرأي الذي اتجه صوب عدم فائدة هذا التعديل لأنه يستعمل ذات عبارة النص القديم مع مجرد تغيير الوصفين الواردين فيه لنظام الدولة. راجع د. سعد عصفور، النظام الدستوري المصري، دستور سنة ١٩٧١م، طبعة ١٩٨٠م ص٣٢ ــ ٣٣.

قطاع الأعمال العام في حكمها الصادر في ١٩٩٧/٢/١٣ الأمر الذي كان تستلزم تقرير دستورية النظام الاقتصادي الجديد بنص حاسم في الدستور، وهو ما حدث بالفعل في تعديلات ٢٠٠٧ إذ تم تعديل المادة الرابعة من الدستور والتي كانت تحدد الطبيعة الاشتراكية للأساس الاقتصادي للدولة، وجاء النص المعدل ليقطع جليا بأن يقوم الاقتصاد الوطني على حرية النشاط الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، وكفالة الأشكال المختلفة للملكية والحفاظ على حق العمال، ومن ثم ألغي النظام الاشتراكي بمقتضى تلك التعديلات (بل وألغيت كلمة الاشتراكية من سائر نصوص الدستور الأخرى).

ومن هنا يمكن أن يثور التساؤل حول أثر هذه التعديلات (إلغاء النظام الاشتراكي) على حقوق المواطنين، وما إذا كان إلغاء النظام الاشتراكي سيؤدي إلي أضعاف الحقوق الاقتصادية التي يحصل عليها المواطن في الدستور الحالي (بعد التعديل).

وهنا نشير إلي حقيقة مهمة وهي أن العدالة الاجتماعية وحقوق المواطن الاقتصادية ليست حكرا على نظام دون غيره ولو كان النظام الاشتراكي، بل على العكس تأخذ معظم النظم الاقتصادية الحديثة بعين الاعتبار الحقوق الاقتصادية للمواطن والعدالة الاجتماعية، وفي مصر تعتبر تلك الحقوق مسألة اجتماعية واقتصادية في آن واحد، انطلاقا من أن السياسات الملائمة للنمو الاقتصادي طويل الأجل ترتبط بتحسين توزيع العوائد الاقتصادية على كافة قطاعات المجتمع، أضف إلي ذلك الاستمرار في الحفاظ على المواد التي تصون الحقوق الاقتصادية للمواطنين والتي تدور حول قضايا التضامن الاجتماعي وتكافؤ الفرص وكفالة الخدمات الثقافية والاجتماعية والصحية والتأمين

الاجتماعي ومجانية التعليم وعدالة توزيع الدخل وضمان حد ادني للأجور ونصيب العاملين في الأرباح وصيانة الملكية بكافة أشكالها، ولم تقترب منها التعديلات.

خامساً: الأخذ بمبدأ تعدد الأحزاب:

ظل النظام السياسي المصري معتنقا أسلوب التنظيم الواحد منذ قيام الثورة حتى صدور الدستور القائم ١٩٧١، متنقلا من هيئة التحرير إلي الاتحاد القومي ثم الاتحاد الاشتراكي العربي، وحدث تطور في هذا المجال على أثر حركة التصحيح في مايو ١٩٧١ حيث سمح بتعدد الآراء داخل الاتحاد الاشتراكي العربي، وذلك عن طريق إجازة إنشاء المنابر، والتي أطلق عليها في بادئ الأمر مسمي (التنظيمات) ثم (الأحزاب) والتي انقسمت إلي ثلاثة تبعا للاتجاهات التي أريد تمثيلها، وهي:

اتجاه الوسط: ويمثلها حزب مصر العربي الاشتراكي (الحزب الوطني الديمقراطي الآن).

اتجاه اليمين: ويمثلها حزب الأحرار الاشتراكيين.

اتجاه اليسار: ويمثله حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي.

وتلي ذلك صدور قانون تنظيم الأحزاب السياسية رقم ٤٠ لسنة ١٩٧٧.

وعلى أثر ذلك تعدد الأحزاب تعدل نص م/٥ من الدستور بمقتضى التعديلات الدستورية الأولى في ١٩٨٠ ونص التعديل على أن: (يقوم النظام السياسي في جمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب، وذلك في إطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع

المصري المنصوص عليها في الدستور، وينظم القانون الأحزاب السياسية).

وفي عام ٢٠٠٧ وعلى أثر التعديلات الدستورية (الثالثة) أضيفت فقرة ثالثة إلي المادة (٥) من الدستور ونص على أن: (للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية وفقا للقانون، ولا تجوز مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب سياسية على أيه مرجعية دينية أو أساس ديني أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل).

وهكذا أرست المادة (٥) معدلة في فقرتها الثالثة مبدأ حظر ممارسة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب سياسية على مرجعية دينية أو أساس ديني وهنا ثمة تساؤل يطرح على بساط البحث، وهو: هل هناك ثمة تعارض بين ذلك التعديل ونص المادة (٢) من الدستور؟

رأي البعض أن ثمة تعارض بين المادة (٢) والمادة (٥) بعد التعديل[١]. ذلك أنه لا يوجد جماعة إلا ولها مرجعيتها التي تحدد نظامها وأصل مشروعيتها، ولا يوجد قانون يمنع فكرا من الأصل، فكيف يكون مجرما بنص الدستور؟

وأدل على ذلك أن نص المادة (٤) من قانون تنظيم الأحزاب السياسية (معدلة ٢٠٠٥) تنص على: (يشترط لتأسيس أي حزب سياسي ألا تتعارض مبادئه وأهدافه أو برامجه أو سياساته مع الدستور) وذلك على اعتبار أن الدستور في مادته الثانية يقرر أن

---

١ تقضي المادة (٢) من الدستور ــ وهي لم ينالها التعديل ــ على أن الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.

الإسلام دين الدولة ومبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، وهذا يعني أن لو أعلنت مجموعة من المواطنين عن نيتهم تأسيس حزب سياسي هدفه الدفاع عن المادة (٢) من الدستور مستندا إلي نص هذه المادة، فإنه من جهة يتوافق مع الدستور ومع المادة (٤) من قانون الأحزاب السياسية، غير أنه قد يفسر على أنه يتعارض مع الفقرة (٣) من المادة (٥) ــ المعدلة من الدستور ــ وهذا أمر يؤدي إلي ظهور أحكام قضائية متضاربة.

بل لقد ذهب البعض صوب القول بأن ثمة تعارض بين هذا التعديل ونص المادة الأولى التي تكرس مبدأ (المواطنة).

والواقع أن النص على مفهوم المواطنة في تعديل المادة الأولى للدستور وإن كان أمر جيد (إيجابي) إلا أننا ــ كما قدمنا ــ نعتقد أن تفعيله غير ممكن لتعارضه مع بعض المواد الأخرى، ومع بعض الممارسات الحكومية، وهذا يستلزم توافر الإرادة السياسية نحو تحقيق متطلبات المواطنة، والعمل مع مختلف القوي السياسية والمجتمعية الأخرى على تغيير العديد من الأوضاع والممارسات السياسية والاقتصادية والقانونية، بما يحقق حماية الحقوق والحريات، أو صيانة مبدأ حكم القانون وشفافية الانتخابات أو الإسراع بإزالة التناقض البين بين مواد الدستور.

سابعا: النص على إنشاء المحكمة الدستورية العليا:

نص دستور ١٩٧١ ــ لأول مرة ــ على إنشاء المحكمة الدستورية العليا في المواد ١٧٤ ــ ١٧٨ ونص على اختصاصها في تولي الرقابة على دستورية القوانين واللوائح، وتفسير النصوص التشريعية، وكذلك تختص تلك المحكمة ــ دون غيرها ــ بتفسير

النصوص الدستورية (تفسيراً ملزماً للكافة) وأيضاً حسم التنازع بين جهات القضاء أو الجهات ذات الاختصاص القضائي وإزالة التضارب بين الأحكام.

وسوف نتناول دراسة المحكمة الدستورية العليا بشيء من التفصيل لاحقا.

سابعاً: مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة:

لأول مرة ينص الدستور الحالي (دستور ١٩٧١) على أن مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة، تختص بالفصل في المنازعات الإدارية وفي الدعاوي التأديبية (م/١٧٢ من الدستور) وبذلك يكون الدستور الحالي قد حسم مشكلة اختصاص مجلس الدولة كقاض عام للمنازعات الإدارية، وإن كان ذلك لم يمنع المشرع من جعل الاختصاص بنظر بعض المنازعات الإدارية لجهات قضائية أخرى (مثال: اللجان القضائية للقوات المسلحة ــ مجالس التأديب الخاصة) وذلك إعمالا لاتجاه المشرع الدستوري، الذي نص على أن: يحدد القانون اختصاصاته الأخرى (أي اختصاصات مجلس الدولة) وسوف يكون ذلك محل دراسة تفصيلية في السنة الثالثة إن شاء الله.

وجاء نص المادة ١٩٥ على أن: (يؤخذ رأي مجلس الشورى فيما يلي):

١-الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.

٢-مشروعات القوانين المكملة للدستور.

٣-مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

٤-معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضي الدولة أو التي تتعلق بحقوق السيادة.

٥-مشروعات القوانين التي يحيلها إليه رئيس الجمهورية.

٦-ما يحيله رئيس الجمهورية إلي المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة، أو سياستها في الشئون العربية أو الخارجية.

ويبلغ المجلس رأيه في هذه الأمور إلي رئيس الجمهورية ومجلس الشعب وتناولت المواد ١٩٦ ــ ٢٠٥ طريقة تشكيل مجلس الشورى، وتحديد الدوائر الانتخابية الخاصة بمجلس الشورى وعدد الأعضاء بكل دائرة والشروط الواجب توافرها في المنتخبين أو المعينين منهم، ومدة العضوية بالمجلس، وحظر الجمع بين عضوية مجلس الشورى ومجلس الشعب، وعدم مسئولية الحكومة أمام مجلس الشورى وجواز إلقاء بيانات من رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء أو غيرهم من أعضاء الحكومة أمام المجلس أو أحد لجانه، وعدم جواز حل مجلس الشورى إلا عند الضرورة وبموافقة الشعب في استفتاء عام.

والواقع أن مجلس الشورى بالاختصاص المحدد له ــ سالف الذكر ــ لا يعدو أن يكون مجلسا استشاريا، لا يملك سوى إبداء الرأي في الموضوعات التي يجب عرضها عليه، أو في الموضوعات التي قد يري رئيس الجمهورية عرضها عليه، وأنه ولئن كانت النصوص التي نظمت مجلس الشورى لم تذكر صراحة أن مجلس الشورى داخل في تكوين السلطة التشريعية، إلا مفهومها يقطع بهذا المعني، إذ أن دور المجلس مقصور على إبداء الرأي والدراسة والاقتراح، وكذلك فإن أخذ رأي المجلس وإن كان أمر واجب، إلا أن هذا الرأي لا يلزم مجلس الشعب ولا رئيس الجمهورية، واقتصار المجلس على مهمة إبداء الرأي هو ما حدا إلي عدم تخويله سلطة مساءلة الوزراء سياسياً.

مجلس الشورى إذن هو مجرد مجلس لإبداء الرأي، ولا يمارس أي قدر من السلطة التشريعية، كما أنه لا يباشر أي قدر من السلطة المالية أو الرقابة على الحكومة.

ولذلك نحن نتفق مع الرأي الذي يري في مجلس الشورى نسخة مكررة من المجالس القومية المتخصصة، والمنصوص عليها في المادة ١٦٤ من الدستور[١]، ومن ثم فإنه إذا كان قد أريد إنشاء مجلس الشورى كمجلس متخصص استشاري، فإنه كان أولى بأن يدرج ضمن المجالس القومية المتخصصة، أما إذا كان قد أريد إنشاؤه كمجلس داخل في تكوين السلطة التشريعية، فإنه كان ينبغي أن يجعل له اختصاص جدي وحقيقي في المجالات التشريعية والمالية والرقابية.

والواقع ــ كذلك ــ أنه يبدو ثمة تعارض بين تشكيل المجلس (اختيار ثلثي أعضائه بالانتخاب) واختصاصاته (الاستشارية)، وعليه فلم يكن من الملائم مع هذا الاختيار أن يجرد مجلس الشورى من أيه سلطة جدية في المجالات المحجوزة للمجالس النيابية.

تاسعاً: الشرطة:

جاء النص على هيئة لأول مرة في الدساتير المصرية، وفي الدستور الحالي، إذ تنص المادة ١٨٤ من الدستور على أن: (الشرطة هيئة مدنية نظامية، رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية، وتؤدي الشرطة واجبها في خدمة الشعب، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن وتسهر

---

١ أنظر في ذلك: د. سعد عصفور: النظام الدستوري المصري ــ دستور ١٩٧١، طبعة ٩٨٠، ص١٨٣ وما بعدها.

على حفظ النظام والأمن العام والآداب، وتتولى تنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات، وذلك كله على الوجه المبين للدستور).

عاشراً: مجلس الشورى:

كان البرلمان في دستور سنة ١٩٢٣ يتكون من مجلسي الشيوخ والنواب (م/٢٤ من الدستور) وقد درجت كافة الدساتير المصرية عقب الثورة على جعل البرلمان يتكون من مجلس واحد، كان يسمي في دستوري ١٩٥٦، ١٩٦٤ (مجلس الأمة) واعتباراً من الدستور الحالي تغير اسم البرلمان إلي (مجلس الشعب) على أن التعديلات التي أدخلت على الدستور الحالي في سنة ١٩٨٠ قد استحدثت بابا جديداً في الدستور هو الباب السابع، وضمنته فصلين الفصل الأول (مجلس الشورى) والفصل الثاني (سلطة الصحافة) وشملته المواد ١٩٤ ــ ٢١١.

أما عن مجلس الشورى فنقول: (المواد ١٩٤ ــ ٢٠٥):

أنه قد نص في م/١٩٤ من الدستور (مستحدثه) على أن: (يختص مجلس الشورى بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ على مبادئ ثورتي ٢٣ يوليو سنه ٩٥٢ ، ١٥ مايو سنة ١٩٧١، ودعم الوحدة الوطنية، والسلام الاجتماعي، وحماية تحالف قوي الشعب العاملة والمكاسب الاشتراكية، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمة العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الاشتراكي الديمقراطي وتوسيع مجالاته).

التعديلات الدستورية ومجلس الشورى:

قدمنا أن سلطات مجلس الشورى التشريعية والرقابية ظلت على ما هي عليه (مجلس غير تشريعي منذ نشأته، وليستله أيه سلطات رقابية كما هو مقرر بالنسبة لمجلس الشعب) إلى أن تم التعديل الدستوري عام ٢٠٠٧[١].

حيث أثرت تعديلات ٢٠٠٧ بشكل مباشر على مجلس الشورى من خلال تعديل المادتين ١٩٤، ١٩٥ وبمقتضاها منح مجلس الشورى اختصاصا تشريعيا أصيلا لم يكن موجودا من قبل، وهذه التعديلات تعلقت بما كان الدستور السابق (قبل التعديل) يشير إليه من أمور لوجوب أخذ رأي مجلس الشورى فيها، حيث أعاد التعديل تقسيم تلك الأمور إلي نوعين: الأول: ما يؤخذ رأي مجلس الشورى فيه، وهو مشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومشروعات القوانين التي يحيلها رئيس الجمهورية إليه، وكذلك كل ما يحيله رئيس الجمهورية إليه من موضوعات تتعلق بالسياسة العامة للدولة.

---

١ لم يغير من الطبيعة القانونية لمجلس الشورى كمجلس استشاري حق الأعضاء في التقدم بطرح أي موضوع للمناقشة العامة، وذلك بالنظر إلي الطبيعة غير التشريعية للمجلس، فقد ظل المجلس وتقاريره أسير الاستشارات غير الملزمة، كما أنه من الناحية الرقابية، لم توجد للمجلس أيه سلطات رقابية، وإن كان له الحق في تقديم اقتراحات برغبة لرئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء في أيه موضوعات، وكان قد أوكل إلي المجلس ــ ولا يزال موكولا إليه ــ ملكية الصحف المصرية القومية، ولرئيسه رئاسة لجنة شئون الأحزاب السياسية (الذراع القوية في تأسيس الأحزاب والرقابة عليها، وفقا للقانون ٤٠ لسنة ١٩٧٧ وتعديلاته).

والثاني: هو تلك الأمور التي يتطلب موافقة مجلس الشورى عليه، ويتعلق ذلك باقتراحات تعديل الدستور والقوانين المكملة له، ومعاهدات الصلح والتحالف والتي يترتب عليها تغيير الحدود وحقوق السيادة.

وقد وضع التعديل نتيجة ذلك النوع الثاني من الأمور آلية لحل الخلاف الذي قد ينشب بينه وبين مجلس الشعب بشأن الموافقة على تلك الأمور.

والواقع أن هذه التعديلات جاءت لتشير إلي عدة دلالات هي:

١-أنها تمنح مجلس الشورى وهو مجلس مكون ثلثه بالتعيين سلطات تشريعية أي أنها تقوي من سلطة المعينين من خلال منحهم حق التشريع، وذلك في مواجهة مجلس الشعب المنتخب غالبيته العظمي، والتي أثبتت الانتخابات الأخيرة (انتخابات ٢٠٠٥ تنامي سلطة المعارضة فيه بشكل كبير).

٢-إن هذا التعديل قد عدد القوانين المكملة للدستور بالإشارة للمرة الأولى إلي أنها (٣٣) قانون حددها بالأرقام (المواد ٥، ٦، ٦٢، ٧٦، ٨٥، ٨٧، ٨٩، ٩١، ١٦٠، ١٦٣، ١٦٧، ١٦٨، ١٧٠، ١٧١، ١٧٢، ١٧٣، ١٧٥، ١٧٦، ١٧٧، ١٧٨، ١٧٩، ١٩٦، ١٩٧، ١٩٨، ٢٠٦، ٢٠٧، ٢٠٩، ٢١٠، ٢١١ من الدستور).

وهي ما كانت تشير إليه المادة (١٩٥) قبل التعديل ضمنا دون حق، وبذلك أراد المشرع الدستوري التفكير بحصر تلك القوانين المكملة للدستور، حتى لا يفوت على المشرع القانوني تمريرها من قبل مجلس الشورى كما الشعب.

٣-وضع الشارع الدستوري آلية لحل الخلافات في حالة تضارب مواقف مجلسي الشعب والشورى، يستنتج منها ممارسة مجلس الشعب

ورئيسه لبعض السلطات مقارنة بنظيره في مجلس الشورى، فرئيس مجلس الشعب هو الذي يحيل أمر الخلاف ــ حال وجوده ــ للجنة المشتركة المنوط بها حل الخلاف (وتشكل هذه اللجنة من رئيسي مجلس الشعب والشورى وبعضيه سبعة أعضاء من كل مجلس تختارهم لجنته العامة، وذلك لاقتراح نص للأحكام محل الخلاف) وهو الذي يرأس الاجتماع المشترك للمجلسين إذا ما فشلت تلك اللجنة في التوصل إلي حل، إضافة إلي ذلك فإن نص الدستور على اتخاذ القرار موضوع الخلاف بين المجلسين بالأغلبية، يجعل هناك سطوة آلية لمجلس الشعب على مجلس الشورى لأنه المجلس الأكبر عدداً، وهو ما يستنتج معه عدم جدوى معارضة الشورى بداية[1].

تعديلات دستورية أخرى أثرت بشكل غير مباشر على مجلس الشورى:

وهذه التعديلات هي التي طالت المواد ٦٢، ٧٤، ٧٦، ٨٨، ٩٤، ٢٠٥ وتمت جميعها عام ٢٠٠٧ باستثناء تعديل المادة ٧٦ الذي تم عامي ٢٠٠٥ و ٢٠٠٧ معاً.

---

١ وفضلا عن ذلك فقد ألغت المادة (١٩٤) بد التعديل لأول مرة في الدساتير المصرية الموضوعة منذ ثورة يوليو ١٩٥٢ ما جاء به النص الأصلي للمادة (١٩٤) من الدستور من الحديث عن ثورة يوليو ١٩٥٢ ومايو ١٩٧١، فبعد أن كان النص القديم يقضي بأن يختص مجلس الشورى بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ على مبادئ ثورتي ٢٣ يوليو ١٩٥٢، ١٥ مايو ١٩٧١، جاء التعديل ليقرر أن يختص مجلس الشورى بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ على دعم الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

إن تعديل المادة (٢٠٥) تضمن سريان أحكام بعض مواد الدستور على مجلس الشورى كما الشعب، وكان الجديد في تلك الإحالات أمرين والأول: هو سريان المادة (٦٢) المتعلقة بنظام الانتخاب ومشاركة المرأة على مجلس الشورى، وهو ما يشير ضمنا إلي جواز سن نظام انتخابي واحد للمجلسين أو حرية مجلس الشورى بموجب حرفية النص الخاص بالمادة (٦٢) لسن نظام انتخابي خاص به، لا سيما أن المادة المذكورة أعطت صلاحيات جوازيه مفتوحة للشارع القانوني.

الأمر الثاني: هو سريان المادة (٨٨) من الدستور على مجلس الشورى، وهي المادة التي تحدد بموجب القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب وشكل الإشراف على الانتخابات وإجراء الاقتراع في يوم واحد، وهي أمور يعالجها قانون مباشرة الحقوق السياسية.

وعلى ذلك تكون التعديلات الدستورية لعام ٢٠٠٧، وقد جعلت من مجلس الشورى مجلسا تشريعيا، أن أضحي للنظام الدستوري المصري يأخذ بمبدأ ثنائية مجلس البرلمان، وليس بمبدأ وحدة مجلس البرلمان كما كان من قبل[١].

ثاني عشر: الشريعة الإسلامية:

إذا كان قد ورد النص في دستوري ١٩٥٦، ١٩٦٤ على أن الإسلام دين الدولة، كما نص دستور ١٩٢٣ في المادة ١٢ منه على أن حرية الاعتقاد مطلقة، فإنه لم يرد النص دستورياً على وضع

---

١ أنظر في ذلك: د. سعد عصفور، المرجع السابق، ص٣٦٨ وما بعدها.

الشريعة الإسلامية كمصدر رئيسي من مصادر التشريع، حتى جاء الدستور الحالي الصادر سنة ١٩٧١، ونص في مادته الثانية على أن: (الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع، وبذلك وضعت الشريعة الإسلامية كمصدر للتشريع بجانب المصادر الأخرى (التشريع ــ العرف ــ المبادئ العامة للقانون ــ القضاء) ويلاحظ أن كلمة (التشريع) الواردة في ذلك النص قد وردت بصورة عامة بحيث تشمل التشريع الدستوري والتشريع العادي. رغم ذلك فقد انتقد البعض النص على هذا النحو، استناداً إلى ما للشريعة الإسلامية من سمو وكمال وعلو على ما عداها من التشريعات، وضرورة تعديل المادة لتصبح الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، وفعلا عدلت المادة الثانية من الدستور بمقتضى تعديلات سنة ١٩٨٠ وأصبح نصب المادة يجرى على أن: (الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع) ومثل هذا يتطلب بداهة ألا تتعارض التشريعات التي يضعها المشرع.

(بعد صدور الدستور) مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وهذا ما قررته الدستورية العليا في حكم حديث لها في ١٩٨٨/٦/١٩ حيث قضت بما يلي[١]:

---

١ راجع: حكم المحكمة الدستورية العليا، في الدعوى رقم ٣٦ لسنة ٢ق (دستورية) وذات الحكم في الدعوى رقم ١٥٠ لسنة ٤ق (دستورية) في ١٩٨٩/٥/٢٧. مجموعة المحكمة الدستورية العليا، الجزء الرابع، ص١٤٠ ــ ٣٤٨.

(إلزام الدستور المشرع باتخاذ مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، لا ينصرف سوي إلي التشريعات التي تصدر بعد التاريخ الذي فرض فيه الإلزام (١٩٨٠/٥/٢٢) بحيث إذا انطوي أي منها على ما يتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية يكون قد وقع في حرمة المخالفة الدستورية، أما التشريعات السابقة على هذا التاريخ فلا يتأتي إنفاذ هذا الحكم بالنسبة لها لصدورها في وقت لم يكن القيد المتضمن هذا الإلزام قائما واجب الإعمال).

وتطبيقا لذلك قضت الدستورية العليا برفض الطعن بعدم دستورية المادة ٢٢٠ من قانون الإجراءات الجنائية، التي أجازت رفع الدعوى المدنية أمام المحاكم الجنائية بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة، استناداً إلي نص المادة ٢٢٠ من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم ١٥٠ لسنة ١٩٥٠ في ٣ سبتمبر ١٩٥١.

ومن ثم لا يتأتي إنفاذ حكم الشريعة الإسلامية لصدور قانون الإجراءات قبل التعديل الدستوري، أي في وقت لم يكن القيد المتضمن الإلزام بأعمال أحكام الشريعة الإسلامية قائما واجب الأعمال ومن ثم تكون هذه التشريعات (المادة ٢٢٠ من قانون الإجراءات الجنائية، والمواد ٢٣٨، ٢٤٤ من قانون العقوبات) بمنأى عن هذا القيد وهو مناط الرقابة الدستورية[١].

---

١ جدير بالذكر أن المادتين ٢٣٨، ٢٤٤ من قانون العقوبات تنصان على عقوبة الحبس والغرامة أو إحداهما لمن يتسبب خطأ في موت أو جرح شخص نتيجة إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة وكان أساس الطعن بعدم دستورية هذه المواد أن الدية هي الواجبة في القتل الخطأ، وأن الأرش بحب في إصابة ما دون النفس خطأ.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا التعديل وإن حاول أن يزيد من أهمية الشريعة الإسلامية كمصدر للتشريع، إلا أن هذه الأهمية لا تتحقق بمجرد النص عليها بوصف أقوي في الدستور، وإنما تتحقق بثبوت الأخذ من الشريعة الإسلامية تشريعيا وفعليا.

وتأسيسا على ما تقدم، فإن اعتبار التشريعات العادية في مرتبة أدنى من الدستور، هو أمر يتطلب ألا تتعارض تلك التشريعات مع الدستور، فإذا كان الدستور متعارضا مع مبادئ الشريعة الإسلامية، فإنه يترتب على ذلك أن يكون التشريع مخالفا لأحدهما، وتلافيا لهذا الحرج وتحقيقا لما يجب أن يكون هناك من تناسق وانسجام بين التشريع والدستور من ناحية وبين التشريع ومبادئ الشريعة من ناحية أخرى، كان واجباً ألا تتعارض أحكام الدستور مع مبادئ الشريعة.

ثالث عشر: مصدر السيادة:

بينما كان كل من دستوري ١٩٢٣، ١٩٥٦، ينصان على أن السيادة للأمة، فقد أتي دستور ١٩٦٤ (المؤقت) مقررا في المادة الثانية منه أن السيادة للشعب، وسار على هذا دستور سنة ١٩٧١، إذ قرر في المادة الثالثة إن السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات. ولعل هذه المغايرة بين ما ورد في هذين الدستورين (٩٦٤ ــ ١٩٧١) وما ورد في الدساتير السابقة (٩٢٣ ــ ١٩٥٦) مقصودة، إذ تهدف إلى تأكيد مبدأ سيادة الشعب الذي تأخذ به غالبية النظم المعاصرة[١].

---

١ راجع ما سبق أن شرحناه في المقارنة بين مبدأ سيادة الأمة ومبدأ سيادة الشعب، عند دراستنا للمبادئ العامة للنظم السياسية.

رابع عشر: خطأ استعمال اصطلاح الدستور الدائم:

يجري اصطلاح الدستور الدائم على الدستور الصادر في ١١ سبتمبر ١٩٧١، وإذا كان يمكن التجاوز عما تجرى عليه أقلام رجال الصحافة أو ألسنة رجال السياسة من وصف الدستور الحالي، بالدستور الدائم، فإنه مما لا يمكن السكوت عنه، حين يجرى ذلك الاصطلاح الخاطئ ــ قانونا ــ على ألسنة رجال القانون لماذا؟

لأن من المبادئ القانونية الأولية، أن كل قانون قابل دائما للتعديل والإلغاء، فليس ثمة قانون دائم، وكما أوضحنا وبينا إذ الدستور هو القانون الأساسي (الأعلى) للدولة، وإن النصوص الدستورية التي تحظر تعديل نصوصها بصفة مطلقة ومؤبدة، هي نصوص باطلة قانونا، لكونها منافية للمبدأ الديمقراطي، لأن حرمان الشعب من حقه في تعديل الدستور هو حرمان من العنصر الأساسي للسيادة، لذلك فإنه ليس ثمة في الوجود قانون دائم أو دستور دائم، فلا دائم إلا الله[1].

ملاحظات ختامية:

١-من الخصائص المميزة دستور ١٩٧١ أيضا، النص على الحق في البيئة الصالحة كأحد أهم حقوق الإنسان، وقد جاء النص على ذلك في التعديلات الدستورية ٢٠٠٧ إذ نص في المادة (٥٩) بعد التعديل، ولأول مرة ــ على أن: (حماية البيئة واجب وطني، وينظم القانون الحق في البيئة الصالحة والتدابير اللازمة للحفاظ عليها).

---

١ يؤكد ذلك الخطأ في شيوع اصطلاح الدستور الدائم، على الدستور الحالي، ما أجرى عليه من تعديلات بعد مضى أقل من تسع سنوات على إصداره، على نحو مــا قــدمنا وبينا.

٢-كان من أهم وأبرز خصائص دستور ١٩٧١ والتي يتميز بها هذا الدستور على ما عداه من الدساتير السابقة عليه، بل وعلى الدساتير المعاصرة في الدول المتقدمة تقرير مبدأ: (الإشراف القضائي على الانتخابات السياسية) في المادة (٨٨).

ولقد كان هذا المبدأ ــ بحق ــ يعد بداية تحديث النظام السياسي المصري، إذ أن الإشراف القضائي المحايد والنزيه على عملية الاقتراع (الانتخاب) من شأنه إذا توافرت عوامل أخرى (مثل الإعلام الجيد وتعدد الأحزاب واهتمامه بحسن اختيار مرشحيها) أن يضمن مشاركة سياسية فعالة من جانب المواطنين، باعتبار أنه لا توجد أيه ضغوط من أي نوع على الإشراف القضائي، ومن ثم التمكين لاختيار برلمان يمثل الشعب بصدق، وأدل على ذلك الانتخابات التشريعية لمجلس الشعب عام ٢٠٠٥[١].

ولكن جاءت التعديلات الدستورية ٢٠٠٧ بتنظيم مغاير للإشراف على الانتخابات التشريعية، إذ استبدل لجنة عليا للإشراف على

---

١ كان نص المادة (٨٨) من الدستور قبل التعديل يقضي بأن: يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب، وبين أحكام الانتخاب والاستفتاء على أن يتم الاقتراع تحت إشراف أعضاء من هيئة قضائية وقد فسرت المحكمة الدستورية العليا معني الإشراف القضائي على الانتخابات بأنه الإمساك من جانب أعضاء الهيئات القضائية ــ تقديرا لحيدتهم ونأيهم عن العمل السياسي بكافة صورة زمام عملية الاقتراع، فلا تفلت من بين أيديهم، بل يهيمنون عليها برمتها بحيث تتم خطواتها كلها بدءا من إدلاء الناخب بصوته لاختيار من يمثله مرورا بتسلمه بطاقة الاختيار وانتهاء بإدلائه بصوته بسرية ثم فوز الأصوات لإعلان النتيجة بما يطابق إرادة الناخبين تحت سمعهم وبصرهم (حكم ٢٠٠٠/٧/٨).

الانتخابات بالإشراف القضائي الذي كان موجودا قبل التعديل فتعدلت المادة (٨٨) من الدستور ونصت على أن يجري الاقتراع في يوم واحد وتتولى لجنة عليا تتمتع بالاستقلال والحيدة والإشراف على الانتخابات على النحو الذي ينظمه القانون.

٣-كان دستور ١٩٧١ قبل التعديل يتجه صوب تقوية مجلس الشعب وتدعيم الرقابة البرلمانية على تصرفات الحكومة، إذ كان يحظر حل مجلس الشعب دون الرجوع إلي الشعب وأنه في استفتاء عام (م/١٣٦ قبل التعديل)[١] وجاءت تعديلات ٢٠٠٧ لتلغي هذه الضمانة الجوهرية وتقرر حق رئيس الجمهورية في حل مجلس الشعب عند الضرورة فقط ولم يستلزم التعديل استفتاء الشعب.

وسوف نعرض لهذه الموضوعات تفصيلا بعد قليل:

٤-كذلك كان من خصائص دستور ١٩٧١ إنشاء جهاز المدعي العام الاشتراكي، ليكون مسئولا عن اتخاذ الإجراءات التي تكفل تأمين حقوق الشعب وسلامة المجتمع والنظام السياسي، (م/١٧٩ من الدستور قبل التعديل).

وجاءت تعديلات الدستور ٢٠٠٧ وألغت هذا الجهاز.

وجاء نص المادة (١٧٩) بعد التعديل على النحو التالي:

تعمل الدولة على حماية الأمن والنظام العام في مواجهة أخطار الإرهاب، وينظم القانون أحكاماً خاصة بإجراءات الاستبدال والتحقيق التي تقتضيها ضرورة مواجهة تلك الأخطار، وذلك تحت رقابة من

---

١ كان النص م/١٣٦ قبل التعديل يجري على أنه: لا يجوز حل مجلس الشعب إلا عند الضرورة وبعد استفتاء الشعب).

القضاء، وبحيث لا يحول دون تطبيق تلك الأحكام الإجراء المنصوص عليه في كل من الفقرة الأولى من المادة (٤١) والمادة (٤٤) والفقرة الثانية من المادة (٤٥) من الدستور.

ولرئيس الجمهورية أن يحيل أيه جريمة من جرائم الإرهاب إلي أيه جهة قضائية منصوص عليها في الدستور أو القانون[١].

ولقد لاقت التعديلات الدستورية التي طالت المواد ٨٨، ١٣٦، ١٧٩ من الدستور انتقادات واسعة ليس المجال هنا لاستعراضها، ولكن سنعرض لبعض منها في مجال الحديث عن تكوين البرلمان واختصاصات السلطة التنفيذية، على ما سيأتي لاحقا.

المطلب الثانى

ثمة خصائص (محددة) للنظام الدستورى المصرى ، أصابها تعديل جوهرى عبر الدساتير المصرية (المتعاقبة) ، مما كان لـــه انعكاســاً (جوهرياً) على طبيعة النظام الدستورى المصرى.

هذه الخصائص ، ولما لها من أهمية كبيرة فـــى رصـــد التطـــور الدستورى المصرى ، يجب تناولها ــ ولو فى ايجاز ــ.

وأهم هذه الخصائص هى :

أولا: القيمة القانونية لديباجة الدستور (مقدمة الدستور) :

والسؤال : هل تعتبر ديباجة الدستور (مقدمات الدساتير) مســـاوية للنص الدستورى فى القيمة القانونية ، **بمعنى** هل إذا خالف القانون أو

---

١ النصوص المعطلة من الدستور بمقتضي المادة (١٧٩) بعد التعديل هي تلك المتعلقة بالحرية الشخصية (القبض والتفتيش وتقييد الحرية بأي قيد والمنع من التنقل) م/٤١ ــ حظر حجز أو حبس أي شخص في غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظـــيم السجون م/٤٤١ ــ وحرمة الحياة الخاصة والمراسلات ووسائل الاتصال م/٤٥.

اللائحة ماورد فى ديباجة الدستور ، يصبح القانون أو اللائحة معيباً ، بعيب مخالفة الدستور (موضوعيا) ؟

ــ حسم المشرع الدستورى المصرى (دستور ٢٠١٤) الخلاف حول القيمة القانونية لديباجة الدستور ، بنص قاطع **ونص على أن :**" **يشكل الدستور بديباجته وجميع نصوصه نسيجاً مترابطاً ، وكلا لايتجزأ ، وتتكامل أحكامه فى وحدة عضوية متماسكة " /٢٢٧ من دستور ٢٠١٤ــ.**

وعلى ذلك يعدو شأن ديباجة الدستور شأن القواعد الدستورية المنصوص عليها فى صلبه ، كلما حوت هذه الديباجة قواعد من طبيعة دستورية ــ وتعد مخالفة المبادئ الواردة فى ديباجة الدستور ، مخالفة للدستور ، وتستنهض رقابة المحكمة الدستورية العليا على التشريع المخالف لهذه القواعد[١].

ثانيا : نظام الحكم :

من المسلمات أن مبدأ الفصل بين السلطات ، يعد حجر الزاوية فى أى نظام ديمقراطى ، فقد ساعد على ظهور العديد من الاتجاهات والمبادئ الديمقراطية ، التى تهدف إلى ضمان الحريات العامة للانسان ، ومقاومة الظلم والاستبداد.

وبتتبع النظم الدستورية المصرية (المتعاقبة) ، نجد أن دستور ١٩٢٣ ، قد أعمل المبادئ التى يقوم عليها مبدأ الفصل بين السلطات رغم عدم النص على المبدأ صراحة ، وأرسى نظاماً نيابياً برلمانياً

---

[١] راجع ــ المرحوم المستشار د. عوض المر ، الرقابة القضائية على دستورية القوانين فى ملامحها الرئيسية ، ص ٦٣.

كاملاً . فكان أن **أخذ بنظام المجلسين النيابيين حقيقيا وجدياً . إذ قد ساوى بين كل من مجلس النواب ، ومجلس الشيوخ فى الاختصاصات ، وإن كان ميز مجلس النواب ببعض الاختصاصات** (مثل مناقشة الميزانية أولاً) بحكم أنه المجلس الأدنى المنتخب كله من الشعب.

ـ **كما وأصبحت المسئولية الوزارية كاملة ومطلقة** ، إذ نص فى (م/٦١) على أن الوزراء مسئولون متضامنين لدى مجلس النواب عن السياسة العامة للدولة ، وكل منهم مسئول عن أعمال وزارته ، ومرد ذلك أن مجلس الوزراء هو المهيمن على مصالح الدولة (م/٥٧) . وأن توقيعات الملك فى شئون الدولة ، يجب لنفاذها أن يوقع عليها رئيس مجلس الوزراء والوزراء المختصون (م/٦٠ من الدستور) . ذلك أن الملك يتولى سلطته بواسطة وزرائه (م/٤٨ من الدستور).

ـ وفى كيفية اختيار أعضاء البرلمان (بمجلسيه) ، أقر دستور ١٩٢٣ أول قانون للانتخاب ، واعترف بحق الانتخاب لكل مصرى من **الذكور** بلغ من العمر (٢١) سنة ميلادية كاملة.

ـ وبداية أخذ دستور ١٩٢٣ ، بمبدأ الاقتراع العام غير المباشر ، وكان انتخاب أعضاء مجلس النواب ، يتم على درجتين . بينما كان انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ يتم على ثلاثة درجات بواسطة المندوبين.

ـ إلا أنه سرعان ماتعدل النظام الانتخابى فى سنة ١٩٢٤ ، نحو الأخذ بنظام الاقتراع العام المباشر بالنسبة لكلا المجلسين. وغاير المشرع بين المجلسين فى سن الناخب ، فاشترط فى ناحيتى مجلس النواب أن يكون بلغوا (٢١) سنة ميلادية كاملة ، فيما كان سن ناحيتى

مجلس الشيوخ (٢٥) سنة ميلادية كاملة . ولاشك أن هذا التعديل أكثر ديمقراطية ' حيث أنه يصعب على الحكومة تزييف إرادة الأمة.

وتجدر الاشارة إلى أن دستور ١٩٢٣ ، لم يعرف الاستفتاء الشعبى ، لتعارضه مع شكل الحكومة النيابى البرلمانى ، الذى أخذ به كنظام للحكم.

ــ وأخيراً ، وعلى ماقدمنا قبلاً ، فقد كان الفصل فى صحة العضوية البرلمانية (لأعضاء كلا المجلسين) ، تختص به محكمة النقض، ونص القانون رقم ١٤١ لسنة ١٩٥١، الصادر إعمالاً لحكم المادة (٩٥ من دستور ١٩٢٣) ، على أن تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة نيابة أعضاء مجلس الشيوخ والنواب ... ونص على أن تقضى المحكمة ببطلان الانتخاب أو التعيين ، إذا توافر سبب من الأسباب التى نص عليها الدستور أو قانون الانتخاب.

نظام الحكم فى دساتير مابعد ثورة يوليو :

١ــ لم تأخذ دساتير مابعد ثورة يوليو (دساتير ١٩٥٦ ــ ١٠٥٨ ــ ١٩٦٤ ــ ١٩٧١) بمبدأ الفصل بين السلطات . إذ ــ على ماتقدم ــ تركزت السلطتين التشريعية والتنفيذية فى مجلس ثورة يوليو ١٩٥٢، ومن ثم كانت السلطة التنفيذية هى المهيمنة على النظام السياسى.

ــ وإذا كان نظام الحكم فى دستور (١٩٥٦ ــ ١٩٥٨) رئاسياً ، فانه لم يغير من ذلك أخذه بأسلوب الاستفتاء الشعبى.

ــ كما وإن نظام الحكم فى دستور (١٩٦٤) قد أخذ (شكلاً) بالنظام البرلمانى ، على أثر استحداث نظام مجلس الوزراء، والأخذ بفكرة

ثنائية السلطة التنفيذية ، إلا أن النظام **فى جوهرة** يميل إلى النظام الرئاسى ، وإن بأن من نصوص الدستور طبيعة نظام الحكم كنظام مختلط (رئاسى ــ برلمانى).

ــ أما دستور ١٩٧١، فلم ينص صراحة على مبدأ " الفصل بين السلطات " مكتفياً فى ذلك بعبارة : " رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية ... ويرعى الحدود بين السلطات ، لضمان تأدية دورها فى العمل الوطنى " ــ م /٧٣ من الدستور ــ .

ــ وحقيقة الأمر أن حكم المادة (٧٣) ــ المشار إليها ــ لايعدو ترديداً لأحكام الدستور ذاته ، وتدخل العبارة السابقة ضمن تعهدات رئيس الجمهورية ، الواردة بالمادة (٧٩) من الدستور.

ولاشك أن جمع رئيس الجمهورية بين منصبه ورئاسة حزب الأغلبية البرلمانية ، وبحكم هيمنية على السلطة التنفيذية ، قد أضعف كثيراً من تعهداته وقدرته على رعاية الحدود بين السلطات ، إذ كان فى الحقيقة يجمع بين السلطات ، وهذا مما يتنافى مع مبدأ الفصل بين السلطات ، الذى يقصد به أساساً ، تجنب تركيز السلطة بجهة واحدة ضماناً لعدم طغيان السلطات على بعضها البعض ، **إذ أن من شأن تركيز السلطة فى يد هيئة واحدة من شأنه أن يؤدى إلى التعسف فى استعمالها ، وبما يشكل خطورة على النظام السياسى ــ وهو ماحدث فعلاً ، كما سنرى لاحقاً ــ .**

ــ وقد أخذت دساتير مابعد ثورة يوليو (١٩٥٦ ــ ١٩٥٨ ــ ١٩٦٤ ــ ١٩٧١) بنظام المجلس الواحد فى تكوين البرلمان.

ــ ونص على تمتع المرأة بحقوقها السياسية منذ دستور ١٩٥٦.

ــ وأخذت كافة الدساتير بالتنظيم السياسى الواحد ، الاتحاد القومى ثم الاتحاد الاشتراكى العربى ، ثم الحزب الوطنى الديمقراطى ، فقد كان الأخذ بنظام تعدد الأحزاب صوريا، وخضعت الأحزاب ، بل وسائر منظمات المجتمع المدنى لحصار حكومى محكم ، وقد كان ذلك فضلاً عن إهدار مبدأ الفصل بين السلطات (وشخصية السلطة) ، من أسباب قيام ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١.

ــ على أنه على أثر تعديل دستور ١٩٧١ ــ عام ١٩٨٠ ــ ، وقد استحدث **مجلس الشورى** ليكون غرفة برلمانية ثانية ، إلا أن الحقيقة أن هذا المجلس لايمكن وصفه بالمجلس النيابى ، لما تقدم من اسباب.

ــ وحدث تراجع فى مسألة الفصل فى صحة العضوية البرلمانية عما كان فى دستور الحقبة الليبرالية (دستور ١٩٢٣)، إذ نص على أن يختص مجلس الأمة (وبعده مجلس الشعب) بالفصل فى صحة عضوية أعضائه ، وتختص محكمة عليا يعينها القانون (أضحت محكمة النقض منذ دستور ١٩٧١) بالتحقيق فى صحة الطعون ... وتعرض نتيجة التحقيق على المجلس للفصل فى الطعن (م/٨٩ ــ دستور ١٩٥٦) ولاشك أن عدم اختصاص محكمة النقض بالفصل فى صحة العضوية (البرلمانية) قد أثار انتقاد ــ غالبية الفقهاء ــ كونه يشكل تراجعاً عما كان معمول به فى دستور ١٩٢٣[1].

ــ ولكن تعدل الأمر منذ دستور ٢٠١٢ ، وبعده دستور ٢٠١٤ ، وأصبحت محكمة النقض هى المنوط بها الفصل فى صحة العضوية ــ على ماسنرى ــ .

---

[1] فى تفصيلات ذلك راجع ، أى من مؤلفاتنا فى القانون الدستورى.

ثالثا : القوانين المكملة للدستور :

تجدرالاشارة إلى أن مصطلح " القوانين المكملة للدستور" ، ظهر ــ لأول مرة ــ فى عام ١٩٨٠ ، على أثر أول تعديل الدستور ١٩٧١، فى سنة ١٩٨٠ (فى ١٩٨٠/٥/٢٢) . فلم يكن هناك مقابل لهذا المصطلح فى الدساتير المصرية السابقة على سنة ١٩٨٠ . وقد خص دستور ١٩٧١ (بعد تعديله سنة ١٩٨٠) هذه القوانين المكملة للدستور بشكلية (جوهرية) ، تتمثل فى وجوب أخذ رأى مجلس الشورى فيها قبل مناقشتها فى البرلمان ، فضلاً عن وجوب الموافقة عليها بأغلبية ثلثى أعضاء مجلس الشعب [١].

وقد أثارت مسألة تحديد القوانين المكملة للدستور جدلاً كبيراً فى الفقه المصرى ، ومرد ذلك أن المشرع الدستورى لم يحدد هذه القوانين ، أو معايير تحديدها ، كما لم توجد ثمة أعمال تحضيرية يمكن الارتكان إليها فى تجلية معناها.

المحكمة الدستورية العليا تحدد ماهية القوانين المكملة للدستور :

إزاء أهمية هذه القوانين وتعلقها بالشرعية الدستورية التى ترسى الدولة عليها دعائمها، فقد تصدت المحكمة الدستورية العليا لبيان المقصود بالقوانين المكملة للدستور ، قطعاً لكل جدل حولها، ولضمان ارساء العلاقة بين مجلس الشعب وبين مجلس الشورى ، على أسس ثابتة تكفل مباشرة كل منها لولايته فى الحدود المرسومة دستورياً.

---

[١] يعرف النظام الدستورى الفرنسى مصطلح " القوانين المكملة للدستور" تحت مسمى القوانين الأساسية Lois or ganiques وهذه القوانين محددة تحديداً دقيقاً فى فرنسا.

ففى حكمها الصـــادر فـــى ١٩٩٣/٥/١٥، [١] قـــررت المحكمـــة الدستورية العليا ، أنه لايكفى لاعتبار تنظيم قـــانونى معـــين مكمـــلاً للدستور أن يصدر إعمالاً لنص فى الدستور ، بل يتعين ــ فوق هـــذا ــ أن تكون أحكامه مرتبطة بقاعدة كليـــة ممـــا تتضـــمنها الوثـــائق الدستورية عادة.

أى أن المحكمة الدستورية العليا ، تكون قد قررت ضرورة توافر **شرطين** لاعتبار مشروع قانون معين مكملاً للدستور ، **أولهمـــا** : أن يكون الدستور ابتداء قد نص صراحة فى مســـألة عينهـــا أن يكـــون **تنظيمها بقانون** ، أو وفقاً لقانون ، أو فى الحدود التى يبينها القانون ، أو طبقاً للأوضاع التى يقررها القانون . فان فعل ذلك دل على أن هذا التنظيم قد بلغ فى تقديره درجة من الأهمية والثقل ، لايجوز معهـــا أن يعهد به إلى أداة أدنى (لائحة مثلا). **وثانيهما** : أن يكون هذا التنظـــيم متصلاً بقاعدة كلية ، مما جرت الوثائق الدستورية على إدراجها تحت نصوصها، وتلك هى القواعد الدستورية بطبيعتها التى لاتخلو منها فى الأعم أية وثيقة دستورية.

وعلى ذلك ، فان المعيار فى تحديد القوانين المكملـــة للدســـتور ، والتى يتعين أن يؤخذ فيها رأى مجلس الشورى قبـــل تقـــديمها إلـــى السلطة التشريعية (مجلس الشعب) ، لايجوز أن يكون شكلياً صـــرفاً ، ولاموضوعياً بحتا ، بل قوامه مزاوجة بين ملامح شكلية ، ومـــاينبغى أن يتصل بها من العناصر الموضوعية.

---

[١] فى القضية رقم ٧ لسنة ٨ق ــ دستورية.

وفى ذات الحكم ــ الصادر فى ١٩٩٣/٥/١٥ ــ انتهت المحكمة الدستورية العليا مايلى : "... ، وكانت مشروعات القوانين المكملة للدستور من بين المسائل التى يتعين عرضها على مجلس الشورى لأخذ رأيه فيها ، قبل تقديمها إلى السلطة التشريعية ممثلة فى مجلس الشعب ، **فإن** أقرار السلطة التشريعية لقانون مكمل للدستور ، دون اتباع هذا الاجراء لن يقبله من عثرة مخالفته للأوضاع الشكلية التى تطلبتها المادة (١٩٥) من الدستور ، ولن يرده بالتالى إلى دائرة المشروعية الدستورية فى جوانبها الاجرائية ، إذ يعتبر القانون الصادر على خلافها مفتقراً إلى مقوماتها، كاطار لقواعد قانونية اكتمل تكوينها، ويقع من ثم مشوباً بالبطلان.

والسؤال : هل للقوانين المكملة للدستور أية قيمة تعلو القوانين العادية ، **بمعنى** : هل يجوز الطعن بعدم الدستورية على القانون العادى المتضمن أحكاماً مخالفة لما ورد فى قانون مكمل للدستور ؟

من المسلمات أن القوانين المكملة للدستور فى فرنسا Lois organiques ، لها مرتبة أدنى من الدستور ، وأسمى من القوانين العادية فى إصدارها ، وعلى ذلك لايجوز تعديل القوانين المكملة للدستور فى فرنسا ، بدون الاجراءات المتبعة فى تقريرها ، ومن ثم يثير مخالفة القانون العادى للقوانين المكملة للدستور مسألة الطعن بعدم الدستورية.

أما فى مصر ، فليس لهذه القوانين أية قيمة تعلو على القوانين العادية ، ومن ثم فانه لايجوز الطعن بعدم الدستورية على القانون

العادى المتضمن أحكاماً مخالفة لما ورد فى قانون مكمل للدستور[1]. ذلك أن القوانين المكملة للدستور (فى مصر) ليس لها نفس قوة القوانين المكملة للدستور فى فرنسا ، كل مافى الأمر ، أن الدستور المصرى قدر حيوية المصالح المرتبطة بالقوانين المكملة للدستور ، ومن ثم أحاطها بضمانات شكلية (أخذ رأى مجلس الشورى فيها قبل عرضها على السلطة التشريعية) ، باعتبار أن ذلك شكلية جوهرية ، لايجوز إهمالها أو التجاوز عنها.

ــ تمتع مجلس الشورى باختصاص تشريعى (محدد) ـــ م/١٩٤ من دستور ١٩٧١ ، معدلا فى ٢٠٠٧/٣/٢٦. بموجب التعديل (الثالث) لدستور ١٩٧١ ، فى ٢٠٠٧/٣/٢٦ ، تم تعديل المادة (١٩٤) ، ونص على أنه : " تجب موافقة لمجلس (مجلس الشورى) على مايلى :

١ــ الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور . على أن تسرى على مناقشة التعديل والموافقة عليه بالمجلس الأحكام المنصوص عليها فى المادة (١٨٩) ــ وهى المادة التى تحدد كيفية تعديل مواد الدستور من حيث الأغلبية المتطلبة لاقتراح التعديل أو تلك الواجبة لاقراره.

٢ــ مشروعات القوانين المكملة للدستور والتى نصت عليها المواد ٥ ،٦، ٤٨،٦٢، ٧٦،٨٥، ٨٧، ٨٨ ، ٨٩، ٩١، ١٦٠، ١٦٣،١٦٧،

---

[1] راجع : مؤلفنا ، القانون الدستورى ــ الطبعة الأولى سنة ١٩٩٥ ــ ص ٤٨٩ ــ ٤٩٠ وعكس ذلك ، د. رمزى الشاعر ، النظرية العامة للقانون الدستورى ــ الطبعة /٣ ــ سنة ١٩٨٣ ، ص ٢٣٠.

١٦٨، ١٧٠، ١٧١، ١٧٢، ١٧٣، ١٧٥، ١٧٦، ١٧٧، ١٧٨، ١٧٩، ١٩٦،١٨٣، ١٩٨،١٩٧، ٢٠٦، ٢٠٧، ٢٠٨، ٢٠٩، ٢١٠، ٢١١ من الدستور [١].

٣ــ ... معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة أو التى تتعلق بحقوق السيادة.

ــ وبناء على ذلك ، يكون دستور ١٩٧١ (منذ تعديله فى ٢٠٠٧)، قد أخذ بفكرة ثنائية مجلس البرلمان (مجلس الشعب ــ صاحباختصاص اصيل وكامل فى التشريع والرقابة ــ مجلس الشورى ، باختصاصات تشريعية محددة حصراً ، دون أية سلطة رقابية على السلطة التنفيذية.

رابعا : الاحزاب السياسية

قدمنا أن دستور ١٩٢٣ ، قد أخذ بالنظام النيابى البرلمانى ، بصورة كاملة ، كما وأخذ بمبدأ تعددية الأحزاب ، وكان لهذه الأحزاب دوراً فاعلاً فى الحياة السياسية.

وقد تبدل الأمر ــ بصورة كاملة ــ فى دساتير ثورة يوليو (١٩٥٦ ــ ١٩٥٨ ــ ١٩٦٤ ــ ١٩٧١) . إذ سيطرت على الحياة السياسية فكرة

---

[١] وهى المواد المتعلقة بشكل النظام السياسى ــ الجنسية ــ الحريات العامة (حرية الصحافة ، الحريات السياسية) ــ انتخاب رئيس الجمهورية ــ اتهام رئيس الجمهورية ــ الشروط الواجب توافرها فى أعضاء مجلس الشعب ــ محاكمة الوزراء ــ تشكيل المجالس المحلية ــ تحديد الهيئات القضائية ــ تشكيل المجلس الأعلى للهيئات القضائية ــ المحكمة الدستورية العليا ــ قانون مكافحة الارهاب ــ القضاء العسكرى ــ تشكيل مجلس الشورى ، انتخابات اعضائه ، مدته ــ سلطة الصحافة ــ حرية اصدار الصحف ــ المجلس الأعلى للصحافة.

التنظيم السياسى الواحد أيا كانت تسميته (الاتحاد القومى ـــ الاتحـــاد الاشتراكى العربى ــ حزب مصر ــ الحزب الوطنى الديمقراطى)،

فلم يغير من الأمر شئ ، رغم تعديل دســـتور ١٩٧١ ، فـــى عـــام ٢٠٠٧ ، والنص على الأخذ بفكرة تعدد الأحزاب فى النظام السياســـى المصرى ، وحق المواطنين فى تكوين الأحزاب وفقاً للقانون . إذ كانت هيمنة الحزب الوطنى الديمقراطى وتسلطة على كافة الأحزاب السياسية (الأخرى) ، كبيرة جداً ، وكان من شأن تمتع رئيس الجمهورية برئاســـة هذا الحزب ، أثره البارز فى اضعاف سائر الأحزاب الأخرى ، والتى لم يكن لها سوى دوراً هامشياً (لايذكر) ، على نحو ماقدمنا.

فقد كانت أحزاب المعارضة مقيدة الحركة وعاجزة عن الفعل ، بـــل وفشلت فى كسر الجمود السياسى (على أثر طغيان السلطة الحاكمـــة) ولم تتمتع هذه الأحزاب (المعارضة) ولم تضطلع بأى دور فى صـــنع القرار السياسى ، بسبب العراقيل والقيود الكثيرة التى وصـــفها قـــانون الأحزاب (رقم ٤٠ لسنة ١٩٧٧) أمام تأسيســـها أو ممارســـة دورهـــا السياسى ، وخضوعها ــ بشكل تام ــ للجنة شئون الأحزاب (وهى لجنة حكومية يشكلها رئيس الجمهورية بقرار منه) ، ومنح هذه اللجنة ســـلطة تجميد نشاط أى حزب ، أو تعطيله ، أو وقف أى من قراراتـــه ، وحـــق طلب حل الحزب من محكمة الأحزاب بصفة مستعجلة ، وكـــان نتيجـــة ذلك (كله) **تفريغ التعددية السياسية من مضمونها.**

وزاد الأمر سوءاً ، **تعدد النظم الانتخابية** فـــى زمـــن قليـــل جـــداً ، والقضاء بعدم دستورية تلك النظم ــ أكثر من مرة ، لاخلالها **بالحق فى**

المساواة [1]. ولم يتغير الأمر ــ حتى ــ مع تقرير جواز الجمع بين النظام الفردى ونظام القوائم الحزبيه ، بأى نسبة بينهما يحددها القانون ، بموجب تعديل المادة (٦٢) من الدستور فى عام ٢٠٠٧ ، وذلك بسبب الانتهاكات التى تتعرض لها العملية الانتخابية من جانب الأجهزة الأمنية لصالح الحزب الحاكم ، على أثر استمرار العمل بقانون الطوارئ طوال فترة نفاذ دستور ١٩٧١ (منذ ١٩٧١ وحتى اسقاطه على أثر ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١ ــ على ماسنرى ــ).

خامسا : كيفية اختيار رئيس الجمهورية :

ــ استقرت الدساتير المصرية عقب ثورة يوليو ١٩٥٢ على اختيار رئيس الجمهورية بطريق الاستفتاء الشعبى ، حيث يرشح مجلس الأمة (أو مجلس الشعب) رئيس الجمهورية ، ويعرض الترشيح على المواطنين لاستفتائهم فيه ، ويعتبر المرشح رئيساً للجمهورية بحصوله

---

[1] فقد قضى بعدم دستورية قانون مجلس الشعب (رقم ٣٨ لسنة ١٩٧٢ معدلا بالقانون رقم ١٨٨ لسنة ١٩٨٦)، فيما تضمنه من تحديد المقاعد النيابية المخصصة لكل دائرة بصورة متفاوته ، على أساس عدد المواطنين بها، وتحديده للمرشح الفردى فى كل منها مقعداً واحداً بصورة تحكمية أيا كان عدد مواطنها ، مما يعد اخلالاً بمبدأ المساواة فى المعاملة بين المرشحين (المحكمة الدستورية العليا ــ قضية رقم ٣٧ لسنة ٩ق ــ دستورية ، فى ١٩/٥/١٩٩٠).

كما وأرسى هذا الحكم (التاريخى) مبدأ دستوريا ، مؤداه ــ " أن القضاء بعدم دستورية النص التشريعى الذى أجريت انتخابات مجلس الشعب عليه ــ أثره : بطلان تكوين المجلس منذ انتخابه ، دون أن يستتبع ذلك اسقاط ما أقره المجلس من قوانين وقرارات، ما اتخذه من اجراءات خلال الفترة السابقة ، وحتى تاريخ نشر الحكم فى الجريدة الرسمية ، بل تظل على اصلها من الصحة ".

على الأغلبية المطلقة لعدد من أعطوا أصواتهم فى الاستفتاء . وكان الخلاف ينحصر فى الأغلبية المتطلبة للترشيح ، فبينما كانت الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس الأمة فى دستور ١٩٥٦ (م/١٢١) ، أضحت الأغلبية المتطلبة لترشيح رئيس الجمهوية هى أغلبية ثلثى أعضاء مجلس الأمة فى دستور ١٩٦٤ (المؤقت) ــ م/١٠٢.

ــ وقد ساير المشرع الدستورى فى دستور ١٩٧١ (قبل تعديله) هذا النهج ، ونص على أن يعرض المرشح الحاصل على أغلبية ثلثى أعضاء مجلس الشعب على المواطنين لاستفتائهم فيه (م/٧٦).

وقلنا أن دستور ١٩٧١ ، قبل تعديله وبعد تعديله (فى ١٩٨٠، ٢٠٠٥ ، ٢٠٠٧)، احتفظ بسماته الرئيسية كدستور شمولى ، يركز السلطات فى يد رئيس الجمهورية [١] ، ولم يغير من ذلك النص على حق مجلس الشعب فى سحب الثقة من الحكومة ، وحق الحكومة (فى المقابل) حل مجلس الشعب ، فقد كان النظام ــ فى حقيقته ــ نظاماً رئاسياً وليس نظاماً شبه رئاسى ، بل أن بعض الفقه قد ذهب ــ وبحق ــ إلى إطلاق مصطلح " نظام حكومة الرئيس " على هذا النظام.

إذاً ، ــ فى الواقع ــ قد أخذ دستور ١٩٧١، بمبدأ وحدة السلطة التنفيذية ، وليس بمبدأ " ثنائية السلطة التنفيذية ، إذا كان رئيس الجمهورية يملك حق عزل الحكومة وحق حل البرلمان.

---

[١] يصنف الفكر السياسى النظم السياسية إلى ثلاثة أنماط رئيسية : الشمولية ــ السلطوية ــ الليبرالية .

وقدمنا أنه على الرغم من نص دستور ١٩٧١ ــ لأول مرة ــ على مبدأ الفصل بين السلطات ، إلا أن الواقع العملى جعل هذا الفصل شكليا (أو وهمياً).

ــ أختيار رئيس الجمهورية بأسلوب الاقتراع العام المباشر :

ــ جاء تعديل المادة (٧٦) من الدستور فى عام ٢٠٠٥ ، ليقرر ــــ لأول مرة منذ ثورة يوليو ١٩٥٢ ، اختيار رئيس الجمهورية بأسلوب الاقتراع العام المباشر من بين أكثر من مرشح. وبالفعل أجريت انتخابات رئاسة الجمهورية فى ٢٠٠٥ ، بين أكثر من مرشح ، إذ كانت انتخابات رئاسية تعددية ، طبقاً لتعديل المادة المشار إليها.

على أن تعديل المادة (٧٦) ، وقد فرضت قيود عملية (عديدة) على تطبيقها ، تعرضت لانتقادات كبيرة من جانب كافة فئات المجتمع (الفقه ــ الأحزاب السياسية ــ منظمات المجتمع المدنى ــ المجلس القومى لحقوق الانسان ...) ، مما أعطى مؤشراً على تعثر تجربة التحول الديمقراطى ــ عملياً ــ ، وقد أدى ذلك إلى تعديلها ــ مرة أخرى ــ عام ٢٠٠٧.

ــ ويمكن ايجاز الركائز التى استحدثتها المادة (٧٦) ، بعد تعديلها فيما يلى :

١ــ اختيار رئيس الجمهوية بطريق الاقتراع السرى العام المباشر (الانتخاب) من جميع أفراد الشعب الذين لهم حق الانتخاب.

٢ــ كفالة الوسائل اللازمة لضمان جدية الترشيح لرئاسة الجمهورية، ومن ذلك أن يحصل من يرغب فى الترشيح على تأييد ممثلى الشعب المنتخبين فى المؤسسات الدستورية (مجلس الشعب والشورى) ، وفى المجالس المحلية.

٣ــ انشاء لجنة عليا للاشراف على الانتخابات الرئاسية.

فى تقدير الركائز الثلاث ــ المشار إليها ــ :

أولا : فيما يتعلق بتقرير مبدأ " **الاقتراع العام المباشر** " فى انتخاب رئيس الجمهورية ، فتلك تعد خطوة أساسية فى طريق الديمقراطية ، بل هى ضرورة حتمية يفرضها مبدأ **سيادة الشعب** " المنصوص عليه فى (م/٣) من الدستور ، بحسبان أن الانتخاب يعد الوسيلة الوحيدة لاسناد سلطة الحكم فى الدولة.

ثانيا : وفيما يتعلق بضمانات التحقق من جدية الترشيح لرئاسة الجمهورية ، فان من المسلمات أن أهمية منصب رئيس الجمهورية ، وضرورة حسن سير العملية الانتخابية ، تتطلب وضع شروط لقبول الترشيح ، تجنباً للترشيحات المظهرية التى لاتستهدف سوى الشهرة أو اشباع المصالح الشخصية ، فضلاً عن تحاشى ماقد يعوق سير العملية الانتخابية نتيجة كثرة المرشحين.

ويمكن ايجاز **الضمانات** التى تتطلبها المشرع الدستورى لجدية الترشيح فى :

أــ أن يؤيد المتقدم للترشيح (٢٥٠) عضواً على الأقل من الأعضاء المنتخبين بمجلس الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات ، على ألا يقل عدد المؤيدين عن (٦٥) من أعضاء مجلس الشعب ، (٢٥) من أعضاء مجلس الشورى ، و(١٠) أعضاء من كل مجلس شعبى محلى للمحافظة من اربع عشرة (١٤) محافظة على الأقل.

ب ــ لايجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح .

ج ــ وفى مرشحى الأحزاب ، لكل حزب من الأحــزاب السياســية التى مضى على تأسيسها خمسة أعوام متصلة على الأقل ، قبل اعــلان فتح باب الترشيح ، واستمرت طوال هذه المدة فى ممارسة نشاطها ، مع حصول أعضائها فى آخر انتخابات على نسبة (٥%) على الأقــل مــن مجموع مقاعد المنتخبين فى مجلس الشعب والشورى (تعدلت تلك النسبة إلى ٣% فى تعديلات الدســتور عــام ٢٠٠٧) ، أن ترشــح لرئاســة الجمهورية أحد أعضاء هيئتها العليا وفقاً لنظامها الأساسى ، فيما مضت على عضويته فى هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل.

ــ واستثناء من ذلك ، يجوز لكل حزب مــن الأحــزاب السياســية المشار إليها ، التى حصل أعضاؤها بالانتخاب على مقعد على الأقل فى المجلسين فى آخر انتخابات أن يرشح فى أى انتخابات رئاسية تجــرى بعد العمل بأحكام هذه المادة ، أحد أعضاء هيئته العليــا المشــكلة قبــل ٢٠٠٥/٥/١٠ ، وفقاً لنظامه الأساسى . (وقد عدلت المادة (٧٦) ــ بعد تعديلها بموجب تعديلات سنة ٢٠٠٧ ، التاريخ السابق ــ المشار اليه ــ إلى ... أن يرشح فى أى انتخابات رئاسية تجرى خلال عشر ســنوات ، اعتباراً من ٢٠٠٧/٥/١ أحد أعضاء هيئتــه العليــا ، وفقــاً لنظامــه الأساسى، متى مضت على عضويته فى هذه الهيئة سنة متصــلة علــى الأقل.

ثالثا : فى جهة الاشراف على الانتخابات الرئاسية :

استحدثت المادة (٧٦) ــ المعدلة ــ لجنة تسمى " لجنة الانتخابــات الرئاسية " ، تتولى الاشراف على كافة مراحل اختيار رئيس الجمهورية (وفقاً للمادة المشار إليها). ونص على تشكيل تلك اللجنة مــن : رئــيس المحكمة الدستورية العليا ، رئيساً ، وعضوية كل من رئــيس محكمــة

استئناف القاهرة ، وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ، وأقدم نواب رئيس محكمة النقض ، وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة ، وخمسة من الشخصيات العامة المشهود لها بالحياد ، يختار ثلاثة منهم مجلس الشعب ، ويختار الاثنين الآخرين مجلس الشورى ، وذلك بناء على اقتراح مكتب كل من المجلسين ، وذلك لمدة خمس سنوات.....

وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية سبعى من أعضائها على الأقل ، وتكون قراراتها نهائية **ونافذة ، غير قابلة للطعن عليها** بأى طريق وأمام أية جهة ، كما لايجوز التعرض لقراراتها بالتأويل أو يوقف التنفيذ ...

ـ ويعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشحين على **الأغلبية المطلقة** لعدد الأصوات الصحيحة ...

ـ ويتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتى لو تقدم للترشيح مرشح واحد ، أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقى المرشحين ، أو لعدم ترشيح أحد غير من خلا مكانه ...

ـ وبموجب تعديلات المادة (٧٦) ، عام ٢٠٠٧ ، نص فى ذات المادة (المطولة والفريدة فى الدساتير المقارنة) ـ **لأول مرة ـ على أن يعرض رئيس الجمهورية مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا بعد إقراره من مجلس الشعب،** وقبل اصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور. وتصدر المحكمة قرارها فى هذا الشأن **خلال خمسة عشر يوماً** من تاريخ عرض الأمر عليها ، فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر من نصوص المشروع رده رئيس الجمهورية إلى مجلس الشعب لأعمال مقتضى هذا القرار.

وفى جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزماً للكافة ، ولجميع سلطات الدولة وينشر فى الجريدة الرسمية خلال **ثلاثة أيام** من تاريخ صدوره".

والواقع أن المادة (٧٦) من دستور **بعد** تعديلها فى عـــامى ٢٠٠٥ ، ٢٠٠٧ ، تعد أطول مادة فى دستور فى العالم ، تناولت هذه المادة قواعد واجراءات وضمانات عديدة ، ليس مجالها النص الدســـتورى ، وإنمـــا محلها القانون.

والواقع ــ وبناء على ماسبق ــ فقد حرص المشـــرع علـــى ابقـــاء الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية فى ايدى الحزب الوطنى الحـــاكم .. وهى مادة تتنافى والمبادئ العامة الدســـتورية ، فـــى تمييزهـــا بـــين المستقلين والأحزاب فى شروط الترشيح لرئاسة الجمهورية ، فهى مادة غير دستورية ــ لمخالفتها المادة (٤٠) من الدستور.

فضلا عما شابها من عوار واقعى . فالبين أن المادة جاءت بحقيقـــة دافعة ، وهى أنه " لن ينجح أحد فى أى انتخابات رئاسية ، سوى مرشح الحزب الوطنى (الحزب الأوحد صاحب الأغلبيـــة الطاغيـــة) ، مـــدى الحياة ، حيث مدة رئاسة الجمهورية ست سنوات ميلاديـــة .. ويجـــوز انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى (م/٧٧).

ــ كما وجاءت المادة ــ لأول مرة ــ باستحداث الرقابة القضـــائية السابقة على مشروعات القوانين ــ وان تحـــددت بقـــانون الانتخابـــات الرئاسية.

ــ كما واستحدثت لجنة " الانتخابات الرئاسية " لتكون الجهة المنوط بها الاشراف على كافة مراحل عملية انتخاب رئيس الجمهورية ، وقـــد حصنت قراراتها من أى طعون عليها أو طلب وقف تنفيذها ، بالمخالفة

لأحكام المادة (٦٨) من الدستور ، التى تحظر النص فى القوانين علـــى تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء.

ــ لذلك ، وكان تنظيم دستور ١٩٧١ لمنصب رئيس الجمهوريـــة . جاء مختلاً فبينما كرس بيد الجمهورية العديد من السلطات منفرداً (بـــل جميع السلطات عملياً) . لم ينظم كيفيـــة مســـاءلته سياســـياً ، والقـــى بالمسئولية على كاهل رئيس الوزراء ونوابـــه والـــوزراء دون ســـلطة حقيقية تمكنهم من تولى السلطة التنفيذية وادارة شئون الدولة ، وقد أدى ذلك إلى الجمود السياسى كنتيجة حتمية لهذه السمات التسلطية ، وكـــذا فقدان الأمل فى إصلاح سياسى ودستورى ، ولا إلغاء لحالة الطوارئ ، بل ولا أمل فى انتخابات رئاسية نزيهة ، أضف إلى ذلك تقييد الأحزاب السياسية المعارضة بقيود قانونية وإدارية ، جعلها عاجزة عـــن كســـر الجمود السياسى ، وأن تصبح فاعلاً شريكا فى صنع القرار السياسى ... الخ.

ــ لذلك ، كان طبيعياً ، أن يثور الشعب علـــى تلـــك الأوضـــاع ، وتتصاعد وتيرة الاحتجاجات السياسية والاجتماعية بكسر حالة الجمـــود هذه ، وأدى ذلك فى النهاية إلى قيام ثورة يناير (فـــى ٢٠١١/١/٢٥) ، كأول ثورة شعبية ــ تكنولوجية فى العالم ، تعتمـــد علـــى تكنولوجيـــا المعلومات.

وهذا ينقلنا إلى مرحلة مابعد ثورة يناير سنة ٢٠١١.

المبحث الثانى
النظام الدستورى المصرى فى مرحلة مابعد ثورة يناير سنة ٢٠١١
(دستور ٢٠١٢ ــ دستور ٢٠١٤)

تمهيد :

يمكن القول بأن الفترة من يناير ٢٠١١ وحتى يناير ٢٠١٤ تعد أخطر الفترات التى مر بها النظام السياسى المصرى .

ــ إذ شهدت هذه الفترة فيام ثورتين ، وإصدار دستورين ، وهما ثورتى ٢٥ يناير ٢٠١١ ، وثورة ٣٠ يونيو ٢٠١٣ ، وصدر فى أعقاب الثورة الأولى دستور ٢٠١٢ (ويطلق عليه إصطلاحاً دستور الاخوان) ، بينما صدر فى أعقاب الثورة الثانيى دستور ٢٠١٤ ، وهو الدستور المعمول به حالياً.

ــ وكما جاء فى ديباجة دستور ٢٠١٤ ، فان : " ثورة ٢٥ يناير ـــ ٣٠ يونيو ، فريدة بين الثورات الكبرى فى تاريخ الانسانية ، بكثافة المشاركة الشعبية التى قدرت بعشرات الملايين ، وبدور بارز لشباب متطلع لمستقبل مشرق ، وبتجاوز الجماهير للطبقات والأيدلوجيات نحو آفاق وطنية وإنسانية أكثر بحابة ، وبحماية جيش الشعب للارادة الشعبية ... وهى أيضاً فريدة بسلميتها وبطموحا أن تحقق الحرية والعدالة الاجتماعية معاً ".

ــ ومن المعلوم أن لكل ثورة قانونها الخاص ، وشرعيتها الخاصة ، لذلك فقد تعددت الاتجاهات التى قيل بها فى أثر الثورة على الدستور القائم ، ويمكن التمييز فى هذا الصدد بين ثلاثة اتجاهات:

الا تجاه الأول : يرى أن نجاح الثورة يعنى سقوط الدستور القائم فوراً من تلقاء نفسه ، دون حاجة إلى تشريع جديد يقرر ذلك السقوط ، وذلك لتعارض الدستور القائم مع النظام الجديد.

الاتجاه الثانى : يرى أن سقوط الدستور يتوقف على إرادة القائمين بالثورة ، باعتبار أن السقوط ليس ضمنياً ، إذ قد يكون الهدف من الثورة هو المحافظة على الدستور وحمايته ، ومن ثم الابقاء على الدستور فترة من الزمن ، ثم تعلن الثورة بعد ذلك سقوطه (هذا ماحدث فى شأن دستور ١٩٢٣ ، فلم تسقطه ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢ بمجرد نجاحها ، ولم يعلن اسقاطه إلى فى سنة ١٩٥٣) [١].

الاتجاه الثالث : ثرى أن تأتى الثورة الناجحة بحكومة ثورية ، تحترم الدستور القائم وتطبقه.

ــ والمتتبع لمجريات الأمور التى وقعت منذ ٢٠١١/١/٢٥ حتى ٢٠١١/٢/١١ ، من أن تخلى رئيس الجمهورية ــ آنذاك ــ عن السلطة وتكليفه المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شئون البلاد (وقد جاء هذا الاجراء خارج الإطار الدستورى ، الذى ينظم كيفية شغل منصب رئيس الجمهوية حال خلوه ، سواء للاستقالة أو العجز عن العمل ، على نحو ماورد بالمواد (٨٣) ، (٨٤) من دستور ١٩٧١) [٢].

---

[١] تعرف الثورة بأنها : علم تغيير المجتمع تحدثه حركة إجتماعية إيجابية تقوم على أسس محددة ، تستهدف إحداث تغيير فى نظم الجماعة.

[٢] م/٨٣ ــ تنص على انه : " إذا قدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه ، وجه كتاب الاستقالة إلى مجلس الشعب ، م/٨٤ ــ تنص على أنه : " فى حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل ، يتولى الرئاسة مؤقتا رئيس مجلس الشعب ، وإذا كان المجلس منحلاً حل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا ... ".

وفى ٢٠١١/٢/١٣ ، أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة اعلاناً دستوريا تضمن :

١ــ تعطيل العمل باحكام دستور ١٩٧١ (لاحظ اللفظ جاء تعطيل وليس إلغاء العمل بدستور ١٩٧١).

٢ــ ... (٦) تشكيل لجنة لتعديل بعض مواد الدستور القائم (دستور ١٩٧١).

وفى ٢٠١١/٣/١٩ استفتى الشعب على المواد المعدلة ووافق عليها فى ٢٠١١/٣/٢٠.

وفى ٢٠١١/٣/٠٣ ، اصدر المجلس الأعلى للقواع المسلحة اعلاناً دستورياً للعمل به حتى اعداد دستور جديد للبلاد.

وفى ٢٠١٢/١٢/٢٥ ، صدر دستور جديد (دستور ٢٠١٢) ، ومن ثم سقط دستور ١٩٧١[١].

ــ ولم يستمر العمل بهذا الدستور (دستور ٢٠١٢) طويلاً ، فسرعان ما أطاحت به ثورة ٢٠١٣/٦/٣٠ ، وصدر بناء على نجاحها دستور ٢٠١٤ ــ المعمول به حالياً ــ .

ــ وهكذا سقط دستور ١٩٧١، بموجب العمل بدستور ٢٠١٢ ، كما سقط دستور ٢٠١٢ ، بموجب العمل بدستور ٢٠١٤.

وسنعرض فى هذا المبحث للخصائص العامة لدستور (٢٠١٢) ، فيما سنتناول دستور (٢٠١٤) فى باب مستقل ، بحسبانه الدستور

---

[١] فى تفصيلات ذلك : راجع مؤلفنا : النظام الدستورى فى ظل ثورة ٢٠١١/١/٢٥ ــ الطبعة الأولى ٢٠١٢ ، ومؤلفنا : الوجيز فى النظام الدستورى المصرى ــ دستور ٢٠١٤ ، الطبعة الأولى ٢٠١٤.

المعمول به حالياً ، مما يستلزم دراسته بشئ من التفصيل ، خاصة وقد تعدل هذا الدستور فى ٢٠١٩ ــ على نحو ماسنرى ــ .

الخصائص العامة لدستور ٢٠١٢ :

ــ قدمنا أنه يقصد بالخصائص العامة لدستور ما ، تلك السمات التى يتميز بها هذا الدستور عن سائر الدساتير السابقة عليه ، ولتلك أهمية علمية وعملية ، إذ توضح مدى تطور النظام الدستورى فى الدولة.

ــ وبادئ ذى بدء ــ وقبل تناول خصائص دستور ٢٠١٢ ، تقول ان دستور ٢٠١٢ ، يعد أسوأ النظم الدستورية التى شهدتها البلاد ، إذ كان يؤسس هذا الدستور (الطائفى) لدولة دينية فى مصر ، ونال كثيراً من الحقوق والحريات العامة وقوض دعائم الدولة القانونية ، من خلال إهدار المبادئ التى تقوم عليها الدولة القانونية ، وهى مبدأ الفصل بين السلطات ، واستقلال القضاء ، والرقابة على دستورية القوانين ...

ــ وسوف نرى ــ حالاً ــ كيف تمكن التيار الاسلامى (الاخوان والسلفيين) من إختطاف ثورة ٢٥ يناير ، والمعلوم أن التيار الإسلامى، يجعل من الدين مطية لتحقيق أهداف سياسية ، ووسيلة لتحقيق أطماعه وأهداف داعمية للسيطرة على مقدرات الوطن ، بل ويكفى أن نذكر (فقط) بأن أهداف التيار الاسلامى ، تخلص فى الترويج لدولة الخلافة ، باعتبارها مبدأ دينياً ، وجزءاً من العقيدة ، علماً بأنها (أى دولة الخلافة)

لاتعدو **أن تكون خرافة** ، وعبر التاريخ لم تكن سوى نموذج دموى بالغ الفشل والسؤ[1].

ــ ولايغير من الحقائق السابقة ، تضمين الدستور بعض المبادئ الدستورية الحديثة ، إذ لم يكن ذلك **إلا نظرياً (أو شكلياً)** ، وتعارض ذلك ــ تماماً ــ مع التطبيق العملى لهذه المبادئ ــ على مانسرى ــ .

ويمكن إجمال خصائص دستور ٢٠١٢ ، فيما يلى :

١ــ كيفية نشأة دستور ٢٠١٢:

قامت باعداد دستور ٢٠١٢ لجنة تأسيسية مكونة من مائة عضو ، سيطرت عليها جماعة الاخوان المسلمين نظراً لحصولها على الأكثرية البرلمانية فى مجلسى الشعب والشورى ، مما أدى إلى أنسحاب ممثلى التيار المدنى ، بسبب هيمنة المنتمين إلى التيار الاسلامى على تلك الجمعية ، مما لم يتحقق معه التوازن فى أعمال اللجنة التأسيسية ، ومن ثم ساهم ذلك فى إصدار دستور يعبر عن رؤية التيار الاسلامى فقط ،

---

[1] التيار الاسلامى ، تيار يتسق والفاشية الايطالية والنازية ، فقد ظهرت هذه التيارات ــ جميعها ــ بعد الحرب العالمية الأولى ، وبذات الخصائص ، وأبرز هذه الخصائص:

أــ الفكر الجمعى ... بمعنى الايمان بوجود قلة دينية (أو قومية) مختارة.

ب ــ قمع الآخر بعنف جـــ ــ السعى الهيمنة على العالم

والفاشية الاسلامية (او تيار الاسلام السياسى) تبدو أنها دين سياسى ، يعتقد اتباعهم انهم يملكون الحقيقة المطقة ، ومحاربة كل حداثى ، ومحاربة قيم التنوير ، واعلاء فكرة التضحية بالنفس حتى الموت فى سبيل تحقيق الأفكار الفاشية ، والاستيلاء على السلطة بالقوة ، ووصفهم الديمقراطية بأنها كفر.

وقد انعكس ذلك ــ بوضوح ــ على مواد الدستور وأحكامه ، بما جعلــه دستوراً لجماعة الاخوان المسلمين ، وليس دستوراً للمصريين جميعاً.

ــ وعقدت اللجنة التأسيسية أولى اجتماعاتها فــى ٢٠١٢/٦/١٨ ، وانهت كتابة الدستور فى ٢٠١٢/١١/٣٠ ، ثم طرح مشروع الدســتور على **الاستفتاء الشعبى** ، ووافق الشعب عليه فى ٢٠١٢/١٢/٢٥ .

ــ ولاشك أن البيئة السياسية التى تم فى إطارها صــياغة دســتور ٢٠١٢ ، كان لها تأثير كبير على قابلية هذا الدستور للاســتمرار لمــدة طويلة [١].

والحقيقة المؤكدة ، هى أن جماعة الاخوان المسلمين (المهيمنة على الجمعية التأسيسية لاعداد دستور ٢٠١٢) قد تعمدت وضــع **نصــوص غامضة** أو تتسم بالغموض ، لأجل الاعتماد عليها فــى تغييــر النظــام القانونى للبلاد ، والنظام السياسى ، والتأسيس لدولة دينية مــن خــلال نصوص ذات طبيعة دينية تساعدهم فى تحقيق مصالحهم ، وكذا فــرض قيود على الحريات العامة باسم خطاباتهم التفسيرية والتأويليــة لمعنــى المصطلح العام والوضعى للشريعة الاسلامية ، وعديــد مصــادرها ، وعلى سبيل المثال ، ماأورده دستور ٢٠١٢ فى المادة (٢١٩) بــالنص على أن : " **مبادئ الشريعة الإسلامية ، تشمل أدلتها الكلية ، وقواعدها الأصولية والفقهية ، ومصادرها المعتبرة فى مــذاهب أصــل الســنة والجماعة** فى حين أن دستور (١٩٧١) ، ودستور (٢٠١٤) ـــ علــى

---

[١] فى تفصيلات ذلك : راجع مؤلفنا فى : النظام الدستورى المصرى فى ظل ثورة ٢٥ يناير ــ ازمة كتابة دستور ٢٠١٢ ، ص ٥٥ ومابعدها.

ماسنراى ــ نص على أن : مبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسى للتشريع [1] . (م/٢) دستور ١٩٧١، (م/٣) دستور ٢٠١٤.

أضف إلى ذلك ، مايتم ملاحظته ــ بكل وضوح ــ من سيادة روح تسلطية على نصوص هذا الدستور ، كما ورد فى المادة (٢٣٢) ــ **مادة العزل السياسى ، وتنص على :** " تمنع قيادات الحزب الوطنى المنحل من ممارسة العمل السياسى ، والترشح للانتخابات الرئاسية و التشريعية لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور ... **وكذا تفزيم المحكمة الدستورية العليا** ، كما ورد فى المواد (١٧٥ ، ١٧٦، ٢٣٣) ، وسنعرض لذلك ــ بعد قليل ــ . كل ذلك أدى إلى سقوط هذا الدستور سريعاً ، إذ لم يستمر العمل به أكثر من عام واحد.

٢ــ مبدأ الفصل بين السلطات :

ــ قدمنا أن مفهوم مبدأ الفصل يقوم على وجوب التزام كل سلطة لحدودها الضيقة وضوابطها الدقيقة ، على نحو مايحدده الدستور وفقاً لطبيعة كل منها ، وماتباشره استثناء من أعمال أخرى.

ويعد دستور ٢٠١٢ ، أول دستور مصرى ينص صراحة على مبدأ الفصل بين السلطات ، إذ كان يجرى نص (م/٦) منه على أن : " يقوم النظام السياسى على مبادئ **الديمقراطية والشورى** والمواطنة ...

---

[1] قضاء المحكمة الدستورية العليا : ثابت ومستقر ــ على ان التزام السلطة التشريعية وفقاً لحكم المادة (٢) ــ دستور ١٩٧١ــ بألا تتناقض نصوصها مبادئ الشريعة الاسلامية المقطوع بثبوتها ودلاتها ــ الأحكام الظنية محل الاجتهاد ، للمشرع أن يغاير فى أحكامها ، تبعاً لتغير الزمان والمكان والنوازل متحريا الأحوال الكلية للشريعة ومقاصدها ، حكم المحكمة الدستورية العليا ــ قضية رقم ١١٩ لسنة ٢١ق دستورية فى ٢٠٠٤/٢/١٩.

والفصل بين السلطات والتوازن بينها ، وسيادة القانون واحترام حقوق الانسان وحرياته ، **وذلك على النحو المبين** فى الدستور".

والبين هنا أخذ الدستور بالمذهب الليبرالى ذو المرجعية الاسلامية فى تشييد النظام السياسى . ومعلوم أن الشورى (كمصطلح إسلامى أصيل) تفترق عن الديمقراطية ، فى أن الأولى تجعل السيادة فى التشريع ابتداء لله ، بينما الديمقراطية تجعل السيادة فى التشريع ابتداء للشعب.

ــ والواقع أنه قد تم إهدارمبدأ الفصل بين السلطات (عملياً) ، بموجب المادة (١٣٢) من ذات الدستور ، والتى تنص على أن رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ، ورئيس السلطة التنفيذية ، يرعى مصالح الشعب ... ويرعى الحدود بين السلطات ، ..." . والبين فى ممارسة رئيس الجمهورية لسلطاته ، زيادة صلاحيات رئيس الجمهورية ، واختلال التوازن بين السلطات لصالح السلطة التنفيذية .

٣ــ الفلسفة الاقتصادية فى دستورية ٢٠١٢ :

من المسلمات أن فلسفة الدستور ، لها وجهان ، **أولهما** : الفلسفة السياسية ، **والأخرى** الفلسفة الاقتصادية .

وإذا كانت الفلسفة السياسية لدستور ٢٠١٢، محددة (ولو نظرياً) فى الأخذ بمبدأ الديمقراطية الليبرية ذات المرجعية الاسلامية ، حيث تمثل الشورى المرجعية الاسلامية للنظام السياسى المصرى الديمقراطى . فانه على العكس لم يتعرض الدستور (٢٠١٢) إلى الفلسفة الاقتصادية لنظام الحكم.

إذ بينما قد تبنى دستور ١٩٧١ ، فكر الاقتصاد الاشتراكى بداية ، ثم تحول إلى الاقتصاد الحر بدءاً من عام ١٩٩١، على أثر الأخذ بنظام

الخصخصة PRIVATIZATION واقتصاد السوق ، ومن ثم حدث تحول اقتصادى كبير من ذلك الوقت [1].

أما دستور ٢٠١٢ ، فجاء خالياً من أى انحياز صريح لأى فلسفة اقتصادية محددة (اشتراكى ــ حر ــ إسلامى ــ مختلط ...) ، والبين أن هذا الدستور يكرس استمرار **الاقتصاد العشوائى فاقد الهوية** ، فلايوجد فيه دور للدولة فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية والاستثمار المباشر فى المجالات المختلفة . وجاءت عبارات المادة (١٤) مرسلة ، أقرب إلى الديباجة ، إذ حددت فى عبارات (انشائية) أهداف الاقتصاد الوطنى، فى تحقيق التنمية المضطردة الشاملة ، ورفع مستوى المعيشة ، و ... وزيادة فرص العمل والانتاج والدخل القومى ... واقامة العدالة الاجتماعية والتكافل ... وربط الاجر بالانتاج وتقريب الفوارق بين الدخول ...".

وتجدر الإشارة إلى **حقيقة مهمة** ، وهى أن العدالة الاجتماعية وحقوق المواطن الاقتصادية ، ليست حكراً على نظام دون غيره ، ولو كان نظاماً اشتراكياً ، بل على العكس تأخذ معظم النظم الاقتصادية الحديثة ــ بعين الاعتبار ــ الحقوق الاقتصادية للمواطن ، والعدالة الاجتماعية.

٤ــ كيفية اختيار رئيس الجمهورية ، واختصاصاته :

أــ يعد دستور (٢٠١٢) ، أول دستور مصرى يأخذ بمبدأ تداول السلطة ، فنص فى (م/١٣٣) منه ، على أن : **ينتخب رئيس الجمهورية**

---

[1] راجع فى تفصيلات ذلك : مؤلفنا النظام الدستورى المصرى ــ طبعة ٢٠١٠ ، ص ٢٨ ومابعدها.

لمدة أربع سنوات ميلادية .. ولايجوز اعادة انتخابه إلا لمدة واحدة [1].

ــ إذاً دستور (٢٠١٢) ، أول دستور مصرى يأخذ بتأقيت مدة رئاسة الجمهورية (مدتين فقط).

ــ ويبدو مهماً ، إلقاء الضوء على نشأة فكرة تأقيت مدة رئاسة الجمهورية.

ــ تعد فكرة تأقيت مدة رئاسة الجمهورية ، هى **الفكرة البديلة** لمبدأ تداول السلطة ، بالمعنى المفهوم فى النظم الديمقراطية المتقدمة .

ــ وأول من أدرك أهمية تلك الفكرة الرئيس جمال عبد الناصر ، إذ أنه وقد أصدر برنامج ١٩٦٨/٣/٣٠ ــ كاستجابة لمطالب الجماهير ــ فقد كان أبرز ماجاء به " **فكرة تأقيت مدة جميع المناصب السياسية** " ، **فهذه الفكرة ــ إذاً ــ ليست جديدة فى الفكر السياسى المصرى ، وهى ليست وليدة ثورة ٢٥ يناير سنة ٢٠١١.**

ــ وبالفعل تم الأخذ بهذه الفكرة فى دستور ١٩٧١ ، ولكن جاءت تعديلات الدستور فى سنة ١٩٨٠ ، وقضت على مبدأ تداول السلطة ، وأحلت مكانة فكرة تأبيد السلطة ، والتى كانت من أبرز أسباب ثورة ٢٥ يناير.

ــ والواقع أن تأقيت مدة الرئاسة يفتح الباب واسعاً لنمو النظام الديمقراطى ، ومن ثم نمو النظام السياسى بكافة مؤسساته.

---

[1] كان دستور ١٩٧١ ، يأخذ بهذه الفكرة ، إلا أنه بداية من العمل بتعديلات الدستور ١٩٨٠ ، ثم العدول عنها ، وأصبح يحوز اعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى، وكانت مدة الرئاسة ست سنوات . (أى أن التعديل تم قبل نهاية المدة الثانية لرئيس الجمهورية).

ــ إذاً ، فكرة تأقيت مدة رئاسة الجمهورية ، هى فكرة وسط بين تداول السلطة التى لم تتهيأ لها الظروف بعد ، وتأبيد السلطة ، التى عاشته البلاد طويلا (ثلاثون عاماً) ، فى ظل دستور ١٩٧١.

ــ ومن هنا فان فكرة تأقيت مدة رئاسة الجمهورية ، تعد الضمان الأساسى لتفعيل التوزيع الدستورى للسلطات ، وتحويله إلى تقاليد سياسية راسخة.

ب ــ الاشراف على الانتخابات الرئاسية :

إستحدث دستور (٢٠١٢) نظام " **المفوضية الوطنية للانتخابات** " .

ــ بديلاً عن لجنة الانتخابات الرئاسية ولجنة الانتخابات البرلمانية ، التى كان منوطاً بهما الاشراف على الانتخابات الرئاسية والإنتخابات البرلمانية ، على ماتقدم .

ــ ونص دستور ٢٠١٢ ، على أن **تختص المفوضية الوطنية للانتخابات وحدها بادارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية ، بدءاً من اعداد قاعدة بيانات الناخبين ، وابداء الرأى فى تقسيم الدوائر** ، وتحديد ضوابط التمويل والانفاق الانتخابى ، والاعلان عنه ، وغير ذلك من اجراءات حتى اعلان النتيجة ، (م/٢٠٨ ـــ من الدستور).

ونص على تشكيل تلك المفوضية الوطنية للانتخابات من مجلس مكون من عشرة أعضاء ينتدبون بالتساوى من بين نواب رئيس محكمة النقض ، ورؤساء محاكم الاستئناف ، ونواب رؤساء مجلس الدولة ، وقضايا الدولة ، والنيابة الادارية ، يختارهم مجلس القضاء الأعلى . والمجالس الخاصة لتلك الهيئات بحسب الأحوال من غير أعضائها ،

ويكون ندبهم للعمل بالمفوضية على سبيل التفرع لدورة واحـــدة مـــدتها ست سنوات ، وتكون رئاستها لأقدم أعضائها من محكمة النقض.

ويتجدد انتخاب نصف عدد أعضاء المجلس كل ثلاث ســـنوات ... وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون ، م /٢٠٩.

وهكذا يكون دستور (٢٠١٢) ، قد جاء بأحكام مغيرة تماماً ، فيمـــا يتعلق بمدة رئاسة الجمهورية (٤ سنوات) ، ومدد الرئاسة (مدتين فقط) ، والجهة المشرفة على الانتخابات الرئاسية ، عما كان عليه العمـــل فـــى دستور ١٩٧١ ، وقد تشابها فى كيفية اختيار رئـــيس الجمهوريـــة ، إذ يذهب كلاهما إلى انتخاب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى المباشر م/١٣٦ . (وبملاحظة أن ذلك لم يتقرر فى دستور ١٩٧١ ، إلا فى التعديلات الثانية للدستور عام ٢٠٠٥ ، على ماقدمنا).

ـــ والبين أن دستور ٢٠١٢ ، قد خفف من القيود العديدة التى كـــان يفرضها دستور ١٩٧١، فيما يتعلق بشروط قبـــول الترشـــح لرئاســـة الجمهورية ، إذ اكتفى دستور ٢٠١٢ أن يزكى المترشح عشرون عضواً على الأقل من الأعضاء المنتخبين فى مجلسى الشعب والشورى ، أو أن يؤيده مالايقل عن عشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى عشر محافظات على الأقل ، وبحد أدنى ألف مؤيد من كـــل محافظـــة منهـــا (م/١٣٥) [1].

جـــ ـــ تنظيم منصب رئيس الجمهورية : تقليص ســـلطات رئـــيس الجمهورية لمصلحة الحكومة .

---

[1] راجع ماسبق فى بيان شروط الترشيح لرئاسة الجمهورية فى دستور ١٩٧١.

عمل دستور (٢٠١٢) على إزالة الخلل الذى أصاب التنظيم الدستورى لسلطات الدولة ، وإلى اقامة التوازن بين اختصاصات رئيس الجمهورية واختصاصات الحكومة ، فألغى التنظيم الدستورى لرئيس الدولة ، وجعله جزءاً من السلطة التنفيذية ، وقيد سلطاته واختصاصاته فى تعيين الحكومة ، وفى دعوى الحكومة للاجتماع ، وفى ابرام المعاهدات ، ونزع عنه سلطات اصدار اللوائح التنفيذية ، وانشاء المرافق العامة ولوائح تنظيمها ، ولوائح الضبط ، وعهد بكل ذلك إلى الحكومة.

كما واستحدث دستور (٢٠١٢) حكماً مفاده أن رئيس الجمهورية يتولى سلطاته بواسطة مجلس الوزراء والوزراء ، وهو مايتفق مع الفكر الدستورى الذى قام عليه هذا الدستور من تقليص سلطات رئيس الجمهورية لمصلحة الحكومة.

ــ فبينما كان دستور (١٩٧١) ينص على أن : يتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية ، ويمارسها على الوجه المبين فى الدستور (م/١٣٧) ، كما ينص ــ أيضا ــ على أن : يعين رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء ويعفيه من منصبه ، ويكون تعيين نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ونوابهم وأعضاؤهم من مناصبهم بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى رئيس مجلس الوزراء (م/١٤١).

وكذلك ينص على أن " لرئيس الجمهورية حق دعوة مجلس الوزراء للانعقاد ، وحضور جلساته ، وتكون له رئاسة الجلسات التى يحضرها (م/١٤٧).

ــ جاء دستور (٢٠١٢) ليغير من ذلك التنظيم فى تشكيل الحكومة وصلاحيات رئيس الجمهورية ، فنص فى (م/١٣٩) على أن : يختار

رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء ، ويكلفه بتشكيل الحكومة ، وعرض برنامجها على مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر ، فإذا لم تحصل على الثقة ، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً آخر لمجلس الوزراء من الحزب الفائز بأكثرية مقاعد مجلس النواب ، فإذا لم تحصل حكومته على الثقة خلال مدة مماثلة ، يختار مجلس النواب رئيساً لمجلس الوزراء ، ويكلفه رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة ، على أن تحصل على الثقة خلال مدة أخرى مماثلة (ثلاثين يوما على الأكثر) ، وإلا يحل رئيس الجمهورية مجلس النواب ، ويدعو لانتخاب مجلس جديد.

ـ وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع المدد المنصوص عليها فى هذه المادة على تسعين يوماً.

ـ وفى حالة حل مجلس النواب ، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته وبرنامجها على مجلس النواب فى أول اجتماع له.

ـ كما نص دستور (٢٠١٢) فى المادة (١٤١) على أن يتولى رئيس الجمهورية سلطاته بواسطة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ، عدا مايتصل منها **بالدفاع والأمن القومى** والسياسة الخارجية ، والسلطات المنصوص عليها بالمواد (١٣٩ ـــ ١٤٥ ـــ ١٤٦ ـ ١٤٧ ـ ١٤٨ ـ ١٤٩ من الدستور).

وهى المواد المتعلقة باختيار رئيس مجلس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة ، وتمثيل الدولة فى علاقاتها الخارجية ، وابرام المعاهدات ، والتصديق عليها ، وتولى القيادة العليا للقوات المسلحة ، واعلان الحرب، وإرسال القوات المسلحة إلى خارج الدولة ، وتعيين الموظفين

المدنيين والعسكريين وبعزلهم ، وتعيين الممثلين السياسين للدولة وإقالتهم ، واعتماد الممثلين السياسين للدول والهيئات الأجنبية.

واعلان حالة الطوارئ ، والعفو عن العقوبة أو تخفيفها ، وقضى بأن تطبيق م/١٤١ يفيد أن الأصل مباشرة رئيس الجمهورية اختصاصاته عن طريق الحكومة أو بالمشاركة معها، وأن نطاق ممارسته للاختصاصات بصفة منفردة ، يقتصر على تلك المحددة حصراً فى (م/١٤١) من الدستور[١].

كما قضى أيضا بأن إذا كان الأصل طبقاً لدستور ٢٠١٢ أن يباشر رئيس الجمهورية اختصاصاته عن طريق الحكومة أو بالمشاركة معها ، فانه لايلزم توقيع رئيس مجلس الوزراء والوزراء المختصين بجوار توقيعه على القرار.. ذلك أن اشتراط التوقيع المجاور لابد أن يستند إلى نص صريح (مثلما كان الأمر فى دستور ١٩٢٣ ــ م/٦٠) [٢].

ــ أما فيما يتعلق باصدار اللوائح :

ــ كان دستور ١٩٧١ ، يقصر هذا الحق على رئيس الجمهورية فى إصدار لوائح الضبط (م/١٤٥) ، وانشاء وتنظيم المرافق والمصالح ـــ اللوائح التنظيمية ــ (م/١٤٦) ، وكذلك اصدار اللوائح التنفيذية اللازمة لتنفيذ القوانين ، وكان له الحق فى هذا النوع من اللوائح ، أن يفوض غيره فى إصدارها.

وقد احتفظت الدساتير المصرية ــ جميعها ــ على اختصاص رئيس الجمهورية ، باصدار تشريعات الضرورة ، وهى عبارة عن قرارات لها

---

[١] أ.ع ، طعن رقم ١٣٨٤٦ لسنة ٥٩ ق فى ٢٠١٣/٤/٢١ .

[٢] ذات الحكم فى هامش (١).

قوة القانون ، يجوز لرئيس الجمهورية اصدارها، إذا حدث فـــى غيبـــة مجلس النواب مايوجب الاسراع فى اتخاذ تدابير لاتحتمل التأخير ، على أن تعرض على مجلس النواب فى المواعيد المحددة دستورياً (م/١٤٧).

ــ أما دستور ٢٠١٢ ، فقد غاير ــ تماماً ــ عن دستور ١٩٧١ ، **إذ أعطى رئيس مجلس الوزراء** ، ســلطة إصــدار اللــوائح التنفيذيــة ، والتنظيمية ، ولوائح الضبط (المواد ١٦٢ ، ١٦٣، ١٦٤) . بينما احتفظ الدستور لرئيس الجمهورية بســلطة اصــدار تشــريعات الضــرورة (م/١٣١).

وفى كيفية تعيين الموظفين المدنيين وعــزلهم ... نــص دســتور ٢٠١٢، على **أن يحدد القانون** السلطة المختصة بذلك (م/١٦٥).

ــ وفى العفو عن العقوبة :

سار دستور (٢٠١٢) ، على نهج الدساتير المصرية السابقة ، فــى تمتع رئيس الجمهورية **بسلطة (مطلقة)** ، فى العفو عن العقوبة وتخفيفها (م/١٤٩).

وقد أسئ استخدام هذا الحق إســاءة بالغــة مــن جانــب رئــيس الجمهورية، وأصدر العديد من قرارات العفو ، شملت عتاة المجــرمين والخطرين على الأمن ، ومعظمهم ممن ينتمون إلى التيار الاســلامى ، لأجل ذلك ، **ولاعتبارات عملية (مفهومة)** ، عدل دستور (٢٠١٤) مــن ذلك الوضع ، فلم يجعل هذا الاختصاص مطلقاً لرئيس الجمهورية ، بل استوجب أخذ رأى مجلس الوزراء قبل اصدار تلك القرارات ، (م/١٥٥ ــ من دستور ٢٠١٤).

٥ــ تكوين البرلمان :

أــ أخذ دستور (٢٠١٢) بمبدأ إزدواجية مجلسى البرلمان ، شأنه فى ذلك ــ شأن البرلمان فى دستور (١٩٧١). وأصبحت السلطة التشريعية تتكون من مجلسى النواب ، ومجلس الشورى (م/٨١)، هذا من ناحيــة. ومن ناحية ثانية ، منح دستور (٢٠١٢) مجلس الشــورى صــلاحيات تشريعية مماثلة لمجلس النواب ، إذ نص فى (م/١٠٢) على :

ــ أنه لايجوز لأى من مجلسى النواب والشورى ، إقرار مشــروع قانون إلا بعد أخذ الرأى عليه.

ــ ولكل مجلس حق التعديل والتجزئة فى المواد ، وفيما يعرض من التعديلات.

ــ وكل مشروع قانون يقره أحد المجلسين يبعث به إلــى المجلــس الآخر ، ولايجوز له أن يؤخره عن ستين يوما ، ... ولايكون قانونــاً إلا إذا أقره المجلسان.

ــ كما أعطى دستور (٢٠١٢) دوراً رقابياً لمجلس الشورى ــ لأول مرة ــ ، إذ أعطى مجلس الشورى الحق فى طلب مناقشة موضوع عام لاستيضاح سياسة الحكومة بشأنه (م/١٠٦) . وكذا حق كل عضو فــى مجلسى النواب أو فى مجلس الشورى ، فى الحصول على أية بيانات أو معلومات ، تتعلق بأداء عمله فى المجلس (م/١٠٧) .

ــ كما أعطى الدستور لأى من أعضاء المجلســين ابــداء اقتــراح برغبة فى موضوع عام (م/١٠٥).

ــ وأبقى دستور (٢٠١٢) نصاً ــ لأول مرة ــ يحظر الجمع بــين عضوية الحكومة وعضوية أى من مجلسى الشعب والشورى (م/١٥٦).

وفيما يتعلق بالفصل فى صحة العضوية البرلمانية :

نص أيضا ــ لأول مرة ــ على اختصاص محكمة النقض بالفصل فى صحة العضوية **لأعضاء المجلسين** . وأوجب تقديم الطعون إليها خلال مدة **لاتجاوز ثلاثين يوماً** من تاريخ اعلان النتيجة النهائية للانتخاب ، والفصل فى الطعن خلال ستين يوماً من تاريخ ورود الطعن إلى المحكمة.

ــ وفى حالة الحكم ببطلان العضوية تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم (م/٨٧).

وقدمنا أن دستور (٢٠١٢) ألغى الاشراف القضائى على الانتخابات، والذى تشرف عليه اللجنة العليا للانتخاب ، وحل محلها المفوضية الوطنية للانتخابات (م/٢٠٨).

٦ــ المحكمة الدستورية العليا (تقزيم المحكمة) :

ــ نال دستور (٢٠١٢) من المحكمة الدستورية العليا ــ بشدة ــــ ، بل وعمد على تقزيم دورها، فمن حيث تشكيل المحكمة ، قصره الدستور على رئيس المحكمة وعشرة أعضاء . ونص على أن يبين القانون الجهات والهيئات القضائية أو غيرها التى ترشحهم ، وطريقة تعيينهم ، والشروط الواجب توافرها فيهم ، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية (م/١٧٦) بينما كان النص فى دستور ١٩٧١، على أن ينظم القانون كيفية تشطيل المحكمة الدستورية العليا ، ويبين الشروط الواجب توافرها فى أعضائها وحقوقهم وحصاناتهم (م/١٧٦) ، أى أن دستور (١٩٧١) لم يحدد عدداً (محدوداً) لأعضاء المحكمة الدستورية العليا.

ولم ينص دستور (٢٠١٢) على عدم قابليته أعضاء المحكمة الدستورية للعزل ، على العكس من دستور (١٩٧١) ، الذى كان ينص على أن أعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل، ويتولى المحكمة مساءلة أعضائها ، على الوجه المبين بالقانون (م/١٧٧).

ـ ونص دستور (٢٠١٢) على أن : " تؤلف أول هيئة للمحكمة الدستورية العليا ، عند العمل بهذا الدستور ، من رئيسها الحالى وأقدم عشرة من أعضائها ، ويعود الأعضاء الباقون إلى أماكن عملهم التى كانوا يشغلونها قبل تعيينهم بالمحكمة (م/٢٣٣).

أما عن اختصاصات المحكمة ، فقد قلصها ـ إلى حد كبير جداً ـ ، إذ نص الدستور فى المادة (١٧٥) ، على أن : ... تختص المحكمة الدستورية العليا دون غيرها، **بالفصل فى دستورية القوانين واللوائح.**

بينما كان **دستور ١٩٧١ ، كان ينص فى المادة (١٧٥)** ، على أن: تتولى **المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة على دستورية القوانين واللوائح ، وتتولى تفسير النصوص التشريعية** ، وذلك كله على الوجه المبين بالقانون [١].

ـ لاحظ أن نص دستور ٢٠١٢ ، يقضى باختصاص المحكمة الدستورية العليا **بالفصل** فى دستورية القوانين واللوائح ، وليس **بالرقابة** على دستورية القوانين واللوائح ، مثلما كان النص فى دستور ١٩٧١ . وتجدر الاشارة أن لتلك المغايرة فى الألفاظ ، مغزى كبير جداً ، ويعنى

---

[١] راجع مؤلفنا : الوجيز فى القضاء الادارى والدستورى ـ الطبعة الأولى ٢٠١٨ /٢٠١٩ ، ص ٤٠٨ ومابعدها.

ـــ ببساطة ـــ رفض خضوع البرلمان لأية رقابة أخرى ، حتـــى ولـــو كانت للمحكمة الدستورية العليا.

ـــ والبين من هذا النص (م/١٧٥ ـــ دستور ٢٠١٢) ، يعنى أن هذا الدستور تبنى أفكار لاتعرفها الأنظمة الدستورية الحديثة ، فى أن مبـــدأ الفصل بين السلطات ، يرفض رقابة البرلمان من أية ســـلطة أخـــرى ، بحسبان أن ـــ البرلمان ـــ منتخباً من الشعب .

التوسع فى الرقابة السابقة على دستورية القوانين :

ـــ لم يكتف دستور ٢٠١٢ ، بتقليص تشكيل المحكمة الدســـتورية ، وتقليص اختصاصاتها، وعدم النص ـــ صراحة ، علـــى عـــدم قابليـــة أعضائها للعزل.

بل توسع دستور (٢٠١٢) من مجال الرقابة السابقة على دســـتورية القوانين (التى استحدثها دستور ١٩٧١ المعدل ، وقصرها على قانون الانتخابات الرئاسية ـــ على ماتقدم)، فقد نص دســـتور (٢٠١٢) ـــــ م /١٧٧ ـــ على أن : يعرض رئيس الجمهوريـــة أو مجلـــس النـــواب ، مشروعات القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية ، وللانتخابـــات الرئاسية والتشريعات والمحلية ، على المحكمة الدستورية العليا ، قبـــل إصدارها ، لتقرير مدى مطابقتها للدستور ، وتصدر قرارها فـــى هـــذا الشأن خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ عرض الأمر عليها ، (كانت المدة ١٥ يوماً فى دستور ١٩٧١)، وإلا عد عدم إصدارها للقرار إجاره للنصوص المقترحة.

ـــ فإذا قررت المحكمة عدم مطابقة نص أو أكثر لأحكام الدستور ، وجب إعمال مقتضى قرارها.

ولاتخضع القوانين المشار إليها فى الفقرة الأولى ، للرقابة اللاحقة المنصوص عليها فى المادة (١٧٥) من الدستور.

- هنا يلاحظ ، توسع دستور ٢٠١٢ من نطاق القوانين التى تخضع للرقابة الدستورية السابقة ، فجعلها أربعة قوانين .
- كما توسع الدستور فى المدة التى يتعين على المحكمة الدستورية العليا ، تقرير مدى مطابقة القوانين الخاضعة للرقابة الدستورية السابقة للدستور.
- أقر دستور ٢٠١٢ ، لأول مرة ــ فى الدساتير المصرية ـــ الإجارة الضمنية لمشروعات القوانين الخاضعة للرقابة الدستورية السابقة بفوات خمسة وأربعين يوماً ، دون اصدار المحكمة الدستورية العليا قرارها. بل وأكثر من ذلك أخرج دستور (٢٠١٢) القوانين (الأربعة) الخاضعة للرقابة الدستورية السابقة ، من مجال الرقابة الدستورية اللاحقة ، وبما يتعارض مع ما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا، من أن الرقابة السابقة على دستورية القوانين ، لاتمنع ولاتحول من إعمال الرقابة الدستورية اللاحقة عليها [1].

وأخيراً ــ وإمعاناً فى تقزيم دور المحكمة الدستورية العليا ، نص على أن ينظم القانون (وليس المحكمة) مايترتب على الحكم بعدم

---

[1] فى تفصيلات ذلك ، راجع ــ المستشار أحمد منصور محمد ، إجراءات الدعوى الدستورية ــ القاهرة ــ دار النهضة العربية ــ بدون سنة نشر ــ ص ٦ ومابعدها.

دستورية نص تشريعى من آثار (بالمخالفة لما هو ثابت ومستقر قانوناً وقضاء) [1].

خاتمة :

١ــ من المسلمات أن ثمة خمس دعائم يقوم عليها الدولة (الدستور) الديمقراطى هى :

مدى التزامه لمبادئ سيادة القانون واستقلال القضاء ، وسيادة الشعب ، وتقرير الحقوق والحريات العامة وحمايتها ، والتداول السلمى للسلطة ، وأخيراً المبدأ التقليدى فى الفصل بين السلطات.

ــ ومن المسلم به أن دستور (٢٠١٢) قد نص على هذه المبادئ ولكن كان ذلك نظرياً ، إذ أن التطبيق العملى قد أفرغ هذه المبادئ بالكلية . أدل على ذلك الديباجة الصادقة (للدستور) ، التى يلاحظ جورها على التاريخ الوطنى المصرى الحديث ، واكتفائها بالنص على ثورة يناير ، والفترة الفرعونية.

٢ــ إعتراف قوى التيار الإسلامى مؤيد لدستور ٢٠١٢، بوجود مواد اختلافية ، والاقرار بامكانية تعديل بعض النصوص ، وتلك المواد الخلافية حال وجود برلمان جديد ، والملاحظ أن النصوص ــ المشار اليها ــ تتعلق جميعها بدعائم الدستور الديمقراطى ، وهو مايعنى اقرار تلك القوى بأن مشروع الدستور الجديد ــ دستور ٢٠١٢ ــ ، الذى تمت الموافقة عليه ، ليس دستوراً ديمقراطياً.

---

[1] أضف إلى كل ذلك : محاصرة أنصار التيار الاسلامى للمحكمة الدستورية العليا ، وحالت دون تمكينها من مباشرة اختصاصاتها.

٣ــ كما تعمدت جماعة الاخوان المسلمين وضع نصوص غامضة ، أو تتسم بالغموض ، لأجل تغيير النظام القانونى للبلاد والنظام السياسى، والتأسيس لدولة دينية ، من خلالا نصوص ذات طبيعة دينية تساعدهم على تحقيق مصالحهم ، على نحو ما أوضحنا ــ قبلا ــ.

٤ــ كذلك يلحظ ــ بكل وضوح ــ سيادة روح تسلطية ــ انتقامية ، على نصوص هذا الدستور (العزل السياسى ــ المحكمة الدستورية العليا ، نمودجاً) ، وأيضا.

٥ــ الاستخدام المباشر لخطابات الهوية الدينية ، ومعاييرها فى صيغة مجموعة من القيود على الحريات العامة والفردية ، تحت عديد من المسميات ، غالبها دينى ، مثل : العادات والتقاليد والأسرة ، والقيم الدينية والاجتماعية ، وهى مفاهيم ان لم تكن غامضة ، فانها تتسم بالغموض.

ذلك أن الحقيقة التى لاتقبل جدلاً ، تضمين النصوص التى تكرس نحو اسلامية الدولة ، وصبغها بصبغة دينية ، ومنال ذلك :

المادة (٢١٩) : وتنص على أن : مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية ، وقواعدها الأصولية والفقهية ، ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة.

المادة (١٠) : وتنص على : الأسرة أساس المجتمع ، قوامها **الدين** ، والأخلاق الوطنية.

وتحرص **الدولة والمجتمع** على الالتزام بالطابع الأصيل للأسرة المصرية ، وعلى تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها **الأخلاقية** وحمايتها..

المادة (١١) : وتنص على ترعى الدولة الأخلاق والآداب والنظام العام ، والمستوى الرفيع للتربية **والقيم الدينية والوطنية** ، والحقائق العلمية ..

٦ــ اضف إلى كل ماتقدم ، حقيقة أن البيئة السياسية التى تم صياغة دستور (٢٠١٢) فى إطارها ، وهى بيئة اتسمت بالصراع بين قطبين أساسيين ، **أولهما** : قوى الثورة والتغيير ، بمختلف أطيافها الليبرالية واليسارية والقومية وائتلافات شباب الثورة ، والحركات الاحتجاجية ، وسائر القوى الديمقراطية ، **والأخرى** : تيار الاسلام السياسى (الاخوان والسلفيين).

وأوضحنا ــ قبلاً ــ كيف هيمن تيار الاسلام السياسى على وضع دستور (٢٠١٢) ، على وجه الاستعجال ، لأحكام سيطرته على البلاد ، حتى وصل الأمر برئيس الجمهورية إلى اعلان دستورى (خطير جداً) فى ٢٠١٢/١١/٢٢ ، ابتدع من خلاله شرعية سياسية جديدة ، يمكن أن يطلق عليها الشرعية الرئاسية [١]. وباعتقادنا ، أن هذا الاعلان (الجائر والمنعدم والمجاوز لكل الحدود الدستورية والقانونية ، قد عجل بالثورة على حكم الاخوان فى ٢٠١٣/٦/٣٠.

ــ ونظراً لخطورة هذا الاعلان ، نعرض له ت بايجاز ــ فيما يلى :

ما يسمى إعلان دستورى ــ صدر فى ٢٠١٢/٨/٢٢ :

فى مساء يوم ٢٠١٢/١١/٢٢ ، فاجئ رئيس الجمهورية (المنتخب ، الشعب المصرى ، والمجتمع السياسى المصرى ، باصدار قرار تحت

---

[١] قال بهذا المصطلح د. السيد يسن ، مقال بعنوان : صراع حول الشرعية الرئاسية ــ جريدة الأهرام ، فى ٢٠١٢/١١/٢٩ ، ص ٩.

مسمى (إعلان دستورى)، ذاخر بالتجاوزات الدستورية والقانونية وان رئيس الجمهورية (وهو بحكم الواقع الفعلى ، يملك السلطتين التشريعية والتنفيذية ــ على ماتقدم بيانه) قرر : أن تكون لقراراته فى أى موضوع حصانة كاملة ، بحيث لايجوز الطعن عليها بأى صورة وأمام أى محكمة أى أنه نصيب نفسه بارادته المنفردة ، حاكماً مطلقاً ، احتكر كافة السلطات التشريعية والتنفيذية ، ونسف السلطة القضائية .

ــ وجاء بالمادة (٢) ، من هذا القرار المعدوم (المسمى اعلاناً دستورياً) ، التقرير با، الاعلانات الدستورية والقوانين والقرارات السابقة الصادرة عن رئيس الجمهورية منذ تولية السلطة فى ٢٠١٢/٦/٣٠ ، وحتى نفاذ الدستور ، وانتخاب مجلس شعب جديد ، تكون نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أى جهة ، كما لايجوز التعرض لقراراته بوقف التنفيذ أو الالغاء ، وتنقضى جميع الدعاوى المتعلقة بها والمنظورة أمام أية جهة قضائية ، وتحصين مجلس الشورى ، والجمعية التأسيسية من الحل [١].

ومما لاشك فيه أن هذا القرار (أيا كانت تسميته) ، لايعدو أن يكون عملاً مادياً منعدماً ، تلك حقيقة قانونية ثابتة [٢].

---

[١] يضمن هذا الاعلان أيضا : عزل النائب العام دون موافقة مجلس القضـــاء الأعلـــى وتعيين نائب عام جديد.

[٢] فى مزيد من التفصيلات ، راجع مؤلفنا : النظام الدستورى فى ظل ثورة ٢٥ يناير ، مرجع سابق ، ص ٢٠٩ ومابعدها.

الآثار المترتبة على هذا القرار (المنعدم) :

ــ أدى هذا القرار (المنعدم) ، إلى إضافة المزيد من الضبابية على الحالة المصرية ، وانتقل بها إلى منعطف يزعزع الثقة فى بناء الدولة الديمقراطية المدنية المنشودة ، مع شبهة الانقلاب عليها والانتكاس بها.

٢ــ أحدث هذا الاعلان (المنعدم) شرحاً فى المجتمع السياسى ، وأدى إلى انقسام خطير بين القوى السياسية المعارضة ولجماعة الاخوان المسلمين.

٣ــ أدى هذا الاعلان إلى شق صفوف فيأت المجتمع ، وانشطار جسد المجتمع بصورة خيالية ، واستعداده للدخول فى مرحلة خطيرة من التجاوزات السياسية بين الاخوان المسلمين ومعارضيهم من القوى السياسية.

٤ــ لم يكن غريباً أو مفاجئاً ، ان تزداد حدة الاحتجاجات الشعبية ، والغضب الشعبى العارم ، والاحتقان الشديد من كافة فئات المجتمع ضد هذا الإعلان ، والمطالبة بسقوطه ، كونه يشكل خطراً كارثيا على أمن البلاد القومى والاجتماعى معاً.

٥ــ ان هذا الإعلان (المعدوم) ، وقد قوض دولة القانون ، وأهدر الحقوق والحريات العامة (بامتياز) ، قد ألقى بظلاله على مشروع الدستور ، الذى تعده جمعية تأسيسية مشوبة ببطلان تشكيلها، لاستنادها إلى قانون به شبهة عوار دستورى فاضح وواضح ــ على ماسبق بيانه ــ ، بما يعنى أن الدستور لن يخرج عن شكل ومضمون هذا الاعلان (المنعدم) ، وان الدستور (دستور ٢٠١٢) ، والاعلان (المسمى دستورى) وجهان لعملة واحدة.

٦ــ إن هذا الاعلان (المنعدم) ، يفصح عن أن رئيس الجمهورية خلط خلطاً معيباً (وكارثياً) ، بين الشرعية الثورية (التى انتهت بانتخابه بطريقة ديمقراطية) ، والشرعية الديمقراطية التى يتعين عليه الالتزام بها حتما واحترامها.

بمعنى : أن رئيس الجمهورية وقد وقع فى خطأ جسيم ، بعدم ادراكه للواقع ، وعجزه عن قراءة هذا الواقع ، والتنبؤ بردود الفعل الشعبية العنيفة لتلك القرارات [١].

٧ــ أبان الاعلان الدستورى (المنعدم) ، عن حقيقة الأزمة الحالية (فى ذاك الوقت) ، وكونها ليست صراعاً بين قوى ثورية وأخرى مناهضة لها ، وانما هو صراع بين المشروع السياسى الإسلامى ISLAMIQUE PROJET POLITIQUE (حتى وان تحدث باسم الديمقراطية والمشروع المدنى) ، والمشروع المدنى PROJET CIVILE ــ الذى يرفع ــ أيضا ــ أسس الديمقراطية ، **وبملاحظة** : أن الأسس الفكرية بكل المشروعين متناقضة ومختلفة ، إذ ــ الحقيقة ــ انه صراع سياسى اجتماعى ثقافى فكرى أيدلوجى.

٨ــ لعل التسرع فى طرح الدستور (دستور ٢٠١٢) للاستفتاء (خلال خمسة عشر يوماً اعتباراً من ٢٠١٢/١٢/١) ، نعد واحداً من **أخطر** النتائج المترتبة على الاعلان الدستورى (المنعدم) .

---

[١] تجدر الاشارة إلى أنه قد حاصرت قوى الاسلام السياسى (الاخوان والسلفيين) المحكمة الدستورية العليا ، وحالت دون تمكينها من مباشرة اختصاصاتها ، كما حاصرت تلك القوى ــ ايضا ــ مدينة الانتاج الإعلامى ، فضلا عن حصار قصر الاتحادية (وهو مايشكل حصاراً سياسياً وفكرياً وقضائياً).

ـ فى الغاء الاعلان الدستورى (الكارثى) الصادر فى ٢٠١٢/٨/٢٢:

ـ فى ٢٠١٢/١٢/٨ ، أصدر رئيس الجمهورية إعلاناً دستورياً (عمل مادى منعدم فى حقيقة تكييفه القانونى) ، قرر فيه إلغاء الاعلان الدستورى (الكارثى) الصادر فى ٢٠١٢/٨/٢٢، كما قرر : يبقى صحيحاً كل ماترتب على ذلك القرار من آثار .

ـ ولعل أبرز هذه الآثار ، الاصرار على استمرار الجمعية التأسيسية (الباطلة) فى إعداد الدستور (دستور ٢٠١٢) ، مما أدى إلى تصاعد الاحتجاجات الشعبية الجماهيرية ، حتى بلغت ذروتها فى ٢٠١٣/٦/٣٠ (حيث تجاوزت الجماهير الثلاثين مليوناً من المواطنيين) ، فيما اعتبر ثورة شعبية ، لتصحيح مسار ثورة ٢٥ يناير ، الذى انحرف به الاخوان المسلمون عن مساره الصحيح.

وإزاء رفض جماعة الاخوان المسلمين قبول استفتاء على الانتخابات المبكرة ، لم يكن هناك مفر من اجراء سياسى يحول دون مواجهة دامية ، بين الشعب وجماعة الاخوان المسلمين.

فطرحت فى ٢٠١٢/٦/٣٠ ، خريطة ، طريق ، وقد تضمنت :

(أ) تعطيل الدستور (دستور ٢٠١٢).

(ب) تشكيل لجنة جديدة لادخال تعديلات عليه ، تلبى المطالب الشعبية.

(ج) حل مجلس الشورى.

(د) تولى رئيس المحكمة الدستورية العليا ، رئاسة الجمهورية مؤقتا ، لحين انتخاب رئيس

جمهورية ، وانتخاب مجلس نيابى جديد.

ــ فى قرار رئيس الجمهورية (المؤقت) بتشــكيل لجنــة جديــدة لادخال تعديلات على دستور (٢٠١٢) :

ــ فى ٢٠١٣/٩/١ ، أصدر رئيس الجمهورية (المؤقت) ، القــرار رقم ٥٧٠ لسنة ٢٠١٣ ، بتشكيل **لجنة الخمســين** ، تخــتص بدارســة مشروع التعديلات الواردة اليها من لجنة الخبــراء **(لجنــة العشــرة)** ، وطرحة للحوار المجتمعى ، ولاعداد المشروع النهائى خلال ستين يوماً من تاريخ أول اجتماع (٢٠١٣/٩/٨).

ــ وبالفعل تشكلت **لجنة الخمسين** ، من كافــة فئــات المجتمــع ، وطوائفه ، وتنوعاته السكانية كافة، من التيارات السياسية ، والحزبيــة ، والنقابات المهنية الكبرى ، والاتحادات النوعية ، والمجالس.

والبين ، أنه لم تكن هناك أى غلبة لتيار سياسى معين علــى لجنــة الخمسين (لجنة اعداد التعديلات الدستورية على دستور ٢٠١٢) . وقــد أدى ذلك إلى ان تؤدى عملها ، فى غياب ســيطرة أى توجــه سياســى عليها.

ــ وبالفعل تم إعداد مشروع الدستور المعدل ــ دستور ٢٠١٤ ـــ وطرح **للاستفتاء الشعبى** ووافق الشعب عليه ، بأغلبية كبيرة [١].

ــ وبذلك يكون دستور (٢٠١٢) قد سقط باصدار دستور (٢٠١٤) على أثر نجاح ثورة ٦/٣٠.

---

[١] الجدير بالذكر أن التعديلات التى أدخلتها لجنة ال ٥٠ على دستور (٢٠١٢) ، كانت كبيرة جداً ، واقتربت من تعديل معظم أحكام هذا الدستور ، مما يمكن القــول ، بأننــا بصدد دستور جديد (بالفعل) ــ دستور (٢٠١٤).

ـ فى تعديل دستور ٢٠١٤ ـ مايو ٢٠١٩ :

ـ فى ٢٠١٩/٢/٣ ـ تقدم (١٥٥) عضواً من البرلمان ـ أكثر من خمس أعضاء المجلس ـ بطلب تعديل بعض مواد الدستور ، باستبدال بعض نصوص المواد ، واضافة مواد أخرى ـ على ماسنوضحه ـ ، إعمالاً لأحكام المادة (٢٢٦) من الدستور.

ـ فى ٢٠١٩/٤/١٤ ـ وافقت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب على التعديلات الدستورية (المقترحة) ، بالأغلبية.

ـ فى ٢٠١٩/٤/١٦ ـ وافق مجلس النواب ، بأغلبية (٥٣١) عضواً على التعديلات الدستورية ـ المقترحة ـ ، فيما رفضها (٢٢) نائباً .

ـ ويعد طرح التعديلات الدستورية المقترحة ، للاستفتاء عليها ، فقد وافق الشعب فى ٢٠١٩/٤/٢٣ ، على هذه التعديلات بنسبة (٨ر٨٨%).

ومن ثم أصبحت هذه التعديلات **نافذة** ، من تاريخ الموافقة عليها.

ـ وسوف نعرض لأحكام دستور (٢٠١٤) ، وتعديلاته ، والتنظيم السياسى للسلطات العامة ، فى **باب مستقل** ، نظراً لأهمية الموضوع ومفرداته العديدة.

الباب الثانى
النظام الدستورى فى ظل دستور (٢٠١٤) وتعديلاته

تمهيد وتقسيم :

ــ قدمنا ــ قبلاً ــ كيفية إعداد دستور (٢٠١٤) ، إلى تاريخ التعديلات الدستورية (الأولى) ، على هذا الدستور.

ويستلزم دراسة النظام الدستورى المصرى فى ظل دستور (٢٠١٤) وتعديلاته ، تناول ــ الخصائص العامة للدستور ، ثم التعرض ــ بإيجاز ــ للتنظيم الدستورية للسلطات العامة ، فى ظل هذا الدستور (وتعديلاته).

ونعرض ، فى فصل مستقل ، لكل من الموضوعين ، على النحو الآتى :

الفصل الأول
الخصائص العامة لدستور (٢٠١٤)

١ــ بداءة ، نشير ــ إلى الدساتير المصرية المتعاقبة (جميعها) **دساتير جامدة** ، جموداً نسبياً ، كما وتضمنت ــ جميعها ايضا ــ بعض النصوص الدستورية الجامدة **جموداً مطلقاً** ، على نحو ماقدمنا ــ .

ــ كما وأن دساتير مصر منذ ثورة يوليو ــ حتى الآن ــ ، صدرت جميعها ، **بالأسلوب الديمقراطى** (الاستفتاء الشعبى) .

ــ وأيضا تعد دساتير تلك المرحلة (منذ دستور ١٩٥٦ ــــ وحتى دستور ٢٠١٤) ، جميعها، **دساتير مؤقتة** ، وضعت فى ظروف طارئة ومحددة ، لفترة زمنية معينة لمواجهة تلك الظروف ــ على مافصلنا قبلاً ــ .

٢ــ مامعنى أن يحتوى **الدستور الجامد** ، على نصوص تبين كيفية تعديله ؟

ــ المعلوم أن الدستور **عقد إجتماعى** ، ينظم حياة المجتمع ويضع قواعد الحكم ، ويبين حقوق المواطنيين وواجباتهم . والأصل أنه يجب أن يتمتع بقدر من الثبات النسبى ، الذى يضمن الاستقرار والاستمرار ، إلى أن يصبح تعديله (أو تغييره) ضرورة ملحة ، تفرضها حاجات المجتمع وتطوره.

ــ وانه ولما كان الدستور صادر عن **الارادة الشعبية** ، فالقاعدة أنه لايجوز لجيل أن يفرض رأيه على إرادة الأجيال القادمة ، باعتباره تجربة وطنية حية ، تختلف عن تجارب الآخرين ، ومن ثم يتوقف الأمر فى تعديله (أو تغييره) وفقاً للظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية السائدة.

ـ **بمعنى آخر** : أن المشرع منذ وضع الدستور ، كان يعلم أنه تلبية لحاجات مجتمعية ، وهى ـ دائماً ـ فى تطور مستمر ، **ومن ثم** ، ينبغى أن يكون هناك قدرة على تعديل الدستور ، كى يتلاءم مع الحاجات المستجدة ، التى لحقها التطور.

ـ والقاعدة (أو الرأى) ، الذى نراه سليماً ـ باعتقادنا ـ ، " أن عمل أى دستور فى فترة تكون الدولة فيها غير مستقرة تستلزم إعادة النظر فيه " ، سواء **باستبدال** بعض المواد ، **أو حذف** بعضها ، **أو اضافة** مواد جديدة.

ـ والمؤكد ، أن كل ذلك ينطبق على تعديلات دستور (٢٠١٤) ، فى عام ٢٠١٩.

ـ بعد هذه **الملاحظات الهامة** ، ننتقل إلى بيان أهم خصائص دستور (٢٠١٤).

أهم خصائص دستور (٢٠١٤) :

(١) الهوية فى دستور (٢٠١٤) ، مغايرة تماما عن (٢٠١٢) :

ـ تعد الدساتير والقوانين **أدوات انتاج الهوية** ، أيا كانت مصادر تكوينها التاريخية والثقافية والدينية والموضوعية .

ـ كما تعد الهوية **نتاجاً سلطوياً** ، حيث تقوم السلطات الحاكمة بتحديد وترتيب وتأليف ومزج مكونات الهوية وأولوياتها ، **بل** :

ـ وتستخدم السلطات الحاكمة والدولة سياسة الهوية ، من خلال **بعض الاقصاءات** التى تقوم بها، وأدل على استخدام **التيار الاسلامى** (الإخوان المسلمين والسلفيين وآخرين) ، سلاح الهوية **وفق مفهومها**

الدينى الآحادى ، فى خلق الإستقطاب الـــدينى الحـــاد فـــى المجتمـــع المصرى للوصول إلى السلطة .

ـــ وقد استخدم هذا التيار الهوية ، كاحدى أكبـــر أدوات الصـــراع الأيدلوجى والسياسى والدينى فى دستور (٢٠١٢) من خـــلال مفـــاهيم للهوية أقصر ضيقاً ، وإقصائية لمكونات الهوية المصرية ، فجاء نـــص م/١ من دستور (٢٠١٢) ، على أن : " جمهورية مصر العربية ، **دولة مستقلة** ، ذات سيادة ، موحدة لاتقبل التجزئة ، ونظامها ديمقراطى .

ـــ والشعب المصرى ، جزء من **الأمتـــين العربيـــة والإســـلامية** ، ويعتز بانتمائه لحوض النيل ، والقارة الأفريقية ، وبامتداده الأســـيوى ، ويشارك بايجابية فى الحضارة الانسانية ".

ـــ وقدمنا استعراضاً لبعض نصوص هذا الدستور ، التـــى تكـــرس للدولة الدينية ـــ .

ـــ دستور (٢٠١٤) واختلاف الهويـــة عمـــا كـــان فـــى دســـتور (٢٠١٢) :

ـــ جاء نص المادة الأولى من دستور (٢٠١٤) ، على أن :

" جمهورية مصر العربية دولـــة ذات ســـيادة ، موحـــدة ، لاتقبـــل التجزئة، ولاينزل عن شئ منها، نظامها جمهورى ديمقراطـــى ، يقـــوم على أساس المواطنة ، وسيادة القانون .

الشعب المصرى جزء من الأمة العربية ، يعمـــل علـــى تكاملهـــا ووحدتها ، ومصر جزء من العالم الاســـلامى ، تنتمـــى إلـــى القـــارة الافريقية، وتعتز بامتدادها الأسيوى ، وتســـهم فـــى بنـــاء الحضـــارة الانسانية ".

ـ كما جاء دستور ٢٠١٤، بنص مستحدث ـــ لأول مرة فى الدساتير المصرية ، يقضى بأن :" يشكل الدستور بديباجته ، وجميع نصوصه ، نسيجاً مترابطاً ، وكلا لايتجزأ ، وتتكامل أحكامه فى وحدة عضوية متماسكة ".

ـ والبين من نصوص دستور (٢٠١٤) أنه قد توسع فى مفهوم الهوية ، من خلال الأخذ بمفهوم الدولة الديمقراطية الحديثة ، وحكومتها المدنية ، وأزاح دستور (٢٠١٤) كافة النصوص ـ ذات الصبغة الدينية ـ التى تضمنها دستور (٢٠١٢) ، ومن ذلك **على سبيل المثال :**

ـ **النص على أن مبادئ الشريعة الاسلامية ، وأن المرجع فى تفسير أحكام الشريعة ، هو مجموع أحكام المحكمة الدستورية العليا ، وتم حذف نص (م/٢١٩) من دستور (٢٠١٢)** ، التى كانت تنص على أن مبادئ الشريعة الاسلامية ، تشمل أدلتها الكلية ، وقواعدها الأصولية والفقهية ، ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة "[١].

ـ **كما أزاح دستور (٢٠١٤) ، بموجب المادة (٧) ، السلطة الكهنوتية للأزهر** ، التى كان قد نص عليها فى دستور (٢٠١٢) ، فى وجوب أخذ رأى هيئة كبار العلماء ، فى الشئون المتعلقة بالشريعة الاسلامية (م/٤ ـ من دستور ٢٠١٢).

ومن الأمور الهامة (جداً) ، ذات الدلالة القوية ، أن المشرع الدستورى فى دستور (٢٠١٤)، استخدم تعبير " **المقومات الأساسية للمجتمع** " عنوانا للباب الثانى من الدستور ، فى حين كان دستور

---

[١] راجع : ماسبق تناوله فى هذه المسألة ـ تفصيلا ـ .

(٢٠١٢) ، يستخدم تعبير " **مقومات الدولة والمجتمع** " عنوانا للباب الأول منه.

ــ كما تم حذف كلمة " **الأخلاقية** " فى المواد المنظمة للمقومات الاجتماعية ــ والتى كانت عنوانا للفصل الثانى من الباب الأول فى دستور (٢٠١٢).

ــ وهكذا يكون دستور (٢٠١٤) قد توسع فى مفهوم الهوية ، خلافاً لما كان يحرى عليه دستور (٢٠١٢).

(٢) فلسفة (أو أيدلوجية) الدستور : [١]

(أ) قدمنا أن أيدلوجية الدستور ، لها وجهان : أولهما : الفلسفة السياسية ، **والأخرى :** الفلسفة الاجتماعية .

ويتمحور جوهر الفلسفة السياسية ، حول خصائص نظام الحكم ، ومدى اقترابه أو ابتعاده من الديمقراطية بمفهومها الصحيح.

أما الفلسفة الاقتصادية ، فتشير إلى الفكر الاقتصادى الذى تبناه المشرع الدستورى ، وهوية النظام الاقتصادى.

---

[١] الايدلوجيا ، بعبارة موجزة هى : نسق من الأفكار ، يحدد السلوك السياسى والاجتماعى ، وهى مجموعة من الأفكار والمعتقدات والاتجاهات المشتركة ، التى تعمل على تبرير مصالح الجماعات المهيمنة ، وتوجد فى كافة المجتمعات ، وهى تساعد على إضفاء المشروعية على النظام القائم .

ــ وتتميز الايدلوجيا ، بأنها غير ثابتة ثباتاً مطلقاً ، وانما تتمتع بخاصية الدينامية ، لأنها تشهد عمليات نمو وتحول ــ وربما اختفاء ــ وظهور جديدة ، ويحدث ذلك فى ضوء الأوضاع والمواقف الاجتماعية المختلفة والمتغيرة ، أى هى قابلة للتغيير والتعديل وفق مايطرأ على المجتمع من أوضاع .

(ب) الفلسفة السياسية لدستور (٢٠١٤) :

فى عبارة واحدة ، ان دستور (٢٠١٤) ، قد تبنى كل مقومات النظام **الليبرالى** (الذى يتأسس على أفكار الحرية والمساواة)، بعيداً عن أى هوية أو مرجعية دينية. وتنص م/٥ من دستور (٢٠١٤) ، على أن :" يقوم **النظام السياسى** على أساس التعددية السياسية والحزبية ، والتداول السلمى للسلطة ، والفصل بين السلطات ، والتوازن بينهما ، وتلازم المسئولية مع السلطة ، واحترام **حقوق الانسان** وحرياته ، على الوجه المبين بالدستور".

ــ وقدمنا ، أن دستور (٢٠١٢) ، وقد نص على هذه الدعائم الديمقراطية ، إلا أنه قد أفرغها من مضمونها ، فقد استهل المادة (٦) منه ، بالنص على أن : " يقوم النظام السياسى على مبادئ **الديمقراطية والشورى.**

ــ وإمعانا فى أخذ دستور (٢٠١٤) ، بمقومات النظام الليبرالى، استحدث نصاً يلزم الدولة بالاتفاقات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الانسان التى تصدق عليها مصر ، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها، وفقاً للأوضاع المقررة (م/٩٣) من الدستور.

ــ كما وأكد دستور (٢٠١٤) على مبادئ **الديمقراطية الليبرالية** ، وتشييد نظام سياسى يدعم السلطة التشريعية (بصلاحيات غير مسبوقة ــ على ماسنرى ــ)، ووضع ضوابط هذا النظام ، بما يكفل الفصل بين السلطات ، والتوازن بينها ، وتلازم المسئولية مع السلطة.

(ج) الفلسفة الاقتصادية لدستور (٢٠١٤) :

أبان دستور (٢٠١٤) ، عن هذه الفلسفة فى الفصل الثانى من الباب الثانى من الدستور ، فى المواد (٢٧ ــ ٤٦).

وأخذ دستور (٢٠١٤) بأسلوب الاقتصاد الحر (الذى يتفق مع الديمقراطية الليبرالية ــ على ماتقدم ــ). وأكد على مراعاة العدالة الاجتماعية ، وفق ضوابط محددة . كما أكد الدستور على أن يلتزم النظام الاقتصادى بمعايير الشفافية والحوكمة ، ودعم محاور التنافس وتشجيع الاستثمار ــ ومنع الممارسات الاحتكارية ، وضبط آليات السوق ، وكفالة وحماية كافة صور الملكية (العامة والخاصة والتعاونية) ، وضمان تكافؤ الفرص ، والتوزيع العادل لعوائد التنمية ، وتحفيز القطاع الخاص ، لأداء مسئوليته الاجتماعية ، كما عمق دستور (٢٠١٤) الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين ، فى أكثر من عشرين مادة ، ولم يكن ذلك تحديداً نظرياً (كما كان فى دستور ٢٠١٢).

نظام الحكم فى ظل دستور (٢٠١٤) :

ثانيا : النظام السياسى فى ظل دستور (٢٠١٤) وتعديلاته :

<u>ثانياً: النظام السياسي في ظل دستور (٢٠١٤) المعدل:</u>

بالرجوع إلى الدستور نستطيع التعرف على أسس النظام السياسى والاقتصادى فى البلاد والفلسفة الأساسية التي يقوم عليها النظام الاجتماعي، والجدير بالذكر أنه كلما نجح الدستور في تحقيق توزيع متوازن للصلاحيات والاختصاصات بين مراكز السلطة في المجتمع، كلما استطاع ترسيخ قواعد الحكم الديمقراطي، واتسعت قنوات مشاركة مواطني الدولة في شئون دولتهم.

١-نظام الحكم في ظل دستور ٢٠١٤ ــ تقسيم السلطة بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية:

اعتمدت لجنة دستور ٢٠١٢ النظام المختلط مع ترجيح الطابع الرئاسي للحكم، لتصبح فيه صلاحيات السلطة التنفيذية وعلى رأسها رئيس الجمهورية كبيرة ــ بينما جاءت لجنة الخمسين (لجنة دستور ٢٠١٤ المعدل) لتقرر ــ أيضاً ــ نظاماً مختلطاً تنقسم صلاحياته ما بين السلطة التنفيذية (رئيس الجمهورية والحكومة) وبين السلطة التشريعية ــ مجلس النواب، ويقتضى بيان ذلك توضيح النظام القانوني لكل من السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية في ظل دستور ٢٠١٤ المعدل.

ونتناول ذلك بإيجاز على ما يلي:

١-١-السلطة التنفيذية ــ تقييد سلطات رئيس الجمهورية لصالح البرلمان (مجلس النواب):

نص دستور ٢٠١٤ المعدل فى المادة (١٣٩) على أن رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية ... وهو يماثل نص م/١٣٢ من دستور ٢٠١٢ (تعد هذه المادة مادة دستورية تقليدية سيادية لا خلاف عليها).

دستور ٢٠١٤ يضع شروطاً أكثر أحكاماً للترشح لرئاسة الجمهورية:

أبانت المادة (١٤١) من الدستور الحالى عن شروط الترشح لرئاسة الجمهورية ومنها يلاحظ أن هذا الدستور قد اشترط فيمن يرشح لرئاسة الجمهورية ألا تكون الزوجة أو الزوج قد حمل جنسية دولة أخرى، وأن يكون قد أدي الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانوناً،

وهو في ذلك يختلف ــ تماماً ــ عن دستور ٢٠١٢ الذي لم يشترط ذلك، بل اكتفى بالشروط التي تتعلق بالجنسية (مصريا من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعاً بحقوقه السياسية، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية، وهو ما تطلبه الدستور الحالي أيضاً، وأحال الدستور إلى التشريع وضع شروط أخرى للترشح).

وبالفعل تطلب القانون رقم ٢٢ لسنة ٢٠١٤ بتنظيم الانتخابات الرئاسية شروط أخرى في المرشح لرئاسة الجمهورية أبرزها: أن يكون حاصلاً على مؤهل عالي وألا يكون مصاباً بمرض بدني أو ذهني يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية (فضلا عن الشروط السابق ذكرها) وسوف نعرض لأحكام هذا القانون ــ تفصيلاً ــ فيما بعد.

١ــ٢ــ الدستور الحالي يقيد صلاحيات رئيس الجمهورية لصالح البرلمان:

يتجلى اختيار الدستور الحالي النظام شبه الرئاسي (المختلط) مغلباً البرلماني على الرئاسي، على العكس من دستور ٢٠١٢، في المظاهر الآتية:

(أ)تشكيل الحكومة: اختلاف الوضع في دستور ٢٠١٤ الحالي عنه في دستور ٢٠١٢:

بالرجوع إلي المادة (١٤٦) من الدستور الحالي نجد أن تشكيل الحكومة يكون بقرار من رئيس الجمهورية، حيث نص على أن يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب (البرلمان) فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر يكلف

رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب.

فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما عد المجلس منحلا، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل (يلاحظ أن تشكيل الحكومة في ظل الدستور المعمول به ٢٠١٤ يمر بمرحلتين).

وفي حالة حل مجلس النواب يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته وبرنامجها على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له.

في حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب يكون لرئيس الجمهورية بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل (يطلق على هذه الوزارات مسمى الوزارات السيادية).

وهكذا يتبين لنا أن تشكيل الحكومة وفقاً لأحكام الدستور الحالي قد يكون على مرحلتين، حال عدم حصول الحكومة (الأولى) على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب (البرلمان) إذ يكون اختيار أعضاء الحكومة (الثانية) بترشيح من الحزب الفائز أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد البرلمان وإلا حل البرلمان.

بينما كان دستور ٢٠١٢ يجعل تشكيل الحكومة عبر مراحل ثلاثة إذ كان بنص (م/١٣٩) على أنه حال عدم حصول التشكيل الأولى على ثقة البرلمان، ننتقل إلي المرحلة الثانية وفي حالة عدم حصولها على ثقة البرلمان يختار مجلس النواب رئيساً لمجلس الوزراء ويكلفه

رئيس الجمهورية بتشكل الحكومة، فإذا لم تحصل على ثقة البرلمان خلال ثلاثين يوما، يحل البرلمان ويدعو رئيس الجمهورية إلي انتخـــــاب مجلس جديد، خلال ستين يوماً، وفي حالة حل المجلس يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومــته وبرنامجها على مجلس النواب في أول اجتماع به.

ومن هنا يتضح اتجاه دستور ٢٠١٤ إلي النظام البرلماني أكثر من الرئاسي ويؤكد ذلك أيضاً م/١٤٧ من الدستور الحالي التي تشترط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية بإعفاء الحكومة من عملها، ليس ذلك فحسب بل جعل الدستور الحالي م/١٤٧ أيضاً الرئيس شريكاً لمجلس النواب في التعديل الوزاري، حيث نص على أن لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس.

(ب)كذلك لم يعد رئيس الجمهورية منفرداً برسم سياسة الدولة وتنفيذها:

بل ألزم الدستور أن يتشارك معه مجلس الوزراء في رسم السياسات وتنفيذها (المواد ١٥٠، ١٦٧ من الدستور الحالي).

(ج)إعلان حالة الحرب ليس حقاً منفرداً للرئيس:

بل يشترط لذلك أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضاءه (م/١٥٢) بينما كان دستور ٢٠١٢ يكتفي بموافقة مجلس النواب فقط.

(د)العفو عن العقوبة مشروط بموافقة البرلمان وأخذ رأي مجلس الوزراء:

أقر الدستور الحالي ــ على العكس من دستور ٢٠١٢ قيوداً على اختصاص رئيس الجمهورية في العفو عن العقوبة، إذ أوجب في المادة (١٥٥) على الرئيس أخذ رأي مجلس الوزراء في حالة العفو عن العقوبة أو تخفيضها، أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون، ويجب موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب.

أما دستور ٢٠١٢، فقد جعل سلطة العفو في يد الرئيس منفرداً (م/١٤٩ من هذا الدستور).

(هـ)تعديل قواعد الاختصاص في قبول استقالة الوزراء:

جعل الدستور الحالي (٢٠١٤) المعدل تقديم استقالة رئيس مجلس الوزراء يكون لرئيس الجمهورية، أما إذا قدم أحد الوزراء استقالته وجب تقديمها إلي رئيس مجلس الوزراء (م/١٧٤) بينما كان دستور ٢٠١٢ الملغى يجعل تقديم الاستقالة في كلا الحالتين إلي رئيس الجمهورية.

(و)الدستور الجديد يرسي مبدأ جديداً ــ غاية في الأهمية ــ بجوز سحب الثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة (م/١٦١):

أعطي الدستور الحالي مجلس النواب اقتراح سحب الثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، بناء على طلب مسبب وموقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل، وموافقة ثلثي الأعضاء.

وبمجرد الموافقة على اقتراح سحب الثقة وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، يطرح الأمر في استفتاء عام بدعوة من رئيس مجلس الوزراء فإذا وافقت الأغلبية على قرار سحب الثقة، يعفي رئيس الجمهورية من منصبه ويعد المنصب شاغرا، وتجري الانتخابات الرئاسية المبكرة خلال ستين يوما من تاريخ نتيجة الاستفتاء.

أما إذا جاءت نتيجة الاستفتاء بالرفض، عد المجلس النيابي منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية إلي انتخاب مجلس نواب جديد خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الحل.

ولم يكن هناك مثيل لهذا النص في أي من الدساتير المصرية المتعاقبة.

(ى)كذلك أرسي الدستور الحالي قواعد جديدة حال اتهام رئيس الجمهورية بشأن جرائم محددة على رأسها جريمة انتهاك أحكام الدستور:

وهذه لم تكن موجودة في النظام الدستوري أو أي من الدساتير المتعاقبة.. كما جعل الجريمة الثانية هي الخيانة العظمى ثم أي جناية أخرى، ويكون الاتهام بناء على طلب موقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب (وليس ثلث الأعضاء كما دستور ٢٠١٢ الملغي) ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي الأعضاء وبعد تحقيق يجريه معه النائب العام.

وبمجرد الاتهام، يتحقق مانع مؤقت يحول دون ممارسة رئيس الجمهورية لصلاحياته حتى صدور حكم في الدعوى.

وترك الدستور للقانون تنظيم إجراء التحقيق والمحاكمة، وإذا حكم على الرئيس أعفي من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى (م/١٥٩ من الدستور الحالي).

(ح)كذلك اشترط الدستور شروطاً ثلاثة لحل مجلس النواب:

وهي توافر حالة الضرورة وأن يكون القرار مسبباً وبعد استفتاء الشعب (م/١٣٧):

بينما دستور ٢٠١٢ لم يشترط سوي شرط القرار المسبب والاستفتاء الشعبي.

وكذلك جعل دستور ٢٠١٢ استقالة رئيس الجمهورية واجبة حال رفض الاستفتاء لحل البرلمان ولم يأخذ دستور ٢٠١٤ بهذا الحكم.

(ط)رئيس الجمهورية لم يعد رئيساً أعلى للجهاز الشرطي (م/٢٠٧):

سحب الدستور الحالي رئاسة الجهاز الشرطي من رئيس الجمهورية بأن أقر مجلسا أعلى للشرطة.. يختص بمعاونة وزارة الداخلية في تنظيم هيئة الشرطة وتسيير أمورها وشئون أعضائها.. وذلك على العكس من دستور ٢٠١٢ الذي كان يجعل من رئيس الجمهورية الرئيس الأعلى لجهاز الشرطة.

وهكذا نجد أن دستور ٢٠١٤ ــ الحالي ــ وقد أخذ النظام المختلط (الرئاسي والبرلماني) إلا أنه قد غلب النظام البرلماني على النظام الرئاسي، إذ حد هذا الدستور من ولاية رئيس الجمهورية وسلطاته ونص على المساءلة والمحاسبة وسحب الثقة منه، فحقق مبدأ التوازن بين السلطات، إذ يقاسم الرئيس السلطة مع الحكومة التي شارك

البرلمان تشكيلها، كما أن لرئيس الجمهورية حق إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة مجلس النواب، كما أن له إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الحكومة وموافقة مجلس النواب على نحو ما أوضحنا ــ قبلا ــ .

٢-البرلمان في دستور ٢٠١٤ المعدل:

دستور ٢٠١٤ يأخذ بنظام المجلس الواحد في تكوين البرلمان:

بإقرار دستور ٢٠١٤ في ٢٠١٤/١/١٨ يمكن القول بأن ثمة وضع خاص للبرلمان يتباين بالكلية (أي يختلف تماما) عن البرلمان في دستور ٢٠١٢ وكذلك دستور ١٩٧١.

٢ــ١ــ لعل النقطة الأبرز في دستور ٢٠١٤ ــ فيما يتعلق بالبرلمان ــ هي: إلغاء مجلس الشورى عن الحياة السياسية، فهذا المجلس ــ وقد أكدنا مراراً ــ لم يكن له أي داع في الحياة السياسية في مصر، بل أننا نرى أن وجود مجلس واحد أو مجلسين للبرلمان لا يعد مؤشراً على الديمقراطية من عدمها (يراجع ما سبق ذكره في شأن مجلس الشورى من كونه مجلس هامشي تهيمن عليه (كلية) السلطة التنفيذية والسلبيات العديدة الأخرى التي أوضحناها).

أما وظيفة المجلس (مجلس الشورى) كمالك للصحف فكانت شكلية، أضف إلي ذلك الميراث السلبي الذي خلفه المجلس في ذهن المواطن المصري خلال حكم الإخوان المسلمين وفقاً للدستور ٢٠١٢، الذين حولوه لمجلس أوحد يحقق لهم كل رغباتهم في الهيمنة والإقصاء، بعد أن سيطروا على معظم مقاعده، لاتضح السبب في إلغاء هذا المجلس.

وربما يثور تساؤل حول البديل لمجلس الشورى في ظل دستور ٢٠١٤؟

تبدو أهمية التساؤل فيما يتعلق بالجهة التي تؤول إليها ملكية الصحف القومية، وهنا نبادر بالقول بأن دستور ٢٠١٤ وقد استحدث إنشاء الهيئة الوطنية للصحافة لتكون هي القائمة على إدارة المؤسسات الصحفية القومية فقد نصت المادة (٢١٢) من هذا الدستور على أن: الهيئة الوطنية للصحافة هيئة مستقلة، تقوم على إدارة المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة وتطويرها وتنمية أصولها، وضمان تحديثها واستقلالها وحيادها والتزامها بأداء مهني وإداري واقتصادي رشيد ويحدد القانون تشكيل الهيئة ونظام عملها والأوضاع الوظيفية للعاملين بها ويؤخذ رأي الهيئة في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عملها.

وثمة ضمانه أخرى أدورها دستور ٢٠١٤، تقضي بأن يستمر دور الانعقاد العادي لمجلس النواب تسعة أشهر على الأقل، ولا يجوز لرئيس الجمهورية فض دور الانعقاد إلا بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة (م/١١٥ من دستور ٢٠١٤).

ويضاف إلي ذلك ما سبق من فرض قيود على سلطة رئيس الجمهورية في حل مجلس النواب وفقاً لحكم (م/١٣٧) من الدستور في ضرورة توافر شروط ثلاثة هي وجود ضرورة تستلزم ذلك وأن يكون القرار مسببا وبعد استفتاء الشعب، وكذلك لا يجوز حل المجلس لذات السبب الذي حل من أجله المجلس السابق.

٢ــ٢ــ تغيير مسمي البرلمان إلي مجلس النواب ــ على ما قدمناه ــ إذ تنص المادة (١٠١) من الدستور الحالي على أن: يتولي مجلس النواب سلطة التشريع وإقرار السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على النحو المبين في الدستور.

٢ــ٣ــ اتساع رقعة التمثيل النيابي:

أصبح مجلس النواب ــ وفقا لدستور ٢٠١٤ ــ يشكل من عدد من النواب لا يقل عن (٤٥٠) عضوا، ينتخبوا بالاقتراع العام السري المباشر كما يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في مجلس النواب لا يزيد على ٥ % ويحدد القانون كيفية ترشحهم (م/١٠٢) من الدستور وهنا يلاحظ تقييد سلطة رئيس الجمهورية في تعيين بعض أعضاء مجلس النواب بأن يكون ذلك وفقا لأحكام قانون مجلس النواب، وقد نص قانون مجلس النواب على أن يكون نصفهم من النساء وربما كانت العلة في زيادة أعضاء مجلس النواب ترجع إلي تعويض الانخفاض المتمثل في إلغاء مجلس الشورى.

٢ــ٤ــ طريقة اختيار أعضاء مجلس النواب.. مغايرة بين دستوري ٢٠١٢، ٢٠١٤:

أقر دستور ٢٠١٢ و ٢٠١٤ أسلوب الاقتراع العام السري المباشر (الانتخاب) في اختيار أعضاء مجلس النواب.

وبينما أضاف دستور ٢٠١٤ تعيين عدد من الأعضاء لا يزيد عن ٥ % من الأعضاء ــ على ما تقدم ــ لم يأخذ دستور ٢٠١٢ بهذا الأسلوب في اختيار أعضاء مجلس النواب، ولكن دستور ٢٠١٢

أعطي لرئيس الجمهورية سلطة تعيين ما لا يزيد عن عشر أعضاء مجلس الشورى، هذا من ناحية.

أما الناحية الأهم، فتتبدي في النظام الانتخابي في كل من الدستورين:

فلقد أقر كلا الدستورين جواز الأخذ بالنظام الانتخابي المختلط (النظام الانتخابي الفردي ونظام الانتخاب بالقائمة).

فنص على أن يجوز الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي أو القائمة أو الجمع بينهما (هذا نص دستور ٢٠١٢ م/٢٢٤) بينما أضاف دستور ٢٠١٤ إلي ذلك عبارة بأي نسبـــة بينهما م/١٠٢، ما معني أهمية ذلك؟

تبدو أهمية إضافة عبارة (بأي نسبة بينهما) في دستور ٢٠١٤ في تقرير دستورية النظام الانتخابي في اختيار أعضاء مجلس النواب بالنظام المختلط بأي نسبة بين الفردي والقائمة، ومن ثم يتحقق الاستقرار للمؤسسة التشريعية، التى طالما عانت في الفترة السابقة من عدم الاستقرار (وبالفعل أخذ المشرع بأسلوب النظام المختلط في التمثيل البرلماني في قانون مجلس النواب الجديد رقم ٢٠١٤/٤٤) على أن يكون اختيار ٨٠% من أعضاء مجلس النواب بأسلوب النظام الانتخابي الفردي و ٢٠% بأسلوب القائمة ــ على نحو ما سنوضحه عند دراسة السلطة التشريعية في دستور ٢٠١٤.

وملاحظة أخرى جوهرية وهي أن المشرع الدستور في ٢٠١٤ قد فرض قيداً على المشرع العدى عند تقسيم دوائر مجلس النواب في وجوب أن يتم التقسيم وفقا لمعيار التمثيل العادل للسكان والمحافظات والتمثيل المتكافئ للناخبين وذلك للاستفادة من ملاحظات المحكمة

الدستورية العليا على قانون مجلس النواب في ظل دستور ٢٠١٢ إذ لاحظت المحكمة الدستورية العليا تغافل دستور ٢٠١٢ عن ذلك القيد وهو ما عمل دستور ٢٠١٤ على تلافيه في هذا الصدد[١].

٢ــ٥ــ الفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، ينعقد لمحكمة النقض (م/١٠٧) دستور ٢٠١٤ ــ المادة (٨٧) من دستور ٢٠١٢ وتعد هذه من النصوص الجيدة (القليلة جداً التي أتى بها دستور ٢٠١٢).

٢ــ٦ــ علاقة البرلمان (مجلس النواب) بالسلطة التنفيذية:

قدمنا أن نظام الحكم وفقا لدستور ٢٠١٤ هو النظام المختلط مع تقوية البرلمان على حساب السلطة التنفيذية، سواء فيما يتعلق بكيفية اختيار الحكومة وضوابط حل البرلمان وسلطة البرلمان في محاكمة رئيس الجمهورية وتقييد سلطات رئيس الجمهورية في إعلان حالة الحرب أو إعلان الطوارئ أو فض دور الانعقاد لمجلس النواب... الخ.

ويضاف إلي ذلك وسائل البرلمان في رقابة الحكومة (الرقابة البرلمانية) ويمكن إجمالها في سبع وسائل هي: السؤال م/١٢٩) وطلبات الإحاطة (م/١٣٤) وإبداء الرغبات (م/١٣٣) وطلب المناقشة العامة (م/١٣٢)، وتقديم المواطنين اقتراحات لمجلس النواب (م/١٣٨)

---

[١] تجدر الإشارة إلي أن تقسيم الدوائر الانتخابية يؤثر في نتائج الانتخابات، كما يؤثر على تشكيل المجلس النيابي، ومن هنا كانت أهمية قيد التمثيل العادل للسكان والتمثيل المتكافئ ويتعين على المشرع أن يراعى ثلاثة أمور في تقسيم الدوائر، أولهما: مبدأ التمثيل المتساوي للسكان، وبمراعاة التجانس السكاني قدر الإمكان، وثانيهما: ضرورة أن يتمشي تقسيم الدوائر مع التنظيم الإداري للدولة.

وتشكل لجان تقصي الحقائق (م/١٣٥) والتقدم باستجوابات (م/١٣٠) وانتهاء بسحب الثقة من الحكومة.

وسوف نفصل ذلك عند تناول السلطة التشريعية في دستور:

٢ــ٧ــ إلغاء العمال والفلاحين في البرلمان والمجالس المحلية:

من المسلمات في الفكر السياسي الحديث، أن الدستور لابد أن يعبر عن الجديد الذي تأتي به لحظات التغيير التي أنجزتها الشعوب، وتلبية مطالب المواطنين في إعادة بناء مؤسسات الدولة وتجديدها، وبمراعاة تجسيد كل ما ثار عليه المواطنون مباشرة أو ضمنا، وكذلك أخذا في الاعتبار التراث الوطني الدستوري، وفي عبارة أخرى يجب أن يصبح الدستور الجديد سببا لأحداث فرقا في حياة الشعوب نحو الأفضل، وأن يجد كل مواطن أحلامه وطموحاته منصوصا عليها في الدستور بما يضمن تحقيقها.

والسؤال: هل راعي دستور ٢٠١٤ ذلك؟ الإجابة ــ بكل تأكيد ــ نعم.

أدل على ذلك إعادة تكوين السلطات العامة في الدولة على نحو يحقق الأهداف السابقة، وكذلك في تقرير دستور ٢٠١٤ لحقوق وحريات عامة غير مسبوقة في الدساتير المصرية السابقة، مما سيأتي تناوله في موضعه من هذه الدراسة.

وما نود التأكيد عليه هو ما أقدم عليه واضعو دستور ٢٠١٤ (لجنة الخمسين) من إلغاء نسبة العمال والفلاحين التي كانت مقررة في الدساتير المصرية المتعاقبة وحتى دستور ٢٠١٢ (الذي أبقي على هذه النسبة ٥٠% في الفصل التشريعي الأول الذي يلي الانتخابات

البرلمانية الأولى عقب الموافقة عليه) ويعد إلغاء نسبة الـ ٥٠% للعمال والفلاحين تطورا هائلا في النظام السياسي المصري.

٢ـ٨ـ تبنى دستور ٢٠١٤ موائمات وحلول وسط لتلافي اعتراضات البعض، إلغاء نسبة العمال والفلاحين في البرلمان والمجالس المحلية:

(أ)تنص المادة (٢٤٣) من دستور ٢٠١٤ على أن تعمل الدولة على تمثيل العمال والفلاحين تمثيلاً ملائماً في أول مجلس للنواب ينتخب بعد إقرار هذا الدستور، على النحو الذي يحدده القانون، وذات النص (م/٢٤٤) بالنسبة لتمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوي الإعاقة والمصريين بالخارج.

وتجدر الإشارة إلي أن هذا التمثيل (الملائم) أورده المشرع في قانون مجلس النواب في الدوائر التي خصصت للانتخاب بنظام القوائم.

فقد نص قانون مجلس النواب على أن تقسيم ج.م.ع إلي عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردي وعدد (٤) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم يخصص لدائرتين منهما عدد (١٥) مقعداً لكل منهما ويخصص للدائرتين الأخريين عدد (٤٥) مقعداً لكل منهما.

ويحدد قانون خاص (قانون تقسيم الدوائر) عدد ونطاق ومكونات لكل منها، وينتخب عن كل دائرة منها عدد الأعضاء الذي يتناسب وعدد السكان والناخبين بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات والمتكافئ للناخبين.

وفي شأن هذا التمثيل العادل والمتكافئ نصت المادة (٥) من قانون مجلس النواب على أن تتضمن كل قائمة انتخابية عدداً من المرشحين

يساوي العدد المطلوب انتخابه في الدائرة وعددا من الاحتياطيين مساوياً له.

وفي أول انتخاب لمجلس النواب تجري بعد العمل بهذا القانون يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها (١٥) مقعدا الأعداد والصفات الآتية على الأقل: (٣) ثلاثة مترشحين من المسيحيين (٢) اثنين مترشحين من العمال والفلاحين (٢) مترشحين من الشباب (١) مترشح من ذوي الإعاقة (١٩) مترشح من المصريين المقيمين بالخارج، على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (٧) سبع نساء على الأقل.

ويتعين أن تضمن كل قائمة مخصص لها عدد (٤٥) الأعداد والصفات الآتية: (٩) تسعة مترشحين من المسيحين، (٦) ستة مترشحين من العمال والفلاحين، (٦) ستة مترشحين من الشباب، (٣) ثلاثة مترشحين من ذوي الإعاقة، (٣) ثلاثة مترشحين من المصريين المقيمين بالخارج، على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو غيرهما (٢١) إحدي عشرون من النساء على الأقل.

وفي جميع الأحوال يجب أن يتوافر في المرشحين الاحتياطيين ذات الأعداد والصفات المشار إليها، ولا تقبل القائمة غير المستوفية أيا من الشروط والأحكام المشار إليها في هذه المادة.

وأجاز المشرع أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحين أكثر من حزب، كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو تجمع بينهم.

وفي جميع الأحوال يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلا في القائمة الواحدة أو أوراق الترشح (علة ذلك ما أوجبه الدستور والقانون من جزاء اسقاط العضوية حال فقد الصفة أو تغيير الانتماء الحزبى المنتخب على أساسه أو صيرورته مستقلا أو صار المستقل حزبياً).

(ب)كذلك وفي سبيل إرضاء العمال والفلاحين نص دستور ٢٠١٤ في المادة (١٨٠) على ألا تقل نسبة العمال والفلاحين في المجالس المحلية عن ٥٠ % من إجمالي عدد المقاعد، وبمراعاة أن تتضمن تلك النسبة تمثيلا مناسبا للمسيحيين وذوي الإعاقة.

(ج)كما ألزم الدستور الحالى الدولة بالحفاظ على حقوق العمال وحمايتهم من مخاطر العمال وحظر فصلهم تعسفياً (م/١٣).

(د)كذلك أوجب الدستور توفير خدمات التأمين الاجتماعى وتوفير معاش مناسب لصغار العمال والفلاحين والعمال المزارعين والصيادين (م/١٧).

(هـ)كما ألزم الدستور الدولة تخصيص نسبة من الأراضى المستصلحة لصغار الفلاحين وشباب الخريجين، وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح (م/١٧).

(و)ومن تلك المواءمات أيضاً التى تظهر تعويض العمال والفلاحين عن الغاء نسبة تمثيلهم في البرلمان حق العاملين في إدارة المشروعات وأرباحها وتمثيل العمال في مجالس إدارة وحدات القطاع العام بنسبة ٥٠% من عدد الأعضاء المنتخبين، وكذلك تمثيل صغار الفلاحين وصغار الحرفيين بنسبة لا تقل عن ٨٠% في مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية والحرفية (م/٤٢).

" **التعديلات الدستورية فى ٢٠١٩ ، تعيد مجلس الشورى ، مرة ثانية ، المواد من ٢٤٨ حتى ٢٥٤ (مضافة بالتعديلات) :**

قدمنا أن دستور (٢٠١٤) كان قد ألغى مجلس الشورى ، حتى جاءت التعديلات الدستورية فى عام ٢٠١٩ ، وأعادت هذا المجلس مرة أخرى ، ولم يمنح المشرع الدستورى مجلس الشورى أية اختصاصات برلمانية (تشريعية أو رقابية أو مالية) ، ولايغير من ذلك ، منح الدستور ل ٢٠ عضواً طلب مناقشة موضوع عام ، وحق كل عضو من أعضاء المجلس إبداء اقتراح برغبة فى موضوع عام إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم (م/٢٥٤ مضافة بالتعديلات) ، ذلك أن هاتين الوسيلتين ــ المشار اليهما لا يعدان من الوسائل الرقابية (المعتبرة) على الحكومة . وان كل مايختص به مجلس الشيوخ (المستحدث بالتعديلات الدستورية ، لايعدو دراسة موضوعات معينة ، مثل توسيد دعائم الديمقراطية ، ودعم السلام الاجتماعى ، والمقومات الأساسية للمجتمع ، والحقوق والحريات الواجبات العامة .. (م/٢٤٨ ــ مضافة) ، وكذا أخذ رأى مجلس الشيوخ فى موضوعات محددة ، وهى : الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور ، ومشروع الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ، ومعاهدات الصلح والتحالف ، وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة ، وأخيراً مايحيله رئيس الجمهورية الى المجلس من موضوعات ، تتصل بالسياسة العامة للدولة ، أو بسياستها فى الشئون العربية والخارجية (م/٢٤٩ ــ مضافة بالتعديلات).

وتناولت المواد من ٢٥٠ إلى ٢٥٤ ، عدد أعضاء المجلس على ألا يقل عن (١٨٠) عضواً ، وحدة المجلس خمس سنوات تبدأ من تاريخ أول اجتماع له ، وتاريخ انتخاب أعضاء المجلس ، وكيفية تشكيل المجلس ، بانتخاب ثلثى الأعضاء بالاقتراع السرى العام المباشر ، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى ، وأحال المشرع الدستورى إلى القانون فى كيفية ذلك الى القانون . وتناولت المادة (٢٥١) ، شروط الترشح أو التعيين فى مجلس الشيوخ ، بأن يكون مصرياً ، متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية ، حاصلاً على مؤهل جامعى أو مايعادلة على الأقل ، وألا يقل سن المرشح أو المعين عن (٣٥) سنة ميلادية . وأحال المشرع الدستورى إلى القانون فى وضع أى شروط أخرى للترشح أو التعيين فى المجلس ، ونظام الانتخاب ، وتقسيم الدوائر الانتخابية ، بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات ، وجواز الأخذ بالنظام الانتخابى الفردى أو القائمة أو الجمع بينهما بأى نسبة.

وحظرت المادة (٢٥٢) الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ ومجلس النواب.

أما المادة (٢٥٣) ، فكانت قاطعة بعدم مسئولية رئيس مجلس الوزراء ، ونوابه ، والوزراء ، وغيرهم من أعضاء الحكومة أمام مجلس الشيوخ .

وأخيراً نص فى م/٢٥٤ ــ المضافة ــ على سريان المواد : ١٠٣ ، ١٠٤، ١٠٥، ١٠٧، ١٠٨، ١٠٩، ١١٠ ، ١١١، ١١٢،

١١٣، ١١٤، ١١٥، ١١٦، ١١٧، ١١٨، ١١٩، ١٢٠، (١٢١/ فقرة ١،٢) / ١٣٢، ١٣٣، ١٣٦، ١٣٧، فى شأن مجلس الشيوخ[١].

ــ والبين من هذه النصوص أن المشرع الدستورى ــ بموجب تعديلات ٢٠١٩ ــ قد استنسخ تجربة مجلس الشورى فى دستور ١٩٧١ ، على سند من أن مجلس النواب يحتاج إلى غرفة ثانية ، للمساعدة فى عملية التشريع ، تتكون من خبرات علمية وعملية ، فى مجالات التشريع والرقابة على الحكومة ، وتوسيع المشاركة.

ــ والبين أيضا أن مجلس الشيوخ (المستحدث) ، لايختلف عن مجلس الشورى فى دستور ١٩٧١، قبل تعديلات هذا الدستور فى ٢٠٠٧ ، إذا أعطى دستور ١٩٧١ ــ المعدل سنة ٢٠٠٧ ، ودستور ٢٠١٢ ، مجلس الشيوخ صلاحيات تشريعية ورقابية ، على العكس من دستور ٢٠١٤ (المعدل) فعاد بالمجلس المستحدث إلى وضع المجلس الاستشارى ، ولايمكن القول بأن هذه النصوص (المضافة بتعديلات ٢٠١٩) ، قد منحت هذا المجلس أية اخصاصات تشريعية أو رقابية ، وهو مايطرح التساؤلات الآتية ، وكلها تدور حول عدم

---

[١] المواد المشار إليها تناولت : التفرغ لمهام العضوية ، أداء اليمين الدستورية ، والمكافأة ، والفصل فى صحة العضوية ، الانتخابات التكميلية ، ومحظورات التعامل مع الدولة ، واسقاط العضوية ، الحصانة البرلمانية بنوعيها ، الموضوعية والاجرائية ، ومقر المجلس ، وكيفية دعوته للانعقاد ، والاجتماعات غ . العادية ، وانتخاب رئيس المجلس ووكيليه ، واللائحة الداخلية للمجلس ، ومسئولية المحافظة على النظام داخل المجلس ، وعلنية الجلسات ، والأغلبية اللازمة لانعقاد المجلس ، وإصدار القرارات ، وحضور الجلسات ، وحل المجلس ، إضافة إلى حق (٢٠) عضواً فى طلب مناقشة موضوع عام ، وحق كل عضو فى إبداء اقتراح برغبة.

أهمية هذا المجلس ، وعدم ملاءمة الأخذ به ــ حاليا ـــ وتأجيل عودة هذا المجلس لحين استقرار تجربة الانتقال الديمقراطى وبناء دولة القانون. والأسئلة هى :

ــ هل وجود مجلس الشيوخ ، يضمن خلو التشريع من أية عيوب أو مشكلات بصفة نهائية ؟ . ألم تقضى المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية العديد من القوانين التى شارك مجلس الشورى فى مناقشاتها ؟ ثم لماذا ألغى دستور ٢٠١٤ ، عند اصداره مجلس الشورى ؟ ألم يكن هذا المجلس بلا أى فاعلية ؟ وكذلك ألم يشكل وجود مجلس استشارى عبئاً ماليا على موازنة العامة للدولة ؟ هل حدث مايبرر أو يوجب استحداث غرفة برلمانية ثابتة ؟ ثم ... ألا يزيد الأخذ بهذا المجلس ، وكيفية اختيار أعضائه اشكاليات أخرى للنظام الانتخابى ؟

مجمل القول : أن مجلس الشيوخ ـــ المستحدث فى دستور ٢٠١٤ المعدل ــ وهو لايمارس أى دور تشريعى أو رقابى ، مما يعنى أنه ــ كمجلس استشارى ــ للسلطة التشريعية (مجلس النواب) ، والسلطة التنفيذية (رئيس الجمهورية والحكومة) ، بل ولايوجد إلزام باللجوء إليه ، حتى فى المسائل المنصوص عليها.

ــ إذاً ، ومجلس ــ بلا أى فاعلية ــ يبدو غير ضرورى ، ولاتأثير له على الحياة السياسية فى مصر ، وهناك بدائله العديدة من المجالس الاستشارية الملحقة برئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء .

وعلى ذلك فان السلطة التشريعية ـــ وفقاً لدستور ٢٠١٤ وتعديلاته ، تنحصر فى مجلس النواب ، ولاتمتد إلى مجلس الشيوخ.

السلطة القضائية

١-يقتصر مفهوم السلطة القضائية ــ في الدساتير المصرية المتعاقبة ــ على المحاكم على إختلاف أنواعها ودرجاتها التى تصدر أحكامها وفقاً للقانون المحدد لصلاحياتها.

وقد ابتدع دستور ٢٠١٢ ــ لأول مرة ــ مسمى (الجهة القضائية) وخص به السلطة القضائية (القضاة والنيابة ومجلس الدولة)، وبملاحظة أن المحكمة الدستورية العليا (ونطلق عليها دستور ٢٠١٢ مسمي جهة قضائية؟ فإنها تعد كيانا مستقلا عن السلطات الثلاث ــ بما فيها السلطة القضائية ــ وإنها وإن كانت جهة قضائية إلا أنها قائمة بذاتها، تحمل ملامح القضاء، لكنها ليست جزءا منه.

١ــ١ــ وقد أخذ دستور ٢٠١٤ ــ المعمول به حاليا ــ بهذا المفهوم، إذ قصر فصل السلطة القضائية على ثلاثة فروع فقط، خصصها لنصوص الأحكام العامة (المواد ١٨٤ ــ ١٨٧) والقضاء والنيابة العامة (المواد ١٨٨ ــ ١٨٩) وقضاء مجلس الدولة (المادة ١٩٠) فيما أفرد الفرع الرابع للمحكمة الدستورية العليا (المواد ١٩١ ــ ١٩٥) وهو ذات النهج الذي أخذ به دستور ١٩٧١.

١-٢ــ أما مصطلح الهيئات القضائية والتى لا تعد من السلطة القضائية فأضحي تختص به كل من هيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية وتناولهما دستور ٢٠١٤ بالتنظيم في الفرع الخامس (المادتين ١٩٦ ــ ١٩٧) وذات الأمر بالنسبة للمحاماه والخبراء (المواد ١٩٨ ــ ١٩٩) وجميعها خصص لها فروع مستقلة عن نصوص السلطة القضائية (على التحديد السابق).

٢-وما يهمنا فى هذه الدراسة تناول المحكمة الدستورية العليا، لبيان أوجه اختلاف كل من دستوري ٢٠١٢، ٢٠١٤ بشأنها، وذلك على التفصيل التالي:

فيما يتعلق باختصاصات المحكمة الدستورية العليا:

٢ــ١ــ دستور ٢٠١٢ يقلص اختصاصات المحكمة الدستورية العليا:

قلص دستور ٢٠١٢ من اختصاصات المحكمة الدستورية العليا التى منحها دستور ١٩٧١ (كان دستور ١٩٧١ ينص على اختصاص المحكمة الدستورية العليا بالرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح وتفسير النصوص التشريعية، تاركا للقانون تحديد باقي الاختصاصات، وقد أضاف قانون المحكمة الدستورية العليا رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩، لتلك الاختصاصات، اختصاص الفصل في تنازع الاختصاص بين جهات القضاء والهيئات ذات الاختصاص القضائي والفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أي جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي والآخر من جهة أخرى منها، وكذلك الفصل في المنازعات المتعلقة بتنفيذ أحكامها والقرارات الصادرة منها.

أما دستور ٢٠١٢ فقد نص (م/١٧٥ منه) على اختصاص المحكمة الدستورية العليا بالفصل في دستورية القوانين واللوائح، تاركاً للقانون تحديد اختصاصاتها الأخرى.

وهنا ملاحظة جوهرية، إذ استخدم دستور ٢٠١٢ عبارة الفصل في دستورية القوانين واللوائح، بديلاً عن عبارة الرقابة القضائية على

دستورية القوانين واللوائح، التي استخدمها دستور ١٩٧١، ولهذه المغايرة مغذاها[١].

٢ــ٢ــ دستور ٢٠١٤ يحتفظ للمحكمة الدستورية العليا باختصاصاتها كما في دستور ١٩٧١ وقانون المحكمة الدستورية العليا:

احتفظ دستور ٢٠١٤ للمحكمة الدستورية العليا باختصاصاتها الدستورية ــ كما في دستور ١٩٧١ ــ وكذلك الاختصاصات الواردة في قانون المحكمة الدستورية العليا، فقد نص في المادة (١٩٢) منه على أن:

(تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وتفسير النصوص التشريعية، والفصل في المنازعات المتعلقة بشئون أعضائها، وفي تنازع الاختصاص بين جهات القضاء والهيئات ذات الاختصاص القضائي، والفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر احدهما من أي جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي

---

١ المؤكد أنه لا يمكن تفسير اختلاف مسلك دستور ٢٠١٢ عن دستور ١٩٧١ في شأن اختصاصات المحكمة الدستورية العليا بعيدا عن الموقف السياسي للتيار الإسلامي (المهيمن على صياغة دستور ٢٠١٢ ــ على ما قدمنا ــ) إذ كان التوجه لديهم رفض خضوع البرلمان لأيه رقابة أخرى حتى لو كانت للمحكمة الدستورية العليا، وتبني أفكار، لا تعرفها الأنظمة الحديثة ــ في أن مبدأ الفصل بين السلطات يتعارض وقيام إحداها بالرقابة على أعمال الأخرى، وأنه وان جاز ذلك بالنسبة للسلطتين التنفيذية والقضائية، فهو لا يقبلها بالنسبة للسلطة التشريعية لأنها منتخبة من الشعب.

والآخر من جهة أخرى، والمنازعات المتعلقة بتنفيذ أحكامها والقرارات الصادرة منها.

٣-فيما يتعلق بالرقابة السابقة والرقابة اللاحقة على دستورية القوانين:

٣ــ١ــ دستور ٢٠١٢ يأخذ بالرقابة السابقة على دستورية القوانين، على العكس من دستور ٢٠١٤:

أخذ دستور ٢٠٢ بأسلوب الرقابة القضائية السابقة على دستورية القوانين بشأن قوانين محددة بناء على عرض رئيس الجمهورية أو مجلس النواب، وهي مشروعات القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية والانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية قبل إصدارها لتقرير مدي مطابقتها للدستور خلال مدة محددة (٤٥ يوم من تاريخ عرض الأمر عليها) وإلا عد عدم إصدارها للقرار إجازة للنصوص المقترحة وهنا أربع ملاحظات جوهرية.

أولهما: توسع دستور ٢٠١٢ في تقرير الرقابة السابقة على دستورية القوانين، إذ حددها في مشروعات أربعة قوانين (مكملة للدستور) السابق ذكرها، بينما كان أول دستور مصري أخذ بالرقابة الدستورية السابقة على القوانين هو دستور ١٩٧١ وقصره على قانون الانتخابات الرئاسية فقط (م/٧٦ من دستور ١٩٧١).

ثانيهما: وسع دستور ٢٠١٢ المدة التي يتعين على المحكمة الدستورية العليا مباشرة اختصاصاتها في الرقابة السابقة على دستورية القوانين بتقرير مدي مطابقتها مشروعات القوانين (السابق ذكرها) للدستور وألزمها بتقرير ذلك خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ عرض الأمر عليها من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.

ثالثهما: دستور ٢٠١٢ يقرر الإجازة الضمنية لمشروعات القوانين الخاضعة للرقابة الدستورية السابقة إذ نص على أن عدم إصدار المحكمة الدستورية العليا قرارها خلال خمسة وأربعين يوما بمثابة إجازة ضمنية للنصوص المقترحة ومن ثم إصدارها ولم يرد مثل هذا الحكم في دستور ١٩٧١ الذي انتزع الرقابة الدستورية السابقة لأول مرة في النظام الدستوري المصري.

وأخيراً: نص دستور ٢٠١٢ على أن القوانين التي تخضع للرقابة الدستورية السابقة (الأربعة) لا تخضع للرقابة اللاحقة على دستورية القوانين.

وهذا المسلك يتعارض مع ما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا، من أن الرقابة الدستورية السابقة على دستورية قانون الانتخابات الرئاسية، لا تمنع ولا تحول دون أعمال الرقابة القضائية اللاحقة عليها[١].

٢ــ٢ــ دستور ٢٠١٤ لم يأخذ بالرقابة الدستورية السابقة على بعض مشروعات القوانين:

وأخذ بأسلوب الرقابة الدستورية اللاحقة على القوانين واللوائح وهذا مسلك جيد، يعيد الأمور إلي نصابها في شأن الرقابة القضائية الدستورية على القوانين.

---

١ راجع ما سبق في شأن الموازنه بين الرقابة الدستورية السابقة والرقابة الدستورية اللاحقة.

٤-دستور ٢٠١٢ يقلص عدد قضاة المحكمة الدستورية العليا:

٤ــ١ــ جاء دستور ٢٠١٢ ــ بحق ــ بنص غريب، لا يخفي مغزاه، فقد نص في المادة (١٧٦) على أن: (تشكل المحكمة الدستورية العليا من رئيس وعشرة أعضاء ويبين القانون الجهات والهيئات أو غيرها التي ترشحهم والشروط الواجب توافرها فيهم، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية)[١].

٤ــ٢ــ دستور ٢٠١٤ لا يحدد عدداً لقضاة المحكمة الدستورية العليا فقد نص في المادة (١٩٣) على أن تؤلف المحكمة من رئيس وعدد كاف من نواب الرئيس.

كما حدد آلية اختيار رئيس المحكمة من خلال الجمعية العامة للمحكمة، التى عليها أن تختار رئيس المحكمة من بين أقدم ثلاث نواب لرئيس المحكمة كما تختار نواب الرئيس وأعضاء هيئة المفوضين بها، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية.

تعديلات دستور ٢٠١٤ ، فى شأن السلطة القضائية :

جاءت التعديلات الدستورية لدستور ٢٠١٤ ، فى عــام ٢٠١٩ بأربعة تعديلات ، استبدلت بهــا المــواد ١٨٥ ، ١٨٩ /٢ ، ١٩٠،

---

١ العلة التى استند إليها واضعوا دستور ٢٠١٢ في ذلــك هــي أن معظــم الأنظمــة الدستورية تقوم بتحديد عدد قضاة المحكمة الدستورية العليا، وهو قوله حق يــراد بهــا باطل، إذ العلة في ذلك تعود إلي نص المادة (٢٣٣ من دستور ٢٠١٢) التــى حــددت أعضاء المحكمة الدستورية العليا بــ١١ عضوا واعادة الباقون إلى عملهم التى كــانوا يشغلونها بمعنى أن الهدف واضح وهو ضرورة السيطرة على المحكمــة الدســتورية العليا.

٣/١٩٣ ، وجاءت المواد المستبدلة على النحو الآتى :

م/١٨٥ (مستبدلة) :

ــ تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها ، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها ، وتكون لكل منهـــا موازنـــة مستقلة .

ــ ويعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية، من بين أقدم سبعة من نوابهم ، وذلك لمدة أربع سنوات ، او للمـــدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد ، أيهما أقرب ، ولمرة واحدة ، طوال مدة عمله ، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

ــ ويقوم على شئونها المشتركة مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية ، يرأسه رئيس الجمهورية ، وعضوية رئـــيس المحكمـــة الدستورية العليا ، ورؤساء الجهات والهيئات القضـــائية ، ورئـــيس محكمة استئناف القاهرة ، والنائب العام ، ويكون للمجلس أمين عام يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية للمدة التى يحددها القانون، وبالتناوب بين **الجهات** أعضاء المجلس.

ــ ويحل محل رئيس الجمهورية عند غيابه من يفوضه من بين رؤساء الجهات والهيئات القضائية.

ــ ويختص المجلس بالنظر فى شروط تعيين أعضاء الجهـــات والهيئات القضائية ، وترقيتهم ، وتـــأديبهم ، ويؤخـــذ رأيـــه فـــى مشروعات القوانين لشئون هذه الجهات والهيئات وتصدر قراراتـــه بأغلبية أعضائه ، على أن يكون من بينهم رئيس المجلس.

م١٨٩/٢ (مستبدلة) :

ـــ ويتولى النيابة العامة نائب عام ، يصدر بتعيينه قرار رئـــيس الجمهورية ، من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى (ويرأسه رئيس محكمة النقض) ، من بين نواب رئيس محكمـــة الـــنقض ، والرؤساء بمحاكم الاستئناف ، والنواب العامين المساعدين ، وذلـــك لمدة أربع سنوات ، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد ، أيهمـــا أقرب ، ولمرة واحدة طوال مدة عمله.

م/١٩٠ (مستبدلة) :

ـــ مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة ، يخـــتص دون غيـــره ، بالفصل فى المنازعات الادارية ، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميـــع أحكامه ، كما يختص بالفصل فى الـــدعاوى والطعـــون التأديبيـــة ، ويتولى الافتاء فى المسائل القانونية للجهات التى يحـــددها القـــانون **التى تحال له** ، ومراجعة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية (اللوائح المختلفة)، ومراجعة مشروعات العقـــود التـــى يحددها ، ويحدد قيمتها القانون ، وتكون الدولة أو احـــدى الهيئـــات العامة طرفاً فيها ، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.

م/١٩٣ /٣ (مستبدلة) :

ـــ ويختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية (العليا) من بين أقدم **خمسة نـــواب** لـــرئيس المحكمـــة ، ويعـــين رئـــيس الجمهورية نواب رئيس المحكمة من بين اثنتـــين ترشـــح أحـــدهما الجمعية العامة للمحكمة ، ويرشح الآخر رئيس المحكمة ، ويعـــين رئيس هيئة المفوضيين وأعضاؤها بقرار من رئيس الجمهورية بناء

على ترشيح رئيس المحكمة ، وبعد أخذ رأى الجمعية العامة للمحكمة ، وذلك كله على النحو المبين بالقانون.

ـ وبايجاز شديد ـ المستفاد من هذه التعديلات مايلى :

(١) على الرغم من أن لكل جهة أو هيئة قضائية ، موازنة مستقلة ، إلا أنه وفقاً للتعديلات المشار اليها ، لم تعد تدرج هذه الموازنات رقماً واحداً (بمعنى أنه يجب أن يتم الانفاق تبعاً للبنود المحددة بالموازنة ـ لكل جهة ـ ، ولايجوز لأية جهة أو هيئة قضائية تجاوز البنود المحددة).

(٢) الغت التعديلات ـ المشار إليها ـ القانون رقم ١٣ لسنة ٢٠١٧ ، فى شأن تعيين رؤساء الجهات والهيئات القضائية[١] ، الذى أثار لغطاً كبيراً فى الأوساط القضائية ، بسبب توقيت إصداره[٢].

ـ وجاءت التعديلات لتوسع من مجال اختيار رؤساء الجهات القضائية (القضاء العادى ، والقضاء الادارى) ، والهيئات القضائية (هيئة قضايا الدولة ، وهيئة النيابة الادارية)، فجعلت الاختيار يتم من بين أقدم سبعة نواب لرؤساء هذه الجهات والهيئات القضائية ، ولمدة أربع سنوات ، أو للمدة الباقية لبلوغ المعين سن التقاعد ، ولمرة واحدة طوال مدة عمله.

---

[١] وكان هذا القانون يقضى بتعيين رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين ثلاثة نواب ، يرشحهم المجلس القائم على شئون كل جهة أو هيئة قضائية.

[٢] صدر القانون لاحقاً على صدور حكم المحكمة الإدارية العليا (دائرة فحص الطعون) فى القضية المعروفة بقضية تيران وصنافير.

ومن ثم يكون الدستور قد استحدث آلية واضحة لاختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية ، وفق مبدأ استقلال السلطة القضائية[1].

(٢) أعادت التعديلات الدستورية لدستور ٢٠١٤ ، احياء المجلس الأعلى للهيئات القضائية ، الذى كان منصوصاً عليه فى دستور ١٩٧١ (م/١٧٣ ــ من ذلك الدستور) ، ولكن الغى بموجب دستور (٢٠١٢) وجاءت التعديلات لتعيده مرة أخرى ، بموجب المادة ١٨٥(متبدلة) ــ المشار إليها ــ .

ــ والجديد فى الأمر أن تشكيل المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية واختصاصاته ، والأغلبية اللازمة لاصدار قرارته ، أوردته التعديلات فى نص المادة المشار اليها ، بينما كان دستور ١٩٧١، يحيل إلى القانون فى بيان تشكيله واختصاصاته وقواعد سير العمل به ، وهو القانون رقم ١٩٢ لسنة ٢٠٠٨ ، ولم يتم الغاؤه بعد. فجاء تشكيل المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية ، على النحو الوارد بالمادة ــ المشار إليها ــ وتحددت اختصاصاته فى ثلاث مسائل رئيسية : شروط التعيين والترقية وقواعد التأديب ، فى الجهات والهيئات القضائية ، فضلاً عن أخذ رايه فى مشروعات القوانين المنظمة لشئون هذه الجهات والهيئات.

---

[1] تجدر الاشارة إلى أن مقترح التعديل ــ بداية ــ كان يقوم على ترشيح خمسة من أقدم سبعة من نواب رؤساء والهيئات القضائية ، وجاءت الصياغة النهائية ــ على النحو المشار إليه ..

وعلى ذلك تكون القوانين المنظمة لشئون الجهات والهيئات القضائية ، تستوجب أخذ الرأى فيها من كل من هذه الجهات والهيئات القضائية ، والمجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية.

ــ ونشير على أن ثمة حقيقة واضحة ، فى أن للجهات والهيئات القضائية ، شئوناً مشتركة (حددها الدستور بثلاث مسائل ــ على ماتقدم ــ)، يتعين أن يتم التداول فى شأنها والتنسيق بين الجهات والهيئات القضائية فيها ، وليس من وسيلة أفضل لإجراء ذلك من هذا الكيان التنسيقى (المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية).

ــ والمسلم به أن المسائل التى يختص بها المجلس المذكور ، لاينال من استقلالية القضاء ، بحسبان أن تلك المسائل إدارية وليست قضائية.

(٤) آلية تعيين النائب العام :

أخضع دستور ٢٠١٤ (المعدل) تعيين النائب العام ، لذات قواعد تعيين رؤساء الجهات والهيئات القضائية ، مع بعض الاختلافات البسيطة ، إذ جعل اختيار النائب العام من بين **ثلاثة** مستشارين ، يرشحهم مجلس القضاء الأعلى (المهيمن على القضاء العادى) من بين نواب رئيس محكمة النقض ، والرؤساء بمحاكم الاستئناف ، والنواب العامين المساعدين[1].

---

[1] كان نص م/١٨٩ ، قبل التعديل ــ يجعل إختيار النائب العام من سلطة مجلس القضاء الأعلى من بين الفئات المشار إليها، ويصدر القرار الجمهورى بالتعيين لمن يختاره المجلس.

وشأن جميع رؤساء الجهات الهيئات القضائية ، يكون التعيين لمـــدة أربع سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغ سن التقاعد ، أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال عمله.

(٥) جاء التعديل فى اختصاص مجلس الدولة (م/١٩٠) محدداً ، إذ اقتصر التعديل على مايتعلق بمراجعة مشروعات العقــود الإداريـــة ، فبينما كان النص ــ قبل التعديل ــ يجعل هذا الاختصاص شاملاً كافـــة العقود تلك ــ أيا كانت قيمتها ــ ، جاء التعــديل ، ليجعــل اختصـــاص مجلس الدولة ــ فى هذا المجال ــ مقصوراً على : **العقود التى يحددها ويحدد قيمتها القانون.**

(٦) وفيما يتعلق بالمحكمة الدستورية العليا :

* لم يقترب التعديل من اختصاصات المحكمة.

* ولكن جاء التعديل ، لكى يغاير الأمر ، فيما يتعلق بتعيين رئـــيس المحكمة والنواب ورئيس هيئة المفوضين وأعضاء هيئة المفوضين .

ــ فكان نص /١٩٣ ــ قبل التعديل ــ يعطـــى الجمعيـــة العامـــة للمحكمة الدستورية العليا ، الحق فى اختيار رئيس المحكمة من بين أقدم ثلاثة نواب لرئيس المحكمة ، وكذا اختيار نـــواب رئـــيس المحكمـــة ، وأيضا أعضاء هيئة المفوضين.

ــ وجاء التعديل مغايراً تماماً لما كان يجرى عليه العمل قبله.

وأخضع اختيار رئيس المحكمة الدستورية العليا ، لذات القواعد ــ المتبعة فى تعيين رؤساء الجهات والهيئات القضائية ــ .

ــ وجعل تعيين رئيس المحكمة من بين أقدم خمسة نواب ، ومن ثم الغى سلطة الجمعية العامة للمحكمة فى اختيار رئيس المحكمة.

ـــ كما جعل تعيين نواب رئيس المحكمة من بين اثنـــين ، ترشـــح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة ، ويرشح الآخر رئيس المحكمة (ويعـــد هذا التعديل غير جوهرى بحسبان أن رئيس المحكمة هو رئيس الجمعية العامة للمحكمة).

ـــ وأصبح تعيين رئيس وأعضاء هيئة المفوضين بقرار من رئـــيس الجمهورية ، بناء على ترشيح رئيس المحكمة ، بعد أخذ رأى الجمعيـــة العامة للمحكمة ، وذلك على النحو الذى يحدده القانون.

٦-مبدأ لمساواة وحقوق المرأة في دستور ٢٠١٤:

من المسلمات أن الدساتير المصرية المتعاقبة منذ دستور ١٩٢٣ لم تعط المرأة حقها مثلما أعطاها دستور ٢٠١٤ نلحظ ذلك منذ ديباجه الدستور (ومعلوم أن ديباجة الدستور تعبر روح وفلسفة الدستور، وأنها جزء أصيل ومكمل لنصوص مواد الدستور ـــ على ما قدمنا)، والتي تحدثت عن المساواة بين جميع المواطنين وتحقيق الكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية والالتزام بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

كما أن الدستور ٢٠١٤ قد تضمن مواداً تقر المواطنة والمساواة بين المواطنين المصريين وتجريم التمييز، وهو الأمر الذي تستفيد منه المرأة المصرية مباشرة، بدءاً من المادة الأولى التي تنص أن نظام الدولة يقوم على أساس المواطنة وسيادة القانون، كما تلتزم الدولة بوجوب المادة (٩) بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز في الحقوق الحريات والواجبات العامة، ونص على أن التمييز بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوي الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو الجغرافي أو

لأي سبب أخر جريمة يعاقب عليها القانون، كما ألزمت المادة (٥٣) الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز ويشار في هذا الصدد أيضا حذف الجزء المتعلق بأخذ رأي علماء الأزهر في الأمور المتعلقة بالشريعة ــ على ما قدمنا ــ.

المهم حرص دستور ٢٠١٤ على الاهتمام بحقوق المرأة، وشمل نصوصا لم ترد في أي دستور مصري، ففضلا عن المساواة في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أكد الدستور على ضمان الدولة تمثيلا مناسبا للمرأة ليس فحسب في البرلمان بل في الوظائف العامة والإدارة العليا والجهات القضائية كما أكد الدستور على التزام الدولة بحماية المرأة ضـــد كل أشكال العنف، وتمكينها من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل.

وعلى العكس من ذلك جاءت نصوص دستور ٢٠١٢ الملغى والذي كان واضحا من نصوصه التي سيطر التيار الإسلامي على لجنة إعداده في عدم تمكين المرأة اذ حرص هذا الدستور ٢٠١٢ على الخروج من تمكين المرأة إلي تمكين الأسرة، وهو ذلك المصطلح الفضفاض الذي تبناه الإسلام السياسي في هذا الخصوص، فلم يرد بهذا الدستور نصاً يساعد على تمكين المرأة سياسية واقتصادية واجتماعياً، بعبارة أخرى كانت نظرة دستور ٢٠١٢ إلى دور المرأة في المجتمع نظرة ضيقه، أثبتت التجربة خطأها ويلحظ ذلك من نص المادة (١٠) من ذلك الدستور، التي تنص على أن: الأسرة أساس المجتمع قوامه الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة والمجتمع على الالتزام بالطابع الأصيل للأسرة المصرية وعلى تماسكه واستقرارها وترسيخ قيمة الأخلاقية وحمايتها وذلك على النحو الذي

يبينه القانون، وتكفل الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان والتوفيق بين واجبات المرأة نحو أسرتها وعملها العام وتولي الدولة عناية خاصة للمرأة المعيلة والمطلقة والأرملة.

وهذه الصياغات متعارضة مع الدساتير المتعاقبة، بل أضفي دستور ٢٠١٢ عليها مزيدا من التعقيد حول دور المرأة في المجتمع بعد ثورة ٢٥ يناير.

٧-دستور ٢٠١٤ يتضمن نصوصا جامدة جمودا مطلقا:

لأول مرة منذ دستور ١٩٢٣ ينص الدستور المصري الحالي دستور ٢٠١٤ على أنه:

لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية أو بمبادئ الحرية أو المساواة ما لم يكن التعديل متعلقاً بالمزيد من الضمانات.

ورد هذا النص في عجز المادة (٢٢٦) من الدستور ــ في باب الأحكام العامة ــ فبعد أن أوردت الفقرات الثلاث الأولى من هذه المادة، كيفية تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، بدءا من طلب التعديل الذي يقدم من رئيس الجمهورية أو خمس أعضاء مجلس النواب (الفقرة الأولى)، ومناقشة طلب التعديل خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه، وإصدار قرار مجلس النواب بقبول الطلب أو رفضه بأغلبية أعضائه (الفقرة الثانية)، أبانت الفقرة الثالثة عن كيفية مناقشة نصوص المواد المطلوب تعديلها (حال الموافقة على طلب التعديل) بعد ستين يوما من تاريخ الموافقة، ووجوب موافقة ثلثي أعضاء المجلس على التعديل قبل طرحه للاستفتاء الشعبي خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور قرار الموافقة، وصيرورة التعديل نافذا من تاريخ

إعلان النتيجة وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة المشاركة في الاستفتاء.

وهكذا يكون دستور ٢٠١٤ أول دستور منذ ثورة ٢٣ يوليو يأخذ بفكرة الجمود المطلق لبعض نصوصه وهي المجالات المحددة حصرا في الفقرة الرابعة من المادة ٢٢٦ ــ المشار إليها ــ .

والمعلوم أن دستور ١٩٢٣ وفي المادة (١٥٦) بعد أن نص على أن للمادة ولكل من المجلسين يتضح أن هذا الدستور (دستور ١٩٢٣) بتعديل أو حذف حكم أو أكثر من أحكامه أورد استثناء على هذا الأصل، مؤداه أن الأحكام الخاصة بشكل الحكومة النيابي البرلماني وبنظام وارثه العرش، وبمبادئ الحرية والمساواة التي يكلفها الدستور لا يمكن اقتراح تنقيحها.

وأضاف في المادة ١٥٨ عدم جواز إحداث أي تنقيح في الدستور خاص بحقوق سند الملكية منذ قيام وصاية العرض وهكذا فإن مبادئ الحرية والمساواة ــ تكون دوما ــ خارج اقتراح أي تعديلات دستورية ما لم يكن التعديل متعلق بالمزيد من الضمانات.

الفصل الثانى

السلطة التشريعية

تمهيد:

تناول دستور ٢٠١٤ تنظيم السلطة التشريعية في الباب الخامس ــ الفصل الأول في المواد من ١٠١ حتى ١٣٨.

وسوف نتناول بإيجاز مناسب كيفية تنظيم دستور ٢٠١٤ للسلطة التشريعية (مجلس النواب) وفقا لترتيب مواد الدستور ــ المشار إليها.

وذلك على النحو التالي:

أولا: وظائف البرلمان (م/١٠١).

ثانيا: تكوين البرلمان (مجلس النواب) وفيه:

(أ)الشروط الواجب توافرهــا في المترشح لعضوية مجلس النواب (م/١٠٢) وفيه أيضا الكلام عن:

١-النظام الانتخابي.

٢-بطلان لعضوية (م/١٠٧).

٣-اسقاط العضوية (م/١١٠).

ثالثا: في الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة (المواد ١٢٩ ــ ١٣٥).

رابعا: حل البرلمان (م/١٣٧).

ونعرض لكل في مبحث مستقل... على النحو التالي:

المبحث الأول
وظائف البرلمان

ثلاث وظائف رئيسية:

تحدد المادة (١١١) من دستور ٢٠١٤ وظائف السلطة التشريعية (مجلس النواب) في ثلاث وظائف رئيسية هي الوظيفة التشريعية أو الاختصاصات التشريعية والاختصاصات المالية وأخيرا الاختصاصات الرقابية ونعرض لكل في مطلب مستقل.

المطلب الأول
الاختصاصات التشريعية

يعد مجلس النواب هو السلطة المختصة بالتشريع بصفة أصلية.. وهنا يلحظ أنه لا يكون انعقاد المجلس صحيحا ولا تتخذ قراراته (إقرار القوانين وغيرها من الاختصاصات) إلا بحضور أغلبية أعضائه وفي غير الأحوال المشترط فيها أغلبية خاصة، تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وعند تساوي الأراء يعتبر الأمر الذي جرت المداولة في شأنه مرفوضا.

واستحدث المشرع الدستوري قيدا جوهريا في شأن إقرار القوانين وفي وجوب أن تصدر الموافقة بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث الأعضاء (م/١٢١) ولم يكن لهذا القيد مثيلا في الدساتير المصرية السابقة على دستور ٢٠١٤.

حكم خاص بالقوانين المكملة للدستور:

أوجب دستور ٢٠١٤ (المادة ١٢١ ــ الفقرة الأخيرة) أغلبية خاصة لإقرار القوانين المكملة للدستور، إذ استلزم الدستور موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس (مجلس النواب) لإقرار هذه القوانين.

وقد نص الدستور ــ في المادة المشار إليها ــ على أن:

تعد القوانين المتعلقة بالانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية والأحزاب السياسية والسلطة القضائية والمتعلقة بالجهات والهيئات القضائية والمنظمة للحقوق والحريات الواردة في الدستور مكملة له[1].

والسؤال: هل وردت القوانين المكملة للدستور في نص المادة (١٢١) على سبيل الحصر؟

بداية نشير إلى استقرار قضاء المحكمة الدستورية العليا على ضرورة توافر شرطين، لاعتبار مشروع قانون معين مكملا للدستور.

أولهما: أن يكون الدستور إبتداء قد نص صراحة في مسألة أن يكون تنظيمها بقانون أو وفقا للقانون أو في الحدود التي يبينها القانون أو طبقا للأوضاع التي يقررها القانون.

وثانيهما: أن يكون هذا التنظيم متصلا بقاعدة كلية مما جرت الوثائق الدستورية على إدراجها تحت نصوصها، وتلك هي القواعد الدستورية بطبيعتها التي لا تخلو منها في الأعم أيه وثيقة دستورية.

والناظر في هذه الشروط يلحظ أنها تمثل معياراً للقوانين المكملة للدستور من ضابطين: ضابط شكلى والآخر موضوعي، يتبدى الضابط الشكلى في نص الدستور صراحة على تنظيم مسألة ما بقانون

---

١ تجدر الإشارة إلي أنه في ظل الدساتير المصرية السابقة، حيث كان البرلمان يتكون من مجلسين (مجلس النواب ومجلس الشورى في دستور ٢٠١٢) ومجلس الشعب ومجلس الشورى في دستور ١٩٧١، استلزم المشرع الدستوري موافقة مجلس الشورى على القوانين المكملة للدستور.

أو وفقا للقانون أو في الحدود التي يبينها القانون أو طبقا للأوضاع التي يقررها القانون.

بينما يتبدي الضابط الموضوعي بطبيعة القاعدة أو المسألة التي ينظمها القانون.. وهي لابد أن تكون من القواعد الدستورية بطبيعتها، مما تضمنها كافة الوثائق الدستورية مثل تنظيم السلطات العامة، الحقوق والحريات العامة ومنها المساواة ــ تكافؤ الفرص ــ الجنسية.

وقد كان دستور ١٩٧١ المعدل في ٢٠٠٧ قد نص على حوالي ثلاثين مادة، اعتبر أنها تتناول بالتنظيم مشروعات القوانين المكملة للدستور (الفقرة الثانية من المادة ١٩٤ من دستور ١٩٧١ المعدل سنة ٢٠٠٧).

والملاحظ أن أغلب بل كل هذه النصوص، تدور حول الموضوعات التي أوردتها المادة (١٢١) من دستور ٢٠١٤، والتي تدور ــ أيضا ــ في فلك معيار هذه القوانين على نحو ما استقرت عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا.

المطلب الثاني

الإختصاصات المالية لمجلس النواب

تناول الدستور اختصاصات مجلس النواب المالية في ثلاث مواد هي: المواد ١٢٤، ١٢٥، ١٢٧ وتخلص هذه الاختصاصات في:

ــ وجوب موافقة مجلس النواب على الموازنة العامة للدولة.

ــ أجاز الدستور لمجلس النواب تعديل النفقات الواردة في مشروع الموازنة، عدا التي ترد تنفيذا لالتزام محدد على الدولة.

ـــ وجوب أن تصدر الموازنة العامة بقانون، يحدد كافة الإيرادات والمصروفات، كما يحدد السنة المالية وطريقة اعداد الموازنة العامة للدولة وأحكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها.

ـــ وجوب موافقة المجلس على نقل أي مبلغ من باب إلي أخر من أبواب الموازنة العامة للدولة وعلى كل مصروف غير وارد بها أو زائد على تقديراتها (م/١٢٤).

ـــ وجوب عرض الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة على مجلس النواب، كما يجب أن يعرض معه تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات وملاحظاته على الحساب الختامي، ويجب أن يتم التصويت على الحساب الختامي باباً باباً ويصدر بقانون كما يجوز للمجلس طلب أيه بيانات أو تقارير من الجهاز المركزى للمحاسبات (م/١٢٥).

ـــ أوجب الدستور على السلطة التقديرية ألا تبرم عقود اقتراض أو الحصول على تمويل أو الارتباط بمشروع غير مدرج في الموازنة العامة للدولة المعتمدة، مما يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة لمدة مقبلة إلا بعد موافقة مجلس النواب (م/١٢٧).

والملاحظ على هذه الأمور جميعها ـــ وأيضاً ما سيرد في باقي الاختصاصات المالية ـــ هي بمثابة رقابة مالية على الموازنة والحساب الختامى وإبرام عقود القرض.

<u>ملاحظة جوهرية:</u>

لا شك أن إلغاء نسبة الـــ ٥٠% عمال وفلاحين في تكوين مجلس النواب، طبقا لأحكام دستور ٢٠١٤، من شأنها أن تدعم الرقابة المالية للبرلمان على الموازنة العامة والحساب الختامي وعقود القرض، على العكس مما كان يجري قبلاً في ظل اشتراط نسبة الـــ ٥٠% عمال وفلاحين في تشكل مجلس النواب.

المبحث الثاني

تكوين البرلمان

يشتمل تناول موضوع تكوين البرلمان على بيان الأحكام الخاصة، بالشروط الواجب توافرها فيمن يرشح لعضوية مجلس النواب ــ والنظام الانتخابي المعمول به، وكذلك الأحكام الخاصة ببطلان العضوية وأخيراً إسقاط العضوية عن عضو البرلمان، ونعرض لكل في مطلب مستقل.

المطلب الأول

الشروط الواجب توافرها فيمن يرشح لعضوية البرلمان

المادة (١٠٢) من الدستور وما يرتبط بها من المواد في كل من قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب.

تنص المادة (١٠٢) من الدستور على أنه:

(يشترط في المترشح لعضوية مجلس النواب أن يكون مصرياً، متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلا على شهادة إتمام التعليم الأساسي على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنه، ويبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات، والتمثيل المتكافئ للناخبين، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما.

كما يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في مجلس النواب لا يزيد على ٥% ويحدد القانون كيفية ترشيحهم[١].

---

١ يعد دستور ٢٠١٢ ودستور ٢٠١٤ أولي الدساتير المصرية التي تحدد شروطا (دستورية) يجب توافرها فيمن يترشح لعضوية مجلس النواب، إذا كانت تجري=

يبين من هذا النص أنه اشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس النواب بعض الشروط، تاركاً للقانون إضافة شروط أخرى، فبينما اقتصرت الشروط الدستورية في المترشح لعضوية مجلس النواب أربعة شروط وهي: الجنسية،والتمتع بالحقوق المدنية والسياسية، والمؤهل، والسن، جاء القانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ في شأن مجلس النواب، وأضاف شروطاً أخرى لهذه الشروط اعمالاً للتفويض الممنوح للمشرع بموجب المادة (١٠٢) من الدستور، إذ تنص المادة (٨) من هذا القانون على أنه: (مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة فإن قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس النواب:

١-أ، يكون مصريا، متمتعاً بالجنسية المصرية منفردة، ومتمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية.

٢-أن يكون مدرجاً بقاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده طبقا للقانون المنظم لذلك (وهو قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم ١٤٥ لسنة ٢٠١٤).

٣-ألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنه ميلادية.

٤-أن يكون حاصلا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي على الأقل.

=النصوص ــ في الدساتير المصرية المتعاقبة قبل ذلك ــ على ترك الأمــر للقــانون وهو الذي يحدد تلك الشروط وكان ينظم هذه المسألة، قانون مباشرة الحقوق السياســية وقانون مجلس النواب.

٥-أن يكون قد أدي الخدمة العسكرية أو أعفي من أدائها قانونا.

٦-ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية ومع ذلك يجوز له الترشح في أي من الحالتين الآتيتين:

(أ)انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط العضوية (مدة الفصل التشريعي خمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له م/٨ من القانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ بشأن مجلس النواب).

(ب)صدور قرار من مجلس النواب بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها، ويصدر قرار المجلس في هذه الحالة بأغلبية ثلثي أعضاؤه وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس.

ونعرض لكل شرط من هذه الشروط بإيجاز ــ على ما يلي:

أولاً: شرط الجنسية المصرية:

يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس النواب أن يكون مصريا متمتعا بالجنسية المصرية منفردة يلاحظ أن القانون رقم (٤٦ لسنة ٢٠١٠) أورد لفظ منفردة صراحة في البند الأول من المادة (٨) منه، للتأكيد على استبعاد مزدوجي الجنسية من الترشح لعضوية البرلمان وفي ذلك ساير المشرع اتجاه القضاء الثابت والمستقر في

عدم أحقية مزدوج الجنسية في الترشح لعضوية مجلس النواب[1]، ويلاحظ أيضا أن شرط الجنسية المصرية (الخالصة إن جاز ذلك التعبير) من أب مصري ليس شرطاً للترشح لعضوية مجلس النواب، بل يعد شرطاً أيضاً للاستمرار في عضوية المجلس، بمعني أنه يترتب على تخلف هذا الشرط (حتى ولو توافر ابتداء) يجب فوراً البدء في إجراءات إسقاط عضوية العضو من مجلس النواب.

وهنا أيضاح لازم، يجب الإشارة إليه:

قدمنا قبلا أن المشرع الدستوري وقد أجاز الأخذ بالنظام الانتخابي المختلط (الفردي والقائمة) وبأي نسبة بينهما، استلزم تمثيل المصريين المقيمين في الخارج في مجلس النواب، بأن اشترط وجوب تضمين القوائم الانتخابية عدداً محدداً من المصريين المقيمين بالخارج ــ على ما أوضحنا ــ وهنا يسري شرط الجنسية، بالتحديد السابق على هؤلاء، بمعني أنه لا يجوز أن يكون المصري المقيم بالخارج قد حمل جنسية دولة أخرى إضافة إلي الجنسية المصرية، كي يترشح لعضوية مجلس النواب، وقد أكد المشرع في القانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون مجلس النواب ذلك (في م/٢) بأن عرف المصريين المقيمين بالخارج بأنه:

---

١ بهذا النص الصريح القاطع في عدم أحقية ترشح مزدوج الجنسية لعضوية البرلمان، يكون المشرع عقد حسم الجدل الذي ثار (فقهيا) حول مدي تمتع مزدوج الجنسية في الترشح للبرلمان.

من جعل إقامته العادية خارج جمهورية مصر العربية بصفة دائمة، بأن حصل على إذن بالإقامة الدائمة في دولة أجنبية أو أقام بالخارج مدة لا تقل عن عشر سنوات سابقة على تاريخ فتح باب الترشح ولا يعتبر مقيما في الخارج في تطبيق أحكام قانون مجلس النواب (الدارس أو المعار أو المنتدب في الخارج) أما عن كيفية ممارسة المصري المقيم في الخارج لمهام العضوية، فقد أحال القانون المذكور إلى اللائحة الداخلية للمجلس لبيان ذلك.

بمعني أنه يجب ألا يكون المصري المقيم بالخارج قد حمل جنسية دولة أخرى، حتى يجوز له الترشح لعضوية مجلس النواب، أما حصول المصري المقيم بالخارج على إقامة دائمة في دولة أجنبية أو قام بالخارج مدة لا تقل عن عشر سنوات فلا تعد قيدا على الترشح أو ــ بالأحرى ــ مانعاً من الترشح لعضوية البرلمان (مجلس النواب)، وبملاحظة أن الدارس أو المعار أو المنتدب في الخارج لا يعد من المصريين المقيمين بالخارج، في حكم جواز الترشح لعضوية مجلس النواب.

ثانياً: شرط التمتع بالحقوق المدنية والسياسية:

١-ويعبر عن هذا الشرط أيضاً بشرط القيد في أحد الجداول الانتخابية... أو ما أطلق عليه القانون ١٤٥ لسن ٢٠١٤ اصطلاحاً قاعدة بيانات الناخبين... وهنا ينبغي الرجوع إلي قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية لبيان مفهوم هذا الشرط.

فقد أوضحت المادة الأولى من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم (١٤٥) لسنة ٢٠١٤ (الذي ألغي القانون السابق رقم ٧٣ لسنة ١٩٥٦) على أن حق التمتع بمباشرة الحقوق السياسية والمدنية

مكفول لكل مصري أو مصرية بلغ من العمر ثماني عشرة سنة ميلادية ويتعين قيده تلقائياً في قاعدة بيانات الناخبين (المسمى البديل للجداول الانتخابية) فلكل مصري أو مصرية (لاحظ أن هذه الحقوق المدنية والسياسية لا يتمتع بها سوي المواطنون فقط) أما من اكتسب الجنسية بطريق التجنس فلا يقيد بقاعدة بيانات الناخبين إلا بعد مضي ٥ سنوات على الأقل من اكتساب الجنسية المصرية، ولكل من بلغ ١٨ عاماً الحق في أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية الآتية:

(أ)ابداء الرأي في الاستفتاء (كل استفتاء ينص عليه الدستور).

(ب)انتخاب كل من: رئيس الجمهورية ــ أعضاء مجلس النواب ــ أعضاء المجالس المحلية.

وشرط القيد بقاعدة بيانات الناخبين (من واقع بيانات الرقم القومي الثابتة بقاعدة بيانات مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، والتي تعد المصدر الرئيسي لقاعدة بيانات الناخبين) شرط جوهري للترشح، ولا يلزم أن يتم القيد في محافظة محددة بل الشرط هو القيد بقاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية، إذ أنه لا عبرة بموقع الدائرة التي يترشح بها من يرغب في الترشح، باعتبار أن النائب (عضو مجلس النواب) يمثل الشعب كله وليس دائرته فحسب وهذا ما أكد عليه الدستور أيضاً.

ولا يكفي مجرد القيد بقاعدة بيانات الناخبين أو أن يكون المرشح عضوية مجلس النواب مدرجاً بقاعدة بيانات الناخبين، بأي من محافظات الجمهورية، بل يلزم ألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده طبقا للقانون.

وهنا عودة ــ أيضاً ــ لقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم ١٤٥ لسنة ٢٠١٤، والذى يلاحظ أنه قد توسع إلى حد كبير في حالات الحرمان المؤقت من مباشرة الحقوق السياسية ــ على العكس من القانون السابق رقم ٧٣ لسنة ١٩٥٦ ــ فقد نصت المادة (٢) من هذا القانون (رقم١٤٥ لسنة ٢٠١٤) على عشر فئـــــات، تحرم مؤقتا من مباشرة الحقوق السياسية وهي:

١-المحجور عليه، وذلك خلال مدة الحجر.

٢-المصاب باضطراب نفسي أو عقلي، وذلك خلال مدة احتجازه الإلزامى بإحدي منشآت الصحة النفسية، طبقا للأحكام الواردة بقانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٠٩.

٣-من صدر ضده حكم بات (أي حكم استنفذ كافة طرق الطعن العادية والغير عادية) لارتكابه احدي الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم ٣٤٤ لسنة ١٩٥٢ بشأن إفساد الحياة السياسية ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات.

٤-من صدر ضده حكم محكمة القيم بمصادرة أمواله ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم.

٥-من صدر ضده حكم بات لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها في المادة (١٢٢) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم.

٦-من صدر ضده حكم بات بفصله أو بتأييد قرار فصله من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، ارتكابه جريمة مخلة

بالشرف أو بالأمانة، ويكون الحرمان لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم.

٧-من صدر ضده حكم بات لارتكابه احدي جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات تالية لتاريخ شهر إفلاسه.

٨-المحكوم عليه في جناية (لاحظ ورد لفظ الجناية مطلقا، بمعني أي جناية طبقا لمفهوم قانون العقوبات).

٩-من صدر ضده حكم بات بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية لارتكابه احدي الجرائم المنصوص عليها في الفصل السابع من هذا القانون (وهي الجرائم الخاصة بالانتخابات) أو جرائم الانتخابات.

١٠-من صدر ضده حكم بات بمعاقبته بعقوبة الحبس.

(أ)لارتكابه جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو أغراء شهود أو إصدار شيك بدون رصيد أو جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية.

(ب)لارتكابه احدي الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني، بشأن اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر، أو في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات بشأن هتك العرض وإفساد الأخلاق.

ولا يسرى الحرمان المنصوص عليه في البنود (٧، ٨، ٩) إذا رد للشخص اعتباره أو أوقف تنفيذ العقوبة، وذلك مع مراعاة الأحكام الواردة في الباب الثامن من الكتاب الأول من قانون العقوبات بشأن تعليق تنفيذ الأحكام على شرط.

الملاحظة الجوهرية الأولى:

تبتدي من الحكمة في توسع المشرع من حالات الحرمان (المؤقت) من مباشرة الحقوق السياسية، هي الحرص على ألا يتمتع بهذا الحق الدستوري (الأصيل) إلا المواطن الصالح النزيه، والذي ينعكس بدوره على نزاهة الاستفتاء والانتخابات السياسية والإدارية على السواء.

والملاحظة الثانية:

هي أن المشرع غاير ــ في مدة الحرمان المؤقت للفئات المنصوص عليها ــ فثمة فئات يستمر الحرمان فيها طوال مدة الحجر أو مدة الاحتجاز بإحدى المنشآت النفسية، أيا كانت هذه المدة، وفئات أخرى حدد المشرع حرمانها (مؤقتاً) لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم (إفساد الحياة السياسية ــ مصادرة الأموال ــ التهرب الضريبي ــ جرائم التفالس ــ وفيها لا تبدأ مدة الحرمان إلا من تاريخ شهر الإفلاس).

وفئات يستمر الحرمان فيها حتى رد اعتبار المتهم، أو الحكم بوقف تنفيذ العقوبة، وما لم يحدث ذلك يستمر الحرمان لتلك الفئات من مباشرة الحقوق السياسية (المحكوم عليهم في جرائم التفالس ــ الجنايات ــ الجرائم الانتخابية) فيما أفرد المشرع من صدر حكم بالفصل أو بتأييد قرار فصله من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال في حالة محددة فقط (وهي ارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة) ويكون الحرمان المؤقت من مباشرة الحقوق السياسية أربع سنوات، أما الفصل من الخدمة في الجهات المشار إليها لأيه أسباب أخرى (كالغياب مثلا أو الانقطاع عن العمل أو الاستقالة

أو غيرها) فلا يسرى في شأنه الحرمان المؤقت من مباشرة الحقوق السياسية.

أما الملاحظة الثالثة:

فتثير التساؤل حول مدة حرمان المحكوم عليهم (بحكم بات) بعقوبة الحبس في جرائم السرقة وإخفاء الأشياء المسروقة والنصب وخيانة الأمانة واختلاس المال العام والغدر وهتك العرض وإفساد الأخلاق ــ بند ١٠ أ، ب ــ م/٢ المشار إليها قبلا ــ إذ لم يحدد المشرع مدة الحرمان، فهل يعد ذلك بمثابة حرمان هؤلاء المحكوم عليهم (في الحالات المشار إليها) حرماناً دائماً؟ باعتقادنا أنه يسرى في شأن هؤلاء القيد المحدد بعجز لمادة الثانية وهي أن يكون حرمان تلك الفئات من مباشرة الحقوق السياسية حتى رد الاعتبار ما لم يكن الحكم بوقف التنفيذ، ذلك أن المشرع في المادة (٢) المشار إليها ــ قد صدرها بعبارة:

يحرم ــ مؤقتاً ــ من مباشرة الحقوق السياسية الفئات الآتية (ومنها الفئات المشار إليها، مما وردت في البند ١٠ أ، ب) هذا من ناحية ومن ناحية أخرى أن الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية لا يمكن ولا يتصور أن يكون أبديا لتعارض ذلك مع المبادئ الدستورية العامة، فضلا عن تعارض ذلك ــ أيضا ــ مع المنطق القانوني السليم.

وأخيراً... أوجب المشرع على النيابة العامة إبلاغ اللجنة العليا للانتخابات ووزارة الداخلية بالأحكام النهائية التي يترتب عليها الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية أو وقفها، أما في حالة فصل العاملين في الدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام لأسباب

مخلة بالشرف أو بالأمانة تقوم الجهة التي كان يتبعها العامل بهذا البلاغ، ويجب أن يتم ذلك في جميع الحالات خلال خمسة عشر يوماً من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم أو القرار نهائياً ومن ثم فإنه يسري في شأن الفئات المنصوص عليها في بند ١٠ من المادة الثانية، قيد الحرمان المؤقت لا المؤبد.

(م١٥ من قانون ١٤٥ لسنة ٢٠١٤ بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية).

٢-الحرمان المؤقت من مباشرة الحقوق السياسية يختلف تماماً عن الإعفاء (المؤقت) من مباشرة هذه الحقوق.

<u>نص المشرع في م/١ من القانون ١٤٥ لسنة ٢٠١٤ على أن:</u>

يعفي من أداء هذا الواجب (مباشرة الحقوق السياسية) ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية، وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة[١].

إذ الإعفاء (المؤقت) مقصور على فئة الضباط والأفراد سواء بالقوات المسلحة أو الشرطة، مدة البقاء في الخدمة فإذا كان الحرمان (المؤقت) من مباشرة الحقوق السياسية بمثابة جزاء (من نوع خاص) على ارتكاب جرائم أو جنح محددة حصراً، فإن الإعفاء لا يشكل

---

١ لا يعني إعفاء تلك الفئات من الترشح لعضوية مجلس النواب، حرمانهم من هذا الحق الدستوري الأصيل، بل ألزم القانون كل من يرغب في الترشح لعضوية مجلس النواب من تلك الفئات أن يتقدم باستقالته أولا ولا يجوز قبول أوراق الترشح لهم قبل تقديم استقالتهم من وظائفهم أو مناصبهم وتعتبر الاستقالة مقبولة من تاريخ تقديمها (يشمل هذا الحظر رجال القوات المسلحة والشرطة وأعضاء المخابرات العامة وأعضاء الرقابة الإدارية).

جزاء (مطلقا) بالنسبة للفئات المشار إليها بل هو يعد أقرب إلي ضمانة تكفل نزاهة الانتخابات وحيدتها، ورفع الحرج عن فئات (الضباط والأفراد) المشاركون في تأمين مباشرة هذه الحقوق السياسية للمواطنين.

يقترب حكما من الإعفاء المؤقت عن مباشرة الحقوق السياسية (حق الترشح فقط) اعتبار رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الهيئات العامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال، وكذلك العاملون في الجهاز الإداري للدولة أو في القطاع العام أو قطاع الأعمال العامة في أجازة مدفوعة الأجر من تاريخ تقديم أوراق ترشحهم حتى انتهاء الانتخابات.

(م/١١ من القانون ٤٦ لسنة ٢٠١٤)

٣-القيد في الجداول الانتخابية أو قاعدة بيانات الناخبين يختلف عن الموطن الانتخابي.

القيد في قاعدة بيانات الناخبين حق لكل من بلغ ١٨ عاما من الذكور أو الإناث من المواطنين المصريين بل هو واجب على الدولة أن تقيد هؤلاء في قاعدة بيانات الناخبين، وأن هذا القيد يكون تلقائياً (بنص الدستور) من واقع بيانات الرقم القومي ــ على ما قدمنا ــ هذا القيد شرط جوهري، للترشح لعضوية البرلمان (ومباشرة سائر الحقوق السياسية الأخرى) وشرط ضروري لاستمرار عضوية العضو، إذ يترتب على تخلفها بطلان العضوية ــ على ما سنرى ــ أما المواطن الانتخابي فهو محل الإقامة الثابت ببطاقة الرقم القومي، هكذا نص القانون ١٤٥ لسنة ٢٠١٤ في م/١٧، واعتبر بالنسبة للقضاة المشرفين

على الاستفتاء وكافة العاملين بالمجمع الانتخابي إن ذلك المجمع الانتخابي يعد موطنا انتخابيا لهم.

وهنا يتعين على من يرغب الترشح لعضوية مجلس النواب أن يحدد الدائرة التى يترشح فيها ولا يجوز لأحد أن يجمع بين الترشح في دائرتين بالنظام الفردي أو في قائمة انتخابية وعلى مقعد فردي أو أكثر من قائمة فإن جمع بين أي منهما يعتد بالترشيح الأخيرة بحسب الثابت في السجل الخاص بذلك.

(م/١٢ من قانون مجلس النواب)

٤-ماذا لو أهمل قيد أحد المواطنين في قاعدة بيانات الناخبين بغير حق أو لخطأ في البيانات أو لزوال المانع عنه بعد تحرير قاعدة البيانات؟

في حالة توافر احدي الحالات السابقة، والتي يترتب عليها إهمال قيد أحد المواطنين في قاعدة بيانات الناخبين، يكون لكل ناخب مقيد اسمه في قاعدة بيانات الناخبين أن يطلب قيد اسم من أهمل قيده بغير حق أو حذف اسم من قيد بغير حق أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد.

(م/١٨ من القانون ١٤٥ لسنة ٢٠١٤)

إذ أجاز المشرع لكل ناخب مقيد اسمه في قاعدة بيانات الناخبين، ليس فحسب طلب قيد من أهمل قيده بغير حق، بل وطلب حذف اسم من قيد بغير حق، وكذلك طلب بتصحيح البيانات الخاصة بالقيد، ويقدم الطلب مكتوبا على مدار العام للجهة التى حددها القانون وهنا يلاحظ توسع المشرع إلى حد كبير في شرط المصلحة في القيد.

وفي حالة رفض الطلب ممن تقدم به أو من تقرر حذف اسمه من القيد بقاعدة البيانات للناخبين، الطعن أمام محكمة القضاء الإداري

المختصة بغير رسوم وأوجب المشرع على محكمة القضاء الإداري الفصل في الطعون على وجه السرعة، ونص أيضاً على أن الأحكام الصادرة في هذا الشأن غير قابلة للطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن المادتان ٢١ ــ ٢٢ من القانون ١٤٥ لسنة ٢٠١٤ المشار إليه.

بعبارة أخرى أكثر تفصيلاً:

فإن المشرع قد أنشأ بكل محافظة لجنة برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية في المحافظة رئيساً وعضوية قاضيين بالمحاكم الابتدائية ويختارهما مجلس القضاء الأعلى، وتتولي الأمانة الفنية للجنة ممثل وزارة الداخلية يختاره الوزير ــ تشكل هذه اللجنة بقرار من اللجنة العليا للانتخابات ــ تقدم إليها طلبات القيد أو رفض القيد أو تصحيح البيانات على التفصيل السابق ــ وعلى اللجنة الفصل في هذه الطلبات خلال أسبوع من تاريخ تقديمها ويبلغ قراراتها إلى ذوي الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها.

وإن ما تنتهي إليه هذه اللجنة إيجاباً أو سلباً يعد هو القرار الإداري محل الطعن بالإلغاء أمام محكمة القضاء الإداري المختصة، وهو الذي تجرى المحكمة بشأنه رقابتها القضائية في نطاق رقابة المشروعية[١].

ثالثا: شرط السن (خمسة وعشرون عاما):

خفض المشرع الدستوري (في دستوري ٢٠١٢ ــ ٢٠١٤) السن لمن يرغب في الترشح لعضوية مجلس النواب إلى خمسة وعشرين عاما، بدلا من ثلاثين عاما في الدستور المصري السابق على دستور ٢٠١٢ (دستور ١٩٧١).

---

١ حكم الإدارية العليا في الطعن رقم ١٠٧٤ لسنة ٤٧ق في ٢٠٠٠/١/٣.

والحكمة في ذلك هو الرغبة في إتاحة أقصى فرص ممكنه لمشاركة الشباب في ممارسة أهم الحقوق والحريات العامة، بحسبانه صانعي المستقبل.

وتجدر الإشارة إلى أن شرط السن يجب تحققه يوم فتح باب الترشح وليس يوم الانتخاب ــ كما كان تجرى النصوص قبلاً.

رابعاً: شرط المؤهل:

حسم دستور ٢٠١٤ شرط المؤهل في وجوب أن يكون المرشح لعضوية مجلس النواب حاصلا على شهادة إتمام التعليم الأساسي على الأقل، ولم يستثني أحد من هذا الشرط، الذي يعد شرطاً لازماً لقبول أوراق المترشح لعضوية مجلس النواب[١].

وعلى ذلك فإن حصول المرشح على مؤهل متوسط يقطع بتوافر هذا الشرط في حقه، ومن ثم لا يلزم استكتابه، طالما ثبت حصوله على المؤهل المتوسط.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الشرط (الحصول على المؤهل المتوسط) وإن كان يعد شرطاً لازما للترشح لعضوية مجلس النواب فإنه ليس شرطا متطلبا في ممارسة حق الانتخاب، إذ لكل من بلغ ثمانية عشر عاما الحق في الانتخاب، ما لم يتوافر بشأنه أحد الموانع القانونية، التى تحول دون التمتع بهذا الحق، بمعني أن كل من الحق في الترشح والحق في الانتخاب منفصلان.

---

١ كان القانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠٠٥ (في ظل العمل بدستور ١٩٧١) يجرى على توافر هذا الشرط (إتمام مرحلة التعليم الأساسي أو ما يعادلها) فيمن يترشح لعضوية مجلس الشعب، واستثني من ذلك الشرط مواليد ما قبل ١٩٧٠/١/١، إذ اكتفى بالنسبة لهم بشرط إجادة القراءة والكتابة.

خامسا: شرط أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها طبقا للقانون:

استقر قضاء المحكمة الدستورية العليا وقضاء مجلس الدولة على أن تخلف المرشح عن التجنيد حتى تجاوز أقصى سن واتخذت حياله إجراءات المحاكمة العسكرية إنما يعني في حقيقة الأمر هروباً من أداء الخدمة العسكرية، كما لا يعنى اتخاذ إجراءات المحاكمة العسكرية ضد من تخلف عن التجنيد وصدور حكم (ولو كان بالغرامة) ضده، لا يعني ذلك إعفاءه من الخدمة طبقا للقانون ومن ثم يكون المرشح والحالة هذه قد افتقد شرطا من شروط الترشح لعضوية مجلس الشعب الذي قصد المشرع توافره تحديداً فيمن يرشح نفسه لعضوية البرلمان واستمرار العضوية أيضاً وبناء عليه يكون الأثر المترتب على تخلف هذا الشرط هو بطلان عضوية المرشح (حال نجاحه في الانتخاب) ويجوز لكل ذي مصلحة طلب بطلان عضوية العضو ــ على نحو ما سنعرض له بعد قليل ــ.

والتساؤل الذي يطرح نفسه على بساط البحث هو:

ــ هل من يتخلف عن أداء الخدمة العسكرية، يحرم بصفة دائمة من مباشرة حقوقه السياسية، ومنها حقه في الترشح لعضوية البرلمان (بل وحقه في انتخاب كل من رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس النواب وأعضاء المجالس المحلية وإبداء الرأي في الاستفتاء العام)؟

تضاربت أحكام القضاء في هذا الشأن:

فبينما اتجهت بعض الأحكام إلي حرمان من يتخلف عن أداء الخدمة العسكرية (أو إعفائه منها طبقا للقانون) حرماناً مؤبداً، اتجهت أحكام أخرى إلى عكس ذلك، مقررة أنه لا يجوز أن يكون الحرمان

من مباشرة الحقوق السياسية حرماناً مؤبداً لمن يقترف جريمة التخلف عن أداء الخدمة العسكرية.

وقد سايرت كل من المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الخاصة) دائرة توحيد المبادئ ــ في حكمها الصادر في ٢٠٠٠/١٢/٧، وكذلك المحكمة الدستورية العليا في قرارها الصادر في ٢٠٠٣/٨/١٧ في طلب التفسير رقم ١ لسنة ٢٤ق (تفسير) الاتجاه الأول الذي يري أن الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية حرماناً مؤبداً هو جزاء من يتخلف عن أداء الخدمة العسكرية ولم يعف منها طبقاً للقانون ولو رد إليه اعتباره، بل أن التخلف عن أداء الخدمة العسكرية يصم صاحبه بفقدان الثقة والاعتبار وينحسر عنه بالتالي شرط حسن السمعة.

وقدمنا أن المادة (٢٩ من قانون تنظيم مباشرة بعض الحقوق السياسية رقم ١٤٥ لسنة ٢٠١٤) قد نصت على أن: يحرم مؤقتا ــ من مباشرة الحقوق السياسية الفئات الآتية:

١-من صدر ضده حكم بات بمعاقبته بعقوبة الحبس:

(أ)لارتكابه جريمة سرقة... أو جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية أو الوطني.

ولم يحدد هذا النص مدة الحرمان كما بالنسبة لجرائم إفساد الحياة السياسية أو التهرب من أداء الضريبة أو جرائم التفالس والتي حدد مدة حرمان المواطن من مباشرة الحقوق السياسية بخمس سنوات من تاريخ صدور الحكم البات.

كما لم يفيد الفقرة (١٠) ــ المشار إليها ــ إذا رد للشخص اعتباره أو كان الحكم مع إيقاف التنفيذ.

فهل يعني ذلك أن يكون حرمان من يتخلف عن أداء الخدمة العسكرية أو إعفائه منها طبقا للقانون حرماناً مؤبداً؟

أجبنا عن ذلك التساؤل ــ قبلا ــ بالنفي لتعارض ذلك مع المنطق القانوني السليم، وإن الحرمان لا يكون إلا (مؤقتاً) في هذه الحالة، حتى رد اعتبار الشخص أو القضاء بإيقاف تنفيذ العقوبة وهكذا يكون المشرع قد خالف كل من القضاء الإداري والقضاء الدستوري اتجاههما في شأن حرمان الشخص من مباشرة حقوقه السياسية لتخلفه عن أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها طبقا للقانون حرمانا مؤبداً إذ نص على أنه يحرم (مؤقتاً).

سادساً: شرط ألا تكون قد أسقطت العضوية عنه بقرار من مجلس النواب بسبب الإخلال بواجبات العضوية.. مع استثناءين:

ملاحظات هامة:

١-الاستثناءات من هذا الشرط، أحد الحالتين:

(أ)انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط العضوية.

(ب)صدور قرار من مجلس النواب بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها، على نحو ما تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس.

٢-هذا الشرط ليس بلازم في الترشح لعضوية مجلس النواب القادم (في ظل العمل بدستور ٢٠١٤) لانقضاء المجالس النيابية السابقة من جهة، وعدم إصدار قرارات من مجلس النواب (بعد) في هذا الشأن ومن ثم فهذا الشرط متطلب في المرشح للانتخابات البرلمانية بعد القادمة.

الملاحظة الثالثة والأهم.. تتعلق بشرط حسن السمعة، هل هو شرط لازم للترشح لعضوية مجلس النواب رغم عدم النص عليه.

أم أنه شرط جوهري لازم ــ دائماً ــ ولو لم يوجد نص صريح بذلك؟

الملاحظ أن المشرع في المادة (٨) من قانون مجلس النواب (رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤) في الفقرة الأخيرة، أنه استثني من أسقطت عضويته بقرار مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية من الترشح لعضوية مجلس النواب في حالة صدور قرار من المجلس بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتبة لإسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها، ولم يشمل إسقاط العضوية بسبب فقد الثقة والاعتبار بهذا الاستثناء وهذا معناه في عبارة واحدة وجوب تمتع المرشح لعضوية مجلس النواب بالثقة والاعتبار، كشرط لازم للترشح لعضوية مجلس النواب والاستمرار فيها، وهذا ما يستفاد (ضمنياً) من نص الفقرة الأخيرة من المادة (٨) من قانون مجلس النواب المشار إليه.

فقد الثقة والاعتبار يساوي تخلف شرط حسن السمعة:

من المسلمات أن حسن السمعة هو شرط لازم، ليس فحسب فيمن يرشح لعضوية مجلس النواب واستمرار العضوية بل هو شرط لازم للتمتع بمباشرة كافة الحقوق السياسية وتقلد الوظائف العامة والاستمرار بها وأن تخلفه يترتب عليه الحرمان من عضوية مجلس النواب والاستمرار فيه (لاحظ توسع المشرع في حالات الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية، وهو ما يؤكد ذلك النظر) وهذا ما استقر عليه القضاء وما يجري عليه الفقه في مجموعه.

إذا من المسلمات أن حسن السمعة وطيب الخصال هما من الصفات الواجب توافرها في كل موظف عام في ضوء ما تفرضه قواعد الدين والأخلاق والقانون، ومن ثم فهي أوجب فيمن يمارس العمل العام أو يتقلد مركزاً اجتماعياً بين جموع الناس، إذ بدونها لا تتوفر الطمأنينة في شخصه، مما يؤثر تأثيراً بالغاً في المصلحة العامة وعلى الهيئة التي ينتمي إليها، ونظرة التوقير والاحترام التي يوليها الناس لمن يقوم بأعمالها، وهو التزام لا يقتصر على ما يصدر عن الشخص أثناء عمله الوظيفي أو عمله العام، بل يمتد ليشمل كل ما يصدر عنه خارج نطاق هذا العمل، فيلتزم بمستوي من السلوك يليق بكرامة العمل أو الصفة النيابية وذلك بالابتعاد عن مواطن الريب والشبهات، حتى لا يوجد عازل حقيقي بين الحياة الخاصة والحياة العامة بل أن هناك حدوداً ينعكس بآثاره على كل منهما.

وهكذا فإن المستفاد من نص م/٨ من ق رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ وجوب توافر شرط حسن السمعة فيمن يرشح لعضوية البرلمان (مجلس النواب) والاستمرار في عضويته، وأن تخلف ذلك الشرط يترتب عليه وجوب إسقاط عضوية بالأغلبية التي حددها الدستور (أغلبية ٣/٢ أعضاء مجلس النواب) كما أن عدم توافر هذا الشرط حال إجراء الانتخابات ونجاح العضو (سيء السمعة) فإنه يجوز لكل ذي مصلحة اتخاذ إجراءات بطلان عضوية ذلك العضو.

تلكم ــ هي ــ بإيجاز الشروط الواجب توافرها فيمن يرشح عضوية مجلس النواب ــ يترتب على تخلفها أو إحداها بطلان عضوية المرشح ومن ثم عدم اكتسابه العضوية في أي لحظة بحسبان إن قرار بطلان العضوية قرار كاشف للبطلان لا منشأ له ومن ثم يرتد أثره إلى الماضي، وسوف نعود إلى تفصيل ذلك حالاً.

المبحث الثالث

إشكاليات تكوين البرلمان (مجلس النواب)

في ضوء أحكام دستور ٢٠١٤

سوف نتناول في هذا المبحث:

أولاً: النظام الانتخابي والرقابة على الانتخابات.

ثانياً: حظر الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية مجلس النواب.

ثالثاً: الفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب.

رابعاً: إسقاط العضوية.

كل في مطلب مستقل... على النحو التالي:

المطلب الأول

النظام الانتخابي والرقابة على الانتخابات

٢-النظام الانتخابي (انتخابات مجلس النواب):

قدمنا ــ عند تناول خصائص دستور ٢٠١٤ ــ أن المشرع الدستوري قد أجاز الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما في انتخابات البرلمان.

وقلنا أن الدستور نص في المادة (١٠٢) التي تجري انتخابات مجلس النواب وفقا له على أنه: (يجوز الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما).

وأحال إلى المشرع الأخذ بالنظام الانتخابي الذي يراه، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات والتمثيل المتكافئ للناخبين.

وأن الدستور قد ألزم المشرع على تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوي الإعاقة والمصريين بالخارج والعمال والفلاحين والمرأة تمثيلا ملائما في أول مجلس للنواب ينتخب بعد إقرار هذا الدستور على النحو الذي يحدده القانون فنحيل إليه منعا للتكرار.

٢-في الرقابة على الانتخابات البرلمانية (انتخابات مجلس النواب):

نص دستور ٢٠١٤ في المادة (٢٢٨) ــ في الأحكام الانتقالية ــ على أن: تتولى اللجنة العليا للانتخابات ولجنة الانتخابات الرئاسية القائمين في تاريخ العمل بالدستور الإشراف الكامل على أول انتخابات تشريعية ورئاسية تالية للعمل به، وتؤول إلى الهيئة الوطنية للانتخابات فور تشكيلها أموال اللجنتين.

وإعمالا لهذا النص، فإنه تجري أول انتخابات تشريعية (لمجلس النواب) تالية لنفاذ الدستور الصادر في ٢٠١٤/١/١٨ تحت إشراف اللجنة العليا.

ووفقا لأحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، تشكل اللجنة العليا برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضو السادة:

ــ أقدم نائبين من نواب رئيس محكمة النقض.

ــ أقدم نائبين لرئيس مجلس الدولة.

ــ أقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف تاليين لرئيس محكمة استئناف القاهرة.

وتختار المجالس العليا للجهات القضائية المشار إليها عضوا احتياطياً بمراعاة الأقدمية.

وتختص هذه اللجنة ــ وفقا لأحكام القانون بالآتي:

.....

٣-تحديد مواعيد الانتخابات ووضع الجدول الزمني لها.

٤-وضع قواعد وإجراءات سير العملية الانتخابية والاستفتاء بما يضمن سلامة الإجراءات وحيادتها ونزاهتها.

.....

٨-تشكيل اللجان العامة والفرعية المنصوص عليها في قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وتحديد مقارها.

.....

١١-إعلان نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء.

وبناء على ذلك تكون اللجنة العليا للانتخابات هي المنوط بها الإشراف على الانتخابات المزمع إجراءها لانتخاب أعضاء مجلس النواب القادم، وبانتهاء هذه الانتخابات حتى أخر إجراء بها، يكون الهيئة الوطنية للانتخابات المختصة دون غيرها بإدارة الاستفتاء والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية، بدءاً من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها واقتراح تقسيم الدوائر وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل والإنفاق الانتخابي والإعلان عنه والرقابة عليه وتيسير إجراءات تصويت المصريين المقيمين في الخارج، وغير ذلك من الإجراءات حتى إعلان النتيجة وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون (م/٢٠٨ من دستور ٢٠١٤).

ويقوم على إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات مجلس مكون من عشرة أعضاء ينتدبون ندبا كليا بالتساوي من بين نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف ونواب رئيس مجلس الدولة وهيئة

قضايا الدولة والنيابة الإدارية يختارهم مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة للجهات والهيئات القضائية المتقدمة بحسب الأحوال من غير أعضائها ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية.

ويكون ندب هؤلاء ندبا كليا لدورة واحدة مدتها ست سنوات تكون رئاستها لأقدم أعضائها من محكمة النقض ويتجدد نصف أعضاء المجلس كل ثلاث سنوات (م/٢٠٩ من الدستور الحالي).

المهم في هذا الشأن أن الهيئة الوطنية للانتخابات كهيئة مستقلة، هي التي تتولى الإشراف على الاستفتاء والانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية من خلال أعضاء تابعون بها (م/٢١٠/١ فقرة ١) من تاريخ مباشرتها لهذه الاختصاصات ــ على نحو ما تحدد سلفا ــ.

وقد أورد الدستور نصاً جوهرياً في وجوب أن يتمتع الاقتراع والفرز في الانتخابات والاستفتاءات التي تجري في السنوات العشر التالية لتاريخ العمل بهذا الدستور (٢٠١٤/١/١٨) تحت إشراف كامل من أعضاء الهيئات والجهات القضائية وذلك على النحو المبين بالقانون وهذا النص يعد نصا ملزما للهيئة الوطنية للانتخابات خلال تلك الفترة، بحسبانه نصاً انتقالياً، من الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات إلى أي نظام أخر تراه الهيئة بعد فوات تلك الفترة.

تخلص من ذلك أن الانتخابات والاستفتاءات في الفترة من ٢٠١٤/١/١٨ ولمدة عشر سنوات تخضع للإشراف القضائي الكامل (قاض لكل صندوق) وبعدها يترك تقدير طبيعة الإشراف على الانتخابات والاستفتاءات للهيئة الوطنية للانتخابات.

في خضوع قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات للرقابة القضائية.. تفرقه جوهرية:

على الرغم من أن تشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات من عناصر قضائية إلا أن الدستور أجاز الطعن على قراراتها أمام القضاء.

وأقام الدستور تفرقة بين قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاء والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها، ويكون الفصل في الطعون المتعلقة بها من اختصاص المحكمة الإدارية العليا.

أما فيما يتعلق بقرارات الهيئة المتعلقة بالانتخابات المحلية، فتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في الطعون المقدمة ضدها.

هذا، وقد أوجب المشرع الدستوري وجوب الفصل في هذه الطعون بحكم نهائي خلال عشرة أيام من تاريخ قيد الطعن.

وهنا تطور هام وجوهري:

لم يعد قرارات إعلان نتيجة الانتخابات السياسية (الانتخابات الرئاسية والنيابية والاستفتاءات) بمنأى عن الطعن عليها بالإلغاء كما كان يجري عليه كافة الدساتير المصرية المتعاقبة قبل العمل بدستور ٢٠١٤ بعد الانتخابات النيابية والرئاسية التالية لانتخابات مجلس النواب القادم، هذا ولا شك يعد تطوراً جوهرياً في خضوع تلك القرارات للرقابة القضائية عليها إعمالا لمبدأ سيادة القانون الذي يعد أساساً للحكم في الدولة القانونية، وما يؤكد ــ بما لا يدع مجالا للشك ــ في أن دستور ٢٠١٤ دستور ديمقراطي ــ بمعني الكلمة.

وتعد خضوع قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات للرقابة القضائية عليها ــ على ما تقدم ــ إعمالا (حقيقياً) للمبدأ الدستوري الذي يقضي

بحظر تحصين أي عمل أو قرار إداري (أيا كان طبيعته) من رقابة القضاء.

بمعنى آخر:

وفقا لأحكام الدستور تعد قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات قرارات إدارية وليست قرارات قضائية إذ تخضع هذه القرارات للرقابة القضائية عليها ولا يغير من ذلك النظر تشكيل تلك الهيئة (بأكملها) من عناصر قضائية ــ على ما تقدم ــ .

دستور (٢٠١٤) ــ المعدل ــ وتشكيل مجلس النواب :

المواد المعدلة : (م١٠٢/١) ، (م١٠٢/٣) ، (م/٢٤٣) ، (م/٢٤٤).
وجميعها مواد مستبدلة ، بموجب تعديلات (٢٠١٩) :

وتخلص هذه التعديلات فيما يلى :

١ــ تخصيص ٢٥% (ربع مقاعد مجلس النواب على الأقل) للمرأة.(م١٠٢/١).

٢ــ الزام المشرع (القانون) ــ بمراعاة التمثيل العادل للسكان ، والمحافظات . مع جواز الأخذ بالنظام الانتخابى الفردى أو القائمة ، أو الجمع بأى نسبة بينهما (م١٠٢/٣)

٣ــ تعمل الدولة على تمثيل العمال والفلاحين ، **تمثيلاً ملائما** ، فى مجلس النواب (م/٢٤٣).

ــ وأصبح بموجب هذه التعديلات ، ان تمثيل العمال والفلاحين ، تمثيلاً ملائماً ، مبدأ ثابتاً فى كافة الانتخابات البرلمانية (بعد ان كان ذلك التمثيل الملائم محدداً بأول مجلس للنواب بعد اقرار الدستور فى ١٥/١/٨. ــ وهو المجلس القائم حاليا).

٤ــ وذات الحكم فى الفقرة السابقة ، يسرى على التمثيل الملائم للشباب ، والمسيحين ، والأشخاص ذوى الاعاقة ، والمصريين المقيمين فى الخارج (م/٢٤٤) . ما اصبح ذلك مبدأ عاماً فى كل الانتخابات البرلمانية القادمة.

٥ــ فيما يتعلق بكونه المرأة (ربع المقاعد البرلمانية على الأقل) ، يسرى اعتباراً من الفصل التشريعى التالى للفصل القادم (أى فى أول انتخابات برلمانية بعد انتهاء مدة المجلس الحالى).

(م /٢٤٤ ــ مضافة بموجب تعديلاته ٢٠١٩).

الملاحظات :

البين ان المشرع الدستورى قد توسع (كثيراً) فى التمييز الايجابى ، لسبع فئات ، وجعل تمثيل هذه الفئات ، مبدأ عاماً فى كافة الانتخابات البرلمانية ، ولم يحددها بفترة زمنية محددة ــ على نحو ماكان يجرى العمل قبل هذه التعديلات ــ فإذا كان الهدف من تمييز هذه الفئات ايجابياً، تعريز مكانه هذه الفئات ، فكان ينبغى أن يكون ذلك لمدة دورة أو دورتين برلمانيتين ــ على الأكثر ــ.

ــ والقول بغير ذلك ــ فى اعتقادنا ــ يعنى عجز الدولة عن تنفيذ برامج حقيقية تهدف لتمثيل ودمج حقيقى لهذه الفئات ، وليس دمجاً مصطنعاً ، بمعنى : أن الكوتة ــ تعنى ــ عجز المشرع عن اتخاذ اجراءات تمكين فعليه لأصحاب هذه الكوتات ، فلجأ إلى الكوته لكل منها عوضاً عن ذلك ؟

ــ كما وأنه ــ ومن **المؤكد** ــ أن يربك نظام الكونات ، النظام الانتخابى ، ومن ثم يرهق المشرع فى وضع معايير محددة لتمثيل الفئات المستفيدة من الكوتة ، **ولايغير من ذلك** ، حذف المشرع

الدستورى ، عبارة " التمثيل المتكافئ للناخبين " من م٣/١٠٢ ، اكتفاء بعبارة " **التمثيل العادل للسكان والمحافظات** ".

ــ **ثم** ، ألا يجعل **تعدد الكوتات** (فئات التمييز الايجابى) من السهل الطعن على النظام الانتخابى الذى يأخذ به المشرع ؟ الم يكن من الأفضل **اصلاح النظام الانتخابى** ، عوضاً عن ذلك؟ كذلك ، ألم يثبت عدم جدوى تمثيل العمال والفلاحين ، منذ الأخذ به فى دستور (١٩٦٤) ــ لأول مرة ــ ؟

وألا يعلم المشرع الدستورى ، كيف تحايل غالبية المرشحين (من العمال والفلاحين) لاثبات تلك الصفة ، لزيادة تمثيلها فى البرلمان ؟ كما **وأن الثابت عملياً** أن الفئات (من هم ليسوا من العمال والفلاحين) ، لايقلون عن هؤلاء دفاعاً عن قضايا العمال والفلاحين.

وأخيراً : الم يكن من الأفضل أن يرد نص زيادة كونه المرأة فى مجلس النواب ، فى قانون المجلس ، لتكون النسبة قابلة للزيادة والنقصان تبعاً لتقدم دور المرأة ، وتطور الثقافة المجتمعية ، وأن يكتفى النص الدستورى ، بعبارة **التمثيل الملائم للمرأة** ، مثلما فى الكوتات الأخرى ؟ [1].

---

[1] تجدر الاشارة إلى أن عدد النائبات فى المجلس النيابى الحالى ــ ٨٩ نائبة ، بنسبة ١٥% من مقاعد البرلمان ــ ، وهذه أعلى نسبة تمثيل حصلت عليها المرأة منذ دخولها البرلمان عام ١٩٥٧.

ــ وقد تنوعت مطالب النائبات ، بين المطالبة بتحسين أوضاع المرأة فى المجتمع ، ومطالب أخرى ، خاصة بقضايا الأسرة والطفولة ، إضافية إلى مطالب خدمية ، فى ظل غياب المحليات .=

المطلب الثاني

حظر الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية مجلس النواب

خرج الدستور المصري الحالي (دستور ٢٠١٤) وقبله دستور (٢٠١٢) على ما درجت عليه الدساتير السابقة واستقرت على جواز الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية البرلمان.

فقد كانت الدساتير المصرية المتعاقبة تحظر الجمع بين عضوية مجلسي البرلمان (حال تكوين البرلمان من مجلسين، كما دستور ١٩٢٣، ودستور ١٩٧١ بدءا من تعديله عام ١٩٨٠ بإنشاء مجلس الشورى) ولم تشر تلك الدساتير إلى مسألة الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية البرلمان، فقد كان جائزا (وحدث كثيرا) الجمع بينهما، وكان غريبا ــ بحق ــ أن تحظر الدساتير المصرية المتعاقبة الجمع بين عضوية البرلمان والوظيفة العامة (ولم تحظر الجميع بين عضوية الحكومة وعضوية البرلمان) إذ درجت تلك الدساتير على حفظ الوظيفة للعضو بعد الانتهاء من العضوية، بهدف ألا يكون الحظر في الجمع بينهما مطلقا، عائقا أمام نيابة المواطنين في البرلمان

= ــ ولقد كان نجاح الكتلة النسائية فى التأثير فى أجندة البرلمان محدود جداً ، بسبب : أ ــ غياب التنسيق بينهن . وغياب التحالف النسائى ، مما أثر على تحرك النائبات . ب ــ كثرة المسئوليات الملقاة على عاتق مجلس النواب ، كونه أول مجلسى نيابى بعد ثورة ٢٥/يناير ، وازدحام أجندة المجلس بالعديد من الأمور. جـ ــ غلبة التشريعات الاقتصادية على أجندة المجلس ، بسبب الظروف الاقتصادية التى تشهدها البلاد.

مجمل القول : أن وجود النائبات يؤدى إلى حدوث سمات خاصة فى عمل البرلمان ، سيما وأن لهن خلفيات مختلفة .

وكان يرتبط ــ وما زال بهذه المسألة ــ حظر كافة الدساتير المصرية حتى الدستور الحالي، على عضو البرلمان إقامة أي علاقات تجارية مع الدولة خلال نيابته، فقد نص الدستور الحالي (المادة ١٠٩) على أنه لا يجوز لعضو المجلس طوال مدة العضوية أن يشتري أو يستأجر بالذات أو بالواسطة شيئا من أموال الدولة، أو أي من أشخاص القانون العام، أو شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام، ولا يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو يقاضيها عليه، ولا يبرم معها عقد التزام أو توريد أو مقاولة أو غيرها، ويقع باطلا أي من هذه التصرفات.

(تجدر الإشارة إلى أن دستور ٢٠١٢ كان يقصر العلاقات التجارية لعضو البرلمان ــ مجلس النواب ومجلس الشورى ــ على العقود الثلاثة المشار إليها فقط ــ ولم يرتب جزاء البطلان على مخالفة ذلك الحظر).

هذا وقد أوجب الدستور (٢٠١٤) والقانون ٤٦ لسنة ٢٠١٤ بشأن مجلس النواب، على عضو مجلس النواب أن يقدم للمجلس إقرار ذمة مالية عند شغل العضوية وعند تركها وفي نهاية كل عام.

واجبات يجب على العضو الالتزام بها وإلا جاز طلب إسقاط العضوية عنه:

كما أقر المشرع ضوابط منع تضارب المصالح بالنسبة لعضو مجلس النواب، فألزمه فور اكتساب العضوية أن يتخذ إجراءات فصل ملكيته في أسهم أو حصص الشركات عن إدارة أي أسهم أو حصص في هذه الشركات، وذلك خلال مدة لا تجاوز ستين يوماً من اكتساب

العضوية وإلا يتعين عليه التصرف في تلك الأسهم أو الحصص خلال المدة ذاتها.

كما حظر القانون على عضو مجلس النواب طوال مدة عضويته أن يشتري بشكل مباشر أو غير مباشر سهما أو حصصا في شركات أو زيادة حصته فيها إلا في حالتين محددتين حصرا، أولهما أن تكون المشاركة في زيادة رأي مال مشروع أو شركة ساهم في أيهما قبل اكتساب العضوية، وأن يكون الاكتتاب في صناديق استثمار مصرية أو سندات حكومية مطروحة للاكتتاب العام بالسعر العادل، كما يحظر على عضو مجلس النواب الاقتراض أو الحصول على تسهيلات ائتمانية أو الشراء بالتقسيط إلا وفقا لمعدلات وشروط العائد السائد في السوق ودون الحصول على أيه مزايا إضافية، وبشرط إخطار مكتب المجلس، كما أوجب القانون على عضو مجلس النواب الذي يزاول نشاطاً مهنياً بمفرده أو بالمشاركة مع الغير أن يفصح عند ذلك كتابة لمكتب المجلس (المواد ٣٧ ــ ٤٦ من قانون مجلس النواب).

الجزاء المترتب على الإخلال بهذه الواجبات:

بنص صريح وقاطع، تعد مخالفة عضو مجلس النواب لأي من الواجبات المنصوص عليها في المواد من ٣٧ ــ ٤٦ إخلالا بواجبات العضوية، يستوجب اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية عنه (المادة ٤٧ من القانون ٤٦ لسنة ٢٠١٤).

وكان منطقيا وقد نص الدستور الحالي (دستور ٢٠١٤) على وجوب تفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية (م/١٠٣ من الدستور) أن يستحدث ذلك الدستور مبدأ طال انتظاره في حظر الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية مجلس النواب ونص بكل وضوح

على أنه إذا عين أحد أعضاء المجلس في الحكومة يخلو مكانه في المجلس من تاريخ هذا التعيين (م/١٦٥ من الدستور) ومن ثم يجب شغل مكانه طبقا للقانون (م١٠٨ من الدستور).

ــ الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية البرلمان، يتعارض مع المنطق السليم ويصادم روح القانون والملائمة السياسية:

ومن المسلمات أن جواز الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية البرلمان (مجلس النواب في الدستور الحالي) كان أمرا يتعارض مع روح الدستور والملائمة السياسية، ذلك أن مبدأ الفصل بين السلطات في ظل عدم الحظر يكون قد تم انتهاكه بشكل كبير، لأن التشريع والرقابة شيء آخر، فالوزير بحكم عمله، يسهم في العمل العام بصورة أكبر من عضو البرلمان، ويمتلك ــ بالفعل ــ جزءا من السلطة، ومن ثم فلم يكن بحاجة إلي الترشح في البرلمان، كذلك يمكن التساؤل حول كيفية محاسبة الوزير نفسه، وكيف يسحب الثقة من زميله أو من الحكومة.

والسؤال أين الوزير من تلك الوسائل الرقابية التي يملكها عضو البرلمان؟

هل كانت ثمة ضرورة لهذا الجمع؟

وكذلك لم تكن ثمة ضرورة لهذا الجمع، ذلك أن كافة الدساتير المصرية المتعاقبة حتى الدستور الحالي (على سبيل المثال م/١٦٩ من هذا الدستور) تنص على جواز حضور عضو الحكومة جلسات البرلمان، ولأي من أعضاء الحكومة (رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم) إلقاء بين أمام مجلس النواب أو أحد لجانه عن موضوع يدخل في اختصاصه وأن يستمع إليهم كلما طلبوا الكلام،

وعليهم الرد على القضايا موضوع النقاش دون أن يكون لهم صوت معدود عند أخذ الرأي (م/١٣٦ من الدستور) فلماذا إذا الجمع بينهما؟ بل إن حضور جلسات مجلس النواب يكون وجوبيا على الحكومة بناء على طلب المجلس، يضاف إلي ذلك أن معظم مشروعات القوانين تأتي من الحكومة، ومن ثم لم توجد ثمة ضرورة للجمع بين عضوية الحكومة وعضوية البرلمان، بل أننا نؤكد أن عدم النص على حظر الجمع بين كلا السلطتين، كان يشكل مظهرا من مظاهر التأثير في أداء البرلمان وفي أداء السلطة التشريعية بوجه عام، ويعد ذلك أحد مظاهر الفساد السياسي، شأنه في ذلك شأن ما كان يجرى قبلا (قبل العمل بهذا الدستور ــ دستور ٢٠١٤) من تخصيص نسبة ٥٠% من مقاعد المجالس النيابية والمحلية للعمال والفلاحين.

وإذا كان ذلك كذلك وكان يحمد للمشرع الدستوري تضمين الدستور الحالي هذا الحظر (اللازم) فإنه يؤكد مرة أخرى على أن هذا الدستور دستور ديمقراطي ــ بحق ــ.

<u>ملحوظة جوهرية:</u>

حظر الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية مجلس النواب يمتد ليشمل الحظر بين الجمع بين عضوية مجلس النواب وعضوية الحكومة أو المجالس المحلية أو منصب المحافظ أو نائب المحافظ أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها أو وظائف العمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصة بها (م/٤٥ من القانون ٤٦ لسنة ٢٠١٤).

المطلب الثالث
بطلان العضوية وإسقاط العضوية

تمهيد:

ثمة اختلاف كبير بين بطلان العضوية وإسقاط العضوية، سواء من حيث الأسباب التي تؤدي إلي أي منهما، وكذلك جهة الاختصاص المنوط به تقرير بطلان العضوية أو إسقاطها، فبطلان العضوية جزاء يترتب على عدم توافر شرط أو أكثر من الشروط الواجب توافرها في عضو مجلس النواب قبل اكتسابه عضوية المجلس أو بعد اكتسابه تلك العضوية (حال كون الشرط لازم أيضا للاستمرار في العضوية، كشرط الجنسية، أو ألا يكون قد أدي الخدمة العسكرية أو أعفي منها طبقا للقانون) فهنا يجب اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية عن العضو.

وتختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، ومن ثم تقرير بطلان العضوية حال توافر أسباب ذلك.

أما إسقاط العضوية، فلا يكون إلا لأحد أسباب ثلاثة، أولهما: فقد الثقة والاعتبار (حسن السمعة) ثانيهما: فقد أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها، وأخيرا: الإخلال بواجبات العضوية.

ويختص بالفصل في إسقاط العضوية مجلس النواب ذاته بأغلبية ثلثي أعضائه.

ويرتبط بهذا الموضوع، أيضا، استقالة العضو وضوابط قبولها، ونعرض لكل من المسائل الثلاثة، كل في فرع مستقل على ما يلي:

الفرع الأول
الفصل في صحة العضوية
(بطلان العضوية)

مفهوم الفصل في صحة العضوية (أسباب بطلان العضوية.. سببان):

المسلم به أن ثمة شروط يجب توافرها في المرشح لعضوية البرلمان وأن الأثر المترتب على تخلف شرط أو أكثر من هذه الشروط ــ على ما قدمنا ــ يوم الانتخاب أبطال العضوية، كما يترتب على عدم صحة الإجراءات التي اتبعت في العملية الانتخابية ــ بالمعني الدقيق في الاقتراع والفرز وإعلان النتيجة ــ إبطال العضوية أيضاً.

وعلى ذلك فإنه يقصد بالفصل في صحة العضوية، تأكد مجلس النواب من أن كل عضو في المجلس توافرت فيه شروط يوم الانتخاب وأن عملية الانتخاب ــ ذاتها ــ لم تشوبها شائبة تؤثر في سلامتها وصحتها، ومن ثم فإن إعلان النتيجة كان مطابقاً للقانون، فإذا تبين أن ثمة عيوب قد شابت نيابة العضو سواء قبل عملية الانتخاب أو أثناء مباشرتها حتى لحظة إعلان نتيجة الانتخابات، فإنه يجب تقرير بطلان عضويته.

تطور جهة الاختصاص في تقرير بطلان العضوية:

خرج دستور ٢٠١٤ (وقبله دستور ٢٠١٢) على ما كان مستقرا في الدساتير المصرية المتعاقبة في اضطلاع البرلمان ــ ذاته ــ بالفصل في صحة عضوية أعضائه، فيما كان يسمي مبدأ المجلس سيد قراره، سواء على مرحلة واحدة أو على مرحلتين.

فنص دستور ١٩٢٣ في المادة (٩٥) على تمحيص كل مجلس (مجلس النواب ومجلس الشيوخ) بالفصل في صحة نيابة أعضائه.. ويجوز أن يعهد القانون بهذا الاختصاص إلى سلطة أخرى وبالفعل صدر إعمالا لذلك النص القانون رقم ١٤١ لسنة ١٩٥١، وأولى هذا القانون مهمته الفصل في صحة نيابة أو تعيين أعضاء البرلمان بمجلسيه إلى محكمة النقض.

أما دساتير الثورة منذ دستور ١٩٥٦ وحتى دستور ١٩٧١ فقد أخذت جميعها بالتميز بين مرحلة التحقيق (وتختص بها محكمة النقض، والتي عليها أن تعرض نتيجة التحقيق والرأي الذي انتهت إليه المحكمة على مجلس الشعب للفصل في صحة العضوية) ومرحلة الفصل في صحة العضوية (ويختص بها مجلس الشعب ذاته، إذ لا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس ــ المادة ٩٣ من دستور ١٩٧١).

وقد تعرض هذا النص ــ وبحق ــ للنقد من جانب معظم الفقه، لفرضه قيود (غير مبرره) للفصل في صحة العضوية البرلمانية، ذلك أن محكمة النقض لا تستطيع التصدي للتحقيق في طعن على صحة العضوية إلا إذا أحيل إليها الطعن من مجلس الشعب خلال المدة المحددة (خمسة عشر يوما من تاريخ علم المجلس به) والغريب أنها لم ترتب جزاء على الإخلال بهذا الميعاد (بما يعني أنه ميعاد تنظيمي لا يترتب علي مخالفه أي أثر) كما أنه لم تجز لمقدم الطعن اللجوء مباشرة إلي محكمة النقض، وكذلك فإن دور محكمة النقض ينتهي بإجراء التحقيق وإبداء الرأي غير الملزم دون التقرير ببطلان العضوية (حال توافر شروط ذلك) إذ احتفظ مجلس الشعب لنفسه

بتقرير ذلك الجزاء (وهو ما يعني أن تحقيق محكمة النقض لا قيمة له، لأنه لا يرتب بطلان العضوية حال توافر شروطها إلا إذا قرر مجلس الشعب ذلك بأغلبية ثلثي أعضائه).

ونؤكد على أن المعيار الذي كان يستند إليه مجلس الشعب في بطلان العضوية، هو معيار يصطبغ بالصبغة السياسية، إذ كان مجلس الشعب يشترط دوما لتقرير بطلان العضوية أن يكون ثمة تزييف لإرادة الناخبين، وكان ذلك مسلك غير سديد.

وإزاء ما وجه من انتقادات (كثيرة) لهذا المسلك، جاء دستور ٢٠١٤ (ومن قبله دستور ٢٠١٢ ــ وكان ذلك من المبادئ الجيدة القليلة جدا في هذا الدستور)، ليعيد الأمور في نصابها ويقرر فى وضوح تام، اختصاص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وتقدم إليها (مباشرة) الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل في الطعن خلال ستين يوما من تاريخ وروده إليها وقد وردت ذات النص المادة (٢٩) من قانون مجلس النواب.

وفي حالة الحكم ببطلان العضوية تبطل من تاريخ إبلاغها المجلس بالحكم (م١٠٧ من دستور ٢٠١٤ ــ ٨٧ من دستور ٢٠١٢).

وبناء عليه يكون ٢٠١٤ قد أناط بمحكمة النقض دون غيرها الفصل في صحة العضوية البرلمانية، بحكم نهائي تصدره في الطعن المقدم إليها، ولا دور لمجلس النواب في هذا الشأن، الذي عليه إعلان بطلان العضوية فور إبلاغه بحكم محكمة النقض.

ملاحظات جوهريتان:

أولهما: باعتقادنا أن المواعيد المنصوص عليه في المادة (١٠٧) من دستور ٢٠١٤، هي مواعيد تنظيمية، لا يترتب أي أثر على مخالفتها، وأن كان الأمر يستلزم البت في طعون صحة العضوية على وجه الاستعجال.

ثانيهما: خضوع الأعضاء المعينين بمجلس النواب لطعون صحة العضوية، لذا تقتصر طعون صحة العضوية البرلمانية على الأعضاء المنتخبين فقط بل تمتد لتشمل فضلا عن ذلك الأعضاء المعينين من قبل رئيس الجمهورية.

ضوابط ترشيح الأعضاء المعينين:

قدمنا أن دستور ٢٠١٤ نص على أنه يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في مجلس النواب لا يزيد على ٥ % ويحدد القانون كيفية ترشيحهم (الفقرة الأخيرة من المادة ١٠٢ من الدستور).

وقد حدد قانون مجلس النواب (رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤) ضوابط ترشيح الأعضاء المعينين في المادة (٢٧) إذ اشترط القانون أن يكون نصفهم على الأقل من النساء (لدعم دور المرأة في المشاركة السياسية) لتمثيل الخبراء وأصحاب الانجازات العلمية والعملية في المجالات المختلفة.

والفئات التى يرى تمثيلها في المجلس وفقا لأحكام المادتين (٢٤٣ ــ ٢٤٤ من الدستور) وهي المواد المتعلقة بتمثيل العمال والفلاحين تمثيلا ملائما في أول مجلس للنواب ينتخب بعد إقرار هذا الدستور، تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوي الإعاقة والمصريين بالخارج تمثيلا ملائماً في أول مجلس للنواب ينتخب بعد إقرار هذا

الدستور، وذلك في ضوء ترشيحات المجالس القومية والمجلس الأعلى للجامعات ومراكز البحوث العلمية والنقابات المهنية والعمالية ومن غيرها، بمراعاة الضوابط الآتية:

١-أن تتوافر فيمن يعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس النواب.

٢-ألا يعين عددا من الأشخاص ذوي الانتماء الحزبي الواحد، يؤدي إلى تغيير الأكثرية النيابية في المجلس.

٣-ألا يعين أحد أعضاء الحزب الذي كان ينتمي إليه الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبه.

٤-ألا يعين شخصا خاض انتخابات المجلس في الفصل التشريعي ذاتها وخسرها.

الفرع الثاني

إسقاط العضوية

تسقط العضوية البرلمانية عن عضو مجلس النواب لأحد الأسباب الثلاثة:

١-إذا فقد الثقة والاعتبار.

٢-فقد أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها.

٣-أخل بواجباتها (المواد ٣٦ ــ ٤٧ من القانون ١٤٦ لسنة ٢٠١٤).

ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضاءه (المادة ١١٠ من دستور ٢٠١٤ ــ ويقابلها المادة ١١١ من دستور ٢٠١٢).

نوعان لإسقاط العضوية: إسقاط وجوبي وإسقاط جزائي:

البين من هذا النص أن ثمة نوعين من إسقاط العضوية البرلمانية:

أولهما: إسقاط العضوية وجوبا، وذلك حال فقد عضو مجلس النواب أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها (بعد توافرها فيه لحظة انتخابه) وأن الشروط التي يتصور فقدها بعد تحققها هي تلك المعلقة بالجنسية، والقيد في قاعدة بيانات الناخبين، أما باقي الشروط فلا يتصور فقدها بعد تحققها، فمثلا شرط السن أو الحصول على شهادة إتمام التعليم الأساسي أو ثبوت أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها، لا يتصور فقدها بعد تحققها (ابتداء).

فإذا فقد عضو مجلس النواب أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها (على النحو السابق) هنا يتعين اتخاذ إجراءات إسقاط عضويته من مجلس النواب وجوباً.

ثانيهما: تلامس حالتي فقد الثقة والاعتبار والإخلال بواجبات العضوية الإخلال بواجبات العضوية أكثر اتساعاً وشمولاً.

فإذا فقد عضو مجلس النواب الثقة والاعتبار (شرط حسن السمعة) فإنه يكون قد أخل بواجبات العضوية، مما يترك أمر إسقاط تلك العضوية لتقدير مجلس النواب، على العكس من الحالة السابقة التي يفقد فيها العضو أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها، إذ في هذه الحالة يجب إسقاط عضويته دون تقدير لمجلس النواب في ذلك.

ولا يترك تقدير إسقاط العضوية البرلمانية عن عضو البرلمان إلا في حالة الإخلال بالواجبات التي يتعين عليه الالتزام بها، أو فقده شرط حسن السمعة (كأن يشتهر عنه مثلا الاتجار في المخدرات ولو لم يصدر ضده أحكام جنائية باتة، أو يشتهر عنه لعب الميسر أو

ارتياد الأماكن المشبوهة... الخ) فهذه الأمور تعد إخلالا بواجبات العضوية (ومنها أيضاً مخالفة حظر إقامة أي علاقات تجارية مع الدولة أو الجهات المحددة حصراً في المادة (١٠٩) من الدستور ــ على ما بينا آنفا).

هنا يجب عرض أمر المخالف على مجلس النواب ليقرر في شأنه ما يراه، أما إذا كان قد صدر في شأن العضو أحكام جنائية نهائية فإنه يكون قد فقد أحد شروط العضوية ــ وإذا ما قرر المجلس إسقاط العضوية عن العضو ــ في هذه الحالة ــ بأغلبية ثلثي أعضائه، فإن الإسقاط هنا يكون جزاء (جوازيا لمجلس النواب) أما في حالة فقد أحد شروط العضوية، وإن لزم لتقريره ــ أغلبية ثلثي أعضاء البرلمان، فإن مجلس النواب يكون ملزما بإسقاط العضوية.

وتجد الإشارة إلى أن إجراءات إسقاط العضوية في كلا الحالتين تنظمهما اللائحة الداخلية لمجلس النواب، سواء من حيث تقديم طلب إسقاط العضوية وضمانات العضو وكيفية التصويت.. الخ[1].

وهنا ملاحظة جوهرية:

وهي خضوع لائحة مجلس النواب للرقابة القضائية الدستورية، ففي تطوير هائل اخضع الدستور الحالي، اللائحة الداخلية لمجلس النواب التي تنظم العمل في المجلس وكيفية ممارسة اختصاصاته والمحافظة على النظام داخله، للرقابة القضائية الدستورية، إذ أوجب

---

١ راجع ما سبق الإشارة إليه بشأن بعض واجبات عضوية مجلس النواب، والتي تعد مخالفتها اخلالا بواجبات العضوية (في المواد من ٣٧ ــ ٤٦ من قانون مجلس النواب).

الدستور إصدار تلك اللائحة بقانون (المادة ١١٨ من الدستور) ومن ثم يسري في شأنها ما يسري في شأن القوانين من حيث الرقابة القضائية عليها.

ــ في جواز ترشح من أسقطت عضويته في حالة الإسقاط الجوازي (لفقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية) مرة أخرى:

قدمنا أنه لا يجوز لمن أسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب (بأغلبية ٣/٢ الأعضاء) في الحالتين المشار إليهما، الترشح لعضوية البرلمان، إلا بعد انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط العضوية، أو صدور قرار من مجلس النواب بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب عليه إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها (دون فقد الثقة والاعتبار لأنها قد تعد فقدا لأحد شروط العضوية) ومن هنا نفهم التفرقة بين حالتي إسقاط العضوية، وان حالتي فقد الثقة والاعتبار أو الإخلال بواجبات العضوية، هي بمثابة جزاء برلماني يوقع على العضو المخالف لفقده صلاحية ممارسة دوره البرلماني أو النيابي.

الفرع الثالث

استقالة عضو مجلس النواب

السؤال: هل يجوز لمجلس النواب قبول استقالة العضو حال توافرت في شأنه احدي حالات إسقاط العضوية؟

بداية، نشير إلى أن الاستقالة عملية إرادية يثيرها العضو من تلقاء نفسه، وتنتهي عضويته بقبولها من المجلس النيابي.

وربما يتقدم عضو مجلس النواب بالاستقالة طواعية أو لتفادي إسقاط عضويته (إذ توافر في شأنه أسباب ذلك) وهنا ثمة تفرقه بين أمرين:

أن يتقدم العضو باستقالته إلى مجلس النواب قبل اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية عنه، وأن يتقدم بطلب الاستقالة بعد بدء اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية عنه.

ففي الحالة الأولى.. يجوز للمجلس قبول استقالة العضو، على نحو ما توضحه لائحة مجلس النواب، طالما لم يتم البدء في اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية عنه.

أما في حالة بدء المجلس النيابي اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية فلا تقبل الاستقالة في هذه الحالة، بل يتعين السير في إتمام إجراءات إسقاط العضوية البرلمانية عن العضو.

والسؤال لماذا التفرقة بين الحالتين:

المعلوم أن الاستقالة أخف وطأه من إسقاط العضوية اذ يستطيع العضو المستقيل إعادة ترشيح نفسه مرة أخرى حتى في الانتخابات التكميلية التي تجري خلال مدة قصيرة (وإن كان ذلك يتعذر عملا) أما في حالة إسقاط العضوية، فلا يجوز له ذلك إلا في الحالتين السابق بيانهما قبلا.

وقلنا بجواز ترشح عضو مجلس النواب المستقيل والذي قبلت استقالته، ولو في الانتخابات البرلمانية، لأن المرد في ذلك هو إرادة الناخبين، التي عليها أن تحرم العضو (المستقيل) من الفوز في الانتخابات أو أن تجدد ثقتها فيه مرة أخرى بإعادة انتخابه.. والقول بغير ذلك ــ في اعتقادنا ــ يتصادم مع المبدأ الديمقراطي الذي تأسس

عليه الدستور أو شيد على أساسه نظام الحكم في الدولة، التي توجب احترام الإرادة الشعبية دائماً.

المطلب الرابع

رقابة البرلمان (مجلس النواب)

على أعمال السلطة التنفيذية (الحكومة)

ملاحظات أولية غاية في الأهمية:

١-قدمنا أن الدستور الحالي (دستور ٢٠١٤) أخذ في نظام الحكم بالنظام البرلماني الرئاسي (النظام المختلط) وأنه قد وسع من اختصاصات السلطة التشريعية التي يتولاها مجلس النواب (البرلمان) على حساب السلطة التنفيذية، وقد بينا بعض مظاهر نظام الحكم عند تناول خصائص الدستور.

٢-أن الدستور الحالي، أخذ أيضا بنظام ثنائية السلطة التنفيذية، فالسلطة التنفيذية يتولاها رئيس الجمهورية (وهو رئيس السلطة التنفيذية) والحكومة، إذ تشارك الحكومة رئيس الجمهورية في ممارسة اختصاصات السلطة التنفيذية على نحو ما أورده الدستور (م/١٣٩ من الدستور).

٣-تعد رقابة مجلس النواب (السلطة التشريعية) على أعمال السلطة التنفيذية أحد أهم وظائف السلطة التشريعية (م/١٠١ من الدستور).

٤-وهذا هو الأهم، أن لمفهوم رقابة البرلمان (السلطة التشريعية ــ مجلس النواب) على أعمال السلطة التنفيذية (رئيس الجمهورية والحكومة) مفهومان:

المفهوم الواسع:

ونرى فيه أن رقابة مجلس النواب على أعمال السلطة التنفيذية، تمتد لتشمل رقابة المجلس على كل من رئيس الجمهورية والحكومة.

فرقابة مجلس النواب على أعمال رئيس الجمهورية تشمل (على سبيل المثال) الرقابة حال تشكيل الحكومة، وحال إعفاءها من أداء عملها، وكذا الرقابة على المعاهدات التي يبرمها رئيس الجمهورية والتي يشترط موافقة مجلس النواب عليها للتصديق عليها، وأيضا رقابة مجلس النواب على اختصاصات رئيس الجمهورية بإعلان الحرب أو إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية إلي خارج حدود الدولة، وكذا الرقابة على إعلان حالة الطوارئ، وأيضاً اتهام رئيس الجمهورية بانتهاك أحكام الدستور أو بالخيانة العظمي أو أيه جناية أخرى ومنها أيضا جواز سحب الثقة من رئيس الجمهورية (المواد ١٤٦ ــ ١٤٧ ــ ١٥١ ــ ١٥٢ ــ ١٥٤ ــ ١٥٩ ــ ١٦١ من الدستور).

أما رقابة مجلس النواب على أعمال الحكومة:

فتتبدى في سبع وسائل رقابية نصت عليها الدساتير المصرية المتعاقبة، وهي التي تبدأ من السؤال حتى الاستجواب وسحب الثقة من الحكومة مرورا بطلبات الإحاطة وطرح موضوع عام للمناقشة والاقتراع برغبة وتشكيل لجان تقصى الحقائق.

المفهوم الضيق هو ما يتم (تقليديا) في تناول رقابة البرلمان على الحكومة:

ويقتصر على رقابة مجلس النواب على الحكومة بالوسائل السبعة ــ المشار إليها ــ وهي ــ كما يلاحظ ــ تتعلق بالرقابة على أعمال الحكومة (فقط) دون امتدادها إلى الرقابة على أعمال رئيس الجمهورية.

نخلص من تلك الملاحظات (الأولية ذات الأهمية) أنه وإن كان يقصد برقابة مجلس النواب (السلطة التشريعية) على أعمال السلطة التنفيذية، الرقابة على أعمال كل من رئيس الجمهورية والحكومة معا، إلا أن الفقه في مجموعة قد استقر على تناول تلك الرقابة، وفقا للمفهوم الضيق، أي يقف في دراسة موضوع (رقابة السلطة التشريعية على أعمال السلطة التنفيذية) على رقابة السلطة التشريعية على أعمال الحكومة فقط، لذلك كان عنوان هذا المطلب هو رقابة السلطة التشريعية على أعمال الحكومة تحديدا، وليس على أعمال السلطة التنفيذية بصفة عامة.

رقابة السلطة التشريعية على الحكومة تتحقق من خلال الأخذ بوسائل سبع وهذه الوسائل هي ما سنعرض له ــ بإيجاز ــ على ما يلي:

بداية، نشير إلي أن مصطلح الحكومة، يقصد به الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة، وتتكون من رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم، وهؤلاء هم من يمارس مجلس النواب الرقابة على أعمالهم (وفقا للمبهوم الضيق ــ سابق بيانه) من خلال: السؤال: طلب مناقشة موضوع عام، طلبات الإحاطة، لجان تقصى الحقائق، الاقتراح

برغبة، الشكاوى، والاقتراحات، والاستجواب وهو أهم هذه الوسائل الرقابية وأخطرها، وأخيرا سحب الثقة.

لائحة مجلس النواب ، تحد من فاعلية الوسائل البرلمانية للرقابة على السلطة التنفيذية :

(١) إن اللائحة البرلمانية (اللائحة الداخلية) ــ وهى مسألة داخلية ، تضم القواعد المنظمة لعمل البرلمان ، وبالتالى تؤثر فى كيفية أدائه لأعماله واختصاصاته الدستورية ، والقيام بوظائفه التشريعية والرقابية والمالية ، وغيرها.

ــ والمسلم به أن اللائحة البرلمانية ، لاتوضع من فراغ ، وإنما هى إمتداد للإطار الدستورى والقواعد الحاكمة لعمل النظام السياسى[١].

وتتناول اللائحة ضمن موضوعاتها ، حقوق وواجبات الأعضاء ، وتحدد كيفية ممارسة المهام البرلمانية المختلفة ، وعليه يجب النظر إلى اللائحة البرلمانية كمنظومة من الأفكار والأعراف والمبادئ البرلمانية ، التى يجب أن تساعد على تسيير العمل البرلمانى ، وتحقيق أكبر قدر من الديمقراطية داخل المجلس ، والشفافية فى علاقة البرلمان بالمجتمع ، وتمكين الأعضاء للقيام بعبء الوكالة عن الشعب.

---

[١] نشير إلى إنه ــ فى مصر ــ جرى العمل ، بأن يضع المجلس لائحته الداخلية ، وتصدر بقرار برلمانى ، ومن ثم لم تخضع لرقابة القضاء ، لذلك لم تكن ملزمة للحكومة . وجاء دستور (٢٠١٤) ووسمها بالقانون ، وأوجب صدورها بقانون (م/١١٨ ــ من الدستور)، ومن ثم اصبحت ملزمة للكافة ، وفى نفس الوقت ، تخضع للرقابة الدستورية.

(٢) ــ والبين ــ من مطالعة اللائحة البرلمانيــة ــ الأخــذ بأسلوب "عمومية النص" فى صياغة العديد من أحكامها، لاسيما فى ثلاثة أمور[١] ، تقيد فى مجموعها من الطابع الديمقراطى والمساواتى ، الذى يجــب أن تتميــز بــه المؤسسة البرلمانية ، وتحولها إلى هرم مقلوب ، يرتكز على قمته ، أى رئيس المجلس ، وهى :

(أ) التوسع الهائل فى سلطات رئيس المجلــس ، مــن خــلال النص على " مراعاة رئيس المجلس مطابقة أعمال المجلس لأحكام الدستور ، واللائحة ، والقوانين الأخرى "[٢].

(ب) تنظيم ممارسة وسائل الرقابة البرلمانية.

(ج) تنظيم المناقشات والمداولات البرلمانية .

وقد أدى الأخذ بمبدأ " عمومته النص " ، أن تصب هذه العمومية فى صالح سلطة رئيس المجلس فى مواجهة الأعضاء ، وربما يكــون أكثر الأمثلة تعبيراً عن ذلك ، هو سلطة رئيس المجلس فى تقرير مــا إذا كان طلب أحد الأعضاء الحديث فى أمور لائحية سليماً ومقبولاً أم لا.

---

[١] راجع : د.كريم السيد عبد الرازق ، لائحة مجلــس النــواب : اشــكاليات ســابقة ، وأخرى مستجدة ، دورية " قضايا برلمانية " ــ السنة /٤ العدد/٤٧ ــ ابريــل ٢٠١٦ ــ ص ٧ ومابعدها.

[٢] باعتقادنا ، ان ذلك يرجع إلى أنه عند إعداد لائحة المجلس ، تم الاعتماد ــ بصــفة أساسية ــ على اللائحة القديمة (لائحة ١٩٧٩ ، كأساس للمناقشة ، واجــراء بعــض التعديلات ، حتى تراعى التوافق مع دستور ٢٠١٤.

(٣) كما وإنه من الواضح أن اللائحة أعطت مزايا نسبية واضحة للحكومة فى مواجهة المجلس ، وتعارضت بالتالى مع فكرة الرقابة والتوازن بين السلطات ، مثال أن يكون الوزير آخر المتحدثين فى مناقشات الوسائل الرقابية ، كما تعطيهم الحق فى تأجيل الرد على الوسائل الرقابية الموجهة اليهم ــ وسنرى ذلك لاحقاً فى بعض صور الرقابة البرلمانية ــ .

وكذلك ، تجعل ــ اللائحة ــ من إتهام الحكومة ، وطلب سحب الثقة منها ، مسألة معقدة (جداً) ، تزيد فى درجة تعقيدها ، على مسألة إسقاط العضوية ذاتها.

(٤) إشكالية جمود اللائحة وصعوبة تعديلها :

أــ من أهم سمات اللائحة البرلمانية (الجديدة) ، أن المشرع أخذ **بالأسلوب الجامد** ، فى وضعها وتعديلها ، حيث يتطلب تعديلها إجراءات خاصة (مماثلة ــ تماما ــ لاجراءات تعديل مادة أو أكثر فى الدستور ــ عدا الاستفتاء الشعبى) ، يمكن إجمالها فى ست خطوات ، نص عليها فى المادة (٤١٦) ، وهى :

١ــ **اقتراح التعديل** : لايجوز إلا بناء على اقتراح من **مكتب المجلس أو من خمسين عضواً على الأقل** ، ويجب أن يتضمن الطلب المواد المطلوب تعديلها ، ومبررات التعديل.

٢ــ عرض طلب التعديل على المجلس ، فإذا أقره أحيل إلى اللجنة العامة (وتشكل هذه اللجنة فى بداية كل دور انعقاد سنوى ، برئاسة رئيس المجلس ، وعضوية الوكيلين ، رؤساء لجان المجلس ، ممثلى

الهيئات البرلمانية للأحزاب ، خمسة أعضاء يختارهم مكتب المجلس ، على أن يكون من بينهم عضو من المستقلين).

٣ــ تقوم اللجنة العامة ، باعداد تقرير عن مبدأ التعديل ، للعرض على المجلس.

٤ــ يحيل المجلس هذا التقرير ، بعد موافقته على التعديل ، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ، أو إلى لجنة خاصة ، لاعداد تقرير يتضمن صياغة المواد المقترح تعديلها من اللائحة ، خلال المدة التى يحددها.

٥ــ لكل عضو أن يتقدم كتابة ، بما يراه من إقتراحات فى هذا الشأن إلى اللجنة قبل اعداد تقريرها.

٦ــ يتلى تقرير اللجنة على المجلس ، قبل أخذ الرأى عليه.

ويتبين من ذلك مدى جمود أسلوب تعديل اللائحة (وكأن تعديلها يماثل التعديل الدستورى)، مما يفضى إلى صعوبة (إن لم يكن استحالة) تغيير وتعديل مكونات اللائحة ، فى ظل تلك الاجراءات المعقدة (جداً).

٥ــ ملاحظات سلبية على اللائحة :

أــ اتساع صلاحيات واختصاصات رئيس المجلس ، وسلطاته التقديرية.

ب ــ التشكيل الضيق لمكتب المجلس (ويشكل من رئيس المجلس والوكيلين ــ م/١٠من اللائحة ــ ، خاصة مع صلاحياته ، التى تتسم بالانفراد بالعديد من المهام ، مثل وضع جدول الأعمال ، وخطة النشاط ، والاشراف على شئون المجلس وفقاً لنظام يضعه وحده ، دون المجلس فى مجموعة.

ج ــ اسناد النظر فى الدعوات للزيارات ، والمشاركات البرلمانية الخارجية إلى رئيس المجلس ، ثم التنظيم لمكتب المجلس.

د ــ تقرير صحة انعقاد اجتماعات اللجان ، بثلث أعضائها ، ويتعارض هذا مع دور اللجان ، باعتبارها " المطبخ الرئيسى " لعمل البرلمان.

هـ ــ إفراغ مضمون الاستشارات من التفرع للعضوية ، بوضع نص عام للاستثناء ، مثل تقديم الاستشارات ــ كما تم إفراغ مواد تضارب المصالح من مضمونها ، من خلال احتفاظ العضو بعمله فى الشركات التى يكون للدولة حق إدارتها ، أو تمتلك الدولة أكثر من ٥٠% من أسهمها ، أيا كان النظام القانونى الخاضعة له (تلك الشركات).

و ــ اضف إلى ذلك ، إقرار اللائحة عدم نشر مضابط الجلسات على الموقع الاليكترونى ، ويعد ذلك غياباً للشفافية ، التى تمتاز بها البرلمانات (بحسبانها أهم مؤشرات البرلمان الديمقراطى).

أولا: السؤال:

يعد السؤال أولى الوسائل البرلمانية في رقابة أعمال الحكومة وقد نص عليه في المادة (١٢٩) من الدستور (إذ لكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يوجه إلي رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم أسئلة في أي موضوع يدخل في اختصاصاتهم، وعليهم الإجابة عن هذه الأسئلة في دور الانعقاد ذاته، ويجوز للعضو سحب السؤال في أي وقت، ولا يجوز تحويل السؤال إلي استجواب في الجلسة ذاتها:

ماذا يقصد بالسؤال، وما هي ضوابط توجيه الأسئلة؟

يقصد بالسؤال الاستفهام أو الاستيضاح عن أمر معين لا يعلمه العضو أو للتحقق من حصول واقعة وصل علمه إليها.

ضوابط توجيه الأسئلة من عضو مجلس النواب إلى الحكومة:

١-أن يكون في أمر من الأمور مما يدخل في اختصاصات عضو الحكومة ويكون متعلقا بأهمية عامة، وليس بمصلحة خاصة.

٢-يجب ألا يكون من شأن توجيه السؤال الإضرار بالمصلحة العامة، أو مخالفا للدستور، وألا يكون فيه مساس بأمور تتعلق أمام القضاء.

٣-يجب أن يقدم السؤال (وهو حق لكل عضو من أعضاء مجلس النواب) إلى رئيس المجلس ولرئيس مجلس النواب سلطة تعديل السؤال في الحدود التي رسمتها اللائحة، بما يعني أن يجب أن يقدم السؤال كتابة، وعلى لائحة مجلس النواب بيان كيفية تقديم السؤال.

٤-يجوز أن يكون رد الحكومة على السؤال شفوية ولعضو الحكومة الرد على السؤال الموجه في أول جلسة بعد إبلاغه وله أن يطلب تأجيل الإجابة إلى الجلسة التالية.

٥-تكون الإجابة كتابة على الأسئلة حال طلب العضو ذلك، أو كان الغرض منه مجرد الحصول على معلومات إحصائية، وعلى اللائحة الداخلية لمجلس النواب بيان حالات الرد كتابة حصرا.

٦-يجب أن تقوم الحكومة بالرد على الأسئلة والإجابة عنها في دور الانعقاد ذاته، وهذا حكم مستحدث، نص عليه الدستور الحالي ــ لأول مرة ــ ولم يكن لهذا الحكم ما يقابله في الدساتير المصرية السابقة.

٧-قد يكون السؤال متضمنا موضوعا أضخم مما يشمله الاستجواب (رغم أن الاستجواب هو أخطر أسلحة البرلمان الرقابية) ولذلك فإنه يمكن تحويل السؤال إلى الاستجواب ولكن لا يجوز ذلك في الجلسة ذاتها هذا النص متواتر في سائر الدساتير المصرية المتعاقبة.

اللائحة الداخلية تحد من فاعلية السؤال :

ــ قدمنا أن الدستور أناط بعضو مجلس النواب ، أداء عدد من الوظائف والمهام التشريعية والرقابية والسياسية ، بما يكفل قيام السلطة التشريعية بمهامها بفاعلية.

ــ وفيما يتعلق بالسؤال ــ كأحد الوسائل الرقابية التى يملكها البرلمان ــ ، نجد أن اللائحة البرلمانية (الداخلية) ، تضمنت العديد من المواد ، التى تحد من فاعلية تلك الوسيلة الرقابية.

ــ المعلوم أن فعالية السؤال ــ كغيره من الأدوات الرقابية ــ تتوقف على كيفية تنظيمه. وإذ أوردت اللائحة الداخلية ، اجراءات تقديم السؤال ، ... ومناقشته ، وكيفية استرداده ، وحالات سقوطه ــ على ماتقدم ــ .

١ــ والمعلوم أن أهمية السؤال تتجلى ، مع وجود **نقص فى المعلومات** ، وعدم إتاحة الحكومة لها .

٢ــ كما أن كثرة حالات الاجابة على السؤال **كتابة** تفقد السؤال جانباً كبيرا من أهميته ، كوسيلة رقابية ، ذلك ان الاجابة على السؤال، من الوارد إما أن تكون ضعيفة ، أو تتضمن معلومات مهمة وجديدة ، وفى كلتا الحالتين ، يقتضى **الأمر المناقشة** ، ولو من جانب مقدم

السؤال ، وهذا مما يقلل من فاعلية السؤال كوسيلة رقابية ، ويحد من استخدام هذه الآلية الرقابية.

٣ــ ولم تحدد اللائحة الداخلية **ميعاداً محدداً** ، بشأن رد الوزير المختص على سؤال العضو .. إذ ورد بعجز المادة (٢٠٢ ــ من اللائحة) ، عبارة " **ومع مراعاة أحكام هذه اللائحة ، لايجوز أن يتأخر الرد على السؤال أكثر من شهر واحداً . فمتى يبدأ حساب مدة الشهر** ؟ هل من تاريخ ابلاغ الوزير بالسؤال ومضمونه ، أم من تاريخ تقديم السؤال وإدراجه بجدول الأعمال؟.

٤ــ كما وأن النص فى اللائحة ، على عدم إدراج الأسئلة فى جدول أعمال المجلس ، إلا بعد عرض الحكومة لبرنامجها أمام المجلس ، يضيف عائقاً ، يحد من قيام العضو بدوره الرقابى ، ومما يضاعف من **الأثر السلبى** لهذا النص (م/٢٠٢) على الأداء الرقابى للمجلس ، هو أن تباطؤ الحكومة فى تقديم برنامجها لمدة قد تصل إلى **شهرين** ، من بداية دور الانعقاد ، ومن شأن ذلك أن يضيق من نطاق استخدام الوسائل الرقابية ــ عامة ــ .

ــ أيضا ، يشكل م/٢٠٥ ــ من اللائحة ، عائقاً آخر ، بشأن السؤال كأداه رقابية ، حين قررت أن اجابة الوزير عن الأسئلة تكون بايجاز ، رغم ماقد يكون للسؤال من أهمية وعمومية تتأبى على ذلك الايجاز.

ويرتبط بهذه المادة (أيضا) النص على حق الوزير (المعنى) تأجيل الاجابة إلى الجلسة التالية.

ــ وأضافت م/٢٠٦ ، عائقاً آخر ، بالنص على قصر حق استيضاح الوزير بشأن إجابته الموجزة ، أو التعليق عليها ، **على**

العضو مقدم السؤال وحده ، والتعليق لمـــرة واحـــدة ، رغـــم ماقـــد تستدعيه إجابة الوزير من تعليق ومراجعه.

ـــ أما التعليق لغير مقدم السؤال ، **فرهين** بارادة رئيس المجلس ، ومحصور فى أضيق نطاق.

ثانيا: طلب مناقشة موضوع عام:

تنص المادة (١٣٢) من الدستور على أنه يجوز لعشرين عضو من مجلس النواب طلب مناقشة موضوع عام، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأنه.

بمعني أنه لا يجوز لعضو مجلس النواب طلب مناقشة موضوع عام، بل يلزم لقبول ذلك الطلب أن يتقدم به عشرين عضوا.

وعلى لائحة المجلس بيان كيفية تقديم الطلب ومناقشته والضوابط القانونية لذلك.

ثالثا: الاقتراح برغبة:

نص على هذه الوسيلة المادة (١٣٣) من الدستور، إذ يجوز لكل عضو من أعضاء مجلس النواب إبداء اقتراح برغبة في موضوع عام إلى أحد أعضاء الحكومة.

ويتفق هذا الإجراء مع الإجراء السابق في اشتراط تعلقه بموضوع عام، ولكنه يختلف عن الوسيلة السابقة، في أن الاقتراح برغبة يملكه كل عضو من أعضاء مجلس النواب، وليس عدد محدد كسابقه، ومثال ذلك اقتراح قرار يرغب مقدمه في إصداره.

والمستفاد من صياغة النص، إن الاقتراح برغبة يجب أن يكون مكتوبا، ومرفقاته مذكرة إيضاحية توضح الموضوع.

ويقع على اللائحة الداخلية للمجلس تحديد ضوابط ممارسة هذه الوسيلة الرقابية، وقد نظمت المواد (٢١٢ ــ ٢١٤) تقديم الاقتراحات ولا ندري العلة في عدم جواز تقديم اقتراح برغبة أو قرار موقع من أكثر من عشرة أعضاء، وكذلك تمتع رئيس المجلس بالسلطة تقديرية واسعة، في حفظ الاقتراح، إذا تضمن عبارات غير لائقة (لاحظ عمومية النص.. وما سبق بيانه في هذا الشأن).

رابعا: طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة:

لكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يقدم طلب إحاطة أو بيانا عاجلا إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم في الأمور العامة العاجلة ذات الأهمية (١٣٤).

المستفاد أن النص أن تقديم طلب الإحاطة أو طلب إلقاء بيان عاجل حق لكل عضو من أعضاء مجلس النواب، شأنه في ذلك شأن الاقتراح برغبة والسؤال والاستجواب..

ويشترط في طلب العضو شروط ثلاثة وهي أن يكون في الأمور العامة (يتعلق الأمر بالمصلحة العامة وليست مصلحة خاصة)، وأن يكون لذلك الأمر صفة الاستعجال التي تبرر قبوله، وأخيرا يجب أن يكون هذا الأمر العاجل ذا أهمية.

ومما لا شك فيه أن أهمية هذه الوسيلة الرقابية تتبدى في بث الطمأنينة والراحة لدي الجماهير، وإشعارها بأن ممثليها في المجلس يسهرون على حل مشاكلهم.

ويقع على عاتق اللائحة بيان كيفية ممارسة هذه الوسيلة وضوابطها.

نظمت اللائحة الداخلية ، **طلبات الاحاطة** فى المواد ١٩٦ ، ١٩٧ من اللائحة.

١ــ فقد أبانت المادة (١٩٦) من اللائحة البرلمانية ، كيفية ادراج طلب الاحاطة ، **قبل الأسئلة** مباشرة.

ونص على أنه لاتجرى مناقشة فــى الموضــوع (محــل طلــب الاحاطة) ، إذا أجاب الوزير عنه **(فى إيجاز)** ، فى نفس الجلسة.

٢ــ أما فى طلبات الإحاطة عن **الأمور العامة** الخطيرة العاجلــة (م/١٩٧ــ من اللائحة)، فقد ــ أعطت اللائحة ، الحــق للعضــو أو لرئيس إحدى اللجان أو لممثلى إحدى الهيئات البرلمانية للأحزاب ، أن يطلب من رئيس المجلس الموافقة على الإدلاء ببيان عــن موضــوع غير وارد فى جدول الأعمال ، **إذا كان مــن الأمــور الخطيــرة ذات الأهمية العامة العاجلة.**

ــ واشترطت اللائحة أن يقدم الطلب **كتابة** ، متضمناً بيان الأمور التى يطلب الكلام فيها، **ومبررات** ذلك **قبل بدء الجلسة.**

فإذا أذن رئيس المجلس للعضو مقدم الطلب بالكلام ، وجــب أن يعرض بيانه على المجلس **بايجاز** ، قبل النظر فى جدول الأعمال.

ولايجوز أن تجرى مناقشة فــى موضــوع البيــان إلا إذا قــرر المجلس ذلك[١].

---

[١] تجدر الاشارة إلى أن دستور (١٩٧١) ، لم ينص على طلبات الاحاطة ، والبيانــات العاجلة ، بينما نص عليها دستور (٢٠١٢) فى م/١٢٤ ، منه ، وأخــذ بهــا دســتور (٢٠١٤) ، فنص عليها فى م/١٣٤.

خامساً: لجان تقصي الحقائق (م/١٣٥ من الدستور):

تعد تلك الوسيلة الرقابية، أحد أهم وسائل مجلس النواب في رقابة أعمال الحكومة، ونكاد نجزم أنها تعتبر ــ باعتقادنا ــ أخطر الوسائل الرقابية للبرلمان على أعمال الحكومة بشكل عام.

وقد نص على هذه الوسيلة في المادة (١٣٥) من الدستور الحالي (والمادة ١٢٢ من دستور ٢٠١٢ عدا الفقرة الأخيرة) والتي تقضي بأن:

لمجلس النواب أن يشكل لجنة خاصة أو يكلف لجنة من لجانه بتقصي الحقائق في موضوع عام، أو بغرض نشاط أحد الجهات الإدارية أو الهيئات العامة أو المشروعات العامة، وذلك من أجل تقصي الحقائق في موضوع معين، وإبلاغ المجلس بحقيقة الأوضاع المالية أو الإدارية أو الاقتصادية، أو إجراء تحقيقات في أي موضوع يتعلق بعمل من الأعمال السابقة أو غيرها، ويقرر المجلس ما يراه مناسبا في هذا الشأن.

وللجنة في سبيل القيام بمهمتها أن تجمع ما تراه من أدلة، وإن تطلب سماع من ترى سماع أقواله، وعلى جميع الجهات أن تستجيب لطلبها، وأن تضع تصرفها ما تطلبه من وثائق أو مستندات أو غير ذلك.

وفي جميع الأحوال لكل عضو في مجلس النواب الحق في الحصول على أيه بيانات أو معلومات من السلطة التنفيذية تتعلق بأداء عمله في المجلس (هذه الفقرة مستحدثه في دستور ٢٠١٤ ولم ترد في أي من الدساتير المصرية المتعاقبة قبلا).

صور لجنة تقصي الحقائق:

يستفاد من النص الدستوري المتقدم أن لجنة تقصي الحقائق أما أن تكون لجنة خاصة يشكلها المجلس بقرار منه أو أن تكون إحدى لجان المجلس يكلفها المجلس بتقصي الحقائق في موضوع عام أو يفحص نشاط إحدى فروع السلطة التنفيذية (وهي الجهات الإدارية أو الهيئات العامة) أو حتى المشروعات العامة، في المجالات المحددة وغيرها.

تعد لجنة تقصى الحقائق فى القضية المسماة " فساد القمح " أهم اللجان التى تم تشكيلها فى ظل المجلس الحالى .... وقد إنتهت باستقالة وزير التموين ، وإحالة المخالفين للنيابة العامة .

سلطات لجنة تقصي الحقائق:

وقد ألزم المشرع الدستوري سائر فروع السلطة التنفيذية وغيرها من الجهات في الدولة بأن تضع تحت تصرف اللجنة ما تراه من بيانات أو معلومات، وأن يمثل أمامها ما تري سماع أقواله، وأن تضع تحت تصرفها ما تطلبه من وثائق ومستندات وكذلك إجراء أيه تحقيقات في أي موضوع يتعلق بعملها.

وكما هو واضح تستهدف هذه الوسيلة تقصي الحقيقة عن الأحوال والأوضاع المالية والإدارية والاقتصادية بالنسبة للموضوع أو الجهة التي شكلت اللجنة من أجلها، ولا تقف مهمة اللجنة عند هذا الحد، بل استقرت التقاليد البرلمانية على أن للجنة تقصى الحقائق فضلا عن كشف أوجه القصور والانحراف أثناء بحثها أو فحصها نشاط احدي فروع السلطة التنفيذية التي كلفت به، اقتراح سبل علاج أوجه القصور والانحرافات هذه.

والواقع أن الفقرة الأخيرة من المادة (١٣٥ من الدستور) المستحدثة، تعتبر ترجمة لما نص عليه الدستور في المادة (١٦٨) من أن المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك الشعب، والإفصاح عن مصادرها حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية، وينظم القانون ضوابط الحصول عليها وإتاحتها وسريتها وقواعد إيداعها وحفظها والتظلم من رفض إعطائها كما يحدد عقوبة حجب المعلومات أو إعطاء معلومات مغلوطة عمداً.

وتجدر الإشارة إلي أن دستور (٢٠١٢) كان قد نص ولأول مرة في الدساتير المصرية المتعاقبة على حق المواطن في الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق بما لا يمس حرمة الحياة الخاصة وحقوق الآخرين ولا يتعارض مع الآمن القومي (ضوابط الحصول على المعلومات والوثائق).

<u>وواضح أن دستور ٢٠١٢ قد أبان عن ضوابط الحق في الحصول على المعلومات وهي (٣) تخلص في:</u>

١-عدم المساس بحرية الحياة الخاصة.

٢-عدم المساس بحقوق الآخرين.

٣-وأخيراً ألا يتعارض مع الأمن القومي.

وقد أجاز كل من دستور ٢٠١٢ ودستور ٢٠١٤ التظلم من رفض إعطاء تلك البيانات والمعلومات وعقوبة ذلك.

وأناط بالمشرع تنظيم ذلك الحق في ضوء الضوابط الدستورية التي جاء بها النص الدستوري، حتى ولو كان من طلبها أحد أعضاء مجلس النواب أو عضو لجنة تقصي الحقائق ولا يغير من ذلك

عبارات الفقرة الأخيرة من المادة (١٣٥) من دستور ٢٠١٤ المستحدثة في حق عضو مجلس النواب في الحصول على أيه بيانات أو معلومات من السلطة التنفيذية فهذا الحق ليس مطلقا، ولكنه يخضع للضوابط الدستورية المشار إليها.

في جواز الاستعانة بالخبراء:

وهل تملك لجنة تقصي الحقائق الاستعانة بخبراء ومتخصصين من خارج المجلس؟ الإجابة نعم، إذ تطلب أمر الفحص أو تقصي الحقيقة ذلك للوقوف على حقيقة الأمر وخطورته وخطورة الأوضاع الناشئة عنه، وذلك حتى يتسنى للمجلس الإلمام (كاملا) بحقيقة الأوضاع الفنية وخروج كافة التقارير مستوفاة لكافة الدراسات القانونية، وعلى ذلك استقرت التقاليد البرلمانية في مصر.

وعلى اللائحة الداخلية لمجلس النواب تحديد عدد أعضاء لجنة تقصي الحقائق وكيفية اختيار أعضاء تلك اللجان وكيفية مناقشة تقاريرها وغير ذلك من مسائل متعلقة بالموضوع.

وأخيراً:

يلاحظ على هذه الوسيلة أنه لا يملكها كل عضو من أعضاء مجلس النواب أو عدد محدد من الأعضاء بل يملكها المجلس وتشكل بقرار من المجلس أن رأي أن الموضوع أو المسألة المثارة تتطلب ذلك.

سادسا: الإستجواب وسحب الثقة:

يعتبر الاستجواب من أهم وأخطر الوسائل الرقابية للبرلمان على الحكومة وتبدو خطورة هذه الوسيلة في أنه هو الذي تتحرك بمقتضاه المسئولية الوزارية (الفردية أو التضامنية على السواء) أو سحب الثقة.

ومؤدى نص الدستور على هذه الوسيلة (ويقابلها حق الحكومة في حل البرلمان) ــ على ما سنرى ــ هو الأخذ بأبرز مظاهر النظام النيابي البرلماني، والاستجواب إجراء يملكه كل عضو في مجلس النواب إذ لكل عضو في مجلس النواب توجيه استجواب لرئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم لمحاسبتهم عن الشئون التي تدخل في اختصاصاتهم (المادة ١٣٠ من الدستور ــ فقرة ١) لاحظ كلمة محاسبتهم، أي أن الاستجواب له طبيعة اتهامية، وهو هنا يختلف ــ تماما ــ عن السؤال (الذي هو استفهام ــ على ما قدمنا ــ) فالاستجواب استفهام أساسه الاتهام.

وتبدو خطورة هذه الوسيلة، في كونه قد يؤدي إلي سحب الثقة من الحكومة أو أحد أعضائها، لأنه لا يمكن عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب (وضمانات أخرى، سنعرض لها حالا).

ضوابط تقديم الاستجواب، والفرق بينه وبين السؤال:

ونظرا لخطورة الاستجواب (وما قد يترتب عليه) وحتى لا تفاجئ الحكومة (أو أحد أعضائها) بطرح الثقة فيها، وتقرير سحب الثقة منها، قبل إعطائها الفرصة الكافية للدفاع عن سياستها، أحاط الدستور تقديم الاستجواب ببعض القيود أو الشروط، فأوجب عدم جواز مناقشة الاستجواب قبل مضي سبعة أيام من تاريخ تقديمه، وبحد أقصي ستون يوما (عبارة ستون يوما هذه مستحدثة بدستور ٢٠١٤) وأجاز المشرع الدستوري مناقشة الاستجواب قبل مضي أقل من سبعة أيام بشرطين.

أولهما: يوجد ثمة استعجال يبرر ذلك.

وثانيهما: موافقة الحكومة (لاحظ وجوب توافر الشرطين معا ولا يكفي احدهما بمفرده لمناقشة الاستجواب قبل مدة السبعة أيام) ولاحظ

أيضا الفرق بين السؤال والاستجواب (ليس فقط من حيث طبيعة كل منهما ــ على ما تقدم ــ بل وأنه في الاستجواب تحدد ميعاد قصير نسبيا لمناقشته، على العكس من السؤال الذي ألزم من وجهة إليه السؤال بالإجابة عنه في دور الانعقاد ذاته (م/١٢٩ من الدستور).

يلزم أن يكون الاستجواب كتابيا.. لماذا؟

١-وبديهي أن طبيعة الاستجواب الاتهامية تستلزم أن يكون كتابة ــ شأنه في ذلك شأن السؤال ــ ويضاف إلي ذلك المرفق به مذكرة شارحة تتضمن بيانات الأمور المستجوب عنها ووجه المخالفة وأسانيد المستجوب التي تؤدي استجوابه.

٢-وبديهي أيضا أن يكون موضوع الاستجواب مما يدخل في اختصاص الحكومة أو الوزير المستجوب ــ شأنه في ذلك شأن السؤال.

٣-وأخيراً فإن مؤدى عبارة ويناقش المجلس الاستجواب، أنه يجب أن يعقب توجيه الاستجواب، مناقشة عامة من المجلس لموضوعه ــ على نطاق واسع، وذلك بعد تعقيب من وجه إليه الاستجواب ــ بطبيعة الحال.

ويترك اللائحة الداخلية لمجلس النواب بيان تلك التفصيلات، وبخاصة كيفية إنهاء الاستجوابات المطروحة على جدول الأعمال للمجلس (كان يجري العمل في ظل دستور ١٩٧١) أن يعرض رئيس المجلس الاقتراحات المتعلقة بالاستجواب فور مناقشته، وقررت اللائحة الداخلية لمجلس الشعب على أن يكون لاقتراح الانتقال إلي جدول الأعمال الأولوية على غيره من الاقتراحات، وأنه إذا لم توجد اقتراحات مقدمة لرئيس المجلس بشأن الاستجواب يعلن رئيس المجلس

انتهاء المناقشة والانتقال إلي جدول الأعمال ــ م/٢٠٤ من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب.

ونشير إلي أن اقتراح الانتقال إلي جدول الأعمال، هو في جوهره ومعناه أن المجلس لم ير سببا في الاستجواب.

واستقرت التقاليد البرلمانية على أن طلب الانتقال إلي جدول الأعمال أما أن يكون بسيطا أو مسببا وان كان لا يغير من ذلك أن في كليهما يتم الانتقال إلي جدول الأعمال.

ملحوظة هامة:

الواقع أن تقديم الاقتراح بالانتقال إلي جدول الأعمال على ما عداه من الاقتراحات (بشأن الاستجواب) يشكل ثغره يجب معالجتها، ذلك أنه ليس من المنطقي أن يقوم مقدم الاستجواب بجهود كبيرة في جمع البيانات والمعلومات والأسانيد المؤيدة لاتهامه سواء للحكومة أو أحد أعضائها من خلال تقديم الاستجواب وأن ينتهي الأمر بمجرد الاقتراح بالانتقال إلى جدول الأعمال، وتقديمه على ما عداه من الاقتراحات الأخرى خاصة لو كان موقعا عليها من عدد يفوق كثيرا عدد الموقعين على اقتراح الانتقال إلى جدول الأعمال، خاصة وأن الاستجواب يكون ــ حتما ــ متعلقا بقضية هامة تهم جموع المواطنين أو ــ على الأقل ــ قطاعات كبيرة منهم.

ويثور التساؤل حول مدي إمكانية تحويل الاستجواب إلى طلب رقابي أخر ــ كالسؤال أو طلب الإحاطة أو الاقتراح برغبة ــ والإجابة لا يجوز تحويل الأعلى إلى الأدنى، بمعنى لا يتصور تحويل الاستجواب (أقوى الوسائل الرقابية للبرلمان على أعمال الحكومة) إلى وسيلة أقل قوة، وعلى العكس يجوز تحويل الأدنى قوة إلى الأعلى،

فيجوز للعضو تحويل السؤال إلى استجواب ولكن ليس في الجلسة ذاتها ــ على ما قدمنا ــ .

جواز سحب الاستجواب:

وبطبيعة الحال يملك مقدم السؤال أو الاستجواب سحبه في أي وقت، سواء شفاهة أو بناء على طلب كتابي يقدمه إلي رئيس المجلس، وفي هذه الحالة يستبعد من جدول الأعمال، ويعد في حكم سحب الاستجواب عدم حضور المستجوب الجلسة المحددة لمناقشة الاستجواب، ما لم يكن ذلك لعذر يقبله المجلس.

كيفية إنهاء الاستجواب:

وربما يثور التساؤل حول البدائل الأخرى المطروحة لإنهاء الاستجواب، وهنا نقول أنه قد ينتهي الاستجواب بعد مناقشته إما إلى اقتراح سحب الثقة من الحكومة أو من وجه إليه الاستجواب أو تشكيل لجنة تقصى حقائق ولجنة تحقيق برلمانية (وكانت لائحة مجلس الشعب في ظل العمل بدستور ١٩٧١، تقضى في م/٢٢٣ بتشكيل لجان الاستطلاع والمواجهة بناء على اقتراح من رئيس المجلس أو من عشرين عضوا من أعضاء المجلس، لاستيضاح حقائق السياسة العامة للبلاد في مختلف الميادين، واستظهار الحقيقة في موضوع معين مما يدخل في اختصاص المجلس، ونؤكد على أن هذه الوسيلة كانت معطلة ولم يعمل بها ولا تعدو أن تكون وسيلة نظرية من وسائل الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة) وبطبيعة الحال ينتهي الاستجواب بالانتقال إلي جدول الأعمال.

وقدمنا أنه لا يجوز عرض طلب سحب الثقة من الحكومة أو من الوزير إلا بعد استجواب موجه إلي رئيس الوزراء أو الوزير وعلى ذلك يغدو الاستجواب شرطا جوهريا وأساسا لتحريك المسئولية الوزارية التضامنية أو الفردية على السواء، إلا أن ذلك لا يعد الشرط الوحيد لسحب الثقة من الحكومة أو من أحد الوزراء، فثمة شروط أخرى تتعلق بكيفية تقديم طلب سحب الثقة والأغلبية اللازمة لذلك، والأثر المترتب على سحب الثقة من كل من الحكومة والوزير وهذا ينقلنا إلي النقطة التالية.

كيف نظمت اللائحة الداخلية ، أخطر وسيلة رقابية ؟ وهل أثـر ذلك التنظيم على فاعلية الاستجواب؟

ـ قدمنا أن الاستجواب ، يعد أخطر وسيلة رقابية ، وأشدها وطأة على الحكومة ، والتى قد تعصف بها ، وتؤدى إلى سحب الثقة منها.

ـ والبين من مطالعة النصوص المنظمة لتلك الاداة (الخطيرة) ، قد أفرغها من مضمونها، وحد كثيراً من فاعليتها ، وقد تجلى ذلـك فيما يلى :

(عالج قانون اللائحة الداخلية الاستجواب ، فى المواد مـن ١٩٨ إلى ٢٠٧).

أـ بداية ، فان عبارة " ... **أو أن تكون فـى تقديمـه مصـلحة خاصة أو شخصية للمستجوب**" الواردة فى المـادة ١٩٩/ فقـرة ٢ ، تنطوى على عبارات مطاطة ، يمكن استخدامها لعرقلة الاسـتجواب ، ونفس الأمر على عبارة " **خلو الاستجواب من العبارات غير اللائقة**".

هذه العبارات ، يمكن ـ من خلالها ـ حجـب أى اسـتجواب ، **خاصة** ، أن رئيس المجلس هو الذى يقدر الأمر **وحده بلا معقب**.

كما وان النص على سريان أحكام المادة (١٨٥) على الاستجواب، وهى المادة المتعلقة بالقيود التى ترد على السؤال (على ماتقدم) ، وابرزها عدم إمكانية مناقشة الاستجواب ، قبل عرض الحكومة بيانها أمام المجلس ، مهما كانت أهمية موضوع الاستجواب، إذ يعد هذا القيد تجميداً لنص دستورى لفترة طالت أم قصرت.

ج ــ أضافت المادة (٢٠٤) ، عائقاً آخر أمام استخدام الاستجواب، حين قررت بأن تقدم إلى رئيس المجلس أثناء مناقشة الاستجواب ، الاقتراحات المتعلقة بالاستجواب كتابة ، ويعرض الرئيس هذه الاقتراحات فور انتهاء المناقشة ، ويكون للاقتراح بالانتقال إلى جدول الأعمال الأولوية على غيره من الاقتراحات المقدمة ، فإذا لم توجد اقتراحات مقدمة لرئيس بشأن الاستجواب ، أعلن انتهاء المناقشة والانتقال إلى جدول الأعمال.

ولاشك أن هذه المادة ــ بمفردها ــ كفيلة ، بوأد الاستجواب وتفريغه من مضمونه.

دــ المادة (٢٠٦) ، وقد اعتبرت عدم حضور مقدم الاستجواب الجلسة المحددة لمناقشة استجوابه ، استرداداً للاستجواب مالم يكن غياب المستجوب لعذر يقبله المجلس.

ـــ والجدير بالذكر أنه يصعب اعتبار الغيـــاب ســـببا لاســـترداد الاستجواب[1]. إذ لايمكن اعتبار غياب العضو ـــ كقاعـــدة ـــ عـــدولاً عن موقفه من تقديم الاستجواب .

هـــ ـــ ثم أن نص م/٢٠٧ من اللائحة ، وقرر سقوط الاستجواب بزوال صفة من تقدم به ، أو من وجه إليه ، أو بانتهاء الدور الذى قدم خلاله ، يعنى أنه ينظر إلى الاستجواب كأنه وسيلة رقابة شخصـــية ، مرتبطة بشخص من قدمه ، أو بشخص من قدم ضده ، ولـــيس ضـــد سياسة وزارة ، أو واقعة ما ، أو تصرف ما ، بغـــض النظـــر عـــن شخص مقدمه ، أو المقدم ضده ، رغم موضوعية محل الاستجواب ، وعمومية أهميته ، وتعلقه بسياسة وزارة ..

ـــ ولاشك أن فى ذلك التنظيم للاستجواب ـــ كأهم وسيلة رقابيـــة ـــ ، يؤثر تأثيراً مباشراً فى أداء الأعضاء ، بشأن اســـتخدامهم لهـــا ، ويفرغها من مضمونها ، ويصير جهدهم ووقتهم المستغرق فى إعـــداد المستندات ، وتقديم الاستجوابات ، ومناقشتها أمراً لاجـــدوى منـــه ، ولانتيجة تؤمل من ورائه ، بما من شـــأنه تثبـــيط كـــل همـــه لهـــم ، والعزوف عن التفكير فى استخدامه ، والبحث عن وســـائل أخـــرى ، لاتواجه بكل هذه المعوقات والعراقيل ، حتى وإن كانت بدرجة أقل من حيث التأثير ، كأسئلة ولجان تقصى الحقائق ، وطلبات الإحاطة.

---

[1] راجع : د. عصام جاد الكريم ، أثر لائحة البرلمان على الأداء الرقابى لأعضـــائه ، دورية " قضايا برلمانية " ، السنة /٥ ـــ العدد /٨٠ ـــ ينـــاير ســـنة ٢٠١٩ ، ص ٢١ ومابعدها.

المبحث الرابع
سحب الثقة من الحكومة وحل البرلمان

تمهيد:

جمعنا بين سحب الثقة من الحكومة وحل البرلمان في عنوان واحد، باعتبارهما وسيلتان متقابلتان، يملك البرلمان الأولى (سحب الثقة من الحكومة) بينما تملك السلطة التنفيذية الوسيلة الثانية ــ المقابلة ــ (حل البرلمان) وتعد هاتان الوسيلتان هما أخطر الوسائل الرقابية المتبادلة بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية.

ويجب أن يكون مفهوما أن النص على الوسيلتين في الدستور (أي دستور) يعني ــ في عبارة واحدة ــ أخذ نظام الحكم شكل النظام النيابي البرلماني (على ما قدمنا) وقد جرت الدساتير المصرية المتعاقبة منذ دستور ١٩٢٣ حتى دستور ٢٠١٤ على النص على حق البرلمان (أيا كانت تسميته) في سحب الثقة من الحكومة أو أحد أعضائها، وكذلك النص على جواز حل البرلمان من السلطة التنفيذية، ولم يخرج عن ذلك سوي دستور ١٩٥٦ وتابعه في ذلك دستور ١٩٥٨ الذي هو ــ بطبيعته ــ كان يأخذ بالنظام الرئاسي في نظام الحكم وليس بالنظام النيابي البرلماني والذي نص فقط على جواز حل البرلمان (مجلس الأمة) وسحب الثقة من الوزراء (فقط) دون الحكومة.

فقد نص على حق البرلمان في سحب الثقة من الحكومة أو أحد أعضائها وحق السلطة التنفيذية في حل البرلمان في المواد (٣٨، ٦٥) من دستور ١٩٢٣، المواد (٨٩، ٩١) من دستور ١٩٦٤، المواد

(١٢٦، ١٢٧) من دستور ١٩٧١، والمادتين (١٢٦، ١٢٧) من دستور ٢٠١٢،وأخيرا المادتين (١٣١، ١٣٧) من دستور ٢٠١٤.

وسوف نعرض لكل من هاتين الوسيلتين، كل في مطلب مستقل.

المطلب الأول

سحب الثقة من الحكومة

نص دستور ٢٠١٤ في المادة ١٣١ على أنه:

لمجلس النواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم، ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب وبناء على اقتراح عشر أعضاء المجلس على الأقل، ويصدر المجلس قراره عقب مناقشة الاستجواب، ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء وفي كل الأحوال، ولا يجوز طلب سحب الثقة في موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه في دور الانعقاد ذاته.

وإذ قرر المجلس سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء أو من أحد نوابه أو أحد الوزراء أو أحد نوابهم، وأعلنت الحكومة تضامنها معه قبل التصويت وجب أن تقدم الحكومة استقالتها، وإذا كان قرار سحب الثقة متعلقا بأحد أعضاء الحكومة وجبت استقالته.

وقريب من هذا النص نص المادة ١٢٦ من دستور ٢٠١٢ والذي كان يوجب إصدار المجلس قراره خلال سبعة أيام على الأكثر من مناقشة الاستجواب.

والمستفاد من النص السابق، أن ثمة شروط يجب توافرها حال قرر مجلس النواب سحب الثقة من الحكومة، وأن ثمة نتائج تترتب على هذا القرار.

أولاً: الشروط الواجب توافرها لسحب الثقة من الحكومة أو أحد أعضائها أو بعبارة أخرى كيفية سحب الثقة من الحكومة أو أحد أعضائها أو المسئولية الوزارية:

الشرط الأول: أول الشروط الواجب توافرها لسحب الثقة من الحكومة أو أحد أعضائها هو الاستجواب أولا.

فلا يجوز لمجلس النواب أن يقرر سحب الثقة من الحكومة أو أحد أعضائها إلا بعد استجواب يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم وأن تتم مناقشة هذا الاستجواب ــ على ما قدمنا ــ.

الشرط الثاني: أن يكون طلب سحب الثقة بناء على اقتراح عشر أعضاء المجلس على الأقل (تلك هي الأغلبية اللازمة لاقتراح سحب الثقة).

الشرط الثالث: أن يصدر القرار بسحب الثقة بأغلبية أعضاء المجلس (٥٠% +١ أو الــ٢/١ +١) تلك هي الأغلبية اللازمة لتقرير سحب الثقة.

الشرط الرابع: ألا يكون طلب سحب الثقة في موضوع قد سبق لمجلس النواب الفصل فيه في دور الانعقاد ذاته.

هذه الشروط الأربعة (مجتمعه) يجب توافرها ابتداء قبل استقالة الحكومة أو أحد أعضائها والأثر المترتب على تخلفها أو إحداها عدم جواز سحب الثقة من الحكومة أو أحد أعضائها وهو ما يطلق عليه اصطلاحا المسئولية الوزارية.

ثانيا: الأثر المترتب على تحقق الشروط اللازم توافرها لتقرير المسئولية الوزارية أو سحب الثقة من الحكومة:

الأثر المترتب على تحقق شروط المسئولية الوزارية وتوافرها أجابت عنه الفقرة الثانية من المادة (١٣١) من الدستور سالفة الذكر، والتي نصت على أنه: (وإذا قرر المجلس سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء أو من أحد نوابه أو أحد الوزراء أو أحد نوابهم وأعلنت الحكومة تضامنها معه قبل التصويت وجب أن تقدم الحكومة استقالتها، وإذا كان قرار سحب الثقة متعلقا بأحد الوزراء وجب استقالته).

هذا النص جاء مغايرا لما استقرت عليه الدساتير المصرية المتعاقبة (عدا دستور ١٩٧١)[١] فمن المسلم به أنه إذا قرر البرلمان سحب الثقة من الحكومة، وجب عليها أن تستقيل، فإذا كان القرار

---

١ خرج دستور ١٩٧١ على ما أخذت به الدساتير المصرية المتعاقبة في شأن تحقق المسئولية الوزارية، فقد أقام ذلك الدستور تفرقة بين المسئولية الوزارية الفردية وبين المسئولية الوزارية التضامنية، فبينما أخذ بوجوب استقالة الوزير (أو أحد أعضاء الحكومة) إذا قرر المجلس سحب الثقة منه، لم يقرر ذلك بالنسبة للمسئولية الوزارية لرئيس مجلس الوزراء (الحكومة) فجعل تحقق تلك المسئولية بيد رئيس الجمهورية إذ أوجبت المادة ١٢٧ من دستور ١٩٧١ على مجلس الشعب أن يعرض على رئيس الجمهورية تقريرا بما انتهي إليه موضوع استجواب الحكومة، وأسبابه، وأجاز لرئيس الجمهورية أن يرد ذلك التقرير إلى المجلس خلال عشرة أيام، وأخطاره بتقرير مسئولية رئيس مجلس الوزراء، وللمجلس أن يعود في قراره أو يوجب استقالة الحكومة، وهنا أجاز لرئيس الجمهورية عرض الأمر في استفتاء عام إن جاءت نتيجته مؤيده للحكومة اعتبر المجلس منحلا،وإلا قبل رئيس الجمهورية استقالة الحكومة.

سحب الثقة خاصا بأحد الوزراء (أحد أعضاء الحكومة) وجبت استقالته، هكذا ميزت الدساتير المصرية السابقة بين المسئولية الوزارية التضامنية (سحب الثقة من الحكومة) والمسئولية الوزارية الفردية (سحب الثقة من أحد الوزراء) بمجرد نجاح الاستجواب.

والجديد الذي جاء به هذا الدستور (دستور ٢٠١٤) وقبله دستور (٢٠١٢) فهو توقف تحقق المسئولية الوزارية للحكومة على موقف الحكومة قبل التصويت على سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء أو أحد أعضاء الحكومة، فإذا تضامنت الحكومة أي أعلنت تضامنها مع من تقرر سحب الثقة منه، تحقق المسئولية الوزارية التضامنية، ومن ثم وجوب استقالة الحكومة.

وإن لم تتضامن الحكومة مع من تقرر سحب الثقة منه من أحد أعضاء الحكومة وجبت استقالته.

السؤال: هل معني ذلك أن المسئولية الوزارية التضامنية (سحب الثقة من الحكومة لا يتحقق، حتى ولو كان من تقرر سحب الثقة منه، هو رئيس مجلس الوزراء ما لم يتحقق تضامن الحكومة معه؟ أم تتحقق هذه المسئولية التضامنية إذ تقرر سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء) كما كانت تجري النصوص الدستورية في الدساتير المصرية المتعاقبة قبل الدستور (٢٠١٢)؟

الإجابة: أنه لا يترتب على سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء تحقق المسئولية الوزارية التضامنية للحكومة ومن ثم وجوب أن تتقدم باستقالتها إلا إذا تضامنت معه الحكومة، فإذا لم تتضامن معه الحكومة وجب استقالته وحده، باعتباره أحد أعضاء الحكومة، هذا هو المستفاد من نص المادة (١٣١) من دستور ٢٠١٤ سالف الإشارة إليها.

وهكذا يكون دستور ٢٠١٤ وقبله دستور ٢٠١٢ على ما كان مستقرا في الدساتير المصرية المتعاقبة عدا دستور ١٩٧١ ــ على ما قدمنا ــ فلم يجعل استقالة الحكومة وجوبية حال تقرير سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء إلا إذا تضامنت معه الحكومة وإذا لم تتضامن الحكومة معه وجب عليه (وحدة) تقديم استقالته، بمعني أن المسئولية الوزارية الفردية، وليست التضامنية، إذ يتوقف تحقق المسئولية الوزارية للحكومة على شرط تضامنها مع من تقرر سحب الثقة منه حتى لو كان رئيسها، شأنه في ذلك شأن كل أعضاء الحكومة.

تلك هي أحكام أخطر الوسائل الرقابية البرلمانية على الحكومة فماذا عن أخطر الوسائل الرقابية للسلطة التنفيذية على البرلمان (مجلس النواب)؟

وهذا ينقلنا إلى المطلب الثاني.

المطلب الثاني

حل مجلس النواب

تمهيد:

تعتبر هذه الوسيلة (حق السلطة التنفيذية في حل مجلس النواب) أخطر الوسائل التي تملكها السلطة التنفيذية في مواجهة السلطة التشريعية (البرلمان) وهي الوسيلة التي تتوازن بحق السلطة التشريعية في سحب الثقة من الحكومة ــ على ما تقدم ــ .

وقد نصت سائر الدساتير المصرية المتعاقبة منذ دستور ١٩٢٣ حتى الدستور الحالي دستور ٢٠١٤ على هذه الوسيلة مع تباين في شروط اللجوء إليها، فبينما كان دستور ١٩٢٣ يجعلها سلطة مطلقة للملك أعمالا لنص المادة ٣٨ من ذلك الدستور التي تنص على أنه:

(للملك حق حل مجلس النواب) لاحظ قصر حق الحل على مجلس النواب دون مجلس الشيوخ، ولم يضع هذا الدستور أيه شروط لإعمال هذه الوسيلة، وسار على ذلك النهج دستور ١٩٥٦، الذي جاء بنص المادة (١١١) منه أنه: (لرئيس الجمهورية حق حل مجلس الأمة، فإذا حل المجلس في أمر فلا يجوز حل المجلس الجديد من أجل ذلك الأمر) ويعد شرط عدم حل المجلس الجديد من أجل ما أدى إلي حل المجلس السابق، شرطا بديهيا ــ لا يحتاج إلي نص) يؤكد ذلك ما جاء بدستور ١٩٥٨ (المؤقت) من حق رئيس الجمهورية (مطلقا) حل مجلس الأمة، ولم ينص على الشرط الوارد بدستور ١٩٥٦ (وبملاحظة أن دستور ١٩٥٨ ــ المؤقت ــ يعد امتداد الدستور ١٩٥٦، على ما قدمنا) وسار على ذات النهج دستور ١٩٦٤ (المؤقت أيضا):

وسلكت الدساتير المصرية التالية دستور ١٩٧١، ١٩٧١ المعدل سنة ٢٠٠٧، ٢٠١٢، ٢٠١٤ مسلكا مغايرا، إذ أودرت بعض الشروط الواجب توافرها لاستخدام وسيلة حل مجلس الشعب، قبل اللجوء إليها، ولكنها أيضا تباينت في هذه الشروط (فدستور ١٩٧١ قبل تعديله في سنة ٢٠٠٧) قيد سلطة رئيس الجمهورية في حل مجلس الشعب بقيدين، أولهما: توافر حالة الضرورة، والآخر استفتاء الشعب (م/١٣٦) وقد حذف دستور ١٩٧١ المعدل سنة ٢٠٠٧ قيد الاستفتاء الشعبي، واكتفي بشرط الضرورة (م/١٣٦).

وجاء دستور ٢٠١٢ بأحكام مغايرة وجوهرية في هذا الشأن فأوجب عدم جواز حل مجلس النواب إلا بقرار مسبب وبعد استفتاء شعبي.

واستحدث ــ لأول مرة حكما هاما (ورائعا) بتقريره أنه في حالة إذا لم توافق أغلبية المشاركين في الاستفتاء على الحل، يتعين على رئيس الجمهورية أن يستقيل من منصبه[1].

ونص دستور ٢٠١٢ أيضاً على أنه إذا لم يتم الاستفتاء على حل المجلس خلال عشرين يوما من قرار وقف جلسات مجلس النواب أو إجراء الانتخابات المبكرة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الموافقة على قرار الحل، يتعين عودة المجلس (المنحل) إلي الانعقاد من تلقاء نفسه في اليوم التالي لانقضاء الميعاد (م/١٢٧).

أما دستور ٢٠١٤ فهو محل تناولنا التالي:

حل البرلمان في دستور ٢٠١٤:

أحكم دستور ٢٠١٤ سلطة رئيس الجمهورية في حل مجلس النواب (البرلمان) بأن وضع شروطا ثلاث لذلك: (م/١٣٧):

أولها: توافر حالة الضرورة.

ثانيها: أن يكون ثمة قرار مسبب للحل.

وأخيراً: وجوب استفتاء الشعب قبل حل البرلمان.

والأثر المترتب، على تخلف هذه الشروط أو إحداها، يجعل قرار حل البرلمان منعدما، واعتقادنا أن مخالفة هذه الشروط تغدو مسألة نظرية، لا وجود له في الواقع (أي من الناحية العملية).

---

١ كنا أول من نادي بهذا الإجراء في مؤلفنا القانون الدستور طبعه ١٩٩٥، باعتبار أن عدم موافقة هيئة الناخبين على حل البرلمان، يعني ــ في مفهومه ــ عدم الثقة في تصرفات رئيس الجمهورية، وتجديد الثقة في البرلمان مما يعني وجوب استقالة الرئيس.

ثم إن تقدير الضرورة الملحة لحل مجلس النواب تعد سلطة تقديرية لرئيس الجمهورية، ويلاحظ أن هذا الشرط لا يخضع للرقابة القضائية (أيا كانت نوعها) ومن هنا فإن الشرط الثالث يعد ــ باعتقادنا ــ وسيلة الرقابة على قرار حل البرلمان، إذ يخضع تقدير حالة الضرورة وأسباب الحل لرقابة هيئة الناخبين، والتي تتبدى في موقفها من ذلك في الاستفتاء الشعبي فإن جاءت النتيجة مؤيده لقرار الحل، أصدر رئيس الجمهورية قرار الحل ودعا إلي انتخابات جديدة خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ صدور القرار ويجتمع المجلس الجديد خلال العشرة أيام التالية لإعلان النتيجة النهائية.

وهنا يلاحظ أن هذا الدستور، لم يتضمن شرط عدم جواز حل المجلس الجديد لذات السبب الذي حل من أجله المجلس القديم، كما لم يعالج هذا الدستور حالة عدم الموافقة (الشعبية) على حل البرلمان على نحو ما سار دستور ٢٠١٢، وربما يعود ذلك إلي أن فرضية عدم الموافقة في الاستفتاء الشعبي على حل البرلمان تغدو نظرية ــ إلى حد كبير ــ كما أن هذا الدستور شدد على من شروط اللجوء إلى وسيلة حل البرلمان، بأن أضاف شرط الضرورة إلى الشروط التي أوردها دستور ٢٠١٢، وهو ما يعني أنه لا يتصور إلا أن يكون قرار حل البرلمان (مع توافر هذه الشروط الثلاثة) قرار مؤيداً من جانب هيئة الناخبين المشاركين في الاستفتاء الشعبي.

الفصل الثالث

السلطة التنفيذية

تمهيد:

قدمنا أن كل لجنة مكلفة لإعداد دستور جديد (سواء دستور ٢٠١٢ أو دستور ٢٠١٤) اعتمدت نظام حكم مختلفاً، فقد اعتمدت لجنة دستور ٢٠١٢ (لجنة المائة) نظاماً يرجح الطابع الرئاسي للحكم، لتصبح فيه صلاحيات السلطة التنفيذية (رئيس الجمهورية والحكومة) كبيرة بينما جاءت لجنة دستور ٢٠١٤ (لجنة الخمسين) المعدلة لدستور ٢٠١٢ لتقرر نظاماً مختلطاً تتقسم فيه الصلاحيات ما بين السلطة التنفيذية وبين السلطة التشريعية وأخذت بالنظام شبه الرئاسي.

ــ بمعنى أخر أنه على الرغم من أخذ كل من دستور ٢٠١٢ ــ ٢٠١٤ بنظام حكم (مختلطاً) بين النظام النيابي البرلماني والنظام النيابي الرئاسي إلا أن الخلاف بينهما كان في سلطات رئيس الجمهورية والحكومة، فرئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية، (م/١٣٩ من دستور ٢٠١٤) بينما الحكومة هي الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة، وتتكون من رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم.. (م/١٦٣ من دستور ٢٠١٤)[١] .

ــ والمعلوم أنه طبقا لأحكام المادة (١٥٠) من دستور ٢٠١٤، فإن ثمة تقاسم لاختصاصات السلطة التنفيذية بين رئيس الجمهورية ورئيس

---

١ هذا هو أول تعريف للحكومة في الدساتير المصرية المتعاقبة.

الحكومة، فقد أكدت المادة ــ المشار إليها ــ على أن يضع رئيس الجمهورية بالاشتراك مع مجلس الوزراء السياسية العامة للدولة، ويشرفان معاً على تنفيذها.

وهكذا فإن دراسة السلطة التنفيذية تعني دراسة كل من النظام القانوني لرئيس الجمهورية والحكومة، والتي تبناها الدستور الحالي (٢٠١٤) في الباب الخامس (المعنون نظام الحكم) إذ تناول في الفصل الثاني ــ الفرع الأول رئيس الجمهورية، بينما خصص الفرع الثانى ــ من ذات الفصل ــ للحكومة.

وسوف نتعرض لكل منهما ــ بإيجاز مناسب ــ على ما يلي في مبحثين:

ملحوظة جوهرية:

سبق لنا أن تناولنا بعضاً من أحكام النظام القانوني للسلطة التنفيذية (رئيس الجمهورية والحكومة، عند الكلام في خصائص دستور ٢٠١٤، ويعد ما سبق تناوله جزءاً متمماً لما نتناوله في هذه الدراسة).

المبحث الأول

رئيس الجمهورية

ــ يقتضى الكلام في موضوع رئيس الجمهورية، نتناول ما يلي كل في مطلب مستقل:

أولا: الشروط الواجب توافرها فيمن يرشح لرئاسة الجمهورية.

ثانياً: كيفية اختيار رئيس الجمهورية.

ثالثاً: صلاحيات رئيس الجمهورية.

رابعاً: سحب الثقة من رئيس الجمهورية.

المطلب الأول

الشروط الواجب توافرها فيمن يرشح لرئاسة الجمهورية:

ــ أبانت المادة (١٤١) من دستور ٢٠١٤ المادة (١) من قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية رقم ٢٢ لسنة ٢٠١٤، عن هذه الشروط ونخلص من الرجوع إلى هذه المواد، إلى أنه يشترط فيمن يرشح لرئاسة الجمهورية ثمانية شروط هي:

(١ــ٢) شرط الجنسية:

يشترط فيمن يترشح رئيساً للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين مصريين وألا يكون قد حمل أو أي من والديه أو زوجة جنسية أخرى.

وكان دستور (٢٠١٢) لا يشترط أن تكون الزوجة أو الزوج قد حمل جنسية أخرى، فقد كان يشترط للترشح لرئاسة الجمهورية إلا يكون متزوجاً من غير مصري (فقط).

(٣)التمتع بالحقوق المدنية والسياسية:

إذ لا يتصور أن يترشح لرئاسة الجمهورية شخص محروم من مباشرة هذه الحقوق (طبقاً للقانون وعلى نحو ما أوضحنا في شروط الترشح لعضوية مجلس النواب).

وبديهي أن شرط التمتع بالحقوق المدنية والسياسية يستلزم القيد في قاعدة بيانات الناخبين.

(٤)ألا يكون قد حكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو لأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره (م١/ فقرة ٥ من ق تنظيم الانتخابات الرئاسية).

وهنا يعني هذا الشرط ألا يكون المترشح لرئاسة الجمهورية سيء السمعة، فاقداً للثقة والاعتبار = على نحو فصلنا في شروط الترشح لعضوية مجلس النواب.

وهنا يلحظ أنه = خلافاً لشروط الترشح لعضوية مجلس النواب = لا يقبل ترشح من حكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ولو كان قد رد إليه اعتباره، بمعني أن من تحقق بشأنه الحكم عليه بهذه (الكيفية)، يحرم حرماناً مؤبداً من الترشح لرئاسة الجمهورية وهذا الشرط جوهري نظراً لحساسية المنصب الرفيع.

كما يلاحظ مدي ارتباط هذا الشرط بالشرط السابق.

(٥)أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها طبقاً للقانون.

ـــ وهذا الشرط مستحدث في دستور ٢٠١٤، ولم يكن له مثيل في دستور ٢٠١٢.

ـــ وقد أوضحنا ـــ قبلا ـــ مفهوم الإعفاء من الخدمة العسكرية طبقاً للقانون، فنحيل إليه ـــ منعاً للتكرار ـــ .

ـــ وقد أسقط هذا الشرط (عمداً) في دستور ٢٠١٢.

والسؤال: كيف يستلزم فيمن يترشح لعضوية البرلمان هذا الشرط، بينما لا يستلزم هذا الشرط فيمن يترشح لرئاسة الجمهورية؟

(٦)المؤهل:

ـــ لأول مرة ـــ اشترط دستور ٢٠١٤، أن يكون المترشح لرئاسة الجمهورية حاصلاً على مؤهل عال.

حقيقة هذا الشرط ورد في المادة الأولى من قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية ـــ الفقرة (٣) إعمالاً لأحكام المادة (١٤١) من دستور ٢٠١٤، التي ورد بعجزها (ويحدد القانون شروط الترشح الأخرى) معنى ذلك، أن المشرع الدستور وقد فوض المشرع العادي وضع شروط أخرى للترشح إضافة للشروط الواردة بالنص الدستوري، فإن ذلك يعني أن ما يضعه المشرع العادي من شروط للترشح لرئاسة الجمهورية، تعد شروطاً دستورية وقانونية لازمة للترشيح لرئاسة الجمهورية.

وهذا الشرط لم يرد في أي من الدساتير المصرية المتعاقبة وقد ورد لأول مرة في هذا الدستور، وهذا شيء جيد جداً.

(٧)ألا يقل سن المترشح لرئاسة الجمهورية يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية.

وهذا شرط متكرر في الدساتير المصرية السابقة على هذا الدستور، والجديد أنه طبقا لدستوري ٢٠١٢ ، ٢٠١٤ فإن مدة الرئاسة أربعة سنوات، ولا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمدة

واحدة فقط، أما في الدساتير المصرية المتعاقبة (١٩٥٦ ــ ١٩٧١) فإن مدة الرئاسة كانت ستة سنوات، ولم يكن هناك قيد على إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لأي مدة كانت.

(٨)ألا يكون المترشح لرئاسة الجمهورية مصاباً بمرض بدني أو ذهني يؤثر على أدائه مهام رئيس الجمهورية.

هذا الشرط (الهام جداً) مضاف أيضاً بالقانون رقم ٢٢ لسنة ٢٠١٤ بشأن تنظيم الانتخابات الرئاسية في المادة الأولى ــ فقرة (٨) والمعلوم أن هذا الشرط الذي استحدث لأول مرة في الدساتير المصرية له دلالته ومبرراته على ما هو معلوم.

هذا وقد أناط القانون ٢٢ لسنة ٢٠١٤ بلجنة الانتخابات الرئاسية تحديد الجهة المختصة بتوقيع الكشف الطبي على المترشح (م/٦ فقرة ٥) كما أوجب القانون أن يرفق طالب الترشح لرئاسة الجمهورية بأوراق ترشحه التقرير الطبي الصادر من الجهة التي تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية بنتيجة الكشف يعني على المترشح (م١٢/فقرة٨) من ق٢٢ لسنة ٢٠١٤.

وقد أوجب القانون ٢٢ لسنة ٢٠١٤ على طالب الترشح لرئاسة الجمهورية أن يرفق بطلب الترشح ما يفيد توافر الشروط الثمانية (٨) في شأنه (م١٢/فقرة ١ ــ ١٠) بالإضافة إلي مستندات أخرى مثل صحيفة الحالة الجنائية وإقرار ذمة مالية وإيصال سداد مبلغ التأمين ونص صراحة على أن تعتبر جميع الأوراق والإقرارات التي يقدمها طالب الترشح أوراقاً رسمية في تطبيق قانون العقوبات، بمعني أن التزوير فيها يعد تزويراً في أوراق رسمية.

المطلب الثاني

كيفية اختيار رئيس الجمهورية

يقصد هنا تناول شروط قبول الترشح لرئاسة الجمهورية (أما ما سبق فهي الشروط الواجب توافرها فيمن يترشح لرئاسة الجمهورية) وعلى ذلك فيلزم بقبول الترشح شروط أخرى... ما هي هذه الشروط؟ وما هي الجهة التي تتولي الإشراف الكامل على الانتخابات الرئاسية ممن تشكل وما هي اختصاصاتها، وما هي طبيعة قراراتها؟

١-شروط قبول الترشح لرئاسة الجمهورية: (م/١٤٢ دستور ٢٠١٤):

يشترط بقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكي المترشح عشرون عضواً على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرون ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها[١].

وفي جميع الأحوال لا يجوز تأييد أكثر من مترشح، ومن ثم لا يجوز تزكية أكثر من مترشح (م/١٤٢ من الدستور ٢٠١٤) المادة/٢ من ق تنظيم الانتخابات الرئاسية رقم ٢٢ لسنة ٢٠١٤ ونظراً لأنه لم يكن ثمة مجلس النواب حال الترشح لرئاسة الجمهورية في انتخابات

---

١ كان دستور ٢٠١٤ يكتفي لقبول طلب الترشح تزكية المترشح من عشرون عضـــوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين في مجلسي النواب والشورى أو تأييد ما لا يقل عن عشرين ألف من المواطنين في عشر محافظات.

٢٠١٤ فقد نص على أنه يجري أول انتخابات رئاسية بعد العمل بهذا القانون (٢٠١٤/٣/٨٤) قبل الانتخابات البرلمانية بنظام التأييد من المواطنين.

وهنا يلاحظ أن دستور ٢٠١٤ قد تشدد في شروط قبول المترشح لرئاسة الجمهورية عما كان يجري في دستور ٢٠١٢، سواء من حيث عدد المؤيدين أو المزكيين للترشح.

ولكن السؤال: هل يلزم أن يكون عدد المزكيين للترشح من أعضاء البرلمان، من الأعضاء المنتخبين أم يجوز أن يكون من بينهم أعضاء معينون؟ (معلوم أن رئيس الجمهورية يجوز له تعيين عدد من الأعضاء في مجلس النواب لا يزيد على ٥% على الأقل ما قدمناه).

ولم يضع دستور ٢٠١٤ شرطاً واضحاً أن يكون أولئك الأعضاء من الأعضاء المنتخبين، مما مؤداه أنه يجوز أن يكون من بينهم أعضاء معينون (في ظل العمل بدستور ٢٠١٢ لم يكن من صلاحية رئيس الجمهورية تعيين أعضاء بمجلس النواب ــ بينما كان يملك صلاحية تعيين عشر عدد الأعضاء المنتخبين في مجلس الشورى م/١٢٨ ــ دستور ٢٠١٢ ورغم ذلك فإننا نرى عدم اشتراك الأعضاء المعينين في تزكية المرشح لرئاسة الجمهورية.

ــ مدة رئاسة الجمهورية: ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة (نص متطابق في دستور ٢٠١٢، ٢٠١٤)[١].

---

١ المادة (١٣٣) من دستور ٢٠١٢، ويقابلها المادة (١٤٠) من دستور ٢٠١٤.

تعديل مدة رئاسة الجمهورية ، بموجب تعديلات دستور ٢٠١٤ فى عام ٢٠١٩ :

جاءت التعديلات ــ المشار إليها ــ بتعديل مدة رئاسة الجمهورية (م/١٠٤) لتصبح ست سنوات ، بدلاً من أربع سنوات.

وجاء بتقرير اللجنة العامة لمجلس النواب عن مبدأ التعديل ، " انه جاء بتعديل الفقرة الأولى من المادة (١/١٤٠) ، ماكشف عنه الواقع العملى من عدم ملاءمة تحديد مدة الرئاسة (مدة ولاية رئيس الجمهورية) بأربعة سنوات فقط ، نظراً لقصرها الشديد من جهة ، وعدم مراعاتها لواقع الحال ، وظروف البلاد الاجتماعية والاقتصادية والاقليمية.

وقد ارتبط بالتعديل المذكور (م١/١٤٠) ، استحداث حكم انتقالى ، ينظم طريقة سريانه على رئيس الجمهورية الحالى".

ــ اختزال التعديل فى مد مدة ولاية الرئيس خطأ :

ــ كان من الواضح أن الحديث عن التعديلات الدستورية ، يتركز حول رفع القيد عن مدة رئاسة الجمهورية ، وجعلها ست سنوات ، بدلاً من أربعة ، وكأن هذا هو محور التعديلات المقترحة ، على الرغم من التعديلات المقترحة هذه ، طالت العديد من المواد ، شملت سائر أركان النظام السياسى (السلطة التشريعية ، والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية) ، وتجاوزت (٢٦) مادة مابين مواد مستبدلة ، وأخرى مضافة ، ومادة حذف (عنوان الفصلين الأول والثانى من الباب السادس من الدستور ، وهما الأحكام العامة ، والأحكام الانتقالية ــ على ماقدمنا ــ).

ــ وان شخصنة القضية فى نص انتقالى ، جعل الاعتقاد السائد أن الهدف الوحيد من التعديلات هو هذا النص (جواز إعادة ترشح رئيس الجمهورية الحالى لمدة ٦ سنوات أخرى).

ــ وهنا نؤكد أن الغالبية العظمى من هيئة الناخبين ــ ترى وبحق ــ عدم كفاية مدة الأربع سنوات ، لتحقيق برنامج الرئيس وطموحاته ، كما وأن سلطات البرلمان الواسعة ، تمثل قيداً على سلطات رئيس الجمهورية ، مما يستلزم تعديل الدستور ، لمعالجة تلك السلبيات.

باختصار ، كان مقترح تعديل (م١/١٤٠) من الدستور (المتعلقة بتأقيت مدة رئاسة الجمهورية ، نصيب الأسد من الاهتمام الجماهيرى، مابين مؤيد ومعارض).

وإذ تحسب المشرع الدستورى للجدل المثار حول ما إذا كان تعديل مدة رئيس الجمهورية ــ على النحو السابق ــ تسرى بأثر رجعى أم تسرى بأثر فورى ، أم لاتسرى على رئيس الجمهورية الحالى ، وحسماً لهذا الجدل ، فقد استحدث نصاً (مضافاً ، تحت بند ٢٤١ مكرر أ) ينظم سريان التعديل فى مدة رئيس الجمهورية ، على رئيس الجمهورية الحالى ، فنص فى (م/٢٤١ مكرر أ ــ مضافة) على أن " تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالى ، بانقضاء ست سنوات من تاريخ اعلان انتخابه رئيساً للجمهورية فى ٢٠١٨، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية" .

ــ أى أن المشرع الدستور ، قد استقر على الأخذ بمبدأ " الأثر الفورى للتعديل فى مدة رئيس الجمهورية ".

وعلى ذلك جاء نص م ١/١٤٠ (مستبدلة) على أن : ينتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية ، تبدأ من اليوم التالى

لانتهاء مدة سلفه ، ولايجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين".

ــ ومن ثم لم يكن هناك مساس بمدد ولاية رئيس الجمهورية المحددة بمدتين متتاليتين ، وإنما انصب التعديل على مدة ولاية رئيس الجمهورية ، بحسبان أن تحديد مدد ولاية الرئيس ، أصبحت مبدأ دستورياً عاماً ، لايجوز المساس به ، باعتبارها أحد مكتسبات ثورة ٢٥ / يناير.

ــ فى استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية [١] **:**

جاء فى البند ثانيا ، من تقرير اللجنة العامة لمجلس النواب ، (عن مبدأ تعديل بعض مواد الدستور) ، المعنون : " **فى مجال إصلاح نظام الحكم والتوازن بين النمودج البرلمانى والرئاسى** ":

أ ــ امكانية تعيين نائب لرئيس الجمهورية أو أكثر :

" تضمن طلب التعديل استبدال نصى الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة (١٦٠) ، وإضافة نص جديد ، يستحدث منصب نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية ، لمعاونته فى أداء مهامه ، ولاشك أن التعديل المذكور يجد تبريره الكافى ، فى اتساقه مع النظام المصرى ، الذى جمع بين ملامح النظام الرئاسى ، والنظام البرلمانى ، والذى يفترض ثنائية السلطة التنفيذية ، من خلال مؤسسة الرئاسة من جهة ، ومؤسسة مجلس الوزراء من جهة أخرى ، ومن ثم **يفضل وجود نائب**

---

[١] نشير إلى أن كافة الدساتير المصرية المتعاقبة ، فى حقبة مابعد ثورة يوليو حتى دستور ٢٠١٢ ، كانت تنص على منصب " نائب رئيس الجمهورية " . ولكنه ألغى فى دستور ٢٠١٤ ، حتى تمت اعادته مرة أخرى ، بموجب تعديلات ٢٠١٩.

أو أكثر لرئيس الجمهورية ، يحل محله إذا قام بـــه مـــانع مؤقـــت ، عوضاً عن رئيس مجلس الوزراء ، طبقاً للنص القائم.

وقد راعى التعديل المقترح للفقرة الأخيرة من المادة (١٦٠) مـــا استحدثه تعديل الفقرة الأولى ، من تعيـــين نائـــب أو أكثـــر لـــرئيس الجمهورية ، ومن ثم أعاد تنظيم حالات الحظر المنصوص عليهـــا ، فى أحوال الحلول محل رئيس الجمهورية ، بما يقصر **حظر الترشـــيح** لمنصب رئيس الجمهورية على رئيس الجمهورية المؤقت ".

وجاءت تعديلات دستور ٢٠١٤ فى هذا الشـــأن ، علـــى النحـــو الآتى:

مادة (١٥٠) مكرراً (مضافة) :

ـــ " لرئيس الجمهورية أن يعين نائبـــاً لـــه أو أكثـــر ، **ويحـــدد أختصاصاتهم** ، وله أن **يفوضهم** فى بعض إختصاصاته ، وأن يعفيهم من مناصبهم ، وأن يقبل استقالاتهم .

ـــ ويؤدى نواب رئيس الجمهورية ، قبل تولى مهام مناصـــبهم ، اليمين المنصوص عليها فى المادة (١٤٤) من الدستور ، أمام رئـــيس الجمهورية ، وتسرى فى شأن نواب رئـــيس الجمهوريـــة ، الأحكـــام الواردة بالدستور فى المواد ١٤١ ، ١٤٥ ، ١٧٣.

(وهى المواد المتعلقة بشروط الترشـــح لرئاســـة الجمهوريـــة ، م/١٤١ ، وتحديد مرتب نائب رئيس الجمهورية ، م/١٣٥، وخضوع نواب رئيس الجمهورية ـــ شأنهم فى ذلك شأن رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة ـــ للقواعد العامة المنظمـــة لاجـــراءات التحقيـــق والمحاكمة ، فى حالة إرتكابهم لجرائم ، أثناء ممارستهم مهام وظيفتهم

أو بسببها ، ولايحول تركهم لمناصبهم ، دون اقامة الدعوى عليهم أو الاستمرار فيها.

وتطبق فى شأن اتهامهم بجريمة الخيانة العظمى ، الأحكام الواردة فى المادة (١٥٩) من الدستور (وهذه الأحكام تتعلق بكيفية الاتهام ، وسلطة التحقيق ، والآثار المترتبة على الاتهام ، ولتشكيل هيئة المحكمة ، والآثار المترتبة على الحكم بالادانة) (م/١٧٣).

(٢) المادة ١/١٦٠ (مستبدلة) :

" إذا قام **مانع مؤقت** ، يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته ، حل محله نائب رئيس الجمهورية ، **أو رئيس مجلس الوزراء ، عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية ، أو تعذر حلوله محله** ".

(٣) المادة ١٦٠/ فقرة أخيرة (مستبدلة):

" ولايجوز لمن حل محل رئيس الجمهورية ، أو لرئيس الجمهورية المؤقت ، **أن يطلب تعديل الدستور ، ولا أن يحل مجلس النواب أو مجلس الشيوخ ، ولا أن يقبل الحكومة .**

ــ كما لايجوز لرئيس **الجمهورية المؤقت** ، أن يترشح لهذا المنصب .

٢-الجهة التي تتولي الإشراف على الانتخابات الرئاسية: (إحالة)[١]:

---

١ سبق تناول اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، نحيل إليها فيما يتعلق بتشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات واختصاصاتها وطبيعة قراراتها.

بانتهاء الانتخابات الرئاسية في يونيو ٢٠١٤، تكون لجنة الانتخابات الرئاسية المنصوص عليها في القانون ٢٢ لسنة ٢٠١٤، قد انتهت من أعمالها ويتعين أن تؤول إلى الهيئة الوطنية للانتخابات كافة صلاحياتها (م/٢٢٨ من الدستور).

وعليه فإن الانتخابات الرئاسية القادمة، سوف تخضع لإشراف الهيئة الوطنية للانتخابات، أما فيما يتعلق بالانتخابات البرلمانية فإنها سوف تخضع في إجرائها للجنة العليا للانتخابات، ثم تخضع الانتخابات البرلمانية بعد ذلك للهيئة الوطنية للانتخابات.

وقدمنا أن الهيئة الوطنية للانتخابات المنصوص عليها في م/٢٢٨ من الدستور الحالي (دستور٢٠١٤)، سوف تتولي الإشراف الكامل على كافة الانتخابات بأنواعها المختلفة وكذا الإشراف على كل استفتاء عام.

المطلب الثالث

صلاحيات رئيس الجمهورية

تتنوع صلاحيات رئيس الجمهورية بين صلاحيات إدارية، وصلاحيات سياسية وأخرى عسكرية وكذلك ثمة صلاحيات تشريعية لرئيس الجمهورية ــ غاية في الأهمية ــ .

ونعرض لكل هذه الصلاحيات ــ بإيجاز ــ على ما يلي:

أولاً: الصلاحيات السياسية لرئيس الجمهورية:

١-تعيين الحكومة:

تبدو أولى هذه الصلاحيات في تكليف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء، طبقا لأحكام المادة (١٤٦ من دستور ٢٠١٤) وقد سبق تناول ذلك قبلاً في موضوع خصائص دستور ٢٠١٤ ــ فنحيل

إليها منعا لتكرار ــ وهي تختلف بحسب ما إذا حصلت الحكومة على ثقة أغلبية مجلس النواب من عدمه، فإذا لم تحصل الحكومة على ثقة مجلس النواب، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يترشح من الحزب أو الائتلاف الفائز بأكثرية مقاعد البرلمان، فإذا لم تحصل الحكومة على ثقة مجلس النواب يعد المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخابات مجلس نواب جديد خلال مدة (٦٠) يوماً من تاريخ قرار الحل.

وهنا في حالة حل مجلس النواب ــ يعرض ت رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته وبرنامجها على المجلس الجديد في أول اجتماع له.

٢-إعفاء الحكومة من أداء عملها، وإجراء تعديلات وزارية:

وهنا يشترط موافقة مجلس النواب ــ على ما تقدم ــ مادة (١٤٧) من الدستور، بالشروط الدستورية وهي في حالة الإعفاء للحكومة من عملها يشترط موافقة أغلبية مجلس النواب أما في حالة إجراء تعديل وزاري يشترط موافقة ثلث مجلس النواب.

٣-دعوة الحكومة للاجتماع للتشاور في الأمور المهمة:

نص على ذلك في م/١٤٩ من الدستور، وفي هذه الحالة يرأس رئيس الجمهورية الاجتماع.

٤-تمثيل الدولة في علاقاتها الخارجية وإبرام المعاهدات الدولية والتصديق عليها: (م/١٥١) من الدستور:

ويلاحظ أنه بالنسبة لمعاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، يجب دعوة الناخبين للاستفتاء عليها، ولا يتم التصديق عليها بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة.

كذلك (ولاعتبارات عملية) حظر الدستور إبرام أيه معاهدات تخالف أحكام الدستور أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة.

وباعتقادنا أن هذا التحفظ يتصف بالجمود المطلق الدائم، بل المادة كلها يتعذر تعديلها مطلقاً، لكونها تتمتع بالجمود المطلق.

٥-إعلان الحرب وإرسال القوات المسلحة إلى خارج الدولة:

نص على هذا المادة (١٥٢) من الدستور ٢٠١٤ ويشترط لممارسة هذه الصلاحية أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني، وموافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب.

وقد تحسب الدستور لحالة عدم وجود مجلس نواب، فأشترط لإعلان العرب أو إرسال القوات المسلحة إلى خارج الدولة أخذ رأي المجلس الأعلى للقوات المسلحة وموافقة مجلس الوزراء وكذلك موافقة مجلس الدفاع الوطني.

٦-إعلان حالة الطوارىء (م/١٥٤):

ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال السبعة أيام التالية ليقرر ما يراه بشأنه بل أن الدستور تطلب دعوة مجلس النواب للانعقاد فوراً إذا حدث إعلان حالة الطوارىء في غير دور الانعقاد.

واشترط الدستور موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس (٢/١)+١) على إعلان حالة الطوارىء وبديهي أن إعلان حالة الطوارئ تكون لمدة محددة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد مرة أخرى إلا بموافقة (٣/٢) أعضاء البرلمان (مجلس النواب).

وقدمنا أنه لا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ (م/١٥٤ ــ فقرة أخيرة) والفقرة الأخيرة ترددت في الدساتير المصرية المتعاقبة.

٧-العفو الخاص عن العقوبة أو تخفيفها (م/١٥٥):

ولاعتبارات عملية (مفهوم أيضاً) اشترط الدستور لممارسة تلك الصلاحيات أخذ رأي مجلس الوزراء فلم يعد هذا الاختصاص منذ العمل بدستور ٢٠١٤ حقاً مطلقاً لرئيس الجمهورية، بل أضحى حقا مقيداً.

أما العفو الشامل، فلا يكون إلا بقانون بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب (١/٢+١) وهذا حكم رددته ــ أيضاً ــ الدساتير المصرية المتعاقبة.

٨-دعوة الناخبين إلى استفتاء عام (م/١٥٧):

وذلك في المسائل التي تتصل بمصالح البلاد العليا وفيما لا يخالف أحكام الدستور.

ويلاحظ هنا أن رئيس الجمهورية يتمتع بسلطة تقديرية واسعة في اللجوء إلى هذا الإجراء عدا الاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف فهي وجوبيه لا يملك رئيس الجمهورية بشأنها أي قدر من التقدير وكذلك الحال في حالة حل مجلس النواب، إذ الاستفتاء الشعبي وجوبي أيضاً، لا يملك رئيس الجمهورية بشأنه أي حرية تقدير.

٩-حل مجلس النواب (م/١٣٧) من الدستور ٢٠١٤:

وهنا يجب توافر ثلاث شروط على ما فصلنا قبلا ــ وهي أن يكون ذلك:

١-عند الضرورة.

٢-أن يكون بقرار مسبب.
٣-أن يكون بعد استفتاء الشعب.
وتناولت ذلك تفصيلاً ــ فيما سبق ــ .

ثانياً: الاختصاصات التشريعية:

١-اقتراح القوانين:

إذ يملك رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء (وكل عضو في مجلس النواب) حق اقتراح القوانين.

فإذا كان الاقتراح مقدماً من رئيس الجمهورية أو الحكومة، فإنه يحال مباشرة إلى اللجنة النوعية المختصة بمجلس النواب بينما اقتراحات الأعضاء (ما لم يكون الاقتراح مقدما من عشر الأعضاء) فإنه لا يحال مباشرة إلى اللجنة النوعية المختصة، بل يجب أن يعرض الاقتراح أولاً على اللجنة المختصة للاقتراحات بقرار مسبب.

٢-الحق في إصدار القوانين أو الاعتراض عليها (م/١٢٣):

وهنا استلزم الدستور أن يكون اعتراض رئيسي الجمهورية على مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب خلال ٣٠ يوماً من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد الاعتراض خلال تلك المدة، أعتبر قانونا وأصدر وكذلك إذا رد في الميعاد ولكن أقره مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه، اعتبر قانوناً ويلزم رئيس الجمهورية بإصداره.

٣-دعوة مجلس النواب للانعقاد (م/١١٥):

وهنا حدد الدستور ميعاداً ملزماً أن تكون تلك الدعوة لدور الانعقاد العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من أكتوبر فإذا لم تتم الدعوة يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور.

وهنا ألزم الدستور مجلس النواب أن يستمر دور الانعقاد العادي السنوي تسعة أشهر على الأقل وأوضحنا ذلك قبلاً بشيء من التفصيل.

٤-فض دور الانعقاد العادي السنوي لمجلس النواب بشرط:

إذا استمر دور الانعقاد العادي المدة الدستورية المقررة (تسعة أشهر على الأقل) لرئيس الجمهورية أن يصدر قرار بعض دور الانعقاد بعد موافقة المجلس.

وملاحظة جوهرية: أنه لا يجوز فض دور الانعقاد السنوي العادي لمجلس النواب قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.

٥-إصدار تشريعات الضرورة (أو لوائح الضرورة) (م/١٥٦):

نص الدستور (م/١٥٦) على أنه:

إذا حدث في غير دور انعقاد مجلس النواب ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابري تحتمل التأخير، يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب لانعقاد طارئ لعرض الأمر عليه، وإذا كان مجلس النواب غير قائم (في حالة الحل مثلاً) فإنه يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يوماً من انعقاد المجلس الجديد.

فإذا لم تعرض وتناقش أو إذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب عليها من آثار.

الشرح:

لأول مرة في تاريخ الدساتير المصرية المتعاقبة، يفرق دستور ٢٠١٤ في شأن إصدار تشريعات الضرورة (أو لوائح الضرورة) بين أمرين:

أولهما: حالة ما إذا كان المجلس (مجلس النواب) موجوداً ولكنه في غير حالة انعقاد (فيما بين أدوار الانعقاد مثلاً).

ثانيهما: حالة ما إذا كان مجلس النواب غير موجود (كما في حالة حل المجلس أو وقف الجلسات).

وأوجب في الحالة الأولى، إذا توافرت حالة الضرورة لدي رئيس الجمهورية في اتخاذ إجراءات أو تدابير لا تحتمل التأخير، أن يدعو المجلس (لجلسة طارئة) لعرض الأمر عليه قبل اتخاذ تلك التدابير أو الإجراءات الاستثنائية، ومناقشته والتصرف حياله بإقراره أو رفضه.

أما في الحالة الثانية (إذا كان المجلس غير موجود) فإنه يجوز لرئيس الجمهورية إصدار تلك التدابير والقرارات بقوانين لمواجهة حالة الضرورة.

بينما كانت الدساتير المصرية المتعاقبة تسوي بين حالة ما إذا كان المجلس موجوداً ولكن في أجازة (ما بين أدوار الانعقاد) أو غير موجود للحل أو وقف الجلسات، وكان يجوز لرئيس الجمهورية خلالها إصدار قرارات بقوانين خلال تلك الفترة.

هذا من ناحية أولى، ومن ناحية ثانية، جاء دستور ٢٠١٤ باستحداث جديد (لم يكن في أي دستور مصري سابق) إذ أوجب في حالة (عدم وجود البرلمان) عرض ومناقشة الإجراءات التي اتخذها

رئيس الجمهورية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انعقاد المجلس (الجديد) والتصرف حيالها.

بينما كانت الدساتير السابقة تكتفي بمجرد العرض على مجلس النواب دون المناقشة.

وهنا، فإن مجلس النواب يتمتع بسلطة تقديرية في الموافقة أو عدم الموافقة (بعد عرض تلك الإجراءات ومناقشتها) فإذا وافق عليها اعتبرت قوانين واستمر سريانها، أما إذا لم تعرض ولم تناقش أو عرضت ونوقشت ولم يوافق مجلس النواب عليها زال بأثر رجعي، كان لها من قوة القانون دون حاجة إلي إصدار قرار بذلك.

ولكن المجلس (مجلس النواب) في حالة عدم الموافقة أو إذا لم تعرض تلك الإجراءات وتناقش من قبل المجلس، فإنه يجوز للمجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة (منذ إصدارها حتى اعتمادها) أو يجوز للمجلس تسوية ما ترتب عليها من آثار.

والسؤال: الذي يطرح نفسه على بساط البحث هو: هل يلزم عرض ومناقشة القرارات بقوانين التي يصدرها رئيس الجمهورية، في حالة عرض هذه القرارات بقوانين على مجلس النواب في جلسة طارئة حال دعوة المجلس للانعقاد مرة أخرى؟

نحن نرى أنه لا يلزم إعادة ومناقشة هذه القرارات بقوانين على مجلس النواب مرة أخرى، إذا كان قد وافق عليها حال عرضها عليه في الجلسات الطارئة.

تلك هي أهم اختصاصات رئيس الجمهورية السياسية والتشريعية، طبقاً لأحكام دستور ٢٠١٤.

وهنا يلحظ بكل وضوح أن معظم صلاحيات رئيس الجمهورية لم تعد حقاً منفرداً يمارسها رئيس الجمهورية دون ضوابط، بل يكاد دستور ٢٠١٤ أن يكون قد وضع ضوابط لممارسة معظم هذه الصلاحيات تتمثل أما في اختيار رأى بعض الجهات أو موافقتها، كي تكون تلك الصلاحيات نافذة ومحدثه لآثارها القانونية.